

Холикзода Абдурахим Гафор
(Халиков А.Г.)

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ЗОРОАСТРИЗМА

Душанбе 2005 «Маориф ва фарханг»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие академика Нерсисянца В.С.	3
Введение.....	6
Глава 1. Зороастрийская правовая система: самобытность регуляции и особенности её источников.....	17
Глава 2. Государственно-правовые нормы и государственное право зороастризма.....	60
Глава 3. Судебное право зороастризма.....	91
Глава 4. Гражданско-правовые нормы Авесты и гражданское право зороастризма.....	109
Глава 5. Семейно-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма.....	154
Глава 6. Водное и экологическое право зороастризма.....	253
Глава 7. Уголовно-правовые нормы и уголовное право зороастризма.....	313
Заключение.....	388
Список использованных источников и литературы	401

Предисловие

Публикуемая монография А.Г.Халикова является итогом многолетних исследований автором обширного круга проблем зороастрийского права. На основе глубокого изучения основных правовых источников зороастризма и прекрасного знания отечественной и зарубежной литературы по теме автор выявил и проанализировал основные этапы формирования и развития правовой системы зороастризма. При этом А.Г.Халиков вводит в научный оборот целый ряд правовых источников зороастризма и по-своему трактует их роль и значение в истории становления зороастрийской системы права.

Значительный интерес представляет при этом анализ таких источников позитивного права, как правотворчество правителей и решения судей зороастрийской эпохи.

Большой новизной отличаются его оценка и трактовка зороастрийского права как самостоятельной системы права в ее отличии и соотношении с другими системами религиозного права. Для обоснования такой концепции в работе используются данные сравнительного анализа зороастрийского и других систем права. Особый интерес в этом плане представляет сравнительно-правовой анализ зороастризма и ислама, на основе которого автор прослеживает аспекты влияния и преемственности между нормами ряда отраслей права зороастризма и ислама.

Еще одно большое достоинство работы А.Г.Халикова состоит в том, что в ней, наряду с общетеоретической (с позиций общей теории права и государства) трактовкой проблем возникновения, эволюции и современного значения системы зороастрийского права, дается подробный анализ отраслевой структуры данной системы и освещается нормативно-правовое содержание конкретных отраслей зороастрийской системы права (государственного права, гражданского права, семейного права, водного и экологического права, уголовного права, норм налогового права и т.д.).

Высокий уровень освещения темы во многом обусловлен как умелым применением в работе надлежащих методов и приемов исследования (в

частности, методов конкретно-исторического, сравнительно-правового, формально-юридического, социологического и т.д. анализа), так и творческим использованием автором достижений современной теории права и государства. Современная теоретико-правовая позиция автора (с учетом основных концепций современного правопонимания, современных тенденций к интегративной теории права и т.д.) позволила ему существенно обновить и углубить анализ рассматриваемой темы, выявить и осветить (на материале зороастрийского права) новые аспекты преемственности и новизны в сфере формирования и развития права, новые моменты взаимосвязи истории и современности в плоскости теории и практики развития институтов, норм и форм государства и права, идей и ценностей духовной жизни людей, достижений национальной культуры и общечеловеческой цивилизации.

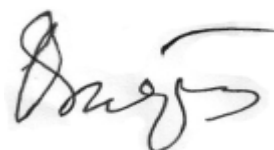
Данный аспект авторского анализа истории возникновения, развития и современного значения зороастрийского права в работе А.Г.Халикова приобретает особую актуальность в современном Таджикистане, где (как и в других молодых демократиях) освоение и утверждение общечеловеческих ценностей, построение гражданского общества и правового государства могут быть успешными и плодотворными лишь при учете национально-исторического опыта и достижений таджикского народа, специфики и особенностей его самобытной истории и духовной культуры. Освещая эти проблемы, темы, автор правомерно выделяет и анализирует диалектическое взаимодействие и взаимовлияние в праве всеобщих, универсальных и особенных, национально-специфических свойств, характеристик и ценностей.

Высокие научные достоинства исследования А.Г. Халикова были признаны и отмечены многими ведущими российскими специалистами в области истории и теории права во время весьма успешной защиты им в Институте государства и права Российской академии наук (Москва, 15 июня 2004 г.) диссертации по теме "Правовая система зороастризма",

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук. Кстати говоря, научная стажировка и доклад А.Г. Халикова по диссертационной проблематике в Институте государства и права РАН, обсуждение и защита его докторской диссертации продемонстрировали, что прежние научные связи между учеными юристами Москвы и Таджикистана успешно возрождаются и плодотворно развиваются в новых условиях и имеют хорошие перспективы на будущее.

В целом новая монография А.Г.Халикова, интересная по содержанию и четкая по своей методологии, заметно обогащает научные представления по широкому комплексу исследуемых проблем и будет, несомненно, с интересом встречена специалистами и широким кругом читателей как в самом Таджикистане, та и далеко за ее пределами.

Академик Российской академии наук,
доктор юридических наук,
профессор, руководитель Центра теории и
истории права и государства Института
государства и права РАН



В.С.Нерсисянц

2. Москва
29.06.2004г.

Введение

На современном этапе своего развития независимое Таджикское государство, как часть мирового сообщества, встав на путь демократизации, старается усовершенствовать механизмы правления, реформировать право, определить пути построения гражданского общества и правового государства. В связи со сказанным, исследование историко-правовых проблем приобретает особую актуальность, тем более что история права представляет собой часть духовной культуры таджикского народа, активно влияющей на возрождение и становление его национального самосознания.

На правовой строй стран, вставших на путь демократизации, активно влияет и опыт передовых правовых систем мира. Однако его заимствование не может быть единственным способом и средством реформирования системы права. Опыт показывает, что такой метод не всегда удачен, ибо у каждого народа и региона исторически сформировался свой правовой менталитет, без учета и признания которого трудно найти дорогу к сознанию людей.

Изучение и использование правового опыта любого народа благотворно влияют на реформирование системы права вообще, особенно, если правовой опыт велик, а золотой запас ценностных норм богат. Таким богатейшим опытом как раз располагают таджики, которые внесли достойный вклад в развитие цивилизации и прав народов Ближнего и Среднего Востока. Наиважнейшей же частью этого опыта является правовая система зороастризма и правовые идеи, изложенные в ее основном источнике - Авесте.

Зороастрийская система права, представляющая собой одну из оригинальных правовых систем древнего мира и таджикского народа, до сих пор еще не была объектом ни комплексного, ни институционального изучения науки права. Отдельных аспектов этой темы, анализа некоторых ее источников исследователи касались лишь в общем русле своей научной работы. Особого внимания здесь заслуживает монография А.К. Рзаева «Этюды из истории

политико-правовых учений»¹, где в отдельном параграфе рассмотрена Авеста как политико-правовой памятник. Автор работы, подойдя к Авесте как политико-правовому памятнику, обращает внимание в основном на идейно-правовые постулаты Авесты, пронизанные требованиями справедливости и гуманизма. Но недоступность первоисточников, полного собрания Авесты и Вендидада не позволила ученому раскрыть содержание и значение этих уникальных правовых памятников с достаточной полнотой и ясностью.

Другой работой, касающейся зороастрийского права, является известнейший труд А.Г. Периханян «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды»,² в котором раскрываются многие правовые постулаты и установления двух великих империй Ирана, заимствовавшие в основном правовые идеи зороастризма. Автор ограничился здесь исследованием только одного источника - «Мотекони хазарта дадистан» («Сасанидский судебник»), другие же многочисленные упомянутые выше памятники права зороастризма оказались вне поля ее зрения.

Общие замечания об Авесте как о правовом источнике даются в отдельных учебниках и антологических работах по истории права и истории. Среди них отметим заметки В.Г. Графского в работе «Антология мировой правовой мысли»³, А.А. Вигасина в «Хрестоматии по истории Древнего Востока»⁴ и Хрестоматию по истории Древнего Востока, вышедшую под редакцией М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина⁵, где даются частичные переводы ахеменидских документов и Авесты. При этом отметим, что из названных работ только в первой Авеста рассматривается как правовой источник, в других она исследуется как исторический памятник. Общие замечания об Авесте и зороастризме также имелись в учебниках по истории государства и права СССР, изданных в разные годы.

Отечественными исследователями права также не написано специального научного исследования по зороастризму как правовой системе

¹ Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. – Баку, 1986.-176с.

² Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. - М., 1983.-383с.

³ Антология мировой правовой мысли: В 5 т. - М., 1999. - Т.1. –С.63-64.

⁴ Вигасина А.А. Хрестоматия по истории Древнего Востока.- М.,1997.-С.262-268.

⁵ Хрестоматия по истории Древнего Востока /Под ред. М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина-М., 1980.-С.17-73.

(исключение здесь представляет некоторые работы Ф. Т. Тахирова и автора)⁶. Вообще отсутствуют специальные работы, посвященные отдельным источникам права зороастризма. В контексте изучения истории права и государства Республики Таджикистана есть общие замечания отдельных авторов о зороастрийском праве⁷, а также имеется несколько работ историков, касающихся обычаев и традиций домусульманских таджиков, где отдельные аспекты зороастрийского права⁸ лишь затрагиваются.

Заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на скудость и незначительность исследований по зороастрийскому праву советских и постсоветских ученых - правоведов, они, тем не менее, опережают своих зарубежных коллег. Объясняется это тем, что зарубежная ориенталистика и ирановедение основательно исследовали проблемы зороастризма как религии и философии, а не как источника права, хотя отдельные вопросы права зороастризма были затронуты ими в контексте общих исследований этой древнейшей религии.

Среди работ зарубежных коллег особый интерес представляет работа профессора Сорбонского университета Али Акбара Мазохири «Хонавода-е ирон-и дар рузгор-е пеш аз ислом»⁹ («Иранская семья до ислама»). В ней автор на основе зороастрийских источников более подробно раскрывает статус семьи и семейных отношений, сложившихся под влиянием зороастрийского права. Особое внимание Мазохири уделяет особенностям заключения эндогамного брака, заключению брачного договора, проблемам усыновления и родственных отношений. Однако все эти вопросы исследуются ученым с точки зрения социологической, правовой подход здесь отсутствует. Данная работа оказала нам большую помощь при написании главы «Семейно-правовые нормы и институты Авесты зороастризма».

Также заслуживает внимания работа известного современного исследователя зороастризма Мери Бойс «Зороастрийцы. Верования и

⁶ Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003.-С.153-171.

⁷ Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан (досоветский период). -Душанбе, 1995.-212с.

⁸ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. – Душанбе, 2002. –44с.

⁹ Mazaheri.A. La famille iranienne aux temps anteislamiques. - Paris, 1938. - P.143-186.

обычай»¹⁰. Автор, глубоко анализируя происхождение многих обычаев и традиций зороастризма, нередко затрагивает и их правовые аспекты.

Среди таджикских исследователей привлекают внимание труды Ю.Якубова¹¹, Д.Саймиддинова,¹² Ф.Т.Тахирова¹³, Х. Х. Муминджанова¹⁴, Ю.Нуралиева¹⁵, И.Буриева¹⁶, П.Джамшеда,¹⁷ Р.Масова¹⁸. В контексте общего плана изучения зороастрийской цивилизации отметим общетеоретические и общеисторические работы Б.Гафурова, Б.А.Литвинского, Н.Негматова, М.Диноршоева, М.Шукурова, В.А. Ранова, Дж. Назриева, А. Раджабова, З. Акрамова, Х.Назарова, Н.Амиршохи, Р. Камилова и др.

Об Авесте и культуре зороастризма написано немало работ и зарубежными учеными. Среди них особенно выделяются труды Э.Бенвениста¹⁹, Е.Херцефелда²⁰, А. Кристенсена²¹, М.Муина²², Мери Бойс²³, В.В.Струве²⁴, Бартоломе,²⁵ Р.Фрая²⁶, Ж.Дюмезиля²⁷, А.О.Маковельского²⁸, А.Г.Периханян²⁹, А.К.Рзаева³⁰, И.С.Брагинского³¹, Махмуди Хумана³², А.Ризои³³ и др. В

¹⁰ Бойс М. Зороастрийцы. Вера и обычаи. - М., 1987.-301 с.

¹¹ Якубов Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштра//Авеста в истории и культуре Центральной Азии.- Душанбе, 2001.-С.23-48; Он же. К проблеме Турана// Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003.-С.67-91 и др. раб.

¹² Саймиддинов Д. Среднеперсидские переводы Авесты//Авеста в истории и культуре Центральной Азии. - Душанбе, 2001.-С.320-340.

¹³ Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма.

¹⁴ Муминзода Х. Зардушт ва оини у. - Душанбе, 1997.-140с.; Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. - Душанбе, 2000.-243с.

¹⁵ Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. - Душанбе, 1981. - Кн.1. - 192с.

¹⁶ Буриев Э. Падидахои хукуки чинои дар таълмоти Зардушт//Замимаи маджала-и Фируза. -2003. -№2.-С.22-24.

¹⁷ Арзишҳои фарҳангии зардушти барҷоияти он дар фарҳанги мардуми Бадахшон// Фарҳанг.-2003.-№ 5-6. - С.36-38.

¹⁸ Масов Р. Туран – это не Туркестан//Авеста в истории и культуре Центральной Азии. -Душанбе, 2001.-С.12-23.

¹⁹ Бенвенист Э. Дин-е Ирони. – Табриз, 1350 х.-С.175с.

²⁰ Herzfeld E. Zoroaster and his world. -Princeton, 1947. –Vol.1. -P.140.

²¹ Кристенсен А.Каянейан. - Тегеран, 1331х.-450с.

²² Муин М.Маздаястна ва адаб-е порси. - Тегеран, 1363х. - Чилди 1.-484с.; Чилди 2.-521с.

²³ Бойс М. Зороастрийцы. Вера и обычаи.

²⁴ Струве В.В.Религия персов и надпись Ксеркса о «дэвах»//Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. - Л.,1968.-С.115-146.

²⁵ Bartholomae Chr. Altiranisches Worterbuch. - Strassburg, 1904. - S. 1453.

²⁶ Фрай Р.Наследие Центральной Азии. - Душанбе, 2000.-292с.

²⁷ Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. - М.,1986.-234с.

²⁸ Маковельский А. О. Авеста – памятник древней религии народов Ближнего и Среднего Востока// Ежегодник Музея истории религии и атеизма.- М., 1962. –Т.6.-С.361-377.

²⁹ Периханян А.Г.Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды.

³⁰ Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений.

³¹ Брагинский И.С. От Авесты до Айни. – Душанбе, 1981.-256с.

³² Махмуди Хуман. Таърихи бостон-е Ирон. – Техрон, 1379х.-135с.

³³ Ризои А. Ториhi даххазорсола-е Ирон. – Техрон, 1373х. -Т.1.-345с.

процессе своего исследования мы по мере необходимости обращались к работам этих ученых. Также нами использованы оригинальные переводы Авесты, сделанные иранскими исследователями Пури Довудом, Джабиллом Дустхохом³⁴ и Хашимом Рази³⁵. Из русских переводов Авесты нами был использован перевод проф. И.М. Стеблин-Каменского³⁶.

Интерес к Авесте и зороастризму со стороны других народов прослеживается уже в древности. Так, первыми об этом памятнике письменности упоминают греческие историки Геродот, Фукидид и Ктесий. Позже в средние века к Авесте и зороастризму обратились арабы и мусульманские ученые.

Европейцы начали изучать Авесту и зороастризм с появлением первого ее перевода на французском языке, сделанного ученым Анкетилом Дюппероном в 1771г.

В последнее время активизировалось исследование различных аспектов зороастризма историками³⁷, религоведами³⁸ и философами³⁹. Такая тенденция научного осмысления исторических источников и прежних культур и традиций как необходимая предпосылка построения правового государства и гражданского общества с учетом национального менталитета четко

³⁴ Дустхох Дж. Авесто: Кухантарин сурудахо-е Эрони бостон/ Гузориш ва пажухиши Чалили Дустхох. - Техрон: Мурворид, 1375х. Китоби 1.-526с.; Китоби 2. -1206с. -Фарси. Авесто: Кухантарин сурудахои Эрони бостон/ Гузориш ва пажухиши Чалили Дустхох. - Душанбе: 2001.-792с. (далее: Авеста. Дустхох Дж.)

³⁵ Рази Х. Авесто: Кухантарин ганчина-е мактуби Ирони бостон.=Авеста: Древнейшая писаная жемчужина древнего Ирана/ Тарчима ва пажухиши Хошим Рази.- Техрон, 1379х.-658с. -Фарси, пехлеви; Он же. Вандидод/ Тарчума, вожанома, ёддоштхо Хошим Рази: Иборат аз 4 ҷ – Техрон, 1376х. - Чилди 1.-540с.; Чилди 2.-540-1124с.; Чилди 3. -1125-1724с.; Чилди 4. -1725-2170с. Авест., пехлеви, фарси. (далее: Авеста. Стеблин-Каменский И.М.)

³⁶ Стеблин-Каменский И.М. Авеста. Избранные гимны. – Душанбе, 1990.-176с.

³⁷ Авдиев В.И. История Древнего Востока. - М.,1970.-С.271-367; Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. - М.,1980.-С. 5-115; Дьяконов М.М. Сложение классового общества в Северной Бактрии//СА.-1954.-Т.14.-С.121-140; Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии, - Л., 1968.-356с.; Негматов Н. Тамаддуни авастони Ирон-е кадим// Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти авасто. - Париж,1997.-С.25-35; История таджикского народа/Под ред. Б.А.Литвинского, В.А.Ранова. – Душанбе, 1998.- Т.1.-С.216-225.; История Востока: В 6 т. Восток в древности. – М., 2000. -Т.1.-С.277-289; Аббос Чархчи. Сохтори чома дар Ирон-е бостон./ Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти авасто.- Париж, 1997.-Т.2.-С.405-427. и др.

³⁸ Абу Али Маскуяи Рази. Теджориб-ул –умам/ Перевод с арабского на парси А.Имама. –Техрон, 1369х.- С.82-85; Абдулазими Ризои. Ториhi даххазорсола-е Эрон. –Техрон, 1373х.-С.72-82; Нейберг Г.С. Динха-е Иран-е бастан.-Техрон, 1359х.-786с; Муле М. Ирони бостон/Тарчима-е Ж.Омузгор.- Техрон 1365.-124с; Васильев Л.С. История религий Востока: Учебное пособие для вузов.6-е изд. –М.: «Университет», 2001.-432с. и др.

³⁹ Дьюшен-Гийемен Ж. Зардушт ва Джахон-е гарб.-Техрон, 1350х.-711с; Кристенсен А. Маздопарастии дар Иран-е кадим.-Техрон,1336х.-С. 5-106.; Муминзода Х. Зардушт ва оини у.- Душанбе, 1997.-140с.; Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма; Рахимов С. Макоми инсон дар Авасто//Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авасто. - Париж,1997.-Т.1.-С.35-43.

прослеживается и в Таджикистане. Так, при поддержке ЮНЕСКО были проведены международные научные симпозиумы, посвященные 2700-летию Авесты(2001г.) и 3000-летию зороастризма (в 2003г.). Изданы научные труды по различным проблемам Авесты и зороастризма.

Вышли в свет работы, в которых Авеста рассматривается как источник эстетических⁴⁰ и моральных норм.⁴¹ Многое сделано в области признания и изучения гигиенических и медицинских норм Авесты и учеными медиками⁴². Свой вклад в изучение этого памятника внесли также археологи⁴³ и метрологи⁴⁴.

Однако по сей день нет специального исследования по правовым проблемам Авесты и зороастризма.

Учитывая вышесказанное, нами была избрана тема настоящего монографического исследования и опубликован ряд статей посвященных правовым проблемам Авесты и зороастризма⁴⁵. Эти работы являются одними из первых в таджикской юридической науке, в которых делается попытка исследования правовых проблем Авесты и зороастризма, представляющего собой самостоятельную правовую систему древнего мира. Последнему аспекту нами уделяется особенно большое внимание, потому что самобытность и оригинальность этой правовой системы и ее основного источника Авесты, ее значение в формировании правовых систем государств домусульманского Востока и в развитии государственно-правового мировоззрения древнего и средневекового Востока, еще не были предметом специального юридического исследования.

⁴⁰ Рахимов С. Истоки зороастрийской эстетики//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003.-С.295-318.

⁴¹ Гафарова У. Вопросы морали в религиозно-мифологических концепциях Востока//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - С.245-253.

⁴² Нуралиев Ю.Миршахи М.Авестийская медицинская система// Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока.- С.318-333; Соатов И. Вклад иранских народов в развитие медицины и его значение в истории мировой цивилизации//Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность.-Душанбе, 2002.-С.82-87; Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. -Душанбе: Ирфон, 1981. -Кн.1-192с.

⁴³ См. статьи исследователей С.Мукимовой, Р.Мукимова, С. Мамаджановой в сборнике: «Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока». - С.201-209; 229-245; 259-275.

⁴⁴ Холов М. «Авеста» как метрологический источник //Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность.- Душанбе, 2002.-С.95-99.

⁴⁵ См: Халиков А.Г. Договорное право зороастризма // Государство и право. -2003.-№2.-С. 20-29.; Он же. Гражданское право зороастризма (древнее право). – Душанбе, 2003. –52с.; Он же. Семейное право зороастризма (древнее право). - Душанбе: Сарбоз, 2003.-115с.

Целью настоящего научного исследования являются: изучение правовой системы зороастризма и ее основного источника – Авесты; выявление ее научно-познавательного и социально–исторического значения в контексте преемственности и формирования последующих правовых систем на территории исторического Таджикистана; исследование правовой природы правовых норм, институтов и источников права зороастризма; характеристика пространства действия этой правовой системы и ее соответствие критериям исторической семьи права.

Основным объектом исследования является правовая система зороастризма и его основного источника - Авесты, которая действовала на территории исторического Таджикистана с конца II тыс. до н.э. – до VII в. н. э.

Выбор данной темы обусловлен следующим:

- 1) формирование и становление государства и права таджикского народа исторически протекали в рамках данной правовой системы;
- 2) зороастрийское право достаточно долгий период являлось действующим правом предков таджиков;
- 3) зороастрийские источники права – Авеста (Вендидад), «Суждения Духа разума», «Ардавирафнома», «Сасанидский судебник», наставления мудрецов и многие другие, которые анализируются в работе, активно использовались в процессе законодательной деятельности восточных (территория Средней Азии) и западных иранцев;
- 4) многие правовые институты и нормы зороастризма заимствованы исламом и ныне сохранились в жизни и быте современных таджиков.

Исследуя проблемы исторических систем права, мы поневоле испытываем некоторые трудности, касающиеся географии их рассмотрения. Исторические семьи права действовали на таких территориях, которые не совпадают с географическими границами современных государств. Кроме того, многие народы, которые когда-то имели общую правовую систему и единую цивилизацию и культуру, теперь по воле судьбы и истории находятся в измерениях совершенно других правовых культур. Объектом нашего исследования стали территории Ирана, Средней Азии, Азербайджана,

Афганистана и части казахстанской степи. Обращаясь к правовым ценностям, которые стали общечеловеческим достоянием, мы обращаемся к ним, как к наследию таджикского народа, и думается, что такой подход не противоречит интересам тех народов, на исторических территориях которых когда-то действовали указанные нормы, регулируя поведение наших предков, потому что столетиями народы Востока жили в рамках единых государств, руководствуясь и единой системой права.

Относительно хронологии и географических указаний следует отметить, что нами нередко упоминается о Туране и Восточном Иране. Туран - это древнее название территории Средней Азии, Казахстана, Афганистана и других соприкасающихся с ними районов, где первоначально жили индоарийцы. В Авесте этот регион называется «Туйрия». Что касается Восточного Ирана и Западного Ирана, то когда-то они были одним государством, и здесь нами подразумевается территория Средней Азии (включая значительную часть нынешнего Афганистана и часть отрогов Гиндикуша), где в основном жили таджики, издавна имеющие связи с населением Восточноевропейской равнины, с Китаем и Индией⁴⁶. Также нами часто упоминается территория исторического Таджикистана, которая охватывает территорию Средней Азии и других соприкасающихся с ней районов, в которых до V в.н.э. в основном жили таджики.

В написании этой монографии нами использованы основополагающие правила и приёмы юридического анализа. Учтены закономерности и универсальность права и разнообразие форм проявления и видения права. Предмет исследования анализируется с учетом современных достижений теории права и рассмотрен с точки зрения концепции интеграционного понимания права, по мере возможности и необходимости учтены положительные и объективные закономерности естественного права, либертарно-юридической, социологической, нормативистской и теологических теорий правопониманий.

В исследовании учтены основополагающие философские законы и категории диалектики материального и духовного мира, законы отрицания,

⁴⁶ Брагинский И.С. Древнеиранская литература //История всемирной литературы. - М.: Наука, 1983.- Т.1. - С.252.

единства и борьбы противоположностей, логические приемы и виды умозаключения. При написании работы использованы сократовский способ выявления истины,⁴⁷ механизм изучения государства и права, примененный Аристотелем⁴⁸, методы изучения истории Геродотом, Беруни⁴⁹ и Низамулмулька⁵⁰. Предпринята попытка рассмотреть объект исследования с позиции концепции типологии права и государства с учетом влияния идей рациональности Макса Вебера, теорий флуктуаций форм правового сознания Питирима Сорокина и других западных социологов в альтернативе типологии формационного⁵¹, цивилизованного⁵² и государственно-общинного строя⁵³ организаций социальных, государственных и правовых отношений.

При определении правовых категорий и выявлении понятийно-правовых институтов зороастрийского права мы широко использовали теоретические положения и выводы, содержащиеся в трудах ученых-юристов, теоретиков права Г.Ф.Шершеневича, О.С. Иоффе, Л.С.Явич, В.С.Нерсисянца, А.Я.Сухарева, С.С.Алексеева, М.Н.Марченко, Н.Матузова, А.В.Малько, А.Б.Венгерова, Р.З.Лившица, В.В.Лазарева, В.Н.Синюкова, Л.С.Мамута, Л.И.Спиридонова, В.П.Превалова, Р.С.Сатывалдиева; антропологов-права Самнер-Мена, Бахофена, Мак-Ленана, Ф.Энгельса, Г.Поста, Б.Малиновского, Н.Рулана, М.Ковалевского, П.Синха, Косвена; компаративистов: Р.Давида, К.Ж. Спинози, К.Цвайгерта, Х.Кётца, А.Саидова; историков права: О.И.Чистякова, Г.В.Мальцева, Д.В.Дождева, В.В.Ермошина, Н.А.

⁴⁷ Диалектический способ вести изощренный спор об относительности проблемы. См.: Суд над Сократом. Античная библиотека. - СПб.: Алетей, 2000.-272с.

⁴⁸Классическое искусство изучения государства, как искусства гениального художника начато Аристотелем в работе «Политика». См.: Аристотель. Политика. Афинская полития.- М.,-1997.-458 с.

⁴⁹В исламскую эпоху знаменитый ученый средневековья X-XI вв Абурайхон Беруни, исследуя памятники минувших поколений доисламской культуры, всегда стоял на позиции объективности и реальности исторических явлений. См.: Беруни А. Осор-ул-бокия. – Душанбе, 1990.-432с.

⁵⁰ Знаменитый визирь Сельджукидского государства Низамулмульк ат-Туси(1017-1092), занимавший более тридцати лет должность главного визира(1062-1092), написал работу о политике и правлении. См.: Сиасат-намэ (Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька) /Перевод. Введение в изучение памятника и примечания профессора Б.Н. Заходера.- М.; Л., 1949.-380с.

⁵¹Традиционное марксистско-ленинское деление истории на первобытное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и социалистическое.

⁵² Цивилизационный подход в основном основывался на особенностях развития цивилизаций Востока и Запада, где государства и право развивались неидентично.

⁵³Новая типология истории таджикского народа предлагается академиком Н.Негматовым, в которой интересующие нас эпохи делятся на: общинно-сословный строй IV-II тыс. до н.э. и государственно-общинный строй I тыс. до н. э. до первых веков н.э. См.: Негматов Н. Таджикский феномен: Теория и история. – Душанбе, 1997.-428с.

Крашенинниковой, И.А.Исаева, Л.Р.Сюкияйнена, В.Г.Графского, В.Е.Гулиева, Ф.Т.Тахирова, Ш.З. Уразаева, В.А. Томсина, И. Сафарова, Э.Буриева и др.

В процессе своего исследования мы опирались в основном на правовые источники зороастрийского права, изданные в разные периоды и применявшиеся до VIII в.н.э. на территории Таджикистана. Особому анализу подвергались первоисточники: Авеста со всеми ее составными частями, Динкард (Деяния веры), Бундахишн (Сотворение основы), «Ардавирафнома»⁵⁴, «Дадестан-и меног-и храд» («Суждения Духа разума»)⁵⁵, «Шайаст-на-шайаст» («Дозволенное и недозволенное»)⁵⁶; и источники позитивного права: правотворчество правителей и решения судей зороастрийской эпохи.

В процессе работы наряду с этими источниками были использованы рукописи на пехлевийском, персидском и арабском языках, оригинальные переводы этих источников на персидский, таджикский и русский языки.

Научная новизна монографии состоит в том, что в ней впервые в историко-правовой науке республики комплексно изучены основные источники права зороастризма; впервые предпринята попытка исследовать зороастрийскую правовую систему как историческую систему права. Исследование по своей сути открывает новое направление в историко-правовой науке республики; впервые использован механизм системного изучения Авесты как основного источника права и ее влияния на другие источники; впервые вводится в научный оборот и дается подробный правовой анализ множества правовых источников зороастризма.

Практическая значимость приведенного исследования определяется тем, что оно призвано восполнить существенный пробел в изучении истории права таджикского и других среднеазиатских народов, имеющих общую и единую религиозную и правовую системы. Сформулированные в работе положения и выводы уже начали широко использоваться в преподавании курсов, спецкурсов и факультативов на юридическом факультете Таджикского государственного национального университета.

⁵⁴ Ардавирафнома.

⁵⁵ Суждения Духа разума. - С. 29 - 154.

⁵⁶ Шайаст-на-шайаст. - С. 312 - 318.

Работа никоим образом не претендует на полноту исследования всех проблем правовой системы зороастризма, так как в рамках одной работы невозможно охватить и исследовать весь комплекс правовых проблем зороастризма.

Автор выражает исключительную благодарность член-корр. АН РТ, д.ю.н., профессору Тахирову Ф.Т., член-корр. РАН РФ, д. ю. н., профессору Мальцеву Г.В., докторам юридических наук профессорам Графскому В.Г., Исаеву И.А, Сюкияйнену Л.Р., Махмудову М.А., Сативолдиеву Р.Ш. и всем членам кафедры теории истории государства и права юридического факультета за оказанную помощь и добрые советы в подготовке и издании этой работе.

Особо, хотелось бы поблагодарить академика Российской академии наук, доктора юридических наук, профессора, руководителя Центра теории и истории права и государства Института государства и права РАН Владика Сумбатовича Нерсисянца и доктора юридических наук, профессора Владимира Георгиевича Графского, под руководством которых автор проходил стажировку и которые дали ценные советы и пожелания при написании работы. Публикация материалов докторской диссертации осуществлена также по предложению глубокоуважаемого академика В.С. Нерсисянца.

Также выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто за время написания работы духовно поддержал меня и кто внес свою лепту в издание настоящей монографии.

Глава 1. Зороастрийская правовая система: самобытность регуляции и особенности её источников

1. Понятие правовой системы (история и современность)

В современной теории права с развитием новых методов и открытием новых направлений в исследовании права как общественного феномена и социального регулятора⁵⁷ во многом по-новому рассматриваются не только само понятие права, но и связанные с ним институты. Выход за рамки нормативной теории права, которая базировалась на марксистско-ленинской концепции происхождения и развития права, дал возможность увидеть периферию мира права. Оказалось, что те границы и этапы, на которых, как мы считали, начинаются истоки происхождения права⁵⁸, являются всего лишь наиболее яркими страницами эволюции права. Так, исследователь философии права Сурия Пракаш Синха отмечает: «Человеческая мысль дает нам целый ряд разнообразных теорий относительно природы права. Для того чтобы их понять, важно осознать отсутствие универсальности в качестве основного принципа социальной организации, непримиримые эпистемологические послышки, лежащие в фундаменте этих теорий, и идеологические основания, обычно содержащиеся в этих теориях»⁵⁹. Освобождение от универсализма права предоставляет возможность объективно изучить множество цивилизаций, существовавших в истории человечества. Важность осознания цивилизованного плюрализма открывает путь к пониманию права как необходимого элемента человеческого общежития. Более того, это осознание дает нам возможность понять, что подход к праву с учетом наличия множества цивилизаций не может быть идентичным и однородным. Категорично, но бесспорно здесь мнение В. С. Нерсисянца: «Прежде всего, ясно, что никаких вечных и абсолютных, исторически неизменных «пределов права» вообще не существует»⁶⁰.

⁵⁷ См.: Халиков А. Г. Современные тенденции развития теории права и ее некоторые ключевые вопросы в современном Таджикистане //Государство и право. - 2002. - №1. -С. 9 -14.

⁵⁸ По марксистско-ленинской теории, государство и право возникли тогда, когда появилась частная собственность и общество разделилось на классы. См.: Теория государства и права. Учебник. Ленинград, 1982. - С. 26 - 27.

⁵⁹ Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция. Философия права. - М., 1996. - С. 10.

⁶⁰ Нерсисянц В.С. Право и закон. - М., 1983. - С. 38.

С усилением внимания ученых - историков⁶¹, антропологов⁶², этнологов⁶³ к человеку и традиционным сообществам, активизировался интерес и к расшифровке понятия и сущности права как социальной нормы этих сообществ. Без анализа и синтеза права как социального регулятора, поддерживающего взаимосвязь индивидов традиционных сообществ, исследовать эти цивилизации не представляется возможным. С учетом сказанного в познании древнего и традиционного права важную роль сыграли более узкие профессиональные и прикладные науки, постепенно отделявшиеся от основных наук, - юридическая антропология, юридическая археология и юридическая этнология.

Глубокое знакомство с традиционным правом древних народов и успешное исследование цивилизаций прошлого историками, антропологами, археологами помогли нам раскрыть сущность, содержание и границы этого древнего традиционного права. Оказалось, что, независимо от множества сходных, идентичных аспектов и элементов, древнее право различных регионов, в зависимости от географического расположения, мироощущения и мировоззрения жителей, сильно отличается друг от друга. Такое отличие настолько ярко варьируется в понятийно-правовых критериях древних сообществ, что, безо всякого сомнения, легло в основу разграничения карты правовой системы древнего мира.

Некоторые из этих обычно традиционных правовых систем, обогащаясь из поколения в поколение понятийно-правовыми критериями местных традиций, дожили до наших дней и были признаны в качестве самостоятельных правовых систем⁶⁴. Что же касается других законоположений, которые стали базой для формирования многих новых правовых систем, а сами, выполнив свою историческую миссию, остались незаметными в силу многих объективных и субъективных факторов, то они ждут своего признания и анализа, потому что многие постулаты и понятийно-правовые критерии этих

⁶¹ Жак де Морган, Льюис Г. Морган (1818-1881), Бартольд В. В., Алексеев В. П., Першиц А. И.

⁶² Самнер-Мен, Бахофен, Мак-Ленан, Адамсон Э., Хобель и др.

⁶³ Малиновский Б. Андреев М. С., Грабнер Ф. и др.

⁶⁴ Примером может служить иудейское право, которое признано одной из древнейших религиозных правовых систем. См.: Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. - М., 2001. - С. 311-394.

древних систем права, так или иначе, (по преемству) вошли в современное право.

Эволюция права и изменения религиозных представлений в мире за три тысячелетия настолько глубоко затронули отдельные цивилизации, что когда-то господствующие взгляды, идеи и миропонимание стали малозначительными, а скрытые культурные и религиозные движения, наоборот, господствующими. По нашему мнению, при таких количественных и качественных изменениях, преемственность позитивных постулатов весьма значима. Без этой преемственности история человечества немыслима. Не исключается здесь и тот факт, что при таких изменениях человечество нередко теряет и жизнеспособные идеи и ценности, которые вполне могли бы послужить благосостоянию человеческого общежития.

Но, как показывает реальность, человечество начинает воздействовать на этот всеобщий процесс развития духовного и материального мира. Вопреки принципу естественного отбора, если с одной стороны, человечество начинает уничтожать редких животных (правонарушениями), то с другой, оно начинает разрабатывать правовые механизмы их защиты. Как и в случае с объектами материального и биологического рода, человечество нередко в силу субъективных факторов уничтожает много ценного и необходимого. Как быть с этим? Современная наука сейчас делает многое для защиты и сохранения этих ценностей. Но, несмотря на это, мы все-таки и многое теряем. И таких потерь в истории человечества немало.

Под воздействием субъективных факторов человечество влияло и влияет на эволюцию права как социального регулятора. Одним из самых содержательных и глобальных факторов, влияющих на эволюцию права и развитие природы права, наравне с введением новых правовых параметров и одобрением прогресса человеческого общежития, является изучение тех упущений и недостатков, которые не так давно совершило человечество по отношению к праву.

В связи с изложенным, исследование системы права древних обществ поможет нам глубже понять и осознать объем и границы современных правовых семей, которые включают множество понятийно-правовых

критериев древнего права. Одной из таких величайших правовых систем древнего мира, о которой часто забывают историки права⁶⁵ и компаративисты⁶⁶, является «зороастрийская система права». Эта система более тысячелетия доминировала на территории древнего Ирана, Средней Азии, Афганистана и других государств. И не только доминировала, но в ее лоне развивались и процветали великие государства Востока - Ахеменидское, Парфянское и Сасанидское. В силу распространения в VII – VIII вв. ислама зороастрийская религия была отодвинута на второй план, а вместе с ней и зороастрийская система права. Но зороастризм полностью не сошел со сцены. Тысячелетия он уживался в отдельных частях Ирана и Индии с другими религиями, продолжая регулировать правовые отношения этих сообществ, что дает ему право считаться не только исторической правовой системой, но и современной. Другое дело - влияние и преемственность этой системы. По поводу же последнего мы можем сказать, что зороастрийская правовая система имела определенное влияние на формирование римской, а позже мусульманской системы права.

Система права и правовая семья: история и современность

Чтобы исследовать зороастрийское право как самостоятельную правовую систему, или, возможно, как правовую семью, вначале надо определить объем и границы понятий «системы права», «правовая система» и «семья правовых систем».

Юридический энциклопедический словарь дает такое определение системы права: «Система права - строение национального права, заключающееся в разделении единых по назначению, внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отраслями и институтами»⁶⁷.

Понятие правовая система в этом же словаре имеет два значения: «1) Правовая система - совокупность источников права и юрисдикционных органов конкретного государства (а иногда его обособленной части). В более

⁶⁵ Об этой правовой системе вообще не упоминается в учебниках истории государства и права зарубежных стран.

⁶⁶ Ни в работе Рене Давида, ни в работе других компаративистов нет упоминания об этой правовой системе.

⁶⁷ Юридический энциклопедический словарь. 3-е издание, переработанное и дополненное. - М., 2003. -С. 366.

широком смысле включает также ряд других компонентов - правовую культуру, правовую идеологию, правовую науку, иные, в том числе негосударственные, правовые институты (адвокатура, нотариат, юрфирмы, профессиональные сообщества) юристов. 2) То же, что и правовая семья»⁶⁸.

Как видим, в энциклопедическом словаре имеется четкое разграничение понятий «система права» и «правовая система». Система права рассматривается как внутреннее строение частей права, правовая система - как совокупность источников права и связанных с ними правовых институтов и юрисдикционных органов. Последняя рассматривается в узком и широком смыслах, что вполне приемлемо. Но из содержания второго значения правовой системы следует, что понятие правовая система в некоторых случаях отождествляется с понятием правовая семья. Не вдаваясь в преждевременную дискуссию, проанализируем соотношение и границы этих понятий в юридической литературе.

Авторы учебника «Проблемы общей теории права и государства», сравнивая внутреннее и внешнее состояние права, так определяют понятие правовая система: «В отличие от предшествующих понятий, обращенных «внутрь» структуры права, понятие «правовая система» обращено, прежде всего, «вовне», за ее пределы. В рамках общей теории права правовую систему рассматривают как одну из подсистем общества наряду с экономической, политической, религиозной и т. д.»⁶⁹. Таким образом, авторы раскрывают две стороны права: внутреннюю и внешнюю. Внешнее комплексное изучение права - это и есть, по их мнению, правовая система. Внутренняя же сторона права, характеризующаяся структурными элементами отрасли, институтами и нормами права, рассматривается как система права. Далее авторы связывают понятие правовой системы с конкретным государством: «...правовую систему можно определить как научную категорию, дающую многомерное отражение правовой действительности конкретного государства на ее идеологическом, нормативном,

⁶⁸ Там же. - С. 311.

⁶⁹ Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов/ Под редакцией академика В.С. Нерсесянца. - М., 2001. - С. 281.

институциональном и социологическом уровнях»⁷⁰. Тем самым правовая система отличается от системы права тем, что она намного шире по значению. Относительно понятия системы права авторы пишут: «...система права есть структурное качество действующего в данном обществе права, которое соответствует системе закрепляемых ею общественных отношений»⁷¹.

Профессор М. Н. Марченко предлагает следующее определение понятия системы права: «Система права представляет собой внутреннее строение, определенный порядок организации и расположения составляющих ее частей, обусловленный характером существующих в обществе отношений»⁷². Составными частями системы права М.Н. Марченко, как и другие исследователи, признает отрасли, институты и нормы права, под понятием правовой системы автор понимает право определенного государства⁷³.

Понятия «система права» и «система законодательства» в советской правовой науке принципиально различались: «Система права рассматривается в виде ее деления на отрасли, подотрасли и отдельные нормы как объективная или объективно обусловленная структура права, а система законодательства признавалась «логической системой», создаваемой при систематизации законодательства по различным признакам, совпадающим не только с признаками отраслей права, но и с комплексными массивами (отраслями), создаваемыми якобы для удобства пользования законами»⁷⁴. Единственным недостатком такого подхода являлась объективизация системы права.

Н.И.Матузов и А.В.Малько замечают: «Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, организация), которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений.... При этом не следует смешивать понятия «система права» и «правовая система»⁷⁵. В первом случае речь идет, как было указано выше, о внутреннем строении права, взятом в качестве

⁷⁰ Там же. - С. 282.

⁷¹ Проблемы общей теории государства и права. - С. 335.

⁷² Марченко М.Н. Теория государства и права. - 2-е издание. - Учебник. - М., 2002. - С. 561.

⁷³ Там же. - С. 224.

⁷⁴ См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. - М., 1973. - С. 289 -291; Явич Л.С. Общая теория права. - Л., 1976. - С. 131 - 135; Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. - М., 1961. - С. 351.

⁷⁵ Матузов Н. И., Малко А. В. Теория государства и права. - Учебник. - М., 2002. - С. 308.

отдельного явления, а во втором - о правовой организации всего общества, совокупности всех юридических средств, институтов, учреждений, существующих и функционирующих в государстве.

А.Б. Венгеров, касаясь вопросов системы права, писал: «Понимание права как системы правовых норм, наделенных характеристиками, признаками, позволяет выделить и такие черты права в целом, как его системность и структурность. Изучение системы и структуры права становится важным не только в научных, но и в чисто практических целях»⁷⁶. Далее автор констатирует: «Действительно, если право как социальный институт не просто механическая совокупность правовых норм, а некое органическое образование, нечто системное, то тогда и в правотворческом, и в правоприменительном процессах следует учитывать это качество права»⁷⁷. Что касается вопроса о соотношении системы права и правовой системы, то А.Б. Венгеров отмечает: «От системы права следует отличать правовые системы. Это понятие используется в теории права как раз для того, чтобы охарактеризовать историко-правовые и этнокультурные отличия системы права разных государств и разных народов»⁷⁸. У этого ученого отсутствует понятие правовой системы конкретного государства. Его деление просто и в какой-то мере логично.

Авторы учебника «Общая теория государства и права» дали такое определение понятие системы права: «Система права – это обусловленная экономическим и социальным строем структура права, выражающая внутреннюю согласованность и единство юридических норм и одновременно их разделение на соответствующие отрасли и институты»⁷⁹. В качестве составных элементов системы права авторы признают нормы права, институты права, подотрасли права, отрасли права и деление права на материальные и процессуальные нормы. О правовых системах и правовых семьях авторы пишут следующее: «Наличие общих признаков и черт у разных правовых систем позволяет классифицировать их между собой или подразделять в

⁷⁶ Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник. - М., 2000. - С. 373.

⁷⁷ Венгеров А.Б. Указ раб. – С. 373.

⁷⁸ Там же. - С. 377.

⁷⁹ Общая теория государства и права. Учебник для вузов/Отв. ред. М. Н. Марченко. - М., 2002. - Т. 2. - С. 333.

зависимости от тех или иных общих признаков и черт-критериев на отдельные группы или правовые семьи. В научной и учебной юридической литературе правовая семья понимается как совокупность национальных правовых систем, выделенная на основе общности их различных признаков и черт»⁸⁰. Хотя авторы учебника не дают понятия правовой системы конкретного государства, но, тем не менее, используют правовую категорию «совокупность национальных правовых систем», которая, очевидно, состоит из отдельных национальных правовых систем, что и идентифицируется с понятием правовая система конкретного государства.

Абсолютно по-новому подходит к вопросу о правовых семьях С. С. Алексеев. Он вводит в научный оборот термины «юридические системы»⁸¹, «догма права», «правовая материя» и «правовые средства»,⁸² что заслуживает особого интереса и отдельного исследования.

Профессор Р. Ш. Сативолдиев при анализе понятий «система права», «правовая система» и «правовая семья» исходит из концептуального различия этих категорий: «Система права - это внутренняя сторона права, последовательно объединяющая структуры и элементы права»⁸³. Ученый раскрывает понятие «правовая система» в сравнении с понятиями «общество» и «право». Правовая система, как один из элементов общества, действует наравне с политической и экономической системами общества. Правовая система – это социальная категория, а система права - институциональная. Правовая система, помимо права, объединяет: правотворчество, правоприменение, комментарий к праву, реализацию права и другие действия и элементы, связанные с правом. С точки зрения территориального понимания, правовая система – это внутригосударственное явление. Исследователь отмечает, что многие правовые системы имеют одинаковые и сходные черты и элементы права, что объединяет их в правовые семьи⁸⁴.

Анализ понятий «система права», «правовая система» и «семья правовых систем» в научных работах исследователей теорий права и компаративистов

⁸⁰ Там же. - С. 142.

⁸¹ Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М., 2001.- С. 167 - 170.

⁸² Там же. - С. 238 - 254.

⁸³ Сативалдиев Р. Ш. Назарияи ҳуқуқ ва давлат. – Душанбе, 2002. - С. 219.

⁸⁴ Там же. – С. 376 - 381.

привел нас к выводу о том, что их взгляды на эти понятия существенно отличаются. М. Н. Марченко, Н. И. Матузов, А. В. Малько, Р. Ш. Сативалдиев и другие отчетливо разграничивают понятия «система права», «правовая система» и «семья правовых систем». Другая же группа (В.С.Нерсисянц, А. Б.Венгеров, В.Н.Синюков)⁸⁵, если и отличает понятие «система права» от правовой системы, то идентифицирует или допускает идентификацию понятия «правовая система» с понятием «правовая семья».

Интересны в этом плане рассуждения академика В.С. Нерсисянца: «В нашей современной учебной литературе в целом принята классификация «правовых семей» Р. Давида. Но имеются и определенные отличия. Так, если у Р. Давида «правовая семья» - это «семья систем права», то в нашей литературе под «правовой семьей» имеется в виду «семья правовых систем». Это получилось в результате русского перевода работы Рене Давида: слова «система права» переведены в виде «правовой системы»⁸⁶. Автор считает, что под влиянием такого перевода многие теоретики по-разному стали толковать понятие «система права» и «правовая система». Рассматривая правовую систему как некое более широкое правовое явление, чем традиционное понятие «система права», они тем самым начали подменять общее понятие права «неким довольно условным (и во многом случайным. - В. Н.)» термином «правовая система». Далее ученый раскрывает одну из причин этой тенденции: «Попытки такой подмены, начавшиеся ещё в советские времена, преследовали цель под ширмой новых словообразований сохранить существо официального советского - легистского правопонимания...»⁸⁷. Очень уместно В.С.Нерсисянц пишет о пагубности «профессионализма» компаративистов, которые опьянены традиционным господством позитивистских и легистских подходов к праву. Концепция В.С.Нерсисянца заслуживает внимания и с точки зрения того, что «распространенные в компаративистике словообразования «правовая семья», «семья систем права», «правовая система» (в узком или широком смысле) и т. д. - это вообще не понятия, а всего лишь условные названия для обозначения

⁸⁵ Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. - Саратов, 1994; Юридический энциклопедический словарь. - М., 2003. - С. 366.

⁸⁶ Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для вузов. М., 2001. - С. 449.

⁸⁷ Там же. - С. 450.

соответствующих (во многом четко неопределенных) групп правовых (или нередко квазиправовых) феноменов»⁸⁸.

Условность категории права и необходимость признания неуниверсальности права. Глубокая дифференциация отдельных направлений и качеств правовой материи в действительности не всегда приводит к ожидаемым результатам. Такой подход, во многом отстраняя исследователей от содержания и сущности права как «понятийно-правового единства», ведет к формализму, к приданию и излишне преувеличенной важности понятий и границ права. Конечно, формальная сторона права имеет существенное значение в познании истинности правовой материи, но не в таком ракурсе, при котором правовые явления невозможно четко определить. В таких случаях признание их как «категорий права» должно носить **условный** характер, ибо любая попытка доказать их существование как **исключительно автономное** правовое явление приводит к определенным трудностям в познании права как такового, но и способствует в то же время универсализму действующего права.

С точки зрения естественного права, такой путь пагубен для понимания истинности права, которому универсализм не характерен. История доказала, что всякая теория, которая сводила понятие права к общему единому социальному регулятору с конкретно очерченными границами и ценностями, во все времена не имела научного и практического успехов. Плюрализм цивилизаций и разнообразные теории относительно природы права в истории человечества - доказательство сказанного.

Вместе с тем, с нормативистской точки зрения, следует четче разграничивать объем и границы категорий и институтов права, что всегда сопутствует успешному применению права. Таким образом, оценка и анализ отношения ученых к названным категориям права выявили тот факт, что многое зависит и от того, под каким углом зрения к теории правопонимания подходят ученые, с каких позиций расшифровываются эти аспекты права. В силу сказанного, оба основных направления имеют равное право на существование.

⁸⁸ Нерсесянц В.Н. Указ раб. - С. 450 - 451.

Современная теория права, практически признавая понятия «система права», «правовая система» и «семья систем права» (или «правовых систем»), в конкретных случаях, при рассмотрении детальных понятийно-правовых явлений оспаривает отдельные взгляды и категории, но общая тенденция развития права такова - условно принимая эти категории, ученые-юристы ищут новые пути и способы познания материи права. Правовая система, согласно позиции многих ученых, помимо права, объединяет правотворчество, правоприменение, комментарий права, реализацию права, правовую культуру, правовую науку и другие действия и элементы, связанные с правом. В энциклопедическом словаре «Правовые системы стран мира» под редакцией профессора А.Я. Сухарева⁸⁹, в котором даются описания 194 правовых систем государств мира, внимание обращается на приобретение независимости конкретным государством; **государственное устройство** (законодательная власть, исполнительная власть); на **правовую систему** (возможно, система права. - А. Х.): общая характеристика, гражданское и смежные с ним отрасли права; на **судебную систему, органы контроля**: высокий суд, федеральный суд, семейный суд, специализированные суды, адвокаты и Омбудсман⁹⁰. В некоторых государствах в правовую систему включаются: уголовное право и процесс, а в судебную систему - органы прокуратуры⁹¹ и другие обособленные органы правоохраны. Как видим, авторы условно подошли к интересующим нас понятиям. Словарь «Правовые системы стран мира» по содержанию оказался шире. Здесь представлены и краткий исторический обзор приобретения независимости конкретным государством, и государственное устройство, и правовая, и судебная системы, и органы контроля и надзора. В итоге этот энциклопедический труд приобрел статус уникального справочника и пособия для юристов, компаративистов и международников, с одной стороны, а с другой, он наглядно иллюстрирует условность вышеназванных понятий.

⁸⁹ Правовые системы стран мира. Энциклопедический словарь/ Авт. коллектив. Отв. ред. А. Я. Сухарев. 3-е издание, переработанное и дополненное. - М., 2003. - 976 с. Далее: Правовые системы стран мира.

⁹⁰ Там же. - С. 1 - 7.

⁹¹ Там же. - С. 88; 345; 524; 752 и т. д.

Известный французский специалист сравнительного права Рене Давид в исследовании «Основные правовые системы современности» отмечает: «В современном мире каждое государство имеет свое право, а бывает и так, что в одном и том же государстве действует несколько конкурирующих правовых систем». Последнее подтверждает наличие правовой системы в каждом государстве, которых сейчас насчитывается ныне более двухсот⁹².

Ученые при рассмотрении вопроса «семья правовых систем» понимают под этим термином совокупность систем права национальных государств, которые в силу религиозных, правовых и исторических общностей имеют общие признаки и черты. В.Н.Синюков дает следующее определение правовой семьи: «Правовая семья понимается как совокупность национальных правовых систем, выделенная на основе общности их различных признаков и черт»⁹³. Почти аналогично высказывается по этому вопросу и профессор М.Н. Марченко: «Наличие общих признаков и черт у разных правовых систем позволяет классифицировать их между собой или подразделять в зависимости от тех или иных общих признаков и черт-критериев на отдельные группы или правовые семьи»⁹⁴.

Известнейший компаративист XX столетия Рене Давид писал: «Различия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исходить не из содержания их конкретных норм, а из более постоянных элементов, используемых для создания, толкования, оценки норм.... Поэтому возможна группировка правовых систем в семьи, подобно тому, как это делают и другие науки, оставляя в стороне второстепенные различия и выделяя семьи, как, например, в лингвистике - романские, славянские, семитские языки; в религии - христианство, ислам и т. д.»⁹⁵.

Рене Давид выделяет следующие правовые семьи:

- романо-германская правовая семья;
- семья общего права;
- семья социалистического права;

⁹² Правовые системы стран мира.

⁹³ Российская правовая система. Введение в общую теорию. - Саратов, 1994. - С. 166.

⁹⁴ Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. - С. 6.

⁹⁵ Рене Давид, Камила Жоффре Спинози. Указ раб. - С. 20.

- мусульманское, индусское и иудейское право;
- правовая семья стран Дальнего Востока;
- правовая система Африки и Мадагаскара⁹⁶.

Другие ученые понятия правовые системы или семьи систем права определяют почти так же, однако у них имеются расхождения в классификациях и методах обобщения.

В советский период отечественные ученые, основываясь на марксистской теории, при классификации использовали формационный подход. Современная же юридическая литература знает много других методов классификации правовых систем. Так, известный компаративист советской и постсоветской эпохи А.Х.Саидов предлагает глобальную типологию правовых систем, основанную на социально-экономических и внутритиповых свойствах, построенную на юридических критериях⁹⁷.

Немецкий компаративист К.Цвайгерт разработал собственную концепцию классификации правовых систем, которая складывается из таких факторов, как происхождение и эволюция правовой системы; своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; природа источников права; способы их толкования; идеологические аспекты⁹⁸. К. Цвайгерт выделяет следующие правовые круги: романский, германский, скандинавский, англо-американский, социалистический, право ислама, индусское право. Концепция К. Цвайгерта наиболее приемлема при классификации семей права древнего мира. Он уделяет внимание таким категориям и элементам права, которые извечно связаны с природой права. Однако его классификация имеет ограничения: в те виды правовых систем, которые автор выделил, он не включает и не имеет возможности включить десятки других правовых семей, не входящих в объект его исследования

Особый интерес представляют классификации Н. И. Матузова и А. В. Малько. Основные правовые семьи мира они классифицируют так: романо-германская семья, англо-американская семья, семья религиозного права, семья

⁹⁶ Там же. - С. 21 - 29.

⁹⁷ См. Саидов А. Х. Введение в основные правовые системы современности. - Ташкент, 1988.

⁹⁸ См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - Т. 1. - Основы. - М., 1998.

традиционного права⁹⁹. Такая классификация позволяет расширить круг правовых семей, которые по разным причинам не были включены в классификации некоторых компаративистов.

Вполне возможно, что в силу исторических причин и ограниченного круга распространения, многие семьи систем права пока еще не привлекли к себе внимания современных компаративистов. А ведь каждая из этих семей права имеет свои особенности и специфику. Так, французский исследователь юридической антропологии Норбер Рулан пишет: «Нам известен почти десяток тысяч различных правовых систем. Даже если мы располагаем относительно точными сведениями лишь о нескольких сотнях из них, первым впечатлением остается чрезмерное разнообразие этих систем»¹⁰⁰. Конечно, история права в те далекие времена не исчерпывалась только романо-германской, английской и другими семьями права. Они появились не на пустом месте, а стали в какой-то мере результатом взаимовлияния и взаимодействия множества культур и цивилизаций. Но здесь возникает и другая проблема: компаративисты в основном интересуются современными правовыми семьями, а история знает несколько десятков, если не сто семей, которые, играя историческую роль в эволюции права и формировании новых могущественных правовых семей, сами оставались в тени. Одна из таких исторических правовых семей - это зороастрийская семья права, которая была распространена до раннего средневековья в Средней Азии, Иране, Афганистане, а также в некоторых областях Закавказья и Передней Азии¹⁰¹.

Применение теории в предмете исследования. Сравнение зороастрийского права с понятием и границами семьи права и правовых систем современности привело нас к следующим выводам:

1. Анализ методов компаративистов при определении и дефиниции семьи права показывает, что зороастрийское право по особенностям источников права, по особенностям религиозного регулирования, по природе правовых

⁹⁹ Матузов Н. И., Малко А. В. Теория государства и права: Учебник. - С. 178.

¹⁰⁰ Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. - С. 8.

¹⁰¹ В настоящее время члены их религиозно-этнической общины насчитывают около 130000 человек. Они живут главным образом в Индии (с основными центрами в Гуджарате и Бомбее) и незначительными группами в ряде других стран мира. В Иране, на юго-востоке страны, в районах Йезда и Кермана проживают малочисленные общины зороастрийцев. См. История Востока. Восток в древности. - М., 2000. - Т. 1. - С. 277.

норм и реагирования на правонарушения, а также по уровню развитости права вполне отвечает требованиям классификаторов, чтобы быть названной самостоятельной правовой семьей. Источники права зороастризма являются религиозными. Их истоки – в доброй силе и разуме божества Ахура Мазды. Это дает возможность включить это право в число семей религиозного права. Однако в этом аспекте оно во многом отличается от других религиозных семей права, в частности, от исламской и иудейской.

2. Зороастризм видит начало и продолжение жизни в двух постоянно борющихся силах: доброй - в лице Ахура Мазды, и злой - в лице Ахримана. В этой борьбе зороастризм, поддерживая добрую силу, выстраивает концепцию мироустройства по следующей формуле: благомыслие, благословие и благодеяние. Как видим, зороастрийское право начинает процесс реформирования права в сознании людей. Ибо любые реформаторские идеи, не находящие дорогу в сознание народа, обречены на неудачу. Зороастризм впервые в истории человечества открыл путь человеческому благодействию, которое начинается в сознании людей. В этой простой триаде - благомыслие, благословие и благодеяние, заложен фундамент большого дома со сложными и противостоящими интересами сословий, групп и слоев общества. Зороастрийское право претендует на включение в число семей религиозного права, но тем не менее в нем есть особенности, которые не соответствуют семьям такого типа. Если для религиозных семей права характерно божественное и религиозное начало государственного правления, то в зороастризме первичной формой правления является правление светское. Сцена происхождения политической власти в Авесте представлена следующим образом: «Заратуштра спросил Ахура Мазду: «Ай, святая мудрость, с кем ты впервые среди людей, кроме меня, беседовал, и кому вручил ахуровскую веру?». Ахура Мазда сказал: «Ай, Спантаман Зороастр, кроме тебя, я впервые беседовал с прекрасным Йимой - обладателем добрых стад, и, вручая ахуровскую веру, сказал: «Ай, прекрасный Йима, сын Вывахвата, я вручаю тебе свою веру». Йима ответил: «О, Ахура Мазда, святая мудрость, я не создан для пророческой и миссионерской деятельности». Тогда я ему сказал: «Лучше всего ты займись приращением и приумножением мира». Прекрасный Йима

сказал: «Принимаю, но с тем условием, чтобы при моем царстве не дуло ни холодного, ни горячего ветра, не было болезней и смерти». Тогда я вручил Йиме два предмета¹⁰²: золотое кольцо и золотую трость. С ними Йима стал обладателем силы»¹⁰³.

3. Зороастрийское право, как самостоятельная семья права, претендует на этот статус и потому, что оно в течение более тысячелетия действовало в различных регионах древнего Востока, которые во многом отличались друг от друга по культуре, традициям, религиозной принадлежности. Зороастризм стягивал их в единое религиозное пространство и оставил заметный след в правовом единстве этих народностей, которые долго жили под его эгидой. Со временем эти народности, которые окружены были территориями отдельных государств, по-своему развивая зороастрийское право, развивали и отдельные направления и тенденции этой семьи. Зороастрийское право древних Бактрии, Согда и Хорезма¹⁰⁴, в силу влияния местных обычаев, традиций и прежних верований, намного отличалось от древнего Ирана. Такое расхождение усиливается в поздние времена, когда эллинизм и буддизм достигают границ государств, образовавшихся на территории древнего Турана.

4. Возможность признания зороастрийского права как семьи права обуславливается и тем, что в рамках этой правовой материи возникли и развивались более десятка великих государств Востока и три мировые империи Ирана и Средней Азии - Ахемениды, Сасаниды и парфяне, которые, покоряя народы мира, оказали заметное влияние на их духовно-правовое развитие. При том в большинстве случаев такая акультурация происходила не на почве насилия и деспотизма, а на примере поразительно позитивного поведения представителей этой системы права (в данном случае, покорителей. - А.Х.)¹⁰⁵. Признание царя Ахеменидов Кира (Куруша) помазанником божьим в

¹⁰² В Вендидаде эти два предмета названы «сувраи заррин» и «аштраи зарнисор», исследователи по-разному толкуют эти термины. Например, Дармстетер «аштру» признает как меч, а Де Харле и Бартоломе его отождествляют с кнутом. Пури Довуд отождествляет его с золотой тростью. «Сувру» некоторые признают как кольцо, а другие как «ной» - музыкальный инструмент. См. Дустхох Дж. Авеста. - Душанбе. - 2001. - С. 425; 597 - 598; 703.

¹⁰³ См.: Муминджанов Х. Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 218.

¹⁰⁴ См.: Якубов Ю. Религия древнего Согда.-Душанбе, 1996.-183с.

¹⁰⁵ См.: Тахиров Ф., Халиков А. Г. Декларация великого Кира как исторический источник о правах и свободах человека.//Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. – Душанбе, 2002. -С. 113 - 126.

священной книге христиан – Библии¹⁰⁶ - доказательство сказанному. История оставила нам свидетельства того, что Кир предоставил народам свободу совести (декларация Кира от 539 г. до н.э., которая является первым в мире нормативно-правовым актом правителя, провозглашающим свободу слова, свободу вероисповедания и свободу передвижения человека по территории)¹⁰⁷, право на самоопределение, дал им возможность вести международный обмен, право поддерживать внешние сношения, способствующие амальгамации материальных и духовных традиций и культур разных народов.

5. Особенность зороастрийского права как семьи права выявляется и в его источниках.

А. Чисто божественное происхождение основного источника права - Авесты со всеми ее составными частями. Она - результат общения пророка Зороастра со всезнающим и всевидящим Ахура Маздой. В Авесте наряду с религиозными, эстетическими, моральными нормами имеется масса правовых норм различного характера. С точки зрения права, этот источник заслуживает внимание и потому, что в нем в «Вендидаде» («Вандидод»), специальной части, приведены правовые нормы. «Дата» или «дод» - закон, «даев» или «девов» - злые силы, в общем обозначающие правонарушителей и вредителей, и «ви»- против. Таким образом, «Видаевдата» или «Видевдад» (пехлевийский), а по новоперсидски - «Вандидод», обозначает «Закон против девов - правонарушителей»¹⁰⁸. Такая обособленность правовой материи не предусмотрена в других семьях религиозного права.

Б. Полубожественные источники права - это Динкард («Деяния веры»), Бундахишн («Сотворение основы»), «Ардавирофнома»¹⁰⁹. Например, Ардавироф, по утверждению его самого и других шести праведных жрецов,

¹⁰⁶ «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду перед тобою, и горы уравнию, медные двери сокрушу; и запоры железные сломаю». Книга Пророка Исаии, гл. 45. См.: Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. -Лондон, б.г.-С. 717.

¹⁰⁷ Тахиров Ф., Халиков А. Г. Декларация великого Кира... - С. 123.

¹⁰⁸ Вандидод в 4-х томах/Перевод и глоссарий Х. Рази. – Техрон, 1374 х. - Т. 1. – С. 21 - 22. На персидском языке (далее Вандидод Рази Х.).

¹⁰⁹ Ардавирафнома. – С. 207.

побывал в загробном мире и принес информацию о состоянии послушных и непослушных зороастрийской вере¹¹⁰.

В. Правотворчество мудрецов (наподобие «иджмы», «иджитихода» и «фетвы» мусульманского права). Или рациональные религиозные источники права, базировавшиеся на разуме и справедливости. «Дадестан-и меног-и храд» («Суждения Духа разума»)¹¹¹, «Шайаст-на-шайаст» («Дозволенное и недозволенное»)¹¹², Избранные наставления первых учителей¹¹³, Наставления Хосрава, сына Кавада, Наставления Адурбада, сына Махраспанда, и другие наставления и изречения мудрецов¹¹⁴.

Г. Правотворчество правителей. «Дод» - закон, «фармон» - приказ и декларация правителей, принятые с соблюдением зороастрийской веры, как источник права. Например, Декларация великого Кира «О свободах вероисповедания» 539 г. до н.э., фармон Дария I о реформе государственного устройства и делении империи Ахеменидов на 20 сатрапий. Исток правотворчества царей и правителей установлен в самой Авесте. В Авесте при описании истории справедливых царей Йимы (Джамшед), Траетаона (Фаридун) и других одобряются их решения, имеющие обязательный характер для всех подданных. В Авесте же справедливые цари считаются избранниками самого Ахура Мазды и властью они наделены именно Ахура Маздой.

Д. Решения и приговоры судей зороастрийского права - мобедов, родеронов и других, тоже выступают как источники права. «Книга тысячи судебных решений» - «Мотекони хазар-та-дадистан» Сасанидской империи, известная историкам права как «Сасанидский судебник», является доказательством того, что в Сасанидскую эпоху было особенно развито прецедентное право зороастризма. Юристы империи начали инкорпорацию этого уникального и разнообразного по характеру источника права¹¹⁵.

¹¹⁰ Думается, такой поступок и нормотворчество есть своего рода развитие и реформация зороастрийской религии уже в последующей эпохе. Тогда, когда новые мировые религии с достаточными представлениями о загробном мире регулировали поведение людей, таких сведений не хватало. Этот пробел восполнили жрецы (мобеды) уже после распространения ислама.

¹¹¹ Суждения Духа разума. - С. 29 - 154.

¹¹² Шайаст-на-шайаст. - С. 312 - 318.

¹¹³ Избранные наставления первых учителей//Изведать дороги и пути праведных. Памятники письменности Востока. Пехлевийские назидательные тексты. - М., 1991. - С. 69 - 74.

¹¹⁴ Там же. - С. 68 - 190.

¹¹⁵ См.: Периханян А. Г. Общество и право Ирана в ...

Возможно, это первая в истории права консолидация судебных прецедентов как источника права.

6. Зороастрийское право по механизму регулирования и природе правовых норм также отличается от других правовых семей исторического характера или современного. Например, в зороастризме каждый должен соотносить свое поведение с правом и должен отвечать за свои поступки. Это сходно и созвучно с требованиями других правовых семей, но при определении ответственности зороастризм за совершение правонарушения непреднамеренного характера признает его как «деяние малое» (не греховное, не заслуживающее наказания), а при преднамеренном правонарушении поведение лица «становится грехом основательным» (что заслуживает наказания)¹¹⁶. Таким образом, доказательство незнания закона в зороастризме является обоснованием освобождения лица от наказания, в то время как в современных законодательствах незнание закона конституционно не освобождает от наказаний¹¹⁷.

7. Своеобразие юридического мышления зороастрийцев также отличает эту семью права от других. По зороастризму, все происходящее в этом мире - результат ответа бога и его ангелов на правовое поведение человека. Если люди неправильно поступают, нарушают договор, обманывают друг друга, то божество Митра, которое призвано Ахура Маздой контролировать исполнение договоров, приходит в ярость и наказывает людей. Он наказывает засухой, сильным затоплением и другими катаклизмами, которые связаны с солнцем. Такая же прерогатива отдана богине вод Ардви Суре. Такое юридическое мышление мы обнаруживаем в древнюю эпоху зороастризма. Позже эти силы окружающей среды переходят в форму ордалий в виде горячего (огонь, кипяток и расплавленный металл) и холодного (вода) испытаний (важжи гарм ва сард), которые выполняют судебные функции определения вины. Конечно, ордалия как форма доказательства вины не рациональна и не приемлема. Но если учесть уровень развития народов, обитавших в древнем Иране и Туране, и механизм общения этих народностей с точки зрения права, то она вполне соответствовала примитивному юридическому мышлению этих народов.

¹¹⁶ Суждения Духа разума. - С. 80.

¹¹⁷ Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003.

Ордалия позже столетия практиковались у государств Европы (Саксонское право)¹¹⁸. И если эти мышление и методы проанализировать глубже, то окажется, что они не чужды современной системе права. Само стремление передать функции определения виновности или невиновности другим силам во многом было обусловлено желанием древних людей объективно и беспристрастно решать споры. К таким объективизму и беспристрастности при рассмотрении юрисдикционных дел и ныне стремится человечество, но, к сожалению, здесь имеется немало проблем.

8. Зороастрийское право включает в себя и особое учение о признании символизма права и общества. Оно еще тогда предвидело иерархическое расположение судебной системы. Прерогатива судебной власти начинается с самого царя и заканчивается простыми судьями - мобедами и жрецами. Каждый судья и каждый правитель, в зависимости от ранга и звания, имел специальный головной убор, соответствующий занимаемой должности. Интересно, что символом правосудия зороастрийского права являлся ангел Рашаноси (Rasanosi), который в судный день взвешивал поступки людей. У него в руках были весы, как у бога Осириса у древних египтян и у Фемиды греков. А сам процесс - это схожее религиозно-процессуальное мероприятие судного дня Осириса древнего Египта и мусульманского «пули сирот». Юридическое мышление, замыкающееся в судебном праве, во многом объединяет религиозные семьи права. Особенностью зороастрийцев являлось то, что они имели специальный день месяца (18 день солнечного летоисчисления), который назывался именем Рашаноси - «Рашанруз». Этот день считался днем правосудия и праздновался. Тот, кто родился в этот день, приносил жертвы храму Рашану (в Согде в селе Ростобагн имеются остатки храма Рашан)¹¹⁹ и находился под его защитой.

9. В зороастрийском праве поздней эпохи всесторонне разработаны и отрегулированы права лиц, дана их классификация по категориям в зависимости от правового статуса, научно дефиницированы общественные структуры, определены формы сожителства и брака, юридически закреплена

¹¹⁸ См.: Саксонское зеркало. Памятник, комментарии, исследования/Ответ.ред академик АН УССР В.М. Корецкий. - М., 1985.-272с.

¹¹⁹ См.: Якубов Ю. Гохномаи Авастои. - Душанбе, 2003. - С. 58 - 59.

письменная форма заключения брака в виде контракта, имущественное положение супругов, проблема наследования, вещное право и способы приобретения собственности, обязательственное право и формы договоров: поручительство, обмен (мена), купля-продажа, заем, залог, деликтные правоотношения и судопроизводство¹²⁰. Все это свидетельствует о том, что зороастрийское право развивалось как самостоятельная семья права.

Предстоящие проблемы и способы решения. Вместе с тем, зороастрийское право не имеет, как современные семьи права, четкого разграничения составных элементов права, отвечающих требованиям системы права современного типа. Оно тесно взаимосвязано с религиозными и моральными формами регулирования, и эта слитность является характерной чертой зороастрийского права. На начальном этапе оно не знало институтов и отраслей права, но позднее просматривается попытка создания и разграничения этих институтов. Все вышесказанное не снижает ценности этого древнего права как социального и правового регулятора, имеющего право на обладание статусом одной из правовых семей древнего права. Синхронность действия права, слитность норм социального регулирования, наличие процессуальных и материальных норм придавали механизму правового регулирования зороастрийского права особую силу. Взаимовлияние социальных норм, как необходимое качество всех регуляционных процессов, практиковалось в зороастрийском праве на достаточно высоком уровне. Анализируя правопонимание древней Индии, В.С.Нерсисянц уместно отмечает: «Влияние морали на право, моральность права, нравственная оправданность его норм не вызывают сомнений. Но подобное влияние взаимно. Также и нормальное функционирование морали невозможно без правовой поддержки нравственных ценностей, без признания и защиты

¹²⁰ См. Периханян А. Г. Общество и право Ирана ...; Она же. Образец пехлевийского брачного контракта//Советская этнография, 1960.-№5. - С. 67 – 68; Сасанидский судебник. Антология мировой правовой мысли. Античность, восточные цивилизации. - М., 1999. - С. 65 - 80. (далее: Сасанидский судебник...); Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – 336 с.; Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. – Душанбе, 2003. – 520 с.; Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда. – Душанбе, 2002. – 44 с.; Согдийские документы с горы Муг. Вып. 11. Юридические документы и письма/Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. - М., 1962. – 222 с.; Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. - Техрон. – 1379 х. – 711с. На перс. яз.; Mazaheri.A. La famille iranienne aux temps anteislamidues. - P. 143 - 186.

правом сферы моральной свободы личности, ее внутренних духовных устремлений»¹²¹.

Приведенные основы - доказательство того, что зороастрийское право в истории народов Востока выступало как самостоятельная семья права. В течение более тысячи лет, как главное направление развития культуры и традиций народов Средней Азии, Казахстана, Афганистана, Ирана и части Турции, это право внесло неоценимый вклад в процесс перехода от родового общинного строя к обществу с сильной государственной властью. Эта семья права, являясь одной из разновидностей семей права древнего Востока и мира в целом, испытало на себе сильное влияние правовых семей древневосточных государств Египта, Вавилона и Индии (последние имеют много родственного. - А.Х.). Наличие божества Варуна - бога неба и Митры - бога солнца в Ригведах¹²², упоминание и признание их в авестийских памятниках, совпадение смыслового понятия мирового космического порядка и закона «риты» в Ригведах и «аша» в Авесте¹²³ и многое другое свидетельствуют о единстве религиозных представлений древних арийцев. В то же время эта уникальная правовая семья имела особое влияние на формирование религиозных правовых семей христианства и ислама, которые нуждаются в дополнительном анализе и исследовании (по мере необходимости мы частично останавливаемся на исламе).

Концепции правопонимания, толкования права и механизмы достижения справедливости, представленные в зороастрийских источниках («Сасанидский судебник»¹²⁴, «Суждения Духа разума»¹²⁵, «Избранные наставления первых учителей»¹²⁶ и др.), имели важное значение не только в эпоху признания зороастризма как официальной религии, но и позже, в период распространения ислама. В учениях великих мыслителей Востока - Низам-ул-мулька, Насириддина Туси, Мухаммада Газали, Саади Шерози, Абдуррахмана Джами,

¹²¹ Нерсисянц В.С. Право и закон. - С.29.

¹²² См.: Антология мировой философии. - М., 1969. Т.1.Ч.1.-С.74.

¹²³ Авеста. Дустхох Дж. - С.594.

¹²⁴ Сасанидский судебник. - С.65-80

¹²⁵ Суждения Духа разума. - С.5-137.

¹²⁶ См.: Изведать дороги и пути праведных. - С.69-85.

в их поучениях царям Аджама эти концепции играли ведущую роль¹²⁷ в формировании правопонимания, правотворчества и правоприменения тогдашнего общества. Велика была роль зороастрийского учения в реформировании и смягчении отдельных воинствующих течений ислама, которые основывались не на истинных требованиях Всевышнего. Президент Эмомали Шарипович Рахмонов справедливо отмечает: «Если бы путь воинствующим идеям ислама не преградили ханифитская школа и вдохновенное слово ее основателя, Имама Аъзама - Великого Имама, божественные комментарии и мудрость суфийской философии, если бы религия арабов не была облачена в культурное одеяние Аджама, то пламя исламского газавата достигло бы российских просторов и Китая»¹²⁸.

Представленная нами работа никоим образом не претендует на полноту исследования данной семьи права.

Во-первых, тот огромный период истории, в который действовало и развивалось зороастрийского права, по своему разнообразию и уровню политической власти и правовой регуляции не позволяет в рамках одной работы исследовать всю проблему.

Во-вторых, некоторые направления действия права в периоды существования Парфянского и Сасанидского государств хорошо исследованы¹²⁹ в рамках «Сасанидского судебника». Частично отдельные отрасли права зороастризма комплексно исследованы зарубежными коллегами¹³⁰, что дало нам возможность ограничиться анализом отдельных направлений.

В-третьих, осознавая сложность исследования проблемы зороастрийского права как семьи древнего права в рамках одной работы, мы решили выявить и изучить зачатки этой правовой семьи. В связи с этим мы в основном уделили внимание присутствию правового начала в основном источнике

¹²⁷ См.: Сативалдыев Р.Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового мусульманского Востока (на примере «Кабуснамэ», «Сиасетнамэ», «Синдбаднамэ»): Дисс. на соиск. ученой степ. д. ю. н. – Душанбе, 1998.-С.5-8.

¹²⁸ Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. - С. 127.

¹²⁹ Периханян А. Г. Общество и право Ирана ... - С. 384.

¹³⁰ Мазохири Али Акбари. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом/Пер. Абдулла Таваккал. – Техрон, 1373 х. – 456с.; Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. – 1379 х. – 711 с. и др.

зороастрийского права – Авесте, т.е. мы постарались доказать, что зороастризм - это не только религия и мораль, но и право.

В-четвертых, ограничившись исследованием основного источника - Авесты, при рассмотрении отдельных правовых проблем мы обратились и к другим правовым источникам зороастрийского права - как теоретическим, так и практическим. Последнее, в свою очередь, повлияло на структуру нашей работы, наши цели и задачи.

2.Авеста как основной источник зороастрийского права

Родина зороастризма определяется учеными по-разному: классические историки Табари, Ибн-ал Асир, Хондамир считают Заратуштру жителем Палестины¹³¹ и учеником Узайра¹³². Многие средневековые арабские и иранские историки местом его рождения считают регион озера Урумия в Азербайджане. Дж.Дармстетер и А.В.Джексон думают, что зороастризм зародился в Атропатене; И.Маркварт, Г.Нюберг, Э.Бенвенист, С.П.Толстов – в Хорезме; В.В.Бартольд, Ф.Шпигель – в Бактрии; В. Хенинг, Д. Н. Гершевич – в Маргиане¹³³. Есть ученые, согласно которым родина зороастризма - это Восточный Иран, точнее Согд, Хорезм, Бактрия, Мерв, Фергана и другие районы Средней Азии и Афганистана¹³⁴. Наиболее убедительным кажется взгляд востоковеда И.С.Брагинского: «Совокупность исторических, литературных и лингвистических данных убедительно говорит в пользу восточноиранского, т. е. среднеазиатского происхождения Авесты. Географический ландшафт, историко-культурные сведения, религиозно-мифологические представления в Авесте явно восточной ориентации... Лингвистический анализ тоже говорит о северо-восточном характере языка Авесты»¹³⁵. Основываясь на фундаментальных и вполне объективных исследованиях и доводах таджикских исследователей Ю. Якубова¹³⁶ и Э.Ш.Рахмонова¹³⁷ и многих сходных правовых институтах и обычаях древних

¹³¹ См.: Муминджанов Х. Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 3.

¹³² Абуали Мухаммад ибн Мухаммади Балъами. Таърихи Табари.– Душанбе, 2000. - Т. 1. - 386.

¹³³ Брагинский И. С. Древнеиранская литература.// История всемирной литературы. Т. 1. - М., – 1983. - С. 264.

¹³⁴ Об этом подробнее см. Муминджанов Х. Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 3 - 4.

¹³⁵ Брагинский И. С. Древнеиранская литература. - С. 264.

¹³⁶ Якубов Ю. Зардушт//Маърифат. – 1996. - №3-4. - С. 22 – 26; Он же. К проблеме времени и места рождения Заратуштры. - С. 23 - 47.

¹³⁷ Рахмонов Э.Ш. Родина Заратуштры и явления пророка// Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 11 - 28.

таджиков, сохранившихся на протяжении веков, родину Зороастра скорее следует искать где-то на территории Балха и Бактрии¹³⁸.

О времени проповеди Заратуштры также имеются десятки версий. Оно охватывает период от 6 тыс. лет до н. э. до VI в. до н. э. Наиболее приемлемой и научно обоснованной выглядит концепция ученых, признающих, что время пророческой деятельности Заратуштры приходится на вторую половину 2 тыс. до н.э.¹³⁹. По нашему мнению, соотнеся эпоху Заратуштры с существованием великих держав того времени, можно утверждать, что Заратуштра приблизительно жил в X - IX вв. до н. э.¹⁴⁰.

Основателем зороастризма является пророк Заратуштра, имя которого учеными интерпретируется по-разному¹⁴¹.

Заратуштра, сын Пурушаспы из рода Спантаман, проповедовал от имени Ахура Мазды (Господь Мудрости). По всей видимости, религиозные представления арийских племен до Заратуштры не имели единого направления ни по содержанию, ни по форме. Великая миссия Заратуштры, как правильно отмечает В. А. Лившиц, заключалась, по-видимому, в том, что он объявил Ахура Мазду одним несотворенным богом, существующим вечно, творцом всего благого и доброго на свете, в том числе и всех прочих благих божеств. Заратуштра реформировал древние верования. В его учении, «помимо Ахура Мазды, существовал еще Анхра-Манью (злой дух Ахриман), вредящий всем благим творениям, но он не вечен, должен быть уничтожен в конце мира вместе со всеми силами Зла, причем приближение этого конца ... зависит от каждого верующего, от совокупности всех его мыслей, слов и дел, от его участия в каждодневной борьбе со злом»¹⁴². В этой борьбе основным постулатом поведения добрых сил выступает и право зороастризма со всеми своими справедливыми и благими намерениями, пронизанное идеями «благомыслия, благословия и благодеяния». Эта концепция мироустройства красной нитью проходит через всю историю права зороастризма.

¹³⁸ Холиков А. Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. – Душанбе, 2002. - С. 17.

¹³⁹ Якубов Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштры. - С. 31 - 32.

¹⁴⁰ Холиков А. Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. – С. 17.

¹⁴¹ Стеблин-Каменский считает, что Заратуштра буквально означает «тот, чей верблюд стар», а другие «тот, чей верблюд золотистый». См.: Стеблин-Каменский. Авеста. - С. 168. Греческие историки его называли Зороастр.

¹⁴² Лившиц В. А. См. предисловие к Авесте. Избранные гимны. Стеблин-Каменский. - С. 6 - 7.

Общая характеристика Авесты. Авеста является древнейшей религиозной книгой народов Средней Азии и Ирана. Она состоит из собрания религиозных текстов индоевропейцев, населявших Бактрию, Согд, Хорезм, Фергану, Памир, Хорасан, часть Закавказья и другие территории Западного Ирана. Авеста содержит религиозные гимны, стихотворения, проповеди Заратуштры и легенды Ахура Мазды и злого бога Аньхра-Манью¹⁴³. Название «Авеста» происходит от среднеперсидского слова «apastak», позже «awastay» - «основа» (или по иным толкованиям, «установление» (конституция), «предписание», «восхваление» и др.)¹⁴⁴.

Авеста первоначально передавалась изустно. Автором Авесты большинство ученых признает пророка Заратуштру (греч. - Зороастр). Но в научной литературе есть версии и о возможности произнесения отдельных частей Авесты другими пророками. Востоковед И.С. Брагинский отмечает: «Именно в тот древнейший период истории иранских племен пророками, а может быть только одним из них, наиболее величественным, по имени Заратуштра, произносились речитативом, а возможно, и распевались гаты»¹⁴⁵. С учетом процесса издания и кодификации этого источника можно констатировать, что этот уникальный памятник включает в себя историю нескольких тысячелетий индоиранских племен. Имеются версии, согласно которым древнейшие части Авесты восходят к эпохе написания Ригведы или даже еще более ранней¹⁴⁶. Э. Ш. Рахронов пишет: «Повествовательная и мифологическая часть (Авесты - А. Х.) является продолжением древней культуры арийцев. Индоевропейцы имели литературу и искусство и были развитым народом еще в 60-50-40 вв. до н. э., и Авеста была духовным продуктом нации, которая была частью общей индоевропейской нации»¹⁴⁷.

То, что устная традиция пения древнейших частей - гатов Авесты арийцев восходит к намного более ранним временам, нет сомнения. Язык Авесты и ее идейное содержание вполне подтверждают указанную версию. Вот как с

¹⁴³ Азизкулова Г. С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан. – Душанбе, 1998. - С. 4.

¹⁴⁴ Гафуров Б. Г. Таджики. – Душанбе, 1989. - Т. 1. - С. 59.

¹⁴⁵ Брагинский И. С. Древнеиранская литература. - С. 252. (584 с.)

¹⁴⁶ Там же. – С. 264.

¹⁴⁷ Рахронов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. - С. 152.

литературной точки зрения об этом пишет И.С. Брагинский: «Подобно тому, как археолог вскрывает ряд горизонтов в изучаемых им культурных памятниках, так и в содержании Авесты можно выявить ряд «слоев» различной давности, своеобразно переплетающихся в одних и тех же частях и текстах»¹⁴⁸. Такая длительная история редактирования памятника и его кодификация без заметных изменений содержательного аспекта просто невозможна. Последнее, вне всякого сомнения, конечно, повлияло на этот источник, интересующий нас с точки зрения права, что и будет учтено нами при исследовании. Не исключается и тот факт, что еще до Зороастра отдельные тексты авестийских текстов читались и передавались изустно отдельными племенами. Роль Зороастра заключалась в том, что, собрав их, он реформировал отдельные аспекты Авесты, дополнив ее более совершенными идеями и концепциями. Позже он начал целенаправленно призывать общество и правителей его времени к новой вере. С течением времени, уже после Зороастра, когда возникла необходимость по-новому взглянуть на многие вопросы, жрецы так и поступали. Отметим, что и современные зороастрийцы на отдельные части Авесты поздней эпохи не смотрят как на бесспорные источники, они опираются на более древние части¹⁴⁹.

Как пророк Заратуштра, так и другие жрецы и не помышляли о том, что однажды их проповеди будут записаны. Письмо древние иранцы считали изобретением злого Анхра-Манью¹⁵⁰. Со временем с развитием общества и религии само это отношение к письменности изменилось.

История фиксации и кодификации. По сведениям исследователя X - XI вв. Абурайхона Бируни, Авеста была записана при Дарие, сыне Дара (Дарий Кодоман. - И. С. Брагинский, см. Древнеиранская литература) на специально изготовленной коже золотыми буквами¹⁵¹. Арабский историк Абуали Маскуя ар - Рази отмечает: «Заратуштра начал пророческую деятельность во времена правления Каянидского царя Гуштаспа (Виштаспа). Учение Заратуштры написано было на 12 тысячах кожаных листах золотыми буквами»¹⁵².

¹⁴⁸ Брагинский И. С. Древнеиранская литература. - С. 265.

¹⁴⁹ Озар Киени. Турадзонзода иштибох мекунад. // Рузи нав2003. 30 окт. - С. 9.

¹⁵⁰ Авеста. Избранные гимны. Проф. Стеблин-Каменского. - С. 3.

¹⁵¹ Бируни А. Осор-ул-бокия. - Душанбе, 1990. - С. 222.

¹⁵² Абу Али Маскуяи Рази. Указ раб. - С. 82 - 85.

Некоторые авторы, ссылаясь на Динкард, говорят о возможности систематизации Авесты в период правления Виштаспа Каянида¹⁵³. О письменной фиксации Авесты также пишет В. Г. Графский: «Авеста - свод священных текстов зороастризма, составление которого традиция относит к концу жизни Заратуштры, когда заповеди учителя были записаны его учеником Джамаспой. Однако, по всей видимости, фиксация Авесты началась лишь после официального признания зороастризма в Мидии и затем в Персии, а ее первая письменная версия приходится на конец правления династии Ахеменидов (550-350 гг. до н.э.)»¹⁵⁴. О том, что Авеста была написана на 12 тысячах кожаных листах золотыми буквами, также сообщает нам иранский исследователь М. Рашшод¹⁵⁵. И.С.Брагинский, поддерживая вариант фиксации Авесты со стороны Ахеменида Дарийа, сына Дара, высказывает мнение о хранении ее в казне в Шизе и в государственном архиве. Брагинский также говорит о кодификации Аршакидов и Сасанидов¹⁵⁶. От той золотой записи Авесты на кожаных листах ничего не осталось. Но более поздние фиксации Авесты, так или иначе, сохранены.

Но в целом, если классифицировать историю фиксации и кодификации Авесты по периодам, то она делится на четыре этапа:

1. Кодификация эпохи Виштаспа Каянида, в конце жизни самого Зороастра.
2. Кодификация эпохи Ахеменидов, которую сожгли греки.
3. Кодификация эпохи Аршакидов (I – III вв.).
4. Кодификация эпохи Сасанидов.

Первоначально авестийские тексты писались арийским безгласным шрифтом, позже Авеста была записана специально созданным для этой цели алфавитом (особенно в период правления Сасанидов).

Во время правления Ардашера Бобаконя редактированием Авесты занимался главный жрец Тансар. Это благородное дело было продолжено сыном Ардашера Бобаконя - Шопуром I (время правления 247 – 272 гг.), под

¹⁵³ Брагинский И.С. Древнеиранская литература. - С. 263.

¹⁵⁴ Антология мировой правовой мысли. - Т. 1.- С. 63 - 64.

¹⁵⁵ Рашшод М. Фалсафа аз огози таърих. – Душанбе, 1990. - С. 89.

¹⁵⁶ Брагинский И.С. Древнеиранская литература. - С. 263.

руководством которого главный жрец и его сподвижники сделали то, что не успел сделать Тансар¹⁵⁷. Также имеются сведения о редакции Авесты Атурбадом, сыном Михраспандона¹⁵⁸. Последний раз кодификация Авесты была произведена во времена правления Хосрова I (531 - 579 гг.), и она считается последней редакцией священной книги зороастризма. После этой редакции Авеста включала в себя 21 книгу (наск), 368 глав и 345700 слов. Дошедшая до нас Авеста составляет около ¼ части позднесасанидской и, по мнению Б. Г. Гафурова, состоит из следующих книг:

1. Ясна - «жертва», «моление» - свод текстов, сопровождающих основные обрядовые церемонии.

2. Яшты - «почтение», «восхваление» - гимны божествам зороастрийского пантеона.

3. Видевдат - «закон против девов (демонов)» (более поздняя форма - Вендидад), предписания о поддержании ритуальной чистоты (содержит также ряд религиозно-юридических положений, фрагменты древних мифов, эпоса и пр.).

4. Виспрат - все владыки (позднее менее точно «Висперед»), собрание молитв литургических текстов¹⁵⁹.

Следует также отметить, что, помимо сказанного, в Авесту входит ряд других разделов меньшего объема и значения. Об объеме Авесты среди авестологов нет единого мнения. Например, римский историк Плиний, опираясь на сведения историка Гермиппа (III в. до н. э.), утверждает, что Авеста состояла из двух (трех) миллионов двустиший¹⁶⁰. По сведениям авестологов Э. Веста и Дж. Дустхоха, Авеста эпохи Сасанидов состояла из 345700 слов, а пехлевийская фиксация Авесты – из 2 094 200 слов. Дошедшая до нас Авеста состоит из 83 000 слов – это рукопись 1288 г. Неизменными и полными сохранились Гохон и Вендидад¹⁶¹.

¹⁵⁷ Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. - С. 151 - 152.

¹⁵⁸ Гафуров Б. Г. Таджики. - Т. 1. - С. 60.

¹⁵⁹ Там же. - С. 60.

¹⁶⁰ См.: Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. - С. 151 – 152; Брагинский И. С. Древнеиранская литература. – С. 263.

¹⁶¹ Дустхох Дж. Авеста. - С. 19.

Древний вариант Авесты состоит из трех частей – это Гаты, Дотик, Хот монсарик. Современная же Авеста, по мнению Дж. Дустхоха, включает: Гаты, Ясну, Яшты, Висперед, Хурда Авесту, Вендидад.

Переводы Авесты. Традиция переводов Авесты с авестийского сакрального мертвого языка, по мнению лингвиста Д. Саймиддинова, начинается еще со времени правления Сасанидов. Первыми переводами Авесты являлись среднеперсидские переводы и комментарии¹⁶². Авеста, по сведениям авестологов, позже была переведена и на арабский язык. Есть версии первого перевода отдельных частей Авесты на арабский в 760 г. Рузбехом Абдулло ибн Мустаффым¹⁶³. В 1771 г. был впервые осуществлен перевод Авесты на французский язык Анкетилом Дюперроном, в результате чего она стала доступной европейцам. Различные переводы Авесты за рубежом вышли в следующих изданиях:

1. Издания Шпигеля - с 1853 по 1858 гг., которые имеют содержательный пехлевийский перевод.

2. Издания Гелднера - с 1886 по 1895 гг., в Штутгарте¹⁶⁴.

3. Издание Райхелта - в 1911 г., в Страсбурге¹⁶⁵.

Советское востоковедение также уделяло значительное внимание изучению и анализу зороастризма. Особое значение имеет перевод избранных гимнов авестолога, профессора И. М. Стеблин-Каменского, который вышел в свет в 1990 г.¹⁶⁶, интересные труды по зороастризму были написаны учеными отделения истории Санкт - Петербургского филиала Института востоковедения¹⁶⁷ и Московского филиала: О. М. Чунаковой, Г. М. Бонгард-Левиным, А. Н. Болдыревым, И. М. Дьяконовым, О. Ф. Акимушкиным и др. Многие работы ученых по переводам и комментариям зороастризма были изданы в серии «Памятники письменности Востока».

Особое внимание мы уделили трудам иранских исследователей и авестологов, которые по существу являются хранителями сокровищ и

¹⁶² См.: Саймиддинов Д. Среднеперсидские переводы Авесты. - С. 320 - 340.

¹⁶³ Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. С.-22.

¹⁶⁴ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М.- С. 9.

¹⁶⁵ Авеста. Дж. Дустхох - С. 21.

¹⁶⁶ Авеста. Избранные гимны. – С. 176.

¹⁶⁷ Зороастрийские тексты. - М.,1997. – 352 с.

традиций этой цивилизации. Заметное место занимают переводы знаменитых авестологов Пури Довуда¹⁶⁸, его ученика Джалила Дустхоха¹⁶⁹ и Хашима Рази¹⁷⁰.

Степень изученности Авесты. Авеста была и остается научным объектом исследования уже не одну сотню лет. Различные аспекты Авесты исследованы отечественными и зарубежными исследователями. Среди таджикских исследователей привлекают внимание труды Ю. Якубова¹⁷¹, Д. Саймиддинова¹⁷², Ф. Т. Тахирова¹⁷³, Э. Ш. Рахмонова¹⁷⁴, Х. Х. Муминджонава¹⁷⁵, Ю. Нуралиева¹⁷⁶, И. Буриева¹⁷⁷, П. Джамшеда¹⁷⁸, Р. Масова¹⁷⁹. В контексте общего плана изучения зороастрийской цивилизации заслуживают внимания общетеоретические и общеисторические работы Б. Гафурова, Б. А Литвинского, Н. Негматова, М. Диноршоева, М. Шукурова, В. А. Ранова, Дж. Назриева, А. Раджабова, З. Акрамова, Х. Назарова, Н. Амиршохи, Р. Камилова и многих др.

Об этой великой книге и культуре зороастризма написано немало работ зарубежными учеными, которые анализировали различные религиозные, философские и языковые аспекты Авесты. Среди них особо выделяются Э. Бенвенист¹⁸⁰, Е. Херцефелд¹⁸¹, А. Кристенсен¹⁸², М. Муин¹⁸³, Мери Бойс¹⁸⁴,

¹⁶⁸ Пури Довуд серию своих работ и перевод Авесты издавал с 1925 по 1950 гг. в 9 томах.

¹⁶⁹ Дж. Дустхох издал двухтомный перевод Авесты и Вендидада. См.: Дустхох Дж. Авеста. – Душанбе, 2001. – С. 792.

¹⁷⁰ Хашим Рази издавал перевод Авесты и Вандидода в пяти томах. См. Хашим Рази. Авесто. Кухантарин ганчнома-е мактуб-е Ирон-е бостон. – Техрон, 1379 х. – 658 с.; Вандидод. В 4-х томах. – Техрон. – 1376 х. – 2167 с.

¹⁷¹ Якубов Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштра. – С. 23 – 48; Он же. *К проблеме Турана*. – С. 67 – 91 и др. раб.

¹⁷² Саймиддинов Д. Среднеперсидские переводы Авесты. – С. 320 – 340.

¹⁷³ Тахиров Ф. Т., Халиков А. Г. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма. – С. 153 – 171.

¹⁷⁴ Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. – С. 240.

¹⁷⁵ Муминзода Х. Зардушт ва оини у.; Муминджонов Х. Х. Философские проблемы зороастризма.

¹⁷⁶ Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. Кн. 1-я. – С. 192.

¹⁷⁷ Буриев Э. Падидахои хукуки чинои дар таълмоти Зардушт//Замимаи маджала-и. «Фируза». 2003. - №2. - С. 22 - 24.

¹⁷⁸ Арзишҳои фарҳангии зардушти барҷоияти он дар фарҳанги мардуми Бадахшон// Фарҳанг. 2003. - №6, С. 36 - 38.

¹⁷⁹ Масов Р. Туран – это не Туркестан. – С. 12 - 23.

¹⁸⁰ Бенвенист Э. Дин-е Ирони. – Табриз, 1350 х.; Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995.

¹⁸¹ Herzfeld E//Zoroaster and his world/-Vol/1/-Princeton, 1947. - P. 140.

¹⁸² Кристенсен А. Каянейан. – Техран, 1331 х.

¹⁸³ Муин М. Маздаястна ва адаб-е порси. – Техран, 1338 х.

¹⁸⁴ Мери Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., 1988.

В. В. Струве¹⁸⁵, Бартоломе¹⁸⁶, Р. Фрай¹⁸⁷, Ж. Дюмезил¹⁸⁸, А. О. Маковельский¹⁸⁹, А. Г. Периханян¹⁹⁰, А. К. Рзаев¹⁹¹, И. С. Брагинский¹⁹², Махмуди Хуман¹⁹³, А. Ризои¹⁹⁴ и др.

В последнее время изучение различных аспектов зороастризма еще более активизировалось. Много работ написано историками¹⁹⁵, религиоведами¹⁹⁶ и философами¹⁹⁷. Такая тенденция научных исследований в области изучения исторических источников и позитивных моментов прежних культур и традиций как необходимая база построения правового государства и гражданского общества с учетом национального менталитета набирает темпы и в Таджикистане. Последнему во многом способствовало и празднование 2600-летия Авесты и 3000-летия зороастризма. Проведение международных симпозиумов под эгидой общества «Пайванд»¹⁹⁸ и международных организаций с целью сближения ираноязычных народностей еще более усилило данную тенденцию. Причиной тому послужило следующее: 1) персоязычники из развитых государств Европы в основном не являются

¹⁸⁵ Струве В.В. Религия персов и надпись Ксеркса о «дэвах». - С. 115 - 146.

¹⁸⁶ Bartholomae Chr./ Altiranisches Worterbuch. - Strassburg, 1904. - S. 1453.

¹⁸⁷ См.: Фрай Р. Наследие Ирана. - С. 54 - 221.

¹⁸⁸ Дюмезил Ж. Верховные боги индоевропейцев. - М., 1986.

¹⁸⁹ Маковельский А. О. Авеста – памятник древней религии народов Ближнего и Среднего Востока. Ежегодник Музея истории религии и атеизма, т. VI. - М., 1962. - С. 361 - 377.

¹⁹⁰ Периханян А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидские периоды..

¹⁹¹ Рзаев А. К. Этюды из истории политико-правовых учений. – С. 20 - 42.

¹⁹² Брагинский И. С. От Авесты до Айни. – Душанбе, 1981. – 256 с.

¹⁹³ Махмуди Хуман. Таърихи бостон-е Ирон. – Техрон, 1379 х. – 135 с.

¹⁹⁴ Ризои А. Ториhi даххазорсола-е Ирон. - Техрон. – 1373 х. - Т. 1. – 345 с.

¹⁹⁵ Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М., 1970. - С. 271 - 367.; Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980. - С. 5 - 115.; Дьяконов М. М. Сложение классового общества в Северной Бактрии//СА. - 1954. - Т. 14. - С. 121 - 140.; Струве В. В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии; Негматов Н. Тамаддуни авастоии Ирон-е кадим// Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авасто. - Париж, 1997. - С. 25 - 35.; История таджикского народа/Под ред. Б. А. Литвинского и В. А. Ранова. - Т. 1. -С.216-225.; История Востока. В шести томах. Т.1. Восток в древности. - С.277-289 (688с.); Аббос Чархчи. Сохтори чомаа дар Ирон-е бостон// Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти авасто. – Париж, 1997. - Т. 2. - С. 405 - 427. (748 с.) и др.

¹⁹⁶ Абу Али Маскуи Рази. Теджориб-ул – умам/Перевод с арабского на перс. доктора Абдулкасима Имама. – Техрон, 1369х. - С. 82 - 85.; Абдулазими Ризои. Ториhi даххазорсола-е Эрон. – Техрон, 1373 х. - С. 72 - 82.; Мери Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. - С. 6 - 165.; Хашим Рази. Авасто/Кухантарин ганчномаи Ирони бостон.. – 670 с. Дустхох Дж. Авасто; Нейберг Г. С. Динха-е Иран-е бостон. Техрон. – 786 с.; Муле М. Ирони бостон/Пер. доктора Ж. Омузгор. – Техрон, 1365 х. - 124с; Васильев Л.С.. История религий Востока. Учебное пособие для вузов.– М.; 2001. – 432 с. и другие.

¹⁹⁷ Дьюшен-Гийемен Ж. Зардушт ва Джахон-е гарб. – Техрон, 1350 х. – 711 с.; Кристенсен А. Маздопарастии дар Иран-е кадим; Муминзода Х. Зардушт ва оини у; Муминджонов Х. Х. Философские проблемы зороастризма; Рахимов С. Макоми инсон дар Авасто. - С. 35 - 43.

¹⁹⁸ См.: Материалы Международного симпозиума: Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность/Отв. ред.: А. Раджабов, П. Джамшедов, Ф. Улмасов. – Душанбе, 2002.

истинными приверженцами ислама. В проведении этих симпозиумов они сыграли весьма важную роль; 2) сохранение исчезающих традиций и обычаев древних цивилизаций (в данном случае зороастризма. - А. Х.) – задача трудная, но благородная. Для потомков, для нашего будущего сохранение своей истории, знание ее имеют неоценимое значение.

Более глубокое исследование Авесты учеными разных отраслей привело к признанию значимости различных аспектов и достоинств этого уникального источника. Наличие разных социальных норм, касающихся жизни и быта человека того времени и отраженных в Авесте, делает ее ценным источником по интересующим ученых проблемам. Вышли в свет работы, признающие Авесту как источник эстетических норм,¹⁹⁹ как источник моральных норм²⁰⁰. Много сделано в области изучения гигиенических и медицинских норм Авесты учеными-медиками²⁰¹. Посвятили Авесте свои работы и археологи²⁰², и метрологи²⁰³.

Свой вклад в исследование Авесты и зороастризма внесли и ученые-юристы, занимающиеся историей права, теорией права и государственно-правовыми учениями. Этим частично занимались ученые А. Г. Периханян²⁰⁴, А. К. Рзаев²⁰⁵, Ф. Т. Тахиров, Ю. Якубов²⁰⁶, В. Г. Графский²⁰⁷. Их работы были своего рода попыткой рассказать о правовой системе зороастризма. Внутренний же правовой мир Авесты и зороастризма все еще оставался в тени. Даже в известной работе А. Г. Периханяна «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидские периоды»²⁰⁸, несмотря на все свои положительные моменты в исследовании права эпохи зороастризма, автор практически

¹⁹⁹ Рахимов С. Истоки зороастрийской эстетики//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – С. 295 - 318.

²⁰⁰ Гафарова. У. Вопросы морали в религиозно-мифологических концепциях Востока//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – С. 245 - 253.

²⁰¹ Нуралиев Ю., Миршахи М. Авестийская медицинская система. – С. 318 - 333.; Соатов И. Вклад Иранских народов в развитие медицины и ее значение в истории мировой цивилизации. - С. 82 - 87; См. также: Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. Кн. 1-я. - 1981. – 192 с.

²⁰² См. статьи исследователей С. Мукимова, Р. Мукимов, С. Мамаджанова в сборнике: Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – С. 201 - 209; 229 - 245; 259 - 275.

²⁰³ Холзода М. Авеста как метрологический источник. - С. 95 - 99.

²⁰⁴ Периханян А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды.

²⁰⁵ Рзаев А. К. Этюды из истории политико-правовых учений. – С. 20 - 42.

²⁰⁶ См. Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде.

²⁰⁷ См. Антология мировой правовой мысли. - Т. 1.

²⁰⁸ Периханян. А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды.

ограничился анализом правовой системы Сасанидов и Парфянского государства.

Следует отметить, что в изучении Авесты и культуры зороастризма зарубежные коллеги ушли намного вперед. Однако, несмотря на это, и у них нет специального исследования, посвященного правовой культуре зороастрийцев. В то же время заслуживают внимания их комплексные исследования зороастризма, где рассматриваются жизнь и быт зороастрийцев. Имеются у западных и иранских ученых и отдельные исследования, которые посвящены некоторым аспектам жизни зороастрийцев. Среди них весьма интересно исследование профессора социологии Али Акбара Мазохири «Хонавода-е Ирон-и дар давра-е пеш аз ислом» («Иранская семья до ислама»).

Авеста как источник права. Современная юридическая наука придает два различных значения «источнику права»: во-первых, это материальный источник права (источник права в материальном смысле) и, во-вторых, это формальный источник права (источник права в формальном смысле)²⁰⁹. Под материальным источником права понимается все то, что образует и формирует право, все то, что порождает право. Более широко истолковывал материальный источник права видный теоретик права начала XX в. Г. Ф. Шершеневич: «Под термином «источник права» понимаются:

а) силы, творящие право; например, источником права считают «волю Бога, волю народную, правосознание, идею справедливости, государственную власть»;

б) материалы, положенные в основу того или иного законодательства;

в) исторические памятники, которые «когда-то имели значение действующего права»²¹⁰.

Аналогичную точку зрения разделяет профессор М. Н. Марченко²¹¹.

Если исходить из определения источника права в материальном смысле и под этим углом зрения рассматривать Авесту как исторический источник права, то она вполне отвечает его требованиям:

²⁰⁹ Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. – С. 399 - 400.

²¹⁰ Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М., 1911. - Вып. 2. - С. 368.

²¹¹ Марченко М. Н. Теория государства и права. - С. 504 - 505.

1) Авеста, как божественная книга Ахура Мазды, наравне с религиозными нормами устанавливает правовые требования. Она, как воля бога Ахура Мазды, устанавливает права и обязанности для всех зороастрийцев. Она также пронизана справедливыми идеями, способствующими формированию права;

2) материалы и идеи, имеющиеся в Авесте, не только прямо служили источниками действующего права, но и являлись источником формирования системы права государств Каянидов (начиная от Виштаспа), мидийцев, Ахеменидов, Ашканидов, Сасанидов, бактрийцев, согдийцев и др. Фирманы²¹², распоряжения и судебники древних и средневековых государств Ирана и Средней Азии издавались исключительно в рамках требований Авесты и зороастризма;

3) Авеста является историческим памятником, фактически долгое время игравшим роль действующего источника права. Требования и установления ее выступали как действующие источники права. При Сасанидах²¹³ и в Парфянском государстве, когда официально признанной религией стал зороастризм, сила прямого действия этого источника не имела аналога.

Под формальным источником права в теории права понимают форму внешнего выражения положений действующего права²¹⁴. Одни ученые связывают ее с волей государства²¹⁵, другие не упоминают об этом. Вообще ученые при определении формальной стороны источника права рассматривают его в разных ипостасях. М. Н. Марченко отмечает, что в одном широко известном на Западе толковом словаре Вебстера содержится около 20 различных смысловых значений и оттенков понятия «форма», ставящих под сомнение универсальность понятия «форма права»²¹⁶. Но, несмотря на это, теория права при исследовании права отдает предпочтение смысловому значению формального понятия права как внешней форме выражения права. Даже самый свободомыслящий современный теоретик права С.С.Алексеев признает формальное содержание источника права как внешнюю форму

²¹² О понятии фирмана как источника права см. подробно: Рзаев А.К. О юридической природе фирманов//Этюды из истории политико-правовых учений. - С. 99 - 111.

²¹³ См.: Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён; На перс. яз.; Редер Д. Г., Черкасова Е. А. История древнего мира. - Ч. 1. Первобытное общество и Древний Восток. – М., 1979. - С. 247 - 248. (288).

²¹⁴ См.: Нерсисянц В. С. Указ раб. - С. 400.; Марченко М. Н. Указ раб. - С. 505.

²¹⁵ См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. - С. 288.

²¹⁶ Марченко М. Н. Указ раб. - С. 506.

выражения права²¹⁷. Источник права под формальным смысловым значением иногда и признается как форма права, и она имеет следующие виды: правовые обычаи, нормативно-правовые акты государственных органов, юридический прецедент, нормативный договор. Как видим, ученые при определении видов форм права в основном опираются на те виды форм права, которые действуют в современных светских государствах. Таким образом, источник права в формальном смысле – это форма внешнего выражения положений действующего права. Если это так, то так можно оценить действия Корана как действующего источника права в исламских государствах, или же Талмуда, Библии и Пятикнижия Моисея (Торы)²¹⁸ как действующего права иудеев, и Авесты - у зороастрийских общин Индии и Ирана? Думается, эти источники также имеют формально-смысловое значение. Кроме того, наравне с ними в этих правовых семьях действуют и другие виды форм права.

В связи с изложенным, Авеста, как право, действующее более тысячи лет в истории государств Средней Азии и Ирана в определенной форме внешнего выражения источника права, вполне может претендовать на признание ее как одного из видов формы права в формально-смысловом значении. В особенности это касается Вендидада, который представляет собой древний закон народов Средней Азии. Признание Авесты как материального и формального источника права обосновывается и рядом других факторов.

Изучение Авесты как правового источника в науке - дело далеко не новое. Начиная с требований самого Зороастра и его призывов к упорядочению общественных отношений до наставлений мудрецов, дозволений и запретов мобедов, можно говорить о признании зороастризма не только как религии, но и как правовой базы с совершенными механизмами правового регулирования. Сказанное подтверждается следующими факторами:

1. В первой строке сохранившейся части Авесты - Ясне, - в Гате 28 читаем: «О Мазда, О Спандамену! Я поднимаю руку (в начале) и буду молиться тебе, дабы просить счастья и благоговения. (Да буду) действиями

²¹⁷ Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001. - С. 121.

²¹⁸ См. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира. - С. 320 - 360.

Аши (всеобщим законом)²¹⁹ и всем разумом Доброго нрава приносить радость Гаушурвану (Создателю мира)^{220»}²²¹. Далее из уст Зороастра: «О том, что установил Ахура Мазда за деяния, уведомлен. Насколько имею силы и мощи, буду учить людей, чтобы стали сторонниками Аши (всеобщий порядок и всеобщий закон)²²². Вот суть и смысл новой религии! Как и во всех других религиях, в Авесте содержится мольба ко Всевышнему, дабы он навел порядок и справедливость в мире, чтобы установил правильный путь, ведущий к справедливости. Аналогичные слова мы находим в Коране, в суре «Ал-фотиха»: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!...Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших»²²³. Смысловое значение этих двух уникальных творений человечества сводится к тому, что они определяют путь человека. Авеста и Коран призывают не только молиться, но и говорить правду и поступать правдиво, совершать добрые дела и добиваться справедливости.

2. Анализ Авесты показал, что в этом памятнике имеются нормы права различного характера. Их можно классифицировать по содержанию и предмету регулирования, по отраслям государственного, семейного, гражданского, уголовного, судебного, водного и других прав, что нами и сделано.

3. Правовые нормы Авесты более или менее систематизированы в Видевдаде - «Законе против дэвов»²²⁴. Особенности Авесты как правового источника, помимо иных правовых норм ее частей, определяются именно этой частью. Во-первых, она имеет сугубо правовую природу. Из 22-х фаргардов Вендидада 16 фаргардов (фаргарды 3-18) являются чисто правовыми, а 6 остальных почти наполовину содержат правовые требования. Во-вторых, Авеста как комплексный источник права, содержит правовые нормы

²¹⁹ Аша обозначает правдивость. Она и выступает в качестве имени Амшоспанд Ардабихишт (в Авесте Ашавахишта). Аша в Гатах воспринимается как олицетворение правдивости, справедливости, истины, правосудия, всеобщего закона создателя и всеобщего порядка. См.: Авеста. Дустхох Дж., с. 594.

²²⁰ Гаушурван в Авесте проходит под различными понятиями. В новой Авесте упоминается как хранитель животных, но во многих местах обозначает разные качества великого Ахура Мазды. В данном случае - как создатель мира. См.: Авеста. Дустхох Дж. - С. 625.

²²¹ Дустхох Дж. Авеста. - С. 60.

²²² Там же.

²²³ Коран/Пер. с арабск. акад. И. Ю. Крачковского. Предисл. к изд. 1963 г. В. Беляева, П. Грязневича. -М., 1990.- С. 15. Сура 1, Аят 1; 5 - 7.

²²⁴ См. Саймиддинов Д. Указ. раб., с. 327.

уголовного права, водного права, судебного права и др. Интересно то, что во многих случаях при регулировании конкретного объекта прослеживается определенная последовательность правовых норм. Например, при защите здоровья человека от вреда²²⁵, при защите жизни и здоровья собак²²⁶, при определении видов договоров²²⁷ и др. Сказанное подтверждает, что Авеста – это не только источник права архаичного характера, но и источник права с тенденцией к систематизации и логической последовательности. Частично правы те ученые, которые признают ее как древний уголовный кодекс. Однако следует отметить, что, помимо уголовных, в этом источнике много гражданско-правовых, судебно-правовых, водно-правовых, эколого-правовых норм, которые характеризуют его не просто как древний уголовный кодекс, а, более того, как «Древний законник». Такая систематичность и сконцентрированность права в Вендидаде, без всякого сомнения, еще в те времена делали его «Древним законником» персоязычных народов Средней Азии и Ирана, таким источником права, какими были Законник Ману в Индии и Законы Хаммурапи в Вавилоне. Отличие Авесты заключается и в том, что она не принадлежит отдельным правителям и законодателям. Содержание и предмет правового регулирования Вендидада, независимо от времени его появления, свидетельствуют о том, что его правовые принципы и требования сложились намного раньше эпохи Ахеменидов и применялись до послесасанидской эпохи.

4. Примечательно, что идеи и принципы Авесты, которые были узаконены самим Зороастром, были признаны не только самими зороастрийцами. О ней, как правовом источнике, говорят и историки средневековья. Так, историк эпохи Саманидов Абуали Мухаммад Балъами в книге «История Табари», характеризуя царя Гуштаспа (Виштаспа), сына Лухроспа, отмечает: «В его правление появился пророк Заратуштра, и он сочинил книгу «Занд Авеста», в которой много сказано о правосудии и делах. И царь Виштасп принял ее веру и велел всем своим правителям исполнять ее

²²⁵ Хашим Рази. Вандидод. - Техрон. – 1376 х. Фаргард 4, строки 17 - 43.

²²⁶ Хашим Рази. Вандидод. - Техрон. – 1376 х. Фаргард 15, строки 3 - 6.

²²⁷ Хашим Рази. Указ. раб., фаргард 4, строки 2 - 16.

установления»²²⁸. Абу Али Маскуяи Рази, историк X в., также отмечает правовую природу Авесты²²⁹ в эпоху Виштаспа. О признании и действии Авесты как действующего источника права в эпохи Ахеменидов, Парфянского государства, Сасанидов и при местных правителях Согда, Бактрии и Хорезма пишут и историки, и социологи, и религиоведы, что дает нам возможность изучать ее как источник права тысячелетнего периода.

5. С изучения Авесты, как писаного правового источника, в целом начинается писаная история права таджикского народа. До этого при исследовании древнего права основывались на археологических фактах, содержании оссуариев и различных глиняно-письменных и каменно-письменных источниках. Ученые научно-материалистически старались исследовать обычно-традиционные и религиозно-мировоззренческие нормы поведения как единые нормы, регулирующие общественные объединения древних обитателей, и, таким образом, представить, может быть, на основе догадок, состояние древнего права. С обращением к Авесте мы получили подлинный источник, отражающий состояние права и общества. Это неоценимый памятник, дающий возможность понять и осознать реалии древнего общества. Обоснованность и правдивость авестийских писаний определенным образом доказаны как нашими «материалистическими догадками», так и древними письменными рассказами и сказаниями: «Баришномак»²³⁰, «Хватайномак», «Гахномак», «Таджномак» и великой поэмой «Шахнаме». Анализ как доавестийских материалов, так и послеавестийских письменных источников выявил, что и литературные произведения, и археологические факты имеют много общего с Авестой в ракурсе определения единства государственно-правового развития народов, проживающих как в древнем Ираншахре, так и в Туране (Средней Азии).

6. Следует отметить, что на сегодняшний день Авеста, как первый, дошедший до нас писанный источник права предков таджиков, претендует на звание первого и единственного источника права того времени, в связи с чем

²²⁸ Абуали Мухаммад ибни Мухаммади Балъами. Таърихи Табари. - Т. 1. – С. 386.

²²⁹ Абу Али Маскуяи Рази. Теджориб-ул-умам. - С. 82 - 84.

²³⁰ Изведать дороги и пути праведных. - С. 11

все правовые постулаты и институты этого источника права автоматически претендуют на первичность происхождения именно в рамках этого источника.

7. Этот комплексный источник права содержит настолько характерные правовые требования потестарного общества и общества, переходящего к государственному управлению, что предоставляет нам право заявить: мы имеем дело с источником, который формировался еще в эпоху догосударственной организации общества и применялся в эпоху формирования государственно-общинного строя²³¹. Таким образом, история формирования и развития государственно-общинного строя и позднее, формирования государства нового типа на территории Таджикистана напрямую связана с Авестой. Не исключено, что усложнение и развитие общественного и правового строя таджиков веками определялось именно этим источником. Он во многих случаях отражал реальное состояние политического, общественного и экономического строя древних таджиков. Поэтому он ценен для нас не только в плане изучения реального состояния правовой материи древней эпохи таджиков, но и как зеркало, отражающее развитие общественного, государственного и правового строя эпохи формирования позитивного права.

Проблемы и дополнительные аргументы к исследованию. Однако несмотря на все это, мы пока не имеем непосредственных писанных фактов относительно 3-2 и даже 1 тыс. до н. э. Не исключено, что при таком уровне развития народы Ирана и Турана, возможно, имели писанные правовые источники и до Авесты, однако о них нет сведений, в связи с чем наши версии и выводы, касающиеся первичности, в чем-то являются лишь догадками, в целом это вопрос времени.

1. Авеста, как древнейший источник права, значительное внимание уделяет вопросам социальной справедливости. Азербайджанский исследователь А. Х. Рзаев, отвечая на вопрос о том, какое значение вкладывается в этом памятнике в справедливость, отмечает: «Социальная справедливость, по Авесте, включает в себе не только справедливость в соблюдении законности, она означает равенство, прямоту, честность, справедливость и истинность во взаимоотношениях людей. Справедливость в

²³¹ О государственно-общинном строе см. подробно: Негматов Н. Таджикиский феномен: Теория и история. - С. 35-38.

первую очередь связывается с производительным трудом на благо человека, «где муж праведный соорудил дом, снабжаемый огнем, молоком, супругой, детьми, добрыми стадами»²³².

Конечной целью достижения справедливости, по авестийским нормам, является счастье людей. Счастье - как конечная цель зороастрийцев в их жизни и смерти, и об этом сказано в самой Авесте: «Молюсь я ради счастья...»²³³. Авеста призывает зороастрийцев на борьбу за счастье семьи и общества. «О, счастье прекрасное, - говорится в Авесте, - счастье великолепное, блестящее, светозарное, многостепенное, могучее... Благоговением пополнится тот дом, в который счастье могучее ногою вступит»²³⁴. По Авесте, счастье - это «прочное содружество», «благоухание», «взаимоуважение», «благоустройство дома» и, конечно, законность и общественный порядок. Когда вопрос касается соотношения законности и блага в формуле истины (возможно, истина как реальный общественный порядок, реальное состояние, а благо - как ценность, не исходящая из действительности), Авеста отдает предпочтение истине: «Истина - лучшее благо»²³⁵.

Понятие «счастье» толкуется в Авесте не только как понятие этическое, эстетическое. А. К. Рзаев пишет, что оно неразрывно связывается с коллективным трудом, соблюдением справедливости, законности, добрыми взаимными отношениями в обществе, умением создать крепкую семью, отношением людей к животному миру и вообще ко всей окружающей среде, с развитием животноводства и земледелия, а также широкой оросительной системой, появлением мудрого правителя и, конечно, с верностью принципам зороастрийской религии²³⁶.

Все упомянутые постулаты и принципы Авесты, на которых и построена зороастрийская религия, основаны на трех основных столпах, первоисточниках зороастризма - благомыслии, благословии и благодеянии.

²³² Рзаев А. К. «Авеста» как политико-правовой памятник./Этюды из истории политико-правовых учений. - С. 27.

²³³ Авеста. Избранные гимны. И. М. Стеблин-Каменский. - С. 96 – 97.

²³⁴ Рзаев А. К. Указ раб. - С. 26.

²³⁵ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - Душанбе. - 1990. - С. 147.

²³⁶ Рзаев А. К. Указ раб. - С. 26.

Таким образом, Авеста как древняя религиозная книга зороастрийцев, как источник поведения людей, очаг благомыслия, благословия и благодействия для древних народов Средней Азии и Ирана, бесспорно, была единым моральным, правовым и религиозным кодексом. Авеста - это источник, определяющий поведение древних арийцев, наполненный моральными, правовыми и религиозными нормами. Можно сказать, что Авеста - это источник, где встречаются и взаимодействуют как единое целое, три формы социальной нормы, притом на таком уровне, что их единство и взаимовлияние ничуть не уменьшают ее умеренность как кодекса поведения и исторического памятника права. Среди социальных норм Авесты, которые направлены на упорядочение общества и урегулирование общественных отношений, ведущую роль играли правовые нормы.

Правовые нормы Авесты по своему содержанию и юридической силе различны. Учитывая современные достижения теории права и классификации отрасли права по предмету и методу, правовые нормы Авесты можно подразделить на отрасли в зависимости от их содержания и объекта регулирования. Однако не следует забывать, что в самой Авесте о таком разделении норм права и речи не может быть. В ней есть тенденция разграничения отдельных институтов права путем последовательного регулирования их в отдельных частях Вендидада. Более того, как мы упоминали, правовые нормы в Авесте переплетены с религиозными и моральными нормами. Исходя из того, что мы, изучая историю зороастрийского права, рассматриваем Авесту как источник и форму права, нам необходимо более всесторонне, объективно и подробно анализировать правовую действительность этого источника, чтобы осветить неизвестные страницы правовой жизни народов Средней Азии в далеком прошлом. Только после анализа этих норм Авесты мы найдем аналогичные требования в других источниках права зороастризма. Такой метод предоставляет нам возможность, как и сама зороастрийская религия, сохраняя верховенство правовых требований священной книги, более глубоко проникнуть в мир и содержание правовой материи этой правовой семьи.

В связи с изложенным, при исследовании зороастрийской системы права и Авесты как ее основного источника права, мы условно классифицировали правовые нормы по следующим группам и отраслям права:

- 1) государственно-правовые нормы и государственное право зороастризма;
- 2) гражданско-правовые нормы Авесты и гражданское право зороастризма;
- 3) семейно-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма;
- 4) водное и экологическое право зороастризма;
- 5) уголовно-правовые нормы и уголовное право зороастризма;

Глава 2. Государственно-правовые нормы и государственное право зороастризма

Вопреки утверждениям некоторых ученых, в том числе и англичанина Генри Самнера Мэйна (1822 – 1888 гг.) о том, что Запад имеет превосходство над Востоком относительно происхождения и формирования права, как социального регулятора и общественного явления,²³⁷ изучение Авесты и правовые обычаи Средней Азии, если явно не иллюстрируют обратное, то, по крайней мере, требуют от исследователей новых подходов и иной позиции. Афганский исследователь Мухаммад Губар писал (и вполне справедливо), что «Свет исходил из Ховара, а закон из Бохтара»²³⁸. Действительно, в этих краях формировались такие правовые принципы и нормы, которые по своему ценностному содержанию, гуманизму и утверждению справедливости до сих пор служат человеческому обществу. В последнее время появились определенные сдвиги в объективном измерении и научной оценке мира права. Примером может служить работа известного французского юриста Норбера Рулана «Юридическая антропология»²³⁹. В предисловии к данной работе академик В.С. Нерсисянц подчеркивает: «... он критикует идеи «европоцентризма» и нигилистическое отношение к правовым ценностям и традициям неевропейских этносов и обществ. Его юридино-антропологическая интерпретация многообразия правовых систем пронизана идеями гуманизма и защиты прав всех народов мира на самостоятельное развитие»²⁴⁰. Есть все основания для того, чтобы исследователи истории права Востока более тщательно подошли к этому вопросу, всесторонне и объективно раскрыли существенные черты этого явления. Невозможно, не изучив до конца то или иное явление, отрицать его как предмет изучения или же использовать его как предмет сравнения, что, в конечном счете, умаляет его ценность и действительность.

²³⁷ См.: Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция: философия права. - С. 11.

²³⁸ Муххамад Губор. Афганистан дар масири таърих. //Мачалаи Армугони Балх. 1977 – 11 июль.

²³⁹ Рулан Н. Юридическая антропология. Работа на французском языке вышла в 1988 г.

²⁴⁰ См.: Предисловие к работе Рулан Н. Юридическая антропология. - С. 6.

Более того, общеизвестно, что древние цивилизации классическую форму развития как в экономическом, так и политическом отношении нашли не на Западе, а на Востоке. Если это так, то такое развитие, сила и мощь древних цивилизаций никогда не могли обойтись без развитой правовой базы, ибо право было и остается важной чертой механизма регулирования любого общества с государственными признаками. Исходя из этого, колыбелью права мы имеем в виду нормативное право, хотя и о естественном праве тоже можно спорить) исторически являлся Восток²⁴¹. Роль Запада в этом процессе заключается в том, что он, развивая позитивное право, определяя существенные черты права, такие как политическое регулирование, санкционированное поведение, наказуемое деяние и общеобязательное писаное указание, связанное с экономической базой общества, выводил право как явление, самостоятельное от других регуляторов общественных отношений, от религиозных и морально-этических норм.

Одним из основных объектов правового регулирования в Авесте являются государственно-правовые отношения. И это вполне закономерно. Дело в том, что с появлением государственно-правовых институтов возрастает ограничение произвола членов общества, усиливаются противоречия частных и общественных интересов, более того, с дифференциацией общества на богатых и бедных объективно изменяется и их положение, социальный статус, что может привести общество как к произволу (беспорядку), так и к относительному порядку. В эту эпоху единственной политической силой, которая могла поддерживать порядок и равновесие в обществе, были государственные институты, которые, полагаясь на внешние силы (бога), были легитимированы в правовых нормах древнейших источников права. Здесь под источником права следует понимать, с одной стороны, те творческие силы, которые содействуют объективированию права, создают те или иные формы права, с другой - сами формы права, из которых черпаются сведения о том, что

²⁴¹ Наглядным примером являются указания фараона и жрецов в древнем Египте, Законы Хаммурапи в Вавилоне и Ману в древней Индии в III - II тыс. до н. э. См. подробно: Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция: Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. - Учебное пособие. - Ч. 2. - Книга 1. - М., 1995. - 172 с.

в данное время, в данном месте являлось положительным или действующим правом²⁴².

Среди правовых норм Авесты государственно-правовые нормы занимают особое место. К государственно-правовым нормам Авесты можно свести те правовые нормы, которые легитимируют религиозную и политическую власть, права, полномочия и привилегии царей (шахов) и правителей, определяют взаимоотношения правителей и народа, устанавливают основные права и обязанности зороастрийцев.

О происхождении власти

Происхождение власти по авестийским предписаниям теоретический имеет чисто религиозный характер²⁴³.

Как вытекает из содержания гат и древних яштов-фарвардин, Замяд, Михр и гимна Ахура Мазды, источником власти является сам Ахура Мазда. На вопрос Заратуштры, кто является могучим правителем этого мира, Ахура Мазда отвечает:

Творец - я, Покровитель,
Хранитель и Всезнающий...
И мне Ахура имя,
Еще мне Мазда имя.
И Праведный мне имя,
Всеправедный мне имя...
Мне имя - Наблюдатель,
Преследователь - имя.
Мне Созидатель - имя,
Мне Охранитель - имя²⁴⁴.

Далее в 72 именах Ахура Мазды олицетворены 72 качества, сила и полномочия абсолютного властителя мира, который характеризуется как источник всякой власти²⁴⁵. В гимне о Митре (Яшт 10, Михр-Яшт) мы читаем:

²⁴² Подробно об источниках права в историческом аспекте см.: Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. - С-Пб. - 1912. - С. 7.

²⁴³ Изведать дороги и пути праведных. - С. 15.

²⁴⁴ Авеста. – Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 15 - 16.

²⁴⁵ Интересным является то, что аналогичные качества Создателя и Всевышнего имеют и другие боги мировых религий. В исламе Аллах имеет 99 имен, каждое из которых определяет одно из качеств Всемогущего Создателя.

Мы почитаем Митру
О Митра, глава дома,
И рода и народа...
Страны и всей общины.

Таким образом, власть в роде, общине и государстве исходит от божественной силы Ахура Мазды, и именно она является неограниченной, абсолютной и всеохватывающей. Власть Ахура Мазды на земле распространяется посредством пророка Заратуштры и царей. Скорее всего, и до Заратуштры власть Ахура Мазды распространялась через царей. Первым из царей, который олицетворял светскую власть по принципам и наставлениям зороастризма и власть которого была легитимирована Ахура Маздой, был царь Йима (т. е. Джамшед). В соответствии с одним из мифов, который приведен во втором фаргарде Видевдата, отмечается: «Заратуштра спросил Ахура Мазду: «Ай, святая мудрость, с кем ты впервые среди людей, кроме меня, беседовал и кому вручил ахуровскую веру?» Ахура Мазда сказал: «Ай, Спантаман Зороастр, кроме тебя, я впервые беседовал с прекрасным Йимой - обладателем добрых стад, и, вручая ахуровскую веру, сказал: Ай, прекрасный Йима, сын Вывахвата, я вручаю тебе свою веру. Йима ответил: О Ахура Мазда, святая мудрость, я не создан для пророческой и миссионерской деятельности. Тогда я ему сказал: Лучше всего ты займись украшением и приумножением мира. Прекрасный Йима сказал: Принимаю, но с тем условием, чтобы при моем царстве не дуло ни холодного, ни горячего ветра, не было болезней и смерти. Тогда я вручил Йиме два предмета²⁴⁶: золотое кольцо и золотую трость. С ними Йима стал обладателем силы²⁴⁷».

Атрибуты власти. Интересным является то, что, начиная с тех времен, в политической истории народов Средней Азии и Ирана золотое кольцо и золотая трость выступали как атрибуты власти. В последующем эти атрибуты по содержанию обогатились различными фаррами – символами, каждый из

²⁴⁶ В Вендидаде эти два предмета названы «сувраи заррин» и «аштраи зарнисор», исследователи по-разному толкуют эти термины: Например Дармстетер «аштру» признает как меч, а Де Харле и Бартоломе его отождествляют с кнутом. Пури Довуд отождествляет с золотой тростью. Сувру некоторые признают как кольцо, а другие как «ной» - музыкальный инструмент. См. Дустхох Дж. Авеста. - С. 425; 597 - 598; 703.

²⁴⁷ См.: Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 218.

которых принадлежал определенным правителям²⁴⁸, в зависимости от знаков. Например, символ «телец» – знак наследника престола, полумесяц со звездой – знак правителя (шахрдора) Парса. Аналогичное формальное разделение государственных институтов на Востоке – это и есть своеобразная черта развития государственно-правовых институтов, которая не имела аналога на Западе. Более того, не исключается, что они первоначально были атрибутами богов как на всем древнем Востоке²⁴⁹, так и в Средней Азии, что подтверждается археологическими раскопками²⁵⁰.

Следует отметить, что на основе приведенного рассказа из Авесты об Ахура Мазде и Йиме можно прийти к заключению, что светская власть на земле – власть царей – распространилась намного раньше, чем религиозная власть. Именно этим и отличается учение зороастризма от других религиозных систем права относительно государства. Такая теория происхождения власти и государства в корне отличается и от теории происхождения власти великих древневосточных государств Востока – Египта, Вавилона и Китая, где происхождение государства и власти в учениях имеется религиозный характер²⁵¹. Независимо от того, что Авеста теоретически связывает правление Йимы с религиозным учением Ахура Мазды, однако факт остается фактом: Йима не принимает роли религиозного эmissара, светская царская форма правления имела значительно более продолжительную историю, чем религиозная, и она, соответственно, имела политические и правовые традиции, которые в последующем были обогащены зороастрийскими принципами.

Контроль власти. Авеста требует, чтобы правители различного ранга, начиная от руководителей семьи и кончая правителями страны, были верны своим обязанностям и данному слову. Ибо тех, кто не соблюдает сказанного, Всевидящий и Всезнающий, обнаружив это, будет строго карать. Так как одной из основных обязанностей бога Митры являлась защита (нарушенных) прав подданных, он получил имя Покровитель и Охранитель. Используя свои

²⁴⁸ Относительно упомянутых символов и знаков фарры (знак тельца, полумесяца и т. д.) подробно см.: Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. – М., 1969. – С. 158.

²⁴⁹ История Востока. В шести томах. – М., 2000. – Т. 1. – С. 176.

²⁵⁰ См.: Якубов Ю. Религия древнего Согда. – С. 4.

²⁵¹ См.: История Востока. – Т. 1. – С. 178 – 179.

полномочия, бог справедливости и порядка Митра особо следит за поведением правителей. В Авесте об этом пишется так:

А если будут лживы
В дому – домохозяин,
В семействе - старший в роде,
И в племени – вожак,
Или в стране – владыка,
Погубит разом Митра
Сердитый, разозленный,
И дом, и то семейство,
И племя, и страну:
В домах убьет хозяев,
В семействах - старших в роде,
И в племенах - вождей,
И над страной – правителей,
Над странами владык²⁵².

Авеста призывает быть верными своим обязанностям не только правителей и руководителей, от подданных также требуется быть исполнительными и послушными по отношению к своим обязанностям. Вообще зороастризм относительно государственного управления делит людей на две группы: на тех, которые подчиняются и слушаются добрых правителей, и тех, которые не хотят слушать и игнорируют руководство добрых правителей. В Ясне, гат 32, упоминается об Аше, как о силе, послушной правопорядку и символу справедливого управления людьми. В то же время в других строфах этого гата речь идет о непослушных девах (дев – воплощение враждебных человеку сил) и злых силах Анхра Маньи (Ахримана). В частности, говорится: «Вы, злые враждебные силы, распространяете среди людей враждебную информацию, вы учите людей злословию и злодейству, вы хотите свергнуть мир, вот почему вы являетесь сторонниками девов»²⁵³.

Зороастризм по сравнению с другими религиозными учениями древнего мира не утвердил поклонения царям вплоть до их обожествления. Правильно

²⁵² См.: АвестаИзбранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. -С. 58.

²⁵³ Авеста. Дустхох Дж. – С. 69.

отмечает Х. Пирние, что, в отличие от древних стран Востока, в древнем Ираншахре монарху не поклонялись как богу, его не обожествляли. Но, как утверждают традиции, его принимали как эманацию бога, глубоко уважали, боялись и в знак почтения глубоко поклонялись²⁵⁴.

Как вытекает из содержания гат и древних яштов, шах являлся совершенно правомочным, почти что абсолютным и легитимным повелителем страны, располагая высшей законодательной, исполнительной, духовной и судебной властью. Царь, помимо трех ветвей власти светского характера (законодательной, исполнительной и судебной), имел и религиозную власть, что возвышало его права и полномочия как монарха с почти что абсолютными привилегиями. Единственно, что ограничивало привилегии царя, это его обязанность перед народом и перед богом (Ахура Маздой), которая предписана в Авесте. Таким образом, ограничения полномочий царя в древности шли от бога и от народа.

О личности правителей. Авеста много внимания уделяет личности царя. Отличительной чертой царя Авеста считает наличие в нем признаков хварры (нимба). Яшт Замяд, который является одной из древних частей Авесты, отмечает, что царем можно стать лишь тот, кто наделен необходимой божественной хваррой²⁵⁵.

В комментарии к этому Яшту исследователь Ибрагим Пури Довуд справедливо пишет: «Это божественный луч, и чье сердце осветит, тот возвысится над другими. От влияния этого луча человек становится повелителем, обладателем венца и трона, будет править благополучно и справедливо, ему постоянно будут сопутствовать удача и победа. От мощи этого луча обладатель будет призван богом для вождения людей по пути истины. Так как хварра - это божественное сияние, то оно падает лишь на того царя, который является богобоязненным, праведным и честным»²⁵⁶.

Наряду со справедливыми царями Пешдадидов и Каянидов, Авеста также упоминает о злых царях, которые не имеют хварры, таких, как Ажидахака, Франхрасяна.

²⁵⁴ См.: Пирние Х. Иран-е бостан ва таърих-е муфассал-е Иран-е кадим. - Т. 2. - С. 1992.

²⁵⁵ Муминджанов Х. Х. Указ. раб. - С. 228.

²⁵⁶ Там же.

Касаясь личности царей, Авеста не дает точного ответа на вопрос, кто может стать царем, мужчина или женщина? Однако, учитывая опыт государственного управления, как на территории Ирана, так и на территории Турана, можно утверждать, что право на престол имели как мужчины, так и женщины. Бахман, сын Исфандияра, внук Гуштаспа, каянидского царя, еще при жизни оставил государственные дела своей дочери Хумой²⁵⁷, в Туране сохранились легенды о царицах саков и массагетов Заринеи и Томирис. И это славная страница истории народов Средней Азии.

Истоки политической власти. Видный таджикский исследователь Х. Х. Муминджанов, глубоко исследуя слияние религиозной и политической власти в Авесте, подробно раскрывает политические истоки религиозной власти Ахура Мазды. Ахура Мазда, как повелитель земли и неба, имеет семь заместителей - визиров, которые заняты делами между богом и людьми. Эти визири в Авесте названы словом амшоспандан. Таковыми являлись: Бахман, Урдубихишт, Шахривар, Спиндармаз, Хурдод и др. Каждый из них имел определенные делегированные полномочия, и с целью оказания помощи человеку они были ниспосланы Ахура Маздой²⁵⁸. Даже сам Заратуштра при обращении к Ахура Мазде просит у него власти и мощи в деле борьбы против злых сил²⁵⁹. Среди правителей особо отмечается роль пророка зороастризма Зороастра. Как и в других религиях, пророк зороастризма после великих богов имел высшую политическую силу и право. На вопрос, кто из твоих подданных призывает народ на добрые и справедливые дела, Мазда отвечает: «Единственный послушный и справедливый правитель, кого я знаю, – Заратуштра Спатамон»²⁶⁰. Таким образом, в зороастрийской системе права признается власть после божеств пророка, что означало обязательность подчинения всех остальных правителей пророку Зороастру.

В Авесте особо говорится о справедливых царях:

Пусть властвуют хорошие правители
(пусть не властвуют плохие),

²⁵⁷ Абдуазими Ризои. Ториhi даххазорсолаи Ирон. Чилди 1. - С. 64.

²⁵⁸ Муминзода Х. Х. Зардушт ва оини у. – С. 124, 127.

²⁵⁹ Авеста. Дустхох Дж. – С. 72.

²⁶⁰ Там же. - С. 62 - 63.

Осуществляя доброе учение и преданность.

То учение, что приносит благо людям и их потомкам.

Авеста предполагает, что те правители, которые правят несправедливо, не могут править долго, их ждет крах, как несправедливых царей Карапанов и Каянидов, которые не соблюдали права и свободы граждан и издавали несправедливые указы и приказы²⁶¹. Людей, которые приносят вред здоровым мыслям правителей и которые сбивают правителей с правильного пути, следует остерегаться и избегать, говорится в строках 15 и 18 в Ясне, гат 30²⁶². В Авесте отмечается, что страну губит подлый и нехороший царь:

Страну разрушит подлый,

Тот, кто не держит слова-

Он хуже ста мерзавцев,

Благочестивых губит²⁶³.

В Авесте пишется о том, что «несправедливый и нечестный правитель, хоть сколько не старается показать себе чистым и верным, все равно не станет твоим помазанником»²⁶⁴. Другие источники зороастрийского права особо отмечают наказания царя в потусторонней жизни. В Ардавирафноме читаем: «Видел в аду висевшего мужчину, которого пятьдесят злых людей избивали кнутом. Спросил: «Кто этот человек?» Ответили: «Это царь, который правил несправедливо»²⁶⁵.

Источником справедливости и доброго правления Авеста считает разум человеческий и желание бога Ахура Мазды. «Когда ты отдал разум человеку и свободу выбора, дабы он (человек. - А.Х.) из двух правителей- справедливых и несправедливых, избрал одного, тогда он избрал справедливого правителя»²⁶⁶. Как видим, в зороастрийском праве, касающемся истории правления на Востоке, особо отмечается главенствующая роль народа и человеческого разума в организации власти. В нем изложено право народа на самоопределение и право разума в выборе формы правления. Хотя и

²⁶¹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 70.

²⁶² Там же. - С. 67.

²⁶³ См.: Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 54.

²⁶⁴ Авеста. Дустхох Дж. - С. 66.

²⁶⁵ Ардавирафнома. - С. 45.

²⁶⁶ Авеста. Дустхох Дж. - С. 66.

примитивно, но закономерно и обоснованно говорится о свободе выбора политической власти. Заслуживает внимания то, что в этом процессе при свободе выбора приоритет отдается справедливой форме правления. Тем самым подчеркивается торжество добрых сил над злыми. Зороастрийское учение призывает царей, чтобы они, обращаясь к создателю Ахура Мазде, говорили о своих добрых намерениях и просили силы и воли для их реализации, как это делал в свое время Джамшед - царь Пешдадидов. Тем не менее, Авеста устанавливает определенное пожертвование для получения этих сил от Создателя, как это происходит и в других религиях²⁶⁷. Помимо пожертвования, в Авесте имеется указание о подати, которая приносится в середине весны в дни *Майдйузарем*²⁶⁸. Подать предусматривается в размере одного барана, те же, которые не имеют возможности исполнить эту подать, могут отдать «хура» - специальное питье. Характерным является и вопрос о том, кому отдать эту подать. В Авесте отмечается: «Ее надо отдать добрым, справедливым правителям, которые признают зороастризм и являются честными градоначальниками. Также ее следует отдавать беднякам»²⁶⁹. Здесь имеется что-то общее с исламом, где по принципу «садака», подать должна отдаваться нуждающимся. Последнее свидетельствует о том, что всякая религия имеет целью улучшение жизни людей и реализацию социальной справедливости. Религии мира старались как-то улучшить положение общества: искали рычаги и механизмы противовесов в социальной, политической и экономической жизни. Ради этого на первых порах они использовали разные механизмы и силы. В связи с этим религиозное видение и мифологическое мировоззрение древних арийцев отражает живой механизм государственного правления через божественные и земные силы.

Интересным является то, что контроль над властью осуществляется как со стороны народа и общества, так и со стороны Создателя - Ахура Мазды. Если правитель совершает недобрые дела и нарушает справедливость, то он

²⁶⁷ По авестийским писаниям, Джамшед принес в жертвование сто лошадей, тысячу коров и десять тысяч баранов. Авеста. Дустхох Дж. – С. 219.

²⁶⁸ Майдйузарем праздновался от сорок первого дня до сорок пятого дня года, он тогда приравнивался к хуршедруза до дайгонруза, по-нашему, приблизительно от 30 апреля до 5 мая. По летоисчислению зороастризма подробно см.: Якубов Ю. Гохномаи авастои.

²⁶⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 409.

лишается такого атрибута счастья, как «фарр», что, в конечном счете, приводит к расколу общества и развалу государства. Легенда о «фарре» как символе справедливой власти, по мнению Озара Киёни, в других формах существовала ещё до зороастризма в Египте и Вавилоне. «Хваренах», который происходит от корня «хвар» - хур - солнце, означает символ и мощь власти. Позже он признавался как «фарр» - благополучие справедливого царя²⁷⁰. В Авесте приводится такой рассказ о царе Джамшеде: «Когда Джамшед был царём, то он правил над семью кишварами справедливо и правдиво. Когда он перестал так поступать, фарр – счастье, оставил его и его правлению пришел конец. После него государственная власть перешла в руки Фаридуна, сына династии Отбина, в последний, третий раз фарр перешел в руки Гаршосп Наримона»²⁷¹. В Авесте имеется особое указание: «Правление пожелаем и дадим тому, который наилучше правит»²⁷². Таким образом, в Авесте довольно подробно описывается механизм правления справедливого царя. Пока царь правит справедливо и, соответственно, честно обращается с народом, то есть надежда пролонгации договора о правлении.

Здесь надо отметить, что в таких случаях требования Авесты, как рекомендательные нормы не имеют специфического характера норм права – общеобязательного правила поведения, являющегося мерой свободы и ответственности формально равных субъектов общественных отношений и обеспечивающегося принудительной силой государственной власти²⁷³. Напрямую не выполняя функции материальной нормы, они непосредственно не устанавливают конкретных правоотношений, не определяют понятий, категорий и явлений юридического (дефинитивного) характера, не требуют конкретного поведения. Но в то же время они, отражая историю правления справедливых и несправедливых царей, отдают предпочтение справедливым царям. Последнее проявляется в том, что власть их продолжительна, ибо власть дается именно ради установления справедливости. Приведенные в Авесте рассказы о справедливых царях, привлекают сознание людей (царей) к

²⁷⁰ Озар К. Турачонзода иштибох мекунадгаз//Рузи нав. 2003. 30 окт. - С. 9.

²⁷¹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 335 - 336.

²⁷² Там же. - С. 409.

²⁷³ Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. - М., 2001. - С. 153.

справедливому правлению, что вполне отвечало целям и задачам древнего права и являлось одним из основных стимулов правового регулирования, так как древнее право тесно связано с добродетелью, справедливостью и правдивостью. В этом плане примечательны слова В. С. Нерсисянца: «Право (имеется в виду древнее право Индии. - А.Х.), следовательно, имеет здесь такие характеристики, как правда, справедливость, правосудие, закон, главнейший закон, обязанность, правила, законоположения, предписания, обязанность, обычай, форма (отношений, в частности, брака), образ действий, долг, добродетель, нравственное убеждение, благочестивая цель, религиозная цель»²⁷⁴.

Таким образом, древнее право имеет своего рода особенности, без учета которых невозможно раскрыть сущность правового регулирования. Оно также исходит из того, что нормативное право не имело устойчивого формализма²⁷⁵, кроме того, существующие акты и указания царей в основном опирались на религиозные источники, которые фактически контролировали и регулировали правовые и другие связанные с ними отношения. Религиозные источники выработали религиозные стимулы и контроль политической власти. Интересным является то, что, базируясь на основных источниках зороастрийского права, частноправовые отношения имели диспозитивное начало. Это говорит о том, что в тот период власть, с одной стороны, еще не так сильно укрепилась в области законодательной политики, а с другой стороны, в этом и не было необходимости, так как такую функцию исполняли религиозные источники - Авеста, Ардавирафнома, Гохномак, Тоджномак и др.

Авеста призывает людей - и добрых, и злых, и правителей, и подданных, чтобы они были верны слову и договору, данному Спитамою Ахура Мазде:

Будь верен договору
Ты данному, Спитама,
И лживым иноверцам
И верным в благочестьи,-
Ведь слово договора

²⁷⁴ Нерсисянец В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. – С. 31.

²⁷⁵ Вопреки утверждению Макса Вебера, право тогда не было вполне неформально и иррационально.

Принадлежит обоим:

И лживым и правдивым²⁷⁶.

В данном контексте требования Авесты о соблюдении всеобщего порядка, определенного Ахура Маздой, очень сходны с принципами договорной концепции происхождения государства²⁷⁷.

По мнению ученых-религиоведов, Митра, вероятно, первоначально был богом договора²⁷⁸, контролирующим верность сторон при заключении соглашения и исполнении договора между отдельными племенами (например, относительно пастбищ, водоемов или же совместной защите от внешних агрессий). Не исключается, что Митра как бог договора следил за внутренним правопорядком:

Повсюду наблюдая,

Следит везде за теми,

Кто нарушает слово.

Они их замечают,

Они их различают²⁷⁹.

В этом ясно прослеживаются первоначальные функции древнего бога договора – Митры - в зороастрийском учении. Исходя из этого, можно сказать, что договорная концепция происхождения государства теоретически была разработана в Средней Азии еще более 2 тыс. лет до н.э.

Митру иногда признавали и как бога-судью, так как он угрожал наказанием нарушившим слово и договор. С изменением обстоятельств бог изменяет и свои первоначальные функциональные задачи и превращается в бога-судью. Он осуществляет судебные функции в формах ордалии²⁸⁰.

Зороастризм возвеличивает образ правителя, который должен быть «правдивым, красноречивым, тысячеухим, прекрасно сложенным, десятитысячеглазым, дальновидным». По всей видимости, в момент создания

²⁷⁶ См.: Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 65.

²⁷⁷ Договорная теория происхождения государства и права высказывается Г.Гроцием, Ж.Ж.Руссо и др. Подробно см.: Антология мировой правовой мысли. М., 1999. – Т.3. - С. 127-140. Руссо Ж. Ж. Трактаты. – М., 1969. - С. 151 - 227.

²⁷⁸ См.: Мери Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. - С. 15 -16.

²⁷⁹ См.: Авеста. Дустхох Дж. - Яшт 10. - С. 65.

²⁸⁰ См. подробно об ордалиях - важи гарм и важи сард: Рашшод М. Фалсафа аз оғоз-е таърих. - Душанбе, 1990. - С. 110 - 112.

древнейших частей Авесты - Гатов, государственная структура древних царей еще не имела специально обособленных органов безопасности. Также не исключено, что содержание этих Гатов частично, еще задолго до времен Заратуштры, было сформулировано дозораострийскими культами. Поэтому все эти функции: контроль за состоянием народа, надзор за общественной безопасностью, своевременное осведомление о всяких антигосударственных движениях - Авеста представляет как особые задачи бога Ахура Мазды и его ангелов:

Его подручных восемь
Сидят на всех высотах,
Повсюду наблюдая,
Следят везде за теми,
Кто нарушает слово²⁸¹.

Таким образом, в Авесте государственное правление определяется деятельностью Ахура Мазды, и лишь потом правителей-царей, которые определяют пути ее осуществления, что характерно для начального этапа перехода от первобытного строя, где вообще отсутствовали государственно-правовые институты контроля и правления. Не исключается, что политическое правление еще тогда выработало примитивные механизмы для стабильного развития и поддержания правопорядка. Авеста же, с одной стороны, отражая развитие геополитических процессов древних арийцев, с другой уже реформировала политическую систему под эгидой Ахура Мазды, выдвинула новые принципы и формы государственного правления, что способствовало развитию и усилению древних государств. Здесь интересен тот факт, что первых личных агентов древних царей Ираншахра называли «ушами» царя, а местных правителей и чиновников аппарата управления - «глазами» царя²⁸².

В эпоху появления Авесты еще сохранялся институт «анджумана» или «ханджумана»²⁸³ как коллегиального органа власти, переходного от родового и племенного строя к государственным обществам. «Анджуман» в буквальном

²⁸¹ См. Авеста. Дустхох Дж. - С. 65.

²⁸² В правление сасанидских царей и после, в исламских государствах Средней Азии эти функции исполняют дивани - везираты адм. Управления.

²⁸³ В некоторых источниках отмечается как «ханджамана».

смысле означает съезд, собрание уполномоченных лиц, которые избирались из представителей родов. Возможно, он к моменту появления Авесты уже не имел тех прав и полномочий, которые когда-то, как общественная власть, имел над всеми членами родов и племени. В связи с этим о нем есть несколько упоминаний в Авесте: «...мужчина, который может выступать в анджумане»²⁸⁴, или же: «да подарит (Ахура Мазда. – А. Х.) этому дому мужчину, который может выступать в анджумане»²⁸⁵. Возможно, не все могли выступать в анджумане, как собрании полноправных и свободных людей. Об анджумане также есть упоминание в Вендидаде, фаргард 2, строка 21. Имеются отдельные упоминания о существовании этого института в эпоху правления Ахеменидов, но к эпохе парфян анджуман заменили два совета: Совет жрецов и Совет правителей²⁸⁶. Исследователь М. Рашшод высказывает мнение о том, что в эпоху Ахеменидов также существовал совет из семи персидских знатоков и мидийцев, которые по распоряжению царя решали трудные проблемы²⁸⁷. О существовании «анджумана» в эпоху правления первых Сасанидов также писал Артур Кристенсен²⁸⁸.

При родовом строе «анджуман», как коллегиальный орган, представлял роды и племена. Принцип избрания среди родов и племен осуществлялся с учетом возраста и лидерства лиц в своих кругах. В эпоху Ахеменидов и позже их избирали и назначали в соответствии со знаниями и способностями. М. Рашшод и Геродот, упоминая о членах совета государства Ахеменидов, отмечают, что их преимуществом являлось то, что они знали древние законы.

Авеста, требуя справедливости от царей, определяет принципы и механизмы достижения этой цели правителями. Один из основных принципов зороастризма, в котором изложена вся суть концепции справедливого правления, заключается в правильной оценке человеческого деяния: добро – добрым, наказание – нарушителям²⁸⁹. Авеста особое внимание уделяет механизму поведения правителей. Правители должны быть знающими и

²⁸⁴ Авеста. Дустхох Дж. – 2001. - С. 286.

²⁸⁵ Там же. - С. 292.

²⁸⁶ Халиков А. Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. – Т. 1. - С. 60.

²⁸⁷ Рашшод М. Фалсафа аз оғоз-е таърих. – С. 109.

²⁸⁸ Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. - С. 157.

²⁸⁹ Авеста. Дустхох Дж. – С. 76.

образованными, их образованность проявляется тогда, когда они при решении политических вопросов, соблюдая спокойствие, обдуманно принимают решения, - так говорится в строке 15 Ясны, гат 43 Уштавадгах²⁹⁰. Таким образом, Авеста не одобряет принятия в гневе политических решений, приказов и распоряжений, основой для них всегда должны быть разум и спокойствие, при которых стабильность и справедливость решения правителя наиболее гарантированы.

Правовые нормы и принципы Авесты, отдавая предпочтение власти справедливых и добрых правителей, прямо утверждают, что правление городов и полисов должно отдаваться тем, кто лучше и справедливее правит. Указывая на такой выбор, зороастризм стремится узаконить другой принцип государственного права - принцип сосуществования: «те, кто осознал доброе дело и научился поступать так, должны этому учить других, так как мы желаем процветания мира»²⁹¹. Далее в Авесте приводится пример из отрицательного опыта несправедливых правителей Карапанов²⁹²: «Карапаны не живут ради процветания мира, они сбивают с пути справедливых правителей»²⁹³. Авеста, восхваляя принцип сосуществования, отвергает всякое поведение, нарушающее этот принцип. В строке 2, гат 12 Яште Хаум говорится: «Я отвергаю и проклиная кражу и воровство животных, я проклиная приношение вреда и разрушение усадеб маздаяснийцев»²⁹⁴. Такие установления, как защита права собственников на движимое имущество, неприкосновенность права на землю и жилища, обеспечили относительное процветание зороастрийского общества. Эти установления давали импульс развитию государств, придерживающихся новой религии, которая новыми идеями и ценностями подготовила удобную почву для развития взаимопонимания, творения справедливости и, в конечном счете, для формирования системы права, отвечающей требованиям и интересам древних арийцев.

Среди государственно-правовых норм Авесты также есть правовые определения, которые устанавливают основные права и обязанности

²⁹⁰ Там же. – С. 74.

²⁹¹ Авеста. Дустхох Дж. – С. 162.

²⁹² Правители, являющиеся противниками зороастрийской веры.

²⁹³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 94.

²⁹⁴ Там же. - 2001. - С. 142.

зороастрийцев. Согласно Авесте, полноправными считались приверженцы зороастрийской религии.

Права и обязанности человека в древнем Иране и Средней Азии на основе Авесты и других письменных источников более подробно исследованы иранистом и историком права А. Г. Периханяном в работе «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды»²⁹⁵.

Правовой личностью в полном смысле слова являлись только члены гражданской общины. Однако гражданский статус не был однороден и включал целый ряд более или менее замкнутых групп, отделенных одна от другой не только религиозно-этнической и сословной принадлежностью, но и, в пределах одного и того же сословия, немалым числом иных отличительных признаков, причем перегородки между этими отдельными гражданскими группами и разрядами существовали независимо от имущественного ценза²⁹⁶.

Таким образом, полноправными гражданами в древнем Ираншахре считались люди разного статуса и положения в обществе, в общине и в сословиях, что порой не имело единого признака. И для того, чтобы человек считался полноправным гражданином, по всей видимости, он должен был соответствовать следующим требованиям:

1. Он должен был быть по происхождению иранцем, иметь «иранство» (erīn) в противоположность «неиранству» (anērīn), по авестийским писаниям, они обозначались «арийцы».

2. Он должен был быть по религиозной принадлежности зороастрийцем. В Авесте пишется:

Сказал Ахура Мазда:

«Свершат пусть возлиянья

Ему арийцев страны,

И барсман простирают

Пускай арийцев страны,

И пусть скотину варят

Ему арийцев страны,

Хоть светлую, хоть тёмную,

²⁹⁵ Ардавиrhoфнома. - С. 6.

²⁹⁶ Периханян А. Г. Общество и право Ирана ... - С. 21 -25.

Но света одного.
Пусть жертвы не приносят
Ни негодяй, ни шлюха,
Ни душегуб, ни верящий,
Но не поющий Гат,
Противник этой веры
Ахуры с Заратруштрой²⁹⁷.

Таким образом, Авеста, относя арийцев к категории полноправных, дает им право жертвоприношения. Надо иметь в виду, что Авеста такое право дает лишь тем арийцам, которые читают священные песни - Гаты Авесты и являются зороастрийцами. Интересным является то, что зороастрийская книга не считала за полноправных шлюх (проституток), неверных, незороастрийцев и противников зороастризма, и не давала им даже права на жертвоприношение. Относительно проституток в Авесте предусмотрены особые ограничения и наказания - в Яште 17 - Ард-Яште²⁹⁸. Примечательным является то, что, говоря о правах и свободах человека, зороастрийская система права предусматривала и случаи использования публичных прав. Это особенно четко видно, когда вопрос касается участия членов общины в общем собрании «ханджумана». Здесь, пожалуй, можно говорить о политических правах человека. Но не исключено и то, что во время реализации «ханджумана» последний выступал как социальный институт. Так или иначе, в последующем этот институт превратился в чисто политический феномен. Особенность этой категории прав заключается в том, что Авеста в отдельных случаях ограничивала ее. Так, Авеста ограничивала право участия в «ханджумане» отдельных категорий лиц, обвинявшихся в совершении неправовых проступков. Такая методика правового регулирования характеризует репрессивность права зороастризма. Еще во времена первых Сасанидов действовал «руасои тавоиф»²⁹⁹, руководство которым осуществляли представители семи знатных родов, что являлось отголоском общественного правления «ханджумана».

²⁹⁷ См. Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 105.

²⁹⁸ Там же. - С. 123.

²⁹⁹ Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. - С. 157.

3. Для того чтобы человека считали полноправным гражданином, он должен был быть свободным - азатом. По авестийским предписаниям, есть свободные люди (озатан) и есть несвободные (гайриозатан):

Бедняк правдивый просит
Своих лишенный прав³⁰⁰.

4. Принадлежность к сословию также имела отношение к статусу личности как гражданина государства. А. Г. Периханян пишет и о двух других условиях, которые имели влияние на статус личности - это отношение к налогу и отношение к повинностям³⁰¹.

Конечно, эти условия имели определенное влияние на положение личности, но они не являлись основными, и без них и с ними личность могла быть полноправным гражданином. В пехлевийских текстах есть указания: «*mart i vehden azat i sahan sah bandak* - мужчина зороастрийского вероисповедания, полноправный член гражданской группы (азат = агнат), подданный царя царей»³⁰². Нет сомнения в том, что оно исходит из традиций древнеавестийского общества Средней Азии и Ирана.

Кроме полноправных граждан Арянам Ваеджах, арийцев, позже иранцев, Авеста и последующее ее доктринальное развитие определяют следующие категории людей: хамнаф (*hamnaf*) - сородич, авеник (*abenik*) - согражданин, *ham sayanik* - член соседней общины и др.

В целом, как справедливо пишет А. Г. Периханян, объем прав и дееспособности физического лица сильно варьировался и в иранском праве (также в древнем праве народов Средней Азии). Он зависел, подобно тому, как это имело место в правовых системах других народов древности, от трех факторов.

Специфической чертой государственно-правовых норм Авесты являлось то, что в ней очень много и с любовью говорится о родине Арянам Ваеджах, защите родины и страны. И это считается важной и основной обязанностью каждого:

Да сохраним обитель,

³⁰⁰ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. – 1990. - С. 74.

³⁰¹ Периханян А. Г. Общество и право Ирана ... - С. 22.

³⁰² Там же - С.22.

Обитель не покинем!
Да не покинем дома,
Да не покинем рода,
Народа не покинем
Или своей страны,
Всего, что мощнорукий³⁰³
От недругов хранит³⁰⁴!

Интересным является то, что в Авесте также содержатся нормы, определяющие свободу передвижения по странам и свободу иметь дома и жилплощадь людям: «Я разрешаю свободное передвижение и выбор места жительства всем тем, кто со своими домашними животными проживает на этой земле»³⁰⁵. Такое провозглашение принципа свободы передвижения и принципа неприкосновенности жилища, вне всякого сомнения, говорит о рациональности зороастрийской правовой системы. Думается, после долгих междоусобных войн между племенами, поклонявшимися различным богам, зороастризм этими нормами, постепенно ликвидируя разлад и ненависть древних арийцев, перевоспитывая людей в духе взаимопонимания и взаимоуважения, не только объединил их под влиянием одной веры, но и давал им право свободного передвижения и свободного выбора места жительства. Без признания этих принципов и прав нормальное функционирование механизма государства древних арийцев и свободное общение людей, проживающих в этих регионах, было бы почти невозможно. Может быть, первоначально эти принципы касались территории Арянам Ваеджах, а позже они уже распространились на территории великих персидских держав Ахеменидов, Сасанидов и парфян. Не исключено, что право народа на свободный выбор места жительства и передвижение, объявленное в декларации Великого Кира в 539 г. до н. э.³⁰⁶, - это результат прямого влияния зороастрийского учения на великого и легендарного законодателя. Признание права на свободу передвижения и свободу выбора места жительства

³⁰³ Мощнорукий - это божество Митра.

³⁰⁴ Авесто. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 72.

³⁰⁵ Авеста. Дустхох Дж. - С. 142.

³⁰⁶ См.: Тахиров Ф. Т., Халиков А. Г. Декларация Великого Кира о правах, свободах и свободе совести. - С. 112-124.

содержится и в ст. 13 Всеобщей декларации прав человека³⁰⁷, и в ст. 24 Конституции Республики Таджикистан³⁰⁸, и в соответствующих статьях конституций развитых государств. Это доказательство того, что признание и декларируемые эти принципы - отголосок установлений зороастрийской системы права, которая, так или иначе, дошла до наших дней.

Авеста устанавливает две формы государственного управления: военную и гражданскую. Первая использовалась тогда, когда требовалось с помощью войны сохранить и усовершенствовать политическую власть. При отсутствии же военной угрозы миром правил Митра:

Бываешь злым и добрым
Ты, Митра, для страны
Бываешь злым и добрым
Ты, Митра, для людей.
Ты миром и войною
Стран управляешь, Митра³⁰⁹.

Во многих местах Авесты говорится о борьбе против несправедливых туранцев. Очевидно, это было обусловлено обидой пророка на то, что туранцы не верили ему и не давали ему покоя. Другое дело, что в Авесте описываются междоусобные войны между древним Ираном и Тураном. При этом иранцы в этом историческом источнике выступают как справедливые правители. Привлекает внимание то, что в одной из исторических сцен полководец Тус говорит следующее: «О Ардвисура Анахита, дай мне силы, чтоб я мог победить злых туранцев: по пятьдесят, по сто, по тысячу и по десяти тысяч»³¹⁰. Из слов Туса мы можем судить о структуре туранской армии, которая состояла из пятидесяти, ста, тысячи и т. д. солдат. Но не исключено, что такое установление, возможно, не имеет ничего общего с военной структурой. Однако наличие государственного военного органа при Ахеменидах – хазарапта³¹¹ (тысяченачальник) говорит о том, что уже в эпоху

³⁰⁷ См.: Сборник международных актов по правам человека. – Душанбе, 2001. – С. 47.

³⁰⁸ Конституция Республики Таджикистан 1994 г. – Душанбе, 2003. – Ст. 24.

³⁰⁹ Авеста. - Яшт 10. - С. 61.

³¹⁰ Авеста. Дустхох Дж. - С. 222.

³¹¹ Холиков А. Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. - Т. 1. - С. 47. Также см. История Ирана//Под ред. М. С. Иванова. - М., 1969. – С. 53.

Ахеменидов гарнизоны древних арийцев дробились по количественному составу. Если это так, то усовершенствованные механизмы дробления войск великих Тимуридов, Чингизидов, которые покорили всю Центральную Азию, - это феномен не средневекового творения, а продукт древних государств таджиков.

Государственный и общественный строй. Помимо правителей-царей, в Авесте упоминается религиозный лидер – проповедник, жрец:

Мы почитаем Митру,
Которому молился
Лучистый, властный Хаома,
Целебный, златоглазый...
Его жрецом поставил
Себе Ахура Мазда...
Он первый жрец, что хаому,
Расписанную звездами³¹².

Хаома – божественный священнослужитель, первым совершивший обрядовое истолчение хаомы³¹³ в ступке и приготовивший из нее ритуальное питье. Жрецы в зороастрийской религии именовались «мугупаити», в пехлевийском языке - «магупати», а позже - мобедами³¹⁴. В те времена они являлись влиятельными людьми. Прерогативы и полномочия, отведенные им и описанные в Авесте, предоставляли им много прав политического и судебного характера. В царствование Пешдадидов и Каянидов они играли роль Всеобщего и Всемогущего судьи, перед которыми великие цари выступали как ответчики. Низам ал-мульк Туси пишет: «...у царей Аджама был такой обычай: в дни Михрджана и Науруза государь делал общий прием, никому не было запрещения. За несколько дней до этого он приказывал всенародно провозгласить: «Приготовьтесь к такому дню»; каждый успевал устроить свои дела. Когда приходил назначенный день, царский глашатай вставал за воротами базара и кричал: «Если кто помешает в этот день

³¹² Авеста, Яшт 10. - С. 75 - 76.

³¹³ Хаома - опьяняющее питье, которое зороастрийцы пили при религиозных церемониях или решении важных проблем.

³¹⁴ Жрецы в Авесте иногда именовались и другим именем: «рату». См. Авеста. Дустхон Дж. - С. 670.

нуждающемуся, царь не станет печься о крови того человека». Затем царь брал заявления от людей, складывал их около себя, просматривая по одному. Если случалось, что было заявление, в котором заключалась жалоба на самого царя, царь вставал, сходил с трона, и, требуя правосудия, опускался на колени перед главным мубадом³¹⁵, что значит на их языке судья судей...»³¹⁶.

Вообще власть в обществе, по Авесте, распределяется снизу вверх по такому порядку:

В доме – домохозяин.

В семействе – старший в роде,

И в племени – вожак,

Или в стране – владыка³¹⁷.

Таким образом, Авеста предусматривает четыре категории правителей: хозяин дома, старший рода, вожак племени и владыка государства. Каждый из них обладал определенными привилегиями и полномочиями по отношению к подданным. Хозяин дома, как глава семьи, имел множество прав по опеке. Правители, в зависимости от объема полномочий, были ответственными перед подданными и Ахура Маздой. Контроль за их поведением был возложен на божество Митру. Когда вопрос касается наказания правителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, то в Авесте упоминается «над странами владыка»³¹⁸. Вполне возможно, в период появления Авесты, наравне с правителями отдельных стран, также были и правители нескольких государств, которых называли царь царей - «шаханшах», и правители конфедераций племен государств Ирана и Турана. Последние в иерархии правителей древнего общества занимали самое высокое положение.

По мнению ирановеда М. М. Оранского, сельскую общину в Авесте называли вис (vis), а руководителя общины именовали виспати (vispaitis), племя - занту (zantu), а руководителя племени - зантупати (zantupaitis), территорию страны – дахуи (dahui) и руководителя государства – кави (kavi)³¹⁹.

³¹⁵ Главный мубад - мубадони мубад по определению Табари - это и есть глава зороастрийского духовенства (Табари Noldeke 450 - 452).

³¹⁶ Низам ал-Мульк. Сиасет-наме/ Перевод, введение в изучение памятника и прим. проф. Б. Н. Заходера.- М.; Л., - 1949. - С. 44-45.

³¹⁷ Авеста. Яшт.10.-С.58.

³¹⁸ Там же.

³¹⁹ Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. - М.,1988. - С.88-89

Миром правил Ахура Мазда, который имел свои атрибуты. Исследователь А. Кристенсен, ссылаясь на Бенвениста, отмечает: «В новой Авесте общество Ирана разделено на три сословия: духовенство - «асраван» (athravan); воины - «ратаештар» (rathaeshhtar); земледельцы - фастро фшуянт (vastryo fshuyannt)³²⁰. Такое разделение социальных сословий является очень древним. Только одно сословие, о котором говорится в Ясне 19, фаргард 170, подтверждает существование четвертого сословия - ремесленников («huiti»)³²¹. О существовании четырех сословий в древнем Иране и Средней Азии также упоминается в других работах³²². Авторы фундаментального труда «История таджикского народа» отмечают: «Авеста содержит данные о четырехступенчатой системе организации общества, восходящей к первобытнообщинному строю, но сохранившейся (по крайней мере, в представлении зороастрийской традиции) и много позже»³²³. Так, восприняли такую организацию общества и Сасаниды. Единственное, что они изменили в этой дифференциации, так это то, что в третье сословие они включили «дабирон» - писцов и канцелярских работников, а в четвертое - земледельцев и ремесленников. В итоге у них с учетом состояния социальных сил определились следующие сословия: «духовенство, воины, канцелярские работники и труженики народа - ремесленники и земледельцы»³²⁴.

Эти сословия в последующем, в силу усложнения общества и государства, были раздроблены на несколько групп. Духовенство делилось на: судей («додвар»), религиозных лидеров («мубадон»), «магов», «хербадон», «дастур» и «устод», каждые из которых исполняли конкретные обязанности. Две последние именовались «мугони андарзбад». Воины делились на всадников и пехотинцев. Третье сословие - государственные служащие, во времена Сасанидов включало в себя: писцов царей и министерств-визиратов, историков, врачей и астрономов. А в последнее сословие входили: бизнесмены, торговцы, мореходы, ремесленники, земледельцы и т. д.³²⁵

³²⁰ Бенвенист. Табакоти ичтимой дар ривояти авастои/ Мачалаи Осие. – 1932. - С. 117.

³²¹ Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. - С. 149.

³²² Рашшод М. Фалсафа аз огози таърих. – С. 95 - 96.

³²³ История таджикского народа/ Под ред. Б. А. Литвинского и В. А. Ранова. - С.

³²⁴ Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. - С. 149 - 150.

³²⁵ Там же. - С. 151.

Сказанное подтверждает, что Авеста вовсе не была чисто религиозной книгой арийцев, в ней нашло отражение и реальное состояние общества, более того, она была книгой исторического и правового характера, и предоставляла возможность регулирования социальных отношений в последующие столетия. История также доказала, что люди, воспринимая ее как источник права, не только регулировали частноправовые отношения, но и, ссылаясь на нее, сохранили взаимоотношения социальных групп и развивали конструкции позднейших обществ. Конечно, Авеста не претендует на функции чисто правового источника нормативного права, ибо сама первоначально, наряду со своими новаторскими идеями построения общественного строя наполовину, если не больше, узаконила существующие положения правового и социального общения. Ибо право в древних обществах преимущественно отражено было не в нормах, а в действиях. Процессуальная сторона права имела превосходство над нормативной. Думается, прав Хобел, когда относительно традиционных обществ писал: «...право в традиционных обществах выражается скорее в процессах, нежели в самих фиксированных нормах»³²⁶.

В Авесте государственный и общественный строй обобщенно определяются как система органов и институтов власти. В части Виспарад, карда 3, наряду с восемью священными мобедами, упоминается о таких руководителях, как: «отурбон» - хранитель огня; «артиштор» - начальник войска; «барзигари сутурпарвар» - крестьянин и скотовод; «хонахудой» - руководитель дома; «деххудой»³²⁷ - руководитель села; «шахрбон» - руководитель города; «шахриери сарзамин» - возможно правитель государства. Как видим, здесь не упоминается о других должностных лицах, которые не занимали первостепенного места. Приведенные выше являются как бы руководителями первого ранга. Такая ограниченность и смешанность полномочий руководителей родового строя и государственного, возможно, объясняется тем, что сама эпоха Авесты была периодом перехода от родового

³²⁶ Рулан Н. Юридическая антропология. - С. 42 - 43.

³²⁷ Последующее развитие государственно-правовых институтов в рамках таджикско-персидских династий долго сохраняло аналогичные названия руководителя дома и села. Исследователи отмечают, что при Саманидах руководителя родовой общины называли – «кедхудо», а руководителя села - «деххудо». См. Сафаров И. Правовая система государства Саманидов. – Душанбе, 1999. - С.96-98. ; Ш. Азимов. Государство и право Саманидов. – Душанбе, 1999. - С. 79 - 80.

к государственному строю. Родовые органы тогда еще сохранялись. Отсутствие же других вспомогательных органов управления говорит о том, что они или еще не сформировались по функциональным задачам, или сформировались, но в Авесте о них не упоминается. Хотя существовали некоторые другие органы, которые на стыке с родовыми органами исполняли общественное управление. Так или иначе, о наличии этих органов в последующие времена в эпоху развития зороастрийской системы права убедительно говорят другие источники.

Помимо царей и религиозных правителей, государственный опыт стран эпохи зороастризма знал немало государственно-правовых институтов, которые в реализации воли господствующего класса играли решающую роль. По сведениям М. Рашшода, существовали такие должности:

1) вазрак фаромодар - после шаха являлся высшим государственным чиновником. От имени шаха выполнял все государственные поручения, руководил деятельностью всех визиров. Он также являлся руководителем тысячи воинов царя, в связи с чем его также называли «хазорпад»;

2) «шоххомордабир» - министр финансов;

3) «ганджхомордабир» - министр хранилища;

4) «доддабир» - министр справедливости и главный судья;

5) «кодомохордабир» - министр доходов правительства;

6) «охурхомордабир» - министр конюшен;

7) «оташхомор» - министр храмов огня;

8) «эрондабирбад» - министр иностранных дел и канцелярий;

9) «аргбад» - начальник крепости;

10) «бигонсолор» - начальник пешеходов;

11) «андарзбадоспваргарон» - преподаватели всадников;³²⁸

Исследователь Артур Кристенсен, ссылаясь на персидские надписи «Каъбаи Зартушт», «Письмо Тансара» и многие другие, сообщает о должностях: «шаханшах» - царь царей, «сатрап-к (х - А.Х.) шатрап», «бедахш» (бадшах) - правители областей, а с пятого века их (правителей областей)

³²⁸ Рашшод М. Фалсафа аз оғоз-е таърих. - С. 107 - 108.

называли «марзбан»³²⁹. О марзбанах также говорится в историографии о походе арабов в Среднюю Азию³³⁰.

Из изучения трудов средневековых историков явствует, что государственно-правовые институты древних обществ Ирана и Турана развивались параллельно с Авестой. Арабский историк IX-X в. Абу Али Маскуяи Рози в своей работе «Теджориб-ул-умам» происхождение первых диванов-визиратов (министерств) на территории Ирана и Турана относит ко времени реформ царя Каянидов Лухраспа³³¹, формирование же «дивана дабIRON» - министерства писцов, считает заслугой царя Каянидов Гуштаспа. Абу Али Маскуя отмечает существование и двух других диванов в эпоху правления царя Гуштаспа³³² - это «диван бож» (министерство налогов) и «диван хазина» (министерство хранилищ и расходов)³³³. По сведениям Маскуя, министр по налогам (или, возможно, казны и хранилищ) назывался «бузург фармондор», у которого был помощником «эрон оморгар», а руководителем «дивана дабIRON» являлся «дабирбад»³³⁴.

Балъами и Табари при описании истории первых Сасанидов упоминают об изменении налога от натуральной формы к денежной. Эти историки упоминают о существовании налога в натуре и о собирателях налогов. Так, Кубад, столкнувшись с затруднениями сбора налога с простолюдинов, где собственники плодовых деревьев не разрешали детям есть плоды деревьев (в рассказе речь идет о винограде), спрашивает у мобеда мобедона, у визиров и собирателей налогов, «...что нужно сделать для улучшения положения налогоплательщиков, тогда мобед мобедон и визири (очевидно, имелся специальный визир по сборам подати - А.Х.) отвечают...»³³⁵. В период реформ Кубада и продолжения реформ Ануширваном были налоги в виде: 1/5; 1/4 и десятины. Ануширван по завещанию Кубада освободил народ от уплаты

³²⁹ Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониен. - С. 155 - 156.

³³⁰ См. Гаилов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644-704). - Душанбе. - 1989. - 144 с.

³³¹ Абу Али Маскуяи Рози (320 - 421 г. х.) Теджориб-ул-умам. - С. 78.

³³² Не следует забывать, что доминирующая концепция о времени пророчества Заратуштры связывает его деятельность со временем правления Гуштаспа (Виштасп). См.: Стеблин-Каменский И. М. Авеста. Избранные гимны. - С. 167 и другие источники.

³³³ Абу Али Маскуяи Рози. Указ раб. - С. 82.

³³⁴ Там же. - С. 82 - 83.

³³⁵ Абуали Мухаммад ибни Мухаммади Балъами. Таърихи Табари. - Т. 2. - С. 89 - 90.

десятины и «хумса» - $1/5$ ³³⁶. В этом историческом рассказе интересен тот факт, что в государствах, признающих зороастризм как официальную религию, существовали и другие должностные лица - налогособираатели, специальные визири по сборам налогов, возможно, последние и есть «кодомоходабир».

Авеста дает скудную информацию о государственном устройстве древнего Ирана и Турана. «Дахью» по Авесте означает «область, страна». Во многих местах Авесты говорится о дахью как территориальном устройстве общества³³⁷. Сама территория, почитаемая Ахура Маздой, охватывала несколько дахью, о чем часто говорится в самой Авесте. Противопоставление иранских областей областям Турана и саков говорит о том, что общества, имеющие много общего в культурном, социальном и религиозном плане, в чем-то расходились, что вело к вражде и междоусобицам. В самой Авесте упоминается о кави Хусраве, который когда-то объединил иранские области в одно целое — хшатру³³⁸. Авторы фундаментального труда «История таджикского народа» полагают, что хшатра (ср. тадж. шахр - город) имеет широкий круг значений: «власть», «имущество», «владение» в самом широком смысле слова, но еще не «царство, держава» как политическая держава³³⁹. По нашему мнению, хшатра означает что-то наподобие империи древнего мира или конфедерации племен. Подробную информацию о государственном устройстве древнего общества можно получить в Михр Яште³⁴⁰.

Авеста не только обязывает царей, чтобы они вершили справедливый суд над народом, но и требует от зороастрийцев, чтобы они молились за их справедливость. Например, в молитвах, посвящённых Сраоше, которые составляют часть младшей - Хурд Авесты, имеются весьма примечательные строки.

В утренней молитве: Поклоняюсь и восхваляю прекрасную зарю, житнетворящую, первоисточник чистоты. Поклоняюсь и посылаю приветы полезному, чистому и справедливому старосте (села).

³³⁶ Там же.

³³⁷ См. История таджикского народа/Под ред. Литвиновского Б.А., Ранова В.А. - С. 223.

³³⁸ Там же.

³³⁹ Там же. - С. 620.

³⁴⁰ Авасто. Рази Х.— С. 371 - 388. История Таджикского народа/Под ред. Литвиновского Б.А., Ранова В.А. - С. 223 - 224.

В полуденной молитве: Поклоняюсь, приветствую и восхваляю полдень, первоисточник чистоты. Поклоняюсь и восхваляю любителя народа, благого и справедливого правителя (области).

В послеполуденной молитве: Поклоняюсь, приветствую и восхваляю послеполуденное время, первоисточник чистоты. Поклоняюсь и посылаю приветы и восхваления ценителю смелых и героев, благому и праведному царю³⁴¹.

В вечерней молитве поклонялись духовному предводителю, в полуночной молитве просили о мире и благополучии семьи. Таким образом, зороастрийцы в пятиразовой молитве молились за справедливость и благополучие основных правителей авестийского общества. Однако это не было одним молением или прошением. Здесь скрыт принцип подчинения, уважения и послушания руководителям, и Авеста пытается усилить политическую силу и неприкосновенность последних, с помощью которых достигался всеобщий порядок.

Как уже было сказано, Авеста достаточное внимание уделяла личностям правителей, в особенности царей, на основе чего в последующем, во времена Сасанидов, зороастризм разрабатывал единую концепцию права - полномочий и обязанностей правителей. Правильно отмечает исследователь Х. Муминджанов: несмотря на то, что эта характеристика больше отражает точку зрения представителей официальной зороастрийской религии периода Сасанидов, в ней видны следы древней традиции и принципы преемственности царской власти³⁴². Согласно этим концепциям, цари должны были отвечать следующим требованиям:

1. Трезвый рассудок.
2. Умение прощать и воздерживаться от любого оскорбления.
3. Доброе поведение.
4. Любовь к народу.
5. Радость.
6. Щедрость.

³⁴¹ Дармстетер Ч. Тафсир-е Авесто ва таржом-е Гатха. - С. 328. Цит. по: Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 227.

³⁴² Муминджанов Х.Х. Указ. раб. - С. 229.

7. Недопущение к себе чувства зависти.
8. Повторение того, что мир преходящ...(постоянно)

Также правитель имел следующие права и обязанности:

1. Исполнение обязанности царя в рамках зороастрийской религии.
2. Создание условий для нормальной жизни народа.
3. Постоянное стимулирование способных и одарённых.
4. Наказание неспособных.
5. Доброе отношение к руководителям страны.
6. Отдача справедливых указаний.
7. Сохранение традиций общего приёма.
8. Поддержание спокойствия и бесстрашия.
9. Занятие светскими науками.
10. Контроль над назначением на государственные посты. Полное подчинение всемогущему богу³⁴³.

Таким образом, выбор царя в древнем Ираншахре был обставлен конкретными условиями. Как видим, психически ненормальные, корыстные, злопамятные и жадные не имели права стать царями. К великому сожалению, последующая история Ираншахра свидетельствует о том, что из вышеназванных качеств, единственно, что передавалось следующим династиям, это то, что царь должен был быть психически и физически нормальным. В результате чего мы имеем факты нанесения многочисленных увечий друг другу с целью отстранения или недопущения своих соперников к престолу.

Завершая анализ государственно-правовых норм зороастризма, отметим следующее: помимо того, что Авеста является правовым источником эпохи перехода от родового строя к классовому, она отражает и правовую действительность II – I тыс. до н. э. В ней содержатся правовые принципы о формах правления, о справедливости царей, об их ответственности, о силе государственной власти монарха, о правах и полномочиях царей Аджамы (Турана и Ирана), которые свидетельствуют о древних традициях государственного управления в этих регионах.

³⁴³ Маси.Х. Тамаддон-е Иран. – Техрон, 1337 х. - С. 186.

В Авесте сохранен более чем 2 тысячелетний опыт государственно-правового развития народов Средней Азии и Ирана. Он начинается со II тыс. до н. э., продолжается до сасанидских времен, и позже – до возникновения государств Бактрии, Хорезма, Согда, Тохаристана, где поэтапное происхождение государственных институтов от общественных институтов родового строя налицо. Сила власти исходит от бога Ахура Мазды и поэтапно переходит к низшим звеньям - до руководителей дома, рода, племени и государства.

Глава 3. Судебное право зороастризма

1. Судебные полномочия царя

Древние цари, по авестийским предписаниям, имели традиции общего приёма народа. Знаменитый визирь Сельджукидов Низам-ал Мульк писал: «Прочитал я в книгах предшественников, что по большей части цари Аджама устраивали высокий помост, въезжали на него верхом на коне, дабы видеть всех челобитчиков, собравшихся вокруг поля, и каждому творили суд. Причина этого обычая такова: когда государь сядет в таком месте, как дворец, где преграды, сени, завеса, то корыстные люди и притеснители задерживают того человека, не допускают к государю»³⁴⁴. Здесь возникает вопрос о судебных полномочиях самого царя.

Верховным судьёй, по зороастрийским учениям, являлся сам Ахура Мазда. Он, наряду с другими полномочиями и привилегиями, имел и судебные полномочия. В Авесте сказано: «Ахура всего лишь судья мира (додгустари чакон)»³⁴⁵. Иногда от его имени, по авестийским писаниям, судебскую функции исполняли божества Митра и земные правители – цари, жрецы, а позже - профессиональные судьи - «довар» и «додгустар».

В древние времена вся власть принадлежала одному великому правителю – монарху. Все государств и народы прошли этот этап. И древний Иран, и Туран, по словам исследователя Мансура Ростина, пережили такую централизацию всех ветвей власти в руках одного человека³⁴⁶. Царь первоначально считался верховным судьёй страны. Все тяжкие правонарушения он рассматривал сам лично и выносил по ним приговоры. Со временем помощником царя в судебных дел стал выступать мубади мубадон - главный мобед или жрец. «Во все времена, от времени Адама и до наших дней, у всякого народа, во всяком царстве, - писал Низам ал-Мульк, - существовало правосудие, действовала справедливость, пеклись о правильности дел, чтобы сохранить государство»³⁴⁷. Интересным является то, что у всех народов

³⁴⁴ Низам-ал-Мульк. Сиасат-намэ. - С. 16.

³⁴⁵ Дж.Дустхох. Авеста. - С. 62.

³⁴⁶ Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон то ба имруз. Т. 2. - С. 427 – 428.

³⁴⁷ Низам-ал-Мульк. Указ. раб., С. 44.

первоначальным судьей в момент перехода от родового строя к классовому был царь. Может быть, это было связано с необходимостью единства власти и судебной деятельности в древних обществах. Дело в том, что творение справедливости без определенных полномочий и компетенции в обществе невозможны. В связи с этим первые правители древних царств имели судебные прерогативы. «Передают, что был такой обычай у царей Аджама: в дни Мехрджана³⁴⁸ и Науруза³⁴⁹ государь делал общий прием, никому не было запрещения. За несколько дней он приказывал всенародно провозглашать: «Приготовьтесь к такому-то дню», чтобы каждый успел устроить свои дела. Когда приходил назначенный день, царский глашатай, вставая за воротами базара, кричал: «Если кто помешает в этот день нуждающемуся, царь не станет печься о крови того человека». Затем царь брал заявления от людей, складывал их около себя, просматривая по одному...».

Таким образом, царь, как верховный судья, призывал народ на прием для совершения правосудия. В этот день, как писал Низам ал-Мульк, глашатаи царя призывали народ на открытое судебное разбирательство. Каждый имел право заявить о своих нарушенных правах и требовать от царя справедливого вердикта. Нарушения судебного разбирательства и подачи жалобы, по словам Низам ал-Мулька, карались смертной казнью. Этот обычай долго сохранялся у царей Аджама, ко времени же Сасанидских царей, как пишет Беруни, он намного изменился. В первый день Науруза царь принимал народ для того, чтобы наградить заслуживших награду, а на второй, третий и в последующие дни поочередно принимал крестьян, воинов и своих приближенных³⁵⁰. Вся эта церемония совершалась с целью подтвердить справедливое правление царя и то, что он защищает свой народ. Такое обязательство ему предписано Великим Маздой (Яшт 5):

Поистине, Спитама,
Тебя создал Ахура,
Чтобы быть главою мира,

³⁴⁸ Мехрджан - арабизированная форма персидского Мехрган, так назывался 6-й день месяца Михра, праздник осеннего равноденствия.

³⁴⁹ Науруз - весенний праздник, начало нового года

³⁵⁰ Беруни А. Осор-ул-бокия. – Душанбе, 1990. - С. 237.

Меняж создал Ахура,
Чтобы служить защитой
Благого бытия.
От блеска моей власти
И мелкий скот, и крупный,
И смертные двуногие
Ступают по земле.
Так охраняю все я
Добро, что создал Мазда,
И всё благое в мире
Как хлев, хранящий скот³⁵¹.

Если случалось, что было заявление, в котором заключалась жалоба на самого царя, то царь вставал, сходил с трона и, требуя правосудия, опускался на колени перед главным мобедом, и говорил: «Прежде всех решений разреши дело этого человека со мною, не проявляя ни лицеприятия, ни предпочтения». Тогда объявлялось: «У кого существуют тяжбы к царю, все садитесь на одну сторону, ибо ваши дела будут первыми». Потом царь говорил мубаду: «Нет большего греха перед Всевышним, чем прегрешения государей; за благодеяния, оказанные им Всевышним, они обязаны оберегать народ, творить справедливость, укрощать притеснителей. Если шах несправедлив, то и все войско будет несправедливо; люди забудут бога, окажутся неблагодарными за благодеяния; их постигнут забвение и гнев божий; не пройдет много дней, как мир разрушится, а они за злосчастье своих преступлений все будут убиты, переведутся цари в том доме. О, мубад, знающий бога! Берегись пристрастия ко мне, чего бы всевышний не потребовал с меня, с тебя спрошу, это - на твоей ответственности»³⁵². Таким образом, если при принятии жалоб и пересмотра содержания иска истцов Верховный Судья - царь – обнаруживал, что есть иск против него самого, то, по обычаю аджамских царей, он не вправе был рассматривать эти заявления, т.е. царь, как верховный судья, давал

³⁵¹ Стеблин – Каменский И.М. Авеста, Яшт 5: «Ардвисур Яшт», с. 39.

³⁵² Низам-ал-Мульк. Указ. работа. - С. 45.

самоотвод³⁵³. При совершении правосудия в день Науруза и Михргана на судебных разбирательствах присутствовал великий мобед-Мубодони мубад. Именно ему приходилось, как верховному жрецу, совершать суд над судьёй. Обращает на себя внимание то факт, что царь при ответе истцам отходит от трона, стоит рядом с истцами, что говорит о главенстве принципа равноправия сторон в судебных разбирательствах древних стран Аджама. Более того, царь, опускаясь на колени, просит мобеда, чтобы он первыми рассмотрел те дела, которые касаются его.

Интересным является то, что еще в древности цари, как верховные правители, осознавали свою ответственность перед богом и народом, так как их всех, по авестийским предписаниям, ждал страшный суд. Основной обязанностью царя было, как мы убедились ранее, защита и охрана народа. Аналогичная постановка вопроса об обязанностях царей перед народом, квалификация правонарушений царей, как отягчающего условия, предусмотрены и в мусульманском праве. Возможно, это свидетельство преемственности традиций древних царей. В хадисе пророка ислама сказано: «Самое тяжелое наказание несет беспощадный правитель»³⁵⁴. Не без основания же Газали, интерпретируя государственно-правовые нормы ислама, писал: «То, что касается обязанности малика перед Аллахом, то оно поправимо, и подлежит помилованию, а то, что касается твоего отношения (т. е. отношения малика) с народом (подчиненными), оно неизменно и амнистированию не подлежит»³⁵⁵. Таким образом, мы можем констатировать, что каждая религиозная система, отличаясь своими правовыми взглядами и реформаторскими учениями, тем не менее использовала положительный опыт прежних правителей, вносила свою определенную лепту в этом (политическом) в государственно-институциональное развитие власти на Востоке, что в итоге определило существенные отличительные черты и менталитет восточных национальных государств.

³⁵³ Налицо судебный процесс и самоотвод, судьи меняются с целью творения справедливости и объективности решения дел. См. *Уголовно-процессуальный кодекс РТ, ст. 27; 29; 30.*

³⁵⁴ Халиков А. Г. Хадис как источник мусульманского права. – С. 87.

³⁵⁵ Газали М. Насихат-ал-мулук. – Душанбе, 1993. - С. 12.

Древние цари Аджамы, осознавая свою ответственность перед богом, старались и добивались того, чтобы мубадони мубад объективно рассматривали их дела, поскольку легче отвечать перед мубадани мубадом и истцами, чем потом перед богом. Тогда степень вины и наказания намного увеличивается. Именно поэтому они требовали от мубада беспристрастного приговора. За неправильные решения или приговоры вся ответственность возлагалась на мобеда. Царь, предоставляя свободу и самостоятельность мобеде при решении его дела и опираясь на право ответчика, просил о том, чтобы за один раз ответить за всю свою вину. То есть царь просил реализации такого принципа: за одну вину - одна ответственность. При этом царь считал, что, если мубед свободно, сам решает дело и если при этом он допускает ошибку, то за его ошибку царь вторично не будет стоять на суде перед Всевышним.

После этого мубед судил: если в споре между царем и истцом, последний оказывался правым, то он давал ему удовлетворение; если кто-то предъявлял ложные притязания к царю и не имел доказательств, то мубед подвергал его суровым наказаниям, каким должен подвергаться всякий, кто выискивает пороки в царе и государстве, проявляя свою дерзость³⁵⁶.

Таким образом, зороастризм и древние обычаи аджамских царей предусматривали ответственность царей перед правосудием и всякий имел право подать иск против царя. При этом, если на царя клеветали, то для защиты его чести и достоинства предусматривались суровые наказания по отношению к клеветникам и лжесвидетелям.

Когда царь заканчивал с тяжбой, он снова возвращался на трон, возлагал на голову корону и обращался к благородным и приближенным: «Я начал с самого себя, дабы у вас прекратилась страсть к притеснению кого-либо. И так удовлетворите теперь всякого, кто обижен вами»³⁵⁷.

Как видим, царь после ответа истцам опять вступал в свою должность как верховный судья и с помощью мобеда вершил правосудие.

Здесь возникает вопрос: вершили ли древние цари Ираншахра или местные правители ежедневные судебные разбирательства или суд над народом вершился всего два раза в году? Имеющиеся в распоряжении ученых

³⁵⁶ Низам-ал-Мульк. Указ. раб., -С. 45.

³⁵⁷ Там же.

сведения не дают ответа на этот вопрос. Возможно, как цари, так и местные правители, вожди племен и общины, каждый в зависимости от объема своих полномочий и прерогативы занимался судебной деятельностью, т. е. фактически наказывал виновных, удовлетворял иски и т.д. в процессе государственных дел.

В древнем Ираншахре, по сведениям историков, существовали и светские судьи: «шахрдовор» - судья города, «радэрон» - судья Ирана и «сипохдовар» - судья воинов³⁵⁸. Не исключено, что эти судьи в древнем Иране появились чуть позже. Некоторые из них во времена Ахеменидов уже были узаконены³⁵⁹.

За несправедливый приговор и взяточничество судей строго наказывали. Рассказывают, как царь Камбуджия (Ахеменид) наказал одного из своих судей за взяточничество. Он содрал с него кожу и повесил (ее) на его рабочем месте. Сына казненного судьи назначил судьей на место отца и дал такой наказ: когда рассматриваешь дело, то совершай правосудие, глядя на кожу отца³⁶⁰.

О судебной власти при Ахеменидах пишут Геродот, Плутарх, Диодор³⁶¹. Во времена правления Ашканидов, по словам Мансура Ростина, существовал «анджуман старцев», который, как совещательный орган, давал советы царям при решении трудных вопросов³⁶².

Бывала случаи, когда проблемы или иски разрешались несправедливо или вообще оставались без решения или должного внимания³⁶³. Думается, что аджамские цари именно для предотвращения этих упущений два раза в год принимали народ и придумали различные способы для совершения правосудия. При этом в зороастризме и маздаизме особо говорилось о том, чтобы цари и судьи при решении дел не ошибались. В знаменитой книге Ардавирафнаме, в фаргарде 67 пишется: «Когда ходил в ад (Ардавираф), то видел мужика в темнице, который был повешен ногами вверх (голова вниз) и

³⁵⁸ Рашшод М. Фалсафа аз огози таърих. – С. 108 - 109.

³⁵⁹ Очевидно, классифицировались суды по функциональным задачам: по гражданским, военным и т. д.; мы считаем несостоятельным отнесение такой классификации к опыту Сельджукидов и Гуридов, так как древний Ираншахр такой опыт уже имел.

³⁶⁰ См.: Абдулазими Ризои. Таърихи даххазорсолаи Ирон. Чилди аввал. – Техрон, 1373 х. - С. 254 - 255.

³⁶¹ См.: Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирани бостон то ба имруз. Т. 2. - С. 427 - 437.

³⁶² Там же. С. 249.

³⁶³ См.: Низам-ал-Мулк. Указ. работа. Рассказ о старухе и справедливом Нушервоне. Глава 5. - С. 34 - 43.

его глаза были пробиты железными гвоздями. Спрашивал, кто этот человек? Ответили, что это тело человека, которому верили и дали власть правосудия. И он своей обязанности по отношению к народу не исполнял, более того, совершал грехи»³⁶⁴.

При анализе водно-экологических и других норм зороастрийского права мы частично говорили о судебных функциях Ахура Мазды и других ангелов. Теперь подробно остановимся на судебном процессе, порядке доказательства в древнем зороастрийском праве.

2. Ордалия.

Древний способ судебного доказательства, опиравшийся на представление о возможности призвать божество к участию в разрешении возникающих между людьми споров³⁶⁵. Аналогичное судебное разбирательство имело место во всех древних законах и варварских правдах. Законы Ману, Хаммурапи, варварские правды (Русская правда, Польская правда, Сербский законник Стефана Душана и многие другие) имели достаточно много таких норм. При разборе судебных дел в древние времена использовались различные вещи и предметы. В зороастризме в основном использовали железо, огонь и воду.

Зороастрийцы при совершении правосудия относительно случаев, когда не было свидетелей и не было возможности доказать вину подозреваемого, прибегали к помощи божеств и ангелов, поскольку они, как всевидящие и всезнающие, знают, кто виноват, а кто нет. Поэтому, с целью избежать греха наказания невиновного и предотвращения правонарушения в зороастрийском праве, вину подозреваемого доказывали с помощью элементов природы. Такая процедура, (т.е. божий суд), не была придумана зороастрийцами, а досталась им от предков.

Имеющиеся документы дозороастрийской эпохи, найденные французской археологической экспедицией в Сузах и изданные ассириологом В. Шейлем, датируются первой половиной II тыс. до н. э.³⁶⁶ В Эламе в то время было два или три правителя, одновременно носивших соответственно титулы сукалмах

³⁶⁴ Ардавирафнома. - С. 61.

³⁶⁵ Всемирная история государства и права. Энциклопедический словарь. - М., 2001. - С. 336.

³⁶⁶ Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane, 1930, t. XX11; 1932, t. XX111; 1933, t. XX1Y; 1937./Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова.

(великий посланник)³⁶⁷. Эти документы в основном регулируют семейные и гражданские правовые отношения. Здесь же часто говорится об испытании недобросовестного истца водою. Богом воды выступал Шиз (или Шази). Это такие документы:

«Передача наследства. 9(287). «(Женщина Узалти...) Кугие, дочери своей отдала. Кто среди наследников поднимается (с претензией) и «Кугие не отдано» скажет, в воду пойдет (проходит испытание водой. -А. Х.), в воде гнев бога Шази его голову пусть разобьет, для ответа к богу и царю пусть выйдет...»³⁶⁸.

10(374). Половину имущества, половину дома большого, половину полей в третьем районе и садов Синнури Дакати дочери своей отдала. Если кто-либо поднимается (с претензией), *пусть (в воду), и в воде гнев бога Шази череп его пусть разобьет.* Для ответа к богу и царю пусть выйдет и проклятие Кутир-Наххунте и Темптиагуна пусть на него падет... перед 7 свидетелями жизнью царя поклялась. Что касается поля в районе перед поселением и дома малого, наследник, который поднимется (с претензией), пусть получит³⁶⁹.

Раздел имущества. 27 /16/. Ирану по доброй воле своей, по любви своей имущество свое /в/ поселении его и степи его, /а именно/ владения в третьем районе, в районе жилищ поселения, в большом районе и в районе перед поселением, поле свое, сад свой – малый или большой, поле орошаемое и высокое /дочери/ Шунаяути и /сыну/ Инзузу, детям своим подарил. Площадь в большом районе по соседству с Маннашу, площадь в районе перед поселением по соседству с Ахуммой, площадь в районе жилищ поселения по соседству с Ахуяти Инзузу и Шунаяути разделили, раздвинули, положили, жребий бросили. Они иска друг к другу не будут иметь, они друг на друга и сыновья друг на друга не поднимутся /с претензией/. Кто «я не делил, я не раздвинул, я не положил, я не клялся» скажет, в воду пойдет, в воде гнев бога Шази голову

³⁶⁷ Хрестоматия по истории Древнего Востока: /Под ред. М. А. Коростовцева И.С., Кацнельсона, В.И. Кузищина.- Ч. 1. – С. 3.

³⁶⁸ Там же. -С. 6.

³⁶⁹ Хрестоматия по истории Древнего Востока.- С.7.

его пусть разобьет. Для ответа к богу и царю пусть выйдет. Проклятие бога и царя на его голову пусть падет».

Как видим, в случае возникновения спора в гражданско-правовых отношениях гражданское процессуальное право древних людей прибегало к ордалии. Такая процедура почему-то в основном исполнялась водой. Даже по закону Хаммурапи - царя древнего Вавилона, ордалия проводилась водой³⁷⁰. Интересным является тот факт, что в Вавилоне в некоторых случаях даже когда вина правонарушителя была доказана наполовину или полностью, и тогда исполнялась ордалия. Например, если было установлено, что жена «нецеломудренна и ходит из дома, разоряет свой дом, позорит своего мужа, то эту женщину должно бросить в воду»³⁷¹. Возможно, здесь вода играла роль как бы и исполнителя наказания и были своеобразной формой наказания. Таким образом, прослеживается процесс распространения древневосточных обрядов и мировоззрения Вавилона на территории Ирана и Средней Азии. Однако, несмотря на такое влияние, эти обычаи имели здесь свои особенности, что отражено в Авесте.

В самых древних частях Авесты есть упоминание об ордалии, что говорит о древности этого обычая. В древнем Иране и Туране в основном практиковались две формы ордалии: ордалия с использованием расплавленных металлов, что именовалось как горячая ордалия - «вари³⁷² гарм»), и ордалия с использованием холодных вещей – воды («вари сард»), священного опьяняющего напитка - хаомы, барсама или другой ядовитой жидкости. Сторонам, которые заявили иск истцам, и ответчикам предлагалось выпить яд и т. д.

Ученые пишут о следующих видах ордалии:

- 1) «гарумаквар», или «гаремоварангха» (горячая ордалия);
- 2) «барсамаквар» (ордалия с помощью барсама);
- 3) «паурвахурон» - использование яда как средства оправдания³⁷³.

³⁷⁰ См: Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие в 2-х частях, 2-е издание. – Часть 2, кн. 1. - С. 3 - 17.; История государства и права зарубежных стран. - Под ред. проф. К. И. Батыра. - М., 2003. - С. 32. (496).

³⁷¹ См.: Крашенинникова Н. А. Указ. работа. - С. 10.

³⁷² Вар - по Авесте варангха, от корня «вар» - признание и доверие.

³⁷³ Дустхох Дж. Авеста. - С. 612.

Кроме того, в источниках встречаются редкие сведения о «вари оташ» - ордалии огнем; «вари ниранг» - схоже с ордалией металлом; «вари равган» - ордалии топленным маслом и т. д.³⁷⁴ О некоторых из этих видов ордалий сохранились исторические факты и рассказы испытание огнем Сиявуша в «Шахнаме»³⁷⁵ и Адурбада, сына Махраспанда в «Шайаст-на-шайаст»³⁷⁶.

По авестийским писаниям, «вар» - это ордалия. Согласно сведениям Динкарда, наск 18 - «Сикатум наск» - была посвящена в основном вопросам вара-ордалии. К сожалению, эта часть Авесты не сохранилась. Хашим Рази полагает, что в авестийском обществе реализовывалось, как минимум 30 видов ордалии³⁷⁷. В сохранившейся Авесте, по мнению Дж. Дустхоха, термин «вар» приведен только в «Рашн яште» (строки 3-6) и «Хурд Авесте» («Офаридгони Гаханбор», строка 9). Более он нигде не упоминается³⁷⁸. Однако и в других местах Авесты говорится об испытании как способе установить правду.

В Ясне, гат 30, строфа 7 говорится: «Правда, те, кто верит в тебя, выйдут из испытания металлом». В данной строфе, очевидно, речь идет об испытании на верность или ложность показания подозреваемого. По сведениям Абурайхона Беруни, даже самого Заратуштру после того, как он начал исповедовать новую религию и пропагандировать, царь Виштасп испытал расплавленным свинцом³⁷⁹.

О сущности и принципе назначения испытания расплавленным металлом в рассказе Адурбада, сына Махраспанда в «Шайаст-на-шайасте» сказано следующее: «Пусть он везде и всегда ублажает расплавленный металл, а ублажать расплавленный металл – это значит сделать сердце таким чистым и непорочным (для) металла, что, если льют на него расплавленный металл, оно не сгорает. Ведь Адурбад, сын Махраспанда (Озарбади Мехраспандон), поступил соответственно этому предписанию, так что, когда лили (льют) расплавленный металл на его чистое тело и сердце, ему это было приятно, как если бы на него лили («выдаивают») молоко. А если (металл) льют на тело и

³⁷⁴ Там же. С. 613.

³⁷⁵ См. Фирдавси А. «Шохнома». Сказание о Сиявуше. – Душанбе, 1990. - Т. 1 - 9.

³⁷⁶ Шайаст-на-шайаст. –С.316.

³⁷⁷ Хашим Рази. Авасто. -395.

³⁷⁸ Дустхох Дж. Авеста-С.612.

³⁷⁹ Беруни Абурайхон. Осор-ул-бокия.-С. 221.

сердце лжецов и грешников, они сгорают и умирают»³⁸⁰. Таким образом, этот источник, раскрывая сущность металла как божественного элемента с судебными прерогативами, узаконивает применение ордалии с помощью расплавленного металла в последующие столетия распространения и действия зороастризма. «Так как (металл), - говорится в этом источнике, - представляет («подобен») Шахревар на земле».³⁸¹ Металл, выступая как элемент судебного доказательства, в соответствующий момент исполняет роль наказания, ибо те, кто является правонарушителями, попадая в ордалию, будут наказаны. «Пусть он не грешит, - говорится в «Шайаст-на-шайасте», - из-за расплавленного металла человек сгорает»³⁸². Как видим, здесь зороастризм, частично отойдя от принципов гуманизма и добродетели, (добрые намерения – добрые слова – благие дела) узаконивает новый способ достижения правопорядка через наказание и угрозу наказания, что намного снижает гуманность зороастризма. По словам Н.Рулана, «определять право через наказание означает то же самое, что определять здоровье через болезнь»³⁸³. Конечно, последний принцип по сравнению с первым подходом намного консервативнее, но в последующем именно он более отвечал требованиям обществ с уже развитыми правовыми системами и государственным устройством.

Право, как социальный регулятор, в процессе эволюции постепенно отходило от справедливых и гуманистических идей, которые базировались на естественных правах и свободах потестарных обществ. Чем дальше развивалась история классовых обществ, тем больше увеличивалась дистанция между естественным правом, принципами гуманизма и действующим классовым правом. Идеи и мировоззрение зороастрийцев развивались в эпоху, когда общества арийцев начали переход от земледельческих и скотоводческих культур к государственному строю. В связи с последним дальнейшая консолидация религиозного и правового мировоззрения у них базировалась в основном на коллективизме и естественных правах, которые отличались примитивностью и неформальностью. И если раньше интересы общин и

³⁸⁰ Шайаст-на-шайаст. – С. 316.

³⁸¹ Там же.

³⁸² Там же.

³⁸³ Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов. - М., 2000. - С. 9.

населения определенно были защищены, то классовое право в основном было направлено на защиту интересов господствующих классов. Ф. Энгельс сущность этого права охарактеризовал так: «...ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего класса»³⁸⁴.

В Ясне, гате 32, строке 7 пишется: «Ни один из этих правонарушителей не знает, что наши успехи – от наших дел и стараний, этому учат жизнь и испытания расплавленным металлом»³⁸⁵. В Авесте имеет место концепция, согласно которой мирские дела зависят от самого человека: как он хочет, так и строит свою жизнь. Т. е. зороастрийцы не отрицают того, что человек может строить свою историю такой, какой он хочет ее видеть. Исходя из этого, в Авесте пишется о том, что правонарушители, которые не считаются с правом и порядком, это те люди, которых жизнь и ордалия ничему не научили. Успехи в жизни зависят от дел и стараний человека, и этому его учит жизнь. В то же время и беды, и страдания человека тоже обусловлены его делами, что дает знать о себе в испытании металлами.

Об ордали «вар» более подробно сказано в Рашн яште. Рашн, по зороастрийским учениям, является одним из ангелов, который отвечает за правосудие и справедливость в судный день. Ю. Якубов этого ангела считает одним из судей, творящих правосудие в судный день³⁸⁶, по Хашиму Рази – это ангел правосудия и справедливости³⁸⁷, по Дж. Дустхоху – это ангел правосудия³⁸⁸, Стеблин – Каменский пишет о нем, как о божестве порядка и справедливости³⁸⁹. Более древние источники также говорят о Рашне как об ангеле правосудия и справедливости. В фаргарде 5 Ардавирафнома отмечается: «Когда я (Ардавир) прошел по мосту Чинвада³⁹⁰... видел ангела Рашна, держащего в руке золотистые весы, на которых он взвешивал доброе

³⁸⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20. - С. 90. См.: Теория государства и права. - Л., 1982. - С. 7.

³⁸⁵ Дустхох. Дж. Авеста. - С. 69.

³⁸⁶ Якубов Ю. Гохномаи Австои. - С. 59.

³⁸⁷ Рази Х. Авасто. - С. 394.

³⁸⁸ Дустхох. Дж. Авеста. - С. 692.

³⁸⁹ Стеблин-Каменский. Авеста. - С. 171.

³⁹⁰ Чинвад – мост в потусторонней (послесмертной) жизни зороастрийцев; люди, которые умирают, через него попадают в рай. Те, кто имеет много грехов, не могут пройти мост и падают в ад. Для последних мост становится острым как лезвие. Он идентичен исламскому Пути сирот.



и греховное поведение людей»³⁹¹. Рис№1.

Таким образом, в зороастрийском религиозном устройстве мира судебный ангел и судебное право имеют весьма важное значение. Последнее в свою очередь и позволяет нам охарактеризовать состояние судебного права в зороастризме.

Интересно то, что действия ангела Рашна весьма схожи с действиями древнеегипетского ангела правосудия Осириса³⁹². Путешествие Ардавира в загробный мир – это повторение подвига Сетна, сына фараона Усермаатра, который, по древнеегипетским легендам, тоже получил уникальную возможность побывать живым в загробном царстве Аментет и который стал свидетелем судебного процесса великого бога Осириса³⁹³. См рис. №2.

³⁹¹ Ардавирафнома. - С. 30.

³⁹² Всемирная история. У истоков цивилизации. Бронзовый век. - М.; Минск, 1999. -С. 565 - 574.

³⁹³ Пьер Монтэ. Египет Рамсесов. - М.: Наука, 1989. - С. 300 - 302.

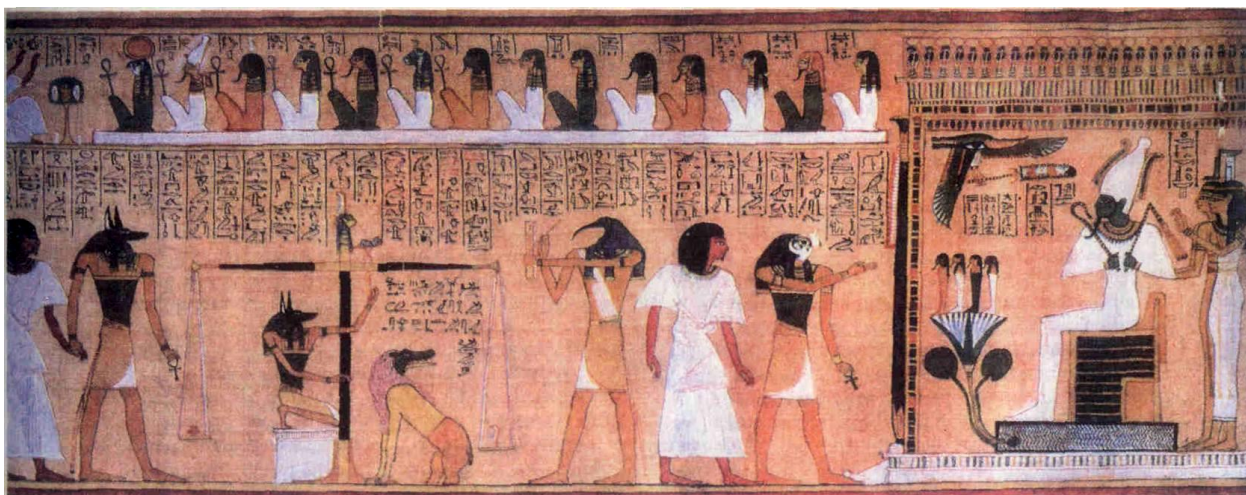


Рис. 670. «Последний суд». Слева бог Анубис приводит умершего к «весам справедливости», рядом с ними Анубис и «Великая пожирательница» Аменит, справа бог Тот в роли писца. Ростись в гробнице Хунефера.

Рис. №2.

В этом рассказе также важное место занимают весы, на которых взвешиваются добрые и злые деяния (вспомним весы в руках греческой богини Фемиды). Рассказ об Ардавире появился намного позже, чем легенда Сетне, но что касается вопроса о первичности учения судебного процесса Осириса и Рашна, то он требует специального анализа и исследования. Но что касается последующая трансформация такого судебного процесса в греческой Фемиды и символ правосудия, то вряд ли можно сомневаться. См. рис. №3.



Рис №3.

Таким образом, с одной стороны, использование ордалии как способа установления справедливости и правды в судебном процессе во главе с Рашном - ангелом справедливости и суда, говорит о слитности судебного права с божественными представлениями зороастрийцев. С другой стороны, такая постановка вопроса и кодификация говорят об уровне развития

законодателя, который в законотворчество хорошо рассчитал принцип содержательности и логического связи.

Процесс ордалии. В Рашн – яште, в строках 1-3 на вопрос Заратуштры: «Кто является истинным определителем правды от неправды? - Ахура Мазда отвечает: Рашн»³⁹⁴. Далее, в строках 3-7, определяются способ проведения судебного процесса ордалии и его формы.

В древности, в зороастрийской системе права имелась особая процедура проведения ордалии, при которой обязательно присутствовали люди. Хашим Рази высказывает мнение, что она проводилась в специальном «анджумане» - собрании³⁹⁵. Ордалия имела особый порядок, о чем сообщается в строке 3 Рашн яшта: «Одну третью часть барсама (ветки дерева – граната) простираешь в сторону Солнца. И говоришь: мы пришли для совершения правосудия в этом месте. Мы желаем счастья Рашну. Мы в совершении Вар-ордалии просим помощи у Ахура Мазды. И обращаемся к *огню и барсаму, обращаемся (просим помощи) к «дастони саршор»*³⁹⁶, обращаемся (просим помощи) к *маслу и соку растений»*³⁹⁷. В данной строке определено четыре вида ордалии: 1) ордалия огнем; 2) ордалия барсамом; 3) ордалия водою; 4) ордалия с использованием ядовитых соков растений.

После этого, по авестийским писаниям, приходят на помощь Ахура Мазда с ветром и ангелами Дамиушем, Упаманом и Каянидским Фарам. За ними приходит с помощью ветра и ангел правосудия Рашн. Потом, возможно, лидер, контролирующий процесс или собрание, просит Рашна, совершителя правосудия, сотворить справедливость: «О справедливый Рашн! О правдивый Рашн! О всевидящий Рашн! О всезнающий Рашн! О дальновидный Рашн! О правосудный Рашн! О Рашн, который лучше свергает вора! Ты можешь удовлетворить просьбу правдивого и можешь ранить грабителя и вора»³⁹⁸. Далее в процессе исполнения ордалии присутствующие просят помощи у

³⁹⁴ Дустхох Дж. Авеста. - С. 279 - 280.

³⁹⁵ Рази Х. Указ раб., -С. 397.

³⁹⁶ «Дастони саршор» - пока точно не определенный для нас термин. По Дармстеттеру, испытания жидкостью. Возможно, испытание водой, когда подозреваемый полностью оставался под водой до определенного времени. Например, до того, как один бегун найдет выпущенную стрелу, которую выпустили в момент вступления в воду подозреваемого.

³⁹⁷ Дустхох Дж. Авеста. - С. 279 - 280.

³⁹⁸ Там же, -С. 280.

Рашна, где бы он ни был. Возможно, они хором произносили эти слова Авесты: «О правдивый Рашн! Если ты в краю Арезахи, мы тебя призываем на помощь. О правдивый Рашн! Если ты в краю Савахи, мы тебя призываем на помощь. О правдивый Рашн! Если ты в краю Фрададафшу, мы тебя призываем на помощь. О правдивый Рашн! Если ты в краю Видадафшу, мы тебя призываем на помощь»³⁹⁹. Очевидно, после исполнения церемонии ордалии они переставали просить правосудия от Рашна и читали ему молитву.

В строке 9 части второй «Офарингони Гаханбор» отмечается: «Руководитель дома и религиозный лидер, который в третий раз отдал «мйазд» - осуществил благотворительность (хлебом, мясом и другими продуктами), имеет право требовать не допускать в Вари гарм - горячую ордалию, верующего, который не отдал «мйазд»⁴⁰⁰. Возможно, речь идет об ограничении права участвовать в ордалии лица, которое не совершило благотворительность. Также не исключается, что лицо, которое три раза совершило благотворительность, имеет право не только запретить участвовать в такой церемонии лицу, которое не совершило благотворительность, но и при споре имеет преимущество перед ним.

Таким образом, можно отметить:

1. Из анализа зороастрийского судебного права следует, что человек на пути поиска истины, разграничения правды от неправды, доброго от злого, опираясь на естественные права и свободы, будучи оснащенным ценными взглядами и идеями, не мог освободиться от религиозных представлений, влияющих на урегулирование общественных отношений. Подобное положение ясно прослеживается в древних судебных правах народов Земли. Оказывается, что человек, получив автономию от создателей, тем не менее еще не мог самостоятельно прийти к справедливому решению. Интересно то, что тогда разум и развитие человеческого сознания и общежития предоставляло на службу человека бесспорные решения проблемы. Т. е. тогда, когда стороны пришли к консенсусу, не нужно было прибегать к другим способам определения истины. И здесь же другая сторона природы человека и его стремление, которое по-авестийски называется ахриманское - злое,

³⁹⁹ Дустхох Дж. Авеста. - С. 280 - 281.

⁴⁰⁰ Там же .-С.410.

притягивающее к разрушению, несправедливому обогащению, нежеланию трудиться, наживаться за счет других и многое другое, которое однозначно уживается в сознании человека независимо от времен, не оставляет шансов на консенсус, оно ставил древних людей перед проблемой, в решении которой требовались дополнительные рациональные и логические умозаключения, до которых человек древнего общества еще не развивался. И здесь на помощь приходили религиозные ангелы и предметы природы, которые, так или иначе, служили человеку.

2. Надо отметить, что судебное право эпохи зороастризма, тесно связывая правовую систему с религией, тем не менее вырабатывает принципы судебного права, которые и ныне актуальны в процессе творения правосудия. Это прежде всего:

- независимость и самостоятельность судьи. Как божественные функции ангела Рашна, который независимо от человека реализует судебные функции, так и нерациональная форма судебного процесса - ордалия, при которой стороны находятся в равном положении перед равной угрозой, отражают абсолютную независимость и самостоятельность судьи;
- объективность судьи, основанная на такой крайности, как применение ордалии;
- последующая история права доказала, что без этих качеств судьи добиться правосудия и справедливости было невозможно. Здесь большое значение имеют *те цели и мотивы*, которыми руководствовались в процессе достижения правосудия и справедливости и которые у всех народов были одинаковыми: установить истину, отделить правду от неправды, доброе – от злого, творить справедливость. Достижение же таких целей было невозможно без *самостоятельности, объективности и беспристрастности* судьи.

3. История судебного права зороастризма свидетельствует о том, что судебное право в истории человека прошло несколько этапов.

1. Первый этап начинается с эпохи когда человек начал защищать свои интересы. Право на личные вещи, продукты, возможно, влияние на территории, право спариваться с парой, право защищать орудия труда от незаконных посягателей и т.д. являлись предметами спора судебного права варваров. *Тогда судебный процесс происходил как поединок и самосуд.* Всё решалось с помощью силы, где сильные по закону природы жили в хороших условиях. В таком обществе говорить о справедливости не приходится, ибо естественный отбор служит только во благо тех, кто имеет силу.

2. Второй этап начинается с эпохи, когда человек начинает мыслить и отображать окружающую среду. Он начинается тогда, когда у человека сформируется сознание современного типа. Если раньше в сознании людей преобладал инстинкт, то теперь люди начинают вести себя осознанно. Они думают о том, как упорядочить существующий мир, кто является его создателем, почему все в мире движется и т. д. Именно в эту эпоху формируются религиозные представления и первые исторические религии. В этот период люди прибегают к творению справедливости через божественные силы природы и ангелов. *Судебное право той эпохи у всех народов опирается на ордалии.* Зороастрийская система судебного права отражает самый конец этого периода судебного права. На данном этапе есть возможность говорить о частичной справедливости и правосудии. Во-первых, угроза наказания независимым и беспристрастным судьей удерживает людей от правонарушений. Во-вторых, положен конец животному развитию доисторических людей. На смену праву на стороне сильных приходит право, защищающее праведных, добродетельных, обличающее зло и ложь.

Глава 4. Гражданско-правовые нормы Авесты и гражданское право зороастризма

Под гражданским правом зороастризма мы понимаем гражданско-правовые взгляды, гражданско-правовые отношения и гражданско-правовые нормы зороастризма. Под гражданско-правовыми же нормами вообще подразумеваются те гражданско-правовые нормы Авесты и зороастризма, которые регулировали гражданско-правовые отношения имущественного и личного неимущественного характера, возникающие между зороастрийцами, между зороастрийцами и инаковерующими и др. Гражданское право, как одно из самых древнейших прав, имеет свои особенности в любом обществе. Исторически оно складывается из обычаев, нравов и менталитета народов. Его считали за «право, которое каждый народ установил сам для себя, исходя из этого, оно является его собственным и называется гражданским правом».⁴⁰¹

Авеста и зороастризм вообще как источники триады социальных норм: религиозных, моральных и правовых, не знали классификации правовых норм по отраслям права, в том числе и гражданско-правовых. Однако зороастрийское право как универсальное начало формирования писаного права, не могло обойтись в регулировании общественных отношений древних государств Средней Азии и Ирана без норм гражданско-правового характера, так как имущественные отношения в период формирования государственности любого народа играют решающую роль. Последующее развитие правовой системы во многом зависело именно от уровня развития этих гражданско-правовых взглядов, норм и отношений. Таким образом, Авеста и последующее развитие зороастрийского права в неявном виде имели целые концепции гражданско-правовых идей, различные виды гражданско-правовых норм, относящиеся к различным институтам гражданского права (институты собственности, иска, договоров и т.д.), а также целые комплексы торгово-правовых отношений, базировавшихся на различных видах договоров.

В отличие от исламского права, зороастрийское право не имело опыта классификации права как теоретически, так и практически по отраслям права.

⁴⁰¹ Гай. Институции. Кн. 1. Антология мировой правовой мысли. - Т.1. - С.317.

Последующее доктринальное развитие зороастрийской правовой системы в полуправовых источниках - Бундахишн⁴⁰², Додситони диник⁴⁰³, Динкарт⁴⁰⁴, Ардавирофнома⁴⁰⁵, Дадестан-и меног-и-храд⁴⁰⁶, а также в правовых - Сасанидский судебник - Мотикони хазорто-дастан⁴⁰⁷ (Книга тысячи судебных решений), государственно-правовые книги Таджнамак⁴⁰⁸ и другие в целом усовершенствовали принцип управления и методику регулирования общественных отношений. Однако дифференциальное развитие права по содержанию и отраслям отсутствовало. Право, как одна из неотъемлемых частей социальных норм, развивалось в тесной связи с религиозными и моральными нормами, что и являлось особенностью зороастрийского права.

Гражданско-правовые нормы Авесты и зороастрийского права также связаны с морально-религиозными нормами. Однако это не может быть препятствием для исследования. Независимо от того, в каком бы положении они не находились, так или иначе, они свои функции исполняли. Поэтому изучение состояния гражданско-правовых норм предоставляет возможность подробно и всесторонне ознакомиться с экономическими и социальными условиями авестийского общества. При этом отметим, что при изучении норм гражданско-правового характера в зороастрийской системе права мы рассмотрим налогово-правовые, и экономические нормы Авесты, так как они имели непосредственные связи с гражданско-правовыми отношениями.

1. Договорное право.

Среди гражданско-правовых норм Авесты видное место занимают те правовые нормы, которые определяют понятие и виды договоров. О договорах, как источнике права, писал еще М. Дьяконов. Он отмечал, что они играли в древнее время более заметную роль, чем в наши дни.⁴⁰⁹

Ряд положений в Авесте, отмечает А. К. Рзаев, непосредственно посвящен вопросам гражданского права. Среди них особо выделяются отношения к

⁴⁰² Данная работа под названием «Бунда хишни бузург» была перепечатана в Бомбее в 1908г. См.: Браун Э. Г. Таърихи адабиёти Эрон. Китоби аввал. - С.160.

⁴⁰³ См.: Джамшедов П. Аз пешдодиён то сомониён. – Душанбе, 1999. - С. 92.

⁴⁰⁴ Рашшод М. Фалсафа аз огози тарих. – С. 91.

⁴⁰⁵ Ардавирофнома. – 208 с.

⁴⁰⁶ См.: Зороастрийские тексты. - С. 10 - 138.

⁴⁰⁷ См.: Периханян А. Г. Общество и право Ирана ... - С. 4.

⁴⁰⁸ Джамшедов П. Указ. раб. - С. 93.

⁴⁰⁹ Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси. - С.15.

заключению и строгому соблюдению договоров и договорной дисциплины⁴¹⁰. Специалисты различают в Авесте шесть видов договоров:

1) договор - устное поручительство без совершения каких-либо формальных действий, т. е. без оформления. Договор, который заключается только на основе произнесения конкретных слов участниками договора относительно его цели и содержания;

2) договор-поручительство, сопровождающееся рукопожатием, т.е. договор, как и предыдущий, также заключался устно – произнесением определенных слов между сторонами, однако он подтверждался ритуальным действием – рукопожатием. Следует отметить, что аналогичная форма заключения договора как древне-правовая традиция используется и в нынешних условиях. По сей день ни один договор купли-продажи коров и других животных на базарах Средней Азии, в особенности в Таджикистане не обходится без рукопожатия. Рукопожатие, как заключительная часть договора, вполне определяло и выражало согласие и волю сторон, как в древности, так и в нынешних условиях;

3) договор-поручительство овцой;

4) договор-поручительство головой крупнорогатого скота;

5) договор-поручительство рабом;

6) договор-поручительство (целой) областью.

Из этих 6 видов договоров, которые были выделены исследователями, все будто бы составляют разновидности договора- поручительства. Возникает вопрос: почему в древности особое положение занимал именно договор-поручительство, а не договор купли-продажи или какой-либо другой? Может, здесь не совсем правильно и адекватно истолкован и переведен первоисточник зороастрийской системы права, где определены институты договоров? В результате исследования первоисточников нами выявлено, что виды договоров в основном перечислены в Авесте в части Вендидада, фаргард 4, строки 1-16⁴¹¹. Первая строка посвящена защите права собственности при заключении договоров о временном пользовании вещью или имуществом;⁴¹²

⁴¹⁰ Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. - С. 34.

⁴¹¹ См.: Вендидад. - С.453 – 485; Авеста. Дустхох Дж. - С. 438 - 440.

⁴¹² Во время анализа защиты права собственности на этой строке остановимся подробно.

строка 2-я посвящена видам договоров; строки 3-4 - возможности замены договоров, в которых установлены степени юридической силы договоров; строки 5-16 - ответственности при нарушении или неисполнении договоров. В строке 2, фаргарда 4 на вопрос Заратуштры: «О, Ахура Мазда! Скажи о количестве своих договоров?» Ахура Мазда отвечает:

Количество моих договоров шесть:

Первый договор словами (устное),

Второй договор руками (рукопожатием),

Договор овцой,

Договор коровой (большим рогатым скотом),

Договор человеком (народом),

Договор плодотворной землей⁴¹³.

Следует отметить, что между переводами этих строк Дж. Дустхохом и Хашимом Рази имеется незначительное расхождение, которое, с правовой точки зрения, несколько изменяет смысл текста и его понимание. Хашим Рази перевел некоторые строки так:

третий вид договора - договор одним большим четвероногим,

четвертый вид договора - договор одним большим «стура» (пехлевийск. stor masa - большое домашнее животное: осел, корова, лошадь, верблюд);

пятый вид договора - договор совершеннолетнего и умного раба.⁴¹⁴

Остальные виды договоров у них совпадают.

Хашим Рази в комментариях и словаре к Авесте понятие «пасу-маза» - «одно большое четвероногое» - приравнивает к домашнему мелкому рогатому скоту - баранам и козам. Согласно настоящему переводу, в эту группу договоров включается договор не только на барана, но и договор на козу. Под «большим стуром» он понимает осла, корову, лошадь и верблюда. И здесь же группа договоров, которые заключаются большим домашним животным. Пятым видом договора у Хашима Рази является договор, предметом которого является раб. Таким образом, проанализировав указания Вендидада, мы пришли к выводу, что авестийское общество знало шесть видов договоров.

⁴¹³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 438.

⁴¹⁴ Вендидад.- Ч.1. - С. 453.

Выводы отдельных исследователей о том, что здесь речь идет о разновидности договора-поручительства, не совсем совпадают с действительностью.

Во-первых, по договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего обязательства полностью или в части⁴¹⁵. Как видим, в договоре поручительства имеются три субъекта: поручитель - лицо, которое от имени основного должника обязуется исполнить требования кредитора; основной должник и кредитор. Кроме того, договор поручительства, если за него поручается лицо, которое не имеет прямого отношения к договору (т. е. не является субъектом договора, в результате которого возникает необходимость поручительства)⁴¹⁶, является консенсуальным, односторонним и безвозмездным.⁴¹⁷ Что касается строки Вендидада, где говорится о шести договорах, то она определяет общее положение договорного права авестийского общества. Там конкретно ничего не сказано о субъектах отдельно взятого договора. Вторая строка также содержит общее положение договоров.

Во-вторых, в строках 3 и 4 фаргарда 4 говорится о возможности замены одного договора другими. По нашему мнению, именно положения этих строк послужили поводом для признания этих договоров как разновидностей договора поручительства. «Если кто-то совершил договор словами, а потом заключал договор рукопожатием, то договор словами теряет силу. И если кто-то совершил договор рукопожатием, а потом заключил договор мелким домашним скотом, то договор рукопожатия теряет силу. Таким образом, договор мелким домашним скотом заменяется договором большим домашним скотом, договор большим домашним скотом заменяется договором, предметом, которого является совершеннолетний раб, а договор раба заменяется договором участка земли, края или села».⁴¹⁸ Перевод этой строки среди исследователей породил немало противоречий. Например, перевод Дж. Дустхоха: «Человек, который словесный договор считает всего лишь за слова,

⁴¹⁵ Гражданский кодекс РТ// Ахбори Маджлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. – 1999. - №6. - Ст. 390.

⁴¹⁶ Именно тогда из-за того, что часто нарушались условия договора, появилась необходимость за каждый вид договоров ручаться, притом ручаться предметом, стоимость которого превышала стоимость предмета договора. Тогда поручитель, не имея прямого отношения к предмету договора, формально вступал в одностороннюю сделку.

⁴¹⁷ Советское гражданское право. - М., 1985. - Ч.1. - С. 495.

⁴¹⁸ Вендидад. - Ч.1.- С. 453 - 454.

должен заменить его договором рукопожатия, и платит цену договора рукопожатия. Таким образом, договор рукопожатия заменяется договором овцой и т. д.»... Когда речь идет о необходимости замены одного договора другим и оплате стоимости нового договора, может возникнуть мысль о том, что здесь имеется что-то общее с договором поручительства. И она была бы правомерна, если бы должник не исполнил или же препятствовал исполнению своих обязанностей перед кредитором. Но, как видим, здесь нет должника и нет кредитора, и отсутствует алиби отказа или просрочки исполнения требования договора. Скорее всего, здесь речь идет о признании юридической силы договоров, о возможности их замены и об их юридическом значении. Учитывая то, что в древности в доавестийском обществе часто нарушали договоры, Авеста и зороастризм за каждым видом договоров установили необходимость поручительства. Требования этих норм также определяют общие положения и условия договоров авестийского общества. Они могут иметь одинаковое влияние как на реализацию договора купли-продажи, так и на договора аренды и других видов договоров. Ведь право все - таки должно отвечать скорее тому, что происходит часто и естественно, чем тому, что случается исключительно редко.

Анализ 2, 3 и 4 строк фаргарда 4 показал, что в них изложены общие условия договоров древнего общества, при заключении которых ритуальность, особенность предмета договора и стоимость договоров имели особое значение. Нет сомнения в том, что два первых договора - «словесный (устный)» и «рукопожатие» были критериями определения формы договоров. Что же касается других видов договоров, то можно сказать, что дифференциация и их классификация произведены по стоимости и значению предметов договоров, и, исходя из сказанного, им придана правовая сила. Не исключается также ритуальность и формальность древнего права при заключении договоров, когда собственник собственноручно представляет вещь при заключении договора или отстаивает ее при судоговорении...⁴¹⁹ Последнее требует дополнительной аргументации.

⁴¹⁹ Законы XII таблиц. Таблица VI. См.: Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. – Ч. 2. - С. 70.

Зороастрийское право особое внимание уделяет вопросам исполнения договоров, как важному механизму стабильности имущественных отношений древнего общества. В одном из источников зороастрийского права об исполнении требований сделки сказано: «С кем бы ни заключили сделку или договор и дали слово, надо стараться исполнить его, за любые убытки вы не должны превратить его (договор) в обман»⁴²⁰. В любом случае, при любых обстоятельствах в зороастрийском обществе человек должен был исполнять свои обещания. Такое требование исходит из триады концепции мироустройства зороастризма: благомыслие, благословие и благодеяние. Согласно этой концепции, благие мысли должны выражаться в благих, добрых и хороших словах, а произнесенные добрые и благие слова обязательно должны реализоваться. Человек, который не исполнял требования договора, считался «мехр друч», т.е. обманщиком. По авестийским предписаниям, «мехр друч» не может попасть в рай, так как ворота рая для него закрыты. А в другом ривояте написано: «Зардушт спрашивал у Ахура Мазды: «О, Ахура Мазда, скажи, из тех грехов, которые совершают люди, который тяжелее?» Ахура Мазда ответил: «Нет тяжелее того греха, когда двое заключают соглашение, и никого у них нет в свидетелях, тогда, возвращая, один из них заявляет, что он ничего не знает о соглашении, и для них нет свидетелей, за исключением Меня (Ахура Мазды. - А. Х.). Тяжелее этого греха нет вины. Человек, который не сдержал слова (имеются в виду условия договора. - А. Х.), в этом мире получает наказание. Наказание тяжелое. Это соглашение как для верующих (ашаванон), так и для неверующих (дурвандон) имело равную силу»⁴²¹. Возможно, здесь речь идет об уголовно-правовом механизме защиты условий исполнения договоров.

Таким образом, в соответствии с нормами зороастрийского права исполнение гражданско-правовых договоров и соглашений одинаково распространялись как на зороастрийцев, так и на незороастрийцев. Исполнение гражданско-правовых договоров защиты интересы субъектов договоров и соглашений обеспечивалось силами уголовно-правовых норм, как права комплексного характера. В Ардавирафноме о наказании лица, нарушившего

⁴²⁰ Вендидад. - Ч.1. - С. 472.

⁴²¹ Там же.

договор или не исполняющего требований договора, сказано: «Видел человека, который ел мясо из своего тела. Спрашивал, что это за человек? Ответили, что это душа человека вредного, который всегда обманывал людей (не исполнял требования договора)»⁴²². В другом фаргарде данного источника (фаргард 16) за нарушения и обман при заключении договора предусматривается телесное наказание⁴²³.

Исполнение договора и обязательств в зороастрийской правовой системе строго и всесторонне защищалось всеми источниками права, признанными этой правовой системой. Такая строгая ответственность и уголовно-правовое реагирование на неисполнение договоров и сделок за необеспечение конечного результата договоров не встречаются в других правовых системах. Защита устойчивости исполнения условий договоров также является одним из признаков вероисповедания зороастрийцев и источником земных и небесных благ⁴²⁴. Устойчивость, нерушимость и незыблемость условий сделки служили гарантом справедливости и защиты интересов субъектов договора. Этим зороастрийская система права установила защитную функцию договора, как важнейшего средства поддержания и укрепления договорной дисциплины субъектов, заключающегося в точном и неуклонном соблюдении сторонами всех его условий. Формами реализации названной функции, как уже отмечалось, были уголовно-правовое реагирование, принудительное исполнение, поощрение, угрозы наказанием и т.д. В Авесте указано: «Если руководитель дома, или села, или города или государства является мехрдурджом,⁴²⁵ то обиженный Мехр уничтожает (богатство) дом, село, город, государство и их руководителей».⁴²⁶

В Вендидаде относительно шести видов договоров в фаргарде 4, строки 5-16 предусмотрена и ответственность. Интересным является то, что в строках 5-10 ответственность предусмотрена по отношению к должнику и его ближайшим родственникам в случае нарушения шести видов договоров.

⁴²² Ардавирофнома. - С. 53.

⁴²³ Ардавирофнома. - Фаргард 16. - С.53.

⁴²⁴ В Мехр-Яште кард 8 Заратуштра, обращаясь к божеству Мехр, отмечает: «О всемогущий! Ради нерушимости договоров, дай нам удачи...».

⁴²⁵ Мехрдурдж или митродруджа - это человек «Обманщик Мехра» - т.е. человек нарушающий договор, не держащий своего слова, вероломник.

⁴²⁶ Авеста. Дустхох Дж. - С.253.

Очевидно, здесь речь идет о солидарной (совместной) ответственности ближайших - кровных - родственников и их поручительстве и гарантии за исполнение договоров. Такая постановка вопроса, несомненно, послужила основой для тех ученых, которые все виды договоров включили в одну разновидность договора поручительства, в которых имелаась солидарная ответственность. Анализ солидарной ответственности и отягчающих условий имущественной ответственности при нарушении условий договоров, предусмотренных в этих источниках, ясно показывает, что солидарная ответственность ближайших родственников не по их воле относительно поручительства установлена в случае нарушения условий договора. Если важнейшим элементом поручительства выступает четкое выражение воли поручителя взять на себя ответственность за долги другого (третьего лица),⁴²⁷ то здесь, учитывая императивность требования нормы Вендидада о солидарной (совместной) ответственности при нарушении любых видов договоров, нельзя говорить о наличии договора поручительства. Более того, такую тяжелую экономическую ответственность люди вряд ли взяли бы на себя добровольно. Мы полагаем, здесь налицо легализация коллективной ответственности первобытного общества. В условиях авестийского общества, когда классовые отношения были ещё недостаточно развиты, земледелие и скотоводство в основном развивались на базе коллективной собственности, и коллективная ответственность, как солидарная ответственность, хорошо уживалась в рамках экономических семей и родов. Более того, Авеста, как мост между потестарным обществом и государственным, сохранила многочисленные обычаи и традиции первобытного общества, которые в последующем в силу влияния этого источника еще долго сохранялись. Коллективная солидарная ответственность являлась одним из важных институтов догосударственного права. В свою очередь, этот правовой обычай укреплял дисциплину исполнения договоров.

Заратуштра спросил Ахура Мазду: «Скажи Ашаван (сторонник Аша), какая вина и ответственность на лицах, нарушивших договор слова?» Ахура Мазда ответил: «Его вина обязывает ближайших родственников уплатить

⁴²⁷ Советское гражданское право. - Т.1. - С. 495.

штраф, в триста раз превосходящий стоимость предмета договора»⁴²⁸. Под ближайшими родственниками в пехлевийском «naba-pazdishtan» понимаются кровные родственники. Таким образом, за нарушения условия устного договора Авеста предусматривает штраф в триста раз больший, чем стоимость предмета договора. Думается, цель такой ответственности заключается в обязательном обеспечении исполнения требований и содержания договора. После нарушения условий договора нарушитель со своими родственниками автоматически попадал под действие солидарной (совместной) ответственности. Как мы уже отметили, солидарная ответственность являлась пережитком обычного права догосударственного общества авестийцев. Такая форма ответственности в родовом и племенном строе потестарных обществ любых народов явление естественное. Однако одно положение данной нормы ставит в затруднение: объем санкции при исполнении предусмотренной неустойки. Пехлевийское определение «сриш стоиш» в буквальном переводе «три раза сто» может означать, что нарушитель со своими родственниками в качестве неустойки платил три стоимости предмета договора - триста процентов. Но эта версия необоснованна. Более того, эволюция развития штрафных санкций за нарушения договоров в зороастрийской системе права в рамках пехлевийских текстов имеет другую тенденцию. В строке 6 фаргарда 4 относительно нарушения договора рукопожатия отмечается: «Его вина обязывает ближайших родственников платить штраф в шестьсот раз превосходящий стоимость предмета договора»⁴²⁹. Таким образом, при повышении стоимости предмета договора повышается объем штрафной санкции. За нарушения договора мелким домашним скотом предусматривается «семисоткратное превышение стоимости предмета договора»⁴³⁰, за нарушения договора большим домашним скотом предусматривается солидарная ответственность в объеме «восьмисоткратной стоимости предмета договора»⁴³¹, за нарушения условий договора или неисполнения договора, предметом которого является совершеннолетний раб, предусматривается

⁴²⁸ Вендидад. - Ч.1.- С. - 454.

⁴²⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 439.

⁴³⁰ Вендидад. - Ч.1. - С.455.

⁴³¹ Там же. Фаргард 4, строка 8.

«девять стократных стоимостей предмета договора»⁴³² и за нарушения договора села, земли предусматривается «тысячекратная стоимость предмета договора»⁴³³. Во всех случаях имеет место солидарная ответственность, возможно, от имени нарушителя платили родственники, семья или род, но вклад нарушителя в этой плате обязательно присутствовал.

Дальнейшее исследование штрафных санкций в договорном праве зороастризма показывает, что оно эволюционно стремилось к ослаблению ответственности за нарушение договора. В пехлевийском тексте Вендидада отмечается, что за нарушения устного договора, если сам виновник не в силах оплатить неустойку, то ее будут оплачивать в течение трехсот лет его ближайшие потомки⁴³⁴. Таким образом, определяется срок погашения долга при нарушении исполнения договора и пролонгация исполнения обязательств, возникающих из нарушения условий договора. Солидарная ответственность виновника с ближайшими родственниками остается в силе, но относительно объема неустойки нет уточнения⁴³⁵. Интересным является то, что в одном из пехлевийских текстов, когда вопрос касается вины нарушителя договора, ответственность возлагается только на нарушителя, а не на родственников. Объем от трехсот до тысячи, которые в Вендидаде предусмотрены как неустойки относительно стоимости предмета договора, превращены в годы, в период которых виновник находится в аду⁴³⁶. Таким образом, есть тенденция смягчения наказания за нарушение исполнения договора. Наказание, которое имело вещественный характер, переходит в религиозную потустороннюю форму. В то же время наблюдается освобождение родственников от ответственности и индивидуализация наказания. В более поздних пехлевийских ривоятах предусмотрены и другие формы ответственности. Например, в одном из этих ривоятов отмечается: «Заратуштра спрашивал у Ахура Мазды: «Скажи, сколько видов нарушения договоров существует? Он ответил: шесть»⁴³⁷. Но при комментарии он приводит только два вида. Если

⁴³² Там же. Фаргард 4, строка 9.

⁴³³ Там же. Фаргард 4, строка 10.

⁴³⁴ Там же. Ч.1. -С. 682.

⁴³⁵ Там же.

⁴³⁶ Авеста. - С.544.

⁴³⁷ Ривоятхои Пахлави.См. Вандидод Ч.1.-С 482.

кто-то нарушает договорные обязательства, то их исполнение продлевается сроком на девять лет. В этом тексте также отмечается, что если лицо не исполняет условия договора, нарушает их, то пролонгация исполнения по времени распространяется на сыновей нарушителя. В этих случаях обязанность исполнения распространяется на тех сыновей нарушителя, которые родились после правонарушения субъекта договора. В другой части пехлевийских ривоятов (часть 12) пишется об ответственности за шесть видов договоров, предусмотренных в Вендидаде. В нем установлено, что ответственность за нарушения договора в зависимости от степени договора распространяется как на нарушителя, так и на ближайших родственников. Единственным отличием этой нормы от других является то, что, если в Вендидаде ответственность трехсоткратно, четырехсоткратно и до тысячекратно, в зависимости от стоимости предмета договора, возлагалась на нарушителя и его ближайших родственников, то здесь она приравнивается к годам, в течение которых нарушители и их родственники должны отвечать перед кредитором, ибо вероломство и нарушение условий договора их тоже могут преследовать. Например, в ривояте установлено: «В продолжение трехсот лет ближайшие родственники лица, которое устно заключает договор и нарушает его, будут в страхе, что вероломство и нарушения договора на них окажут влияние».⁴³⁸ Далее, в зависимости от степени договора, время исполнения обязательств и угроза возложения ответственности нарушителя договора на ближайших родственников увеличиваются. При договоре рукопожатия срок устанавливается на шестьсот лет, при договоре мелкого скота - на семьсот лет, при договоре большого домашнего скота - на восемьсот лет, при договоре, в котором сумма предмета договора составляет пятьсот дирхем, этот срок продлевается до девятисот лет, а в договоре, когда объектом является земля, село или край, срок предъявления иска действует в течение тысячи лет.⁴³⁹ В данной норме при изложении видов договоров также появляется новый вид договора. Этот договор, предметом которого выступает имущество со стоимостью, равной пятистам и выше дирхем. Если исследовать развитие вещного и договорного права зороастризма в рамках последующих империй,

⁴³⁸ Вандидод - Ч.1.-С.682-683.

⁴³⁹ Там же.

то вряд ли это нововведение можно считать самостоятельным видом договора, не предусмотренного Вендидадом и другими источниками. Дело в том, что в сасанидскую эпоху стоимость совершеннолетнего раба мужчины по меркам сасанидского судебного кодекса была установлена в 500 дирхем.⁴⁴⁰ Очевидно, договор в зависимости от стоимости переименовывался, а этот факт еще более убедительно доказывает, что виды договоров в авестийском обществе установлены в зависимости от стоимости объекта договора. В других пехлевийских текстах обнаруживаем эволюцию развития договорного права. В ривоятах «Шопур буруджи» относительно договоров и их видов также говорится о шести формах договоров. Отличие в этом установлении следующее: 1. Первая форма договора устанавливается как устная форма договора в качестве общего положения. 2. В последующих видах речь идет исключительно о договоре купли-продажи. 3. Купля продажа животных предусмотрена как одно целое в рамках третьей формы. 4. Впервые прямо идет речь о купле-продаже земельного участка. 5. В пятой группе речь не идет о форме договора, там дополнительно упоминается штраф за нарушения договора купли продажи земли. 6. В шестой группе уже предусматривается самостоятельный вид соглашения - договора брака. И самое тяжелое наказание предусматривается в последней, где решается человеческая судьба. В случае нарушения всех этих договоров следует религиозное наказание в форме длительного времени нахождения в аду. Интересным является то, что в конце данной нормы тяжелое наказание предусматривается ученику, который не слушал своего учителя, и вдобавок устанавливается, что он заслуживает наказания лишь в том случае, если он прошел обряд «нувзуд».⁴⁴¹

В древних обществах Ирана и Средней Азии проблема исполнения договоров и сделки была настолько важна, что, помимо солидарной ответственности с ближайшими родственниками, тяжелых экономических санкций, религиозных воздействий зороастрийские источники права классической эпохи предусматривали и физическое наказание. Авесто в части

⁴⁴⁰ См.: Холиков А.Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. Ҷ.1. - С.75; Периханян А.Г. Общество и право Ирана... - С.32.

⁴⁴¹ Нувзуд - обряд инициации и признания лица дееспособным в древнем Иране и Средней Азии, который сопровождался ритуальными действиями.

Вендидада фаргарда 4 в строках 11-16 за нарушение и неисполнение шести предусмотренных договоров предусматривает избивать кнутом и палкой. В зависимости от степени договора физическое наказание также усиливалось. Так, если за нарушения устного договора Авеста предусматривала триста ударов кнутом и триста палкой, то за нарушение договора посева - тысяча ударов кнутом и тысяча палкой.⁴⁴² Таким образом, анализ договорного права зороастрийской системы еще раз доказывает, что при переходе от потестарных обществ к государственным роль и значение экономических отношений были настолько велики, что механизмы их защиты впитали как обычаи родового строя, так и практику религиозных и государственных интересов. Время, когда появилась Авеста, как религиозный источник реформирующегося общества, являлось эпохой развития представлений о мире, о добре, о справедливости. Роль и значение слова как договора и соглашения в эту эпоху, в эпоху развития экономических отношений, начала перехода от первоначального развития меновой торговли,⁴⁴³ к денежной и кредитной торговле, при которой не всегда ощущалось наличие объекта договора и реальность его исполнения, особенно усилились. Сила слова должна была быть очень хорошо защищена, чтобы обеспечить нужды древних людей Ирана и Турана в рамках экономических отношений. В начале II тыс. до н. э. как с точки зрения религии, так и с точки зрения права, необходимо было обеспечить развитие торговли, стабильность экономики и защиту экономических интересов древних людей. Без всесторонней защиты силы слова, гарантий исполнения обязательств и солидарной ответственности трудно было добиться порядка в обществе. Следует отметить, в любом обществе при переходе от меновой торговли к денежной и кредитной важнейшая задача состоит в стабильности исполнении обязательств и поддержании силы слова. Нередко в других обществах ради достижения реальности силы слова примат отдавался не действительному состоянию предмета договора, а произнесенному слову собственника.⁴⁴⁴ Последующая индивидуализация ответственности и

⁴⁴² Авеста. Дустхох Дж. - С.440.

⁴⁴³ О меновой торговле см. Аристотель. Политика. Афинская полития. - С.47-49.

⁴⁴⁴ Например, в Риме, согласно Дигестов Алфена Вара-юриста I в. д.н. эры.: Если кто-либо, продавая земельный участок, указал в качестве принадлежности сто бочек, которые, как он утверждал, находились на участке, то хотя бы там не было ни одной бочки, он будет должен бочки покупателю.

смягчение наказания, по всей видимости, продукт развития частной собственности и вступления общества на новый классовый и политический уровень, где вместе родовых связей организации общественных отношений, вступают в силу административно-правовые и государственные механизмы управления обществом.

2. О природе других договоров.

В зороастрийском праве есть отдельные упоминания о договоре купли-продажи со стороны производителей. Например, относительно ремесленников, в «Суждениях Духа разума» пишется: «Обязанность ремесленников (заключается) в том, чтобы к тому делу, которое они не знают, они не прикасались, а то, которое знают, делали хорошо и по справедливости просили плату».⁴⁴⁵ Зороастрийское право обязывает собственников и производителей, чтобы при заключении договора купли продажи исходили из реальной стоимости вещи. Если учесть содержание шести вышеназванных договоров, это так или иначе соответствует гражданско-правовым требованиям, так как содержание и цель этих договоров соответствуют имущественным отношениям. В самой Авесте в «Мехр Яште», который считается еще более древним, есть сведения о других формах и видах договоров. Заратуштра обращается к божеству договора Мехру: «О всадник, имеющий договор с руководителем дома, с руководителем села, с руководителем государства и Заротуштротемой.... Между мужем и женой двадцатикратен договор, между товарищами по работе тридцатикратный договор, между двумя родственниками сорокакратен договор, меж двумя соседями пятидесятикратен, меж двумя хранителями огня шестидесятикратен договор, меж учеником и наставником семидесятикратен договор, меж зятем и тестем восьмидесятикратен, меж двумя братьями девяностократен...».⁴⁴⁶ Из содержания текста Авесты можно сделать вывод, что соглашение и договор как важные элементы единства и порядка только что возникшего и общества, еще не ушедшего от беспорядка и варварства древнейших времен, на всех уровнях организации, взаимосвязи и управлении как родового, так и государственного строя играли незаменимую роль. Исходя из этого, как

⁴⁴⁵ Суждения Духа разума. - С.103.

⁴⁴⁶ Авеста. Дустхох Дж. Мехр-Яшт. Карда 20. - С. 269-270.

законодатель Заратуштра, так и общество арийцев считали нужным и необходимым признать и узаконить силу договора во всех ипостасях человеческого общежития. Анализ юридической силы этих договоров исходит из природы сосуществования человека как в семье, так и в роде, и обществе. Критерии классификации юридического значения договоров исходят из следующих этапов: семья, род, село, школа, государство и пространство зороастрийской религии. Каждое из этих соглашений в зависимости от особенности субъектов имеет юридическую силу.⁴⁴⁷ Учитывая то, что муж и жена в совместном сожительстве более всех остальных вступают в согласие при решении жизненных проблем, и здесь велик риск неисполнения или изменения условий договора, их слово и соглашение стоят в первом ряду, что означает мало ответственности за их нарушение. В то же время интересным является то, что когда вопрос касается отношения родителей к детям, то здесь значения слова, как договора, так и распоряжения родителей имеет особую силу.

Между отцом и сыном
Стократен договор,
Тысячекратно слово,
Меж сторонами двумя,
И мириадократно (десятитысячекратно)
Маздаяснийской веры.

Думается, налицо отцовская и материнская власть по отношению к детям. Но когда осознаешь, что слово и договор между братьями имеют привилегии, нежели другие родственные и соседские отношения, тогда не исключается, что Авеста особо выделила семью как ячейку общества. Возможно, в эпоху, когда человечество от присваивающей экономики начало переходить к производящей, и тогда, когда меновая торговля начала проявляться внутри рода и взрослых членов семьи, дальнейшая ее защита в рамках первоначальных субъектов как позитивного обычая осталась в поле

⁴⁴⁷ А.Г. Периханян под вышеназванным типом договоров понимает ответственность контингента мужского пола субъекта договора. Каждая сторона, которая заключала договор, за него ручалась от 100 до 1000 совершеннолетними мужчинами. Заслуживает внимания мнение автора относительно «nafah», обозначающего гражданскую общину в Пенджикенте и Согде. См.: Периханян А.Г. Общество и право Ирана ... - С.61-62.

зрения законодателя зороастризма. При этом отметим, что рациональное зерно в воспитании детей в зороастризме развито достаточно хорошо.

Под последним договором подразумевается договор, заключенный между двумя сторонами, который Авеста расценивает как тысячекратный по сравнению с другими договорами. Очевидно, что здесь речь идет не о гражданско-правовом договоре.

Проблема, на которую ориентируется Авеста, по всей видимости, является проблемой социального управления и мирного содействия, сосуществования древних государств и конфедераций племен. Наложение обязанностей на стороны и поручительство до определенной степени, наверняка, исходило из необходимости общественного правопорядка и социального управления. Когда начались имущественные отношения и возникли проблемы регулирования только что возникшей собственности, более примитивные виды этих договоров выступали как гражданско-правовые. А когда вопрос касался взаимоотношений между правителями и народом:

Страну разрушит подлый,
Тот, кто не держит слова
Будь верен договору
Ты данному, Спитама⁴⁴⁸;

или же двух держав, где речь идет о тысячекратных и десятитысячекратных слов, то в этих случаях, по всей видимости, речь идет о соглашениях государственного и межгосударственного характера, где субъекты по полномочиям и договора по содержанию сильно отличаются от гражданско-правовых договоров. В древних обществах в действительности роль договора была очень велика. Не без основания же индоиранцы первоначально почитали бога договора, следившего за верностью заключенного между отдельными племенами соглашений (например, относительно пастбищ или водоемов)⁴⁴⁹. Авеста строго контролирует исполнение как международно-правовых договоров, соглашений, так и гражданско-правовых. Авеста предупреждает о губительных последствиях нарушения договора - как международного, так и гражданского. «Губит всю страну человек», - говорится в Авесте, -

⁴⁴⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С. 54.

⁴⁴⁹ Там же. -С.155.

нарушающий договор... не нарушай договора,...ни того, что заключаешь с (представителем) дружеского (миросоплемени), ни того, что (заключаешь) с единоверцем, причастным к Арте; обоюдный вид договора и дружеский артовский».⁴⁵⁰

Также Авеста требует, чтобы обязанности исполнения договора были возложены на всех, лгуны и правдивые одинаково несут ответственность за его нарушения.

Ведь слово договора
Принадлежит обоим,
И лживым и правдивым.

Следует отметить, что среди договоров, которые предусмотрены в Авесте есть договор, который по содержанию и субъектам заключений можно свести к семейно-правовым отношениям. Это договора между мужем и женой, отцом и детьми, между зятем и тестем, между братьями и т.д. Интересным и пока до конца не изученным остается тот факт, что Авеста при заключении договоров определяет их уровень и возможные силы договора через умножение слов:

Между женой и мужем
Пятидесятикратно...
А между зятем и тестем
Восьмидесятикратно...
И девяностократно
Между братьев двух,
Между отцом и сыном
Стократен договор⁴⁵¹

Ещё до авестийской эпохи люди явно придавали большое значение общественным отношениям, которые являлись также жизненно важными и для степняков в каменном веке, и для городских обществ. Ведь племена должны были заключать соглашения друг с другом относительно границ своих пастбищ, а люди – между собой. Кроме того, они вступали также в общечеловеческие отношения, такие как помолвки и свадьбы, обмен товарами

⁴⁵⁰ Хрестоматия по истории Древнего Востока.- С.65.

⁴⁵¹ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 83.

и прием гостей.⁴⁵² Эти правовые обычаи длительное время, именно в эпоху перехода от присваивающей экономики к производящей при переходе от бронзового века к железному формировались поэтапно. В период Авесты формирование правовых обычаев вступило в новую стадию, в стадию закрепления их письменными источниками и ритуальными действиями. Однако сила слова как устный договор еще по-прежнему имела место и влияние.

Очевидно, что в зороастрийской правовой системе термины «слово», «договор» и «сделка» понятия почти что идентичные. Под всеми этими терминами зороастрийское право подразумевает определенные права и обязанности сторон. Что касается договора или сделки, то здесь все понятно, что же касается слова, то без дополнительных интерпретаций осветить его сущность трудно.

Возможно, в древнем примитивном и обычно-традиционном праве, первоначальная причина возникновения права как необходимости стабилизации общества и внутреннего порядка, все более диктовала ограничение произвола субъектов общественных отношений. Такие ограничения в древнем обществе не исключаются по двум направлениям. 1. Источником ограничения является политическая, военная и правовая сила в форме монарха, который определяет права и свободы сторон ради достижения определенного порядка. Конечно, личные, политические и экономические интересы монарха в нем играют существенную роль.

2. Свободное волеизъявление, имеющее диспозитивное начало правоустановления, которое присутствует в какой-то степени в каждом обществе. Степень его развития и роль в обществе определяются уровнем сознания общества, и в таких случаях субъекты правоотношений, как полноправные члены, устанавливают для себя определенные права и свободы. В зороастрийском обществе и вообще в древнем мире первоначальное состояние правовой действительности в основном базировалось на таком начале. По-нашему мнению, оно в какой-то мере закономерно. Если в древнем обществе первоначально властвует инстинкт, то с появлением и развитием

⁴⁵² Бойс М. Зороастрийцы. Вера и обычаи. - С.-15.

человеческого сознания в сознание общества происходит ограничение произвола вначале внутри природы самого человека, а в последующем оно различными социальными путями связывается с природой общества. В таких случаях свобода волеизъявления с учетом того, что хорошо, и что плохо для обеих сторон (а не для удовлетворения потребности одной стороны с помощью силы) ради достижения (уже осознанного) порядка, как позитивное начало, не только положила начало диспозитивному правоустановлению общества, но и как мощный фактор осознания естественного права, и права как позитивного явления общества, в будущем определила путь, по которому по сей день, развиваются правовые системы мира. Опыт показал, что в свободном демократическом обществе степень диспозитивного начала права выше, нежели в антидемократическом.

Что касается древнего и зороастрийского права, то очевидно, в силу слабости силы власти, базировавшейся на частной собственности и влиянии обычно-традиционных норм первоначального коммунизма, оно хорошо уживалось на территории Средней Азии и Ирана. В тот исторический период «слово» индивида как фактор, определяющий действительность и устанавливающий порядок, имело силу права. Человек, который сказал что-то, должен был отвечать за это. Конечно, в большинстве случаев «слово» обозначало «обещание» и волеизъявление индивидов, за что приходилось отвечать.

«Одно обстоятельство, которому законодатели и жрецы, по видимому, придавали огромное значение, - пишет современный исследователь зороастризма Мэри Бойс, - это святость данного человеческого слова». Слово должно было вызывать почтение, как жизненно важное выражение. Есть слово как договор, есть права сторон в договоре, значит, неизбежны и обязанности сторон, т.е. авестийская система также знала обязательства. Признавались, очевидно, два вида обязательств:

1) обязательство в форме торжественной клятвы, называвшееся «варуна» (возможно, от индоевропейского корня «вер»- «связывать»), по которому человек обязывался делать или же не делать что-либо, совершать или не совершать какой-то поступок. Варуна в целом является источником

обязательств, но она не является источником чисто правовых обязательств. Варуна в зависимости от обстоятельств может быть источником религиозных моральных и правовых обязательства. Варуна в авестийских писаниях получил прозвище «Сын вод» (Апамнапад).⁴⁵³

Митра - было соглашение или договор, по которому две стороны договаривались о чем-либо.⁴⁵⁴ М. Бойс не исключает, что Митра имеет много общего с индоевропейским «мей» - меняться. В обоих случаях, как видно, сила и содержание договора через произнесение клятвы ставится под контроль двух божеств – Апам Напат и Митра. В случае нарушения слова, лжецов жестоко наказывали. Следует отметить, что Варуна и Митра контролируют не только гражданско-правовые обязательства, но и клятвоприношения процессуального характера, уголовного права и т. д. Следует отметить, что в первоначальном цивилизованном обществе, где с помощью внеземных сил человечество старается поддержать правопорядок, высшие силы, как очаг справедливости и верности, выступали как правосудие. Интересным является и тот факт, что эти внеземные силы в зависимости от уровня развития человеческого сознания и их миропонимания, со временем и изменением условий естественно параллельно видоизменяли свои функциональные задачи. Митра, который как признак верности первоначально являлся богом договора, со временем был признан богом огня. Возможно, это результат судебных процедур авестийского или доавестийского общества, в отношении тех, кто нарушил договор и верность людям. Следовательно, Митра выступал, как горящий божественный источник ордалии, а Апам Напад - как холодный божественный источник ордалии, о чем свидетельствует предписание Ригведы: «...Вы оба защищаете свои законы по божественной власти Асуры».⁴⁵⁵ Посреди этих двух карающих божеств существовал мудрый Господь, по-авестийски «Ахура Мазда», образ которого в земном мире, по мнению М. Бойс, представлял мудрый священнослужитель. Признание Митры как бога войны, который сражался на стороне праведных и безжалостно уничтожал нарушивших соглашение, также усиливает вышеуказанную гипотезу. Дальнейшее развитие «правосудия»

⁴⁵³ Отождествление ведийского Варуна с авестийским Апам Напатом не является общепринятым.

⁴⁵⁴ Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. - С.16.

⁴⁵⁵ Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. - С.17.

Ирана и Турана привело к тому, что эти божественные представления со временем были заменены земными силами. Вершителями, определителями, мудрыми, как прообраз Ахура Мазды, стали правители и священнослужители – мобеды и мудрые старцы; прообразом Митры – огонь и различные сплавы, а прообразом Апам Напада – вода и холодные источники, с помощью которых производили испытания верности подозреваемых и обвиняемых в древнем обществе.

3. Право собственности и проблема защита права собственности.

Зороастрийское общество, как и любое другое общество, признавало право собственности и различные виды объектов собственности. Во второй части Авесты, «Ясне», гат 32 прямо указывается: «четвероногие животные являются источником существования человека, мы ради них, а они ради нас»⁴⁵⁶. Гаты считаются самими древними частями Авесты, которые датируются приблизительно 1500-800 гг. до н. э. Очевидно, в это время авестийское общество как объект собственности признавало домашних животных: баранов и коров. Из большинства гатов Авесты видно, что ко времени появления стихов Авесты древние народы Ирана и Средней Азии перешли к скотоводческому и земледельческому образу жизни. В гате 60 «Ясны» пункт 3 отмечается: «Не дай бог, чтобы стадо баранов и коров отсюда пропало».⁴⁵⁷ А в гате 62, пункт 10 пишется: «Имел бы ты стадо четвероногих и группу людей». В обоих случаях речь идет о праве собственности на стадо, что свидетельствует о достаточно развитом скотоводстве. Следует отметить, что древние люди Ирана и Средней Азии источником богатства считали доброго создателя Ахура Мазду, о чем сам творец в Хурмузд-Яште, пункт 7 указывает: «Я (Ахура Мазда) являюсь источником знаний и дарителем стад...»⁴⁵⁸. А в другом месте Ахура Мазда, обращаясь к Заратуштре, заявляет: «Кому мне дарить стадо коров, кому мне дарить лошадей?»⁴⁵⁹ В самой древней части Авесты нет упоминания о праве собственности на золотые изделия, украшения и ожерелья, но, судя по восхвалению богини Ардвисуры Анахиты,

⁴⁵⁶ Авеста. Дустхох Дж. - С. 164.

⁴⁵⁷ Авеста. Дустхох Дж. – С. 179.

⁴⁵⁸ Там же. - С. 201.

⁴⁵⁹ Там же. - С. 238-239.

по описанию ее внешней красоты, с серьгами на ушах, цепочками на шее и т. д., можно заключить, что люди той эпохи хорошо были знакомы с правами на ношение драгоценных изделий. Также в фаргарде 14, строке 15 Вендидада при выдаче девушки в качестве штрафа за убийство водяной собаки указывается на обязательность иметь серьги на ушах.⁴⁶⁰ И естественно, девушки имели право собственности на драгоценные изделия. Нормы зороастрийской правовой системы наиболее четко определены в последней части Авесты, которая по времени считается более поздним изданием. Мы имеем в виду предписания Вендидада, где наряду с другими нормами более подробно освещена проблема права собственности и ее защиты. В фаргарде 4, часть 1 указано: «Человек, который отказывается возвратить собственнику имущество, вверенное ему (может быть, на хранение, для временного использования, аренды, имущественный наем или же договор найма имущества. - А.Х.) приравнивается к человеку, который украл имущество у собственника. До момента, когда это имущество находится у него в доме, и каждый раз, когда он дотрагивается до него и считает его своим, он совершает воровство»⁴⁶¹. Хашим Рази, автор четырехтомного перевода и комментариев Вендидада, вышеприведенный перевод не считает достаточно точным, он совпадает с версией автора другого перевода Вендидада Дж. Дустхоха⁴⁶². Сам Хашим Рази дословно эту часть Вендидада переводил следующим образом: «Когда лицо при заключении сделки не исполняет требований сделки, он вор сделки, грабитель заключителя сделки, хотя бы он даже малое количество постоянно считает своим днем и ночью».⁴⁶³ Относительно данного фаргарда Вендидада у исследователей нет единого мнения. В пехлевийском переводе Вендидада настоящую сделку считают договором хранения.⁴⁶⁴ Однако исследователи Бартоломе, Дармстетер и Шпигель, ссылаясь на 41 строку фаргарда 3, где, по их мнению, речь идет о долговой кабале (долг с процентом), считают, что в данном установлении речь идет о договоре займа.⁴⁶⁵ В таджикском переводе

⁴⁶⁰ Вандидод. // Т.3. - С. 1433-1434.

⁴⁶¹ Вандидот. Т.1. - С.470.

⁴⁶² Авеста. Дустхох Дж. - С.438.

⁴⁶³ Вандидод. - Т.1 - С.453.

⁴⁶⁴ Там же.

⁴⁶⁵ Там же. С. - 341.

Вендидада, который сделан на основе работы Джалила Дустхоха, ученика знаменитого авестоведа XX в. Иброхима Пури Довуда, в строке 41 фаргарда 3 упоминаются шесть преступлений и правонарушений, за которые при вступлении субъекта правонарушения в зороастрийскую религию возможна амнистия. Однако в заметке о договоре займа, кредита с процентом и его невыполнении как о правонарушении, там ничего не сказано⁴⁶⁶. Что касается перевода Хашима Рази, то в нем есть указание на семь видов преступлений, за которые не исключается применение амнистии со стороны маздаяснийской религии.⁴⁶⁷ В шестом пункте данной строки указывается: «Простит он (Ахура Мазда) трудно переходящие долги»⁴⁶⁸. Данный текст Бартоломе и Х. Рази в комментарии аргументирован как договор с тяжкими условиями⁴⁶⁹. Такая сделка в зороастрийской правовой системе считается неправовым действием, о чем свидетельствует указания Вендидада, тексты «Ривоята пехлеви» - часть 42 и другие зороастрийские источники⁴⁷⁰. Относительно строки 41 фаргарда 3 нет сомнений в том, что позиция Х. Рази, Бартоломе и других исследователей о договоре займа заслуживает внимания. Но что касается вопроса о строке 1 фаргарда 4 Вендидада, где позиции Хашима Рази и его сторонников не сходятся с позицией Пури Довуда и его ученика Дж. Дустхохом, думается логическая концепция, и варианты последних более соответствуют правовой действительности авестийского общества. Наша версия заключается в следующем: 1) Хашим Рази и его сторонники при переводе содержания строки 1 фаргарда 4 определяют: «Когда лицо при заключении сделки не исполняет требований сделки...». Они термин «нимангох» переводят как сделка. Вместе с тем встречались и другие варианты перевода этого термина, как «приветствовать», «молитва», «обязанность» и т. д. Здесь с ними трудно не согласиться, хотя пехлевийский вариант этого термина звучал как «ниейш аваманд» - лицо, которое молится. Они, ссылаясь на содержание текста и требование строки 41 фаргарда 3 пришли к верному выводу, что молиться, приветствовать или брать обязанности - это тоже варианты сделки и рамки

⁴⁶⁶ Авесто Дж. Дустхох. - С.437.

⁴⁶⁷ Вандидод. Т. 1. - С.341.

⁴⁶⁸ Там же.

⁴⁶⁹ Там же. С.443.

⁴⁷⁰ Там же. С.444.

поведения для древних людей. Поэтому этот термин здесь не имел в виду других варианты поведения за исключением гражданско-правового. Но они, почему-то механически сделку займа от строки 41 фаргарда 3 присоединили к требованию строки 1 фаргарда 4. Сам Хашим Рази при дословном переводе не приводил слово «займ», но под влиянием Бартоломе, Шпигеля и других в комментариях он его уже упоминает. Определение договора займа в начальных строках не означает, что авестийское общества знало только сделку займа. Её расположение в предыдущих фаргардах не является основой и односторонним прецедентом для признания других видов правовых явлений под одной формой. Более того, в самом тексте нет слова займ, пехлевийский «вом» или процент «пора», которые предусмотрены в строке 41 фаргарда 3.

2. Последующее содержание текста «... хотя бы он малое количество постоянно считает своим днем и ночью», скорее подходит к содержанию договоров, на основе которых одна сторона предоставляет другой стороне имущество или вещи во временное пользование или хранение. Эти договора могут быть договором имущественного найма⁴⁷¹, договором аренды⁴⁷², договором хранения⁴⁷³ и, наконец, договором проката.⁴⁷⁴ Здесь о договоре займа не может быть и речи, так как предмет договора займа переходит в собственность заемщику. И заемщик по закону имеет право по своему усмотрению употреблять или распоряжаться вещью или деньгами. В таком случае у заемщика фактически не остается имущества, он только обязан возвратить займодавцу такую же сумму или равное взятому займа количеству вещей того же рода и качества. Исходя из этого, у заемщика нет возможности, хотя бы по отношению к малому количеству имущества займодавца протянуть незаконно руки. Он как собственник по закону распоряжается предметом займа, т. е. он не временно пользуется имуществом, а наоборот, употребляет его и возвращает соразмерную сумму и вещи. Что касается перевода Дж. Дустхоха, где установлено: «Человек, который, отказывает собственнику возвратить имущество, вверенное ему,

⁴⁷¹ Гражданский кодекс РТ. Ч.2. Ст.624. Ахбори Маджлиси Олии ЧТ. – Душанбе, 1999. - №12. -С.411.

⁴⁷² Там же. Ст.671.

⁴⁷³ Там же. Ст.972.

⁴⁷⁴ Там же. Ст.647.

приравнивается к человеку, который украл имущество у собственника. До момента, когда это имущество находится у него в доме, и каждый раз, когда он затрагивает его и считает его своим, в очередной раз он совершает воровство». Нам представляется возможным здесь заявить, что Вандедад устанавливает защиту права собственности при заключении сделки и договоров, когда одна сторона, наймодатель, обязуется предоставить нанимателю имущество за плату во временное пользование или владение, а наниматель обязуется в срок возвратить имущество, или договора аренды средств производства, хранение имущества. Такая передача вещи вполне может быть как возмездной, так и безвозмездной (хранение).

Таким образом, Вендидад в строке 1 фаргарда 4 защищает права собственников от незаконных владельцев, которые через договор о предоставлении имущества на пользование и хранение стали незаконно держать при себе предметы договоров. Здесь права собственника на владение имуществом защищаются от превышения полномочий нанимателя, арендатора, хранителя и т. д. Налицо виндикационный иск, который предъявлен не со стороны субъекта договора, т.е. собственника, а от имени Ахура Мазды. Такая постановка вопроса относительно содержания первой строки фаргарда 4 предоставляет нам возможность вникнуть в суть строки 2 данного фаргарда, которая логически является продолжением предыдущей. В строке 2 определены 6 видов договоров.⁴⁷⁵

Многочисленные правовые нормы правовых источников зороастрийского права защищают права и свободы добрых и справедливых собственников. Интересной особенностью зороастрийского права относительно права собственности является то, что оно признает состояние, прилежание и имущество как объект собственности лишь в том случае, когда оно приобретено правовым и законным образом. Такая концепция, т.е. концепция о чистоте и справедливости содержания и механизма приобретения права собственности всесторонне пропагандировалась в политико-правовых учениях зороастризма. В «Суждениях Духа разума» на вопрос мудреца «Какая земля счастливее?» Дух разума при ответе, наряду с другими землями,

⁴⁷⁵ Авесто. Дж. Дустхох, С.438. О формах договоров мы чуть раньше писали.

напоминает: «Когда (земля) из собственности злых людей переходит в собственность добрых».⁴⁷⁶ Или же в другом месте названной работы прямо пишется: «То богатство лучше и приятнее, которое собрано праведностью, умножается и сохраняется (добрыми) делами и благодеяниями».⁴⁷⁷ Ограничения права приобретения имущества и богатства как объекта собственности имеет двоякое значение. Во-первых, такая концепция, как справедливая и благонамеренная идея о построении гуманного общества всесторонне заслуживает внимания, так как она затрагивает справедливость и законность механизма приобретения объектов права собственности. Во-вторых, такое ограничение признания права собственности путем правовых, законных и справедливых поступков также является опосредованной формой защиты права собственности добросовестных владельцев. Когда речь идет о посягательстве на объект собственника или незаконном использовании чужого имущества, то зороастрийское право непосредственно защищает права собственника. «Не бери чужого богатства, чтобы не пропало твое собственное прилежание, так как сказано, что тот, кто питается не от своего прилежания, а от (чего-либо) другого, подобен тому, кто держит в руках человеческие головы и ест человеческий мозг». В данном случае норма воздерживает от посягательства на имущество собственника. Слова, «чтобы не пропало твое собственное прилежание», как санкция данной нормы, угрожают любому незаконному и неправомерному поступку по отношению права собственности. Т.е. налицо факт отрицания недобросовестного владения имуществом. Сравнение человека, который питается от чужих состояний (незаконно) с человеком, который ест человеческий мозг, дополнительно аргументирует и доказывает неправомерный и аморальный характер этого деяния. Зороастрийское право признает право собственности на землю. Общество зороастрийцев наряду с ремесленничеством и скотоводством масштабно занималось земледелием. Земля являлось объектом как частной, так и общественной собственности. Частное право на землю признавалось в основном в Западном Иране, что же касается Восточного Ирана (Турана), то здесь земля еще долго была объектом коллективной собственности. В любом случае зороастрийское право при

⁴⁷⁶ Суждения Духа разума. - С.88-89.

⁴⁷⁷ Там же. - С.94.

защите права собственности на землю возлагало определенные обязанности на собственников: «А обязанность земледельцев, – пишется в «Суждениях Духа разума», - обрабатывать и возделывать (землю) и в соответствии со своими способностями содействовать процветанию и благосостоянию мира».⁴⁷⁸ Согласно учениям зороастризма, добрые люди исполняют свои обязанности по отношению к земле, а злые нет. Поэтому землю, которая находится в руках злых, они считают «несчастной». На вопрос мудреца: «Какая земля несчастнее?» Дух разума, наряду с другими категориями земель, отмечает: «Земля, которая из собственности добрых людей переходит в собственность злых» и «землю, которая была обработана, превратили в пустыню». Таким образом, зороастрийское право не только признаёт и защищает право собственности на недвижимое имущество, но и с целью стабильности развития экономического строя налагает на их собственников определенные права и обязанности.

В зороастрийской правовой системе, в случае наличия группы вещей или вещи в принципе делимой, раздел вещных прав совладельцев и сотоварищей был вполне осуществим. При разделе, как и при выделе, исходили из стоимости вещи.⁴⁷⁹ Например, мельница не является принадлежностью земли и воды, на которых она стоит и ее правовое положение измеряется другим актом, чтобы стать собственностью разных людей. Или же земля под виноградником: как виноградник, так и земля могли выступать как самостоятельные объекты. Иногда целью такого разделения наряду с дифференциацией имущества выступало сохранение эффективного целенаправленного использования земли. Арендатор, который арендовал виноградный сад, имел права только на продукты винограда, точно так же в отношении финиковых пальм. Но бывали случаи, когда законодатели более рационально смотрели на эти вопросы. Например, в судебнике Ишобохте при передаче виноградника передаются как виноградные лозы, так и земля, но при передаче финиковых пальм считались переданными лишь деревья.⁴⁸⁰ При заключении договора аренды в данном случае исходили из того, что арендатор,

⁴⁷⁸ Суждение Духа разума. - С.103.

⁴⁷⁹ Периханян А.Г. Общество и право Ирана ... - С.127.

⁴⁸⁰ Периханян А.Г. Общество и право Ирана ... - С.127.

если финиковые пальмы высохнут, мог засадить участок новыми деревьями. Интересным является и то, что сама Авеста освещала институт совладельца и сотоварища⁴⁸¹. В пехлевийском варианте использован термин «хамгехан». «Хамгехан» и ныне на таджикском языке соответствует понятию сотоварища.

4. Дееспособность.

Дееспособность, т. е. своими действиями приобрести права, свободы и обязанности в зороастрийской правовой системе в основном определяется с 15-ти лет, что и поддерживают исследователи М. Рашшод⁴⁸² и А. Рзаев⁴⁸³.

Обряд признания лица дееспособным - инициация - имеет длительную доавестийскую историю. Зороастр, как верховный жрец двора Виштаспа, принимал религиозные церемонии и обряды. Однако он, как пророк, ввел некоторые коррективы и новшества в элементы этих обрядов как отличительный знак зороастризма от былых языческих традиций. Например, надевать на мужчин при инициации плетеный шнур в знак принятия в религиозную общину, возможно, является индоиранским обычаем. Зороастр, принимая во внимание этот обычай, установил, что все зороастрийцы, мужчины и женщины, носят шнур, как пояс, трижды обернув им поясницу и завязав узлом впереди и сзади. Обряд посвящения совершается в пятнадцатилетнем возрасте, после чего верующий обязан сам развязывать и вновь завязывать пояс каждый день всю свою последующую жизнь во время молитвы.⁴⁸⁴ Очевидно, что авестийцы сильно завязывали пояс ради уточнения силы совершеннолетнего (действительно ли он достиг совершеннолетия или нет?). Что касается трех его витков, то права здесь М. Бойс, которая считает, что они означали трехчастную этику: благомыслие, благословие и благодействие зороастризма.⁴⁸⁵ Авеста признание лица совершеннолетним связывает с обрядом «кушти бастан»: связыванием поясницы специальным поясом «кушти». Пояс плетётся из семидесяти двух нитей белой бараньей шерсти. Семьдесят две нити образуют шесть косичек по двенадцать нитей, каждое число, при этом имеет свой смысл. Семьдесят два означает 72 гата

⁴⁸¹ Там же. - С.60.

⁴⁸² Рашшод М. Указ. раб. - С.115.

⁴⁸³ Рзаев А.К. Указ. раб. - С.36.

⁴⁸⁴ Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.1988. С.42.

⁴⁸⁵ Бойс М. Указ. раб. С.42.

Авесты, двенадцать - 12 месяцев года, а шесть - шесть праздников зороастризма «Гаханбор». Ткачиха обязательно должна была быть мобедом. Обряд «кушти бастан» начинается с чтения специальной молитвы «Ниранги кушти бастан», которая приведена в «Хурд Авесто».⁴⁸⁶ Авеста в «Тир-Яште» признает лицо дееспособным в пятнадцать лет. В строках 13-16, говоря о символе и возможных формах выражения Тиштара, говорится «о лице, достигшем пятнадцатилетия, которое будет сильным, зрелым, могущественным. Это возраст, когда ему впервые связывают пояс, после которого становится мужчиной, имеющим право голоса на анджуманах, право иметь детей и т. д.».⁴⁸⁷ Как видим, Авеста с достижением совершеннолетия признает для лица право выступать самостоятельным членом общины и заключать договор, брак, быть опекуном, приобретать дополнительные права и обязанности и т.д.

Необходимость совершения обряда «кушти бастан». Зороастризм с исполнением этого обряда, как важной церемонии правового и религиозного обряда, связывает многое. Во многих местах Вендидада говорится о необходимости совершения этого обряда. Зороастрийцы, проживающие в Индии, называют его «навджут», по-персидски «навзуд», что означает «рождение заново». Исследователь Пури Довуд считает, что речь идет о рождении религиозном и образовательном.⁴⁸⁸ Человек, который при достижении пятнадцатилетия не проходит обряда «навзуд», считается совершившим тяжелый грех. Он или она не является последователем зороастрийской религии. По указаниям Вендидада: «Он (лицо, не прошедшее этот обряд) и мужчина, совершивший изнасилование, являются сожителями злого духа Друджа».⁴⁸⁹ Обращает на себя внимание то, что лицо, не прошедшее обряд, постигает такая же судьба, как и преступника, человека, совершившего одно из тяжких преступлений - изнасилование. До достижения совершеннолетия лицо не считалось виновным в совершении своих деяний и не имело права заключать правовые соглашения с обоснованием прав и

⁴⁸⁶ Авеста... - С.382-383.

⁴⁸⁷ Авеста... - С.238.

⁴⁸⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С.659.

⁴⁸⁹ Вандидод. - Ч.3. - С.1097.

обязанностей сторон. Женщины во время менструации также считались недееспособными, более того, зороастризм требовал, чтобы во время менструации общение женщин с другими людьми ограничивалось. Их даже помещали в специальной комнате - «даштонистон».⁴⁹⁰ Зороастрийские источники права более позднего периода относительно совершеннолетия не имеют единой позиции.⁴⁹¹ Например, обряд «навзуд», который сопровождался связыванием пояса и надеванием специальной рубашки – «судра», в поздние времена в разных местах Сасанидского и Парфянского государств проводился в возрасте от семи до пятнадцати лет. Именно поэтому среди ученых относительно брачного возраста парней и девушек нет единого мнения. Одни считают, что совершеннолетие брачного возраста для девушки – 9, для мальчиков – 12 лет, а другие считают, что в зороастрийской правовой системе можно сватать девушек в 9-летнем возрасте, но совершать свадебный пир и ритуал только в 13-летнем возрасте. Третья же группа ученых для обоих полов считает необходимым достижение 14-летнего возраста.⁴⁹² Несовершеннолетний всегда находился под опекой родных, ближайших родственников и зороастрийского закона. В Суждениях Духа разума на вопрос Мудреца: «Кого следует держать под большим присмотром и кого больше защищать?» Дух разума ответил: «Несовершеннолетнего ребенка, жену, скот и огонь надо держать под большим присмотром и больше защищать».⁴⁹³ В зороастрийском праве признание детей недееспособными, тем не менее, не означало ущемления их прав со стороны дееспособных и взрослых членов общества. Такое обращение с детьми не означало, что они произвольны в своих деяниях. Они, как подтверждают другие источники права, с определенного возраста обладали узаконенными правами и обязанностями. Очевидно, дети в зороастрийской правовой системе делились на две категории: дети до семи лет и дети до пятнадцати лет. Первая категория, практически не имея обязанностей, полностью находилась под опекой родителей и ближайших родственников. Строка 45 части 3 Вендидада гласит:

⁴⁹⁰ Вандидод. Ч.1. Фаргард.16.; Авеста. Дустхох Дж. - С.516.

⁴⁹¹ Авеста. Дустхох Дж. - Словарь. С.659.

⁴⁹² Рашшод М. Указ. раб. - С.115

⁴⁹³ Суждения духа разума. - С.103.

«За щенками до шести месяцев, а за детьми до семи лет маздаяснийцам надо ухаживать, и кормить (держат под опекой)».⁴⁹⁴ Джалил Дустхох, автор перевода Авесты полагает, что речь идет об обязанности родителей⁴⁹⁵, а автор другого перевода и комментатора Авесты и Вендидада Хашим Рази придерживается мнения, что здесь речь идет только о материнской обязанности и опеке. Вероятно, последняя версия наиболее объективно отражает действительность, так как в эти годы ребенок нуждается в особом уходе за стороны матери. Что касается детей второй категории -с семи до пятнадцати лет видимо, они имели конкретные права и обязанности, соответственно возрасту. Например, обязанность учиться, беречь окружающую среду, ухаживать за животными, не приносить им вреда и т.д. О таких правах и обязанностях детей много написано в зороастрийских источниках. Особенно заслуживают внимания «Андарз-и данаг-мард» и «Хвешкарих-и редаган», где содержатся тексты, посвященные воспитанию отцом своего сына и обязанностям детей перед учителем, перед родителями и перед обществом и природой: «Я дам вам, дети, хорошее наставление. Когда вы уходите из школы, идите прямой дорогой. Не бейте и не обижайте собаку, птицу и скот. Когда вам встретится хороший знакомый, должным образом приветствуйте (его) и вежливо поклонитесь. Когда приходите домой, в почтительной позе послушно предстаньте перед отцом и матерью. Все, что они вам прикажут, выполняйте разумно и согласно указанию. Пока не получите разрешения, не садитесь...».⁴⁹⁶ В зороастрийских источниках упоминается и о других этических, эстетических и гигиенических нормах, определяющих для детей рамки поведения, например, как инструкция детей при обучении, которую установил глава школы: «Каждый день...завтра поднимайтесь с постели прежде, чем взойдет солнце. Вымойте руки и лицо «дасташуй» или чистой (водой). В назначенное время идите в школу и там приступайте к своим обязанностям. В школе так отдавайте занятиям глаза, уши, сердце и язык, чтобы, когда (вас) отпустят из школы, вы поступали разумно.... Никоим образом не обижайте отца и мать, не бейте сестру, брата, слугу, служанку и

⁴⁹⁴ Вендидад. - Т.3. 1514.

⁴⁹⁵ Авеста. Дустхох Дж. - С.515.

⁴⁹⁶ Хвешкарих-и редаган//Зороастрийские тексты. - С.322-323.

животных...».⁴⁹⁷ Учитывая столь пристальное внимание родителей и учителей детям, можно отметить, что зороастрийская система права частично признала дееспособность детей до пятнадцати лет. Дело в том, что исполнение тех обязанностей и исполнение тех правил поведения, которые предусмотрены в пехлевийских текстах, без частичного признания дееспособности немыслимы. Возможно, дети подростки за неисполнение некоторых правил поведения, установленных источниками, несли ответственность, о которой у нас пока отсутствует информация.

5. Правоспособность.

Видный знаток зороастрийской правовой системы А. Г. Периханян верно отмечает, что в иранском праве, как и в других правовых системах правоспособность человека (лица физического) наступала с момента его рождения. В период беременности матери не родившийся считался потенциально правоспособным, реально же свою правоспособность приобретал с рождения. В Сасанидском судебнике упоминаются распоряжения о передаче вещи, определения доли в наследстве, сделанные на случай рождения.⁴⁹⁸ Ребенок, находившийся в утробе матери, защищался зороастрийским правом. «Если мужчина имеет отношение и близость с женщиной независимо от того, что она девочка или женщина, замужем или незамужем, и она от этого забеременела, нельзя из-за стыда лекарствами сделать аборт», - говорится в фаргарде 15 строка 9. В других строках данного фаргарда также устанавливается запрет на аборт и предусматривается уголовное наказание. «Если женщина или девочка сама из-за стыда совершает аборт незаконно зачатого ребенка, то она сама виновата, будет в своих деяниях. Если женщина убивает ребенка в своей утробе, то вина за убийства ребенка возлагается как на мать, так и на отца. За такое преступление предусматривается наказание как за умышленное убийство. Если женщина забеременела от мужчины, и мужчина просит ее найти старуху, которая делает аборт, и сделать аборт, и женщина, найдя старуху с ее помощью совершает аборт, тогда вина за совершенное поровну на всех троих, на женщину, на

⁴⁹⁷ Там же. - С.322.

⁴⁹⁸ Периханян А.Г. Общество и право Ирана ... - С.5.

мужчину и на старуху».⁴⁹⁹ Таким образом, Авеста в Вендидада всячески уголовно-правовыми средствами защищает право на жизнь неродившегося ребенка. Признавая право на жизнь ребенка, Авеста одаряет его свободой рождения, что означает легализацию правоспособности неродившегося ребенка. Интересным является то, что еще тогда общественное порицание за незаконное рождение имело место. Законодатель Заратуштра, осознавая всю тяжесть данного явления, ставил целью защиту неродившихся детей. Правоспособность неродившихся детей защищалась не только в форме признания права на существование, но и в Авесте предусматривались их права на ухаживание, на обеспечение и заботливое обращение с ними при их рождении: «Мужчина, от которого женщина забеременела, обязан до рождения ребенка материально содержать его мать. Если, как положено, мужчина не содержит беременную женщину, и от этого вред будет ребенку, за такую вину его следует наказывать, как за умышленное убийство».⁵⁰⁰ Авеста обязывает мужчин и женщин бережно относиться к неродившимся детям. А когда наступает время родов, то Авеста всех лиц, которые находятся вблизи, обязывает оказать помощь, бережно относиться к женщине и содействовать в здоровом рождении ребенка.⁵⁰¹ Авеста не только прямо запрещает аборт, или обязывает других бережно относиться к матери ребенка, но и исполняет правовую миссию защиты неродившегося ребенка. Более того, она совсем иначе, уголовно-правовыми средствами женщину, родившую мертвого ребенка, признает за нарушителя закона и отгораживает ее от всего святого. Сам факт отграничения ее от общества и всех святых в диаметре тридцати метров говорит о том, что такой женщине нет места в зороастрийской религии.⁵⁰² Интересным является то, что признание правоспособности неродившегося ребенка в утробе матери, по всей видимости, начинается с первого месяца беременности. В Вендидаде, фаргард 15 строка 45 отмечается: «Если в доме маздаязснийцев родится умерший ребенок, одномесячный, двухмесячный, трехмесячный... и десятимесячный, то следует ее отделить от

⁴⁹⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С.512.

⁵⁰⁰ Вандидод. - Ч 3. - С.1480-1481.

⁵⁰¹ Там же.

⁵⁰² Там же.

общества». Конечно, тогда еще невозможно заявить о форме плода и жизнеспособности его, не исключено, что Авеста для начала просто ставит цель предостережения от аборта, ради того, чтобы на начальных стадиях беременности из-за легкости совершения аборта часто не прибегали к данному деянию. Потеря правоспособности наступала со смертью ребенка. Объем прав и дееспособности физических лиц в зороастрийской правовой системе, как и в других древних правовых системах, прежде всего, зависел от следующих трех факторов: *status liberlatus*, *status civilatus* и *status familiae*.⁵⁰³

Таким образом, субъекты авестийского права обладали дееспособностью в зависимости от:

1. состояния свободы,
2. состояния гражданства
3. семейного положения.

От состояния свободы зависела полнота и обязанностей субъектов права. Если лицо было свободным, то оно, очевидно, имело широкие гражданские права и полномочия, а если рабом – соответственно являлось субъектом права в ограниченном виде. Состояние гражданства также являлось важным компонентом дееспособности лиц в авестийском обществе. Иранцы (*erīn*) в отличие от неиранцев (*anērīn*) и зороастрийцы - от незороастрийцев имели более широкие права и полномочия.

Правовое положение лиц также зависело от состояния семьи и положения субъекта в семье. Если лицо в семье являлось главой, то оно имело все права и обязанности, предоставлявшиеся руководителям семьи и родов в авестийской правовой системе.

Каждая община состояла из совокупности лиц, которые по состоянию, свободам, гражданству, религиозности и сословности отличались друг от друга. Например:

1. «иранство» (*erīn*) – неиранство (*anērīn*);
2. «азиатство» - «неазиатство»;
3. сословности: крестьяне, рабы и т.д.;

⁵⁰³ Не существенно отличается от римского положения личности. Здесь дополнительно учитывались религиозное состояние, сословность и отношение к повинностям и налогам, что не соответствует позиции некоторых ученых (Периханян А. Г).

4. по отношению к налоговому обложению (освобожден от уплаты налогов или нет);
5. отношения к повинностям (военнообязанный или нет).

Следует отметить, что статус личности передавался по наследству, только тем, кто являлся законным наследником. Туваник - являлся свободным лицом, обладающим дееспособностью, не находящимся под чьей-то опекой. По авестийскому праву, лица достигшие совершеннолетия, обозначались термином «пурнау», а не достигшие совершеннолетия - «апурнау».

С юридической точки зрения лица в авестийском праве можно разделить на две группы - граждане и неграждане. Гражданами являлись те члены общины, которые имели определенные права и обязанности в рамках данного коллектива:

1. во-первых, они, как члены общины, имея право на наследство, внутри общины имели также право использования всех видов сервитутов;
2. имели право участвовать в организации различных мероприятий внутри общины и участвовать в управлении общиной;
3. как все члены общины, имели право на общую собственность.

Неграждане, не имея таких прав, в большинстве случаев находились под властью граждан. К таким категориям относились а) рабы, как домашние, так и государственные б) чужие - неиранцы, т.е. приезжие, переселенцы и изгнанные за совершения преступлений. Бесправных людей, которые по правовому положению находились над уровнем рабов, в авестийском праве называли «бандак», «аншахрик», «висак» и «париятар».

Основными источниками появления рабов по авестийскому праву являются:

- 1) рождение от рабыни. По авестийскому праву, если женщина по положению является рабыней, то и её дети также являются рабами.
- 2) Другим источником рабства являлась кабала. Согласно Сасанидскому судебнику, должник передавался кредитору взамен денег.⁵⁰⁴

В данном случае самопродажа или ревокация в рабство показывает нам, как в авестийском праве субъект права превращается в объект

⁵⁰⁴ Периханян А.Г. Общество и право Ирана... - С.30.

правоотношений. Интересным является тот факт, что в случае смерти должника авестийское право возлагает обязанности вернуть долг членам общины покойного. Здесь мы видим коллективную ответственность членов общины, что свидетельствует об изжитии государственного общинного строя.

В случае ревокации потерявшие свободу лица имели право после возвращения долга приобрести свободу.

За долг в рабство также отдавались дети или другие члены семьи. Права и полномочия главы семьи были настолько велики, что он и без основания имел право продать членов семьи в рабство. Но со временем сасанидское право ограничивает патриархальную власть семьи. Отец теперь мог продать совершеннолетнего сына в рабство, только находясь при смерти в состоянии беспомощности и в случае полного отсутствия средств к существованию;⁵⁰⁵

3) военнопленные, мятежники из покоренных областей и по договору залога, по которому конкретное лицо из семьи было оставлено в залог за отдельные контракты - в результате неисполнения обязательств субъекты залога превращались в рабов. В зороастрийской правовой системе рабы в зависимости от возраста, пола и рабочей силы и, возможно, профессии, имели цены. Приемлемая цена раба мужского пола среднего возраста составляла 500 драхм (по Сасанидскому судебнику).

Рабы являлись объектом, как частной собственности, так и коллективной собственности. Как утверждает А.Г. Периханян, «свободнорожденный мог быть передан «в рабы» сразу двум лицам-кредиторам (в поочередное владение) и в качестве обеспечения (гарантии)».

Следует отметить, что рабство на Востоке во многом отличается от рабства на Западе. Это, прежде всего, зависело от правового положения рабов.

Во-первых, рабы на Востоке издревне имели социально- правовые прерогативы. Например, государственных рабов эламских царей называли «курташ». Курташи трудились на государственных объектах: на строительстве крепостей и водохранилищ. Курташи разделялись на десять, сто и тысячу, каждое из них как отдельное звено имело своих начальников – десятников и т.д., и рабам за месячный труд платили до 30 кг пшеницы, а женщинам-

⁵⁰⁵ Там же.- С.29.

рабыням – до 20 кг, несовершеннолетним - от 5 до 15 кг. Очевидно, еще тогда рабы, хотя как бедные слои населения уже отделялись от богатых, но экономический уровень развития общества и правовое положение индивидов держал их на должной стадии субъектов правовых отношений. После тысячелетия, и тогда, когда авестийское право воцарилось в Древнем Иране и Средней Азии, рабы так или иначе сохранили часть своих прав и свобод, и этим они отличались от абсолютно бесправных рабов на Западе.

В 6-ти статьях Сасанидского судебника раб выступает как субъект процессуального права. Хотя в 5-и статьях он выступает как ответчик, а в одной – как истец, это все же говорит о свободе раба выступать на процессах. Раб выступал как истец в том случае, если хозяин по отношению к нему несправедливо применял насилие. Раб, по авестийскому праву, имел право выступать как свидетель, однако он это право осуществлял в присутствии хозяина. Запрещалось продавать зороастрийского раба незороастрийцам. Также разрешалось рабу, принявшему зороастризм, уйти от незороастрийского хозяина и перейти к хозяину - зороастрийцу. В таких случаях первый владелец раба не имел права возвратить его, он только в судебном порядке мог восстановить свой ущерб денежными средствами. Интересным является то, что раб в таких случаях мог изменить хозяина, но не мог изменить своего правового статуса. Таким образом, можно отметить, что рабы, по Авесте и зороастрийскому праву, имели двоякий статус: как субъекты, так и объекты правовых отношений.

Легальной формой прекращения рабства в Средней Азии, как и в других странах, была манумиссия. Манумиссия – это акт, по которому господин освобождает своего раба. Данный акт в Судебнике обозначен как «*azat krtan*» - т.е. освобождать; отпускать на свободу. Манумиссия в Древнем Иране и в Средней Азии производилась в основном письменно. Документ, по которому освобождался раб, назывался «*azat namak*». Раб должен был хранить этот документ. В случае утери его, по закону его не считали освобожденным, и бывший хозяин в любой момент мог его возвратить обратно. Действие манумиссии абсолютно: сиюминутно раб становился свободным, попадал под защиту закона как «подданный царя царей» и его нельзя было снова обратить в

рабство, указывает ст.20 п. 7-10 ст.31 15-32 Сасанидского судебногоника. В случае осуществления манумиссии, Судебник требует, чтобы не было препятствия. Например, если хозяин является должником кому-то, то он не имел права манумиссировать своего раба до момента оплаты долга, или хотя бы оплаты стоимости данного раба своему кредитору.

И при последнем случае кредитор имел право держать вольноотпущенника должником в залоге как раба (39, 2-5 Сасанидского судебногоника). В таких случаях, если хозяин раба был неплатежеспособным, то он лишался права манумиссировать.

Манумиссия в Средней Азии и Иране, очевидно, по источникам права, действовавшим в этих регионах, делилась на два вида:

- 1) полная манумиссия, – когда раб освобождался полностью;
- 2) частичная манумиссия – с частичным освобождением раба. Раб оказывался частично свободным в двух случаях:
 - а) если господин, которому он принадлежит целиком, отпускает его на волю в идеальной доле;
 - б) если раб, будучи общей собственностью двух или более лиц, получал свободу от одного из них.

Манумиссия не открывала вольноотпущеннику никаких прав на имущество, приобретенное в рабстве, если господином его не было сделано соответствующего заявления (см. Ишобохт V, 13, 3).

Следует отметить, что положение рабов в авестийском обществе было если не лучше положения греческих рабов, то, по всей видимости, немного мягче, чем состояние римских рабов. Исследователь Санои отмечает, что рабы в Древнем Иране (и в Средней Азии), в каждые десять дней имели один свободный день, также десятый младенец раба считался свободным. Из 10 – 9 являлись собственностью хозяина. Более того, в Сасанидском судебнике есть статья, где говорится: «При потере дееспособности раба его имущество переходит в собственность хозяина». Это уже говорит само по себе о том, что рабы в Древнем Иране и Средней Азии имели право на имущество и собственность. Однако этим правом они владели до тех пор, пока являлись трудоспособными.

6. *Налого-правовые нормы*

Исследование Авесты и других источников зороастрийского права показало, что прямых норм, регулировавших налоговые отношения как средства, поддерживающих политическую власть, в них не имеется. Однако нормы, определяющие подати за поддержание огня, храмов и милостыни, упоминаются местами. В «Офарингони гаханбар» в части «Хурд Авесто» в строках 1-13 есть указание о порядке и значении подачи пошлины или милостыни в пользу храма, мобеда и правителя. Зороастрийцы, согласно данному установлению, в период шести праздников создания мира и вселенной, по мере возможности обязаны были платить пошлину и подати. «О маздаяснийцы! Если умеете этому радоваться (Майдйузаре⁵⁰⁶), приносите в «мйазд» в дар маленького барана, который не кормится молоком матери. Кто не может, отдавайте по возможности «хура» (специальный напиток) добрым людям и правителям, которые более осведомлены писанием Ахура Мазды, тем людям и правителям, которые заботятся о народе и творят справедливости в мире».⁵⁰⁷ Авеста, в зависимости от состояния поданных, устанавливает подати в пользу правителей, добрых людей и храмов. Интересным является то, что она упоминает, что в качестве получателя должны выступать люди доброго нрава и справедливые правители. Предметом подати может быть маленький баран и специальный напиток. А кто не может принести это в подать, тем делается смягчение: «Кто не может, по мере возможностей от большой кучки сухих дров до маленькой должен принести в дом мобеда, который читает молитву».⁵⁰⁸ Таким образом, Авеста уменьшает объем подати и милостыню до одной кучки сухих дров, что вовсе не представляет труда. В зороастрийской правовой системе, как в других религиозных системах, животные не являются объектом пожертвования. Единственно, что жертвуют зороастрийцы от вещей природы – это сухие дрова, и то потому, что, они считаются податью. В некоторых местах Авесты говорится об убийстве вредных тварей, от которых следует охранять добрые учения Ахура Мазды.

⁵⁰⁶ Майдйузаре^м - авестийское Майдйуи заремайа - середина весны, название первых из шести праздников Гахонбара, празднование которых происходит от 41 до 46 дней от Навруза. Согласно легендам, в эти дни Ахура Мазда создал небо (вселенную).

⁵⁰⁷ Авеста. Дустхох. Дж.1375. Т.2.- С.643-644.

⁵⁰⁸ Там же.

Далее в Авесте в следующих строках предусматривается значение уплаты подати и милостыни в периоды других пяти праздников. Независимо от того, что Зороастр приносит в качестве подати, но если это совершается каждый раз в праздники, то с каждым разом он приближается к вершине и совершенству в религиозных делах. Заслуживает внимание то, что зороастриец, который в третий раз приносил подати, имел право высказаться в защиту человека, не оплатившего «мйазда» в судебном процессе при его испытании «вари гарм».⁵⁰⁹ Он имел право, защищая подозреваемого, освободить его от испытания «вари гарм» и считать его алиби и аргументы за верные. Здесь, думается, учитывая верность и правдивость подающего на исполнение религиозных требований, ему представлялись дополнительные правовые и религиозные полномочия - как метод поощрения. А тех, кто не приносил подати и обет в нужное время, постепенно ограничивали в правовом пространстве, заставляя их находиться под влиянием и воздействием тех, кто исполнял эти обязанности. Таким образом, можно сказать, что Авеста предусматривает приношение подати как обязанность зороастрийцев. Но очевидно, что пока она не шла полностью как налог в пользу государства, а шла и в пользу религиозных учреждений, и в пользу народа (добрых людей). Время приношения этих податей, по установлению Авесты таковы: «Второй раз в Маидйушаме⁵¹⁰ (середина лета), месяце Тире день Додор, шестьдесят дней первого праздника (приблизительно 101 и 105 день от Навруза). За такие подати ему в загробном мире причиталось добро человека, который в этом мире отдавал в милостыню божеству Ашу тысячи коров с телятком. Кроме этого, данному человеку давалось право, называть на судебном разбирательстве или в обществе того зороастрийца, который не приносил подать, человеком, не имеющим слова и верности договорам. Такое духовное реагирование на исполнение обязанности подати, поощрительное по отношению к исполнителям, взыскательное по отношению к неисполняющим, означает, что общество не оставляло без должного внимания эти обстоятельства. Думается, независимо от диспозитивного начала, постановка

⁵⁰⁹ Вари гарм – испытание подозреваемого огнем или горячим прутком, металлом с целью испытания верности его показаний.

⁵¹⁰ Маидйушам - в эти дни по легендам создал воду.

этого вопроса, дальнейшее его регулирование явно иллюстрируют устойчивые механизмы приношения подати, что является формой и прообразом налоговой системы. Третий раз в дни празднования праздника Патйашхим⁵¹¹ в месяце Шахриваре день Анирон (на семьдесят пятый день от предыдущего праздника и 175 – 180 день от Навруза) приносили подати. За такие подати ему в загробном мире причиталось добро человека, который в этом мире отдавал в милостыню божеству Ашу тысячи лошадей с жеребьями. Четвертый раз в дни празднования праздника Айасрем⁵¹² в месяц Мехр день Анирона (приблизительно от Навруза на 206 – 210 день). За такие подати ему в загробном мире причиталось добро человека, который в этом мире отдавал в милостыню божеству Ашу тысячи верблюдов с верблюжатами. А в этом мире он имел права отнимать приобретенного сутура⁵¹³ (домашнее животное) у зороастрийца, который не приносил «мйазд». Пятый раз приносили подати в дни празднования праздника Маидйарем⁵¹⁴ в месяце Дай дня Бахрома (80 дней от предыдущего праздника). Человек, приносивший в пятый раз подати, имел право отобрать все богатство от человека, который ни разу не приносил подати в честь этих праздников. В шестой раз приносили подати в дни праздновании Хамаспатмадам⁵¹⁵ в день Вахиштаиштигох (75 день от предыдущего праздника). Таким образом, Авеста на начальной стадии формирования налоговой системы предусматривала шесть разных видов оплаты налога - в пользу народа, государя и религиозных вождей. Можно сказать, что пока здесь речь не идет о чистом классическом налоге, который предназначался для поддержания политической власти, армии и других нужд общества. Но первоначально часть казнохранилищ все-таки в древних обществах находилась в храмах, где хранились и содержались имущество и вещи, полученные от народа в виде подати и пошлины. По рассказам А. Беруни, в дни правления царя Фируза (дед Ануширвана) в древнем Иране, когда наступила засуха, он, открывая казнохранилища и хранилища всех храмов, отдавал народу все

⁵¹¹ Патйашхим - по авестийским легендам, Ахура Мазда в это время года создал Землю.

⁵¹² Айасрем – день, когда создан растительный мир.

⁵¹³ Стур, по определению Хашима Рази, это домашнее животное. См.: Вандидод.- Т.1.- С.475.

⁵¹⁴ Маидйарем - в этот день празднуется с созданием всего животного мира.

⁵¹⁵ Хамаспатмадам – это шестой праздник Гахонбора, дни, которые, по рассказам Авесты, созданы люди.

необходимое.⁵¹⁶ Таким образом, хранилища храмов огня и собранное имущество религиозных учреждений в древнем мире, как имущественный и вещевой запас древних обществ, при необходимости использовались в пользу народа. Одной из основных функций налога в государственных обществах древних народов была поддержка при необходимости жизнеспособности народов при голоде, засухе и т. д. Цель подати в самой Авесте не исключает сказанного. Более того, подати приносились, наверняка, с целью прошения всемогущего быть снисходительным к людям и дать им все необходимое для их существования. Это определяло как природные, так и общественные условия развития общества. Поэтому уплата подати считалась как долей бога, так и долей правителей и нищих: «Будь старательным и благоразумным, живи своим прилежанием, **выделяй** долю богам и праведным»,⁵¹⁷ - сказано в Суждении Духа разума. Или же в другом месте этого источника отмечается: «И от имущества, которое у него есть, он выделяет долю богам, достойным благодеяния и нищим...».⁵¹⁸ По всей видимости, речь идет о таком правовом явлении, которое ныне называется налогом. Места его собирания исторически менялись. Первоначально он собирался в казне родов и больших семей, затем переходил в казну религиозных храмов с целью прошения богов и поддержания огня. Постепенно, с формированием государственных учреждений, классовых отношений политическая функция и военно-административная задача налога повышается, что приводит к усилению государственного аппарата и системы налога как важного элемента существования первого.

Многие исследователи заявляют, что налог в пользу государства в древних обществах Ирана и Турана имел место. Некоторые даже перечисляют виды и формы этих налогов. Например, есть информация о существовании налогов «узбари», «патибаж» и десятина.⁵¹⁹ Патибаж – это налог в натуре в пользу царя, относительно узбари нет точной информации. Десятина, по мнению академика Б.Г. Гафурова, собиралась с целью поддержания

⁵¹⁶ Беруни А. Осор -ул -бокия. - С.250.

⁵¹⁷ Суждения Духа разума.- С.82.

⁵¹⁸ Там же.

⁵¹⁹ Халиков А.Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон.- С.61-62.

священного огня. Помимо этого, о развитии разновидностей налогов и пошлины на территории исторического Таджикистана свидетельствуют не только источники, находящиеся на территории древних государств персоязычных народов, где преимущественно проживали таджики, но и некоторые документы юридического характера, найденные на территории нынешнего Таджикистана, в частности юридические и хозяйственные документы, найденные на горе Муг.⁵²⁰ Особенно заслуживает внимания документ А.13, где речь идет о сборщике налогов и взимании 150 драхм годичной пошлины за пользование мостом. Эти и другие документы правового характера явно иллюстрируют, что частное и публичное права таджиков доисламской эпохи, есть продолжение той классической зороастрийской правовой системы, которая, начиная от обычаев и традиций арийцев, проходя легализацию в рамках зороастризма, адаптировалась в рамках трех великих империй Персии. И, наконец, оставаясь в стороне от всех великих перемещений до начала VIII в., здесь в более чистом виде сохранились параметры классической системы зороастрийской системы права, о чем мы подробно будем говорить в следующих главах. Нет сомнения в том, что уже во времена правления Ахеменидов, Селевкидов, Сасанидов, в эпоху парфянского и кушанского царств, налог и налоговая система государственного характера на территории Средней Азии и Ирана в рамках зороастрийской системы права были развиты достаточно хорошо. Каковы бы ни были развитие и мощь налоговой системы названных империй в последующие столетия, они неразрывно связаны с установлениями Авесты. Более того, первичную легализацию и почву для развития налоговая система нашла в рамках зороастрийской религии, как в свое время ислам дал толчок мусульманским видам налогов. Но не следует забывать, что даже ислам по всей своей революционной сущности не мог не принять многие положения и условия системы налогов зороастрийской системы права. Абубакр Сули и Хамза бинн Хусайн Исфакони в своих работах о Наврузе и Мехргоне пишут: «Мутаваккил Аббасидский⁵²¹ во время охоты приблизился к полям, где пшеница еще не

⁵²⁰ См.: Согдийские документы с горы Муг, //Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А. Лившица. –М .1962.- Вып. 2. -222с.

⁵²¹ Халиф Мутаваккил –Аббасидский халиф, правил в 847-861гг.

поспела. И в это время его везир Убайдулла ибн Яхья попросил разрешения о сборе подати (налогов), и дал понять, что в это время года мы обычно собираем налоги, но пшеница еще не созрела и жатва не началась, что приносит урон народам. Тогда халиф спрашивает: «Такое дело (собирать налоги в это время года) в мое правление началось или же до меня?» Везир отвечает, это у нас по преемству от древних царей Ирана, которые в начале Навруза собирали подати. Тогда халиф приглашает мобеда и спрашивает о несправедливости налоговой системы древних царей Ирана. Мобед, поясняя вопрос, заявляет, что когда древние цари в Навруз собирали налоги, то народ уже собрал пшеницу, вы у нас правильно преемствовали налоги, но неправильно вели учет времени».⁵²² Таким образом, многие элементы налоговой системы древнего Ирана и Турана позже были приняты исламской правовой культурой.

⁵²² См.: Беруни А. Осор- ул- бокия. - С.50-51.

Глава 5. Семейно-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма

1. Семейное право классической эпохи.

Семья, как первая форма сосуществования человеческого рода, исторически считается одним из основных объектов регулирования древнего права. Любое древнее общество на начальных ступенях развития своих отношений и взаимосвязей всесторонне рассматривает проблему регулирования, условий и порядка заключения брака, прекращения брака и признания его недействительным, личных неимущественных и имущественных отношений между членами семьи: супругами, родителями, детьми и другими членами семьи. Особый интерес вызывают процессы саморегуляции и совершенствования механизма их регулирования в древних цивилизациях, которые во многом обусловлены природой семейных отношений, их первичностью, кругом общения членов сообщества. Вышеназванные правовые отношения, как в древности, так и сейчас называются семейно-правовыми.⁵²³ Влияние семьи и семейного образа жизни в эпоху происхождения Авесты было весьма велико, и определялось оно религиозным мировоззрением. Последнее объясняется тем, что божества, признанные Заратуштрой, находились в родственных связях⁵²⁴. Как видим, божественный мир воспринимался под углом зрения семьи и семейных отношений.

Семейно – правовые отношения составляют один из основных объектов регулирования зороастрийского права. Из всех правовых источников зороастризма в регулировании семейных и брачных отношений главное место занимает Авеста. Это первый источник права, который предоставляет информацию о древней семье народов Средней Азии. В Авесте особое внимание уделяется вопросам необходимости заключения брака, защиты прав детей, условиям прекращения брака, имущественным отношениям супругов и др.

⁵²³ Пчелинцева Л.М. Семейное право России.-М., 2002. - С.3.

⁵²⁴ В Арт-Яште говорится, что Аши является дочерью Ахура Мазды и сестрой Амшоспандона. Из Авесты же следует, что Спандармад была ее матерью, а божества Суруш, Рашн и Мехрее братьями. См.: Авеста. Дж.Дустхох.- С.322, 596.

Анализ правовых норм Авесты показал, что в ней содержится достаточно много правовых норм и институтов семейного права, которые ныне признаны как основные и урегулированы законодательством.⁵²⁵ Вопросы необходимости заключения брака, прав и свобод супругов в совместной жизни, защиты прав детей и других освещены в ней весьма подробно.

В древней части Авесты, за исключением Вендидада, имеется 13 непосредственных правовых норм, регулирующих семейно-брачные отношения. Эти нормы посвящены вопросам заключения брака, воспитанию несовершеннолетних членов семьи, ограничению прав и свобод мужчин и женщин по семейным обстоятельствам и т. д. В самом Вендидаде, где 90% содержащихся норм являются правовыми, 37 норм имеют прямое отношение к регулированию проблем семейно-брачных отношений.⁵²⁶ В Вендидаде освещаются проблемы определения взаимных обязанностей родителей и детей, защиты прав нерожденных детей, защиты прав беременных женщин до родов и при родах, вопросы воспитания, кормления и образования детей, женщин и т. д.

1. Брак и необходимость заключения брака

Авеста и зороастрийская система права признают институт брака как важный элемент развития общества религиозной общины маздаяснийцев. Ко времени появления Авесты брак, как союз мужа и жены с целью создания семьи, конечно, имел место. Классический зороастризм, отдавая должное браку как свободной основе развития человеческого общества, императивно не устанавливал обязательность брака. Однако в поздние времена, в эпоху правления Ануширвана, брак становится общеобязательным. Всех, кто достиг брачного возраста, принуждали к заключению брака, а тем, у кого не было приложения, оказывали помощь за счет казны.⁵²⁷

Зороастризм при формировании концепции мироустройства, впервые официально узаконивая брак, естественно, затрагивал некоторые аспекты

⁵²⁵ Институты брак, брачный контракт, установление происхождения детей, опека и другие являются теми правовыми институтами, которые и ныне занимают центральное место в регулировании семейных отношений. См.: Семейный кодекс Республики Таджикистан. -Душанбе, 1999. -172с.

⁵²⁶ Авеста. Дж.Дустхох. -792 с.; Вандидод. -2167с.

⁵²⁷ Мухаммад Рашшод. Указ. раб. – Душанбе, 1990. -С.114.

заключения этого брака. Например, субъекты брака обязательно должны были быть зороастрийцами, иметь брачный возраст и т.д.

В Ясне (гат 53, строка 3-5) так пишется о необходимости и значении заключения брака: «О Пуричиста Спитмонская! Самая молодая дочь Заратуштры! Мазда дарит тебя человеку, который верен Доброму Манишу и Ашу! Посоветуйся с разумом и в случае согласия подтверди словом»⁵²⁸. По мнению Хашима Рази и других исследователей Авесты, здесь приведены слова Заратуштры, произнесенные им при совершении брака его младшей дочери Пуричисты с приближенным двора Виштаспой Джамаспом.⁵²⁹ Правовое значение данных строк, прежде всего, заключается в том, что в древнем праве и в особенности в религиозных правовых системах слово, действие, молчание и любое одобрительное или отрицательное поведение пророков и лидеров автоматически признавались как правовые.⁵³⁰ Пророк Заратуштра произнесением слов на свадьбе дочери не только одобряет брак, как важный элемент семейных отношений, но и устанавливает другие правила заключения брака.

Во-первых, жениха избирают из числа людей, которые верны маздаяснийскому учению. Кандидатуру предлагает отец невесты, что говорит об отцовской власти. Исследователь Мухаммад Рашшод, характеризуя особенности древнего семейного права зороастризма, отмечает: «Девочка и мальчик в заключении брака целиком были подчинены выбору отца. Особенно девочки, которые могли заключить брак только с теми, кого избрал отец. Если девочка выходила замуж вопреки мнению отца, то она считалась «худсарзан», т.е. не имела права на наследство и в своем доме никогда не могла стать «подшохран» (т.е. полноправной женщиной)»⁵³¹. Таким образом, положение девочки в доме своего мужа зависело от воли отца, и от его воли также зависел правовой статус брака. Исследование дальнейшего развития зороастризма, который был признан официальной религией Ирана и распространился в Средней Азии, выявило тот факт, что вступление в брак

⁵²⁸ Авеста. Рази Х. -С.146.

⁵²⁹ Там же.

⁵³⁰ Слова, действия и молчания пророков в рамках любой религии признаны основой поведения. Например, хадисы пророка ислама по юридической силе следуют за Кораном. См.: Халиков А.Г. Указ. раб.

⁵³¹ Рашшод М.Указ. раб. -С.115.

ограничивалось рамками одной религии и сословия.⁵³² Например, в сасанидскую эпоху одним из условий заключения брака являлась принадлежность брачующихся к одному сословию⁵³³. Такое ограничение, исходящее из положения супругов и их религиозной принадлежности, не только долго практиковалось на территории Таджикистана, но и поддерживалось многими мыслителями средневековья и даже просветителями XIX в. как приемлемое и справедливое условие брака. Знаменитый просветитель XIX века Абдурауф Фитрат в своей работе «Семья и ее проблемы» при разъяснении выбора невесты пишет следующее: «Мужчина при выборе должен обратить внимание на имущество, сословие, красоту и религиозность будущей супруги».⁵³⁴

Во-вторых, обязательность получения согласия невесты, притом согласия, произнесенного вслух. Предоставление возможности невесте дать своё согласие или выразить свою волю - доказательство того, что зороастризм еще на начальных стадиях признавал свободу и согласие женщин при заключении брака. Обращение Заратуштры к Пуричисте: «Посоветуйся с разумом и в случае согласия подтверди словом» предоставляет право невесте высказать свое решение. Авеста является самым древним писаным источником права. В ней говорится о свободе заключения брака. Возникает вопрос, откуда появилось то ущемление прав женщин при заключении брака, которое сложилось в Таджикистане? Так, другая мировая правовая система - мусульманская, заявляет еще строже: «Не состоится брака с той женщиной, с которой не беседовали и ее согласия не получали, совершеннолетняя и умная женщина сама себе хозяйка».⁵³⁵ Таким образом, свобода женщин при заключении брака в религиозных исторических источниках защищается весьма конкретно. Она, по всей видимости, вытекает из отцовской власти обычно-традиционного права. Интересным является то, что с развитием как зороастрийского, так и исламского права власть отца в доме распространяется до ограничения свободы сторон в заключении брака. Возможно, что здесь

⁵³² Это требование исходило из содержания Авесты, Ясна, гат 53, строки 3-5 и позже было узаконено правителями Ирана.

⁵³³ Периханян А.Г. Общество и право Ирана ... - С.86.

⁵³⁴ Табаров С. Оила ва вазифаҳои хонадори аз назари Абдурауфи Фитрат. – Душанбе, 2003. -С.25.

⁵³⁵ Хадис пророка Мухаммеда //Дехлави Абдулхак.Мушкоти Шариф.-Лакнав,1279х.-С.39.

обычно-традиционные нормы со временем побеждают каноническое и доктринальное право. Влияние обычаев и традиций прослеживается не только в последующем развитии религиозных систем права, но и во время формирования любой религиозной системы; как позитивные, так и непозитивные, но, защищающие чьи-то интересы, нормы и институты обычного права трансформируются в канонические. Но любая религия в определенных постулатах сдерживается и предыдущими ценностями. Сам факт, что Заратуштра представляет Пуричисте жениха - Джамаспа говорит о том, что отец, как глава семьи, исполняет свои обязанности по отношению к дочери. Эта власть, вероятно, в рамках семьи на начальной стадии распространения зороастризма сохранилась и в последующем. В «Суждении Духа разума» отмечается: «Эти несколько человек должны подчиняться и служить: жена – мужу, ребенок - отцу, матери, начальнику, дастуру, мастеру, стуру и немощному родственнику... ».⁵³⁶

Строка 4 гата 53 гласит: «Я избираю его, который соратникам и родственникам годится в руководители и отцы. Я буду любить его и с почтением относиться к нему как женщина ашаван. Ахура Мазда обучит меня добрым делам»⁵³⁷. Данная строка по-разному переводилась и воспринималась исследователями Авесты. Одни исследователи считают, что эти слова произносит Пуричиста. Пури Довуд и Хашим Рази автором этих слов считают Джамаспа, зятя Заратуштры. Подтверждение своим версиям они видят в Динкарде, где в пояснение этой строки приводятся слова Джамаспа: «Искренне люблю и принимаю эту религию, в которой мужчины и женщины одинаково равны перед отцами и правителями»⁵³⁸. С правовой точки зрения, обе версии имеют нормотворческую основу, но логически более убедительной выглядит первая, т.е. эти слова произносит Пуричиста, так как в предыдущей строке Заратуштра обращается к своей младшей дочери, и на вопрос Заратуштры отвечает именно она. В поздние времена, с развитием зороастрийской религии узаконивается обязательность вступления сторон в зороастрийскую религию до заключения брака, особенно тогда, когда одна сторона находится в этой

⁵³⁶ Суждения Духа разума. -С.108.

⁵³⁷ Авеста. Дустхох Дж.-С.96.

⁵³⁸ Авеста. Рази Х. -С.148.

вере. В Авесте речь идет о дочери Заратуштры, которая выполняла историческую миссию, привлекая в свою веру знатного человека. С этой целью текст из Динкарда, еще более возвышая значение зороастрийской религии, объявляет о равноправии мужей и их жён.

«О молодые, которые намерены заключить брак, и вы (имеются в виду Пуричиста и Джамаспа. – А.Х.) будьте верны своей религии и совершайте добрые дела...»⁵³⁹, - говорится в строке 5 гата 53 части Ясна. Заратуштра после акта бракосочетания обращается ко всем молодым и дает наставление о совершении добрых и благих дел. Наряду с другими добрыми делами, совершение акта бракосочетания также считается благом поступком. Относительно вышеназванных установлений можно отметить, что правовые нормы Авесты по принципу правотворчества не являются однородными. В одних случаях она устанавливает нормы от имени Ахура Мазды, а в других вопросы задаются другим божествам, которые дают установления для решения этих проблем. Здесь принцип совсем иной. Слова и наставления Заратуштры при конкретном юридическом факте становятся в последующем источником права. Если в исламе такая форма правотворчества выступала как самостоятельный вид источника права в форме хадисов,⁵⁴⁰ то здесь она выступает в единстве с божественным установлением. Исходя из этого, правовая сила этих установлений, по всей видимости, не была квалифицирована.

В рамках действия правовых норм Авесты и других источников зороастризма еще доахеменидской эпохи нельзя говорить о брачном контракте или договоре лишь по той причине, что у нас нет письменных фактов, подтверждающих их наличие. Хотя мы не можем отрицать и того факта, что в древности люди, относясь к заключению брака очень ответственно, могли и фиксировать этот акт письменно, при свидетелях. Свидетельством тому ст.128 Постановления судебника царя Хаммурапи, принятого в период 1792-1750 г. до н.э.: «Если кто-нибудь взял себе жену, не заключив с нею договора, то эта

⁵³⁹ Авеста. Дустхох Дж. -С.96.

⁵⁴⁰ См. подробно о хадисах: Халиков А.Г. -152с.

женщина – не жена ему»,⁵⁴¹ и частнопровольные документы древнего Элама, найденные в 30-е годы французскими археологами⁵⁴². Относительно Средней Азии и Ирана периода зороастризма первые брачные контракты нам известны из материалов Сасанидов и местных правителей Средней Азии, датированные VIII в. н. э. В этом отношении особый интерес представляют согдийский брачный договор от 25 марта 710 г. н. э. и пехлевийский брачный договор 1278 г. Оба документа, имея много отголосков постулатов и норм классического зороастризма, являются бесценным доказательством древности института брака как в Средней Азии, так и в Иране.

2.Предварительный сговор о заключении брака.

Еще в древности до заключения брака стороны предварительно договаривались о возможности заключения брака между молодыми членами семьи. Сейчас этот институт у таджиков называется «хостгори»-сватовством. Среди правовых норм Авесты есть требование, содержание которого совпадает с этим институтом. В Вендидате (фаргард 4 часть 2 строка 44) указывается: «Когда двое - единовольцы или братья или друзья - заключают соглашение о передаче имущества, или о взятии невесты с той семьи, или же о получении образования, следует их желание и требование удовлетворить...»⁵⁴³. В переводе Джагила Дустьоха речь явно идет о соглашении, согласно которому одна сторона обязана предоставить другой предмет договора. В этом установлении указывается на обязательность исполнения всех видов договоров. Среди них имеется и договор предварительного соглашения родителей жениха и невесты. В данном случае нас интересует именно предварительный договор, по которому должно быть получено согласие главы семьи. В таких случаях другая сторона должна удовлетворить требования сватов, которые как бы представляют кредиторов. Не исключено, что институт сватовства имеет что-то общее с приведенным выше установлением Вендидада. Дальнейшее развитие этого института на территории Средней

⁵⁴¹ Постановления судебного царя Хаммурапи (1792-1750). См.: Струве В.В. Хрестоматия по древней истории. - С.52.

⁵⁴² Французские археологи в начале 30-х годов в древнем городе Сузы нашли несколько документов относящихся к семейным и имущественно-правовым отношениям, датированные началом II тыс. до н. э. И принадлежащие периоду правления древних царей Элама. Особый интерес представляют документы о «Приеме в братство», «Передаче наследства» и др.

⁵⁴³ Авеста. Дж. Дустьох. - С.445.

Азии, сохранение его в период распространения ислама и последующие столетия и даже сейчас при светской форме правления является доказательством того, что наш регион эту норму (так как она изложена в переводе Дж.Дустхоха) исторически воспринял уже достаточно давно. Не исключено, что в древнем Иране как доарийские племена, так и некоторые части арийских племен еще до брачного возраста заключали между собой договор о заключении брака между своими детьми. Возможно, первоначальная форма этого соглашения выступала как простое обещание. Но в средние века среди зороастрийцев Ирана оно приобретает устойчивые формы. По мнению Али Акбара Мазохири, этот институт персами был воспринят от местных народов. Иногда такие соглашения заключались очень рано, тогда, когда субъектам брака было всего лишь по 2-3 года.⁵⁴⁴ Аналогичные соглашения изредка встречаются и сейчас в горных южных и северных районах Таджикистана в форме «гахворабахш», что означает колыбельный сговор или обещание. Еще в начале XX в. в горных районах Таджикистана⁵⁴⁵ и до 60-х годов XX в. в равнинных районах Таджикистана этот обычай сильно варьировался. Об этом свидетельствуют исследования этнографов М.С. Андреева⁵⁴⁶, О.С. Сухаревой⁵⁴⁷, Н.А. Кислякова, которые отмечают, что обычай «гахворабахш» часто практиковался среди горных таджиков Южного, Северного Таджикистана до 40-х годов XX в. В кишлаке Сангвор, отмечает исследователь Н.А. Кисляков, в 1932 г. половина всех детей школьного возраста уже была помолвлена с детства.⁵⁴⁸ В Иране, пишет исследователь доисламской эпохи Али Акбари Мазохири, случалось, что еще до рождения субъектов брака родители заключали между собой соглашения о предстоящем браке.⁵⁴⁹ В данном случае речь идет о помолвке между еще нерожденными детьми. Интересным является то, что и в историческом Таджикистане до недавнего времени обычай сговора до рождения детей или доколыбельный

⁵⁴⁴ Али Акбари Мазохири. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом.-С.40-41.

⁵⁴⁵ См.: Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков.-М.; Л., 1959.-С.74-76.

⁵⁴⁶ Андреев М.С. Таджики долины Хуф.(верховья Аму –Дарьи)// Тр.Инст.истор.,археолог.и этногр.АН Таджикской ССР.-Сталинабад, 1953. – Вып.1. -С.120-128.

⁵⁴⁷ См.: Сухарева О.А. Мать и ребенок у таджиков (обряды и представления ,связанные с материнством и младенчеством у таджиков г.Самарканда и кишлаков Кусохо,Канибадама и Шахристана) //Иран. -Л.,1929. – Т.3.

⁵⁴⁸ См.: Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков.- С.76.

⁵⁴⁹ Али Акбари Мазохири. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом.-С.41.

сговор иногда имел место.⁵⁵⁰ Очевидно, как в Иране среди зороастрийцев, так и в горных районах Таджикистана возможность выбора невест была невелика, в связи с чем родители стремились заранее заручиться подругой жизни для своего сына.

Другое дело, что религия, которая являлась официально признанной и имела массу возможностей для организации семейного быта и жизни, не запрещала такого предварительного соглашения. Более того, Авеста официально обязывала стороны исполнять обещанное. Зороастрийские источники позднего периода юридически усовершенствовали это требование. Персидские ривояты при определении брачного возраста (в одних источниках от 14 до 12 лет) предусматривают заключение помолвки в 9-летнем возрасте девочки. После помолвки девочка до первого менструального цикла оставалась в доме отца, а позже родители имели право выдать её замуж. Если после менструального цикла девочка более 15 месяцев оставалась у родителей, то ее родители считались грешниками. Очевидно, нормы Авесты были унифицированы требованием ривоятов. Причиной сохранения этого обычая среди горных таджиков до конца XIX - начала XX в. были изолированность и замкнутость кишлаков, в силу чего их жители мало общались друг с другом, и поэтому браки в основном заключались в своей среде. В таких случаях биологические факторы – возможность рождения или мальчика, или девочки – могли создать непредвиденные ситуации дефицита и мальчиков, и девочек в кишлаках. Исходя из этого, колыбельный сговор считался лучшей гарантией будущих организаторов семьи. Здесь, возможно, имели влияние и другие обычаи родового строя, которые хорошо сохранились в горных районах Таджикистана. Исследователь Ю. Якубов вслед за Н.А. Кисляковым считает, что на выживание обычая колыбельного сговора большое влияние имели дружба и знакомство родителей.⁵⁵¹ Эти и другие факторы настолько защитили и сохранили этот обычай, что даже ислам со всеми своими концепциями в области построения семьи и жесткими требованиями в последующие столетия не мог ему препятствовать. Что касается средневекового Ирана и зороастрийцев Турана, то здесь этот институт, возможно, зародился из-за

⁵⁵⁰ См.: Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков.- С.75.

⁵⁵¹ Якубов Ю.Брачные обычаи таджиков Согда. – С.9.

малого количества женщин в обществе. Причин этому было много. Например, богатые имели много жен, а бедные не имели; из-за бесправности женщин рождение девочки считалось нежелательным и др. Вообще, сохранение обычаев и традиций зороастрийских норм в горных районах Таджикистана во многом было обусловлено и тем, что исламская правовая культура в труднодоступных горных кишлаках и горных районах распространилась столетиями позже, чем в равнинных регионах, характер этого распространения во многом был другим - с помощью силы. Причина же сохранения этих норм во многих регионах равнины, скорее всего, заключалась в природе и либерализме ислама. Хадис пророка Мухаммеда установил: «Брак заключается согласно обычаю и традиции...»⁵⁵². Если этот хадис рассматривать с точки зрения исторического развития общества и практики применения его в жизни мусульманских государств, то можно прийти к такому выводу: если в начальный период ислама содержание данного хадиса всесторонне помогало мусульманскому праву в оформлении семейно-правовых норм, с помощью обычаев и традиции самих арабов, то в последующем оно посредством кияса открыло широкую дорогу обычаям и традициям покоренных народов (персов, таджиков, тюрков и др). В результате этого институт сватовства и другие институты семейного права зороастризма и обычного права, которые прямо не противоречили требованиям ислама, в исламскую эпоху превратились в правовой обычай.

Другие регионы, там, где был сильно развит эндогамный брак, данную норму воспринимали по-другому. Здесь вообще изначально при переводе и комментарии текстов Авесты обращали внимание на другие аспекты, что даёт нам возможность утверждать, что в зороастризме постепенно появились направления, существенно отличавшиеся друг от друга. Например, Хашим Рази, учитывая обычай сига - временного и эндогамного брака в Западном Иране, и значение его в жизни Сасанидского Ирана, при переводе и комментарии строки 44 фаргарда 4 (текст приведен выше) высказывает мнение, что приведенная здесь норма требует, чтобы те, у кого было много жен и сестер, по просьбе тех, у кого не было жены, предоставляли последним им во

⁵⁵² Мавлави Абдулхак. Мушкоти шариф. –Лакнав, 1901.-С.54.

временный брак одну из своих жен.⁵⁵³ Хашим Рази и другие исследователи при такой интерпретации пытаются показать справедливость этой нормы, защищающей права неимущих в зороастрийской системе права, так как в норме предметом прошения (по интерпретации Хашима Рази, прошение не столько является договором, сколько просьбой предоставить что-либо) выступают, помимо женщин, и другие материальные выгоды. В действительности в значительной части исторического Ирана, хотя и далеко не повсеместно, агнатические группы являлись эндогамными. Брак внутри агнатической группы - «ав. хваевадага»⁵⁵⁴ - упоминается в пяти пассажах Авесты. На эндогамном браке мы остановимся позже.

Интересным является тот факт, что в эпоху мировых империй Ирана (ахеменидскую и сасанидскую) выдача жены во временный брак была легализована. Сасанидский судебник содержит статью, согласно которой муж имел право выдать жену во временный брак, даже не спрашивая ее согласия. Нарушение женой этого положения – уклонение от выполнения своих супружеских обязанностей и распоряжений мужа – открывало последнему целый ряд легальных действий против жены⁵⁵⁵. По мнению некоторых других исследователей, в этой части Вендидада речь идет о договоре купли – продажи жены⁵⁵⁶, который среди договоров, предусмотренных Авестой в фаргарде 4 строка 2, занимает второе место как по юридической силе, так и по стоимости; по очередности он занимает пятое место. Таким образом, муж, как глава семьи, имел большой объем властных правомочий, которые в любой момент имели возможность ущемить права женщин. Такого соотношения прав мужа и жены в доисламских обществах таджиков не встречалось. В последних положение женщин было намного лучше. Документы с горы Муг, о которых мы будем говорить позже, свидетельствуют тому, что муж в отношении жены еще до брака брал на себя целый ряд имущественных и неимущественных обязательств.⁵⁵⁷ Не исключено, что появление временного брака – сига – в различных школах шиитского направления исламского права, которое ныне

⁵⁵³ Вандидот. -С.462-505.

⁵⁵⁴ Периханян А.Г. Общество и право Ирана...-С.64.

⁵⁵⁵ Там же. -С.88

⁵⁵⁶ Авеста. Дж.Дустхох. -С.545.

⁵⁵⁷ Согдийские документы с горы Муг. – Вып. 11. –222 с.

практикуется в рамках исламского права именно на территории Ирана, явное доказательство того, что оно по преемству трансформировалось в мусульманско-правовую культуру шиитов.

3. Необходимость заключения брака - привилегии семьянина над холостым в авестийском праве.

Авеста при классификации людей по имущественному состоянию, социальному положению и состоянию семьи предпочтение отдает женатым, богатым и тем, кто имеет дом и профессию. «Мужчина, который имеет жену, превыше того, который не имеет и детей не приносит. Человек, который имеет дом, превыше того, который не имеет дома. А люди с состоянием превыше тех, которые не имеют состояния»⁵⁵⁸. Сравнение женатых и неженатых мужчин и признание превалированного положения женатых над холостыми - это особый диспозитивный механизм правового регулирования авестийского права, который имел место и в древнем праве других народов. Особенность данного механизма заключается в том, что он прямо не отрицает два или несколько предвиденных состояний или деяний. Отдавая одному из них приоритет, он не отрицает и другого состояния или деяния. В данном случае - холостые, бедные и неимущие, просто предпочтение отдается другим категориям. Тем самым преследовалась цель, чтобы и другие старались стать такими же. Исходя из сказанного, в данной строке Авеста призывает общество к заключению браков. Такой метод правового регулирования чуть позже в других источниках зороастрийского права эволюционирует в пользу императивных способов правового регулирования. В наставлениях первых учителей из пехлевийской литературы, написанных в конце правления Сасанидов, об обязательствах юноши после достижения 15-летнего возраста отмечается: «...Во – вторых, (следует) жениться и обзаводиться потомством в этом мире, быть в этом ревностным и от него не уклоняться. В-третьих засеять и возделывать землю. В – четвертых, должным образом ухаживать за скотом. В – пятых, треть дня и треть ночи отдавать (ходить) религиозной школе, расспросам о мудрости праведных, треть дня и треть ночи – возделывать

⁵⁵⁸ Авеста Дж.Дустхох. -С.446.

землю, треть дня и треть ночи – есть, отдыхать и веселиться»⁵⁵⁹. Здесь зороастрийская система права обязывает совершеннолетних обязательно вступать в брак. Не исключено, что если после достижения такого возраста человек не находился в браке, то предусматривались конкретные гражданско-правовые ограничения, что характеризует их императивность.

Зороастрийская вера требовала того, чтобы каждый верующий имел детей. Если же у него не было детей, то его после смерти называли «буридапул», т.е. человек, которому отсечен мост Чинват, соединяющий покойного с раем. Если родственники отдавали такому человеку кого-нибудь в сыновья, что называлось «сатар», то ему открывался мост Чинват, и он мог попасть в рай. Возможно, институт усыновления во многом определился именно благодаря этому представлению древних народов Ирана и Турана. Более того, скорее всего, и брак сатар возник именно на этой почве⁵⁶⁰. Возможно, в связи с изложенным, те древние арийцы, которые осознавали, что у них больше не будет детей (особенно сына), разрешали своим женам заключать временный брак ради получения потомства. Иногда это совершалось после смерти мужа.

Религиозно-этические представления и каноны, которые занимали важное место в регулировании семейных отношений и легализации обязанности брака, предусматривали много причин и факторов, по которым заключение брака и оставление после себя потомства считались необходимым. Брак выступал как акт благочестия, забота человека о своей душе и о культе душ умерших, забота человека об оставлении потомства, о сохранении имущества и рода. Сын должен был похоронить своего отца, заботиться о домашнем очаге, выполнять обряды, служить манам, обрабатывать землю отцов, хранить и умножать семейное имущество и много др. Анализ содержания и целей брака в зороастризме в отношении семьи отрицает концепцию современного исследователя семьи Р. Нойберта относительно того, что «продолжение рода не было и никогда не будет основным содержанием брака. Лишь общность духовных и моральных интересов составляет брак»⁵⁶¹.

⁵⁵⁹ Изведать дороги и пути праведных. – С.69-70.

⁵⁶⁰ Вандидод. - Т.2. -С.1045.

⁵⁶¹ Нойберт Р. Новая книга о супружестве. – М., 1967. - С.298.

Комплекс религиозных и правовых обязательств, который из поколения в поколение передавался молодым, как эстафета, образовывал единую концепцию построения общества, за пределами которой экономические и религиозные факторы не предоставляли арийцам возможности размышлять. Исходя из сказанного, права А.Г. Периханян, когда отмечает, что брак не являлся лишь союзом мужчины и женщины, а, скорее всего, союзом, целью которого являлось производство законного потомства и обеспечение преемства⁵⁶². Следует отметить, что в настоящее время среди других народов таджики очень рано вступают в брак. Средний возраст вступления в брак, по статистике и официальным источникам, для юношей -19-25 лет, а для девушек – 17-21год. В 1989 г. в браке состояло 3100 юношей от 15 до 19 лет, в 2000 г. – 7300; девушки соответственно - 29600 в 1989г. и 44500 в 2000 г. В возрасте от 21 до 29 лет в 1989г. состояло в браке 289500 юношей и в 2000 г. – 275700; для девушек того же возраста этот показатель составлял соответственно 365700 и 371000, что составляет в процентах для девушек - 79,8% и 73,5%, а для юношей - 64,7% и 55,4%.⁵⁶³ Даже по сравнению с иранцами у нас гораздо раньше вступают в брак. Возможно, здесь дают о себе знать установки зороастрийского и исламского права, так как при заключении брака у таджиков практикуется немало зороастрийских обычаев и сохраняется много исламских традиций. Например, кружение невесты вокруг огня, приношение при чтении хутбы чаши с водой и т. д. являются зороастрийскими обычаями, в последующем санкционированными исламом. Влияние зороастризма и почитание домашнего культа были настолько сильны, что ни одна область права и ни один его институт не были свободны от воздействия религиозных и этических представлений. Некоторые из этих обычаев и представлений, которые прямо не противоречат исламу, до сих пор сохраняются в Таджикистане как обязательный элемент брака и свадьбы. Например, обычай кружения невесты и жениха вокруг огня при входе в дом жениха, который и ныне с сохранением всех тонкостей практикуется в северных районах Таджикистана. Это – отголосок зороастрийской эпохи, когда почитался культ

⁵⁶² Периханян А.Г. Общество и право Ирана... - С.82.

⁵⁶³ См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан .Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.-Душанбе, 2001.-С.155.

домашнего огня и проповедовалось бессмертие человеческой души. По представлению первых зороастрийцев, кружение вокруг огня означало следующее: первый раз - чтобы дух мертвых принял новичка как своего; второй раз - душа мертвых (находящаяся внутри огня), давая тепло невесте, изгоняет злых духов; третий раз заключение брака считается завершенным. Домашний огонь, как воплощающий в себе души предков, свидетельствует о достоверности заключения брака. Или же другая преемственность – выбор времени сватовства. А. Мазохири отмечает, что в сасанидскую эпоху время сватовства относительно времени года точно не устанавливалось, но существовали дни, которые по обычаю и традиции считались все же особенно приемлемыми⁵⁶⁴. Такая традиция встречается у всех народов арийского происхождения. Например, исследователи отмечают, что в Бомбее сватовство и заключение брака осуществлялись обычно в нечетные дни. Древние иранцы, по мнению Страбона, ходили свататься обычно весной в ночное время; предки таджиков - также весной, в то время, когда пшеница была уже собрана. Относительно времени сватовства и заключения брака в древности тоже есть отдельные упоминания о хороших и подходящих днях недели⁵⁶⁵. О выборе дня свадьбы в первоисточниках ислама нами не обнаружено никаких сведений. Что же касается организации семьи и свадьбы у таджиков, то как в начале XX в., так и сейчас эти обычаи хорошо сохранились до сих пор. Исследователи семьи начала XX в. и этнографы отмечают: «Для сватовства обычно выбирались дни недели, по поверью, благоприятные для начала любого важного дела: четверг, суббота или воскресенье, в долине Хуф – среда, четверг, пятница и суббота. Сваты в большинстве случаев отправлялись под вечер, чтобы сватовство до известного времени оставалось тайной для посторонних, и чтобы в случае отказа не так было стыдно возвращаться обратно»⁵⁶⁶. Нет сомнения в том, что все эти обычно -традиционные нормы, которые передавались из поколения в поколение, сохранили особенности менталитета и культуры древних арийцев. Ни одно позитивное законодательство, ни одно каноническое право не имеют такой мощи и силы, какие имеют обычаи и

⁵⁶⁴ Мазохири. Указ. раб. -С.59.

⁵⁶⁵ Там же.-С.59-60.

⁵⁶⁶ Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. -С.77.

традиции, созданные народом на протяжении веков. В этом сила народа как субъекта законодательной власти. Ислам всегда стоял и будет стоять на почве обычаев и традиций в плане регулирования семьи. Рассмотрим один пример, свидетельствующий о живучести обычая. В доисламской эпохе Аравии был обычай развода «зихор» - когда муж называл свою жену именем матери, сестры или кого – либо, с кем не имел права быть в браке, или же в тех случаях, когда мужчина сравнивал свою жену с ними, то это приравнивалось к разводу. Согласно комментаторам Корана, на шестой год хиджрата (равный 628 г. нашего летоисчисления), женщина по имени Халола, являющаяся женой Авса бинни Самита, пришла к пророку и обратилась к нему с вопросом: как ей быть после того, как Авс (ее муж) назвал её как свою мать. Далее она объяснила, что Авс не имел в виду развод и не хотел его. Просто, зайдя в дом, где я подметала, увидя меня, он сказал, что я подметаю, как его мать. Соседи услышали это и сказали, что, по обычаю, я ему стала запретна. Но ни я, ни он, не хотим развода, мы любим друг друга и у нас есть дети. Пророк отвечал: «Я ничего не могу сделать, по обычаю ты стала ему запретна». Женщина, плача, еще трижды объяснила пророку, что они оба не хотят развода и у них есть малолетние дети, но каждый раз пророк отвечал: «Я ничего не могу сделать, ты по обычаю ему запретна!» Тогда женщина, плача, обратилась к Аллаху: «О всемогущий Аллах! Скажи нам, если ты справедлив и милостив к своим рабам, что мне делать? Почему вы несправедливы! Почему то, что хотят наши сердца, вам неслышно! Где ваша справедливость, о которой ты и твой пророк заявляете!!!» После того, как женщина ушла, по словам комментаторов, Мухаммед получил откровение, которое изложено в четырех первых аятах суры «Муджодала».

Сура Муджодала, аят 1: «Бог услышал обращение женщины к тебе относительно мужа своего, ее жалобы, обращенные к Нему. И Бог слышит разговор, происходящий меж вами, ибо он всевидящий и всеслышающий!».

Сура Муджодала, аят 2: «Те, кто объявляет зихор своим женам (т. е. говорят, что жены не могут быть истинными матерями своих мужей). Ибо матери их являются лишь женщинами, родившими их, следовательно, все, говорящие это, изрекают речь неприемлемую и непристойную...».

Сура Муджодала, аят 3: «Те, кто объявляет женам своим зихор, будут вынуждены раскаяться, и потому до того, как пускаться в разъяснение друг с другом, должны дать свободу кому-либо из рабов божьих. Это есть наставление, которое вам дается, и Богу известно все, что вами совершается».

Сура Муджодала, аят 4: «Те же, кто не смог по разным причинам дать свободу кому-то из рабов перед тем, как наладить связь друг с другом, должны два месяца подряд держать уразу (поститься). Тот же, кто не может сделать и этого, может откупиться, накормив шестьдесят нуждающихся. И должно так поступать по причине, чтоб уверовать в Бога и пророка его. И это есть граница, предначертанная Богом...».

Из содержания этого казуса вытекают две закономерности:

1. Сила обычая была настолько велика, что даже сам пророк при всей своей компетентности не мог его изменить. Для изменения этого обычая потребовалось специальное вмешательство самого Всевышнего. Пророк, как дальновидный законодатель, очевидно, знал, что с обычаями и традициями надо обращаться, как с народными законами, сложившимися за тысячелетия, даже при всей своей несправедливости этого обычая пророк не стал его отрицать. И такая прерогатива возлагалась на самого Аллаха. Интересным является то, что даже сам Всевышний, противостоя обычаю, не пытался его искоренить полностью, а просто, смягчая наказание в виде штрафа и компенсации, до какой-то степени рассчитался с теми представлениями, которые зародили и поддерживали в сознании людей этот обычай. Следует отметить, что даже каноническое право при той мощи законодателя, которая у него есть, не считает нужным идти прямо в противовес сложившимся обычаям и традициям, даже в тех случаях, когда налицо негативность и отрицательное влияние обычая. История приводит немало фактов, когда государи и политики, используя свою мощь и силу, принимали законы и установления в противовес сложившимся механизмам обычаев и традиций, что вело к краху их политики. Поэтому мы считаем, что лучшая почва для развития права, - это законодательство, которое способствует процветанию человека и гражданина, нации и общества, и правотворчество, которое должно

учитывать позитивные обычаи и традиции наций и народов, проживающих в данном регионе.

2. Если в Коране говорится об искорении развода «зихор», то значит, это деяние считается нарушением права. В то же время, если Коран за это деяние предусматривает «каффара» - компенсацию, то, значит, оно по-прежнему запрещено, но только в другом отношении. Следовательно, «сравнение жены с любой из женщин родственников, которые не могли находиться в браке», являлось составом правонарушения. Такой состав, очевидно, исходил из запрета эндогамного брака в эпоху развития экзогамных отношений. Осуществление же развода считалось наказанием за содеянное. Таким образом, Коран, не затрагивая состава преступления, дал понять, что оно не такое уж тяжкое, как нам представляется, и на основе этого изменил наказание за него, т.е. смягчил наказание. Правонарушения же остались. С распространением ислама на территории Средней Азии наравне с другими источниками Коран имел особое влияние в регулировании семейных отношений таджиков и других народов. Однако, независимо от требования этой нормы, обычай, по которому внутри семьи запрещалось мужчине и женщине называть друг друга по имени, превалирует над нормами Корана, т.е. он сохранился и исполнялся наряду с другими обычаями, порожденными различными запретами. Обычай не показывать невесту жениху, не обращаться по имени между (женихом и невесткой, мужем и женой), не называть жену именем матери, сестры, обычай, имеющий тысячелетнюю историю доисламского регулирования, все же практикуется. О существовании этого обычая в начале XX в. писали этнографы: «Среди таджиков существовал обычай, согласно которому муж и жена должны были избегать называть друг друга по имени; при обращении один к другому они говорили: «отец такого - то», «мать такого -то», называя при этом имя своего сына или дочери. Если же у супругов детей не было, то они называли один другого, например, по имени брата мужа...».⁵⁶⁷ Нередко муж и жена называли друг друга по имени старшей дочери или сына. Исследователи отмечают, что среди запретов обычного права наиболее длительным и постоянным являлся именно обычай между мужем и женой не

⁵⁶⁷ Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. -С.56; Он же. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. -Л., 1969.-С.172-173.

называть друг друга по имени. Этот обычай присутствует у всех народов Средней Азии.⁵⁶⁸ Относительно такого запрета можно предполагать, что он возник на заре запрета эндогамного брака и перехода к экзогамному, и, фактически искореняя эндогамию, формально сохранил произнесение кровнородственных имен в совместном сожителстве. Согласно авестийским рассказам и мнению интерпретаторов Авесты, когда Ахриман хотел отправить своего злого духа Хешма на землю, тот отказался. Причиной отказа, по словам злого духа, были три вещи, которые создал Ахура Мазда: гаханбар, мезд и кровнородственный брак. Тогда Ахриман прорычал: «Пойди на гаханбар, и если кто-нибудь из (людей) что-нибудь украл, то гаханбар испорчен, и дело (пойдет) согласно твоему желанию. Пойди на мезд, и если кто-нибудь из (людей) болтал, то мезд испорчен, и дело (пойдет) согласно твоему желанию. А от кровнородственного брака отступись, так как я (не)знаю (средства) от него...»⁵⁶⁹. Это и другие указания зороастризма, где кровнородственный брак считался священным и противоборствующей силой против демонов и злых сил, очевидно, служили почвой как для длительного сохранения эндогамного брака, так и сохранения формальных сторон и запретов для защиты эндогамии. В данном случае - это запрет называть жену или мужа по имени и запрет использовать имя другого ближайшего кровного родственника: сестры, брата, дочери и т. д. Использование этих кровнородственных имен со стороны мужа и жены являлось той формальной эндогамией, от которой Коран защищал мусульман.

4.Брачный возраст.

Авеста в определении брачного возраста и прямо, и опосредованно поддерживает одну позицию в достижении совершеннолетия, т.е. 15-летие. Тир- Яшт, карда 6, строка 13-15, Вендидад, фаргард 18, часть 3, строка, 54,58 и фаргард 15, строка 15, посвящены проблемам совершеннолетия и брачного возраста. Наиболее четко позиция Авесты по обсуждаемой проблеме изложена в фаргарде 15, строка 15 Вендидада, где речь идет о незамужней девочке, выданной замуж в качестве компенсации и штрафа за убийство водяной собаки: «Он (человек, который убил водяную собаку) должен незамужнюю

⁵⁶⁸ См.: Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. -С.172-173.

⁵⁶⁹ Шайаст-на-шайаст. -С.312.

девочку в качестве штрафа за душу водяной собаки отдать за верующего. Спрашивается, какую девочку? Ахура Мазда отвечает: Одну из своих сестер или дочерей, которой за пятнадцать лет и имеет серьги на ушах»⁵⁷⁰. Данная норма даже в тех случаях, когда женщина является предметом компенсации за правонарушение, указывает, что здесь при исполнении нормы следует учитывать брачный возраст. Обязательность наличия серег в ушах при выдаче в качестве компенсации, возможно, объясняется целью защиты достоинства девочки и двойного наказания правонарушителя. Что касается уголовно-правовой природы данной нормы, то на ней мы остановимся позже.

Пятнадцатилетие как брачный возраст для юношей и девушек предусмотрен и другими правовыми источниками зороастрийского права. Исследуя Сасанидский судебник, А.Г.Периханян отмечает: «Мужчина мог вступить в брак *ratixsayih* только по достижении совершеннолетия, после прохождения им в возрасте около 15 лет зороастрийской конфирмации с инвеститурой священного пояса».⁵⁷¹ В наставлении первых учителей Сасанидской эпохи пишется: «Каждый человек, когда он достигает возраста 15 лет, должен тогда знать (и сделать) следующее: ...Во-вторых, (следует) жениться и обзаводиться потомством в этом мире, быть в этом ревностным и от него не уклоняться...»⁵⁷². Как видим, Авеста и другие источники зороастрийского права началом брачного возраста считают 15-летие, значит, начиная с этого возраста, зороастрийцы имеют право далее заключать браки в любом возрасте. Но, как вытекает из содержания вышеназванных норм, всё-таки лучше вступать в брак при достижении именно этого возраста. Однако практика и реальное состояние зороастрийской семьи как в древности, так и ныне не совсем адекватны в установлении брачного возраста Авесты. Встречались вступления в брак в разные годы от 9 лет до 30⁵⁷³, даже сам Заратуштра впервые вступил в брак в возрасте 20 лет. Очевидно, установление брачного возраста в рамках одного года практически невозможно. По этому практика вступления в брак свыше 15 лет имеет приоритетное положение. Но, как полагает Аристотель, верхняя граница брачного возраста устанавливается с

⁵⁷⁰Вандидод.-Техран. -Т.3. -С.1433.

⁵⁷¹Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. -С.86.

⁵⁷²Изведать дороги и пути праведных. -С.69-70.

⁵⁷³Али Акбари Мазохири.Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом. -С.43.

учетом того, что стороны в силах иметь определенные отношения, и зороастризм допускает заключение такого брака. Что же касается вступления в брак ниже пятнадцатилетнего возраста, то это идёт от обычаев и традиций, которые исторически сложились на почве многих социальных, биологических и экономических факторов. Некоторые исследователи единственным источником определения или установления брачного возраста считают зороастрийские ривояты.⁵⁷⁴ Ривояты–рассказы воспитательного характера, уделяют проблемам совершеннолетия и брачного возраста достаточно много внимания. В них, как и в Авесте, брачный возраст для юноши в основном предусмотрен в 15 лет, а для девушек этот возраст намного снижен. Наиболее подходящим возрастом, по мнению Ю.Якубова, в ривоятах считается период от 12 до 14 лет, но помолвку заключали в 9-летнем возрасте.⁵⁷⁵ Персидские ривояты устанавливают, что ни родители, ни девушка не имеют права после помолвки отказать в заключении брака, в противном случае они являются *marqarian* – грешниками⁵⁷⁶. Ю.Якубов, анализируя указания ривоятов и состояние брачного возраста в горных долинах Таджикистана до советской власти, приходит к верному выводу, что традиция столь ранней выдачи замуж у таджиков является нормой домусульманского происхождения.⁵⁷⁷

Анализ приведенных источников относительно брачного возраста в Авесте и зороастризме вообще свидетельствует о том, что единая норма установления брачного возраста в зороастризме отсутствует. Что касается Авесты, то она определила единый брачный возраст для мужчин и для женщин в 15 лет. В раннем зороастризме и Авесте ничего не говорится о снижении брачного возраста для девушек. Такая тенденция, по всей видимости, появилась чуть позже в силу действия ряда социальных и развития биологических факторов. Так, брачный возраст для девушек на территории Ирана и на территории Согда от 12 до 15 лет, т.е. брачным возрастом для зороастрийцев позднего периода считался возраст от 12 до 15 лет. Правовой причиной снижения брачного возраста, очевидно, послужили колыбельное обещание или сговор и предварительное соглашение сторон жениха и невесты

⁵⁷⁴ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда.- С.8.

⁵⁷⁵ Там же.

⁵⁷⁶ The Persian Rivayets of Hormazdyars.Framars T.1. -Bombay, 1932. -P.192-193.

⁵⁷⁷ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда . -С.9.

о предстоящем браке - помолвка, которые и ныне практикуются среди таджиков. Сохранение этих институтов обычного права на территории Таджикистана, как явствует из материалов исследований этнографов, скорее всего, связано с сохранением больших семей в горных кишлаках Таджикистана. В больших семьях несколько поколений жили совместно, и часто среди двоюродных родственников заключались соглашения и сделки о предстоящем браке между их детьми. Не исключается, что где-то в глубине истории в больших семьях сначала шел процесс снижения брачного возраста в форме предварительного соглашения, а потом появились и крайние его формы в виде колыбельного сговора. При колыбельном обещании в Ягнобе детей по очереди клали в одну и ту же колыбель (гахвора). В больших семьях, где субъекты брака с малых лет находились вместе, при переходе от снижения брачного возраста к колыбельному сговору изменения ощущались не столь сильно, что и стало причиной изжитости этого сговора. Во всех вышеуказанных случаях речь идет о первоначальной стадии возрастного ценза в заключении брака, что касается вторичного и последующих вступлений в брак, то здесь возраст не ограничивался.

5. О формах и видах брака

При исследовании Авесты нами не обнаружено прямых указаний на формы и виды брака, помимо того, что местами есть упоминание о заключении эндогамных и крайне эндогамных браков среди царей Пешдадидов и Каянидов. Но процесс развития зороастрийского права и источников права свидетельствует о том, что зороастризм знал нескольких видов и форм заключения брака. Видный исследователь зороастризма профессор Ю.Якубов заявляет о существовании пяти форм брака в Сасанидском Иране. Первой формой брака была Padsha, pataxsayiha zanih. А.Г.Периханян перевела его как «правомочный», «правомерный», «дозволенный». Иранский исследователь Мирим перевел это слово на современный фарси как «подшозан», т. е. «госпожа, царица»⁵⁷⁸.

Вторая форма брака называлась iуukan(ягона по-таджикски) за единственная. Это случаи, когда дочь была единственным ребенком в семье

⁵⁷⁸ Цит. по: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда.-С.11.

(т.е. отсутствовал наследник мужчины). По обычаю, первый ее ребенок принадлежал ее родителям, чтобы они могли сделать его наследником.

Третья форма - *chakar zan*. Чакар зан (происхождение этого термина ведет к таджикскому *chakar-чокар* и переводится как «слуга, служащий») - вдова, состоящая в левиратном браке с агнатом своего покойного мужа.

Четвертая форма брака – *satur-zan* (наследопреемство). Если помолвленный юноша умирал до вступления в брак, а его суженая выходила замуж за другого, то этот акт совершался во имя умершего, и она становилась супругой бывшего жениха в другом мире. Половина родившихся детей должна была связывать свои имена с покойным.

Пятая форма брака - *khudash-rai xudsar-zan* (самовольная) – девушка, которая выходит замуж по собственному желанию, вопреки воле родителей⁵⁷⁹. Классификация Ю. Якубова основывается на первоисточниках пехлевийских риваятов, надписях и проведенных исследованиях специалистов в этой области, отражает реалии семейного быта таджиков и иранцев в зороастрийскую эпоху. Но вместе с тем следует отметить, что как классификация Ю. Якубова, так и классификация первоисточников - пехлевийских риваятов, нуждается в чисто правовой оценке и анализе с точки зрения истории семейного права и нынешней тенденции его развития.

История семейного права с древнейших времен знает различные виды и формы брака, которые различаются в зависимости от различных аспектов семейно-правовых отношений. Исторически общепризнанной и популярной в истории семейного права считается классификация видов брака относительно родства субъектов брака. В зависимости от этого браки были: **эндогамными** – вступление в брак внутри определенной общности, кровнородственные; **экзогамные** - брак с представителями другого племени или рода, **левират** – брак с двумя или более братьями одновременно; помолвленная невеста умершего жениха, или же молодая вдова выходила замуж за брата умершего; **кросскузенный брак** – перекрестно-кузенный брак, брак с дочерью брата матери или с дочерью сестры отца; **ортокузенный брак** – параллельно-кузенный брак, брак с дочерью брата отца или сестры матери. При изучении

⁵⁷⁹ Там же. - С.10-15.

состояния брака и семьи в авестийском обществе выясняется, что все пять видов брака имели место как в Туране, так и в Иране. При этом отметим, что в Таджикистане брак левират, по результатам исследований этнографов, практиковался почти вплоть до сегодняшнего времени⁵⁸⁰. По рассказам людей старшего возраста, в годы Великой Отечественной войны многие не вернулись с фронта, и с целью воспитания детей, сохранения родственных связей обычай левират возник снова. Имелись и другие причины.

Законодательство Республики Таджикистан в ст.14 Семейного кодекса запрещает эндогамию, как не отвечающую моральному состоянию общества и противопоказанную с медицинской точки зрения. Часть 2 ст.14 Семейного кодекса гласит: «Не допускается заключение брака между: ...полнородными и неполнородными (имеющими общего отца и мать) братьями и сестрами»⁵⁸¹. Вообще, из пяти видов брака зороастризма первый прямо запрещается законодательством как аморальное поведение. Второй – левират – не запрещается законодательством, но порицается ныне общественным мнением как неэтичное явление. Три последующих – экзогамный, ортокузенный и кросскузенный, как нормальные элементы развития общества, допустимы в рамках законодательства.

Эндогамный брак, как одна из древнейших форм брака в истории человечества, существовал у всех народов земли. Эндогамный брак в различных степенях, как крайняя эндогамия, так и простая эндогамия встречался и у предков иранцев и таджиков. О существовании этой формы брака в истории человечества свидетельствуют и мусульманские источники права (там, где речь идет о происхождении человечества от Адама и Евы). О причинах столь длительного существования эндогамии и ее происхождении на территории арийских племен и народов Ирана и Средней Азии мы частично писали в предыдущих параграфах. Авеста прямо не установила эндогамию, но и не запретила её. Источники же зороастрийского права предпочтение отдают именно кровнородственному браку, что равносильно его легализации.

⁵⁸⁰ Левират практиковался не только в Таджикистане, но и у всех народов Средней Азии, и применялся до недавнего времени. См.: Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. -С.158.

⁵⁸¹ Семейный кодекс РТ. – Душанбе, 1999.-С.93.

К числу таких источников можно отнести Ардавирофнома, Меноги хирад, Шайаст - на - шайаст, Бундахишн⁵⁸² и др.

История Ирана и Турана также знает многочисленные факты, когда среди представителей царской фамилии заключался эндогамный брак. Фирдоуси в Шахнаме пишет о сожительстве царя Бахмана со своей дочерью Хумой⁵⁸³, исследователь М.Рашшод – о сожительстве Камбиса со своей теткой⁵⁸⁴, Геродот – о сожительстве Камбиса со своей сестрой Аттоса⁵⁸⁵, Ктесий – о браке царицы саков Заринеи с братом Кидрея⁵⁸⁶ и т.д. Имеются многочисленные сведения, доказывающие существование этого вида брака среди царей Ахеменидов и некоторых правителей Средней Азии⁵⁸⁷. Как видим, факты в основном касаются царствующих династий. Возможно, столь усердная защита эндогамии была обусловлена экономическими и политическими интересами семьи правителей, которые вообще не хотели нарушать родовую традицию сохранения власти. Однако эндогамия неодинаково практиковалась во всех древних государствах Турана и Ирана. Есть отдельные факты, запрещающие такое сожительство, например, в правление Каянидов. Великий Фирдоуси в «Сказании о Сиявуше» также приводит эпизод, когда из-за подозрения Сиявуша в занятиях любовью со своей мачехой – Судобой – его испытывают ордалией - вари гарм⁵⁸⁸.

Что касается видов брака относительно статуса субъектов брака, прав и обязанностей супругов, правового статуса детей, имущественного положения членов семьи, состояния усыновления, устойчивости брака и условий прекращения брака, то рассмотрим их подробнее.

I.Брак *Padsha, pataxsayiha zanih*. Аналогичные браки, скорее всего, заключались письменно. История знает несколько таких письменных брачных контрактов, которые дошли до нас. Таковыми являются пехлевийский образец

⁵⁸² Бундахишн. -С.286.

⁵⁸³ Рашшод Мухаммад. Указ.раб.-С.76.

⁵⁸⁴ Там же.

⁵⁸⁵ Геродот. История.В девяти томах. - М., 1999. -С.208.

⁵⁸⁶ См.Пьянков И.В.Средняя Азия в известиях античного историка Ктессия .-Душанбе, 1975.-С.75.

⁵⁸⁷ См.Эрон ва Турони бостон:вазъи сиеси, хукуки ва ичтимои.//Государство и право. - № __. Юридического факультета ТГНУ.-Душанбе, 2001.

⁵⁸⁸ Фирдавси А.Шохнома.-Душанбе, 1989.- Т.4. - С.____.

брачного контракта и Согдийский брачный договор с горы Муг, составленный 25 марта 710 г.⁵⁸⁹. Эти браки имели несколько особенностей:

1. В результате этого брака жена из-под опеки своего отца переходила под опеку мужа или свекрови.

2. Дети, родившиеся в этом браке, считались законными и наследниками своего отца.

3. Этот брак заключали: со стороны мужа – он сам, а со стороны невесты – ее представитель – отец или опекун (в последующем этот обычай трансформируется в исламских правовых норм, где представителем невесты уже выступает обособленный институт семейного права – «вали»).

4. Брак заключался перед свидетелями, и контракт составлялся в двух экземплярах, вручавшихся заинтересованным сторонам.

5. В результате этого брака муж обязался признать жену как хозяйку дома, содержать её материально и признать всех рожденных ею в браке детей своими законными детьми и наследниками.

Исследователь А.Мазохири приводит некоторые интересные подробности семейной жизни брака подшохзана в эпоху Сасанидов, имеющие аналогии в обычаях и традициях таджиков и исламского права. Он указывает, например, на возникновение наследственного права, в частности на то, что сын, рожденный от законной жены, получал при дележе имущества одну долю, тогда как дочь получала лишь половину этой доли (ислам точно так же устанавливает доли детей. Можно ли здесь говорить о прямом влиянии норм зороастризма на формирование исламского права?) Вполне вероятно, шариатные установления и нормы права испытали на себе значительное влияние арийских правовых норм. Девушка также имела право на приданое, которое соответствовало богатству ее семьи и социальному положению.⁵⁹⁰ Учитывая наиболее благоприятные условия жены при таком браке, некоторые исследователи называли его браком «подшохзан»⁵⁹¹, т.е. брак царицы. Однако реальное состояние жены при таком браке вряд ли дает возможность говорить о ее царском положении. Жена самостоятельно не могла распорядиться даже

⁵⁸⁹ Согдийские документы с горы Муг. – Вып. 11. -С.17-24.

⁵⁹⁰ Mazaheri.A. La famille iranienne aux temps anteislamides. - P.143-146.

⁵⁹¹ Рашход М. Общество и право Ирана...- С.116.

своим имуществом, все юридические сделки она должна была заключать совместно с мужем либо со специального разрешения мужа. Теперь многочисленные привилегии и правовые механизмы, обеспечивающие власть мужа над семьёй приобретали форму права из опеки. Зороастризм формально изменил вид патриархата, но содержательно мужчина по-прежнему властвовал над женщиной. Процессуальное положение женщин в этом полномочном браке было настолько ограничено, что она самостоятельно не могла выступать в суде в качестве истца и свидетеля⁵⁹².

Развод брака *ratixsayih* производился по согласию сторон. Только в следующих случаях не требовалось согласия жены:

- 1) в проступке неповиновения, если это подтверждается в суде- перед мобедами;
- 2) если женщина занимается колдовством;
- 3) если совершает правонарушение религиозного характера;
- 4) в случае бесплодия в течение 10 лет со дня заключения брака.⁵⁹³

Исследователь семьи Сасанидского Ирана А.Мазохири отмечает следующие основания для прекращения полномочного брака: 1) при прелюбодеянии, измене мужа и жены; 2) когда женщина скрывает время женской болезни от мужа; 3) когда женщина занимается колдовством; 4) когда женщина бесплодна⁵⁹⁴. Большинство исследователей считает, что зороастризм настолько ограничивает права супругов на развод, что в случае применения развода вне пределов вышеуказанных оснований, предусматривается наказание *margarzan* – смертная казнь.⁵⁹⁵ В целом все вышеприведенное показывает, что зороастризм при всем своем либерализме и мягкости воздействия правовых норм усердно борется за сохранение семьи и развитие семейных отношений. Интересным является то, что при полномочном браке формально женщинам предоставляется масса имущественных и неимущественных властных норм в рамках семьи и рода, но однако ключ к применению всех этих норм находится в руке того же опекуна. Поэтому о справедливости этого брака можно говорить лишь при изучении каждого конкретного брачного контракта, где реально

⁵⁹² Подробно об этих ограничениях см.:Периханян А.Г. Указ раб. - С.89-91.

⁵⁹³ Периханян .А.Г. Общество и право Ирана... -С.92.

⁵⁹⁴ Мазохири А.Указ раб.-С.79-80.

⁵⁹⁵ Там же. – С.80.

отражается, что отдано им, а что нет. Следует добавить, что Заратуштра, по сведениям Бундахишна, находился как в браке Padsha, pataxsayiha zanih, так и в браке «чакара». Один сын и трое дочерей у него были от брака Padsha, pataxsayiha zanih (Исавастар-сын; и Френ, Срит и Поручиста - дочери) и двое сыновей от брака «чакар» (Урватнар и Хуршедчихр)⁵⁹⁶.

II. Брак *iuykan*, когда в доме дочь была единственным ребенком. С целью сохранения потомства и рода ее первого ребенка отдавали родителям жены. М.Рашшод этот брак называет брак «анвокин» и считает, что первый ребенок, если он был мальчиком, принадлежал родителям жены⁵⁹⁷. С юридической точки зрения, этот брак можно назвать браком с условием. По мнению А.Г.Периханян, здесь речь идет о браке эпиклера – дочери-наследницы: «Из контекстов ясно, что обозначавшемуся этим термином лицу совсем необязательно было быть единственной дочерью своего отца; казус возникал и тогда, когда дочерей было несколько. Суть его состояла в отсутствии у *paterfamilias* к моменту его смерти сына - преемника»⁵⁹⁸. Таким образом, эпиклерат древнегреческого права хорошо известен был и зороастрийскому праву. Брак эпиклера заключался в различных параметрах, соотносимых как с отцом, так и с братом и другими членами семьи, которые не имели прямых наследников. Обычно в случае отсутствия сына - преемника дочь эпиклера (как и сестра эпиклера - своего брата) не становилась прямым наследником и подлинной преемницей – она была универсальным фидеикоммиссаром его преемства – имени, культа, имущества⁵⁹⁹. Даже в тех случаях, когда у них имелось имущество в сотовариществе, предвиделись ограничения доходов собственников. Преемником же и подлинным наследником мог выступать только ее сын. В случае отсутствия ребенка мужского пола ситуация могла повториться. По зороастрийскому праву обычно эпиклерой по отношению к отцу становилась старшая дочь, а по отношению к брату – сестра, которая к моменту смерти брата находилась под его опекой и имела с ним общую долю в наследстве.

⁵⁹⁶ Бундахишн. -С.309-310.

⁵⁹⁷ Рашшод М. Указ раб. -С.116.

⁵⁹⁸ Периханян А.Г. Общество и право ирана...-С99-100.

⁵⁹⁹ Там же.- С.103.

Брак с условием имеет место и сейчас, когда в доме единственная дочь выдается замуж или же в доме не имеется сына; при выдаче замуж дочерей одну из них выдают замуж с условием, чтобы они жили в доме отца девочки и при необходимости, в старости, оказывали им помощь, выступали наследниками имущества и дома отца невесты. Обычно такие браки заключаются при родственных отношениях сторон. Отличие нынешних браков с условием от брака эпиклера зороастрийской эпохи заключается в том, что дочь или сестра прямо становятся наследниками и преемниками, не дожидаясь ребенка мужского пола, и по отношению к отцу обычно не старшая дочь, а младшая дочь выступает наследницей и преемницей. Думается, последние изменения этого обычая – замена старших дочерей на младших, нам достались от обычаев и традиции других народов, возможно, от монголов, где самому молодому доставался дом⁶⁰⁰. История развития семьи свидетельствует, что отголосок брака эпиклера в нынешних условиях частично проявляется в браке «хонадомод» - «зять при доме». Причиной появления и сохранения этого вида брака являлись экономическая заинтересованность, проблема определения наследника, продолжение и преемственность домашнего культа, проблема ухода за престарелыми родителями невесты и др. Аналогичную форму сожительства исторически, как матриликальную форму организации семьи, когда-то человечество изжило. Цель и содержание такой формы сожительства не имели ничего общего с «хонадомод». Относительно брака *iuykan* и обычая «хонадомод» надо отметить, что брак «хонадомод» - «взятие зятя в дом невесты» - не всегда соответствовал браку *iuykan*. Например, в конце XIX - начале XX в. этнографы при изучении семьи нашли многочисленные факты применения «хонадомода» в Дарвазе, Вахиё, Каратегине, Кулябе и других местах. Н.А. Кисляков отмечает: «В случае невозможности уплатить калым существовала другая форма уплаты – отработка жены. Брак путем отработки был распространен сравнительно широко и для него даже существовал специальный термин: «хонадомод» - «зять при доме». Если юноша желал жениться и не имел возможности уплатить калым, а отцу его невесты нужны были рабочие руки, то между ними заключалось условие, по которому жених

⁶⁰⁰ Холиков А.Г. Таърихи давлат ва хукуки Тоҷикистон. – С.229.

шел работать к будущему тестю бесплатно на ряд лет, после чего он в вознаграждение за свой труд получал жену»⁶⁰¹. Возможно, это было обусловлено экономическими соображениями и величиной калыма в трудных условиях края, особенно в конце XIX в., когда раздробленность мелких княжеств Бухары порождалась междоусобными войнами, и народ находился в крайне тяжелых экономических условиях; калым как основной доход малоимущих и труд как единственная надежда неимущих породили и другую форму брака «хонадомод», цель, содержание и время осуществления которого намного отличались от брака с условием.

При браке с условием выплаты калыма трудом, взятие зятя в дом невесты имело временный характер до уплаты калыма или определенного года. А при браке *iyukan*-единственная и «хонадомод» - с условием стать наследником родителей невесты и заботиться о них, цель, содержание и время в основном соответствуют прежним установлениям. Поэтому «хонадомод» с условием стать наследником родителей невесты, есть отголосок и эволюционное развитие брака «единственная». Что касается брака с условием уплатить калым, то это есть разновидность выплаты калыма, которая целесообразно использует матрилокальную форму сожительства. Интересным является то, что последняя, которая по природе является временной исторической формой, временами также практиковалась, а что касается брака «единственная» и «хонадомода» при нем, то он, как норма, исходящая от необходимости защиты интересов сторон, имеет возможность сохраниться в любых исторических временах.

III. Брак *chakar zan* – брак вдовы с агнатом своего мужа, и потомство, рожденное в этом браке, принадлежит ее первому мужу, с которым она состояла в браке *ratixsayih*. Смертью мужа ее первый брак не расторгался, в правовом отношении он сохранялся и при вступлении женщины в брак *чакар*. Она по-прежнему оставалась женой первого мужа. В связи с чем в браке *чакар* развода не было, основанием прекращения брака являлась противозаконность заключения брака. Согласно персидским ривоятам, вдова имеет право выйти замуж только через четыре месяца и десять дней, если у нее нет грудных

⁶⁰¹ Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков. - С.148-149.

детей, а если имеются грудные дети, то этот срок продлевается до восемнадцати месяцев⁶⁰². Налицо идда – институт исламского права, согласно которому женщине–вдове на определенный срок запрещается иметь половые отношения с другими мужчинами (выходить замуж). Идда в исламе практиковалась в различных ипостасях идда-женщины, получившей развод, идда - женщины, находящейся в положении беременности и идда - жены умершего мужа⁶⁰³. Идда до ислама практиковалась от 4 до 20 недель у некоторых племен арабов, но точное совпадение идда чокарзана зороастризма и идда вдовы умершего мужа (в исламе), в случае отсутствия ребенка, сроком четыре месяца и десять дней явно показывает, что между данным определением зороастризма и ислама есть что-то общее. Точнее, преемственность между нормами зороастризма и ислама здесь или налицо, или это исторические параллели. Сура Бакара аят 234 гласит: «А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, - они выжидают сами с собой четыре месяца и десять дней. А когда они достигнут своего предела, то нет греха над вами в том, что они будут делать сами с собой согласно обычаю. Поистине, Аллах – сведущ в том, что вы делаете!»⁶⁰⁴. На первых порах становления ислама идда для овдовевших жен была установлена сроком в один год⁶⁰⁵. В тех случаях, когда жена находится в положении и теряет своего мужа, сроки идды и порядок решения проблемы различными правовыми школами трактуются неоднозначно. В частности, ханафиты, опираясь на теорию носух и мансух (допустимое и недопустимое), на основе Суры Талак 4 аята запретили использование 234 аята Суры Бакара⁶⁰⁶. То есть в этом случае (в случае, когда овдовевшая женщина находится в положении) ханафиты с ссылкой на 4 аят Суры Талак срок идды продлевают до рождения ребенка. Таким образом, они одним ударом убивали двух зайцев: 1) срок идды женщин в положении, получивших развод от мужа, предусмотренный Кораном, автоматически путем аналогии распространился на овдовевших женщин в положении, что не

⁶⁰² См.: Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда. -С.14.

⁶⁰³ Ислам: Энциклопедический словарь. Отв.ред.С.М.Прозоров, М.П.Пиотровский и др.-М.: Наука,1991. -С.89.

⁶⁰⁴ Коран /Пер. с араб.акад.И.Ю. Крачковского.Предисл. к изд. 1963.г.В.Беляева, П.Грязневича. М.Изд-во «Раритет»,1990.-С.41.Сура 2.аят 234.

⁶⁰⁵ Шахоби М.Адвори фикх. - Техрон,1369 х., -Ч.2.-С.186.

⁶⁰⁶ Самарканди Шайх Масъуд ибни Махмуд бинни Юсуф.Салоти Масъуди.На араб-персид.яз. - Бамбей.1312х. -Т.3.С.-63.

противоречило духу закона ислама; 2) тем самым они в какой-то мере защищали свои обычаи. Шафииты же стоят на той позиции, что права, данные беременным женщинам в этом аяте (Суры Бакара), остаются в силе⁶⁰⁷. Следовательно, женщины в положении могут выйти вновь замуж через 4 месяца и десять дней после смерти мужа. Таким образом, ханафиты, которые в основном жили в зонах распространения зороастризма, при комментarii и применении нормы Корана, используя методы другого источника права ислама – кияса, нашли правовые ходы, имплементировали и трансформировали в какой-то мере свои прежние обычно-традиционные нормы.

Ю.Якубов, сравнивая статус чакарзана с полноправным браком, справедливо отмечает, что статус его был намного ниже, о чем свидетельствует объем выплачиваемого махра, который в два раза меньше⁶⁰⁸. Трудно не согласиться с его мнением, отражающем статус женщин при двух формах брака, при которых одна из них имеет более широкие права и полномочия. Но относительно махра можно поспорить. Институт махра исторически является продуктом исламского права, он впервые санкционирован Кораном⁶⁰⁹ и хадисами⁶¹⁰ пророка ислама. Что же касается пехлевийского образца брачного контракта, то он предусматривает гарантийные обязательства жениха по отношению к жене, согласно которым он должен был выплатить 3 тыс. драхм серебра в случае развода не по ее вине⁶¹¹. Это сумма именуется «карен» (новоперсидское Kabin), и она некоторыми авторами признается как калым⁶¹². Возможно, первоначально она не выдавалась, как до начала XX в., как сумма и имущество, которое жена получила от мужа, что практиковалось среди других тюркоязычных народов Средней Азии⁶¹³. Л.В. Малинин, не вникнув глубоко в суть этих понятий, отмечает: «На смену калыма появляется махр, или кобин, который

⁶⁰⁷ Шахоби М. Указ.раб.-С.187.

⁶⁰⁸ Якубов Ю.Брачные обычаи таджиков в Согде. -С.12.

⁶⁰⁹ Сура Нисо аят 4 Коран. См: подробно Тохиров Ф.Т и Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений. – Душанбе, 2001. -С.18-19.

⁶¹⁰ См.Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. -С.114-115.

⁶¹¹ См.:Периханян А.Г. Общество и право Ирана... -С.90.

⁶¹² Dhalla M.N. Zoroastrian civilization.New York,1922. - P.66-81,219-221.,297-303.

⁶¹³ Некоторые исторические параллели. См.Н.А.Кисляков. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана.-С.236.

способствует преобразованию или исчезновению калыма»⁶¹⁴. Во-первых, исторические источники зороастризма не упоминают о калыме, но в них есть сведения о кареп-а. Следовательно, до калыма был кобин, который означал не плату за невесту, а, скорее всего, был гарантийной суммой невесты от развода. Правильно отмечает Ю. Якубов, что среди свободных людей брак был не очень устойчивым, и поэтому, чтобы не остаться без средств к жизни, женщины в доме своего мужа старались сохранить в неприкосновенности свое приданое⁶¹⁵. Возможно, оно и служило основой для требования гарантийной суммы как залога для устойчивости брака. Во-вторых, институт махр совсем не иранское и не зороастрийское право, он принадлежит исламу. Возможно, кобин и махр когда-то пересеклись и смешались, но это не довод для их отождествления. В целом, кобин из гарантийного залога исторически превратился в приданое, которое муж обязан был отдать невесте. Первоначальная форма субъекта получателя, назначение и сумма кобина отличаются от махра. Возможно, исторически эти институты права двух правовых систем в организации семейного быта были в какой-то мере смешаны, но это не должно стать преградой для их разграничения и изучения. Следует отметить, что исторические правовые параллели имеют почву для преемствования лишь тогда, когда они под воздействием исторических процессов, частично меняя свою форму, по содержанию отвечают прежним назначениям. Например, обычай, по которому в древности между обручением – помолвкой и свадьбой юноша регулярно навещал невесту, и это называлось тогда «namzat-bazi»,⁶¹⁶ или практикуемый обычай «кингилбази» («нисбатбози»), при котором и ныне, после помолвки до свадьбы, или тайно, или явно встречаются будущие супруги. Терминология, с точки зрения языка, формально изменяется, но по содержанию значение понятия остается прежним, хотя возможно, что и оно может несколько измениться. Главное, что цель, назначение, субъекты сохранились. Таким образом, можно констатировать, обосновываясь на историческом опыте других цивилизаций, что могут возникнуть взаимопроникающие явления и понятия. При этом те,

⁶¹⁴ Малинин Л.В. О свадебных платежах и о приданом у кавказских горцев //Этногр.обозр. – 1890. - №3.

⁶¹⁵ Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков Согда.-С.24-25.

⁶¹⁶ Мазохири А.Указ.раб.-С.58-59.

которые возникли позже, могут занять приоритетное положение. В результате имеет место процесс их синтеза, что затрудняет распознавание этих явлений. Наша задача заключается в том, чтобы, несмотря на эти смешения, научно доказать их самостоятельность. Здесь отметим, что эти два института смешались не во всех регионах Таджикистана, где-то соблюдались требования оплатить махр - не ниже 10 дирхемов, а где – то придерживались требований калыма, который измерялся девятью названиями вещей.

IV.Брак *satur – zan*. Цель заключения такого брака - дать преемника умершему, не оставившему мужского потомства. По содержанию этот брак схож с браком эпиклера и чокар-зана. Отличие его заключается в том, что юноша - жених до совместного сожительства умирает. Родители умершего совершают акт бракосочетания номинально с умершим юношей. После этого с определенными подарками суженую выдают замуж за другого. В таком случае половина детей, рожденных от фактического брака, принадлежит умершему жениху. Ю.Якубов приводит следующие виды этого брака: 1) стур «естественный» (*butak*); 2) стур «(учрежденный)» (*katar*); 3) стур «назначенный» (*gumartak*)⁶¹⁷.

V.Брак *xudsar-zan* («самостоятельная»), при котором девушка самостоятельно выходит замуж. Ю.Якубов и М.Рашшод, отдавая должное воле девушки, считают, что она выходила замуж, вопреки согласию родителей. Само понятие «худсар» соотносится с понятием непослушная. Скорее всего, оно означает девушку, которая самостоятельно и по своей воле решает свои проблемы. В таком случае ее решение может совпадать с мнением родителей, а может и не совпадать. В связи с чем А.Г.Периханян, анализируя эту форму брака, в числе прочих форм брака главное внимание уделяет двум элементам: переходу девушки в дом жениха и самостоятельности девушки при выборе жениха. Исследователь определяет три вида этого брака: 1) самостоятельность совершеннолетней девушки и уход ее в дом избранного не сопровождается протестом отца или брата, т.е. решение девушки, возможно, одобряется молчаливым согласием опекуна; 2) самостоятельность и уход девушки в дом избранного осуждается опекунами; 3) совершеннолетняя девушка,

⁶¹⁷ Якубов Ю.Брачные обычаи таджиков Согда. -Душанбе,2002. -С.14-15.

которую отец в нарушение своего долга не выдает замуж, сама вступает в половое сожителство⁶¹⁸. Во всех этих случаях девушка «сама себя передает в брак», и ее деяние не считается конкубинатом или же прелюбодеянием, а принимает статус – *bajasraп* – супружества. Невесты при таком браке всегда являются совершеннолетними, они приобретают право на такой брак только при достижении пятнадцатилетия. Рожденные в этом браке дети не могли считаться законными преемниками своего отца, кроме случаев, когда отец их усыновлял и признавал за ними эти права. По Сасанидскому судебнику, правопреемство девушки относительно состояния отца возникает лишь с прекращением самовольного брака.

6.Выбор жены и профессии

Зороастрийские тексты особое внимание уделяют выбору невесты и жены. «Выбирай жену благородную, так как, в конечном счете, лучше та, которая с лучшей репутацией»⁶¹⁹, или же в другом месте Суждения Духа разума отмечается: «Хорошая добронравная жена – лучший друг для веселья»⁶²⁰. Таким образом, Авеста и зороастризм уделяют внимание не только проблемам брака и брачного возраста как важному элементу развития общества, но и проблемам содержания и внутреннего порядка семьи. Характер, нравственность, сдержанность, знания и другие качества женщин особо отмечаются в источниках зороастрийского права. Зороастрийцы не исключают, что счастье дома и радость семьи во многом зависят от характера и воспитания женщины. В Суждении Духа разума на вопрос, какая жена и какой сын хуже, дается такой ответ: «...та жена хуже, с которой нельзя жить в мире, тот сын хуже, кто не является продолжателем имени (отца)..». Держать семью в мире и благополучии-одна из основных задач субъектов брака. Заратуштра в Авесте (гат 53 строка 5), обращаясь к молодоженам и всем тем, кто стоит на пути создания семьи, призывает их к миру, взаимопониманию и доброте⁶²¹. Некоторые исследователи, ссылаясь на данную строку Авесты, пытаются узаконить многоженство в Авесте и заявляют, что здесь Авеста

⁶¹⁸ Периханян А.Г.Общество и право Ирана... –С.106.

⁶¹⁹ Суждения духа разума. - С.82.

⁶²⁰ Там же. - С.94.

⁶²¹ Авеста. Дж.Дустхох.-С.96.

призывает жен к взаимному пониманию и отвергает всякие ссоры между ними⁶²². Вообще зороастризм и Авеста не исключали многоженства, оно практически доказано, но искать доказательство в рамках вышеназванной нормы неуместно. Зороастрийское учение, признавая взаимопонимание мужа и жены как ядро благополучия, в случае несдержанности и вспыльчивости жены в семейных делах признает это как ухудшение положения мужа. В таких случаях, как мы знаем из других источников зороастрийского права, за непослушание мужу предоставляется право на развод даже без согласия жены⁶²³. В зороастрийскую эпоху в семье права и привилегии мужа были настолько велики, что каждый день рано утром жены, стоя перед мужьями, спрашивали: «Чем нам заниматься сегодня?»⁶²⁴. Права и власть отца распространялись на всех членов семьи. Правильно отмечает А.Г. Периханян: «Сасанидские юристы ставили знак равенства между неповиновением жены и детей мужу *paterfamilias* и неповиновением раба его господину, объединяя их, таким образом в общую категорию подвластных лиц»⁶²⁵. Отметим, что уже в эпоху Сасанидов ощущаются ограничение прав и власти мужа и слабая тенденция к эмансипации женщин. Свидетельство сказанному – обязательность судебного рассмотрения «неповиновения» жены. Проступок жены должен был быть публично подтвержден в судебном процессе. Только в таких случаях муж мог получить «документ о неповиновении» и соответственно применять некоторые права. Возможно, в начале власть мужа над женой была настолько велика, что никаких дополнительных доказательств в защиту прав женщин не требовалось, но ко времени Сасанидов ограничение произвола мужей в зороастрийской правовой системе не только начинается, но и где-то набирая темп, вовлекает, например, жен правителей в решение политических и общегосударственных проблем⁶²⁶. Интересным является и то, что сын, как продолжатель рода, обязан был идти по стопам отца, т.е. выбирать профессию, которой занимается отец. Вообще на Востоке относительно наследования дела отца как в зороастрийскую, так и послезороастрийскую

⁶²²Рашшод М. Указ. раб.-С.116.

⁶²³ См.:Холиков А.Г.Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. -С.79.

⁶²⁴ Рашшод.М.Указ. раб. -С.116.

⁶²⁵ Периханян А.Г. Общество и право Ирана... -С.88.

⁶²⁶ Сасанидские правители при правлении государством часто советовались со своими женами.

эпохи есть много похожего. Не исключается, что особенности общественного строя, формирование классов и слоев в обществе и их правовой статус во многом зависели от этого института. Зороастризм, признавая трудности в семьях, где сын не является продолжателем дела отца, тем самым одобряет поведение тех, кто выбирает родовую профессию. В последующем признание этого обычая и его развитие мавераннахским течением исламского права, без сомнения, исходило из учения зороастризма. И ныне оно, в форме позитивного влияния мыслителей средневековья, нередко имеет влияние при выборе профессии молодыми людьми.

7. Ограничение прав супругов по семейным обстоятельствам

Авеста как основной источник права зороастризма со временем издавалась казуально. В большинстве случаев она не опиралась на какие-то общие идеалы и цели и регулировала отношения, исходя из жизненного опыта, из конкретной ситуации и возникающих обстоятельств. Иногда случалось так, что из-за каких-то конкретных ситуаций Авеста осуждала по положению, что не совсем отвечало требованию законодателя. Например, в Арт - Яште кард (10 строка 54) указано: «То благо, которое достается мне, не должно распространяться на мужчин сатраван, женщин, у которых не будет месячных, непослушных детей, незамужних девушек»⁶²⁷. Причины такого ограничения даны в строках 55-56: «Когда туранцы меня изгнали, я спрятался под «Бармоя» (непонятный термин, некоторые считают, что это корова. - А.Х.), тогда непослушные дети и незамужние девочки выгнали меня. Когда я спрятался за стадо баранов, непослушные дети и незамужние девочки выгнали меня». Таким образом, причиной ограничения распространения блага на незамужних женщин и детей в данном указании служит конкретное поведение этих категорий лиц, точнее - их невоспитанность. Следует отметить, что древнее право и каноническое право иногда допускают такой субъективизм, который основан на конкретном отрицательном поведении отдельных лиц. Результат такого правотворчества в историческом аспекте приносит много отрицательного их последователям. Можно сказать, что и в исламе

⁶²⁷ Авеста. Дж.Дустхох. - С.329.

существует такое осуждение на почве субъективизма и его принадлежности, и оно нередко служит почвой для критики этого универсального регулятора. Кстати, консервативное крыло любой системы в большинстве случаев опирается именно на такие нормы. Например, терроризм в исламе. Положительность механизма регулирования религиозных систем права заключается в том, что в противоположность этим нормам издавались гуманистические нормы, смысл которых имел более логическое обоснование, и они служили во благо человеку и обществу. В противном случае им никогда не было бы суждено так долго играть роль социального регулятора. В данном случае Авеста свой субъективизм обосновывает более совершенным доводом в строках 57-58 настоящего карда: «Благочестивая великая Аша впервые пожаловалась на женщин, которые не родят детей»⁶²⁸. Исследователь Джалил Дустхох считает, что суждение «женщин, которые не родят детей» означает «женщины, которые совершают аборт»⁶²⁹. Хашим Рази при переводе и комментарии этого термина использует слова «нехорошая женщина» (зани бад ва русапи)⁶³⁰. И Дж.Дустхох и Х.Рази по-своему правы. Женщина, которая не родит детей, и женщина, которая совершает аборт, одинаково осуждаются в зороастризме. Более того, есть конкретная норма в Вендидаде, где аборт приравнивается к умышленному убийству⁶³¹. Но, учитывая логическую связь и механизм правотворчества Зороастра, в данном Яште, где в 54-й строке порицаются женщины, которые не болеют женской болезнью (т.е. не имеют месячных), и девочки, которые не выходили замуж, а в последующих 55-56 излагаются причины порицания незамужних девушек, то, очевидно, что в 58-й речь идет о причинах порицания женщин, которые не имеют месячных, как женщин, которые не могут рожать детей. Медицина доказала, что женщины, которые не имеют месячных, не могут иметь детей. Таким образом, мы полагаем, здесь Авеста порицает женщин, которые биологически не могут иметь детей. В других же местах Авеста вообще порицает как женщин, которые не могут иметь детей, так и тех, которые не хотят иметь детей. В качестве санкции Авеста в фаргарде 57 требует: «Не ходите к ним домой и не

⁶²⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С.329.

⁶²⁹ Яшт.Глоссарий.См.: Авеста .Дж.Дустхох.-С.350.

⁶³⁰ Авеста. Хашим Рази. -С.433.

⁶³¹ См.: Вандидот .Фаргард 15, строка 9-16.

спите в их постели»⁶³². Целью такого установления являлись продолжение человеческого рода и защита потомства. Такую установку Авеста предусматривает путем ограничения отношений тех людей, которые нарушают предписание.

Строка 58 данного карда гласит: «Добрая, великая Аша во второй раз жаловалась на женщину, которая чужого ребенка преподносит как ребенка своего мужа»⁶³³. Очевидно, речь идет о супружеской измене жены, в результате которой она становится беременной. Авеста запрещает женам изменять своим мужьям. Такие ограничения, как ограничение половых отношений членов семьи, есть очередное устойчивое установление зороастризма для создания моногамии. Не исключено, что авестийское общество не так уж далеко ушло от полигинии и полиандрии эпох родового строя. Содержание этой нормы подтверждает, что в привычках людей авестийского общества еще сохранялись элементы полигамии. Рецепция авестийского права в рамках других источников зороастризма, таких как Динкард, Бундахишн, Ардавирафнома, Шаяст - на шаяст, Суждения Духа разума, Мотикони хазарта дадистан и многие другие, предусматривали другие механизмы защиты прав женщин от названных явлений. Так, шестой пункт пехлевийского брачного контракта в дополнение к сказанному установил: «Мужчина обязан признать своими законными детьми и наследниками всех рожденных ею в браке детей»⁶³⁴. Анализ этих норм и развитие зороастрийского семейного права, где предусматриваются браки в виде «чакар», «сатур» и «худсар зан», отражает определенные противоречия в рамках этой правовой системы. В названных формах брака нередко юридическими отцами и родителями детей являются не те, кто их зачал, а те, кого, возможно, и нет в живых. Почему Авеста прямо запрещает измену супругов, обман супругов и даже порицает внебрачные отношения и тем самым сопутствует моногамии, а правовые источники, являющиеся подзаконными ему актами и практика развития семейного права, в какой-то мере допуская элементы родового строя, формально сохраняют признаки полигамии? Возможно, это влияние

⁶³² Авеста. Арт-Яшт, карда 10, строка.57.

⁶³³ Авеста. Арт-Яшт, карда 10, строка 58.

⁶³⁴ См.: Приханян А.Г.Общество и право Ирана...-С.87.

обычаев и традиций. По всей видимости, на развитие зороастрийской системы права сильное влияние имели обычно-традиционные нормы народов Ирана и Турана. Если Авеста пыталась каким-то образом бороться со всеми отсталыми институтами родового строя, то последующие источники зороастрийского права и практика применения этих норм юристами и мобедами по принципу, что прямо не запрещено, то разрешено, открыли широкий простор для проникновения обычаев и традиций в зороастрийскую правовую систему. Обращает на себя внимание требование строки 59 карда 10 Арт - Яшта: «Добрая, великая Аша в третий раз жаловалась относительно следующего: Передо мною самым суровым деянием угнетателей является обман незамужних девушек (обманным путем иметь половые отношения. - А.Х.) и их забеременение»⁶³⁵. Норма еще раз доводит до своих последователей, что новая религия не воспринимает тех, кто занимается прелюбодеянием, изнасилованием и имеет небрачные отношения с незамужними девушками. Однако, как мы уже отметили, если в результате таких отношений у них появляются дети, то они не имеют права совершать аборт. Ни одна норма, притом в такие отдаленные времена, как эпоха Авесты, не могла издаваться абстрактно. Без сомнения, Зороастр, исходя из реального состояния беспорядка в обществе, отвечая на вызов безнравственных, аморальных отношений и тирании инстинктов людей частично ограничивал дозволение субъектов правовых отношений. Такое половое ограничение зороастризм также установил по отношению к тем, кто находился в других браках. «Воздерживайся от чужих жен, - говорится в Суждении Духа разума, - иначе эти 3 (вещи): и богатство, и тело, и душа - могут быть утрачены тобою»⁶³⁶. В данном случае ограничение отношений мужчины и женщины выступало как право во благо взаимных интересов и защиты чистоты семьи. Сущность и значение права действительно проявляются при переходе от вседозволенности к выполнению установленного порядка с целью достижения стабильности. В этом отношении прав был И.Кант, когда писал: «Право – это совокупность ограничений произвола одних людей к другим»⁶³⁷.

⁶³⁵ Авеста. Арт яшт.Карда 10.-Строка 59.

⁶³⁶ Суждения Духа разума. -С.82.

⁶³⁷ Кант.И. Избранные сочинения.

Среди ограничений по семейным обстоятельствам имеется круг ограничений в интимных отношениях мужчины и женщины, которые вряд ли будут понятны без дополнительных религиозно-догматических и медицинских пояснений. Такое ограничение установлено в Вендидаде (фаргард 15, часть 1, строка 7-8).

На вопрос Заратуштры: «Какие виды правонарушений существуют, что когда люди их совершают, становятся пешутану⁶³⁸, и не спасают их ни раскаяние и ни штраф?»⁶³⁹. Ахура Мазда отвечает: «О, благочестивый Заратуштра! Количество таких видов вины (правонарушений) пять... В-четвертых, становятся пешутану тогда, когда мужчина имеет интимное отношение в период менструации (очередной и внеочередной) женщины»⁶⁴⁰. О таком ограничении мы пока не можем сказать что-либо, кроме того, что оно предусматривается из-за какой-то религиозной и, возможно, медицинской предосторожности. Что касается формы вины пешутану, то, как мы уже пояснили, она первоначально предусматривала те нарушения, за которые Авеста предусматривала смертную казнь, но строки 14,15 и 16 части 3 фаргарда 16 Вендидада в определении квалификации этого правонарушения предусматривают другие виды наказания. Например, в строках 15-16 на вопрос, какое наказание получает лицо, которое в период менструации занимает любовью с женщиной, Ахура Мазда отвечает: «Первый раз, когда он занимается любовью с такими женщинами (т.е. с женщинами, у которых месячные), то его следует наказать 30 ударами аспахе аштра (плетью) и 30 ударами сраушой чарана (мобедским посохом)»⁶⁴¹. Если такое деяние совершается второй раз, то наказывается 50 ударами, в третий раз, то 70 ударами, а в четвертый раз – 90 ударами. Таким образом, квалификация

⁶³⁸ Термин пешутану Хашим Рази в своих комментариях переводит как преступник, который за содеянное заслуживает смертную казнь. Вандидот. Глос., Фаргард 15. Дж Дустхох приводит и другие варианты. Пешутану-человек, который за содеянное должен отдать свое тело. Позднее на пехлевийском выражалось как «танопухр» или «танофухр», что означает отдача тела. В «Занде» ее приводят как «маргарзан» т.е. человек, который заслуживает смерть. Однако правонарушение, о котором в настоящем фаргарде идет речь, это не такое тяжкое деяние, за которое можно было казнить. Так как во многих местах Вендидада пешутану характеризуется как виновник, который заслуживает 200 ударов мобедским посохом и 200 ударов нагайкой. Думается, Дармстетер был прав, когда писал: Первоначально пешутану дал понятие преступления, за которое применяли смертную казнь, но позже этот термин включил в себя и те преступления, за которые предусматривалось наказание в виде 200 ударов плетью, или штраф в размере 1200 дирхемов. См.: Авеста. Глос. Дж Дустхох. - С.686-687.

⁶³⁹ Вандидот. - Т.3.-С.1477-1478.

⁶⁴⁰ Там же.

⁶⁴¹ Там же.

данного правонарушения, которое, скорее всего, имеет уголовно-правовой характер, зависит от повторного совершения, и эта зависимость в форме квалифицированного признака деяния подробно освещена в фаргарде 16. Относительно этого деяния также есть указание в фаргарде 18, строки 67-68, где предусматривается наказание в виде штрафа. Следует отметить, что другие источники зороастрийской системы права (мы имеем в виду Ардавирафнома) за такое правонарушение предусматривают и другие религиозные и потусторонние наказания⁶⁴². Такая унификация деяния еще раз подтверждает то, что определения Хашима Рази⁶⁴³, Дж. Дустхоха⁶⁴⁴ и Дармстетера⁶⁴⁵ относительно преступлений категории пешутану и налагаемого наказания за такое деяние требует дополнительного правового анализа.

Следует отметить, что относительно женщин, которые находятся в менструальном положении, Вендидад предусматривает много ограничений в отношениях и сношениях. Такая женщина отделяется от общества, от природы, от святых религиозных вещей. В ту эпоху имелась специальная отдаленная комната-«даштанистон», в которой содержали таких женщин. Ее отгораживали от цветов, от огня и т. д. Такое ограничение предусматривалось в части 1 фаргарда 16. Никто не имел права приближаться к ним, если случайно к ним приближался ребенок, то над ним обязательно совершали обряд очищения мочой коровы и водой. Интересным является и тот факт, что питание ей носил специальный человек. И стоимость питания точно была определена в фаргарде 16 (часть 1, строка 7) - 2 динара для хлеба, 1 динар - для шурпы⁶⁴⁶. Строка 8 настоящего фаргарда гласит: «В-пятых, мужчина, который приближается (интимное приближение. - А.Х) к женщине, которая осознала движение ребенка в своей матке, независимо от того, что молоко в груди появилось или нет. Если от этого ей будет вред и умрет, то совершитель является пешутану»⁶⁴⁷. В норме точно не установлено, кому будет вред, но Хашим Рази в своем

⁶⁴² Ардавирафнома. Фаргард 22.-С.43.

⁶⁴³ Хашим Рази пешутану рассматривает как правонарушение, за которое предусматривается «маргарзан» - смертная казнь.-См.: Вандидод. - Т.3.-С.1478.

⁶⁴⁴ Дустхох Дж. пешутану признает как преступление, за которое можно наказать смертной казнью или же 200 ударами.См.Авеста. -С.686.

⁶⁴⁵ Дармстетер, как Дж.Дустхох, считает, что за пешутану следовала смертная казнь, иногда она заменялась 200 ударами, а возможно и штрафом в размере 1200 дирхемов. См.: Авеста. Дж. Дустхох.-С.686.

⁶⁴⁶ Авеста. Дж.Дустхох. -С.516.

⁶⁴⁷ Вандидод. - Т.3.-С.1477-1479.

переводе использует фразу «ей будет вред». Здесь можно иметь в виду как мать, так и ребенка. Дж. Дустхох определяет ущерб и вред более точно: «...если из этого вред будет женщине, и она умирает, нарушитель будет пешутану»⁶⁴⁸. Думается, оба автора по-своему правы, но для нас главное то, что норма, ограничивающая отношения супругов, тем самым ставит перед собой цель защитить чье-то здоровье. Исходя из этого, данная норма сдерживает мужчин от интимных отношений с женщинами, когда они находятся в последние месяцы беременности, что и с точки зрения медицины тоже не рекомендуется. Думается, и такое ограничение было установлено с целью сохранения ребенка и здоровья матери.

8. Запрет аборта и проблемы защиты нерожденного ребенка

В Авесте имеются медицинские нормы, касающиеся врачеведения и оперирования больных. Объектом защиты права в этих нормах являются нередко здоровье и жизнь, ребенка и матери. Об убийстве ребенка в утробе матери есть установление в Вендидада в фаргарде 15, часть 2, строка 9-18. Этот вид преступления мы уже рассматривали выше. В то же время это деяние, с точки зрения семейного права, можно анализировать как ограничение прав супругов и запрет прав женщин на аборт. В Вендидаде, независимо от положения женщин (замужние или незамужние), от положения детей (законнорожденные или незаконнорожденные) запрещается право женщин на аборт. «Если мужчина имеет близкое (интимное) отношение с девушкой или молодой женщиной, которая замужем или незамужем, за руководителя дома или не за него, и от этого она забеременеет, ей нельзя из-за стыда с помощью лекарства сделать выкидыш», - говорится в строке 9, часть 2 фаргарда 15 Вендидада. Такое ограничение допускается с целью защиты правоспособности нерожденного ребенка. Данная норма ограничивает права женщины – матери на аборт. В строках 11-12 фаргарда 15 Вендидада, указывается: «Если женщина из - за стыда совершает аборт (возможно, с согласия отца. - А.Х.), вина за убийство ребенка поровну возлагается на отца и мать, а наказание за такое деяние, как за умышленное убийство»⁶⁴⁹. Вендидад запрещает женщинам и

⁶⁴⁸ Авеста. Дж.Дустхох. -С.512.

⁶⁴⁹ Вандидод. - Т.3. - С.1479.Фаргард.15.Строка 12.

мужчинам использовать лекарственные растения для аборта. За совершение аборта одинаковое наказание преследует мужчину, женщину и тех, кто помогал в совершении аборта. Возможно, и тогда этим занимались старухи, так как именно о них упоминается в Вендидаде в строке 14 фаргарда 15⁶⁵⁰. Вендидад запрещает любые формы аборта - и насильственную, и медицинскую (с помощью лекарственных растений, таких, как «шайита», «гнона», «фраспата»⁶⁵¹ и др.).

Изучение развития законодательства семейно – правовых институтов в области защиты прав и свободы ребенка в современных условиях показывает, что между древними и средневековыми правовыми источниками и нынешними в определении понятия ребенка имеется существенное отличие. Прежде всего, оно заключается в том, что реальную правоспособность ребенка современное законодательство признает с момента рождения до достижения 18 лет. Ст.1 Конвенции о правах ребенка гласит: «Ребенком признается каждое человеческое существо, не достигшее 18 лет, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»⁶⁵². Аналогичное установление относительно брачного возраста имеется в ст.55 Семейного кодекса РТ и ст.54 Семейного кодекса РФ, единственным отличием является то, что эти кодексы используют термин «лицо, не достигшее 18 лет». То есть фактически речь идет о лице, которое присутствует (имеется в виду уже рожденный ребенок). Ст.7 Конвенции о правах ребенка установила: «Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу»⁶⁵³. Исходя из этого, современное семейное законодательство фактическую правоспособность ребенка признает с момента рождения, в некоторых же случаях законодательства допускают защиту правоспособности еще неродившихся детей. Например, при разделе наследства, при запрете на аборт и т. д. Таким образом, если современное законодательство ребенком считает лицо с момента его рождения до 18 лет, и в этих рамках защищает его права, то исторические

⁶⁵⁰ Там же.-С.1480.

⁶⁵¹ Там же. Фаргард 15. Строка 14.

⁶⁵² Конвенция о правах ребенка.-Ст.1.

⁶⁵³ Там же. - Ст.7. –Ч. 1.

источники права признают право ребенка и защищают человеческое существо, начиная с зачатия до достижения 15-летнего возраста.

Фаргард 5 строка 45 Вендидада защищает плод от одного месяца до десяти. Современное законодательство, отчасти признавая защиту правоспособности нерожденного ребенка, не имеет устойчивых механизмов защиты их жизни и интересов, точнее, не всегда защищает его, как человеческое существо. Новый Уголовный кодекс РТ имеет две статьи, относящиеся к аборту. Это ст.123 «Незаконное производство аборта» и ст.124 «Принуждение женщин к совершению аборта»⁶⁵⁴. Относительно ответственности матери и отца в Уголовном кодексе ничего не сказано, что означает возможность аборта по воле сторон. Само понятие незаконного производства аборта раскрыто в ст. 123 как осуществление этого деяния как специалистом, так и не специалистом, в обоих случаях лицо, совершившее это деяние, привлекается к ответственности. В Уголовном кодексе РФ аборту посвящена одна статья - ст.123 «Незаконное производство аборта»⁶⁵⁵. Таким образом, как российское, так и таджикское законодательство предоставляют родителям самим решать, иметь им или не иметь ребенка, не оставляя возможности для защиты жизни неродившегося ребенка. Что же касается Авесты, то в любом случае в ней плод признаётся как живое человеческое существо, и поэтому уголовно-правовыми, гражданско-правовыми и семейно-правовыми средствами и механизмами защищаются его права на жизнь и развитие. Практика законодательства некоторых государств в этом отношении отчасти приближена к концепциям зороастризма и Авесты. Например, существуют государства, которые, после определенного времени, запрещают аборт, или государства, которые имеют специальные механизмы защиты плода в утробе матери. Например, в Уголовном кодексе Испании имеется специальный раздел, посвященный аборту, и специальный раздел, защищающий плод от повреждений под названием «Повреждение плода»⁶⁵⁶. Таким образом, следует отметить, что система права зороастризма имеет много положительного, что и ныне, как правовые ценности, защищается и

⁶⁵⁴ Кодекси чиноятии ҶТ. - 1998. -Ст.123-124.

⁶⁵⁵ Уголовный кодекс РФ. -М.; СПб.,1999.-Ст.123.

⁶⁵⁶ Уголовный кодекс Испании..-М., 1998. - Раздел 2. - Ст.144-146; Раздел 4. -Ст.157-158.

охраняется законодательствами развитых государств мира. Вообще относительно защиты права на жизнь еще неродившегося ребенка в исторических источниках права много позитивного и полезного, и учет этого положительного опыта может служить во благо человека и общества. Например, в современном уголовном законодательстве нет особого наказания за вред или убийство плода человеческого, что имело место в зороастризме.

Согласно Уголовному кодексу РТ, при нанесении тяжкого телесного повреждения в ст.110 части 2 пункт «д» отмечается, что если в результате этого случается выкидыш, то оно признано как квалифицирующий признак⁶⁵⁷. Но выкидыш может случиться и при нанесении менее тяжкого, среднего или легкого вреда. Точно так же может быть причинен вред плоду. Но такие случаи в Уголовном кодексе РТ не упоминаются. В некоторых же развитых государствах такие нормы имеются. Исторические источники права, как таджиков, так и других народов при совершении этого деяния предусматривали двойное наказание преступника, что означает защиту и плода человеческого и здоровья матери. Например, согласно монгольскому «Великому уложению» («Их цааз»), принятому еще в 1640 г., в случае, когда преступник наносит тяжкое телесное повреждение беременной женщине и в результате получается выкидыш, то соразмерно месяцу плода взимается штраф, помимо того, что преступника наказывают. Ст.121 «Уложения» гласит: «В случае выкидыша ребенка взять (с виновника) столько девяток⁶⁵⁸, сколько было месяцев (ребенку)»⁶⁵⁹. Исламская правовая культура, которая пришла на смену зороастрийской, более разумно и логически обоснованно подойдя к проблеме аборта, допускает его в пределах необходимости, когда имеется прямая угроза здоровью матери. Как любая справедливая правовая система, ислам, во избежание общего вреда, допускает частный. Аят 233 сура Бакара гласит: «...Никакая мать не должна получать вреда или изъятия во имя жизни своих детей...»⁶⁶⁰. Мусульманско-правовой принцип «необходимость делает разрешенным запретное»⁶⁶¹ в таких случаях допускает аборт. В советский

⁶⁵⁷ Уголовный кодекс РТ. - Ст.110.

⁶⁵⁸ Девяток- единица штрафа скотом в количестве, как правило, четырех голов скота и пяти овец.

⁶⁵⁹ Антология мировой правовой мысли. – Т.1. - С.622.

⁶⁶⁰ Коран. Сура Бакара. - Аят 233.

⁶⁶¹ Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. - М., 1997. -С.15.

период до середины 50-х годов аборт запрещался, а позже разрешался до 12 недель беременности; в более поздние сроки допускался по медицинским показаниям, если продолжение беременности угрожало жизни матери⁶⁶².

Анализ исторических источников права на территории исторического Таджикистана, которые оказали существенное влияние на формирование правового менталитета народов Таджикистана, свидетельствует о том, что тогда возникла необходимость признать права на жизнь ребенка не только от угрозы других, но и от угрозы собственных матери и отца. Более того, медициной и практикой доказано, что когда рождение ребенка происходит на седьмом месяце беременности, он жизнеспособен и может жить. Тогда почему до тех пор, пока он в утробе матери и имеет все биологические качества человека, ни государственные, ни международные законы не защищают его? Ст. 1 Конвенции о правах ребенка, давая понятие ребенка, использует термин «каждое человеческое существо», но ст. 7 признает его права с момента рождения. Надо отметить, что под человеческим существом можно понимать и плод человеческий, который, по медицинским данным, уже на втором месяце имеет сформировавшееся тело, имеет зачатки органов, на 4 месяце формируется лицо, ясно различается пол плода, на 5 месяце прослушивается сердцебиение⁶⁶³, а уже начиная с шестого месяца он жизнеспособен. Специалисты отмечают: «В конце 6 месяца длина плода 30 см, масса 600-680 г, движения становятся энергичнее; плод может родиться живым, делает дыхательные движения, но обычно скоро умирает (есть единичные сообщения о выживании), в конце 7 месяца... плод рождается живым, дышит, но еще маложизнеспособен»⁶⁶⁴. Главное то, что медицина доказала жизнеспособность плода, начиная с шести месяцев, и соответственно с этого момента, если не раньше, следует защищать его права на жизнь как самостоятельного субъекта, и главное, считать его объектом защиты права еще с начальных месяцев. Исходя из исторического правового опыта наших предков, опираясь на практику развитых государств современного мира и достижения медицинской науки относительно жизнеспособности нерожденного ребенка, с целью

⁶⁶² Королев Ю.А. Брак и развод. Современные тенденции. - М., 1978. - С.100.

⁶⁶³ Бодяжина В.И. Акушерство. - М., 1985. - С.64-65.

⁶⁶⁴ Там же.

усовершенствования национального законодательства в области защиты прав ребенка и признания плода человеческого как объекта и субъекта защиты права, мы считаем целесообразным:

1) в Семейный кодекс РТ включить статью, ограничивающую право супругов на аборт после четырехмесячного срока плода;

2) в Уголовный кодекс РТ включить статью, защищающую право на жизнь плода, начиная с шестимесячного срока как самостоятельного субъекта права;

3) в Уголовный кодекс РТ включить статьи, защищающие здоровье и развитие плода, начиная с четырехмесячного срока;

4) при квалификации преступлений: если в результате нанесения умышленного вреда прекращается беременность женщины после шестимесячного срока, то его надо квалифицировать как убийство. Для такой квалификации необходимо внести определенные изменения в Уголовный кодекс РТ.

Авеста обязывает мужчин во время беременности женщин ухаживать за ними, в противном случае их обвиняют в преступлении категории пешутану: «Мужчина, от которого женщина забеременела, обязан до рождения ребенка материально содержать его мать. Если как положено мужчина не содержит беременную женщину, и если это вредит здоровью ребенка, за такую вину его следует наказывать как за умышленное убийство»⁶⁶⁵. В Коране, который с УИИ в. прямо влияет на правовую жизнь таджиков, защищая и развивая данную концепцию относительно защиты нерожденных и рожденных детей, во-первых, прямо установил обязанности отцов по обеспечению и уходу за женщинами в браке: «...Обеспечение едой и одеждой их (матерей) целиком лежит на хозяине детей (отце), и никто не может им дать больше, чем он»⁶⁶⁶. Во – вторых, Коран обязывает отца и после развода до рождения ребенка ухаживать за его матерью, и после родов платить компенсацию: «(Жен, которым объявили талак, но они находятся в идде) все также оставляйте в своем жилище и не причиняйте им вреда и насилия, чтобы утеснить их. А если они с ношей (беременны), то расходуйте на них, пока они не сложат своей

⁶⁶⁵ Вандидот. - Т.3.-С.1480-1481.Фаргард 15. Строка 16.

⁶⁶⁶ Коран, Сура Бакара, Аят 233.

ноши (до тех пор, пока не родят). А если они выкармливают вам, то давайте им их плату, сговаривайтесь между собой с достоинством. А если вы затруднитесь, то пусть кормит его другая»⁶⁶⁷. Такое совпадение и параллели правовых идей, о преемственности которых говорить ещё рано, так или иначе служили и подготавливали почву в сознании людей для применения уже сложившихся ранее норм. С другой стороны, такие совпадения и параллели, возможно, создавали благоприятные условия для распространения и развития мусульманского права на территориях действия зороастрийского права. И не исключено, что оригинальные идеи права правовых школ ханафизма, шафеизма, исмаилизма и многих других либеральных течений правопонимания, которые нередко и для арабов служили ориентиром развития мусульманского права, исходили именно из анализа и развития этих правовых параллелей.

В целом фаргард 15 части 2 Вендидада в строках 9-21 имеют 12 требований и правил поведения, из которых семь посвящаются защите прав нерожденного ребенка, это строки 9-14 и 16; три из них (17; 19; 21) в защиту прав рожденного ребенка одна (строка 15) – в защиту прав беременной женщины и, соответственно, ребенка, и одна (строка 20) – в защиту щенка. Строка 18 повторяется.

В целом, Авеста и Вендидад, порицая аморальное поведение в деяниях мужчин и женщин, отграничивают эти категории от других лиц с целью защиты сохранности семьи, здоровья супругов, детей и чистоты религиозного культа. В этих нормах иногда содержатся такие установления и требования, которые настолько всесторонне и объективно защищают интересы и ценности детей, супругов и человека в обществе, что и ныне, как правовое наследие позитивного характера, в силу необходимости могут оказывать влияние на развитие правовых систем современного мира. Например, право совершать аборт или нет в современном мире является одной из актуальных проблем, многие государства, защищая право на аборт, тем самым ущемляют права нерожденных детей.

⁶⁶⁷ Коран.- Сура Развод. Аят 6.-С.450.

Зороастрийскими источниками предусматриваются и другие виды ограничения прав женщин. Например, согласно установлению «Суждения Духа разума», женщина, как ребенок и слуга, не имела права быть свидетелем⁶⁶⁸. Такое ограничение, очевидно, выводило женщин из круга прав отца в доме, которое зороастризм унаследовал от патриархальной формы сожителства и организации семьи. Естественно, зороастризм тогда еще не имел возможности противостоять устойчивым традициям, складывавшимся тысячелетиями как форма организации и управления. Даже ислам при всей своей концептуальности и революционности не мог до конца решить проблему гендерного соотношения мужчины и женщины. Однако ислам в этом направлении, как очередная ступень человеческого сознания, миропонимания, культуры и, наконец, цивилизации сделал несколько шагов вперед. Исламское право хотя и не уравнило степени свидетельства женщин по отношению к мужчинам, но революционностью и новизной этой системы являлось то, что она допустила женщин выступать в правовых отношениях в качестве «шохид», «гувох», т.е. свидетеля⁶⁶⁹.

Среди ограничений прав опекуна относительно власти по отношению к детям особо интересным является штраф, предусмотренный в строке 15 фаргарда 14 Вендидада, где за убийство водяной собаки убийца обязуется выдать свою совершеннолетнюю дочь за доброго зороастрийца: «Он (т.е. убийца водяной собаки) должен за душу водяной собаки в виде компенсации выдать молодую незамужнюю девушку за доброго и порядочного зороастрийца. «Спрашивается, какую девушку?» Ахура Мазда отвечает: «Одну из своих сестер или дочерей, которой за пятнадцать лет и имеет в ушах серьги»⁶⁷⁰. Такое обязательство ограничивает права и свободы опекуна в выдаче замуж находящихся под его опекой дочерей или сестер. Он обязан в течение короткого времени выдать свою дочь или сестру за любого искренно верующего. Фаргард 15 Вендидада полностью посвящен наказанию за убийство водяной собаки. Ни за одно другое правонарушение такого тяжкого наказания не предусматривалось. Одно телесное наказание устанавливалось за

⁶⁶⁸ Суждения Духа разума. -С.108.

⁶⁶⁹ Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. -С.115-116.

⁶⁷⁰ Вандидод. – Т.3. -С.1433-1434.

это деяние в 10 тысяч ударов плетью и 10 тысяч ударов мобедским посохом. Вообще в 16 строке предусматривается более 20 видов наказания и компенсаций за душу водяной собаки. Столь пристальное внимание к жизни водяной собаки в Вендидаде приводит нас к некоторым заключениям неординарного характера, которые, возможно, прямо не относятся к рассматриваемой проблеме. Но, так или иначе, эту проблему можно связать с проблемой происхождения самого источника - Авесты, которое до сих пор является предметом спора авестоведов.

1. Столь пристальное внимание к жизни водяной собаки свидетельствует о том, что создатель этого фаргарда и вообще источника хорошо знал это животное. Значит, он жил там, где водились такие собаки, т.е. в регионе, где могли быть озера, моря и реки.

2. Забота о сохранении жизни этих животных, скорее всего, каким-то образом связана с религиозными представлениями, связанными с природой этих животных: редкость типа животного, его безвредность, особенности места нахождения и многое другое, что, возможно, связано с божеством воды.

3. Не исключается, что намного раньше за убийство водяной собаки наказание было еще тяжелее и, возможно, за него отвечали целые семьи и роды, в самом же Вендидаде идет постепенная эмансипация от некоторых видов наказаний и замена их житейскими обязанностями, которые и без этого обязаны были совершать зороастрийцы.

4. Содержание данного фаргарда и других фаргардов Вендидада, где нормы права защищают право животных, обязывают людей к особой опеке и попечительству над ними, и это вполне логично связывает их с ведийскими и буддийскими учениями.

9.О подчинении жены мужу

Эпоха происхождения Авесты являлась периодом ограничения произвола и безграничной власти мужчин над женщинами. Нормы были направлены на то, чтобы уменьшить и пресечь произвол в только что сформировавшемся государственном обществе. В первую очередь необходимо было ограничить произвол мужчин по отношению к женщинам. Зороастр, как великий

законодатель, осознавал, что без реформы семьи реформа общества немислима, ибо свободное общество и справедливое государство можно построить только на основе свободной семьи и справедливых семейных отношений. Во многих местах Авесты встречаются нормы, пресекающие несправедливое отношение мужей к женам. Например, зять Заратуштры Джамасп говорит о том, что он вступает в религию, где мужчины и женщины, имея равные права, подчиняются богам и правителям. Доавестийское патриархальное общество было весьма тираническим по отношению к женщинам. Так, глава патриархальной семьи «манбачашних»-manbazisnih после нманобухта имел неограниченные права и привилегии в отношении жены и детей. Эта неограниченная власть предоставляла им возможность даже убивать своих жен и детей⁶⁷¹. Религия зороастризма, конечно, не могла искоренить патриархат как таковой и изменить ход развития человеческого общежития, которое сложилось в течение тысячелетнего развития экономики, сознания и природы самого человека. Она в определенной степени смягчила его механизм и в пределах возможного ограничила эту власть. Среди других семейно-правовых норм Авесты немало правовых норм, которые, как отголоски древнего права, отражают специальные группы прав относительно власти главы руководителя дома. В этом ракурсе особый интерес представляют те нормы Авесты, которые призывают женщин подчиняться мужьям своим, уважать их и совершать дела по согласию их. В Хадухт наске, фаргард 2, строка 18, восхваляя добрых и нравственных людей, которым после смерти достанется божественное питание (масло зиромойа), отмечается: «Такое питание достается воспитанной, благомысленной, благословной, благодеянной женщине, повинующейся своему мужу»⁶⁷². Авеста, призывая женщин к исполнению основного канона своего учения - благомыслию, благословию и благодеянию, тем самым дополнительно устанавливает для женщин повиновение мужу и воспитанность. Женщина - зороастрийка обязательно должна была быть покорной своему мужу. В других местах Авесты также имеются нормы, требующие от женщин повиновения своим мужьям⁶⁷³. С

⁶⁷¹ См.: Мазохири А.А.. Хонавода-и ирон-и . - С.14.

⁶⁷² Авеста. Дустхох Дж.-С.348.

⁶⁷³ Авеста. Виспарад. Карда 3. строка 4.-С.362.

одной стороны, обязанность повиноваться своему мужу - это основная обязанность женщин в семейном праве, с другой – это основное право мужей в зороастризме, выражающееся во власти над женщиной и распространяющееся почти на все области правоотношений. Авеста, поощрительными методами призывая жен быть покорными и послушными своим мужьям, тем самым порицает тех, кто ослушивается своих мужей. Фаргард 3 настоящего наска предусматривает потустороннее наказание в виде приношения ядовитой пищи: «Обманщицу, невоспитанную и непокорную своему мужу, которая имеет злое намерение, дурные слова и злодеяние, достанется такая пища (ядовитая. - А.Х.)»⁶⁷⁴. Такую традицию нормотворчества по отношению к женщинам в развитии зороастрийской системы права продолжили и поздние источники права. Например, в Ардавирафнома фаргард 63 повествуется о наказании женщины, которая ослушалась своего мужа. На вопрос о том, кто эта женщина, рука и язык которой горят в печи? - даётся такой ответ: «Это женщина, которая не повиновалась своему мужу и начальнику»⁶⁷⁵. Авеста и другие источники права зороастризма, как явствует из приведенных цитат, мужей воспринимали не только как мужа и отца в доме, но и как руководителя и начальника. Здесь весьма примечательны слова Аристотеля, который, исследуя истоки происхождения государства, в своей известной работе «Политика» писал: «Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти: во-первых, власть господина по отношению к рабам; во-вторых, отношения отца к детям; в-третьих, отношение мужа к жене. Действительно, властвуют и над женой и над детьми как свободными существами, но осуществляется это власть не одинаковым образом. Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля, власть отца над детьми – с властью царя»⁶⁷⁶.

В «Суждении Духа разума» прямо отмечается: эти несколько человек должны подчиняться и служить друг другу: «жена - мужу, ребенок – отцу, матери... »⁶⁷⁷. Таким образом, зороастрийская система права признала и узаконивала власть мужа над семьей, которая одинаково распространялась на

⁶⁷⁴ Там же.

⁶⁷⁵ Ардавирафнома. Фаргард 63.-С.59.

⁶⁷⁶ Аристотель. Политика.Афинская политика.-М.,1997.-С.53-54.

⁶⁷⁷ Суждения Духа разума. -С.108.

жену, детей и рабов. Столь пристальное внимание Авесты на правовой статус супругов, детей и вообще семьи свидетельствует о важной роли последней в ту эпоху.

10.Права и обязанности родителей и детей

В организации и управлении больших авестийских семей особую роль играл правовой статус супругов и детей. Независимо от столь неограниченных полномочий, отцы в патриархальном обществе, семье не могли бы существовать без правовых полномочий и привилегий членов семьи. Еще намного раньше в эпоху матриархата природа доказала, что необходимость побуждает, прежде всего, сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, - женщину и мужчину в целях продолжения потомства; и сочетание это обуславливается не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам - оставить после себя другое подобное себе существо⁶⁷⁸. Во времена же патриархата появились уже другие принципы и постулаты, не только биологического характера, но и социального, экономического и правового, которые усовершенствовали семью как основную ячейку гражданского⁶⁷⁹ общества. Среди этих постулатов, которые служили во благо развития семьи, особое место занимают взаимные права и обязанности членов семьи, изучение прав и обязанностей которых, как сложного механизма взаимодействия субъектов семьи, играет важную роль в раскрытии содержания и сущности семьи авестийской эпохи.

Многочисленные аспекты прав и обязанностей родителей и детей предусмотрены в Авесте и других источниках зороастрийского права. О некоторых из них мы уже говорили выше.

Среди зороастрийских источников права в этом направлении особую роль играют андарзы-наставления и изречения великих мыслителей зороастризма, которые в основном адресуются подрастающему поколению. Афоризмы и изречения зороастризма, с точки зрения социологии, изучены и классифицированы востоковедами Чадвиком, М. Бойс и др. Предложенная

⁶⁷⁸ Аристотель. Указ раб. - С.36.

⁶⁷⁹ Под гражданским здесь подразумевается развитое государственное общество.

ими классификация выглядит так: 1) изречения, основанные на наблюдательности («от старости нет лекарства»); 2) изречения, основанные на благоразумии и осмотрительности («делай другом того, кто будет тебе полезнее»); 3) изречения, касающиеся нравственности («лучшая защита – соблюдение долга»).

Изречения такого характера составляют андарзы, которые по содержанию можно разделить на две группы: 1) сочинения, излагающие вопросы зороастрийского вероучения; 2) сочинения, содержащие житейские советы⁶⁸⁰. Такая классификация андарзов и пехлевийских изречений является условной, так как они настолько смешаны и порой синкретизированы, что при изучении представляют комплексную систему норм житейских правил поведения. Каждый андарз и наставление имеет массу социальных норм, которые направлены на регулирование различных аспектов права. В целом они ориентируются на поведение подрастающего поколения и молодых семей.

Важнейшей обязанностью родителей в отношении детей является их обучение. «Если у тебя будет сын, - пишется в андарзах, - отдай его в школу (еще) в детстве, так как учение – свет глаз». В другом же месте андарз обязывает мужей дать образование не только детям, но и женам: «Не оставляй свою жену и детей без образования, чтобы тебя не постигли печаль и тяжкое горе, чтобы ты не раскаялся»⁶⁸¹. Таким образом, зороастрийское право обязывает, чтобы руководитель дома занимался обучением и образованием детей и жен. Интересным является то, что и ислам ставит вопрос об обучении детей и женщин. Хадис пророка Мухаммада гласит: «От колыбели до смерти люди должны обучаться знаниям» или же: «Получение образования для каждого мусульманина и мусульманки обязательно»⁶⁸². Следует отметить, что в развитии мусульманско-правовой культуры народов Ирана и Средней Азии огромное влияние имели житейские андарзы Сасанидского Ирана. Принципы правления, государственное устройство, механизмы организации государственной власти как теоретически, так и практически имели много общего с государствами древнего Ирана. Легендарные государствоведы и

⁶⁸⁰ Чунакова О.М. Введение.// Изведать дороги и пути праведных. -С.15.

⁶⁸¹ Чунакова О.М. Введение. -С.21.

⁶⁸² Халиков А.Г.Хадис как источник мусульманского права. -С.92.

политологи Востока, такие как Низамулмульк, М.Газали, А.Беруни, Хусайн Воиз Кошифи и многие другие на андарзы и практику правления древних царей Ирана и Турана смотрели как на золотую копилку духовного наследия. О влиянии андарзов на ближневосточную литературу премудрости есть отдельные упоминания в работах исследователей Нолдеке, Асмуссена, С.Ф.Ольденбурга, Д.Жимара и др. Однако единого комплексного исследования об огромном влиянии, которое зороастризм оказал на ислам, до сих пор нет. Что касается влияния зороастрийской системы права на мусульманскую и в особенности на формирование мавераннахрского течения права ханафитской школы, то эти вопросы еще вообще не проанализированы. А такое влияние есть. Поэтому мы попытаемся, сопоставляя нормы этих двух систем права, выявить их преемственность, а где-то параллели правотворчества, исходящие из реальных ситуаций этих канонических систем права. Так, что касается требования относительно образования, как детей, так и женщин, то, скорее всего, это параллели правотворчества: и зороастризм, и ислам хорошо осознавали, что построение единого государства со справедливыми принципами и демократическими основами невозможно без образованности народа, хотя Зороастр осознавал такую необходимость в рамках семьи, а Мухаммад - в рамках государства. Более того, надо отметить, что такие параллели особенно имеют место, когда две системы последовательно распространились в одном регионе: первая всегда готовит почву для второй, т.е. преемственность в сознании и мышлении людей имеет прямое воздействие на применение второй системы.

Зороастрийские источники предусматривают не только права и привилегии для руководителей семьи, на них возлагались и конкретные обязанности относительно защиты прав и свобод детей и жены. Так, в Вендидаде предусматриваются обязанности родителей до 7 лет под особым контролем кормить и одевать детей: «За щенками до шести месяцев, а за детьми до семи лет обязательно надо ухаживать»⁶⁸³. Относительно вскармливания и воспитания детей особый интерес представляет и другая правовая культура, действовавшая на территории исторического Таджикистана

⁶⁸³ Авеста. Дустхох Дж.. -С.515.

- исламская. Ислам, более унифицированно подойдя к этому вопросу, разделяет вскармливание детей на два периода: на период кормления грудным молоком и период ухаживания за детьми под особым контролем. Исламское право весьма серьезно относилось к проблеме вскармливания детей молоком, и издало специальную книгу «Китоб ар-риза»⁶⁸⁴ - «Книга о вскармливании», в которой определены права и обязанности родителей относительно этого процесса. Коран в Суре Бакара, аят 223 устанавливает: «Матери, желающие вскормить и вырастить своих детей молоком, должны делать это в течение двух лет и без перерыва»⁶⁸⁵. Но процесс вскармливания может и не ограничиваться этим периодом, так как комментаторы и факихи при разъяснении этой нормы давали понять, что здесь устанавливается минимальный срок, в связи с чем правовые школы ислама по-разному определили срок вскармливания молоком ребенка. Ханафитская школа права, которая имела преобладающее влияние в Таджикистане, этот срок установила в два с половиной года⁶⁸⁶. Интересным является и то, ислам, как и зороастризм, считает, что учебу детей надо начинать с семи лет.

В «Суждении Духа разума» на вопрос мудреца: «Кого следует держать под большим присмотром и кого больше защищать?» - ответил: «Несовершеннолетнего ребенка, жену, скот и огонь надо держать под большим присмотром и больше защищать»⁶⁸⁷. Здесь предусматриваются обязанности опеки руководителя дома. Он, как руководитель, должен заботиться о своих подопечных. Что касается обязанности родителей относительно защиты детей, то и сейчас, в силу своей актуальности, она отражена в семейных законодательствах многих стран мира. Часть 1 ст.57 Семейного кодекса РТ гласит: «Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими)...»⁶⁸⁸. Таким образом, признание права ребенка на

⁶⁸⁴ Самарканди Джалолитдин Мухаммед ибн Абубакр . Шархи мухтасар-и викая. – Бомбей, 1312х.-С.206 -208. На араб. и перс. язык.

⁶⁸⁵ Куръони карим /Пер. Махди Кумшахи. –Кум, 1370 х.-Сура Бакара, стих.223. На араб. и перс. яз. В дальнейшем в работе без указания имени переводчика и года издания этой работы прямая ссылка будет на Коран, на конкретные аяты и суры.

⁶⁸⁶ Самарканди Джалолитдин Мухаммед ибн Абубакр . Шархи мухтасар-и викая. – С.206.

⁶⁸⁷ Суждения Духа разума. -С.103

⁶⁸⁸ Семейный кодекс РТ.-Душанбе ,1999. -С.112. - Ст.57.

защиту возлагает обязанности на родителей по защите и воспитанию детей. Аналогичные нормы содержат Российский семейный кодекс⁶⁸⁹ и кодексы других стран СНГ. Следует отметить, что ребенок в силу своего физического, психического и социального развития не всегда в состоянии правильно оценивать те или иные ситуации и не всегда имеет возможность самостоятельно защищать и оспаривать свои права. Что же касается опеки над женой, то нередко такая забота, выходя за рамки положенного, служила почвой для ограничения прав и свобод не только жены, но и других членов семьи. Особенно это имело место при вступлении женщины в имущественные правовые отношения с другими людьми, где предусматривалась обязательность согласия и присутствия мужа. Так, по Сасанидскому судебнику, все юридические сделки совершались женщиной либо совместно с мужем, либо по специально данному ей полномочию; но даже и в этом случае муж вправе был отменить совершенную женой сделку в трехдневный срок с момента ее заключения, как если бы сделка была заключена им самим (Сасанидский судебник A12,3-7). Такое абсолютное опекуновство в отношении жены предусматривалось при полном правом браке *ratixsayih*, где положение женщин ещё намного лучше, нежели в других видах брака. В таком браке муж выступал в основном в роли опекуна, и брак не мог считаться расторгнутым, если не имела места специальная декларация мужа о сложении с себя опекунских обязательств над женщиной и о передаче ее в опеку другому лицу. Согдийский брачный контракт в пунктах 3-4 говорит: «...Уттегин, прозвище которого Нидан от Навекатского государя Чера, сына Вахзанака, находящуюся под опекой жену («женщину жену»), которая зовется Дугдонча...» и в пункте 7 отмечается : «..дал эту находящуюся под опекой сам Чер по закону и на таком условии...»⁶⁹⁰. Как следует из брачного документа, Чер, бывший муж Дугдончи, отдает ее под опеку новому мужу Уттегину. Правовое положение женщин в таком полном правом виде брака, где она выступает не вполне дееспособной, заставляет задуматься о положении женщин в зороастрийской правовой системе. При всей своей демократичности зороастрийское право не так далеко ушло от патриархальной власти руководителя дома и от отцовского

⁶⁸⁹ См.:Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации.-М.,2001.-С.146. - Ст.56.

⁶⁹⁰ Согдийский брачный контракт 710 г.См.: Согдийские документы с горы Муг. - Вып.11. -С.23.

права древних времен. При сопоставлении этих норм с теми нормами мусульманского права, где речь идет о правах, свободах и полномочиях женщин, намного демократичнее и справедливее оказываются исламские правовые нормы. Главным достижением в этом направлении считается то, что ислам признал женщину как субъект общественных отношений, и тем самым предоставил ей естественные права и свободы. Если зороастризм держал женщину под опекой мужчины, то ислам выводил ее на рубежи прямых правовых отношений. Хадисы пророка ислама наравне с Кораном, признавая женщин как субъект правовых отношений, определяют их право на наследство⁶⁹¹. В свете изложенного можно сказать, что мусульманское право в отношении прав и свобод женщин и признании их как субъекта права сыграло исторически прогрессивную роль. По зороастрийской системе права, жена при полномочном браке после смерти мужа переходила под опеку его совершеннолетнего сына, в отсутствии у мужа совершеннолетнего сына – под опеку одного из агнатов (обычно ближайшего). Типичное бесправие женщин существовало и в доисламской Аравии. Там, по обычаю, кто первым надевал халат на плечо женщины⁶⁹², имел право приобретать ее как собственность, и женщины не имели никакого права на собственность. Но Коран в суре Нисо, аят 19 установил: «О, уверовавшие в Бога, непристойно (недопустимо) для вас передавать в наследство женщин против их воли. И не поступайте с ними плохо лишь ради того, чтобы вернуть то, что когда-то было отдано им за исключением, когда вы обвиняете их в неверности с доказательствами. Пусть даже вам неприятны жены ваши, ведь существует много вещей, которых вы не приемлете, но принимайте их смиренно, когда все сотворенное Богом приемлемо»⁶⁹³. Таким образом, Коран, запрещая принимать женщин как имущество в собственность, в суре Нисо, стих 7 наделял их самих правом на наследство, что практически вывело женщин из положения бесправия. Они стали полноправными субъектами права. Но отметим такой интересный факт относительно имущественных прав женщин: как в зороастрийском праве, так и в исламском приданое, которое имели женщины до развода во время брака,

⁶⁹¹ Подробнее о правах женщин в исламе см.: Саид Мухаммади Хоминой. Хукуки зан.-Техран, 1368. -126с.

⁶⁹² Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений. -С.54.

⁶⁹³ Коран. Сура Нисо. Стих 19.

после развода возврату не подлежало. В строке 22-25 согдийского брачного контракта отмечается: «И в дальнейшем, если Уттегин так решит, что эту Чату женой он более иметь не будет, то пусть он ее отошлет и ее с пропитанием, с взятым (ею имуществом), с полученной (ею) платой...»⁶⁹⁴.

11. Обязанность соблюдать «апаман»⁶⁹⁵

В Авесте, в Вендидаде, фаргард 12 рассказывает о религиозной обязанности детей и родителей в соблюдении «апамана» - это что-то похожее на траур при смерти близких. Строка 1 настоящего фаргарда гласит: «Когда чей-то отец или мать умирает, до какого времени сын по поводу кончины отца, а дочь по поводу смерти мамы должны соблюдать апаман-обряд очищения (находиться в трауре и скорби. - А.Х.) и находиться вдали от других? Сколько времени ради добрых, и сколько времени ради нарушителей? Ахура Мазда отвечает: 30 дней для добрых и 60 дней для нарушителей»⁶⁹⁶. Далее строки этого фаргарда предусматривают соблюдение траура и скорби по случаю смерти сына и дочери (строка 3), по случаю смерти брата и сестры (строка 4), руководителя дома (строка 7), деда и бабушки (строка 9), внука и внучки (строка 11), тети и дяди (строка 13) и других членов большой семьи. Интересным является то, что зороастрийцы по предписанию Авесты соблюдали траур в случае кончины любого из родственников. По мнению исследователей, нахождение родных в специальном отграниченном месте «апаман» было обусловлено пониманием сущности смерти в ту эпоху. Смерть означала победу злого духа над телом, и из тела мертвого злые силы могли влиять на близких родственников. Поэтому с целью сохранения чистоты других, ближайших родственников покойного держали взаперти. Если покойник был правонарушителем, то злые силы в нем имели большее влияние, и родственник обязан был дольше находиться в траурном положении. Если покойник являлся добрым, то по нему время соблюдения траура было намного меньше. Самое долгое время соблюдения траура Авеста предусматривает в

⁶⁹⁴ Согдийский брачный контракт. - С.24.

⁶⁹⁵ «Апаман»-время, в течение которого ближайшие родственники мертвого отделялись от других и чистых вещей в специально построенном доме. Причиной тому, по авестийским писаниям, было загрязнение умершим, с которым находились в контакте и общении.

⁶⁹⁶ Вандидот. -С.497.

случае смерти руководителя дома - «нманапахти», и домохозяйки. Если руководитель дома или покойная хозяйка были добрыми, то все члены семьи должны были в течение шести месяцев соблюдать траур и находиться вдали от других. Если же руководитель дома и домохозяйка были злыми и нарушителями права, то все члены семьи должны были соблюдать траур в течение года. Исследуя вопрос соблюдения траура в зороастрийской правовой системе и нынешнее отношение к смерти в семьях таджиков (соблюдение годичного и шестимесячного срока нахождения в трауре по родным), мы пришли к выводу, что этот обычай таджикам достался от зороастризма, так как ислам строго запрещает оплакивание мертвого и соблюдение траура. Более того, ислам на смерть смотрит как на нормальное естественное явление, зависящее от воли Аллаха, а тот, кто оплакивает ее, говорится в первоисточниках, не соглашается с волей Аллаха. Исходя из этого, налицо прямое сохранение авестийской нормы. Но сейчас цель и содержание соблюдения траура изменились. Здесь люди руководствуются в основном личными чувствами, а не религиозными установлениями.

Следует отметить, что среди зороастрийских источников немало специальных материалов, которые посвящены проблеме воспитания и нравственности молодого поколения. «Шайаст-на-шайаст», «Андарз-и данаг мард», «Хвешкорих редагон», «Заветы предков», «Наставления Адурбада, сына Махраспандона», «Наставление («памятка») Бузургмехра» и многие другие - это ценнейшее духовное наследие зороастризма, которое должно служить на благо человека и его будущего. До сегодняшнего дня об этих источниках знают лишь исследователи пехлевийского языка и специалисты узкого профиля, хотя в них изложена целая концепция воспитания молодого поколения, которая во многих случаях может иметь прямое положительное влияние на формирование сознания нового поколения независимого Таджикистана. В этих мудрых книгах уделяется большое внимание величию и мощи власти, культуре и обществу того времени, обществу построенному на принципах справедливости, гуманизма, человечности и взаимопонимания. Исследователи римского права пишут о том, что это система права, которая начала индивидуализировать правовое положение человека, это право,

которое обосновало более гибкие взаимные отношения индивидов с определенными правами и обязанностями. Однако следует добавить, что римская система права не была такой гибкой, какой была зороастрийская система права. Римское право при определении прав и обязанностей сторон использовало жесткие механизмы и императивные методы в качестве прямых суждений, которые в целом и представляли зарождение концепции нормативизма. Что же касается зороастрийских источников права, то они, полагаясь на разум и знание человеческое, создали основу для развития естественного права позитивного характера. В них отсутствовали прямые запреты или суждения, а наоборот, ощущались сопутствующие нормы, диспозитивные механизмы предвидения человеческого поведения в качестве того, что хорошо, что надо делать во благо человека, что сопутствует развитию общества, что приводит к справедливым законам и решениям, что готовит почву для благомыслия, что побуждает к добрым и благим словам и что, наконец, побуждает человека на благодеяние. Нередко встречаются такие наставления: «Обладание здоровьем – хорошо. Праведный сын – хорошо. Брат, пользующийся доброй славой, – хорошо. Проживать с доброй женой - хорошо. Множество добрых дел – хорошо. Быть другом своей души - хорошо. Соблюдать религиозные праздники - хорошо. Относительно обоих миров отсутствие сомнения – хорошо»⁶⁹⁷. Заветы предков, проводя грань между тем, что хорошо и что плохо, оставляют выбор за человеком, учитывая то, что не надо заставлять людей совершать добрые дела, они имеют разум и должны сами осознать это.

Или же: «Следует поступать по справедливости и согласно вере. Не обижать отца и мать. Пребывать в согласии с братьями, друзьями, родственниками и близкими, поддерживать (с ними) связь, быть защитниками их жен. Стараться относительно имущества для добрых деяний»⁶⁹⁸. В этих заветах много правовых идей и норм, которые послужили базой не только для создания и развития концепции и идей права, как важного позитивного учения классиков зороастризма. Более того, в них вложены нормы и конкретные правила поведения, фактически сыгравшие функции регулятора общественных

⁶⁹⁷ Заветы предков//Изведать дороги и пути праведных. -С. 68.

⁶⁹⁸ Там же.

отношений. Даже во времена создания исламских государств, когда уже не было официально признанного зороастризма, эти нормы регулировали разные аспекты правовых и социальных отношений. Таким образом, механизм влияния этих норм намного гибче и продолжительнее официальных источников зороастризма, которые действовали в рамках конкретных империй. Некоторые источники и их нормы и сейчас выполняют свои регулятивные функции среди зороастрийцев Ирана и Индии. Но влияние этих установлений на мусульманско-правовую культуру ханафитской школы настолько велико, что прозаики средневековья прямо смотрят на них, как на высокий потенциал духовного наследия своих предков. Зороастризм, следуя принципу: «Разум, в котором нет доброты, не следует считать разумом, а умение, в котором нет разума, не следует считать умением»⁶⁹⁹, логически и органически связывая разум с добротой и совершение житейских дел - с разумом, который наделяет добротой, тем самым, наделяя совершенным справедливым орудием субъект права, открывает ему путь к просторам правовых отношений. Субъект, обладающий такими качествами, обязательно служит во благо правового и справедливого закона, ибо сказано: «Доброе деяние, которое делают ради закона, возвышается над тем, что делают для себя, благодаря ему («через него») становятся более праведными»⁷⁰⁰.

В каждом из этих источников имеется множество правовых норм, определяющих права и обязанности родителей и детей. Назовем некоторые из этих источников: «Наставление мудрецов маздаяснийцам», «Наставление Хосрава, сына Кавада», «Наставление Адурбада, сына Махраспанда», «Андарзи данаги мард», «Хвешкарихи редаган».

Исследование семейно-правовых норм и институтов Авесты и зороастризма даёт нам возможность утверждать, что те институты и правовые явления, которые существуют сейчас, явления отнюдь не новые. Вопросы брака, прав и обязанностей родителей, усыновления, воспитания ребенка, привилегий беременной женщины, защиты прав детей и нерожденных детей, ограничения прав и полномочий супругов с целью сохранения семьи и многие другие, в эпоху зороастризма решались с точки зрения свободы и

⁶⁹⁹ Суждения Духа разума. -С.92.

⁷⁰⁰ Заветы предков. -С.71.

справедливости, во благо человека и общества. Учет положительного опыта зороастрийской системы права может быть весьма полезен и для нашей современной действительности, и для нашего будущего. Это часть духовного и материального опыта всего человечества, имеющая ценнейшее значение для всей мировой культуры.

II. Рецепция зороастрийского семейного права на территории Таджикистана в период до арабского завоевания (по материалам Согдийского брачного контракта 710 года).

Более семидесяти лет назад вблизи замка на горе Муг, были найдены документы, до сих пор вызывающие к себе интерес ученых историков, философов, правоведов и др. Эти документы стали новой страницей в истории предков таджиков. Для нас они представляют интерес в первую очередь с правоведческой точки зрения.

В мугском собрании имеется три договора – док.**Nov.3- Nov.4**, В-8 и В-4, различающиеся между собой как по содержанию, так и по времени. Среди них особого внимания заслуживают док. Nov.3 и Nov.4, представляющие брачный контракт двух знатных лиц доарабского Согда. Документы написаны одним и тем же лицом в один и тот же день и составляют две части одного брачного контракта⁷⁰¹. Док **Nov. 3-** это брачный договор, а док. **Nov.4**, как приложение к договору содержит обязательства жениха по отношению к опекуну невесты и к самой невесте. Согдскому брачному контракту достаточное внимание уделяли отечественные и зарубежные лингвисты, историки, археологи и востоковеды, такие как А.А. Фрейман, В.А. Лившиц, Б.Г. Гафуров, О.И. Смирнова, М.Н. Богомолов, Ю. Якубов и многие другие⁷⁰².

Однако до сих пор они не подвергались специальному правовому анализу ученых-правоведов. Не претендуя на полноту исследования этого оригинального памятника, попытаемся в общих чертах, с точки зрения истории

⁷⁰¹ Согдийские документы с горы Муг..Юридические документы и письма. /Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица.-М., 1962.- Вып.11-С.17.(далее: Согдийские документы...)

⁷⁰² Там же.

права, определить развитие и рецепцию семейного права зороастризма в доисламскую эпоху таджиков.

В.А. Лившиц, анализируя форму, содержание, условия оформления и другие особенности этих договоров, справедливо отмечает: «Формуляры мугских договоров в ряде случаев, по-видимому, свидетельствуют о влиянии традиций, идущих еще от арамейских канцелярий в Восточном Иране. Основные типы Согдийских договоров были выработаны, несомненно, задолго до начала УШ в.н.э.»⁷⁰³. Б. Гафуров относительно согдийской письменности писал: «Согдийская письменность имеет арамейское происхождение... Как явствует из мугских документов, в Согде были писцы- профессионалы очень высокой квалификации...»⁷⁰⁴. Другой исследователь, который первым проанализировал брачные обычаи таджиков Согда по материалам согдийского брачного контракта, Ю. Якубов отмечал: «Договоры написаны на традиционном, хорошо выработанном канцелярском языке, свидетельствующем о высоком профессионализме составителя документов»⁷⁰⁵. Таким образом, на основе уже проведенных этими учеными исследования согдийских документов, можно отметить, что мугский брачный контракт, заключенный между Дугдончой – согдианкой и Уттегином – представителем тюркской знати, вторник 25 марта 710 года на территории Согда,- явное доказательство развития и рецепции семейного права зороастризма на территории исторического Таджикистана. Этот документ проливает свет на всю историю развития права доисламской эпохи.

1.Рецепция права и текст брачного контракта

Юридическая децентрализация и переход от субординации к координации действий субъектов в частно - правовых отношениях в истории права таджиков имеет многовековую историю. Еще в эпоху появления Авесты и формирования государственного общества организация семьи, как особое специфическое правовое явление, независимо от влияния власти отца и руководителя дома, постепенно приобрела принципы частного

⁷⁰³ Согд.док.Вып.11.-С.17.

⁷⁰⁴ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.Книга первая.Душанбе 1989.-С.354-357.

⁷⁰⁵ Якубов Ю.Брачные обычаи таджиков в Согде.- Душанбе,2002.-С.3.

самоопределения. Диспозитивный характер семейно – брачных отношений исторически породил диспозитивный механизм правового регулирования. Все народы в древности прошли эту стадию. Египтяне, ассирийцы, персы, римляне и другие древние народы в разные периоды пережили это явление как правовые параллели. Таджикскому народу, как одному из древнейших, также приходилось применять диспозитивный метод семейного регулирования как в истории, так и ныне. В итоге такого регулирования была подготовлена почва для появления и в развитии брачного контракта или договора.

Текст брачного контракта:

NOV. 3

- 1) *Тархуна царя 10 лет есть. Месяц масгович, день асман –*
- 2) *роч. Взял себе («самому себе») в жены*
- 3) *Ут-тегин, прозвище которого Нйдан,¹ от*
- 4) *навекатского государя Чера, сына Вахзанака, находящуюся под опекой*
- 5) *жену («женщину жену»), которая зовется Дугдгонча и у которой*
- 6) *прозвище² Чата, дочь Вйуса. И от –*
- 7) *дал эту находящуюся под опекой сам Чер по*
- 8) *закону и на таком условии: пусть имеет Ут-тегин эту*
- 9) *Чату женой любимой, почитаемой, давая ей пропитание, одежду,*
- 10) *украшения,³ с почетом, с любовью, в своем доме*
- 11) *в (качестве) полноправной жены – так, как благородный мужчина*
- 12) *благородную женщину женой имеет. И также пусть имеет*
- 13) *Чата этого Ут-тегина мужем любимым, почитаемым, и о его («их») благо –*
- 14) *получии должна она заботиться,⁴ его приказ жене законом*
- 15) *пусть она считает («выслушивает») – так, как благородная женщина*

¹ Или Нйлан.

² Или «второе имя».

³ Букв. «с пропитанием, одеждой, украшениями.

⁴ Букв. «его благополучием должна она удовлетвориться».

- 16) благородного мужчину мужем имеет. И в дальнейшем, если Ут-тегин
- 17) без разрешения Чаты⁵ возьмет другую жену, либо служанку
- 18) или (другую) такого рода женщину будет иметь,⁶ которая самой Чате
- 19) будет не угодна, то муж Ут-тегин жене
- 20) Чате, ей самой, 30 драхм динарских, хорошей сохранности, без примеси,
- 21) будет должен и выплатить. И (после этого) такую⁷ женщину ни
- 22) женой, ни служанкой да не имеет, пусть отошлет ее прочь. И в даль –
- 23) нейшем, если Ут-тегин так решит, что эту Чату женой
- 24) он более иметь не будет, то пусть он ее отошлет и ее с пропитанием, с
- 25) взятым (ею имуществом),⁸ с полученной (ею) платой, без (другого) обязательства пусть освобо –
- 26) дит.⁹ И не будет он (ей) должен другого возмещения («обязательства»), и не выплачивает.

- 1) И после этого он может жениться на той женщине,
- 2) которая ему самому понравится. И также если у Чаты
- 3) такое решение будет, что Ут-тегину она женой
- 4) более не останется, то пусть она уйдет (?) от него. И (в этом случае) пусть она ему оста –
- 5) вит одежду, годную к носке,¹⁰ украшения, те вещи,
- 6) которые она получит от Ут-тегина. А ее собственное
- 7) имущество¹¹ вместе с заработанным (?) пусть она возьмет. И она не

⁵ «при недозволении Чаты».

⁶ «держат у тела» или «держат при себе».

⁷ «эту ту».

⁸ Речь идет, по-видимому, об имуществе, которое Чата получит от Уттегина в период замужества.

⁹ «освобожденный отошлет».

¹⁰ «не рваную».

¹¹ т.е. приданное, внесенное в дом мужа.

будет должна (ему) другого возмещения («обязательства»).

8) и не выплачивает. И после этого такого

9) мужчину она может взять в мужья, которого она сама пожелает. И если

Ут –

10) тегин совершит преступление,¹² то он за него пусть будет сам в ответе,¹³ сам вы –

11) плачивает. И если он (в качестве) раба какого—либо лица, или долгового раба,¹⁴ или пленного (?), или (в качестве) отданного под покровительство («собственного»)

12) будет взят, то Чата вместе с произведенным (ею) потомством без

(каких-либо) обязательств

13) должна быть освобождена. И если она совершит преступление, то за

него

14) пусть будет она сама в ответе, сама выплачивает. И если она (в качестве) рабыни какого-либо лица, или долговой рабыни,

15) или пленной (?), или (в качестве) отданной под покровительство («собственной») будет взята, то Ут-тегин вместе с произведенным (им)

16) потомством без (каких-либо) обязательств должен быть освобожден. И,

таким образом, один за

17) преступление другого не отвечает, не выплачивает. И совершен этот

брачный договор

18) в «месте Законоположений» перед главой Вахгокансм,

19) сыном Вархумана. И здесь («там») присутствовали: Скатч, сын Шйишча;

20) Чахрен, сын Рамча, Шав сын Махака. И

¹² «грех и плохое».

¹³ «понесет».

¹⁴ «находящегося в залоге».

21) *Написал Рамтиш, сын Вгаишфарна.*

Приписка (определение документа):

- 1) *Ут-тегина (и)*
- 2) *Чаты*
- 3) *брачный договор*

NOV. 4

- 1) *Тархуна царя 10 лет есть. Месяц масгович,*
- 2) *день асман-роч. «От Ут-тегина,*
- 3) *прозвище которого Нйдан, сына Кишика,*
- 4) *навекатскому государю Черу, сыну Вахзанака, и его (=Чера)*
- 5) *сыновьям,¹⁵ и роду. И, господин, я у тебя*
- 6) *Дугдончу, прозвище которой Чата,*
- 7) *дочь Вйуса, взял в жены. И затем*
- 8) *тебе, Чер, я так заявил и обещал: с сегодняшнего*
- 9) *дня и впредь навечно Чата*
- 10) *останется мне женой. И, господин, в присутствии тебя¹⁶*
- 11) *и в присутствии (бога) Митры (я обязуюсь): я (ее) не продам, ни*
долговой рабыне,
- 12) *ни пленной (?), ни отданной под покровительство не сделаю. И*
также,
если ее кто-либо замечает
- 13) *от меня или со стороны Возьмет и над –*
- 14) *ругается (над ней), то я ее тотчас, без ущерба, невинимой*
- 15) *отошлю.¹⁷ А также если Чата со мной*
- 16) *не согласиться оставаться или же если я ее сам отошлю,*
- 17) *то я ее тебе, Чер, (твоим) сыновьям и роду, здоровой,*
- 18) *без ущерба, невинимой передам и вру –*
- 19) *чу. И если я ее не вручу, если я ее невинимой не передам, то тебе*

¹⁵ «сыну».

¹⁶ «Господина».

¹⁷ «освобожденной отошлю».

20) 100 драхм динарских, серебряных,

21) имеющих хождение,¹⁸ хорошей сохранности, без примеси, я буду должен, и от –

22) дам, и выплачу. И пока я их не выплачу, то

1) буду я держать их (как долг) с пеней – по 2 (драхмы), с каждых 10 (драхм)». И

2) назначил («установил») Ут-тегин, с сыновьями и родом,

3) самому Черу, его сыновьям и роду, в отношении

4) этого условия и этих 100 драхм

5) обязанным («должником») Нипака, прозвище которого

6) Нивудак, сына Вурза. И Чер с родом,

7) от кого он (=Чер) захочет (=от Ут-тегина или от Нипака), эту женичину не –

8) вредимой или эти деньги вместе с пеней пусть за –

9) требует. И это (гарантийное) письмо (касается) всего народа, как живущего постоянно («в до-

10) ме»), так и находящегося в гостях. И совершено в «Месте Закона –

11) положений», перед главной Вахгоканом,

12) сыном Вархумана. И здесь («там») присутствовали: Скатч, сын Шйшча;

13) Чакушак, сын Нанча, Чахрен,

14) сын Рамча. И написал Рамтиш,

15) сын Вгаишфарна, по приказу Ут-тегина. И на этом

16) – все.¹⁹

Приписка (определение документа):

(1-2) Экземпляр²⁰ Чаты.

¹⁸ «утвержденных».

¹⁹ «прощание».

²⁰ «кожа документа».

2.Правовой анализ брачного контракта

Форма брачного договора.

Согласно ст.40 Семейного кодекса Республики Таджикистан, брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случаях его расторжения. Часть вторая ст. 41, определяя формы заключения брачного договора, установила: «Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение формы влечет за собой недействительность договора»⁷⁰⁶. Современное законодательство, учитывая сложившиеся обстоятельства вокруг брачных отношений за последние годы и защищая волеизъявление сторон при вхождении в брак, представляет возможность оформления договора брака как во время заключения акта бракосочетания, так и после его совершения. Из практики же зороастризма явствует, что договор сопровождался актом бракосочетания. Что касается других параметров нынешнего и исторического брачных контрактов, то при необходимости мы будем об этом говорить.

Форма брачного договора 710 года, согласно установлению самого документа, письменная. Док. **Nov. 3** – кожа трапецевидной формы, 13,3 – 15,5x21см. На лицевой стороне 26 строк текста, на оборотной – 21+3 строки приписки (обозначение документа)⁷⁰⁷. В документе соблюдаются все реквизиты контракта и письменного договора. В строке 1-2 брачного договора указано время заключения брачного договора с конкретизацией дня, месяца и года: «Тархуна царя 10 лет есть. Месяц масгович, день асманроч. Взял себе («самому себе»)в жены»⁷⁰⁸. Время заключения брачного договора, как важный элемент формы заключения брака и любого договора, в силу необходимости имеет правовые последствия, особенно при решении имущественных проблем, законности рожденных детей и многих других вопросов

Другим реквизитом письменного договора является уточнение субъектов договора, сторон в договоре. Имя, занимаемые должности, социальное

⁷⁰⁶ Семейный кодекс РТ. принятый в 1998г.- Душанбе,1999г.-С-105.

⁷⁰⁷ Согдийские документы С.17.

⁷⁰⁸ Там же.- С.23.

положение и состояние свободы. В строках 2-5 читаем: «Взял себе в жены Уттегин, прозвище которого Нидан, от Навекатского государя Чера, сына Вахзанака, находящуюся под опекой жену («женщину жену»), которая зовется Дугдонча и у которой прозвище Чата, дочь Вйуса»⁷⁰⁹. Стороны, заключающие договор, Уттегин и Дугдонча, для полного уточнения, по обычаю, именуются по фамилиям и с указанием правового положения каждой. Интересным является уточнение рода опеки невесты, Чера, сына Вахзанака, и самой Дугдончи, дочери Вйуса. В документе Nov.3 род жениха,⁷¹⁰ не указан, но очевидно, что он из знатного рода. В преамбуле же документа Nov.4, где предусматриваются обязанности жениха по отношению к невесте и ее опеке, род жениха уточняется: «От Уттегина, прозвище которого Нидан, сына Кишика, навекатскому...»⁷¹¹. Возможно, при заключении договора, когда сам жених Уттегин заключает договор и сам исполняет условия брачного договора, уточнение рода и отца Уттегина не имело смысла. При определении же обязанностей жениха относительно опеком и невесты, когда речь идет об имущественной и материальной ответственности, которая при необходимости могла распространяться и на родных жениха, это уточнение понадобилось. Пункт второй, строки 1-3 док. №4 гласит: «Буду я держать их (как долг) с пеней – по 2 (драхмы) с каждых 10 (драхм). И назначил («установил») Уттегин, с сыновьями и родом...». В случае, если Уттегин не мог сам оплатить штраф за нарушение условий договора в размере 100 драхм, то он обязал вместе с родом оплатить штраф и пеню опекуну невесты или же роду опекуна. Такая преемственность обязательств и права при заключении брачного договора – доказательство того, что брачный контракт на территории Таджикистана под влиянием авестийского учения признавался как «договор человеком (народом)»⁷¹². По авестийскому учению, за такие договора ручались род и племя, т.е. здесь имела место коллективная ответственность. Док.№4 в части второй предусматривает наличие дополнительных субъектов контракта при нарушении условий договора: «И Чер с родом, от кого захочет ...эти деньги вместе с пеней пусть затребует. И это (гарантийное) письмо

⁷⁰⁹ Согдийские документы...-С.23.

⁷¹⁰ По мнению В.А. Лившица, имя отца Уттегина в док. Nov.3 опущено случайно. См.: Согдийские документы...-С.26.

⁷¹¹ Там же.-С.25.

⁷¹² Дж.Дустхох. Авеста... -С.438.

(касается) всего народа, как живущего постоянно (в доме) так и находящегося в гостях»⁷¹³. В свете сказанного, можно отметить следующее:

1. Брак на территории Таджикистана до УШв. н.э. заключался письменно и сохранил все традиции канцелярии Ахеменидской и Сасанидской эпох.

2. Брачный договор до ислама считался одной из разновидностей договоров пятой группы, предусмотренной Авестой, - «договор человеком (народом)».

3. Брачный договор предусматривал две группы субъектов: 1) непосредственных субъектов, и 2) посредственных субъектов. Первую группу субъектов по согдийским брачным контрактам составляли жених, невеста, и опекун невесты; вторую – прямые родственники жениха и опекуна невесты.

Другие элементы и реквизиты брачного контракта – ясность изложения текстов, порядок наступления ответственности, сроки и объемы уплаты штрафов, адреса и частичное определение занимаемой должности -достаточно точно определены в брачном контракте. Строгость изложения прав и обязанностей супругов и четкость оформления документа свидетельствуют о том, что уже тогда были разработаны специальные формуляры брачного контракта, которые частично, в зависимости от воли субъектов, могли быть изменены.

Весьма впечатляющим является то, что в документе указаны такие особенности, как регистрация и удостоверение брачного контракта в специально предусмотренном месте - «Место законоположений» (ныне – в нотариальной конторе). Это подтверждает развитость правовой системы домусульманской эпохи таджиков, где при местных правителях имелись специальные юридические конторы, удостоверяющие и хранящие юридические документы. О таких конторах, по словам И. Бичурина, знали, например, китайцы. О «Местах законоположений» сообщают китайские хроники, где упоминается о том что «самаркандцы (жители Канского царства) при определении наказания берут уложение, хранимое в храме, и решают дело»⁷¹⁴.

Свидетели

⁷¹³ Согдийские . документы...-С.25-26.

⁷¹⁴ См.: Согдийские документы...-С.38.

Свидетели, как основа юридической силы брачного контракта, предусмотрены и в док. №3, и в док. № 4. В наши дни при совершении акта бракосочетания законодательством также предусматривается наличие свидетелей. При заключении же брачного договора это необязательно, так как такой договор регистрируется в нотариальной конторе⁷¹⁵. В брачном договоре и обязательствах жениха перед опекуном упоминается о присутствии пяти лиц. В док. №3 это: 1) Глава Вахкоган, сын Вархумана; 2) Скатч, сын Шишча; 3) Чахрен, сын Рамча; 4) Шав, сын Махака; 5) Рамтиш, сын Вгашфарна (писец). Первый, скорее всего, являлся или государственным уполномоченным лицом, или главой «места законоположений», или местным правителем, а пятый, как явствует документ, должен был записать договор. Рамтиш, по всей видимости, являлся одним из лучших представителей дабиристана – иранских писцов УШ в., о чем писали Б.Г.Гафуров⁷¹⁶. Трое остальных – Скатч, Чахрен и Шав, являлись свидетелями брачного договора и бракосочетания, так как в документе есть упоминание «о взятии в жены», т.е. одновременно совершался и акт бракосочетания. Непонятно почему в документе №4 частично изменены имена присутствующих: «И совершено в «Месте законоположений», перед главой Вахгоканом, сыном Вархумана, и здесь («там») присутствовали: Скатч, сын Шышча; Чакушак, сын Нанча; Чахрен, сын Рамча. И написал Рамтиш, сын Вгашфарна». М.Н. Боголюбов, комментируя эти строки, в словах «и здесь («там») «были» или «присутствовали» видит, специальную формулу, которая была использована в мугских договорах, вводящую перечень свидетелей⁷¹⁷. Однако относительно замены свидетелей в комментариях текста, ничего не говорится. Имя Чакушак, сын Нанча в док. № 3 отсутствует, здесь фигурирует имя Шав, сын Махака. Возможно, присутствие последнего имело прямое влияние на содержание договора брака и обязательства жениха перед невестой. Сказать здесь что-либо определенное мы пока не можем, кроме того, что один из свидетелей при составлении соглашения обязательств жениха перед опекуном невесты менялся.

⁷¹⁵ Семейный кодекс РТ, ст.41, часть 2.

⁷¹⁶ Гафуров Б.Г.Таджик.-Кн.1.-С.354-356.

⁷¹⁷ Согдийские документы...-С.39.

Кроме названных лиц, при заключении контракта присутствовали жених Уттегин (Нидан), невеста Дугдонча (Чата) и опекун невесты Чера. Таким образом, при заключении брачного контракта участвовали 7 человек. Обязательность присутствия опекуна при заключении брака исходит из зороастрийского обычая, который легализован «Сасанидским судебником»: «Если сестра и дочь без согласия опекуна в брак вступают, то брак недействителен»⁷¹⁸. Право опеки над женщинами имело очень большое влияние. Даже в тех случаях, когда они получали развод, приобретали право «самоопеки» и вновь выходили замуж, их дети принадлежали первому мужу. В таких случаях женщина имела право вступать в брак «чакар». Таким образом, влияние зороастризма в эпоху Сасанидов при заключении брака очевидно.

Срок заключения брачного контракта, как вытекает из обязательств жениха перед опекуном, определялся словом «навечно», т.е. он был бессрочным. Однако при совершении конкретных юридических фактов деликтного характера этот срок мог быть изменен.

Большинство исследователей при определении формы брака мугского брачного контракта придерживаются мнения, что речь идет о полномправном браке – браке «падшахзан»⁷¹⁹. Права невесты в брачном договоре и обязанности жениха в нем как будто бы и оправдывают это мнение, однако опека бывшего мужа над невестой и наличие обязательств Уттегина перед ее опекуном – бывшим мужем, в случае развода осложняют проблему. Здесь, женщина как в классическом зороастризме, так и позднем, при первом замужестве, не получала полных прав в супружеских отношениях. Вторичная выдача ее замуж опекуном была не столько правом из опеки, сколько правом из власти. Более того, правовой статус женщины во вторичном браке во многом зависел от воли первого мужа. Если первый муж, слагая с себя так называемое «обязательство из опеки» передавал ее в опеку отца, то дальнейший ее правовой статус зависел от воли нового опекуна – отца. Если же новый опекун отказывался от принятия женщины под опеку, то развод с первым мужем признавался недействительным. Отказ от опеки над женщиной

⁷¹⁸ Периханян А.Г. Сасанидский Судебник. - Ереван, 1973. - С.36,2-5.

⁷¹⁹ Такую позицию поддерживают исследователи Б.Ю. Якубов, А.Г. Периханян и др.

сасанидскими юристами расценивался как отказ от брака с ней, а сам казус приравнивался к передаче вещи при отказе другой стороны ее принять⁷²⁰. В мугском брачном контракте передоверие опекуна согласованно. Интересным является то, что даже после передачи женщины во втором браке и получения нового опекуна влияние первого опекуна над вторым в виде обязательство второго опекуна по отношению к первому не прекращается. Оно, фактически показывает, что в правовом механизме ее связь с прежним мужем еще не разорвана.

Права и обязанности супругов.

Список прав и обязанностей супругов по зороастрийской системе права довольно широк и разнообразен. Анализируемый нами брачный контракт предусматривал различные права и обязанности супругов, которые в зависимости от содержания и формы исполнения можно классифицировать по следующим группам:

- личные права и обязанности;
- имущественные права и обязанности;
- обязательство супругов перед другими или обязательства из деликта;
- обязательства перед опекуном.

Личные права и обязанности супругов

Под личными правами и обязанностями супругов подразумеваются те права и обязательства супругов, которые не связаны с имуществом и имеют личнovoлевой характер. Например, права и обязанности любить друг друга, уважать, слушаться, хранить супружескую верность и т. д.

Следует отметить, что современное законодательство при определении брачного договора предпочтение отдает имущественным отношениям. Любые отношения частного характера, не связанные с имущественным положением супругов, не попадают в сферу влияния брачного договора, так как ст. 40 Семейного кодекса РФ под брачным договором признает соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в

⁷²⁰ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. -С.93.

браке и в случаях его расторжения⁷²¹. Такая же установка содержится в ст. 40 Российского семейного кодекса. Она исходит из концепции того, что нравственные аспекты и этические отношения не регулируются нормами права. Так известный правовед начала XX в. Г.Ф. Шершеневич писал: «Нравственный склад семьи создается помимо права. Введение юридического элемента в личные отношения...представляется... неудачным и не достигающим цели. Если юридические нормы совпадают с этическими, то они представляются излишними; если они находятся в противоречии, то борьба их неравна ввиду замкнутости и психологической неуловимости семейных отношений... Юридический элемент необходим и целесообразен в области имущественных отношений членов семьи»⁷²². Не оспаривая слов Г.Ф.Шершеневича, отметим лишь, что тогда, когда автор писал эти строки, семейное право, как отрасль права, самостоятельно еще не изучалась, и кроме того, совпадение правовых норм при регулировании важных правоотношений не столько излишне, сколько необходимо.

Так или иначе, наши предки считали необходимым включить в формуляр брачного контракта массу личных прав и обязательств супругов. Думается, было оно излишним или необходимым, можно сказать лишь после анализа каждого конкретного случая.

Право и обязательство любить друг друга. В строках 8-9 сказано: «Пусть имеет Уттегин эту Чату женой любимой, почитаемой...с почетом, с любовью, в своем доме»⁷²³. По заключении договора Уттегин обязуется любить, уважать жену и поддерживать ее с достоинством и радостью в своем доме. О любви, как важном признаке создания семьи, пишется во многих источниках зороастризма. По зороастризму, внутренний мир должен совпадать с внешним, дорога от благомыслия до благодеяния — это и есть совпадение внутреннего ощущения любви и выражение ее как согласия при заключении брака. Современное законодательство признает волеизъявление как условие законности заключения брака.⁷²⁴ В противном же случае согласие можно получить и другими средствами. Исходя из этого, установление в брачном

⁷²¹ Семейный кодекс РТ. -Ст.40.

⁷²² Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. -М.: Спарк,1995. -С.406-407.

⁷²³ Согдийские документы...-С.23.

⁷²⁴ Семейный кодекс РТ. - Ст 12,ч.1.

договоре права и обязанности жениха любить невесту имеет свои основания. Такое право и обязанность имеет не только жених, но и невеста. Строки 12-14 гласят: «И также пусть имеет Чата этого Уттегина мужем любимым, почитаемым, и о его (их) благополучии должна она заботиться...»⁷²⁵. Брачный договор, защищая любовь супругов, тем самым запрещает им иметь связь с другими без согласия сторон: «И в дальнейшем, если Уттегин без разрешения Чаты возьмет другую жену, либо служанку или (другую) такого рода женщину будет иметь, которая самой будет не угодна, то муж Уттегин жене Чате, ей самой 30 драхм динарских, хорошей сохранности, без примеси будет должен выплатить. И (после этого) такую женщину ни женой, ни служанкой да не имеет, пусть отошлет ее прочь»⁷²⁶. Очевидно, что, согласно договору, муж имеет право вступить в побочный брак (сред.перс.чакар) только с согласия жены. Если это случается без согласия жены, то договор предусматривает штраф за такое нарушение, т.е. речь идет о нарушении условия договора. После оплаты штрафа муж обязан отпустить вторую жену или служанку, которую привел в дом в качестве жены.

Право на развод. Любить одновременно означает и право, и обязанность, но обязанность неабсолютна. При необходимости супругам предоставляется право на развод, что в свою очередь свидетельствует об исчезновении любви. В строке 23 говорится: «Если Уттегин так решит, что эту Чату женой он более иметь не будет, то пусть он ее отошлет...». Таким же правом наделена и Чата: «И также если у Чаты такое решение будет, что Уттегину она женой более не останется, то пусть она уйдет...»⁷²⁷. Таким образом, брачный договор Тогда предусматривал условия прекращения договора брака. Право на развод отдается как жениху, так и невесте. После развода по договору разведенные супруги имеют право на новый брак. «И после этого (развода-А.Х) он может жениться на той женщине, которая ему самому понравится». Таким же правом наделена и жена: «И после этого (развода) такого мужчину она может взять в мужа, которого сама пожелает»⁷²⁸. После развода муж и жена по собственному желанию распоряжаются своими судьбами. Впечатляющим

⁷²⁵ Согдийские документы...С.23.

⁷²⁶ Согдийские документы...С.24

⁷²⁷ Согдийские документы...С.24

⁷²⁸ Согдийские документы...С.24

является то, что в тех случаях, когда муж не может защитить права жены, сохранить ее здоровье или же когда развод становится необходимостью по воле одной из сторон, то возникает обязательство мужа как опекуна возвратить женщину как недееспособную прежнему опекуну-мужу. В тех случаях, когда стороны соглашаются на развод, их правовой статус остается одинаковым. В случае же разногласий самостоятельность женщины и право на новый брак ликвидируется.

Права из власти. При всей своей демократичности согдийский брачный контракт имеет требования, узаконивающие права из власти мужчин. В строках 14-15, когда речь идет об обязательствах невесты перед женихом, отмечается: «Его приказ (приказ Уттегина-А.Х.) жена законом пусть считает (выслушивает), так как благородная женщина благородного мужчину мужем имеет...»⁷²⁹. Такая власть мужа в согдийском праве заимствована из Сасанидского Судебника, где права и власть мужей над своими женами узаконены во всех видах брака. Контракт, признавая послушание женщины своему мужу, признавая власть мужа над женой, не решает вопрос односторонне в пользу власти мужчины. Пояснение «так как благородная женщина благородного мужчину мужем имеет...» - доказательство того, что тенденция ограничения власти мужа по отношению к жене, зародившаяся еще в авестийскую эпоху, продолжалась и позже.

Среди обязательств, принятых на себя Уттегином по отношению к жене перед опекуном, особый интерес представляют обязательства, изложенные в строках 10-11: «И, господин, в присутствии тебя и в присутствии (бога) Митры (я обязуюсь): я (ее) не продам, ни долговой рабыней, ни пленной, ни отданной под покровительство не сделаю»⁷³⁰. Содержание этой строки – явное доказательство того, что договорное право таджиков до У111в. все еще развивалось на базе зороастрийской системы права, где бог Митра почитался как бог договора⁷³¹. Муж обязуется перед богом договора и бывшем опекуном жены принимать на себя и исполнять опекунские обязательства - не продавать в долговую кабалу не отдавать, и не отдавать в плен и т.д. Последнее также

⁷²⁹ Согдийские документы...-С.24.

⁷³⁰ там же.-С.25.

⁷³¹ Бойс М. Зороастрийцы. -С.16.

является свидетельством того, что право в Средней Азии развивалось постепенно в направлении эмансипации правового статуса женщин. Как мы уже знаем, до Сасанидской эпохи при сильном признании отцовской власти мужа имели неограниченные полномочия по отношению к своим женам. Они могли даже их продавать, превращать в рабынь, отдавать в залог за долги, при необходимости руководитель дома *nmanarati* имел права судить, выносить наказания и убивать членов семьи⁷³². В сасанидскую эпоху начинается тенденция ограничения круга этих прав из власти, и допускается оно при исключительных случаях беспомощности мужа⁷³³. Установление этих норм в согдийском договоре – отголосок действия авестийской- зороастрийской системы права на территории Таджикистана. Теперь уже ограничение права из власти прямо определено в контракте. Такое установление свидетельствует о том, что эти положения как запрещающие нормы, ограничивали власть мужа над женой.

Защита здоровья, чести и достоинства является обязательством из опеки мужа перед женой и перед ее опекуном: «Если ее кто-либо от меня или со стороны ... возьмет и надругается (над ней), то я ее тотчас без ущерба, невредимой отошлю». Как видим, при нанесении урона достоинству жены или ущерб ей и муж при этом не смог ее защитить, то он обязуется сиюминутно возратить ее предыдущему опекуну, т.е. бывшему мужу. При этом уточняется – независимо от того, кто наносит урон и ущемляет ее права. Правонарушителем может быть как сам муж, так и его родственники и, возможно, кто-то извне, в любом случае муж считается не исполнившим право опеки. Такая установка, как договор с условием, хотя и доставляет мужу немало трудностей, принимается как элемент соглашения и волевая модель будущего поведения субъектов после вступления договора в силу. Также, по договору, если Чата захочет вернуться к первому мужу или расстаться с ним (т.е. Уттегином), то Уттегин обязуется перед опекуном возратить ее в целости и сохранности, то ли самому опекуну, то ли другим членам семьи и рода. Если же муж не может возратить жену в целости и сохранности

⁷³² Мазохири А. Хонаводаи ирон-и дар даврон-и пеш аз ислом. /Пер.с фрпанцуз. на перс. Абдулла Таваккал.- Техрон,1373.х.-С.12.

⁷³³ Периханян А.Г.Общество и право Ирана в парфиянский и сасанидский периоды -С.87.

бывшему опекуну, то ему придется уплатить штраф в размере 100 серебряных драхм.

В данном случае договор предусматривает возмещение морального вреда, нанесенного невесте со стороны мужа, денежными единицами. Сейчас проблема определения морального вреда, как одна из актуальных проблем современного права, во многих случаях остается нерешенной. Современная юриспруденция при определении понятия брачного договора, исходя строго из позиции законодателя, вообще не допускает других видов ответственности супругов и механизмов правоотношения. В этом аспекте главенствующим и законным является договорной режим, исходящий от содержания имущественных отношений супругов и закреплённых официально в законе и диспозитивно в условиях договора⁷³⁴. Такие ограничения, возможно, имеют много положительного, но имеют и много недостатков. Во-первых, этический аспект брачного договора остается незатронутым. Стороны не всегда при заключении брачного договора идут на заключение соглашения, так как они не могут, еще не начав совместной жизни, установить права, тем более экономические. Во-вторых, стороны при заключении брака не считают уместным говорить о возможности предстоящего развода и дележе имущества, а ведь брачный договор определяет правовой режим имущества супругов и в период брака и после развода (ст.40 Семейного кодекса РТ, ст.40 Семейного кодекса РФ.) По данным еженедельника «Аргументы и факты», за первый год после принятия Семейного кодекса в России было заключено около полутора тысяч брачных договоров⁷³⁵. Для России такая цифра, конечно, весьма незначительна. Возникает вопрос: если в таком государстве, где семейные отношения веками регулировались законами и где их правовой режим, вопреки всем внутренним изменениям, отшлифован государственным регулированием, за год заключено всего 1500 брачных договоров, то какая ситуация может возникнуть в Таджикистане? Ведь здесь опыт имущественного регулирования и механизм определения правового режима супругов в рамках ислама и других этических норм всегда оставались на втором плане. Целесообразно ли распространение брачного договора в

⁷³⁴ Максимович Л.Брачный договор (контракт).-М.,2000. –С.32-35.

⁷³⁵ Там же. –С.55.

Республике Таджикистан только исходя из имущественных интересов? Думается нет. По нашему мнению, здесь во главу угла должен быть поставлен менталитет народа, который складывался веками и в сложении которого весьма большую роль сыграл семейно-правовой быт общества, имеющий свои механизмы регулирования. Важное значение имеют, в частности, этические аспекты: взаимная любовь, верность друг другу, защита здоровья, гарантии возмещения морального вреда и др., включаемые в содержание договора. Только после включения этих норм можно говорить об экономических и имущественных интересах сторон, и их разделение становится вполне естественным, что обеспечивает реализацию и восприятие этого института в жизни общества.⁷³⁶ В свете сказанного отметим, что при введении брачного договора как института семейного права в России исследователь С.Н. Бондов, после изучения истории этого правового феномена совершенно справедливо писал: «Известно, что из истории нужно извлекать уроки. Поэтому обращение к правовому феномену, возникшему два с половиной тысячелетия назад, продиктовано не только историческим интересом, но и необходимостью самопознания и потребностями сегодняшней радикально меняющейся жизни»⁷³⁷. Такая постановка вопроса и необходимость его решения вполне отвечают нынешней правовой обстановке республики.

В док. **Nov.4** обязанность платить штраф принимает на себя жених Уттегин со своим родом, что говорит о коллективной ответственности авестийской эпохи в Согде. В случае же неспособности выплатить сумму ущерба, они обязуются выплатить пеню – за каждые 10 драхм по 2 драхмы. Как видим из согдийского контракта следует, что еще в те времена предки таджиков были знакомы с институтом пени гражданского права, и семейное право по необходимости рационально использовало достижения институтов гражданского права: «И если я ее не вручу, если я ее невредимой не передам, то тебе 100 драхм динарских серебряных, имеющих хождение, хорошей сохранности, без примеси, я буду должен, и отдам, и выплачу. И пока я их не

⁷³⁶ По нашим сведениям, в Согдийской области за 2002 г. был заключен лишь один брачный контракт, и в нем одной из сторон выступает дочь старшего нотариуса г. Худжанда. В остальном люди перед заключением акта бракосочетания не хотят заговорить о возможностях будущих неладов в семейных отношениях и неизбежности развода.

⁷³⁷ Бондов С.Н. Брачный договор.- М., -2000.-С.12.

выплачу, то буду я держать их (как долг) с пеней по 2 (драхмы) с каждых 10 (драхм). И назначил (установил), Уттегин, с сыновьями и родом, самому Черу, его сыновьям и роду, в отношении этого условия и этих 100 драхм...»⁷³⁸. Как вытекает из содержания приведенной статьи, Уттегин обязуется выплатить штраф в двух случаях: 1) когда он не вручает Чату бывшему опекуну, в случаях, когда она сама не хочет быть больше ему женой. В таком случае брачный контракт защищает личные права невесты на развод и самоопределение при браке. Брачный контракт фактически признает право невесты на развод, что было характерно домусульманскому семейному праву таджиков; 2) когда жених возвращает невесту опекуну, но с определенным ущербом. Под ущербом, возможно, имелись в виду как моральное оскорбление невесты, от которого предыдущие нормы контракта защищали невесту и, возможно, физический ущерб, в результате которого невеста получила определенный вред здоровью и ущерб дееспособности.

Интересным является то, что контракт не только предусматривает коллективную ответственность, но и предоставляет другой стороне, так называемому кредитору, солидарные права на востребование исполнения обязательства должника. Таким образом, договор брака в классификации авестийских норм входил в пятую категорию договоров - «договор людей (народа)». Поэтому договору права и обязанности, конкретных лиц распространялись на коллектив, который они представляли. Распространение обязательств и прав на род или переход от конкретных субъектов правоотношения к коллективному правоотношению, согласно которому появлялись группа кредиторов и группа должников, возникали при неисполнении обязательств со стороны непосредственных субъектов правовых отношений. При невозможности исполнения договора конкретным лицом Авеста, для гарантии его исполнения, предусматривала поручительство в исполнении договора. Здесь гарантией исполнения обязательств были сила и мощь рода и племени. Такое установление Авесты и зороастризма сохранилось в семейно-правовых отношениях домусульманского Согда.

⁷³⁸ Согдийские документы...С.25

«И Чер (опекун невесты. - А.Х.) с родом, от кого он (Чер) захочет эту женщину неврежимой или эти деньги вместе с пеней пусть затребует. И это (гарантийное) письмо (касается) всего народа, как живущего постоянно ...»⁷³⁹. Как видим, право на востребование долга со стороны кредиторов подтверждено в контракте.

Сочетание личных прав и свобод супругов с режимом их имущественного состояния при использовании нужных элементов гражданского права сохраняет свою актуальность и значение для будущих поколений, и главная особенность заключается в том, что, в отличие от нынешних формуляров оно во многом соответствует природе человеческой и намного жизнеспособнее.

Имущественные права и обязанности супругов

Правовой режим имущества супругов входит в число важных аспектов мугского брачного контракта. Все существующие режимы имущества супругов в мугском брачном контракте делятся на: режимы общности и режимы раздельности. С правовым режимом имущества супругов тесно связана группа норм, относящаяся к обеспечению невесты.

Материальное обеспечение жены. Среди имущественных прав и обязанностей супругов центральное место занимают права, связанные с материальным обеспечением невесты: «Пусть имеет Уттегин эту Чату женой любимой...давая ей пропитание, одежду, украшения с почетом в своем доме...»⁷⁴⁰. При браке «падшахзан» в Согде, как и в среднеперсидском Иране, муж обязан был материально обеспечить жену. Под материальным обеспечением, как явствует из документа, зороастризм Ирана и Средней Азии понимал следующее: 1)обеспечить пропитанием невесту, то, чем питается муж, давать и жене, детям своим от нее и детям ее от других, всегда держать их сытыми; 2) обеспечить жену и детей, как своих, так и от первого мужа материально: обувью, одеждой, платьем в зимние и летние периоды; 3) обращаясь с достоинством с женой, обеспечить ее, как полноправную жену, золотыми и бронзовыми украшениями: серьгами, кольцами, цепочками и т. д. (с достоинством отдавать невесту замуж предусмотрено было еще в

⁷³⁹ Согдийские документы...С.25

⁷⁴⁰ Согдийские документы ...С.23.Строка.9-10.

авестийских нормах)⁷⁴¹; 4) в период совместной жизни муж обязан обеспечить жену жилой площадью или домом. Все вышеуказанное он должен с любовью преподносить ей в своем доме.

Материальное обеспечение жены входит в обязанности мужа не только в период брака, но и до возврата жены первому опекуну, или же новому мужу. Особый интерес представляет забота мужа о жене, когда она находится в положении, о чем мы уже писали. В строках 23-25, когда развод происходит по инициативе мужа, говорится: «Если Уттегин так решит, что эту Чату женой он более иметь не будет, то пусть он отошлет и ее с пропитанием, с взятым (ею имуществом), с полученной (ею) платой, без (другого) обязательства пусть освободит»⁷⁴². Брачный контракт возлагает на мужа обязанность после развода на неопределенный срок обеспечить жену материально (в силу того, что он является виновником происходящего). Эта обязанность заключается в исполнении «отошлет ее с пропитанием...», однако указание «с взятым (ею имуществом), с полученной (ею) платой» свидетельствует о наличии и других институтов семейного права: «приданое» невеста приносит из своего дома, как «моли мерос» и «калым», как откуп невесты. О «моли мерос» Ю. Якубов пишет: «Эта традиция у таджиков сохранилась до сих пор, в частности у горных таджиков, приданое, известное как ...моли мерос поступало в полную собственность молодой женщины и муж не имел на него никаких прав»⁷⁴³. Те вещи и имущество, которое доставалось невесте из дома отца, считались исключительной собственностью жены, ни при каких обстоятельствах законы зороастризма не предусматривали их изъятия. Что касается «полученной (ею) платы», то здесь среди исследователей нет единого мнения. В.А. Лившиц в комментарии соответствующих строк под этими словами понимает те 30 динарских драхм, которые Чата должна получить в случае, если Уттегин без ее разрешения вступит в побочный брак (с.16-22). Возможно, эта сумма включалась в число личных сбережений невесты, но мы полагаем, что речь идет о той сумме, которую древние зороастрийцы, как гарант устойчивости брака, обязывали выплатить невесте, а позднее уже выплачивали невесте до

⁷⁴¹ Дж.Дустхох. Авеста . -С.510.

⁷⁴² Согдийские документы...С.23.строка 23-25.

⁷⁴³ Якубов Ю.Брачные обычаи таджиков в Согде.-С.24.

развода. В Сасанидском Иране ее размер указывается в 3 тыс. дирхамов⁷⁴⁴, в ривоятах в 2 тыс. драхм⁷⁴⁵. Однако в самом брачном контракте нет прямого указания на эту сумму. Некоторые авторы ее понимают как «махр»⁷⁴⁶. Развитие института калыма в сасанидской эпоху в форме «кобина» и дальнейшее его существование в эпоху мусульманского права на территории Таджикистана приводит нас к выводу, что термин «с полученной (ею) платой» в действительности относится к той сумме, которую жених выплачивает невесте или же ее опекуну до заключения брака. Однако остается неясным, почему этот институт, который в период ислама и ныне встречается среди горных таджиков, корни которого уходят в глубь истории, в этом документе отсутствует. Последнее приводит к следующим предположениям:

1. Возможно, эта плата предусматривалась до заключения брака, и по традиции, сила этого обычая была такова, что не было необходимости упоминать об этом в брачном контракте.

2. Не исключается, что калым выплачивался в те времена не во всех регионах Таджикистана. В таком случае прав, В.А. Лившиц когда пишет о 30 драхмах...

3. При повторной выдаче жены замуж калым не предусматривался, а в формуляре, по традиции, обязанность возратить ту сумму невесте, осталась в прежнем варианте.

4. И, наконец, возможно, в чем-то ошибся писец (маловероятно).

При определении правовых режимов имущества супругов и материальной обеспеченности невесты брачный контракт исходит из степени вины и праведности мужа и жены. В зависимости от того, по чьей вине или же инициативе совершается развод, брачный контракт определяет правовую компенсацию супругов. Если развод совершается по инициативе жены, «то пусть она ему оставит одежду, годную к носке (не рванную), украшения, те вещи, которые она получит от Уттегина. А ее собственное имущество, вместе с заработанным, пусть она возьмет...»⁷⁴⁷. В таком случае, обязанность

⁷⁴⁴ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфиянский и сасанидский периоды. -С.85.

⁷⁴⁵ The Persian Rivayets of Hormazdyars. Framars, Bombay, 1932. -Т.1. -р.179.

⁷⁴⁶ Относительно этого мы уже высказались.

⁷⁴⁷ Согдийские документы...С.23.строки 4-7.

отправить невесту с пропитанием и с одеждой и украшениями отпадает, и жена сама обязуется те вещи, которые годны к ношению и получила их от мужа, оставить ему. Как видим, когда развод совершался по инициативе жены, законы зороастризма ограничивали право женщин на материальную обеспеченность. Механизм воздействия этих норм брачного контракта и вообще зороастризма, дает возможность утверждать, что в домусульманском Согде право в регулировании семейных отношений, основываясь исключительно на принципе содержания и сохранности семьи, рационально классифицируя поведение супругов, целесообразно и закономерно использует принцип соразмерности оценки (поощрения и наказания) поведения. Такой механизм, способствует ограничению использования развода супругами. Кто первым берет на себя бремя совершения развода, тот же частично материально отвечает перед другим супругом.

Правовой режим имущества супругов.

При определении прав и обязанностей супругов в Мугском брачном контракте определяются и права экономического характера, содержание которых дает нам возможность говорить о правовом режиме имущества супругов. Режим общности и раздельности имущества, в целом, определен в брачном контракте.

Режим общности включает в себя режимы, при которых имущество супругов полностью или частично находится в их общей собственности и подлежит разделу при прекращении брака⁷⁴⁸. Согласно этому, все имущество, как движимое, так недвижимое, как приобретенное до брака, так и после брака, в совместной жизни используется совместно в виде общей собственности супругов. В режиме же раздельности на имущество, нажитое в браке, при обоюдном согласии устанавливается право собственности. Оно зависит от того, кто является источником приобретения вещи. Брачный контракт и зороастрийское право в одних случаях предусматривают режим общности, а в других - режим раздельности. Там, где речь идет о материальном обеспечении невесты со стороны мужа «пропитанием, одеждой и любовью в своем доме», брачный контракт предусматривает режим общности в совместной жизни

⁷⁴⁸Максимович Л. Брачный договор. –С.27.

супругов. Очевидно, жена, как и муж, имела равные права в пользовании имуществом, приобретенным во время брака. Таким правом также обладали дети от брака «подшохран». Зороастрийское семейное право при определении режима общности имущества супругов также определяет право совместной собственности - как сотоварищи в имуществе. В таком случае оба имеют равные права на пользование, приобретение и распоряжение имуществом. В таком случае право распоряжаться имуществом применяется по обоюдному согласию. Согласно установлению Сасанидского Судебника: «Если муж и жена являются сотоварищами, и (муж) заключает такой договор: «Эта вещь, достанется тому, о котором ты заявишь, что она – его», (то) если с женой он разведется, и тогда, если жена заявит: «Эта вещь принадлежит некоему лицу,» возврату (отказодателю. - А.П.) она не подлежит, сотоварищество же подлежит расторжению...»⁷⁴⁹. Таким образом, право распоряжаться совместной собственностью по инициативе сторон может передаваться друг другу. В данном случае Судебник предвидит ситуацию при которой муж предоставляет право распоряжения совместной собственностью жене. В таком случае объектом совместной собственности распоряжается жена, исходя из чего сасанидские юристы, ссылаясь на волеизъявление одного из супругов при определении судьбы имущества, находящегося в общей собственности, сделали правильный вывод, что с момента получения согласия одним из супругов на самостоятельное решение судьбы имущества другим, прекращается право совместной собственности. Ценность такого решения и ныне поддержана законом. Ст.35 часть 2 Семейного кодекса РФ в определении права владения, пользования и распоряжения совместной собственностью супругов отмечает: «При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в тех случаях, если доказано, что другая сторона о сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на

⁷⁴⁹ Сасанидский судебник.//Книга тысячи судебных решений. Антология мировой правовой мысли. В пяти томах. Отв. ред. Л.Р.Сюкияйнен.-М.,1999.- Т.1.-С.65.

совершение данной сделки»⁷⁵⁰. В зороастрийской системе права предусматривалось не только согласие одного из супругов в распоряжении имуществом, находящегося в совместной собственности, но и устанавливалось право передоверия распоряжения имуществом в совместной собственности.

Режим раздельности имущества супругов в историческом Таджикистане применялся в отношении имущества, приобретенного до брака, и некоторых заработанных денег во время брака. Большинство из источников, посвященных зороастрийской системе права, в определении статуса приданого, принесенного невестой как «моли мерос», суммы подкупа «калым» - «кобин», личные вещи и штраф, полученный женой за несогласованный побочный брак, включают в состав имущества, находящегося в режиме раздельности⁷⁵¹. В действительности, возможно, некоторые из этих доходов и имущество жены обладали статусом режима раздельности даже при совместном сожительстве супругов. В отношении другого имущества между ними применялся режим общности, что в целом представляло режим ограниченной общности собственности между супругами. Историческое развитие режима этого имущества среди народов Средней Азии имеет неодинаковые направления⁷⁵².

Экономические права и обязанности супругов, согласно мугскому брачному контракту, определены достаточно ясно. Существует группа видов имущества, которая в зависимости от формы приобретения принадлежит супругам. Например, когда развод осуществляется по инициативе мужа, брачный контракт определял: «Если Уттегин так решит, что эту Чату женой он более иметь не будет, то пусть он отошлет ее с пропитанием, *с взятым (ею имуществом), с полученной (ею) платой*, без (другого) обязательства пусть освободит». В этом тексте в качестве имущества, принадлежавшего женщине, можно выделить: 1) с взятым ею имуществом, очевидно, речь идет о приданом, которое привезла с собой женщина; 2) полученная ею плата – это может быть

⁷⁵⁰ Семейный кодекс РТ 1998. – Душанбе 1999. – С.102.

⁷⁵¹ См. Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков. – Согд. – С.24.

⁷⁵² Например, среди тюркоязычного населения Средней Азии и Казахстана как приданое дочерям отдавалось «инчи», оно доставалось дочерям только после свадьбы, когда первый раз дочь навещала дом отца. Вот что отмечает Н.А.Кисляков относительно режима этого института: «Инчи дочери по существу было приданым, дававшимся ей по выходе замуж, которое фактически поступало в распоряжение мужа и, таким образом, не могло рассматриваться как имущество, находящееся в собственности и владении самой женщины. »См.: Кисляков Н.А. Наследование и раздел имущества народов Средней Азии и Казахстана.(XIX-начало XX в.). В отличие от них, у таджиков приданое как «моли мерос», обладало независимостью и режимом раздельности в пользу женщин.

штраф в 30 драхм динарских за несогласованный побочный брак, полученный от мужа, а также может быть часть суммы выкупа невесты, т. е. калыма. В случае, когда развод совершается по инициативе жены, «то пусть она ему оставит одежду, годную к носке (не рваную), украшения, те вещи, которые она получит от Уттегина. А ее *собственное имущество вместе с заработанным*, пусть она возьмет...», упоминается следующий отдельный вид собственности жены: 1) собственное имущество – возможно, речь идет о перечисленном имуществе жены; 2) заработанное имущество и деньги женщины – под ним Ю. Якубов понимает приданое в натуре, которое способно умножаться. Полагаем, что ученый прав, так как другие источники дохода у женщин в ту эпоху отсутствовали. Что касается имущества, принадлежавшего мужу, то все богатство и имущество, которое находилось в доме, включая сам дом, кроме названных вещей жены, все было собственностью мужа. И он по отношению к нему имел абсолютные права собственника во владении, использовании и распоряжении.

Специфической чертой мугского брачного контракта является то, что при стремлении супругов к разводу он меняет правовой режим имущества, даже независимо от того, что данное имущество принадлежит к режиму раздельности одного из них. Например, в случае, когда муж дает развод, он ссылает жену с *пропитанием, с взятым (ею имуществом), с полученной (ею) платой*. Такое положение закреплено и Сасанидским Судебником: «Развод: некоторые говорили, что все, принесенное (ею) в связи с замужеством, как, например, (ее) личные вещи и приданое она уносит, приобретенное же в браке остается. И процедура (или «формула») при этом такова: пусть уходит обеспеченной («экипированной, устроенной»)»⁷⁵³. В таком случае можно прийти к выводу, что если личные вещи, которые приобретены женщиной во время брака различным способом от мужа или от совместного труда, должны остаться у мужа, по крайней мере, когда муж и жена по обоюдному согласию разводятся, имущество, переданное ей в период брака мужем, жена оставляла мужу, так как следующая статья Судебника гласит: «Жена имущество, переданное ей мужем в период брака, если он с ее согласия расторгает с ней

⁷⁵³ Сасанидский судебник.- С. 65.

брак, не вправе забрать («не уносит»), и оно остается мужу»⁷⁵⁴. Однако по мугскому брачному контракту оно при разводе по инициативе мужа оставалось у жены, а в случае, когда развод производился по инициативе жены, то тогда: пусть она ему оставит одежду, годную к носке (не рваную), украшения, те вещи, которые она получит от Уттегина. В таком случае имущество, находящееся исключительно в режиме раздельности в пользовании женщины меняет своего собственника и переходит к тому, который доставал его. Если сопоставить это с современным законодательством, то в таком случае требование контракта не соответствует определению собственности каждого супруга, данному Семейным кодексом РТ в ст. 36. ч.1 и 2. В случае, когда развод осуществлялся по инициативе мужа, то раздел имущества и имущественный режим супругов почти соответствуют названным частям Семейного кодекса и требованию ст. 304 часть 2 Гражданского кодекса РТ⁷⁵⁵.

В брачном контракте имеется два положения относительно использования права на развод супругов: первое - по инициативе мужа; второе - по инициативе жены. Однако здесь не говорится, о том, согласна ли другая сторона на развод или нет и каким должно быть имущество при разводе. Однако, основываясь на требованиях Сасанидского Судебника и самом брачном контракте, полагаем, что в брачном контракте, скорее всего имеется в виду случай, когда другая сторона вовсе не желает развода.

Стоит отметить и другую особенность развода в Согде. В раннем зороастризме права сторон на развод всячески ограничивались прослеживалась тенденция к моногамии. В Согде же сторонам предоставлялось свободное право на развод и мужу право заключать побочный брак. Единственным непосредственным ограничением полигами и выступает получение согласия полноправной жены и 30 драхм штрафа в пользу жены. Интересным является и то, что аналогичные ограничения в виде получения согласия первой жены для заключения нового брака – побочного, предусматривались в хадисах пророка ислама, и они вполне были восприняты знатными родами Мавераннахра.

Обязательства супругов перед другими или обязательства из деликта

⁷⁵⁴ Там же.

⁷⁵⁵ См.: Семейный кодекс РТ ст.36 и Гражданский кодекс РТ, ст.304.

Среди обязательств, предусмотренных контрактом, весьма интересны обязательства супругов друг перед другом в отношении собственного поведения, которые мы называем обязательствами супругов перед другими или обязательствами из деликта. В круг этих правовых отношений супруги прямо друг перед другом не вступают. Они принимают обязательства перед другими своими действиями, что не связывает или не призывает супругов к их исполнению. Наличие этих обязательств – доказательство того, что в Согде в семейных отношениях был достаточно развит принцип индивидуализации наказания и ответственности. Такая тенденция, вопреки принципам солидарной ответственности зороастризма, положила начало индивидуализации ответственности за собственное поведение, которая в последующем открыла новую веху в развитии истории права.

Такая индивидуализация ответственности супругов предусмотрена в части второй документа **Nov.3**, строки 10-17.

«И если Уттегин совершит преступление, - говорится в строке 10 брачного контракта, - то он за него пусть будет сам в ответе, сам выплачивает»⁷⁵⁶. Брачный контракт тем самым узаконивает принцип индивидуализации наказания, предусматривает, что за греховное поведение муж отвечает сам, и никто другой. Такое положение было обусловлено прежде всего наличием коллективной ответственности членов больших семей при родовом строе: когда один совершал правонарушение, то за него отвечали все члены семьи или рода. Аналогичные поручительства встречаются в договорах зороастрийской и авестийской правовой системы. Во время заключения брачного контракта в Согде имела место индивидуализация ответственности за уголовно-правовые нарушения. Такой принцип индивидуализации относительно отношений супругов между собой встречается и в гражданско-правовых отношениях. Термин «сам выплачивает», помимо того, что усиливает позиции предыдущего требования об индивидуализации, не исключает отказа в правопреемстве при долговом обязательстве одного из супругов. Таким образом, супруг, который является должником перед третьим лицом, за эти долги отвечает сам, другая сторона вообще не имеет к этому

⁷⁵⁶ Согдийские документы...-С.24, строки.10-11.

отношения. Однако в некоторых случаях брачный контракт допускает коллективную ответственность. Например, при исполнении обязательств мужа перед опекуном прослеживается коллективное обязательство за погашение 100 драхм динарских штрафа и пени. В брачном контракте прямо сказано: «И это гарантийное письмо (касается) всего народа...»⁷⁵⁷. Сказанное подтверждает действие коллективной ответственности в домусульманском Согде. Таким образом, можно прийти к выводу, что в правовой системе Согда имели место солидарная ответственность, и индивидуальная, однако их применение при заключении брака зависело от воли сторон. Стороны могли договориться о возможности распространения своих прав и обязанностей на других членов семьи в форме правопреемства или же отвергали ее. Если учитывать условия отказа в правопреемстве или же его применение, то очевидно, что брак полноправной жены всегда освобождал ее от ответственности за поступки мужа, а в случае преемства обязательства Уттегина в отношении опекуна, наоборот, усиливал власть опекуна по отношению к жене и новому мужу.

В строках 13-14 предусматривается индивидуализация наказания по отношению к жене: «И если она совершит преступление, то за него пусть будет она сама в ответе, сама выплачивает»⁷⁵⁸. Сказанное подтверждает, что относительно ответственности супругов за свои поступки перед другими брачный контракт и вообще зороастрийская правовая система поддерживает гендерный баланс супругов. И мужчина, и женщина выступают самостоятельными субъектами уголовного права, отвечающими за свои деяния. Такая ответственность возлагается и на обязательство по возвращению долгов. Современный Семейный кодекс РТ также имеет статью, где определяет ответственность должника супруга в пределах своего имущества⁷⁵⁹. Однако в брачном контракте нет упоминания об ответственности родителей по правонарушению детей.

В другой строке мугского брачного контракта отмечено: «И если он (в качестве) раба какого-либо лица, или долгового раба, или пленного, или (в качестве) отданного под покровительство («собственного») будет взят, то Чата

⁷⁵⁷ Согдийские документы...-С.25,строки.9.

⁷⁵⁸ Согдийские документы...-С.-24.

⁷⁵⁹ Семейный кодекс РТ, -ст.46,часть 1.

вместе с произведенным (ею) потомством без (каких-либо) обязательств должна быть освобождена». Данная строка дает подробную характеристику социальной структуры домусульманского Согда и приводит четыре категории несвободных лиц: раб; человек, в результате долга превращенный в раба; человек, плененный в ходе войны и превращенный в раба; зависимые люди, отданные под покровительство других лиц. Следует отметить, что описание положения свободных людей дано в док. **Nov.4**, при изложении обязательств жениха перед опекуном невесты. Там, в частности, говорится, что «ни продам, ни долговой рабыней, ни пленной, ни отданной под покровительство ни сделаю». В.И. Лившиц, изучая другие источники Мугского архива в связи с отсутствием там этих категорий несвободных лиц, приходит к верному выводу, что «это положение может отражать либо реальную обстановку периода начала УШ в. н.э., либо может указывать на наличие определенных форм зависимости в предшествующее время – в юридических документах, формуляр которых следует традиции, вполне возможны параграфы, выработанные ранее, но повторяемые без изменений на протяжении длительного периода»⁷⁶⁰. По нашему мнению, вторая версия ближе к реальности. К этому следует добавить: возможно, названные категории лиц в УШ в., встречались очень редко они не обладали той значимостью, которую имели когда-то и по которой были дефиницированы. Брачный контракт в виде формуляра достался согдийцам от предыдущих поколений как знак преемствования правовых традиций.

Строки 11-13 брачного контракта, так, как они переведены, можно воспринимать по-разному. Обратимся к тексту брачного контракта: «И если он (в качестве) раба какого - либо лица, или долгового раба, или пленного, или (в качестве) отданного под покровительство («собственного») будет взят, то Чата вместе с произведенным (ею) потомством без (каких-либо) обязательств должна быть освобождена». Можно предположить, что или сам супруг из свободного становится бесправным, или речь идет о приобретении самим мужем несвободных людей, т. е. рабов. Скорее всего, брачный контракт имеет в виду положение самого Уттегина. Если же дело обстоит другим образом, то возникают некоторые затруднения.

⁷⁶⁰ Согдийские документы...-С.35.

Возникают вопросы: в чем причина привода рабов в дом, и почему из-за этого может произойти развод? Кроме того, не называется пол этих несвободных. В других местах контракта оговаривается момент, когда в качестве жены, рабыни, служанки или такой категории женщину Уттегин, без согласия Чаты возьмет себе (строка 17-18 **Nov.3.**), то Чате предоставлялось право оставить дом мужа. Исходя из сказанного, можно предположить, что полноправная женщина наравне с мужем также владела правом держать в доме несвободного, а может быть, она и не имела такого права. Возможно, присутствие несвободных в доме чем-то ограничивало ее права. Таким образом, брачный контракт имеет норму, которая не только регулирует отношения мужа и жены, но соответственно, регулирует их отношения с другими, причем права и полномочия одного сужают дееспособность другого. При этом вопрос о судьбе детей как самого Уттегина, так и детей первого опекуна (мужа), решался в пользу жены.

Что касается строк 11-13, то нет сомнения в том, что здесь решался вопрос об изменении положения самого мужа. Ухудшение его положения или скрытый бесправный статус его не влияли на свободу и независимость детей и жены. Дугдонча (а может быть и Гулгунча) выходила за него замуж как за свободного и независимого. Она по договору должна состоять в полном правом браке, в связи с чем любая непредвиденная ситуация, ухудшающая ее положение, по договору не имеет по отношению к ней юридической силы, а в случае наступления такой ситуации брак считался недействительным, и жена автоматически подпадала под опеку первого опекуна (в данном договоре – ее мужа). Все дети, связанные с ее именем, подпадали под защиту статуса свободы своей матери.

«И если она (в качестве) рабыни какого - либо лица, или долговой рабыни (находящейся в залоге), или пленной, или (в качестве) отданной под покровительство («собственной») будет взята, то Уттегин вместе с произведенным (ею) потомством без (каких-либо) обязательств должен быть освобожден»⁷⁶¹. По всей видимости, речь идет о прежнем статусе жены. Если она окажется в вышеуказанном положении зависимости, то она сама в ответе

⁷⁶¹ Согдийские документы...-С.24, строки 14-15.

за это. Уттегин получал ее как полноправную жену, как свободную, и давал обещание ее опекуну защищать ее от всяких нарушений прав и, главное, защищать ее свободу. В таком случае контракт устанавливает недействительность брака и возврат к прежней ситуации на лицо реститутсия договора. То есть, Уттегин, не отвечая перед ее собственником и хозяином, вместе со всем потомством, которое связано с ним, считается свободным. Во всех случаях дети, рожденные в таком мнимом браке, находились под опекой свободного супруга, в самом контракте в обоих случаях говорится об освобождении свободного супруга с произведенным потомством.

Постановка вопроса и его решение и в нынешних условиях Таджикистана имеет свое значение. С целью защиты прав кредиторов и исполнения обязательств должников, в новый Семейный кодекс РТ включена статья «Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора»⁷⁶². Необходимость включения этой статьи обусловлена развитием рыночной экономики в РТ и сложившимися денежными отношениями в республике. Конечно, ее принятие во многом, как брачный договор в Согде, защищает законные интересы третьих лиц. Особенно хорошо это отражено в части первой ст.47: «Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора». Однако Семейный кодекс при решении этой проблемы, учитывая позиции и интересы кредиторов, только с целью защиты их интересов, не упоминает об интересах другого супруга, а следовало бы: должник обязан (-а) уведомить своего супруга о своем положении до заключения брачного контракта. Иначе неизбежным становится не только расторжение брачного договора, но и сам брак оказывается под угрозой распада. Кроме того, Семейный кодекс РТ в части второй ст. 47, защищая интересы кредиторов, допускает расторжение или изменение брачного договора по инициативе кредитора одного из супругов. Но когда вопрос касается изменения условий или расторжения брачного контракта по инициативе одной из сторон, то Семейный кодекс

⁷⁶² Семейный кодекс РТ.-Ст.47.

ссылается на необходимость решения суда по основаниям и в порядке, установленных Гражданским кодексом РТ. В главе 28 Гражданского кодекса «Изменение и расторжение договора»⁷⁶³ данному вопросу посвящены две статьи: ст. 482- «Основания изменения и расторжения договора», и ст. 486 - «Случаи изменения и расторжения договора по заявлению одной стороны». Однако в обоих случаях нет конкретности и четкости оснований изменения и расторжения договора, не говоря уже о брачном договоре. Например, в ст. 482 основанием считается: «при существенном нарушении договора другой стороной», а существенность определяется судом. Вообще, проблема не в том, что ущемляется чей-то интерес, а в принципе законодательства, гуманизме законности и приоритете в защите интересов супругов, нежели других лиц.

Обязательства перед опекуном

Среди обязательств брачного контракта особое положение занимают обязательства мужа перед опекуном невесты. Как уже говорилось, особенностью брачного договора при зороастризме являлось то, что жена всегда находилось под чей – то опекой. В тех случаях, когда опека над женщиной не была указана, ее развод считался незаконным. Сасанидские юристы установили следующее: «О разводе высказывалось такое мнение, что без (определения) опекуна он (развод) не бывает (действителен. -А.Х.), и процедура такова, что при этом (должно быть заявлено): «(в опеку такому-то) пусть достанется»⁷⁶⁴. Мугский брачный контракт имеет специальный раздел, где устанавливаются обязательства мужа перед опекуном невесты. Документ **Nov.4.** целиком посвящен этому вопросу. Значение этой части брачного договора настолько было велико, что в нем все реквизиты договора пишутся заново: год и месяц написания договора, условия заключения брака, обязательства защиты и охраны здоровья, чести и жизни невесты, коллективная ответственность стороны мужа по обязательствам в пользу опекуна, присутствие свидетелей, место написания договора и многое другое подробно освещены в договоре. Судя по сказанному, это отдельная часть договора.

⁷⁶³ Гражданский кодекс РТ.//Ахбори Маджлиси Олии ЧТ. -1999.- №6.-С.271-273.

⁷⁶⁴ Сасанидский судебник. –С.65.

Среди обязательств, взятых женихом на себя по отношению к опекуну, имеются различные виды. Многие из них нами уже были рассмотрены выше. Поэтому ограничимся изложением круга этих обязательств.

1. Муж в брачном договоре в обязательном порядке подтверждает, что берет жену по доброй воле и согласию (строки 7-10).

2. Муж перед богом Митрой и в присутствии первого опекуна дает клятву и обязуется: не продавать, за долги не отдавать, в плен не сдавать и другому под покровительство не оставить (строки 10-12).

3. Муж обязуется перед опекуном защищать ее здоровье и честь от себя, от родственников и от других (строки 12-15).

4. Муж обязуется защищать права и свободу невесты на развод, на моногамию (строки 15-17).

5. Муж обязуется перед первым опекуном и его родом без ущерба и невинимой возвратить жену под их опеку (строки 17-19).

6. В случае нанесения ущерба имуществу или здоровью, или ущемления права жены муж обязуется выплатить штраф первому опекуну в размере 100 драхм динарских, серебряных (строки 19-22). Под ущемлением прав понимается и ограничение права жены на развод. В таком случае по жалобе жены суд востребует от мужа предусмотренный штраф.

7. В случае, когда муж не платит предусмотренную сумму штрафа вовремя, он обязуется признать эту сумму как долг, и за каждые 10 драхм платит пеню в размере 2 драхмы (строки 1-2, часть У).

Интересным является то, что как обязательство мужа, так и право первого опекуна на востребование указанной компенсации распространяется на всех членов семьи и рода. Это специально оговорено в строках 12; 2-3, часть У; 6-10.

Таким образом, мугский брачный контракт, как важный исторический правовой памятник таджикского народа имеет двойное значение для развития правовой системы таджиков:

1. Как сложившийся формуляр правового документа, он сохранил в себе правовые ценности тысячелетнего развития зороастрийской системы права со всеми атрибутами и условиями, сложившимися в процессе развития общества

и одновременно отразил семейно – правовые отношения предков таджиков в домусульманском Согде, что позволяет осветить многие неизвестные страницы истории зороастрийского права таджиков.

2. Мугский брачный договор является не только одним из неоценимых источников перекинутый в изучении истории права, но и ярким образцом правовых постулатов, основывающихся на справедливости, гуманности, верности и честности супругов в семейном быте. Эта правовая база помогает установить связь между прошлым и настоящим, закрепить и развивать условия для становления семейных отношений на основе традиций и менталитета народа.

Глава 6. Водное и экологическое право зороастризма

I. Водное право

Вода являлась объектом права с древнейших времен. Люди относились к воде, как источнику жизни человека, животного и растительного мира. Исходя из необходимости и значения воды для всех животных на земле, в зависимости от уровня развития сознания, типа миропонимания и мироощущения люди по-разному воспринимали воду и по-разному защищали её. Исследование развития человечества и концепций относительно восприятия воды, показывает, что здесь имеется несколько исторически сложившихся комплексных взглядов, которые не всегда рассматривают ее как объект права.

1. Самые первые, доисторические люди инстинктивно смотрели на воду, как на источник жизни. В различных регионах расселения людей время от времени шла борьба за выживание, которое во многом зависело от наличия в этих регионах источников воды. Тогда еще не стояла проблема хранить воду, как объект собственности, поскольку вода являлась источником жизни, и ее использовали как природный ресурс. Люди же инстинктивно, в силу жизненной необходимости, выбирали те места для своего обитания, где имелись в большом количестве питьевая вода и вода для урожая. Все это на территории нашей родины происходило в эпоху верхнего палеолита, приблизительно до 10 тыс. лет до н. э.

2. В эпоху, когда человек начинает переходить от собирательной экономики к производящей, вода приобретает новый статус, как основной источник жизни животного и растительного мира. Начинается эпоха рационального водопользования. Древние государства Востока основное внимание начинают уделять освоению природных рек и рытью каналов, появляются первые ирригационные системы и развиваются рабовладельческие государства Востока. «Человеку необходимо было освоить Нил, который не только орошал землю, но и при ежегодных разливах отлагал плодородный ил, освоить для того, чтобы эту реку можно было приспособить для развития своего хозяйства. Без искусственного осушения и орошения долина Нила

оставалась бы топкой низиной посреди зыбучих песков...»⁷⁶⁵. Там же, где невозможно было освоить природные реки, в силу особенностей климата появилось богарное земледелие. На территории исторического Таджикистана в долинах началось частичное освоение природных рек Сырдарьи, Вахша и Пянджа, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Появляются искусственные водохранилища, созданные силами общин и родов, в которых в зимнее и весеннее время года собиралась вода. Летом вода рационально распределялась всем нуждающимся, а осенью водохранилища коллективно ремонтировались. Вода становится важнейшим источником для развития растениеводства, в силу чего начинают разрабатываться рациональные способы водопользования. Тогда, возможно, впервые, при распределении воды появились нормы, по которым она стала рассматриваться, как правовой объект, но из-за отсутствия достоверных письменных источников ничего более по этому поводу сказать нельзя. Такое отношение к воде сложилось примерно к 5-2 тыс. до н. э.

3. Первая цивилизация древних таджиков уже на рубеже 2-1 тыс. до н. э. смотрит на воду не только как на источник существования, но и как на живого творца, создателя мира и вершителя справедливости. В ту эпоху относительно воды, как источника жизни, существовали две концепции:

1) люди, признавая воду как источник жизни человека, превозносили её над растительным и животным миром, возводя в ранг божества и считая, в большинстве случаев, что вода – это первооснова мира. Наши предки в рамках зороастризма почитали бога воды - «Апам напат»⁷⁶⁶;

2) признавая воду как первооснову и божество, люди все свои деяния связывали с волей этого божества. Даже совершение правосудия и творение справедливости возлагали на бога воды. Эта ступень в развитии судебного права и ордалии, которая связана с водой, в древности (в Туране и Иране) называлась «варри сард» - «холодная ордалия». Типичные формы развития судебного и водного права пережило большинство народов земли. Это была

⁷⁶⁵ Всемирная история: У истоков цивилизации. Бронзовый век/ А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчѣк и др. - Минск: Харвест, М.: АСТ, 1999. - С. 199.

⁷⁶⁶ Авеста. Дж. Дустхох. – С.581.

эпоха обожествления воды и творения правосудия, основанного на водном праве.

4. Восприятие воды как правового объекта, имеющего способность, при необходимости, удовлетворять стремление людей к богатству и вообще выступать как объект права в виде обособленного водного объекта, дало определенный толчок в развитии этого права. Вода, как государственная собственность, а иногда, как частная, в экономических отношениях, имея свой эквивалент, стала предметом купли-продажи и источником наживы определенных кругов. При Ахеменидах крупные каналы принадлежали царям, и они сдавали их в аренду и субаренду. «Земли обычно сдавались в аренду, так же, как и принадлежавшие царю многие крупные каналы. В окрестностях Ниппура царские каналы арендовал дом Мурашу, в свою очередь, отдававший их в субаренду коллективам мелких землевладельцев.... Персидским царям принадлежал также канал Акес в Средней Азии...»⁷⁶⁷. Отец истории Геродот, характеризуя положение персов в Средней Азии, отмечает: «Царь повелел закрыть горные проходы и построить на каждом шлюзы. Поэтому вода не могла больше вытекать (через проходы), и долина, окруженная горами, обратилась в озеро, так как река разливается по равнине, но выхода не имеет. Так вот, те племена, которые прежде пользовались этой водой для орошения, стали терпеть ужасные лишения.... Когда нет уже больше воды, они едут в Персию вместе с женами и, остановившись перед воротами царского дворца, начинают громко и жалостно вопить. Царь же, видя крайнюю нужду просителей, велит открыть шлюзы, ведущие в их страну.... Однако, как я узнал, царь изымает за открытие шлюзов большие суммы денег (сверх податей)»⁷⁶⁸. Таким образом, вода, как источник дохода и собственности правителей, становится важным орудием угнетения и изымания пошлин с земледельцев. Эти события на территории нашей родины происходили в начале 1 тыс. до н. э. до начала 1 тыс. н. э.

5. Заключительная стадия развития водного права и водопользования на территории Таджикистана началась в эпоху зороастризма, к началу 1 тыс. н. э., ещё до исламского завоевания Средней Азии. В этот период прослеживается

⁷⁶⁷ История Ирана/Под. ред. М.С. Иванова.-М., 1977. - С. 53.

⁷⁶⁸ Геродот. История. В 9-ти т. – Кн. 3. - Ч. 117. – С. 217.

бережное отношение к воде, возобновляются бывшие восхваления и молитвы во благо богини вод, при обретении воды, как источника собственности, воздаются хвалебные молитвы. В целом при необходимости вода признается как объект собственности. Коллективное водопользование и проблема орошения земельных участков густонаселенных местностей порождает введение специального государственного института раздатчика и распределителя вод – «Мир - об» - «начальник вод».

6. Ислам внес новое видение и статус права относительно воды и водных ресурсов, которое во многом являлось преемником местных обычаев и традиций (работы мусульманских факихов Кади Абу Юсуфа, Таджи Шариа, Бурханиддина Маргинани и многих других свидетельствуют об этом).

Наша задача, в первую очередь заключается в том, чтобы дать характеристику водного права, определенного в Авесте и зороастризме. При исследовании этого аспекта необходимо проанализировать состояние норм права и других социальных норм Авесты и зороастризма относительно воды и тем самым выявить основные формы отношения наших предков к этому природному ресурсу в рамках зороастризма. По всей видимости, 2-5 этапы развития водного права соответствуют тем нормам авестийского и зороастрийского права, которые определяют отношение к воде, как источнику жизни.

Авеста, как комплексный источник социальных норм, наряду с другими правовыми нормами, имеет немало водно-правовых норм, регулирующих отношение человека и зороастрийца к воде, как к источнику жизни всех живых существ. Нормы, касающиеся этого источника, в зависимости от содержания и характера определений, подразделяются на несколько групп: нормы, воспринимающие воду, как создателя и творца всех существ; нормы, воспринимающие воду как средство очищения и соблюдения чистоты для всех людей; нормы, защищающие чистоту водных ресурсов; нормы, определяющие водный фонд авестийского общества; нормы, признающие божественное начало относительно воды, определяющие судебные функции воды и т.д.

Нормы, почитающие воду, как источник жизни и создателя земных благ.

Авеста, как основной свод законов зороастрийской религии и права,

появилась в эпоху, когда человек начал переходить от собирательной экономики к производящей. Новая религия, как прогрессивная идеология обновления общественного сознания, всесторонне стремилась научить людей новым формам совместной хозяйственной деятельности: земледелию, скотоводству и ремесленничеству. Нормы, призывающие людей поклоняться земным благам - растительному и животному миру и водным ресурсам, постепенно показывали зороастрийцам, что верный и справедливый путь жизни на земле неразрывно связан с достойным, умеренным обращением и защитой этих благ, во имя процветания общества и человека. Анализ Авесты и вообще зороастризма, на первый взгляд, показывает, что мы имеем дело не с какой-нибудь божественной религией, а скорее всего, идеологией, направленной на почитание и сохранение земных благ. Это религия, которая, возможно, активнее всех других мировых религий защищает природные ресурсы, животный и растительный мир. Совершенно правильно замечал немецкий исследователь Г.Фр.Кольб, что «Религия персов была культом природы».⁷⁶⁹ Защита окружающей среды и экологическая проблема рассматриваются в этом источнике, как первостепенная задача людей. Однако постановка вопроса во многом отличается от нынешних признанных глобальных проблем человечества. Ещё тогда Зороастр осознал, что источником жизни людей является окружающая среда, но вопросы о происхождении человека, миропонимание и осознание окружающей среды на более раннем этапе определили нормы, которые придали этим благам мифическую окраску. В особенности те нормы, которые касались воды и многих редких животных. Авеста в гате 17, строке 12, часть Ясна, почитая растительный мир и воду как природные ресурсы, отмечает: «Почитаем лучшие из лучших вод, созданные Ахура Маздой, почитаем добрые маздаяснийские воды. Почитаем все растения, созданные Ахура Маздой»⁷⁷⁰. Авеста, разделяя мир на две силы, добрую и злую, все добрые творения связывает с силой Ахура Мазды и почитает их, а все злое, как продукт Ахримана, приносящий людям вред, осуждает. Вода, как источник жизни, приносящий людям плоды, почитается как мать, кормящая своих детей:

⁷⁶⁹ Кольб Г.Фр. История человеческой культуры. - Киев, 1897. - С. 125.

⁷⁷⁰ Авеста. Дж. Дустхох. - Техрон, 1375 х. - С. 168.

«Воды, приносящие плоды! Призываем вас на помощь: вас, которые, как матери (кормящие нас. - А.Х.); вас, которые как корова, дающая молоко бедным, вкуснейшее из всех напитков. Вас, доброта которых несравнима ни с чем ...; о, вы живые матери!»⁷⁷¹. Авеста, признавая воду как источник орошения и как кормящую мать, призывает ее к тому, чтобы она и впредь оказывала людям помощь в совершении добрых дел. Учитывая роль и значение воды в авестийских учениях как незаменимого источника питания и жизни человека, один из первых исследователей правовых аспектов Авесты в советскую эпоху А. К. Рзаев справедливо отмечает: «В Авесте определенное место отводится элементам водного права. Вода называется «целительной», «стад покровительницей», «имущества покровительницей», «стран покровительницей». Вода - это «процветающая страна», «страна с блестящими и богатыми стадами», вода дарует людям обширные царства...»⁷⁷².

Согласно Бундахишну, древние иранцы воду и свет считали исходящими из одного источника. Свет и прозрачность мира им даровались с вершины Албурза и вода также истекала с вершины этой горы. Такое совпадение порождало среди народов Ирана легенды о единстве света и воды. Об этом также упоминается в строках 15-17 фаргарда 5 Вендидада.⁷⁷³ Интересным является то, что таджики и иранцы сегодня при толковании сновидения «воду» интерпретируют как свет, богатство, ясность в жизни и успешность в делах⁷⁷⁴. Такое сложение сознания и мировоззрения - не случайное совпадение, а скорее, длительное закономерное концептуальное отношение, исходящее из реальной обстановки значения этого природного ресурса в жизни этих народов, которое в какой-то мере закреплено и в религиозных источниках и нормах этих народов. Об этом своевременно и справедливо писал Э.Рахмонов: «В таджикском языке есть немало фразеологизмов, свидетельствующих о почитании воды, как, например, «вода - свет», «вода — это жизнь», что далеко

⁷⁷¹ Там же. - С. 205.

⁷⁷² Рзаев А.К. «Авеста» как политико-правовой памятник// Этюды из истории политико-правовых учений. – Баку: Азернешр, 1986. - С-41.

⁷⁷³ Авеста Дустхох. Дж. – С. 449.

⁷⁷⁴ См.: Абулфазл Хубайши Тафлиси. Хобномаи комил – ут-таъбир/ Пер. Дж. Хотами, С. Наимбоева - Душаенбе, 1993. - С. 32, 143 и 179.

не случайно и является результатом накопленного на протяжении веков коллективного опыта народа, в котором отразились условия его жизни»⁷⁷⁵.

В Авесте во многих местах называются имена рек - Вита нхухати, Дану, Ранха и озер - Ворукаша, Чайчасти, Кансава и многих других. И при почитании вод в строке 4, гат 38, Ясна, прямо сказано: «Почитаем вас добрыми именами, данными вам Ахура Маздой...»⁷⁷⁶. Возможно, эти имена имелись у этих рек и озер и до Зороастра, Зороастр же, связывая эти имена со своим богом, тем самым легитимирует добрую власть Ахура Мазды. В строке 15, гат 65, части Ясна он восклицает: «О, Ахура Мазда! О, который сотворил землю, воду и растения!»⁷⁷⁷. Авеста, объявляя воду результатом творения Ахура Мазды и включая ее в число добрых земных благ, желает, чтобы она всегда оставалось в распоряжении добрых и справедливых людей: «О добрые воды! О самые лучшие творения Мазды! Да не будет воды у злоумышленника! Да не будет воды у злословящей! Да не будет воды у злодея!»⁷⁷⁸. Авеста, исходя из принципа триады - благомыслия, благословия и благодеяния - запрещает и осуждает нахождение воды в руках не обладающего указанными качествами. Она также осуждает и не желает, чтобы вода оказалось в распоряжении злых и правонарушителей: «Да не будет воды в руках обманщиков, у людей, обижающих своих друзей, обижающих своих соседей и родственников.... Пусть не будет воды у воров, грабителей, разбойников, убийц, колдунов и др.»⁷⁷⁹. Таким образом, Авеста не желает, чтобы такой источник, как вода, находился под контролем недобрых и несправедливых людей. Авеста желает, чтобы водные ресурсы оказались в распоряжении добрых и справедливых людей, только в этом случае биологическая, природная и экологическая функция воды будет правильно воспроизведена. Тысячелетний опыт правового развития в области водопользования, таким образом, правильно определил, что субъект, который владеет водой, должен соответствовать требованиям человеческого сообщества и, главное, он не только должен обладать способностью пользоваться водою, но и обладать качествами, охраняющими

⁷⁷⁵ Рахмонов Э. Первая энциклопедия предков//Таджики в зеркале истории.- С. 158.

⁷⁷⁶ Авеста. Дж. Дустхох.- Техрон, 1375 х. - С. 204.

⁷⁷⁷ Авеста. Дж. Дустхох. - С. 248.

⁷⁷⁸ Там же. - С. 246.

⁷⁷⁹ Там же.

этот природный ресурс. Вода, как важное средство для жизни человека и саморегуляции экосистемы, не должна находиться в руках злоумышленников и вредителей, которые способствуют ее загрязнению и становятся тормозом развития общества. Такая защита водных ресурсов и ныне признана как важный элемент государственного водного контроля. Исходя из сказанного, не допускаются действия водопользователей, осуществляемые с нарушением прав и законных интересов других лиц или наносящие вред состоянию водных объектов⁷⁸⁰. В принципе, в далекие времена авестийской эпохи формулировалась концепция защиты водных ресурсов и качеств водопользователей, и, очевидно под давлением религиозных норм и опыта древних государств Востока, намечался процесс превращения воды из объекта природного в объект собственности, но он еще, по всей видимости, не имел практического распространения. Именно поэтому в Авесте уже предусматривалось, кто может владеть этим уникальным природным ресурсом и как он должен им пользоваться. Ссылаясь на вышесказанное, отметим, что мы имеем дело с правом владения, пользования и распоряжения водой в комплексе, т. е. с правом собственности на воду. Возможно, авестийское общество знало право владения и пользования водою, но о праве распоряжения водою говорить еще рано. Авестийское общество на начальном этапе своего развития, возможно, не знало такого экономического значения воды, как «вода - источник дохода» в прямом смысле, хотя оно не исключало значения воды для земледелия. Ценность воды, как и других природных ресурсов, заключается в том, что при ее использовании возникают доходы⁷⁸¹. Как объект собственности и дохода, вода стала рассматриваться чуть позже - во времена великих иранских империй. В одном из наставлений поздней эпохи отмечается: «Если (хочешь, чтобы) у тебя было богатство, прежде всего, покупай воду, пашню и землю, ибо если они не дадут урожая, то стоимость («основа») их сохранится»⁷⁸². В данном случае речь идет о приобретении права собственности на воду путем заключения договора о купле-продаже. Что же

⁷⁸⁰ См.: Водный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 15 февраля 1999 г. М.: Изд. Груп. НОРМА-ИНФРА, 1999. -Ст. 62, ч. 2 .

⁷⁸¹ Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. - М.: Аспект Пресс, 1999. - С. 151.

⁷⁸² Наставления Адурбада, сына Махраспанда// Изведать дороги и пути праведных. - С. 78.

касается авестийского общества, то вода, как объект собственности, еще не вступала в товарооборот. По всей видимости, она, как и в прежние времена, использовалась вместе с землею, и при переходе земли от одних к другим вода автоматически передавалась новым владельцам и пользователям. Что касается указания Авесты относительно нежелательности попадания воды в руки несправедливых и правонарушителей, то, очевидно, она на общих основаниях пытается осудить нарушителей и провести классификацию людей на основе теории социологии Авесты: добрым – доброе, злым – злое. Авеста осуждает всех преступников, рассматривая их деяния, как приносящие вред обществу. В связи с чем, ограничивая их права, не желает, чтобы они обладали земными благами и в том числе водою.

Авеста, восхваляя воду как источник реальной жизни, в большинстве случаев смотрит на нее не только как на природный ресурс, она возвышает ее до уровня благодетеля и божества, просит у нее прощения и помощи в свершении человеческих желаний. Ахура Мазда обращается к Заратуштре: «О, Заратуштра! В первую очередь проси исполнения желаний у воды. Удерживая чистую, прозрачную воду в руках, читай следующее: О, вода! Великое желание к тебе, осуществи его! Желание, которое защити от обмана и насилия врагов. Эй, воды! Просим у Вас еще много милости: силы и добрых детей (столько, сколько хотят некоторые), на которых не распространилось бы зло врага, и никто не мог бы их убить, взять и нанести увечья»⁷⁸³. Таким образом, зороастризм, учитывая столь значительную роль воды в жизни человека, исходя из тогдашнего уровня сознания, молился воде, как источнику реальной жизни и имеющей возможность, при необходимости, влиять на судьбы людей. Ахура Мазда, восхваляя воду как источник доброй силы, поясняет Заратуштре, что никто не имеет права перед водой и священным огнём совершить греховный поступок или же обмануть соседа⁷⁸⁴.

О богине вод и плодородия - Ардви Суре. Авеста, восхваляя воду как источник жизни, особо почитает богиню вод Ардви Суру. Согласно авестийским учениям, существовала специальная сила, управляющая водными ресурсами, она называлась Ардви Сура. Пятый яшт посвящен этой богине,

⁷⁸³ Авеста. Дж. Дустхох. – С. 247.

⁷⁸⁴ Вандидот. Фаргард 4, часть 3, строка 46.

сопровождаемой постоянными эпитетами Сура (букв. «сильная») и Анахита (букв., если это не заимствованное слово, «незапятнанная, чистая») и отождествляемой с божеством реки Амударьи⁷⁸⁵. Пятый яшт называется «Обон - яшт» и состоит из 30 кард и 133 строк. В них подробно описаны сила и мощь богини Ардви Суры Анахиты. Имя этой богини состоит из трех частей.

1. Ардви, относительно значения этого термина среди исследователей нет единого мнения. Стеблин - Каменский⁷⁸⁶ и Бартоломе считают, что Ардви буквально означает «влага - влажность»⁷⁸⁷, Бахор предпочтение отдает «обильной и плодородной», а Дж. Дустхох воспринимает ее как общее понятие «река»⁷⁸⁸.

2. Сура – сила.

3. Анахита – чистая. Пятый яшт называется она Обон яшт. «Обон»(на пехлевийском наречии) является покровителем всех вод. Исходя из этого, этот яшт воспринимают как «Гимн водам». Данная часть Авесты состоит из норм, которые по содержанию можно разделить на три группы. Первая группа состоит из норм, которые призывают к богине Ардви Суре, во второй повествуется о том, как древнеиранские боги и герои молились и приносили жертвы этой богине, и в третьей говорится о просьбах тех, которые обращаются к Ардви Суре. Относительно призыва молиться этой богине Авеста отмечает:

Молись великой, славной,
Величиною равной
Всем водам, взятым вместе,
Текущим по земле⁷⁸⁹.

Авеста, призывая, молиться, указывает на необходимость пожертвования:

И приносил ей в жертву
Хаошьянха Парадата
Под Харою горою

⁷⁸⁵ Авеста: Избранные гимны. Стеблин-Каменского И.М. Предисл. проф. В.А. Лившица.- Душанбе: Адиб, 1990. - С. 152. В дальнейшем: Авеста. Стеблин- Каменский.

⁷⁸⁶ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М.- С. 152.

⁷⁸⁷ Авеста. Дж. Дустхох.- С. 584.

⁷⁸⁸ Там же.

⁷⁸⁹ Авеста. Избранные гимны. Стеблин Каменский И.М.- С. 24.

Сто жеребцов и тысячу
Коров и мириад овец⁷⁹⁰.

Авеста, устанавливая жертвы и жертвоприношения в отношении Ардви Суре, тем самым получает гарантии исполнения прошений и желаний. Не исключено, что еще в древности люди, как и ныне, при засухе и в сезон полива желали, чтобы небеса дали им дожди. И тогда они приносили жертвы во имя богини дождя и вод, и если после этого начинались дождевые осадки, то они считали, что принесенные ими жертвы достигли богини вод, и она услышала их желания. В Вендидаде также есть строки о прощении дождя: «О, облака, давайте! Скорее давайте! В центре небес и в длину небес принесите людям тысячи капель дождя и десятки тысяч капель дождя!»⁷⁹¹. Такое видение и почитание источника вод и богини Ардви Суры Анахиты, сохранялись достаточно долго, как важный элемент покровительства земледелию на территории исторического Таджикистана. Таджики до сих пор почитают воду, как источник жизни и праматерь человечества. Многие авестийские каноны и правила почитания и защиты вод, золотой нитью прошедшие через поколения, еще сохраняются среди таджиков. В этом отношении, несомненно, прав Э. Ш. Рахмонов: «На примере «Ардвисут Анохит яшт» можно убедиться, что поклонение божеству рек и вод было очень распространено в Бактрии, Согде и Хорезме; в Пенджикенте этот обряд был известен как почитание Наны, то есть матери. У таджиков, в особенности горцев Дарваза, жителей некоторых районов Хатлонской области и таджиков Бухары, называть этим словом мать принято до сих пор, что говорит о чувстве признательности таджикского народа божествам, покровительствующим водам и изобилию»⁷⁹².

Возможно, первоначально арийцы просили у богини вод только дожди, но к авестийской эпохе, кроме дождя, они стали просить у этой богини и другие блага: власть, богатство, победу и справедливость. Прав А. К. Рзаев, когда отмечает: «В Авесте... вода дарует людям «обширные царства», где варят обильную пищу, наделяют большими кусками, где фыркают кони, грохочут колеса..., где много жуют, где припрятаны яства, где благоухания, где каждый

⁷⁹⁰ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 27.

⁷⁹¹ Авеста. Дж. Дустхох.- С. 538.

⁷⁹² Рахмонов Э.Ш. Указ раб.-С.158.

волен хранить в кладовых, сколько захочет, дабы жить в довольстве. Это источник, «дающий жертвенную влагу, обильную, бескрайнюю» (Яшт, гл. 5), источник «добрых пастбищ», «обилия корма» (Ясна, 29)»⁷⁹³. Согласно авестийским концепциям, все эти богатства не достаются человеку просто так, для этого, прежде всего, надо быть праведным, почитать богиню вод Ардви Суру и просить у имеющей власть, богатство и благо:

Вот так просил он Ардви:

«Такую дай удачу,
Благая Ардви Сура,
Чтобы добился власти
Я - над людьми и девами,
Над ведьмами, волхвами,
Кавийскими тиранами...»⁷⁹⁴

Или же:

Такую дай удачу,
Благая Ардви Сура,
Чтоб одолел я Змея
Трехглавого Дахаку...,
Чтоб я был с победой
Такой, как все арийцы...»⁷⁹⁵

И всегда, когда они добивались удачи в своих желаниях, они это связывали с именем этой богини:

Дала ему такую
Удачу Ардви Сура,
Всегда тому, кто верно
Свершает возлиянья,
Дающая удачу...,
Молюсь ей ради счастья....⁷⁹⁶

⁷⁹³ Рзаев А.К. «Авеста» как политико-правовой памятник. - С. 41.

⁷⁹⁴ Авеста. Избранные гимны. Стеблин –Каменский И.М.- С. 28.

⁷⁹⁵ Авеста.Избранные гимны. Стеблин Каменский И.М.- С. 29-35.

⁷⁹⁶ Там же.- С. 28.

Такое видение и установка в последующем способствовали формированию судебской концепции воды.

Судебные функции богини вод Ардвиз Суры и Апама Напат

Арийцы постепенно от почитания богини Ардвиз Суры и ожидания от нее хорошего, переходят к размышлению о том, что богиня не только предоставит воду и осуществит мечты и желания, но она, как всевидящая и всезнающая, имеет силу и возможность творить справедливость. Ей же, всезнающей и всеслышающей, доступно то, что не доступно человеческому разуму и мышлению. Она видит все и имеет возможность совершать правосудие в отношении людей. Ее судебские полномочия осуществлялись, по представлению арийцев, в двух формах.

Во-первых, когда она совершала правосудие в отношении народа. Например, когда приходило время засухи, и из-за отсутствия дождя погибали посевы пшеницы и других зерновых культур, или же уменьшалось количество дождей в весеннее время, или тогда, когда вода была необходима для полива богарных земель. Или же наоборот, настолько много проливалось дождей, что результаты оказывались печальными для человека, растений и т. д. Арийцы при таком положении дел видели причину в своих дурных поступках и считали, что богиня Ардвиз Сура совершала над ними правосудие.

Во-вторых, когда она совершала правосудие в отношении конкретных поступков людей. Тогда в качестве уполномоченного судьи Ардвиз Суры выступал Апам Напат. Это была следующая процедура: доказательство вины подозреваемого в форме «ордалии» «божьего суда», исполняемого водой. В тех случаях, когда арийцы совершали правонарушение и во время совершения деяния не было свидетелей, и, естественно, не было возможности доказать вину подозреваемого, то путем пытки и испытания водой они пытались доказать виновность или невиновность подозреваемого. Аналогичная судебная процедура, по концепции Вебера,⁷⁹⁷ приводит к стадии развития нерациональных и неформальных прав человечества. Такую стадию судебного разбирательства, как «ордалии», пережили почти все народы земли. Еще в первой половине 2 тыс. до н. э., при Эламских царях, испытания «вода-

⁷⁹⁷ Макс Вебер, немецкий социолог, считался основоположником социологии. Его основная работа «Экономика и общество», где освещены вопросы рациональности права.

ордалия» применялись в отношении всякого, кто обманным путем пытался завладеть чужим имуществом. Семейные и имущественно-правовые документы, найденные в древнем городе Сузы, специально в договорах и сделках, в случае появления незаконного или лживого истца предусматривали применение испытания водою. Например, при сделке о передаче наследства, в документе 5(131) установлено: «Поле, вместе с колышком⁷⁹⁸ его в районе (храма) Гулы, по соседству с Гугалути, дом - жилище его вместе с утварью, сад и поле площадью..., по соседству с полем бога⁷⁹⁹, телегу вместе с быками, Варду Эриште, супруге своей, подарил, отдал ей. Претендент, который потребует (это) у нее, пусть в воду пойдет⁸⁰⁰, по слову Варду, бог Шази пусть череп его проломит, (ибо) клятву богу и царю он нарушает»⁸⁰¹. Или же в другом документе той эпохи говорится: «Половину имущества, половину дома большого, половину полей в третьем районе и сады Синури Дакати, дочери своей отдала. Если кто-либо поднимется (с претензией), пусть (в воду) пойдет, и в воде гнев бога Шази череп его пусть разобьет...»⁸⁰². Таким образом, традиция признания богов как судебной власти, практиковалась еще до зороастрийской системы права, которая являлась преемницей предыдущих установлений.

По всей видимости, первая форма постепенно породила вторую. Вторая функция судебного разбирательства богиней вод, очевидно, осуществлялась в двух основных концептуальных формах:

- а) в форме клятвоприношения перед священной водой;
- б) в форме испытания водой.

О клятвоприношении перед водой прямо говорится в Вендидаде, фаргард 5, строки 46, 54, 55. В строке 54 читаем: «О, Заратуштра! Перед священной водой и огнем никто не должен поступать неприлично, и отказываться от того, что ему дано соседями (возможно, речь идет о каком-то договоре, где имущество соседа находится во временном пользовании у другого соседа - А. Х.), и их

⁷⁹⁸ Колышек, как правило, забивался на поле неоплатного должника. В данном случае даритель Варду забил колышек на поле неплатежеспособного должника, земля которого передается по наследству.

⁷⁹⁹ То есть храма.

⁸⁰⁰ Имеется в виду ордалия - испытание водой для установления истины.

⁸⁰¹ Элам в первой половине II тыс. до н.э./Хрестоматия по истории Древнего Востока. – С 5.

⁸⁰² Там же. -С. 7.

обманывать»⁸⁰³. Это диспозиция норм, которые без определения санкций приведены раздельно. Комментарии названной строки исследователями по содержанию неодинаковы. Одни связывают ее с последующими строками данного фаргарда, и тем самым характеризуют в ней клятвоприношение перед священной⁸⁰⁴ водой и огнем. Такое видение, думается, имеет основание, ибо формализм древнего права, в различных формах как необходимый элемент существования самого права, имел место почти у всех народов, стоящих у истоков цивилизации, и он во многих случаях изжил себя в рамках правовых систем. Другие же придавали ей религиозный и просветительский характер⁸⁰⁵. В последующих строках 49(Б)-53 предусмотрены санкции относительно этого деяния. Еще более точно смысл воспринимается, когда в строках 54-55 унифицируются отношения. Строка 54 гласит: «В аду за такую вину, за вину, при которой, перед золотистой, серой и доброй водой (признанных Ашой⁸⁰⁶), взяв себе в свидетели Рашну⁸⁰⁷, продолжает умышленно быть мехрдуруджом (обманывать), предусматривается тяжелейшее из всех наказаний в этом

⁸⁰³ Относительно этой строки фаргарда 4 среди исследователей нет единого мнения. Приведенный текст является переводом Дж. Дустхоха. Х. Рази при переводе придерживается иного мнения. «Праведные мужи, как кипящая вода, должны заниматься учением праведных, а не думать об одежде или имуществе и нарушать законы». Вандидод. Х.Рази.-Т. 1. - С. 463. По нашему мнению, перевод Х. Рази намного религиознее и не представляется возможным правильно понять текст. Во-первых, в части 3, фаргарда 4 первоначально в четырех строках 46-49(А), как о гипотезе и диспозиции, речь идет о четырех деяниях, одно из которых является правонарушением (это строка 46) и три - правилами поведения. И, соответственно, последующие строки 49(Б)-53, фаргарда 4, как санкции без диспозиции и гипотезы, относятся к одному из вышеназванных установлений. Таким образом, в переводе Х. Рази четкое правонарушение, за которое необходимо было предусмотреть санкции, в последующих статьях они отсутствуют. Второе, он сам, в последующих строках 49(Б) – 53, видит наказание за деяние без определения диспозиции и санкции. Кроме того, он сам же, при переводе строк 54-55, конкретизируя наказание за это деяние, говорит о клятвоприношении перед священной водой и его последствиях. Исходя из сказанного, полагаем, что часть 3 фаргарда 4 в основном посвящена деликтному праву, где частями, раздельно, в разных строках приведены нормы права. Такая особенность нормотворчества Авесты если и затрудняет определение содержания правовых требований, то одновременно предоставляет возможность правильно понимать и воспринимать несвязанные части Авесты. Связующим звеном выступают в разбросанных частях единые нормы или требования.

⁸⁰⁴ Авеста. Дж. Дустхох.- С. 446.

⁸⁰⁵ Вандидот. -Т. 1. - С. 463.

⁸⁰⁶ Аша-истина. Аша (этимологически Арта, девическое Рта) - порядок, истина, справедливость - основные понятия зороастризма, противопоставляющиеся во всех явлениях понятию Друг (Ложь) и правящие всем миром. Лучшая Истина (авест. Аша-Вахишта) - одна из Бессмертных Святых; и «Аша-Вахишта» - название молитвы. См.: Авеста. Избранные гимны. Стеблин Каменской И.М.- С. 168.

⁸⁰⁷ Рашну - в Авесте под этим именем подразумевается божество порядка и справедливости: во время смертного суда над душой он держит в руках весы, на которых взвешиваются благие мысли, слова и дела усопшего. Рашну, после Мехра и Суруш, является третьим судьей загробного мира. По генеалогии он является сыном Ахура Мазды и Спандармада, брата святой (богини) Аши, Дина и святых Суруша и Мехра. Имя этого святого в большинстве случаев отражает символ «правоты», «истины» и «верности» сказанному слову. Авеста. Дж. Дустхох.- С.692.

мире»⁸⁰⁸. Из перевода Авесты Дж. Дустхоха следует, что по концепции судоустройства и института доказательств зороастризма человек принимает обязательства во время свидетельства о чем-либо или же во время клятвоприношения в отношении как самого себя, так и других, он не должен говорить неправду. В таких случаях его свидетельство или же оправдание принимались при участии священной воды, огня (строка 46, фаргард 46 Вендидада) или же питья разбавленной золотистой серы (это называлось механизмом диагностирования подозреваемого на вину или невиновность путем ордалии, в авестийс. – вар). В таких случаях свидетелем деяния подозреваемого или же его показаний признается правдивый, всевидящий бог Рашну.

В других зороастрийских источниках, как мы уже отмечали, много говорится о правильности заключения договоров. В них особо отмечается исполнение тех договоров, где отсутствуют свидетели. Их особенность заключается в том, что свидетелями относительно их всегда выступают сами боги. В Вендидаде, как отмечалось, выступает бог Рашну, в других источниках, как свидетель и гарант сделки, упоминается и сам Ахура Мазда. Очевидно, тогда институт свидетельства еще не был сформулирован полностью, и поэтому, при необходимости, Зороастр и зороастрийцы обращались к своим вдохновителям. И в большинстве случаев они, как гарант исполнения договора, способствовали реализации прав и свобод субъектов договоров. Кроме того, само клятвонарушение, как один из тридцати грехов зороастризма, приносящий урон обществу, охарактеризован как преступление, за которое строго наказывались⁸⁰⁹. Строка 55 фаргарда 4 за клятвонарушение или обман, при испытании «варри сард» предусматривает наказание в виде: 700 ударов лошадиной плетью и 700 ударов посохом⁸¹⁰. Такое утверждение вытекает из требования вышеприведенной строки Вендидада. Перевод Хашима Рази строки 54, фаргарда 4 Вендидада намного отличается от перевода Дж. Дустхоха. Так, Хашим Рази пишет: «Если человек осознанно совершает

⁸⁰⁸ Авеста. Дж. Дустхох. – С.447.

⁸⁰⁹ Суждения Духа разума -С. 14 -15.

⁸¹⁰ Вандидод. -Т. 1. - С. 465. В переводе Дж. Дустхоха вместо 700 ударов посохом приведено шестьдесят, возможно, техническая ошибка.

деяние..., то в случае отказа от содеянного, ему предписано пить «клятвенную воду», воду, которая подтверждает верность сказанного; и если после этого он обманывает, то он нарушает соглашение «мехра»⁸¹¹. В переводе отмечается, что «клятвенная вода» - это вода, разбавленная с серой, или же вода и сера. В зороастризме «клятвенная вода» рассматривается в двух вариантах: а) это может быть горячая кипящая вода и б) вода, разбавленная с серой, которую трудно пить. Оба эти вида воды дают понимание о применении двух форм ордалии – вар: горячего и холодного. Хаши́м Рази придерживается мнения, что клятвенная вода - это вода, разбавленная с серой. Дармстетер также отмечал, что «сернистая вода - это вода, в которой разбавили серу, и в конце испытания верности - церемония вар, то есть, человек, пытающейся доказать свою правоту, должен был выпить ее. И на основе этого судьи принимали решение или приговор»⁸¹². Само понятие соглашения «мехр», скорее всего, говорит о самой сделке, так как среди шести видов соглашений, объявленных Ахура Маздой, нет соглашения или договора «мехра». Таким образом, Дармстетер и Хаши́м Рази, с правовой точки зрения, наиболее скрупулезно анализируя данную строку, главное внимание обращают на следующее 1) смысл этой - строки описание процедуры ордалии – «вар»; 2) применение холодного «вара» к нарушителю в случае отказа его за содеянное или взятое обязательство.

Вода в зороастризме, как священный источник, почиталась не только как источник жизни человека, но и как «справедливый» суд, который при необходимости совершался мобедами. Такая практика, при своей прогрессивности, моральности и этичности норм зороастризма, накапливая веками элементы иррационального, отбрасывает эту уникальную систему права назад, в эпоху варварства и нерациональных решений древних людей.

Авеста почитает не только воду. Благородным делом она считает и обращение в молитве к источникам всех средств жизни. «О, вода! О, земля! О, растения! - говорится в строках 12-14, гата 65, части Ясна,- я прошу у всех вас все доброе, справедливое и красивое!»⁸¹³. Последующие источники

⁸¹¹ Вандидад. Х.Рази.- Т. 1. - С. 465.

⁸¹² Дармстетер. Зенд Авеста. - Т. 2. – С. 63-64. Цит. по: Рази Х. Вандидод,- 1. - С. 533 -534.

⁸¹³ Авеста. Дж. Дустхох. –С.248.

зороастрийского права, более подробно регламентируя положение всех первооснов - воды, огня, земли, растительного и животного мира, устанавливая доброе и благое отношение к ним. В Ардавирафноме, которая является одним из наиболее важных источников зороастризма эпохи Сасанидов, отмечается: «...Видел в раю женщин, которые находились в положении наилучшего счастья, радости и были хорошо одеты. Спрашивал: Кто эти женщины? Ответили: Это те женщины, которые при жизни с уважением относились к таким творениям Ахура Мазды, как вода, земля, огонь, стада коров и баранов»⁸¹⁴. В этом же источнике упоминаются моменты, когда за недостойное отношение к воде как источнику жизни и ее загрязнение человеком предусматривается наказание⁸¹⁵. Аналогичную стадию пережили многие народности. Это этап, когда из-за малограмотности и низкого уровня сознания, люди не понимали причину всего происходящего, и они в силу этого неосознанно не только почитали воду и устанавливали нормы поведения по отношению к ней, но и первоисточник всех происходящих явлений и улучшения жизни видели в тех объектах, которые, так или иначе, удовлетворяли их потребности. Такова была причина почитания огня, воды и даже женщин в древности. Огонь давал тепло и пищу, вода - плоды и жизнь, а женщина – потомство. Таким образом, первые цивилизации, находящиеся на стадии формирования человека с его концепциями мироощущения и миропонимания, сформулировали идеи космологии и почитания природы, которые, как отмечает исследователь Пракаш Синха, не так уж отличались друг от друга⁸¹⁶. С той поры они имели общие принципы и сходства, не оставляющие места различию. Так формировалась философия космологии и почитания природы и окружающей среды, на базе которых начало формироваться право. У разных народов эти традиции по разным причинам со временем изживались неодинаково. Например, у монголов до XIII- XIV вв. купание в речке считалось тяжким грехом и уголовно наказуемым деянием,

⁸¹⁴ Ардавирафнома. Фаргард 13.-С.36.

⁸¹⁵ Там же. - Фаргард 72.-С.64.

⁸¹⁶ Исследователь философии права Пракаш Синха, анализируя древние цивилизации и особенности развития правовых культур, полагаясь на концепции цивилизованного плюрализма, отмечает особенности отличия западной цивилизации от восточной, где якобы правовые принципы появились еще в первых цивилизациях. См.: Сурия Пракаш Синха. Юриспруденция Философия права.– С. 10 -13.

которое сурово каралось⁸¹⁷, у таджиков до сих пор существует поверье, что в определенные дни не стирают одежды или же не купаются. Корни последующих различий правовых культур в рамках цивилизаций Запада и Востока, возможно, следует искать в периоде сложения этих цивилизаций. Например, не исключено, что появление зороастризма дало толчок развитию восточной цивилизации, но позже древние постулаты перестали отвечать целям зороастризма, стали тормозом в развитии как цивилизации вообще, так и правовой культуры Востока в частности. Узаконенные идеи, концепции и взгляды, когда-то прогрессивные, со временем стареют, но сила и мощь религии не допускают их замены, что и привязывает общество к первичным, устаревшим ценностям. Таким образом, на Востоке когда-то прогрессивные религии, защищая устаревшие взгляды человека на окружающую среду, сдерживали развитие и науки, и культуры. Последнее, конечно, сказалось и на праве, как социальном регуляторе. Что касается Запада, то плюрализм религий, не имея единого устойчивого параметра в развитии общества, давал возможность восприятию не универсальности права, а поиску новых путей. В итоге на Западе имели место великие реформаторские идеи права в Греции и Риме, которые ничем не были ограничены (имеется в виду не были ограничены религиями). Более того, эти идеи преследовали цель найти справедливые решения и условия механизма правового регулирования. Такая задача на Востоке уже была выполнена зороастризмом, притом, что он находился в тесном переплетении со всеми социальными нормами. Эти традиции, в определенных рамках, в последующем сохранили и все великие империи Востока, исламское же право, как политизированная религия, уделила этим традициям особое внимание.

Нормы, рассматривающие воду как средство очищения и чистоты

Вода испокон веков была не только источником жизни человека, но и важным средством чистоты и очищения людей. Со времен человека разумного люди стали использовать воду с целью удовлетворения не только биологических потребностей, но и бытовых. В древности к группе бытовых

⁸¹⁷ Халиков А. Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон. - С. 227.

услуг с использованием воды относилось и применение ее в качестве очистительного средства. Авеста содержит немало норм, в которых упоминаются эти функции воды как химического элемента. Нормы, касающиеся воды как средства очищения, в основном делятся на две группы:

1) нормы, рассматривающие воду как средство очищения и использования в бытовых целях:

2) нормы, защищающие чистоту воды от загрязнения.

В Авесте в отдельных местах говорится об использовании воды как моющего средства, как для человека, так и для посуды. Когда посуда загрязняется мертвыми телами человека или животного, то, согласно фаргарду 7, части 10, строки 73 - 75 Вендидада, для дальнейшего ее использования обязательно надо осуществить церемонию очищения: «О, справедливый властелин! Если посуда, из которой люди принимают пищу соприкасается с мертвыми телами человека или животного, ее необходимо очистить. Ахура Мазда отвечает, да... Посуду золотистого цвета один раз гумезом⁸¹⁸ помыть, один раз землей протереть и один раз водой помыть, тогда она становится чистой и пригодной к использованию»⁸¹⁹. Если посуда серебряная – по два раза, если бронзовая – по три раза, если железная – по четыре раза, а если каменная – по шесть раз. Если же посуда деревянная или глиняная, то она очищению не подлежит.

Авеста и Вендидад признают воду также как средство очищения одежды, загрязненной различными микробами, и одежды умерших людей. Согласно обычаям доавестийской эпохи, одежда умерших людей считалась не

⁸¹⁸ Гумез сложное слов, состоящее из двух частей «гу» - корова + «мез» - моча. Во многих местах Авесты упоминается процедура очищения вещей и человека мытьем мочой. Действительно, моча, с точки зрения медицины, является самой отфильтрованной жидкостью, которая клинически пригодна для мытья ран или легко воспаленных мест тела человека. Интересным является то, что использование ее предусматривает смешивание с другими такими же безмикробными веществами пополам в фаргарде 5, строка 51. По-видимому, зороастрийцы знали о таком действии состава вышеназванного вещества, или же оно связано с чем-то другим. Кристенсен, отмечая происхождение этого обычая, пишет: «Когда Джемшед (царь Пешдадидов. - А.Х.) омыл тело мертвого Тахмураспа и положил в специальное место, то рука его, соприкасаясь с его телом (возможно, было какая-то рана,) заразилась. Тогда справедливый царь, боясь того, что его болезнь перейдет другим, ушел в пустыню. Однажды, когда он крепко спал, на его больную руку помочилась корова, и рука его выздоровела...». Таким образом, на основе прецедента было дано указание, согласно которому при повторении такого случая использовать мочу коровы как средство очищения. Как явствует из сказанного, использование мочи не имеет под собой никакой религиозной почвы, более того, она доказала свою пригодность в лечении от микробов. Непонятным пока для нас остается то, что некоторые исследователи при переводе называют мочу быка, а не коровы.

⁸¹⁹ Вандидод. - Т. 2. – С. 754 - 755.

пригодной к ношению. В Авесте также отмечалось, что одежду умершего загрязняют злые духи, но если она не испачкалась чем-нибудь от тела умершего, то ее можно очистить. «Если одежда из кожи, то ее по три раза гумезом, почвой и водой, а если она из ткани, то ее по шесть раз вышеназванными веществами надо помыть и повесить на решетках у дома; если кожаная, то должна три месяца, а если из ткани, то шесть месяцев должна проветриваться»⁸²⁰. Этот обычай, намного в упрощенном виде, и ныне, уже как исламский, практикуется среди таджиков. Одежды умершего стирают и на несколько дней вывешивают возле дома.

Вода, как добрая сила, почитается Авестой, и она, как живое существо, притягивает сознание людей и предоставляет возможность реализации желаний человечества. Помимо воды, как таковой, же Авеста столь пристальное внимание уделяет воде священной, которая более всех остальных полезна человеку. Таковой, согласно строке 16, фаргарда 7 Вендидада, признана вода источника «Аредвисур»: «Вода, которая называется источником Аредвисур, очищает семя в теле мужчин, детей в утробе и молоко в груди матери»⁸²¹.

Вода, согласно авестийским учениям, употребляется не только для мытья посуды и стирки одежды, но и признается как средство, способствующее очищению тела. В зороастрийском источнике позднего времени «Шайаст-на-шайаст» говорится о трех ежедневных обязанностях зороастрийцев, одной из которых является изгнание из тела демона нечистоты: «изгонять из тела демона нечистоты – это то, что (следует) прежде, чем встало солнце, вымыть руки и лицо...водой»⁸²². Или же в другом источнике отмечается: «Каждый день... утром, поднимаясь с постели, прежде чем взойдет солнце, вымойте («свои») руки и лицо дасташуй или чистой (водой)»⁸²³. Таким образом, вода, как средство очищения тела, имеет и гигиенические функции. В фаргардах 5, 7, 18 и многих других Вендидада речь идет о купании женщин после родов, менструации и в других случаях. Женщину, не исполняющую эту

⁸²⁰ Авеста. Дж. Дустхох.- С. 463.

⁸²¹ Вандидод. - Т. 2. – С. 743-744.

⁸²² Шайаст-на-шайаст. -С.312-319.

⁸²³ Хвешкарих-и редаган. - С.322.

церемонию очищения, зороастризм лишает всех прав. Таким образом, вода, как элемент биологического очищения, имела и влияние на правовой статус субъектов правовых отношений. Религиозные представления, превознося роль и значение воды в реальной жизни, почитали каждое из ее качеств и тем самым давали им правовые интерпретации. В результате чего религия и система права, базировавшаяся на этом, начали формулировать концепцию правового статуса воды и водного права, исходя из того, что вода является и живой силой, дарующей счастье и жизнь, и химическим элементом, удовлетворяющим бытовые потребности людей. Об использовании воды, как средстве очищения тела и его частей, зороастрийские ученые пишут в разных источниках. Например, этические нормы «Наставление дастуров», «Наставление Адурбада, сына Махраспанда»,⁸²⁴ «Шайаст-на-шайаст»⁸²⁵ и многие другие содержат немало норм социального, этического, медицинского и гигиенического характера, указывающих на необходимость использования воды для удовлетворения бытовых и гигиенических потребностей.

Рассмотрим основные нормы Авесты относительно воды, посвященные чистоте водных ресурсов и очищению их от различных загрязнений.

Эти категории норм представляют воду как незаменимое природное богатство, выполняющее особую экологическую функцию. Чистота и прозрачность воды, как символ этого элемента, высоко чтятся в зороастрийской системе права. Всякое деяние, касающееся загрязнения водных ресурсов, строго каралось авестийскими нормами. О воде, как средстве очищения всех нечестивых и злых духов, подробно говорится в Вендидаде: «Я, Ахура Мазда, отправляю воду на очищение мертвых, их остатков и костей»⁸²⁶, но это не означало, что Авеста и зороастризм нерационально использовали водные ресурсы для очищения грязных и весьма неприятных мест. Авеста, в свою очередь, защищая чистоту вод и водных ресурсов, лишь в крайнем случае допускает ее использование в качестве очищающего средства. Она запрещает выбрасывать тела мертвых и останки умерших животных в воду. Авеста настолько защищает чистоту воды, что запрещает к ней

⁸²⁴ Изведать дороги и пути праведных. - С. 77-94.

⁸²⁵ Суждения Духа разума. - С. 312 -319.

⁸²⁶ Вандидод. - Т. 2. - С. 551-552.

приближаться женщинам, которые находятся в периоде менструации, женщинам, которые родили мертвых детей⁸²⁷, она запрещает выбрасывать в воду стриженные ногти и волосы⁸²⁸. Зороастрийские источники, в духе установлений Авесты относительно чистоты водных ресурсов и их защиты от всякого загрязнения, запрещают любые греховные действия по отношению к воде, а греховными считались любые действия человека, загрязняющие водные ресурсы. «Шайаст-на-шайаст» относительно сказанного установил: «Что бы не произошло, и что бы не было, пусть он ублажает воду и растения и пусть берет (вадж)⁸²⁹, когда он вкушает воду или растения.... Пусть не ходит с грехами («греховно») по земле и не бросает в воду экскременты, трупы и другие нечистоты»⁸³⁰. Зороастризм, защищая водные ресурсы, как источник жизни человека, не допускает их загрязнения в любых формах. И главное, объем такого загрязнения не имеет значения для квалификации вины. Загрязняется ли капля или загрязняется море, наказание предусматривается одинаково строгое и жесткое. «Если он грешит против воды и растений,... даже если он сделал это против одной капли и не искупил (эту вину)... эта капля поднимется так высоко, что не позволит ему (войти) в рай»⁸³¹. Как видим, отношение к капле воды решало судьбу зороастрийца в потустороннем мире. Вот почему почитание воды способствовало очищению этого уникального природного ресурса. Здесь зороастризм строго исходил из принципа безотлагательности ответственности нарушителя, и при необходимости, искупления вины.

При определении наказания за загрязнение окружающей среды и водных ресурсов Авеста основывается на принципе разумности и вины совершителя деяний. В фаргарде 5, строках 1-5 речь идет о тех случаях, когда останки мертвых тел выбрасываются в водный источник птицами, собаками или волками. На вопрос Заратуштры, кого наказывать за эти действия животных, Ахура Мазда отвечает: «...Никого. Если за эти действия животных я буду

⁸²⁷ Авеста. Дж. Дустхох.- С. 454.

⁸²⁸ Там же.- С. 519.

⁸²⁹ Вадж - (брат) - произносить авестийские молитвы перед любым действием, чтобы окружить эти действия надежной защитой из священных слов.

⁸³⁰ Шайаст-на-шайаст./Зороастрийские тексты...- С. 317.

⁸³¹ Шайаст-на-шайаст. - С. 317-318.

наказывать людей, то за короткий срок мой мир станет миром преступников—пешутанов (это категория преступлений, за которые зороастрийским правом предусмотрена смертная казнь)»⁸³². Авеста такого принципа придерживается и в отношении тех лиц, которые при поливе земли водой случайно находили на земле части тела умершего животного или человека. Если загрязненная вода дошла по течению или же она была проведена каким-то животным, и собственник земли не видел этого, он не виноват. Как явствует из фаргарда 5 Вендидада, выбрасывание мертвых тел в воду равносильно преступлению пешутану. Не исключено, что причина столь сурового наказания за это деяние не является чисто правовым побуждением, оно, скорее всего, связано с религиозными представлениями и значением воды для жителей той эпохи. Однако, так или иначе, мы напрямую имеем дело с нормами, которые различным образом защищали чистоту водных ресурсов.

Вендидад, защищая чистоту воды, запрещает использование ее в течение года на тех землях, где имеются тела мертвых или же там, где умерли люди. В строках 2-5 фаргарда 6 Вендидада читаем: «В течение года на землях, где умерли люди или животные, ни один из маздаяснийцев не имеет права заниматься земледелием или же поливать ее. Если маздаясниец, не дожидаясь конца года, поливает эту земли, то его вина такая же, как вина тех, кто выбрасывает мертвые тела в воду. И их наказывают 200 ударами плетью, 200 ударами посохом». Зороастризм, всесторонне защищая воду как святыню, не допускает ее смешения с нечистыми и загрязненными вещами. Хашим Рази пишет о том, что зороастриец не имел права пить и наливать воду по ночам, но если на то было необходимость, то совершать это надо было осторожно, не проливая воду на загрязненные места, и так далее⁸³³. При обряде очищения вещей и тела вода всегда использовалась последней, чтобы она не соприкасалась с грязью.

Авеста обязывает маздаяснийцев при обнаружении мертвого тела в воде вытаскивать его. «О справедливый творитель! Когда маздаясниец, всадник, пешеход или же колесничий, встречает в воде тело человеческое или останки животного, что ему делать? Ахура Мазда ответил: ...он должен снять с

⁸³² Авеста. Дж. Дустхох. - С. 448.

⁸³³ Вандидод. -Т. 2. - С. 447-448.

себя одежды, и, войдя в воду, вытащить его оттуда». Дж. Дустхох отмечает, что маздаясниец обязан вытащить тело из воды, если он это сделает, то с него снимается та вина, за которую предусматривается наказание «танофухр» - смертная казнь⁸³⁴. Авеста предусматривает в качестве поощрения помилование человека, который совершает тяжкий грех, т.е. человек знает, что за это деяние ему гарантируется сохранение жизни. Такой механизм всячески способствовал тому, что водные объекты оберегались от попадания в них останков человека и животных. В тех случаях, когда тела уже разлагались, люди обязаны были по частям вытаскивать их из воды, говорится в строке 29, фаргарда 6.

В тех случаях, когда в воде оказывались останки человека или животного, Вендидад запрещает использование воды для питья в радиусе шести метров. После изъятия останков из воды, по мере возможности, одну пятую часть воды этого источника надо изолировать, говорится в строках 31-32, фаргарда 6 Вендидада. Только после этого из этого источника можно пить. Такая очищающая процедура проводится по отношению к воде в колодце, что в последующем сохранилось в исламском праве. Что касается воды в пруде или речке, то отмечается следующее: «О справедливый творитель! Мертвые тела насколько загрязняют текущие воды? Ахура Мазда ответил: Три гомы по нижнему течению, девять гомов по верхнему течению и шесть - по бокам являются нечистыми. До тех пор, пока тело не вынуто из воды, она не может быть питьевой. После того, как вынули тело из воды, и вода три раза прошла через названные параметры, то она становится чистой питьевой»⁸³⁵. В Авесте задается такой вопрос Ахура Мазде: «Разве вода убийца?! Ахура Мазда отвечает: Вода не убивает никого, это он Астувидуту (ангел смерти) завязывает человека, а Бадвой (помощник ангела смерти) увозит его, после чего, вода переносит тело на берег, чтобы птицы и животные ели это тело»⁸³⁶. В представлениях людей авестийского общества были весьма почитаемы богиня вод и сами водные ресурсы, и поэтому даже причину смерти человека, утонувшего в воде, видели в другом. Вода же выступала исключительно как источник жизни и очищения окружающей среды. Таким образом, процедура

⁸³⁴ Авеста. Дж. Дустхох. - С. 546-547.

⁸³⁵ Вандидод. - Т.2.-С.485-486.

⁸³⁶ Авеста. Дж.Дустхох.-С.448.

фактического очищения воды осуществляется самой же водой. Зороастризм, возможно, осознавая важность экологической чистоты воды для здоровья человека и общества, всячески используя религиозные нормы, пытался сохранить чистоту этого необходимейшего природного ресурса. Что же касается религиозного очистительного сооружения для всех вод, то, по зороастрийским учениям, оно представлено трехногим ослом на озере Фрахвард⁸³⁷.

О видах водных ресурсов и их циркуляции (круговороте). Авеста содержит немало норм, которые посвящены проблемам происхождения воды, ее циркуляции и видам водных ресурсов. Происхождение вод целиком относится к прерогативе самого Ахура Мазды, как создателя всех земных и небесных благ.

Создал ее (воду) я, Мазда
Для процветания дома,
Селенья и округи,
Создал для их защиты,
Опоры и охраны...
Вот так, о, Заратуштра,
Течет благая Ардви,
От своего творца...⁸³⁸

Ахура Мазда, как великий создатель и хранитель всех водных ресурсов, выступает творцом богини Ардви Суры. В другом месте Зороастр, обращаясь к своему повелителю, заявляет: «О, Мазда! О, который создал землю, воду и растения»⁸³⁹.

Заратуштра спрашивает у Ахура Мазды: «Правда, что ты воду с помощью туч отправляешь из реки Фарохкарта? Ахура Мазда отвечает: Да, Заратуштра!...»⁸⁴⁰. Таким образом, источником происхождения и круговорота вод признается сам Ахура Мазда. В строках 17-20, фаргарда 5 Вендидада подробно рассказывается о передвижении воды из земли в реку Пуитика и

⁸³⁷ Бундахишн. - С. 290 -291.

⁸³⁸ Авеста.Стеблин каменский. - С. 24.

⁸³⁹ Авеста. Дж. Дустхох. – С. 185.

⁸⁴⁰ Там же. - С. 449.

оттуда – в реку Фарохкарт. Позже вода попадает на землю в виде дождя и снега. Как явствует из сказанного, авестийскому обществу и, главным образом, самому Заратуштре, было знакомо явление циркуляции вод от земли к облакам и оттуда, в свое время, на землю, однако он не признавал суть происходящего в самой природе, а связывал все с силой и желанием Ахура Мазды.

Авеста, почитая воду, указывает на разновидности этого природного ресурса. В зависимости от формы и содержания, от того, в каком состоянии находится вода, и в какой форме она достается людям, водные ресурсы разделяются на несколько групп таким образом: «...Воды, которые с небес (дождь), воды собранные (озера) и воды, которые текут»⁸⁴¹ Или же, в гате 42, Ясна, отмечается: «Почитаем воды источников, воды протоков и ...горы, с которых текут воды»⁸⁴². Еще более конкретно Авеста в гате 68 строке 6 приводит 6 видов источников вод: «Молимся всем водам земного мира: непроточным, проточным, источникам, рекам, дождям и снегам»⁸⁴³. Авеста, уделяя основное внимание состоянию водных ресурсов и их формам, в первых своих частях почитает их обобщенно. Она также дает знать, что водные ресурсы страны зороастризма очень велики:

Протоков Ардви – тысяча
И тысяча озер,
Любое из которых
За сорок дней объехать,
Успеет только всадник
На добром скакуне...⁸⁴⁴

Очевидно, Зороастр достаточно хорошо был осведомлен о водных ресурсах древнего Ирана и Турана, о чем свидетельствует конкретное, поименное упоминание о некоторых морях, озерах и реках. Например, в Авесте в многочисленных местах есть упоминание о Ворукаше, Хшатросуке, Канхе, Ранхи, Фарохкарта и др.

⁸⁴¹ Авеста. Дж. Дустхох. - С. 164.

⁸⁴² Там же. – С. 166.

⁸⁴³ Там же. – С. 187.

⁸⁴⁴ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. - С. 42.

О видах вод еще подробнее дают информацию поздние источники зороастризма. Так, в Бундахишне говорится следующее: «В Авесте он говорит о семнадцати видах вод. Так, одна вода – та, что находится в растениях; вторая – та, что течет с гор, т. е. реки; третья – та, что дождевая; четвертая – та, что стоячая (вода) других особых (водоемов); пятая – семя животных и людей; шестая – моча животных и людей; седьмая – слюна животных и людей; восьмая – вода, что в коже животных и людей; девятая – слезы животных и людей; десятая – кровь животных и людей; одиннадцатая – жир (?) («масло») в животных и людях, необходимый в обоих мирах; двенадцатая – пот животных и людей; (влага, что в матке животных и людей), которой выкармливают детенышей; тринадцатая – капля, что появляется на ветке (если ее поместить) на расстоянии четырех пальцев от огня; четырнадцатая – (молоко) животных и людей, все эти (воды) при росте или формировании тела смешиваются в одну воду (вода) для обоих – формирований тела и роста одна (?). И еще говорят, что этими тремя реками, а именно рекой Арак, рекой Марв и Вехрудом духи были неудовлетворены...»⁸⁴⁵. Таким образом, согласно Бундахишну, в Авесте предусматривается 17 видов вод.

В Бундахишне конкретнее, нежели в Авесте, с географической точки зрения, повествуется о всех реках и озерах бассейна Ирана и Турана. «Самые знаменитые реки,- говорится в Бундахишне, - это Арак, Вехруд, Диглат, Фрат, Даити, Даргам, Занд, Харо, Марв, Хетменд, Хвеганд, Балх, Мехр...».⁸⁴⁶ В Бундахишне подробнее характеризуются и места нахождения и течения этих рек и их выгода людям той эпохи: «река Арак ... вытекает из Албурза (и течет) в стране Сурак, где ее называют также Ами. Она проходит через страну Спетеос, которую называют также Миср, и там ее называют река Нив. Вехруд течет на восток, по стране Синд, и она течет в Хиндустане в море, там ее называют река Мехра... Река Даити – река, которая течет из Эранвежа через гору Панджастан и из всех рек в ней больше всего вредных тварей ..., река Зишманд течет к реке Хвеганд, в сторону Согда. Река Хвеганд течет через центр Самарканда и Парганы, и ее называют также (река) Ашард...»⁸⁴⁷.

⁸⁴⁵ Бундахшин. - С. 296 -297.

⁸⁴⁶ Там же.-С. 294 -296.

⁸⁴⁷ Бундахшин. - С. 295.

Интересным является то, что в Бундахишне говорится о разных названиях одной и той же реки, и обосновывается это тем, что разные страны и разные народы называют их по-разному. Следует отметить, что, по сведениям Бундахишна, не все названные реки являются естественными, среди них есть и выкопанные человеческими руками, т. е. это, скорее всего, оросительные каналы, выкопанные в период царствования Пешдадидов и Каянидов: «Истоки реки Фрат (берут начало) от границ Арума, и они питаются (водами) в Суристане. (Фрат) течет к реке Даити, и именно из (реки) Фрат берут воду для полива земли. Известно, что Манушчхр всю воду этих источников сбросил в одно место»⁸⁴⁸. Об этом также есть упоминание в самой Авесте. Как явствует из сказанного, еще до зороастризма люди старались землю и воду использовать рационально во благо себе и другим.

Зороастрийские источники, говоря о круговороте водных ресурсов, настолько подробно подходят к данному вопросу, что даже определяют время возвращение вод к первоисточнику или же цикл ее обращения. По их мнению, оно зависит от экологического состояния вод и религиозного возлияния над ними. Если сама вода чиста и на нее достаточное возлияние совершал сам Зороастр, то она через три года возвратится к первоисточнику, те же, в которых оказались нечистоты и возлияние было совершенно на среднем уровне, возвращение происходит ровно через шесть лет, а в случае, когда нечистоты в водах больше, а возлияния- меньше - вода возвратится к первоначальному источнику лишь через девять лет.

Об озерах, как особом виде водного ресурса, также много сказано в Авесте. В Авесте подробно пишется об их естественном состоянии и содержании, что и замечено в Бундахишне: «О свойствах озер он говорит в Авесте, что известно (много) водных источников, которые называют озерами. Озеро Чичаст, озеро Субар, озеро Хварезм, озеро Хосро, озеро Садвес, озеро Урвис. Озеро Чичаст (находится) в Адурбадагане, (его) вода тепла и безвредна, потому в нем нет ничего живого. Об озере Хварезм он говорит, что им сотворены польза и благо, богатство и могущество Ашаванг и увеличение радости»⁸⁴⁹.

⁸⁴⁸ Там же. - С. 295.

⁸⁴⁹ Бундахшин. – С. 297.

Таким образом, в Авесте относительно водных ресурсов и видов вод имеется достаточно четкая информация. Вода признавалась как источник всех благ в любых ее формах. Проблема экологической чистоты воды, защиты водных ресурсов от загрязнения, защиты животных водного мира, рациональное водопользование, искусственное орошение земельных участков, признание воды как достояния всего народа и т.д.— эти актуальные задачи человечества стояли перед авестийским обществом. Осознавая остроту вопроса, еще тогда Зороастр и его повелитель Ахура Мазда установили принципы и нормы, защищающие интересы как водных, так и других природных ресурсов во благо интересов людей и отдельного человека. Такое отношение наших предков к воде во многом обусловило и отношение современного общества к водным ресурсам, к чистой и прозрачной воде как неоценимому богатству народов Таджикистана. В истории Таджикистана, с целью защиты этого уникального природного ресурса, создавались многочисленные институты государственного управления («начальник водоема», «поливальщик», «начальник арыков»⁸⁵⁰), которые, так или иначе, выполняли свою историческую миссию по охране, защите, рациональному пользованию и передаче будущим поколениям чистой питьевой воды. Исходя из этого, изучение их опыта в деле защиты водных ресурсов и рационального и бережного отношения к ним весьма актуально как для ныне живущих, так и для будущих поколений.

11. Экологические нормы и нормы, защищающие права животных в Авесте и зороастризме

Проблема защиты окружающей среды и первый закон экологии - все связано со всеми,⁸⁵¹ были осознаны еще в эпоху зороастризма. Экологические знания возникли за много веков до появления термина и понятия экологии как науки⁸⁵². Проблемы чистоты окружающей среды, чистоты водных ресурсов,

⁸⁵⁰ Согдийские документы с горы Муг. - М., 1962. - Вып. 2. - С. 71-72.

⁸⁵¹ Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник для вузов. - М.: Новый юрист, 1998. - С. 3.

⁸⁵² Термин «экология» (от греческих слов «йокос» - дом, жилище, родина и «логос» - наука) дословно означает «наука о местообитании». Он был введен немецким биологом Э. Геккелем в 1866 г. для обозначения специальной биологической науки о взаимоотношении живых организмов (включая человека) между собой и средой обитания.

рациональное и экономичное использование земли, защита животного мира, суровое наказание за убийство редчайших животных и многое другое составили ядро и особенность учения Зороастра. Учитывая современное состояние экосистемы, глобализацию этой проблемы в современных условиях, актуальность этого вопроса при нынешнем бурном использовании природных ресурсов и возрастании нагрузок на природную среду, развитие экономики и вместе с тем нерациональное использование природы, защита окружающей среды вполне естественна. Но вопрос касается трехтысячелетней давности, когда человек наносил окружающей среде не так уж много вреда. В тот период существования человечества необходимость ее защиты от разумного существа еще не созрела. Тем не менее уже тогда были разработаны нормы, защищающие экосистему, животный мир и чистоту окружающей среды.

В современном мире проблема защиты окружающей среды, как одна из новейших проблем человечества, исходит из реальной возрастающей потребности использования окружающей среды и природных ресурсов. Новизна проблемы также объясняется тем, что отрасль права, защищающая экосистему, окончательно еще не сложилась, она еще только формируется⁸⁵³. В правовой же системе зороастризма, в самой Авесте мы находим достаточно много правовых норм, защищающих природные ресурсы, жизнь животных и экосистему в целом. Все исторические источники права позднейших времен не предусматривали столько норм, сколько их представлено в Авесте, и современная законодательная база экологического права многих государств во многом уступает зороастрийской. Что бы ни было первопричиной почитания природных ресурсов и защиты животного мира (на почве религиозного или же иррационального представления наших предков), но факт остается фактом - такое бережное отношение к природе теоретически и практически способствовало развитию и защите окружающей среды в историческом аспекте. Многие положения Авесты, как позитивный опыт предков, сквозь призму веков передавались из поколения в поколение, и в большинстве случаев, как положительные обычаи и традиции, они влияли на реальную жизнь наших предков. Как отмечает Ю. Нуралиев, «многие авестийские

⁸⁵³ Ерофеев Б. В. Указ. раб.-С. 4.

каноны и правила защиты здоровья людей и окружающей среды, золотой нитью прошедшие через поколения, еще сохраняются среди таджиков»⁸⁵⁴. Именно поэтому их изучение поможет нам понять, как наши предки относились к экосистеме. Кроме того, изучение механизма защиты окружающей среды, постановка вопроса и стимулы защиты природных ресурсов в зороастризме, позволят нам сравнить его с формированием и развитием современного экологического права и использовать уже имеющийся исторический опыт.

Экологические нормы встречаются во всех частях Авесты, но наиболее комплексно механизмы защиты окружающей среды представлены в Вендидаде. Исследователи, характеризуюя особенности этого источника, отмечают: «Вандидод является своеобразной книгой, посвященной религиозно-юридическим кодексам здоровья и экологии, т.е. она представляет собой древнейший свод законов по охране здоровья человека и окружающей среды»⁸⁵⁵. Экологические нормы и нормы права, защищающие окружающую среду, встречаются и в других источниках права зороастризма, но среди них определяющую роль играют именно нормы, содержащиеся в Авесте и сказанные от имени самого Создателя.

Основу экологического права Авесты и Вендидада, по всей видимости, составляет религиозное учение о взаимодействии общества и природы, о необходимости защиты здоровья людей, домашнего очага и домашних животных, о реальном соотношении ядовитых и хищных животных и т. д.

Учитывая содержание правовых норм, защищающих объекты окружающей среды, их можно классифицировать по-разному. Исследователь Ю.Нуралиев определяет следующие группы таких норм в Авесте:

- 1) экология окружающей среды в целом;
- 2) экология почвы и орошаемых земель;
- 3) экология домашнего очага;
- 4) экология водных источников;
- 5) экология животного и растительного мира⁸⁵⁶.

⁸⁵⁴ Нуралиев Ю. Медицина и экология в «Авесте». - С. 296.

⁸⁵⁵ Там же. - С. 282.

⁸⁵⁶ Нуралиев Ю. Указ. раб.-С. 293.

Но изучение содержания норм Авесты с правовой точки зрения и механизма воздействия этих норм, эколого-правового режима пользования и защиты этих объектов, предоставляет возможность унифицировать классификацию в правовом аспекте:

- 1) эколого-правовой режим использования земли;
- 2) эколого-правовой режим водопользования и защиты водных ресурсов;
- 3) эколого-правовой режим пользования животным миром и защиты животных;
- 4) эколого-правовая защита окружающей среды: домашнего очага и растительного мира.

Особое внимание привлекают режим пользования и механизм защиты объектов окружающей среды. В этом направлении Авеста нередко использует механизмы эколого-правовой ответственности, изучение которых и ныне во многом целесообразно. В ходе анализа конкретных норм мы отдельно будем останавливаться на всех вышеуказанных особенностях экологического права Авесты.

Эколого-правовой режим использования земли. Земля, как среда обитания человека, включающая земную и воздушную оболочку, ее недра, поверхность и ландшафт, животный и растительный мир, выступала и выступает в качестве объекта экологического права и в зороастризме, и в современном мире⁸⁵⁷.

Зороастр и Ахура Мазда определяют пять категорий земли. Суть диалога Зороастра и Ахура Мазды в Вендидаде при определении категорий земли может показаться религиозной, ибо речь идет о земле как о живом существе. Но само определение нормы как нормы рекомендательного характера дает понять зороастрийцам, что земля, как мать человека имеет возможность удовлетворить требования человека и богов. Авеста, определяя состояние земли, направляет своих последователей на выбор лучшего:

«О, справедливый создатель! О добродетель! Где находится (первое) самое лучшее место, в котором земля считает себя счастливой? Ахура Мазда отвечает: Эй, Заратуштра Спитмона! Это земля, в которой ...добрый и верный

⁸⁵⁷ Ерофеев Б. В. Указ раб.-С. 351-371.

человек, ступая по ней, держит в руке сухие дрова, барсам,⁸⁵⁸ хован⁸⁵⁹...и громким голосом молится Мехру – создателю просторных пастбищ, и Рому – организатору добрых пастбищ»⁸⁶⁰. Судя по переводу Дж. Дустхоха, первая категория земли - это та земля, в которой зороастрийцы молятся, т. е. территория, на которой люди почитают богов – создателей природы и пастбищ. Если вникнуть в содержание обрядов этого почитания, то вполне очевидно, что и в них речь идет именно о благословении Рома и Мехра, как создателей и хранителей добрых пастбищ. Интересным и еще более аргументированным выглядит желание молящихся, истоки которого берут своего начало ещё в традициях доавестийской эпохи – это почитание природы и мольба о плодородии.

Вторую наилучшую категорию земли Ахура Мазда определяет так: «Эта земля, в которой добрый и справедливый ашаван (верующий) строит дом, в котором содержатся огонь, стадо баранов и коров, женщин, детей и добрых людей и животных»⁸⁶¹. Авеста рассматривает окружающую среду в единстве с жизнью человека - все связано со всеми. С этой точки зрения, в той земле, в которой человек исполняет свои социальные и религиозные задачи, он должен разумно поступать с природными ресурсами и животными. В другом варианте перевода эта строка звучит так: «О, творец мира истинный! Какое место на земле является наилюбезнейшим? И сказал Ахура Мазда: Поистине там, где праведный человек воздвигает дом, обеспеченный огнем и молоком, окруженный женой, детьми и хорошими садами в этом доме, когда обилие скота, огня и всякого житейского добра. Поистине и там, о Спитамен

⁸⁵⁸ Барсам - отрезанные ветки дерева, точнее граната (по сведениям Джексона, зороастрийцы Язда используют ветки тамариска), которые во время молитвы держат в руке. Фирдоуси в «Шахнаме» тоже упоминает о барсаме: Парастандаи озари зардухушт, Хамерафт бо божу барсам ба мушт. Держат в руке при молитве ветки дерева (граната), длина которого была чуть выше колен, шириною до размера ячменя и смотреть на них означало молиться создателю растений и деревьев. Длина ее чуть выше колена и ширина, которая приравнивалась ячменю, это означало внимание верующего к зерновым растениям. И когда при молитве эти ветки ставят в священную воду заур, то это мысленное прошение дождя и достаточности воды в сезонный период. Еще до зороастризма при жертвоприношении в мясо животного ставили распиленные ветки дерева, что означало прошение дождя во благо растительности мира. На территории Таджикистана, в домусульманском Согде, при погребальном обряде парохум также использовали барсам - из ветки финика, гребенщика, джиды или гранаты и очищали их водою и молоком. См. подробнее: Якубов Ю. Религия древнего Согда. – С. 76.

⁸⁵⁹ Хован - предмет храма огня, в котором дробили растение хаома, по звукам ее собирали маздаяснийцев. Есть мнение, что такое приглашение на молитву моисейцы преемствовали от зороастрийцев.

⁸⁶⁰ Авеста. Дж. Дустхох. – С. 431.

⁸⁶¹ Вандидод. - Т. 1. - С. 353.

Заратуштра, где возделывают больше хлеба, трав, растений, съедобных плодов, где орошают сухую почву..., более всего выращивают мелкий и крупный скот»⁸⁶².

Третьей категорией земли считает Ахура Мазда землю, «в которой возделывают больше хлеба, трав, растений и деревьев, это орошенная сухая почва, или же почва под водой, которая осушена с целью использования в хозяйственных нуждах»⁸⁶³. Таким образом, Авеста предусматривает комплекс мер по содержанию и охране земель сельскохозяйственного назначения и защите земель от истощения. Особое внимание уделяется защите земель, являющихся пастбищами.

Четвертую категорию земель Ахура Мазда определяет так: «Земля, в которой более всего выращивают мелкий и крупный скот».

Пятая категория земель – это земли, на которых стадо умножается⁸⁶⁴.

В части 2 фаргарда 3 определяется пять категорий земель, использованных не по назначению, и на вопрос: «Какая земля наиболее несчастная?» Ахура Мазда отвечает следующим образом:

1. Это ворота ада, где злые духи (девы) разбегаются.
2. Это земля, в которой погребали мертвые тела людей и собак⁸⁶⁵.
3. Это место усыпальниц тел человеческих.
4. Это место, где обитают последователи Ахримана.
5. Это место, где незаконно обреченные рабы и невольницы рыдают⁸⁶⁶.

Как видим, в Авесте последовательно определяются пять категорий положительных и пять категорий отрицательных земель. Наряду с этим комплексными социально-политическими, религиозно-экологическими требованиями, счастливые земли определяются как места расположения добрых ахуро-маздийских сил, а несчастные - как места пребывания сил

⁸⁶² Нуралиев Ю. Указ. раб. - С. 293.

⁸⁶³ Авеста. Дж. Дустхох. – С. 431

⁸⁶⁴ Вандидод. Х. Рази. - Т. 1. - С. 354.

⁸⁶⁵ Авеста запрещает погребальные обряды тел мертвых на земле. Они (зороастрийцы) выставляли тела на определенных местах, где они были доступны птицам и собакам, при этом закрепляли труп за ноги и волосы, чтобы звери или птицы, растерзав тело, не могли утащить кости к воде или растениям. Когда оставались только кости, их собирали и складывали в специальное хранилище (остодона-оссуарий), нередко его называют дахма. Ни землю, ни огонь нельзя было осквернять соприкосновением с трупом. Тот, кто закапывал человека или собаку в землю, должен был быть подвергнут 500 ударам «лошадиной плетью». См.: История таджикского народа. Древнейшая и древняя история/Под ред. Б. А. Литвинского, В.А. Ранова. –Т.1.- С. 238.

⁸⁶⁶ Авеста. Дж. Дустхох. - С. 431-432.

ахриманских, т. е. злых. Такая постановка вопроса способствует формированию концепции владения и землепользования в зороастрийской системе права. Независимо от того, кто является землепользователем, собственник или же временно арендующий, он обязан заботиться об улучшении качества земли, повышении плодородия почв, продуктивности пастбищных земель. Очевидно, скотоводство и земледелие, как два основных вида хозяйствования авестийских людей, способствовали формированию экологических взглядов в отношении земли. Как земледелие, так и скотоводство во многом зависели от рационального использования земли.

Зороастризм отмечает, что нерациональное отношение и использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств. Исходя из этого, Авеста последовательно определяет пять категорий лиц, которые способствуют процветанию и радости земли. На вопрос Зороастра «О, творец мира и совершитель справедливости! Кто самым (первым, вторым...) предоставляет радость земле?» Ахура Мазда говорит о следующих пяти категориях, которые приносят радость земле своими действиями:

1. Кто больше собирает тела мертвых людей и собак с земли.
2. Человек, который разрушает могильники (дахма⁸⁶⁷).
3. Лицо, которое разрушает жилища злых духов.
4. Лицо, которое засекает на земле больше хлеба, трав, растений и деревьев, орошает сухую почву, или же осушает почву под водой, с целью использования для хозяйственных нужд.
5. Лицо, которое засекает землю и отдает ее доброму верному человеку⁸⁶⁸.

Эти установления содержат экологические нормы, в которых земля считается чистым и добрым местом, предназначенным для посева, и самые лучшие люди те, которые способствуют очищению земли, охраняют земли от засорения, от истощения, рационально используют их и стараются повысить плодородие почв. Таким образом, в механизме правового регулирования землепользования в Авесте отражено состояние земли, этот механизм

⁸⁶⁷ Дахма в этой строке означает усыпальницу и могильник. См. глоссарий Вандидода. Рази Х. Т. 1. - С. 387.

⁸⁶⁸ Вандидод. - Т. 1. - Фаргард 3, часть 3, строки: 12 -13; 22 - 23; 34 -35. - С. 433-436.

направляет деяния людей на рациональное ведение хозяйства. Правовые нормы Авесты данного направления можно разделить условно на две подгруппы: 1) нормы, защищающие земли от загрязнения. Особое внимание привлекают нормы, защищающие чистоту окружающей среды от трупов и других загрязнений; 2) нормы, направленные на рациональное использование земли и почвы. Эти группы норм делятся еще на две: нормы землепользования, которые обязывают зороастрийцев заниматься севом пшеницы и других съедобных растений, и нормы, защищающие земельный фонд от эрозий, наводнений и осушения почв.

В нормах, защищающих землю от загрязнения, особое внимание уделяется трупам. В Вендидаде говорится о том, что один человек не должен относить труп до назначенного места. В противном случае он может заразиться (строка 14, часть 3, фаргард 3). Если же он заразится, то его следует оградить от воды, от огня и от остальных людей на расстояние в тридцать шагов. Санкция за нарушение такого порядка в строке 20 части 3 фаргарда 3 очень суровая: он должен будет до старости жить отдельно от людей, а потом его убивали и тело оставляли животным. Интересным является то, что для него строили специальный дом «армештгох» - место нечистого человека. Если же лицо, совершившее такой грех, исправлялось и больше не совершало грехов, его прощали. Авеста весьма активно защищает окружающую среду и почву от трупов. Так, в ней говорится о том, что если труп находится в ней, то «такая земля не должна засеиваться в течение года. Если такую почву будут засеивать и пустят воду, то следует их наказать 200 ударами лошадиной плетью и 200 ударами посохом. А их деяние квалифицируется как преступление категории пешутану. При необходимости, по истечении годового срока использование этой земли разрешалось, но при условии очищения земли от грязи и останков трупа»⁸⁶⁹. Авеста, устанавливая запреты на загрязнение земли от трупов, предусматривает наказание, исходя из объема правонарушения и загрязнения. Если от трупа отделяет часть, например в размере маленького пальца, то наказывали 30 ударами лошадиной плетью и 30 ударами посохом.... Если на землю падает сам труп, и он загрязняет землю, то виновника наказывают 1000

⁸⁶⁹ Авеста. Рази Х. – С. 456-457.

ударами лошадиной плетью и 1000 ударами посохом.⁸⁷⁰ Не разрешалось также обмывать трупы в доме, для этого существовали специально построенные умывальни. Сказанное свидетельствует о том, что авестийское общество, независимо от влияния религиозных мировоззрений и примитивного состояния социальных отношений, уже хорошо знало, что источниками многих болезней являются именно трупы. В этом отношении прав исследователь медицины зороастризма Ю. Нуралиев: «В результате повседневного житейского опыта ими было замечено, что многие болезни чаще возникают у тех лиц, которые были в контакте с больными или человеческими и животными трупами. Они знали, что в случае попадания трупов или продуктов их распада (гноя, выделений и др.) в почву и водные источники люди чаще подвергаются различным опасным недугам. Многочисленные сведения, отраженные в Вандидоде, свидетельствуют о том, что в древности, когда такие опасные заболевания, как холера, чума, оспа и сибирская язва, которые ежегодно уносили жизни сотен тысяч людей, ведущей экологической проблемой считалась охрана окружающей человека почвы, водных ресурсов и домашнего очага от загрязнения трупами (т.е. от «трупной инфекции»)⁸⁷¹. Таким образом, зороастризм за загрязнение земли предусматривает уголовно-правовые меры и наказания. Уголовно-правовые меры, как важный механизм защиты окружающей среды, предусмотрены и в Уголовном кодексе РТ⁸⁷².

Вообще, норм защищающих окружающую среду от загрязнения, защищающих людей от болезней и профилактических механизмов в Авесте очень много. В Авесте имеются сведения о многих видах болезней, которые передавались через еду, воду, воздух и соприкосновение с чем или кем либо. По сведениям специалистов, в самой Авесте представлен перечень 4333 телесных и психических заболеваний. Есть в ней и упоминание о ниспослании Ахура Маздой Триту (Фаридуну) 10000 лекарственных растений⁸⁷³. К сожалению, многие из этих сведений, как и некоторые части Авесты, не дошли до наших дней. Однако сохранившаяся часть медицинского наследия

⁸⁷⁰ Вандидот. - Т. 2. - С. 682-684.

⁸⁷¹ Нуралиев Ю. Указ. раб. - С. 293-294.

⁸⁷² Уголовный кодекс РТ. – Ст. 220 – 236.

⁸⁷³ Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. – Кн.1. – С. 63; 87.

зороастризма, касающаяся защиты здоровья человека и обязанностей врачей, весьма богато насыщена знаниями по медицине. Это стало основой для зарождения и формирования первой в мире медицинской академии - Гундишапурской⁸⁷⁴.

Рациональное землепользование, как важный фактор сохранения экосистемы, защищало землю и почву как единственный источник существования живых существ. Авеста требует, чтобы люди разумно обращались с почвой, вовремя засевали и сажали растения и деревья. Признавая и одобряя два основных вида ведения хозяйства - скотоводство и земледелие, в фаргарде 3, части 1 и 2, говорится об использовании земли по ее природному назначению, что принесет радость и самой земле, и людям, на ней обитающим. В этих строках лучшим способом использования земли признаны скотоводство и земледелие. В части 3 этого же фаргарда предусмотрены меры защиты земли от загрязнения и меры её рационального использования в хозяйственных целях. Две последние категории лиц, которые приносят радость земле, - это крестьяне-землепользователи. В строке 25 фаргарда 3 отмечается: «Тех, которые трудятся на земле своими (обеими) руками, земля отблагодарит как невеста, одаряющая мужа детьми; земля же принесет вам плоды»⁸⁷⁵, или же в Авесте, мы читаем: «...те, кто трудится на земле и пашет ее, живут в изобилии, а те, кто не трудится на земле, останутся ни с чем и будут голодать и просить хлеба (если они тебе дадут, то, конечно, не лучший)»⁸⁷⁶. Еще тогда Авеста, узаконивая принцип трудового права, «кто трудится, тот ест», способствовала развитию земледелия и призывала наших предков к труду как источнику богатства и жизни. Эпоха сложения Авесты была эпохой формирования и отделения земледелия от скотоводства, независимо от того, что среди этих категорий производителей земледельцы (в основном иранцы) и скотоводы (в основном туранцы) часто случалось недопонимание. Заратуштра, как справедливый политик и идеолог, объективно признает значение этих двух видов хозяйствования для человека. Как писал Э. Ш. Рахмонов, «Заратуштра

⁸⁷⁴ Подробнее о Гундишапурской медицинской академии см.: Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. – С. 74 - 87.

⁸⁷⁵ Авеста. Дж. Дустхох. - С. 435.

⁸⁷⁶ Там же.

восхваляет профессию земледельца и возделывание пашен, призывает к умножению стад и табунов и благословляет справедливого и могущественного правителя, который может защитить жителей своей страны от разбойников и недоброжелателей»⁸⁷⁷.

Эколого-правовой режим водопользования и защита водных ресурсов. Об эколого-правовом режиме водопользования и защите водных ресурсов мы частично уже писали в предыдущей части этой главы. Вдобавок отметим, что вода, как одна из первооснов, всесторонне защищалась уголовно-правовыми и административно-правовыми средствами регулирования, о которых вполне возможно мы при рассмотрении уголовно-правовых норм еще будем упоминать.

Эколого-правовой режим пользования животным миром и защиты животных, животный мир как объект права. Животный мир является природным достоянием всего человечества, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли. Животный мир, являясь составной частью природной среды, выступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимым компонентом в процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющим на функционирование естественных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, формирование растительного покрова, биологических свойств воды и качество окружающей среды в целом⁸⁷⁸.

Животный мир исторически считался объектом права у многих древних народов. Многие нормативно-правовые акты древних народов нередко представлялись как экологические кодексы и законы о животном мире, где всесторонне защищалась сохранность многих животных. В некоторых актах наказание и нормы, защищающие жизнь животных, более совершенны, чем механизмы защиты прав человека. Вендидад среди древних законов о защите животного мира занимает особое место.

Столь пристальное внимание к животному миру, защите животных в Вендидаде и признание их как особого вида объекта права было обусловлено соображениями различного характера:

⁸⁷⁷ Рахмонов Э. Ш. Таджики в зеркале истории. – Кн.1. - 1999. - С. 157.

⁸⁷⁸ Ерофеев. Экологическое право. - С.485.

- 1) религиозными - видели в них источник жизни, силу творения создателя и т. д.;
- 2) биологическими - удовлетворение потребностей, использование в пищу;
- 3) экономическими - использование как предмета обмена, а позже купли-продажи;
- 4) экологическими - признание их как средства очищения окружающей среды.

Авеста призывает человека при обращении с животными быть снисходительным и добрым, ибо животный мир служит во благо человека. Такую постановку вопроса мы прослеживаем в Вендидаде. Обладание стадом баранов и коров, ухаживание за ними утверждаются как признак доблести и верности человека. Кроме того, в Вендидаде особое внимание уделяется защите жизни некоторых животных.

Фаргард 13 Вендидада посвящен именно проблемам защиты животных. По нашему мнению, законодатель был хорошо знаком со способами систематизации в форме кодификации. В первой части названного фаргарда говорится о двух самых добрых и самых злых представителях животного мира и о защите их жизни и убийстве. Во второй части речь идет об убийстве собак различных видов и о религиозном наказании за их убийство (строки 8-9). Здоровье собак защищается, и в зависимости от последствий и степени вреда, нанесенного животному, наказание ужесточается.

Так, Авеста из религиозных соображений признает ежика за добрую силу, убивающую злых девов Ахримана, и особо защищает его. На вопрос Заратуштры «Кто является добрым созданием, которое до утра убивает тысячи созданий Ахримана?» Ахура Мазда отвечает: «Это собака с колючками на спине, собака вангхапара⁸⁷⁹, которую нехорошие называют дужака»⁸⁸⁰. Убийство этого животного строго запрещалось Вендидом: «Кто убивает такое животное, тот приравнивается к человеку, убивающему из своего рода, и будет наказан до девятого поколения, если не будет приносить жертву Сурушу⁸⁸¹, и

⁸⁷⁹ Вангхапара – ежик, который с ночи до утра борется с насекомыми.

⁸⁸⁰ Дужака - другое грубое название колючей собаки.

⁸⁸¹ Суруш - один из зороастрийских ангелов, который в загробном мире определяет дела людей.

не найдет дорогу к мосту Чинвад»⁸⁸². За такое деяние Авеста конкретно предусмотрела дополнительное телесное наказание: «За убийство такого животного в этом мире наказывать 1000 ударами лошадиной плетью и 1000 ударами посохом»⁸⁸³.

Особую правовую защиту в зороастризме имеют собаки. Авеста предусматривает такую защиту для десяти видов собак⁸⁸⁴, и относительно каждой она имеет специальные нормы, защищающие их здоровье и жизнь.

Нормы, защищающие здоровье собак. Собака, как животное, приносящее человеку пользу в защите и охране семьи и стада, пользуется особым механизмом защиты ее здоровья. Авеста определяет вид собак и характеризует их способности, а потом лишь предусматривает правовые механизмы их защиты. В части три фаргарда 3 в строках 17-19 определяются три вида собак:

«1) пастушеская собака - это собака, которая ходит вокруг стада⁸⁸⁵ и охраняет его от волков и воров;

2) домашняя собака – это собака, которая в объеме одного «хосра»⁸⁸⁶ ходит вокруг дома и защищает дом от волков и воров;

3) собака велгард (бродячая собака) - не имеет вышеназванных качеств и живет ради своего удовольствия»⁸⁸⁷.

В фаргарде 13, строке 10 отмечается: «Когда кто-то сильно бьет пастушескую собаку, и та не может выполнять свои функции (защиту стада), или же отрезает ей уши или ногти, и после этого вор или волк найдет дорогу в стадо и украдет барана, и собака не сможет дать сигнал, то лицо, совершившее это деяние (нанесшее вред собаке. – А.Х.), должно оплатить стоимость барана, а за нанесенные собаке раны должен быть привлечен к ответственности за нанесение умышленного вреда»⁸⁸⁸. Данная норма защищает здоровье пастушеских собак, которые находятся на службе у пастухов. Интересным является то, что диспозиция нормы определяет два вида поступков

⁸⁸² Авеста. Дустхох Дж. - С. 500.

⁸⁸³ Вендидад. Рази Х. - Т. 3. - С. 1330.

⁸⁸⁴ Там же. - С. 1347-1348.

⁸⁸⁵ В Вендидаде речь идет о территории, приравнивающейся к одной «йуджисти». По Дармстеттеру, одно «йуджисти» приравнивается к 14 домам. См.: Авеста Дустхох Дж. - С. 648.

⁸⁸⁶ «Хоср» - приравнивается к одному фарсангу. См.: Холов С.М. «Авеста» как метрологический источник. - С. 97-98.

⁸⁸⁷ Авеста. Дустхох Дж. - С. 502.

⁸⁸⁸ Там же. - С. 501.

нарушителя: 1) когда наносят телесное повреждение собаке, но она не теряет никакой части тела, а просто теряет способность исполнять свою функциональную задачу; 2) когда собака в результате этого деяния теряет определенные части тела, которые, возможно, не станут причиной неспособности к противостоянию другим вредоносным деяниям, но так или иначе они способствуют ослаблению исполнения ею функциональных задач, в результате которых собака не может дать сигнал хозяину. Интересным является двойная санкция за это правонарушение: 1) виновник должен возместить стоимость барана; 2) он должен понести наказание за умышленное нанесение вреда. Таким образом, эта норма наравне с экономическими интересами собственников защищает здоровье собак, как полезных животных.

Аналогичная норма устанавливается по отношению к домашней собаке. «Когда кто-то бьет домашнюю собаку настолько, что та не может выполнять свои функции (защищать дом), или же отрезает уши или ногти ей, и после этого вор или волк войдет в дом и украдет вещи или барана, и собака не сможет дать сигнал, то лицо, совершившее это деяние (нанесшее вред собаке. – А.Х.), должно оплатить стоимость вещи или барана, а за причиненные раны (собаке) должно быть привлечено к ответственности за нанесение умышленного вреда».⁸⁸⁹ Механизм учета причинной связи в определении наказания и поступка правонарушителя заслуживает внимание. В Вендидаде при определении меры пресечения или же меры наказания выявляется причинная связь между деянием преступника и последствием. Если последствие наступило именно в результате действия нарушителя, то он несет полную ответственность. В данном случае внимание обращается на способность собаки и потерю ею способности защитить дом в результате полученного вреда, имеющем последствия.

Авеста защищает здоровье животных не только от нанесенного вреда, но также предусматривает защиту их здоровья путем предоставления качественного питания. Зороастризм защищает животных, стоящих на службе добрых сил, их надо беречь и кормить достойно, потому что они служат во

⁸⁸⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 501.

благо человека и общества. В части 4 фаргарда 13 Вендидад предусматривает наказание тех лиц, которые кормят собак некачественной пищей:

«1. Кто дает некачественную или нехорошую пищу пастушеской собаке, вина того приравнивается к вине человека, который дал некачественную пищу главе дома»⁸⁹⁰. За такое деяние в строке 24 настоящего фаргарда предусмотрено наказание как за преступление категории пешутану - 200 ударов лошадиной плетью и 200 ударов посохом.

«2. Кто даёт некачественную или нехорошую пищу домашней собаке, вина того приравнивается к вине человека, который дал некачественную пищу среднему члену семьи»⁸⁹¹. За такое деяние в строке 25 настоящего фаргарда предусмотрено наказание 90 ударов лошадиной плетью и 90 ударов посохом.

«3. Кто даёт некачественную или нехорошую пищу бродячей собаке (велгард), вина того приравнивается к вине человека, который дал некачественную пищу пришедшему к ним в гости «отурбону»⁸⁹². За такое деяние в строке 26 настоящего фаргарда предусмотрено наказание 70 ударов лошадиной плетью и 70 ударов посохом.

«4. Кто даёт некачественную или нехорошую пищу щенку, вина того приравнивается к вине человека, который дал некачественную пищу доброму несовершеннолетнему парню, не достигшему пятнадцати лет»⁸⁹³. За такое деяние в строке 27 настоящего фаргарда предусмотрено наказание 50 ударов лошадиной плетью и 50 ударов посохом.

Таким образом, часть 4 фаргарда 13 полностью посвящена вопросам защиты здоровья собак, их права на достойную пищу и наказания за такие деяния, которые наносят им вред. Строки 20-23 определяют право на пищу собак, строки 24-27 устанавливают наказания за нарушение этих прав животных. При этом следует обратить внимание на следующее:

1) при защите прав на пищу превалирующее положение отдается тем собакам, которые выполняют наиболее трудные задачи. Исходя из этого,

⁸⁹⁰ Авеста. Дустхох Дж. - С. 502.

⁸⁹¹ Там же. - С. 502.

⁸⁹² Отурбон - хранитель огня. В поздние времена специальное должностное лицо, получившее название «атурпати» - хранитель огня в государстве или крае.

⁸⁹³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 503.

значимость собак и защита их здоровья устанавливается в такой очередности:
а) пастушеская; б) домашняя; в) уличная и г) щенок - независимо от происхождения;

2) при определении вины, исходя из значимости и полезности собак, наиболее опасным и тяжелым нарушением считается нарушение права на пищу того животного, от которого больше пользы людям, и соответственно наказание установлено: а) 200+200 ударов; б) 90+90 ударов; в) 70+70 ударов и г) 50+50 ударов;

3) и главное, речь идет о защите прав животных на пищу и их здоровье. Зороастризм, независимо от того, приносит ли собака пользу человеку или нет, в целом защищает её права на здоровье как доброго создания Ахура Мазды. Такая защита животных, как составной части природы, не то что в истории, но даже ныне в современном мире не имеет аналога.

Зороастризм, защищая права животных на жизнь и здоровье, приравнивает их статус во многих случаях к жизни и здоровью человека. В число тех преступных деяний, которые помилованию не подлежат, в Вендидаде включены такие, когда собаке дают жесткую и грубую кость или некачественную и горячую пищу. «Спрашивает Заратуштра у Ахура Мазды: Какие нарушения, за которые люди становятся пешутану⁸⁹⁴, (и за какие) выкуп и прощение их не спасут? Ахура Мазда отвечает: «Таких нарушений и вин пять: ...2. Те, кто дает жесткие кости и сильно горячую пищу домашним и пастушеским собакам, в результате чего кость задевает горло и пища сжигает рот и язык собаки, и от этого собака умирает. Лицо, совершившее такое деяние, является пешутану»⁸⁹⁵. Как видим, при защите права животных на пищу, Авеста учитывает биологические потребности животного.

Авеста, защищая права животных, особое внимание уделяет положению сучек, которые имеют щенков в утробе. Действия, угрожающие их жизни, включены в третью группу преступлений, за которые нет прощения. Эта группа включает деяния, посягающие на жизнь: «3) когда кто-то сильно бьет

⁸⁹⁴ Относительно преступлений категории пешутану в самом Вендидаде есть различные указания, порой противоречащие друг другу. В данном случае под пешутану Вендидад приводит те категории правонарушений, за которые прощения и откуп вины запрещаются.

⁸⁹⁵ Вандидод. Фаргард 15, строка 1-4.

или загоняет беременную собаку, от чего сучка падает в ущелье, яму, канал и в результате умирает, то совершитель такого деяния становится пешутану»⁸⁹⁶. Авеста особое внимание уделяет двум преступлениям по отношению к собакам, и в обоих случаях требуется, чтобы люди были снисходительны в отношении кормления собак и беременных. Такая концепция всесторонне защищает собак, как особый вид животного мира. В Авесте часто говорится и о защите новорожденных щенков. Авеста обязывает зороастрийцев, чтобы во время родов собаке всесторонне оказывали помощь⁸⁹⁷. Люди, которые находятся возле собаки, у которой рождаются щенки, обязаны присматривать за ними, кормить и защищать их от всяких недугов до того момента, пока они не станут самостоятельными. В случае, когда люди должным образом не ухаживают за ними и в результате причиняют вред щенкам, то их следует наказывать, как за умышленное убийство (щенков и собак)⁸⁹⁸. Строка 45 настоящего фаргарда устанавливает время ухаживания и особого контроля за щенками - до достижения ими 6-месячного срока. Вообще, размышляя о защищенности собак в зороастризме, ученые дают этому разные объяснения, начиная от функциональных способностей этого животного как защитника и охранителя стада баранов и имущества в доме до их божественного происхождения. Почему именно собака, а не какое-либо другое животное (корова, баран или же лошадь)? Возможно потому, что еще до появления Авесты, коровы и бараны, прирученные человеком, являлись источником питания (мясо и молоко), а приручение собаки, имело другую цель. К коровам и баранам люди всегда относились бережно так как они являлись источником жизни для человека. Роль же и значение собаки в жизни человека были особенными. Возможно, именно поэтому Авеста считает ее добрым и полезным созданием Создателя, узаконивает ход развития прогрессивного направления человеческого общежития в рамках содружества и совместного выживания человека с другими животными.

⁸⁹⁶ Там же, строка 5-6.

⁸⁹⁷ Вандидод. Фаргард 15, строка 21.

⁸⁹⁸ Там же, строка 22.

Добрая традиция, установленная зороастризмом по отношению к собаке, в последующем имела влияние в культуре народов, проживающих в исторических регионах распространения зороастризма.

Такая позитивная традиция зороастризма, имела влияние на формирование концепции защиты животного мира в последующих цивилизациях Востока, в особенности на формирование исламского экологического права. Говоря о защите собак в зороастризме, мы считаем нужным привести рассказ из мусульманских источников, где особо отмечались права собак на пищу. При этом отметим, что такие права и привилегии животных на пищу чаще представлены не в первоисточниках исламского права (Коран и сунна), а в комментаторских (тафсирах) и дополнительных источниках, которые не противоречат общим установкам Корана и сунны. Об одном шейхе (Боязид из Бастома) рассказывают следующее: «...Шейх тысячу раз совершил хадж и более 25 лет как имам читал молитву 30 тысячам мусульман в г. Багдаде и по пятницам регулярно проповедовал всем мусульманам города. Однажды он спросил себя: «Столько я служу и исполняю религиозные культы, даст ли Аллах мне место в раю или нет?» И вдруг слышит голос с небес: «Аллах не осквернит рай твоими грязными стопами!» Шейх, задумавшись, пришел к выводу, что после таких слов дальнейшая его служба в исламе не имеет смысла... Шейхи ели очень мало, а мясо месяцами не ели вообще. Продавая благоговение за тысячекратный хадж за два золотых динара одному парфюмеру на базаре Багдад, он купил вина и чашу жареного мяса...Он хотел отойти подальше от всех звуков, спокойно отдохнуть и съесть купленное, но услышал в нескольких фарсангах от себя лай. Когда приблизился к звуку, увидел маленьких щенков, которые от голода не могли стоять, а в глубине грота их мама рыдала от бессилия. Шейх подумал: «Спасу этих животных, а потом отдохну». Развязав чалму, он вытащил собаку наружу. Животное из-за бессилия не могло стоять на ногах и смотрело на пищу шейха. Шейх отдал одну свою лепешку собаке, потом вторую и потом отдал чашу мяса. После еды собака встала, накормила своих щенков, а шейх выпил вино». После кормления щенков, «собака, плача, посмотрела в небо и человеческим языком сказала: «О Боже, ты сотворил нас животными, а его человеком. Если

ты нас, всех животных, одарил хоть одним правом, то сейчас я прошу их от Тебя: Исполни желание этого доброго человека!» В это время Шейх услышал: «О, Шейх ты заслужил рай!!!». Смысл данного рассказа состоит в том, что главное для ислама не молитва и хадж, а доброе деяние и благоговение по отношению к людям и животным. Во многих религиозных и народных рассказах мусульманской эпохи часто упоминается защита прав и здоровья собак, как о самых верных и добрых животных по отношению к человеку⁸⁹⁹. По нашему мнению, такая традиция была порождена не только природой этого животного, но и достаточно развитой в этом отношении системой зороастрийского права.

Авеста обязывает людей одну треть того, что едят сами, оставлять своим собакам. Собаки, защищая нас, не могут кормиться сами, поэтому, если в доме есть молоко, жир и мясо, то им надо отдавать их долю, - говорится в строке 28 фаргарда 13 Вендидада⁹⁰⁰.

Особое внимание среди экологических норм зороастризма привлекают нормы, предусматривающие наказание животных за правонарушение⁹⁰¹, в особенности нормы наказания собаки. В части 5 фаргарда 13 устанавливаются именно случаи наказания собак. Собаки же наказываются в тех случаях, когда приносят вред человеку или барану. В строках 30-33 предусматриваются такие наказания:

«Если у зороастрийцев имеется собака, кусающая без предварительного предупреждения, то ее надо привязывать.... Если так не поступают и собака кусает барана или человека, то ее (собаку) следует наказывать.... Если совершается это первый раз, то надо отрезать левое ухо, второй раз - правое

⁸⁹⁹ Знаменитый среднеперсидский народный рассказ «Четыре дервиша» связан с героическими подвигами животных.

⁹⁰⁰ Вандидод. - Т. 3. - С. 1336-1337.

⁹⁰¹ Особенность древнего права заключается в том, что почти во всех правовых системах наравне с человеком, за нарушение порядка или причинение вреда наказывались и животные. Например, собака, которая укусила человека, по законом Солона, отдавалась в распоряжение истодателя. Интересно, что такое наказание в древнем праве государств Востока отсутствует, но встречается у античных государств Греции и Рима. Из семи статей Законника Хаммурапи, которые посвящены аренде быка, в трех предусматривается наказание за нанесение вреда быком - ст. 251- 252. Во всех этих случаях арендатор и владелец платят ущерб причиненного вреда. См.: Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. – Кн.1. – Ч.2. - С. 15-16.

ухо, третий раз - кусочек мяса из правой ноги, четвертый раз - левую ногу и в пятый раз отрезают хвост»⁹⁰².

Авеста, в тех случаях, когда собаки болеют, обязывает хозяина позаботиться о них, как о больном человеке. Если их лечение не дает желаемого результата, то хозяева должны привязывать их. Если они так не поступают и больная собака падает в колодец, в грот или речку и получив повреждение, умирает, то хозяин будет пешутану⁹⁰³.

Защита жизни собак и других животных.

Вендидад сурово наказывает убийство любых видов собак. В строках 12-15, части 2, фаргарда 13 отмечается: «Если кто так избивает пастушескую собаку, что та гибнет, того следует наказать 800 ударами лошадиной плетью и 800 ударами посохом. Если кто избивает домашнюю собаку, и та гибнет, того следует наказать 700 ударами лошадиной плетью и 700 ударами посохом. Если кто так избивает бесхозную собаку, что та гибнет, того следует наказать 600 ударами лошадиной плетью и 600 ударами посохом. Если кто сильно избивает щенка, и тот гибнет, того следует наказать 500 ударами лошадиной плетью и 500 ударами посохом»⁹⁰⁴. Далее в строке 16 фаргарда 13 в Вендидаде указывается, что за убийство «чажу» и «вижу»⁹⁰⁵ новорожденных щенков и острозубых урупи⁹⁰⁶ и лисы предусматривается наказание 500 ударами лошадиной плетью и 500 ударами посохом⁹⁰⁷. В Авесте наказание в 500 ударов лошадиной плетью и 500 ударов посохом устанавливается за убийство всех видов собак и собаководных существ. Лису, ёжика Авеста признает как разновидность собак, созданных силой Ахура Мазды. Последняя санкция относительно всех собаководных существ, особо не отмеченных в Авесте, предусматривает одинаковое наказание, однако это не относится к убийству

⁹⁰² Вандидод. - Т. 3. - С. 1337-1338

⁹⁰³ Авеста. Дустхох Дж. - С.504.

⁹⁰⁴ Вандидод. - Т. 3. - С. 1332-1333.

⁹⁰⁵ По мнению Бартоломе и Шпигеля, это два вида новорожденных щенков, один из которых имел голос собачий, а другой нет. См. подробнее: Вандидот. Рази Х. - Т.2. Глоссарий. - С. 633; Авеста. Дустхох Дж. - С. 556.

⁹⁰⁶ Острозубый урупи - собаководное существо, убивающее змей. См. глоссарий фаргарда 5, строка 33 Вандидода; Авеста. Дж.Дустхох. - С. 545.

⁹⁰⁷ Вандидод. - Т. 3. - С. 1333.

выдры. Выдра, как особый вид животного, еще строже защищалась Вендидадом.

Особенности защиты выдры. Фаргард 14 Вендидада и некоторые строки фаргарда 13 посвящены проблемам защиты жизни выдры. Строка 1 фаргарда 14 устанавливает: «Ай, Ахура Мазда! Эй, справедливый создатель! Кто убивает водяную собаку (выдру)...какое наказание ему? – Ахура Мазда отвечает: Его следует наказать 10 тыс. ударами плетью и 10 тыс. ударами посохом»⁹⁰⁸. Как видим, выдра, как особый вид собак, защищалась весьма строго. Вообще происхождение этой собаки Авеста объясняет так: она появилась из тысячи пар собак⁹⁰⁹ и связывает людей с Ахура Маздой. Такая строгая охрана этого животного объясняется также религиозными представлениями зороастрийцев, которые изложены в строках 52 - 56 фаргарда 13 Вендидада: «Когда убивают выдру, приходит засуха, пастбища засыхают, земледелие вымирает, плоды природы уменьшаются, и люди начинают болеть в этом крае. Эй, справедливый создатель, когда все (плодородие, здоровье, озеленение и т.д.) заново вернется в край? Ахура Мазда отвечает: «Все это богатство не вернется в край до тех пор, пока не будет убит убийца выдры». Только после этого вернуться в край плодородие, дождь (как источник земледелия) и озеленение»⁹¹⁰. Таким образом, Вендидад связывает убийство выдры с неземными силами, как особым видом животного, имеющего связь между земным и небесным. В данном фаргарде точно установлено наказание в виде смертной казни. Исполнение наказания осуществляется с определенными религиозными ритуалами. Однако в фаргарде 14 установлены и другие виды наказания, которые также приводят к смерти. В этом фаргарде подробно описаны формы применения смертной казни в виде наказания розгами. Согласно установлению Вендидада, фаргард 13, строки 52-56 и фаргарда 14, строки 2-3 наказание за убийство выдры намного тяжелее, чем за убийство других видов собак. Человек, который убил, выдру, наказывался 20 тысячами ударов. Наказания, конечно, было смертельным. Санкция за убийство предусматривала откуп вины, но этот откуп был весьма тяжелым, и

⁹⁰⁸ Авеста Дж. Дустхох.- С.508.

⁹⁰⁹ Вандидод. - Фаргард.13, строка 51.

⁹¹⁰ Там же, строки 52-56.

осуществить его было просто невозможно. Преступник должен был уплатить 60 тысяч дирхемов или же принести различные пожертвования храму огня, ангелу вод, добрым земледельцам и т.д. В строках 2-17 фаргарда 14 предусматриваются следующие группы откупа вины за убийство выдры:

1) пожертвование храму огня (10 тыс. полениц сухих ароматизированных дров) (строки 2-3);

2) пожертвование ангелу вод (строка 4);

3) пожертвование в виде убийства злых насекомых и животных (строки 5-6);

4) откуп в виде штрафа – безвозмездная отдача необходимого инвентаря храму огня: веника, топора, другого инвентаря, почитание и молитвы священника; плеть, посох, посуда для молока, чаша для хаума, барсам и т.д. доброму истинному зороастрийцу (строки 7-8);

5) откуп в виде штрафа – безвозмездная отдача доспехов воина: копья, лука со стрелой, кожаной сумки для стрел, специально сшитой защитной одежды для тела, сапог, пояса⁹¹¹ и т. д. доброму справедливому воину (строка 9); 6)

откуп в виде штрафа – безвозмездная отдача комплекта инвентаря земледельцу (плуг с коровой или лошадью, плеть или палка для загона коров, зернотерка каменная и т. д.) доброму земледельцу (строки 10-11);

7) откуп в виде штрафа – безвозмездное рытье канала в пользу доброго земледельца в объеме шага глубины и ширины (строка 12);

8) откуп в виде штрафа – безвозмездная отдача оросительной земли и воды для полива, которая доставлялась двумя канавами⁹¹², доброму земледельцу (строка 13);

9) откуп в виде штрафа – безвозмездное строительство дома и укрытия для животных⁹¹³ (строка 14);

10) откуп в виде штрафа – выдать замуж одну из своих сестер или дочерей, которые достигли 15-летия (и являются девственницами) и в ушах имеют серьги (строка 15);

⁹¹¹ Предусмотренный инвентарь воина в Вендидаде совпадает во многом с информацией Геродота, в которой дается описание воинов Персии при Ахеменидах. См.: Геродот. История. - Кн. 7. - С. 425.

⁹¹² Канавы измерялись человеческими шагами.

⁹¹³ Дом должен был быть приблизительно 10 м в длину и 6 м в ширину.

11) откуп в виде штрафа – кормить и воспитать 14 щенков и построить 14 мостов на текущих ручьях и каналах (строка 16);

12) откуп в виде штрафа –очистить тела 18 собак от различных нечистот и злых насекомых и лечить их от кожных заболеваний (строка 17)⁹¹⁴.

В строке 18 фаргарда 14 говорится о том, что те, кто за убийство выдры исполнит вышесказанное, тот попадет в рай. Таким образом, фаргард 14 за убийство выдры предусматривает более 12 различных видов⁹¹⁵ откупа вины и штрафа за содеянное. Содержание этих откупов и штрафов еще раз подтверждает то, что зороастризм при решении экологических проблем и защиты жизни выдры, как особо выделенного животного, также исходит из реальной позиции защиты других животных, как более справедливого построения сообщества, организации семьи, развития земледелия и других добрых профессий.

Особого внимания заслуживает требование Авесты относительно привлечения преступника к развитию земледелия, защите и воспитанию щенков, строению мостов, рытью каналов, лечению собак и т. д. Но здесь остается открытым вопрос относительно самостоятельности этих санкций или же единой связанной формы откупа. Если это была единая санкция, то откуп вины за убийство выдры становился нереальным. Скорее всего, по нашему мнению, преступник мог, исполнив одно из перечисленных действий, считаться откупившимся.

Среди различных видов откупа вины за убийство выдры Авеста предусматривает обязательность выдачи замуж сестры или одной из своих дочерей, достигших 15-летия и до этого не имевших сношений с мужчиной. При этом устанавливается, чтобы она имела в ушах серьги. Конечно, трудно что-либо сказать относительно авестийского общества, где за убийство животного компенсация предусматривалась в виде выдачи девушки. Но в строке 15 фаргарда 14 предусматривалась выдача совершеннолетней за доброго и справедливого верующего, при этом указывалось на выдачу с достоинством, с серьгами, т.е. признаком обособленности имущества невесты.

⁹¹⁴ Вандидод. Фаргард 14, строка 2 -17.

⁹¹⁵ Более 12 видов; потому что некоторые малозначительные виды откупа, за убийство выдры не имели прямого отношения к рассматриваемой работе и поэтому нами особо не выделены.

В то же время при таком установлении в Вендидаде предусматривалась такая цель – чем быстрее родители выдавали замуж 15-летнюю девочку, тем было лучше. Установление относительно «одной из своих сестер» свидетельствует о том, что при отсутствии дочери в качестве откупа было можно выдать замуж сестру. Здесь требует разъяснения и доказательства существования и другая правовая сторона вопроса, которая порождает институт опекунов. Без права и полномочий на опекунов брат не имел права за свою вину выдать в качестве откупа свою сестру. Вендидад имел в виду именно тех сестер, которые находятся под опекой брата, а если это так, то можно говорить и об институте опекунов, как институте семейного права, который был хорошо знаком зороастрийцам. Особого внимания заслуживают механизм и режим откупа за убийство выдры в виде убийства злых насекомых и животных (строка 5-6), где зороастризм пытается поддержать в отношении добрых и злых животных и насекомых равновесие в экосистеме. Такой механизм заслуживает специальной оценки.

Экологическая проблема и искусственное поддержание соотношения злых и добрых сил в экосистеме, особенности эколого-правовой ответственности зороастризма. Авеста знала различные виды животных и насекомых, и всех животных делила на домашних и диких, полезных и вредных. Разделяя животный мир на два вида, Зороастр в своей экологической концепции исходил из того, что развитие природы во многом зависит от противоборства этих видов. Если борьба будет односторонней, то победа одной из сил неизбежна. Экологическая концепция Зороастра, как и социальная и правовая концепции Авесты, обосновывалась на позиции защиты добрых сил и не допускала того, чтобы злые силы преобладали над добрыми. Такое равновесие выражалось в двух режимах ответственности: 1) режиме наказания за убийство добрых животных; 2) режиме борьбы со злыми силами и вредными животными и насекомыми.

1. Особенности регулирования экологических проблем Авестой заключаются в том, что в ней в случае убийства добрых и полезных животных, предусматривались штраф или откуп за вину, в виде убийства вредоносных

животных или насекомых⁹¹⁶. Так, за убийство выдры было установлено следующее: «...тот, кто убивает выдру, для искупления своей вины должен был ... заготовить 10 тыс. полениц дров, 10 тыс. ароматических растений, 10 тыс. барсам (ветки), 10 тыс. заур и хаум (специальное питье для богов) пожертвовать ангелу вод и убить 10 тыс. змей, 10 тыс. варанов. 10 тыс. жаб, 10 тыс. черепах, 10 тыс. лягушек, 10 тыс. муравьев... и 10 тыс. мух ...»⁹¹⁷. Как вытекает из содержания и требования строк 1-7 фаргарда 14, авестийское право знало институт откупа вины. Однако ее механизм в экологических нормах был основан на принципе двух противоборствующих сил - Ахура Мазды и Ахримана. В другом источнике зороастрийского права «Шаяст на-шаяст» отмечается, что зороастрийцы должны были ежедневно исполнять три обязанности, и среди них особо говорится о совершении благодеяния. Конкретизируя благодеяние, источник комментирует: «Совершить благодеяния – это значит убить много вредных тварей»⁹¹⁸. Такая установка в регулировании зороастрийской системы права в первую очередь обуславливает и оправдывает борьбу добрых и злых сил в природе. С этой точки зрения, убийство доброго и славного животного, которое создано для убийства злых тварей и вредителей,⁹¹⁹ ослабляет силы добрых и полезных существ. Важную роль в этой борьбе, наравне с другими добрыми силами, по мнению зороастрийцев, играла и выдра. Приношение пищи добрым создателям усиливало первооснову добрых сил, подготавливало почву для помилования их за правонарушения.

Древнее право, очевидно, первоначально иррационально определяло откуп вины. В те далекие времена человек связывал всю свою деятельность с волей богов и все перемены в жизни объяснял их желаниями. Он считал, что

⁹¹⁶ На вопрос: «Какое из благодеяний и искуплений грехов само (по себе) наиболее полное?» в «Наставлении дастуров» отмечается: «Уничтожение вредных животных и хранение огня по законам. Ибо все вредные животные (происходят) из тела Ахримана и тем самым Ахриман испытывает страдания...». См.: Изведать дороги и пути праведных. -С. 95.

⁹¹⁷ Авеста. Дустхох Дж. - С. 507-508. Также см.: Нуралиев Ю. Медицина и экология в «Авесте». - С. 296.

⁹¹⁸ Шайаст- на-шайаст //Зороастрийские тексты. - С. 313.

⁹¹⁹ Следует отметить, что Авеста убийство вредителей также допускает как откуп вины при совершении религиозного или других видов преступлений. Например, в фаргарде 18 за половую связь с женщинами в период месячных, которая строго запрещалась, в качестве откупа, предусматривалось убийство трех тыс. разных змей, тыс. лягушек и т. д. См.: Вандидод. Фаргард 18. Строки 67-68, 73.

боги, как все живые существа, нуждаются в пище. В случаях, когда нарушался порядок, предусмотренный канонами религии или же обычаями, устанавливали наказания. При этом тех, кто приносил жертву богам, боги могли простить, помиловать. Ко времени появления Авесты и формирования зороастризма этот откуп вины, скорее всего, выражался в обычно-традиционных и религиозных нормах тогдашнего общества. С установлением откупа вины, в системе права, в особенности деликтного права, наступает новая эпоха. Однако тогда откуп не имел отношения к потерпевшему, он связывался с волей и желанием Создателя и ангелов. Принесение жертвы священному огню или ангелу-хранителю вод за убийство выдры является типичным примером сказанного. Институт жертвоприношения всех религий связан с этим представлением. История развития деликтного права в истории Таджикистана свидетельствует о том, что ко времени формирования исламского права откуп вины унифицировался в пользу потерпевшего или его представителя. Возможность замены «кисаса» на «дия» - выкуп, была установлена пророком Мухаммадом⁹²⁰. Такая замена дозволена была по желанию потерпевших. Институт жертвоприношения был связан с нарушениями людьми сложившихся канонов и правил. Постепенно этот институт приобретал свою форму и содержание. Жертву могли уже приносить и за те деяния, которые не были замечены другими, а также с просьбой о ниспослании Всевышним удачи, счастья и богатства. Так, ислам освящает жертвоприношение («курбани» при празднике «иди курбан») и по традиции совершает его. Между тем другие виды наказания со временем развивались в позитивных и религиозных правах, занимая преобладающее положение, отграничивая жертвоприношение от откупа наказания, и становились одним из элементов религиозного культа.

2. Ахура Мазда сообщает Зороастру, что среди творений Ахримана есть существо, которое с наступлением ночи до рассвета убивает тысячи созданий

⁹²⁰ Пророк Мухаммад предусматривал за убийство возможность выплаты выкупа. Согласно этой нормы, представители потерпевшего в исламском праве могли за душу убитого внести денежные суммы, выкуп мог состояться и в натуральном виде: баранами, верблюдами и т.д., в зависимости от того, что он (убийца) имеет. Например, хадис пророка гласит: «У кого есть верблюды, платит сто верблюдов, а у кого их нет, – тысячу динаров, а у кого их нет, понесут наказание». См.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. - С.131-132.

добрых сил. Это существо называется Заиримйака⁹²¹. В Авесте отмечалось, что «человек, который убьет Заиримйака, совершит церемониал прощения («оини патит»), и вина его прощается»⁹²². К вредоносным животным в Авесте относились волки, шакалы, мыши, крысы, змеи, а также насекомые - скорпионы, пауки, москиты, мухи и др. Возможно, правы те исследователи, которые пишут о том, что убийство этих животных и насекомых исходило из реального состояния авестийского общества, где равновесие добрых и вредных создателей обращалось в пользу последних⁹²³. Более того, многие из этих вредоносных животных осуждались из-за реальной угрозы здоровью, как носители болезней, или же как вредоносные, приносящие урон растительному и животному миру. В главе V Вендидада, по мнению специалистов, говорится о распространении болезней через воздух, животных, птиц и мух. Эти пути распространения инфекции признаны основными и в современной медицине⁹²⁴. В отдельных частях Вендидада рассматриваются вопросы гигиены, чистоты питьевой воды, врачевания. Не без основания исследователь Авесты И. Соатов назвал ее одним из самых древнейших источников по древней медицине⁹²⁵.

Зороастрийские источники права позднего времени также уделяли особое внимание защите животного мира и уходу за ним. Например, в «Избранных наставлениях первых учителей» Сасанидской эпохи одной из основных обязанностей юноши считалась обязанность «должным образом ухаживать за скотом»⁹²⁶. Спандармат, как хранитель земель, радуется тому, что засевают и возделывают, земли, где родится хороший скот и где заботятся о нем, - говорится в Шайаст-на-шайасте⁹²⁷. В некоторых источниках защита прав животных на жизнь, выразилась даже в ограничении использования мясной пищи человеком в определенное время. Например, в ривояте дастура

⁹²¹ Заиримйака - исследователи понимают этот термин по-разному. Более убедительно мнение о том, что это черепахи или мыши. В обоих случаях речь идет о существе, которое съедает зеленые травы или же загрязняет воды. См.: Глосарий. Авеста. Дустхох Дж. - С.554.

⁹²² Авеста. Дустхох Дж. - С. 500.

⁹²³ Нуралиев Ю. Медицина и экология в «Авесте». - С. 295.

⁹²⁴ Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. -С. 62.

⁹²⁵ Соатов И. Преемственность авестийской медицины в Гундишапурской академии //Авеста в истории и культуре Центральной Азии /Отв. ред. А. Раджабов. – Душанбе, 2001 - С. 299-308.

⁹²⁶ Изведать дороги и пути праведных. - С. 70.

⁹²⁷ Шайаст-на-шайаст. - С. 317.

Дараб Пахлана «Фарзият- наме» описываются наказания, которым подвергнутся в аду те, кто съел мясо того или иного животного в неположенное время (мясо можно употреблять в небольших количествах во время церемонии *мезд* и *гаханбар*). Наказания были предусмотрены следующие: во-первых, тела грешников будут терзать стрелы, в которые превратятся все волоски шкуры убитого животного; во-вторых, коровы и быки будут бодать грешника, лошади - лягать, верблюды - нападать на него⁹²⁸. Вегетарианство в некоторых течениях зороастризма исходит из особого отношения Авесты к животному миру, как созданию Ахура Мазды.

Зороастризм имеет особую концепцию относительно происхождения всех животных и птиц. Она подробно изложена в Бундахишне⁹²⁹.

Эколого-правовая защита окружающей среды: домашнего очага и растительного мира. Во многих местах Авесты говорится о чистоте почвы, окружающей среды, домашнего очага и полезности растительного мира. Авеста, неоднократно указывая на развитие земледелия и скотоводства, установила для подданных обязанность не только заниматься этими профессиями, но и иметь доброе отношение к объектам этих отношений. Содержание части 1 фаргарда 3 Вендидада гласит: «На вопрос Заратуштры: Какое место на земле является наилюбезнейшим? Ахура Мазда ответил: Поистине там, где праведный человек воздвигает дом, обеспеченный огнем и молоком, окруженный женой, детьми и хорошими садами в этом доме, когда обилие скота, огня и всякого житейского добра. Поистине и там о, Спитамен Заратуштра, где возделывают больше хлеба, трав, растений, съедобных плодов, где орошают сухую почву...более всего выращивают мелкий и крупный скот»⁹³⁰. В этом контексте Авеста устанавливает единую систему домашней и окружающей среды с растительным и животным миром, где дом, растительный мир, домашние животные и люди являются единым, взаимосвязанным целым. Или же в другом месте устами Ахура Мазды говорится: «Тот, кто возделывает землю и засеивает ее левой и правой рукой, тот приносит огромную пользу земле. Он похож на любящего мужа, который

⁹²⁸ Modi, 1924. - С. 34-35. Цит. по: Изведать дороги и пути праведных- С. 122.

⁹²⁹ Бундахишн //Зороастрийские тексты. - С. 296-297.

⁹³⁰ Авеста. Дустхох Дж. – С. 430.

приносит любимой жене, возлежащей на мягком убранном ложе, дитя или другой подарок... Земля молвит ему: «Эй, человек, возделывающий меня, засевающий меня левой и правой рукой... Я и в правду рожаю неустанно, даю обильный урожай и пищу, тот, кто сеет пшеницу, тот словно сеет семена добра»⁹³¹. Об отношении зороастризма к земледелию и окружающей среде писал Э.Ш.Рахмонов: «...вероучения зороастрийцев – это обоготворение земли, призывы к ее обустройству и обработке, воспевание земледельческого труда, почитание воды и почвы...»⁹³².

Авеста и зороастризм настолько защищают земледелие и растительный мир, что запрещают жечь зеленые ветви и растения. Приношение зеленых дров храму огня вообще запрещалось, нарушители карались уголовноправовой ответственностью. Если даже дрова были сухими, но сохранялся зеленый цвет, их не разрешалось жечь в огне⁹³³.

Весьма прав французский авестолог Чарлз Дармстетер, который пишет: «Зороастризм возник будто специально для того, чтобы восстановить справедливость по отношению к природе и животным»⁹³⁴.

Авеста уделяет пристальное внимание земледелию, имеет специальный учет времен года, обособленные праздники, обусловленные временем созревания растений и фруктов. Весна, как начало озеленения и время земледелия, праздновалась в Наврузе⁹³⁵, а Мехргон⁹³⁶, как время сбора плодов растений и деревьев, праздновался осенью. Вообще в зороастрийском календаре⁹³⁷ относительно каждого дня года имелись особые указания и требования, и он заслуживает особого изучения специалистами - метрологами и земледельцами. Отголоски этого календаря до XX в. сохранились у таджиков долины Хуф⁹³⁸.

Согласно зороастрийским учениям, каждая природная среда имела своего ангела-хранителя; Вахман отвечал за скот, Ардвахишт - за огонь, Шахревар - за

⁹³¹ См.: Рахмонова Э. Родина Заратуштры и явления пророка //Таджики в зеркале истории. - С. 161.

⁹³² Там же.

⁹³³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 556.

⁹³⁴ См.: Дармстетер Ч. Тафсир –е. Авеста ва тарджомма-йе Гат-ха. - С. 163.

⁹³⁵ Беруни А. Осор ул бокия. - Душанбе. Изд.: Ирфон, 1990. - С. 233-234.

⁹³⁶ Там же. - С. 242-243.

⁹³⁷ О зороастрийском календаре подробно см.: Якубов Ю. Гохномаи авостои. –96 с.

⁹³⁸ Андреев М.С. Таджики долины Хуф. – Сталинабад: Изд. Акад. Наук, ТаджССР, 1958. - С. 171-179.

металлы, Спандармард - за землю, Хордод - за воду и Амордад - за растения.⁹³⁹ В те далекие времена государственный контроль и защита окружающей среды отсутствовали. Очевидно, такую функцию выполняли, как пишется в Авесте, отдельные богини и ангелы. И главное здесь не то, что явно дает знать о себе религиозная направленность этих установлений, а то, что зороастрийцы четко придерживались этих установлений, что имело прямое влияние на защиту окружающей среды.

В Авесте и других источниках зороастризма имеется много норм, определяющих названия и значение растительного мира. В Бундахишне подробно описаны следующие виды растений: фруктовые деревья, злаки, цветы, душистые травы, дикорастущие, лекарственные растения, используемые для получения масел, красок и одежды. Все (растения), плоды, которые не годятся в пищу людям и (которые) являются многолетними, такие, как кипарис, белый тополь, самшит и другие разновидности этого вида, называют «дерево». Все (растения), плоды которых годятся в пищу людям и (которые) являются многолетними, такие как финик, мирт, виноград, айва, яблоко, гранат, персик, инжир, орех, миндаль и другие разновидности этого вида, называют «фрукт»⁹⁴⁰. Далее в Бундахишне подробно охарактеризованы зерновые растения, душистые травы и цветы.

Любое небрежное отношение к растительному миру строго каралось и запрещалась зороастрийскими источниками. «Пусть он не ломает противозаконно растения и не дает фрукты нечестивцам и злодеям, так как если он грешит против воды и растений, даже если он сделал это против одной веточки, то если он не искупил эту (вину), то, когда он уйдет из этого мира, духи всех растений мира поднимутся перед этим человеком и не позволят ему (войти) в рай»⁹⁴¹. Как видим:

1) зороастризм запрещает незаконно ломать и рубить деревья. Значит, были и законные основания для их среза - для барсам и других религиозных обрядов необходимы ветви деревьев;

⁹³⁹ Шайаст-на-шайаст. -С. 315.

⁹⁴⁰ Бундахишн. - С. 303.

⁹⁴¹ Шайаст-на-шайаст. - С. 317.

2) нежелательное отношение к деревьям, даже по отношению к одной веточке, строго каралось, что закрывало дорогу зороастрийцу в рай. Зороастриец относился к деревьям и растениям, как к живым силам;

3) все растения в мире, как живые существа, имеют духов, которые в судный день оценивают поведение людей.

Глава 7. Уголовно-правовые нормы и уголовное право зороастризма

Преступность и уголовно-правовое наказание как социальные явления достаточно хорошо представлены в Авесте и зороастризме. Зороастр при формировании своей религии особое внимание уделял деликтно–правовым отношениям. Таковыми в основном считались те деяния, которые, исходя из миропонимания и мироосознания древних людей, каким-либо образом посягали на те ценности, на базе которых в обществе устанавливались порядок и стабильность. С учетом сказанного для определения того, что являлось правонарушением или преступлением в зороастризме, необходимо осознать концепцию миропонимания и мироустройство этой религии, в которой определены ценностные отношения, интересы, объекты, подлежащие особой защите. При изучении Авесты и зороастризма мы часто встречаемся с нормами, которые строго запрещают и наказывают многие деяния. При рассмотрении этих поступков и их содержания их весьма трудно классифицировать по каким-то основам. В большинстве случаев они не имеют единой классификационной основы. Но наказания за деяния розгами и запрет этих деяний в любом случае является доказательством признания деяния как деликтного. Если сравнивать понятие преступления в современном понимании с древними установлениями, то здесь имеется мало отличий. Современное уголовное право и законодательство преступление определяют так: «Это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания»⁹⁴². Зороастрийское право и Авеста также признают преступления, как (правонарушения) общественно опасные деяния, посягающие на жизнь человека, животных, ангелов, религию и ведущие к загрязнению окружающей среды. Они запрещены Авестой и другими источниками зороастрийского права под угрозой наказания. Главное внимание Авеста уделяет категории вины.

⁹⁴² Уголовное право. Словарь-справочник. Автор–составитель – доктор юрид. наук Т. А. Лесниевски-Костарева.- М. , 2000. С.270.

Классификация преступлений

Категории преступлений, которые представлены в Авесте и зороастризме, в зависимости от различных оснований, можно подразделить по-разному. Например, в зависимости от состава объективной стороны эти преступления можно разделить на простые и сложные. Простое преступное деяние, по зороастрийским канонам, могло посягать только на один объект путем совершения одного действия преступника. Например, фаргард 4 строка 34: «Когда кто-то наносит телесное повреждение другому, в результате которого кровь вытекает из тела потерпевшего, то нарушитель наказывается 50 ударами плетью и 50 ударами посохом»⁹⁴³. Данное деяние, как объективная сторона преступления, является простым. В нем преступник одним своим поступком наносит травмы потерпевшему.

Бывали случаи, когда преступник своим действием совершал несколько самостоятельных поступков, которые признаются источниками как единая форма преступлений с квалифицирующей основой. Например, согласно фаргарду 15, строке 5: «Когда кто-то так сильно бьет или загоняет беременную собаку, что сучка падает в ущелье, яму, канал и в результате умирает, то совершитель деяния становится пешутану»⁹⁴⁴. Или же согласно фаргарду 4, строка 1: «Когда кто-то заключает договор найма, и в результате получатель найма отказывается возвращать взятое, то нарушитель договора приравнивается к вору и наказывается ...»⁹⁴⁵. Во всех этих случаях действия преступника имеют сложный состав. Иногда, в зависимости от содержания и сложности состава действия преступника, преступление характеризуется как длящееся. Например, при определении такого религиозного преступления, как закапывание тела мертвого в землю (фаргард 3, строки 36-38 Вендидада). Здесь предусмотрены три нормы уголовного права, состав которых относится к длящимся преступлениям в зависимости от объективной стороны дела. Строка 36 определяет: «Кто закапывает тела мертвых людей и собак в почву и в течение шести месяцев не вытаскивает их из земли, то какое наказание им? Ахура Мазда отвечает: «Его следует наказать пятьюстами ударами лошадиной

⁹⁴³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 444.

⁹⁴⁴ Рази Х. Вандидод. – Фаргард 15, строки 5 - 6.

⁹⁴⁵ Там же. - Фаргард 4, строка 1.

плетью и пятьюстами ударами посохом»⁹⁴⁶. Само закапывание тела в землю по зороастрийским нормам являлось тяжким грехом. И когда совершается такое деяние, то, соответственно, объективная сторона преступления - невытаскивание тела из земли определяется как деяние длящееся. Чем больше времени пройдет от момента закапывания, и чем дольше лицо, совершившее деяние, не исправляет своей ошибки, тем вина становится тяжелее в силу бездействия человека: «Кто закапывает тела мертвых людей и собак в почву и в течение года не вытаскивает из земли, какое наказание им?» Ахура Мазда отвечает: «Его следует наказать тысячью ударов лошадиной плетью и тысячью ударов посохом»⁹⁴⁷. Длящееся преступление в зороастризме чаще всего состоит из двух частей: обычно первая часть поступка в форме действия совершается определенными движениями (в данном случае «закапывание тела в землю»), а вторая часть объективной стороны, как продолжение первой, совершается уже в форме пассивного поступка преступника, т. е. бездействия. Например, оставление трупа в земле в течение определенного времени.

Интересным является то, что Авеста и зороастризм были достаточно хорошо знакомы с видами преступлений в зависимости от формы вины. Вина, как особая часть и элемент правонарушения, в зороастрийском праве выступает как основа назначения наказания. По зороастрийскому праву положить труп на землю⁹⁴⁸ или на любой другой чистый объект - дерево, дрова, в воду и т. д., считалось тяжким грехом и строго каралось. Даже тот человек, который знал о загрязнении дров или же другого объекта и использовал его в служении богам, тоже являлся преступником. Если же такое загрязнение совершалось независимо от воли и знания человека, то Авеста не считала его виновным. Например, в фаргарде 5, строках 1-3 говорится: «Когда останки мертвого птицы затаскивают на дерево, через некоторое время кто-то из этого дерева изготавливает дрова для огня сыну Ахура Мазды и сжигает их в огне, какое наказание ему?» Ахура Мазда отвечает: «Останки мертвого, принесенного птицами, собаками, волками, ветром и мухами, не обвиняют

⁹⁴⁶ Вандидод. Рази Х. - фаргард 3, строка 36.

⁹⁴⁷ Авеста. Дустхох Дж. - С. 436.

⁹⁴⁸ Трупы оставляли на специальных местах - дахма, где их съедали животные и птицы. Кости позже собирали в «остадоне»; оставление тела мертвого на любом другом месте было великим грехом. Даже те, кто переносил его части или же просто видел, но не брал, становились преступниками.

кого-то»⁹⁴⁹. Авеста снимает ответственность за действия животных и природных явлений, в результате которых могут возникнуть отношения, которые запрещаются уголовно-правовыми средствами. Такое освобождение лица от ответственности - явное доказательство того, что Авеста при выявлении преступлений особое внимание уделяет вине и ее формам. В данном случае о вине не может быть и речи. Причиной этого загрязнения не являются разумные действия человека, он не знал и не имел возможности узнать об этом загрязнении.

Интересны в данном случае суждения самого Ахура Мазды, когда в строке 4 данного фаргарда, давая разъяснение причинам освобождения от ответственности, он говорит: «Если за действия птицы, собаки, волка, ветра и мухи я буду наказывать людей, то очень скоро мой добрый мир... станет местом обитания пешутанов⁹⁵⁰ - преступников»⁹⁵¹.

В фаргарде 5, строке 5 Вендидада также говорится о тех случаях, когда загрязнение земли крестьянина произошло тоже по этим причинам и водой. И в этих случаях Авеста также освобождает землепользователя от ответственности. Авеста освобождает человека от ответственности в связи с отсутствием вины и воли. Такая концепция установления наказания в последующем развивалась в рамках других источников зороастрийского права. В «Суждениях Духа разума» отмечается: «А на небесах душу берут в плен за достойные деяния, потому что грех каждого происходит из-за его собственных дел»⁹⁵². Конкретизация наказания за содеянное, причастность лица к преступлению и определение вины преступника были достаточно разработаны зороастрийскими источниками права. Причастность человека к

⁹⁴⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 447.

⁹⁵⁰ Пешутану как преступление интерпретируется в многочисленных местах Авесты и Вендидада по-разному. В Авесте пешутану - это преступник, который за вину отдает тело, т. е. наказывается смертной казнью. В пехлевийском тексте «танофухр», «танопухл», схожий с термином Авесты «танауперетта», -тело, заслуживающее наказания, или тело, возданное за преступление. В «Занде» - определяется как «маргарзон», т. е. человек, заслуживающий смерти. Другие отмечают как вину, за которую виновник лишается возможности перейти мост Чинвад, и прощение ее или штраф составляет 1200 дирхемов или же 200 ударов плетью. В Вендидаде часто под пешутану обозначаются преступления, за которые предусмотрено наказание 200 ударов плетью и 200 ударов посохом. В настоящей строке, скорее всего, под пешутану понимается преступник вообще. Подробно см.: Авеста. Глоссарий. Дж. Дустхох. - С. 686.

⁹⁵¹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 447- 448.

⁹⁵² Суждения Духа разума. - С. 107.

преступному деянию определялась выражением воли и осмысленным поступком самого человека, а не какими-то явлениями или животными.

В Авесте и зороастризме определение формы вины имело свои особенности, которые и ныне признаны основными в уголовном праве. В «Суждениях Духа разума» отмечается: «И каждый должен претерпеть за душу и должен быть сведущ в делах и деяниях, ибо деяние, которое человек совершает непреднамеренно («не зная»), есть деяние малое, а тот грех, что человек совершает преднамеренно, становится грехом основательным...»⁹⁵³. Таким образом, зороастризм разграничивает умышленное деяние и неумышленное. Неумышленное деяние, которое посягает на объекты, защищаемые авестийскими канонами, это и есть разновидность преступления по неосторожности. Указание на то, что «каждый должен быть сведущ в делах», устанавливает другой принцип уголовного права: незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. Но незнание и знание о последующем нарушении имеет значение для квалификации преступления с учетом субъективной стороны преступления в форме умышленной и неосторожной вины. Неосторожность человека заключается в том, что он должен был знать, но из-за халатности не обратил на это внимания. Однако при определении вины и при назначении наказания зороастризм рационально строже карает те деяния, которые совершены преднамеренно - т. е. лицо, совершившее преступление и осознающее ценность и защищенность объекта, совершает более тяжелый грех. А те, кто не знал и совершал правонарушение из-за неосторожности или халатности, то их деяние расценивалось как «малое», т. е. опасность такого нарушения малозначима по сравнению с умышленным.

Во многих местах Авесты говорится об умышленном убийстве, о чем свидетельствует классификация преступлений с учетом субъективной стороны преступления. Например, о преступлении против животных говорится в фаргарде 13, строке 10 Вендидада: «Когда кто-то бьет пастушескую собаку настолько, что та не может выполнять свои функции (защиты стада), или же отрезает уши или ногти ей, и после этого вор или волк найдут дорогу в стадо и

⁹⁵³ Там же, - С. 80.

украдут барана, и собака не сможет дать сигнал, то лицо, совершившее это деяние (нанесшее вред собаке – А. Х.), должно оплатить стоимость барана, а за нанесенные раны должно быть привлечено к ответственности за нанесение умышленного вреда»⁹⁵⁴. Аналогичная вина установлена в строке 11 настоящего фаргарда, когда такое совершается по отношению к домашней собаке. В данном случае Авеста прямо установила умышленное причинение тяжкого телесного вреда здоровью собаки⁹⁵⁵ - повреждения, в результате которого собака теряет функциональные качества. Интересным является то, что при определении вины Авеста, как и современное законодательство по уголовному праву, основное внимание уделяет степени нанесенного вреда. В данном случае квалифицирующим признаком выступает утрата трудоспособности собаки или утрата какого-либо органа собаки. Современное уголовное право развитых государств и в том числе Таджикистана имеют специальные нормы, защищающие здоровье человека от такого вреда. Квалифицирующий признак такого деяния по отношению к человеку и ныне определяется этим контекстом. Согласно комментарию Уголовного кодекса РФ, при умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью размер и характер стойкой утраты трудоспособности определяются: утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или же полной утратой профессиональной деятельности⁹⁵⁶. И в Авесте, когда указывается, что «собака не может дать сигнал», это также означает утрату профессиональных качеств животного.

В определении других видов преступлений Авеста также упоминает о формах вины - при убийстве собак, людей, при совершении аборта, воровства и т. д. Например, в Вендидаде относительно аборта имеется такая норма: «Если женщина из-за стыда совершает аборт (возможно, с согласия отца ребенка. - А. Х.), то вина за убийство ребенка поровну возлагается на отца и мать, а наказание за такое деяние как за умышленное убийство»⁹⁵⁷. Исследование уголовных норм Авесты и зороастризма показывает, что среди преступлений,

⁹⁵⁴ Вендидад. - Фаргард 13, строка 10.

⁹⁵⁵ Такое преступление по отношению к здоровью человека предусмотрено в ст. 110 УК РТ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан. Официальный текст. – Душанбе, 2001. - С. 241. В последующем: УК РТ.

⁹⁵⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - С. 258.

⁹⁵⁷ Вендидад. Фаргард 15, строка 12. - Т. 3. – С. 1479.

указанных в Авесте, есть много поступков, имеющих прямой умысел и косвенный умысел. Например, интимные отношения с женщиной во время месячных запрещаются Вендидадом и караются тридцатью ударами плетью и тридцатью - посохом. Если мужчина, зная о положении женщины, вступает с ней в половые отношения, как указано в строке 14 фаргарда 16, то налицо прямой умысел. Прямой умысел заключается в том, что лицо, вступившее в половое сношение, знало о положении женщины и хотело этого. В результате своих действий он добился того, чего хотел. Бывает и косвенный умысел. «Кто дает собаке жесткую кость, которая портит ее зубы, или же горячую пищу, от которой она получает ожог рта и горла, и в результате полученных травм она умирает, то человек, совершивший это деяние, становится пешутану - заслуживает смерти»⁹⁵⁸. В данном случае субъективная сторона преступления относительно смерти собаки выступает в форме косвенного умысла. В отношении того, что он не должен был давать собаке жесткую кость и горячую пищу, у него был прямой умысел, но он, возможно, не хотел, чтобы собака умерла. Когда загоняют сучку, и она падает в ущелье и в результате полученной травмы умирает, то и здесь отсутствует прямой умысел относительно результата поступка. Преобладание прямого умысла над косвенным устанавливается причинной связью.

Классификацию преступлений, согласно Авесте, можно также проводить в зависимости от степени их тяжести. Преступления, как по отношению к людям, так и по отношению к животным, делятся на несколько групп. Например, часть 3 фаргарда 4 Вендидада посвящена вопросам защиты здоровья человека. Здесь определяется степень угрозы и фактическое нанесение вреда здоровью человека. В нем подробно приведены 4 вида преступлений в зависимости от степени тяжести деяния преступника. Это преступления огерепта, авауришта, аредуш и пешутану⁹⁵⁹. В Авесте в зависимости от объекта преступления также перечисляются преступления против человека, собственности, окружающей среды, земли, воды, животного

⁹⁵⁸ Авеста. Дустхох Дж. – С. 511.

⁹⁵⁹ Об этих четырех видах преступлений мы подробно будем говорить при рассмотрении преступлений против жизни и здоровья людей.

и растительного мира, преступления против религии, против ангелов, против святых явлений огня и т. д.

Изучение уголовно-правовых норм Авесты и зороастризма свидетельствует о том, что еще тогда многие виды преступлений и способы наказания за них были предусмотрены на основе более развитых положений уголовного права государственного характера. Тогда же были установлены многие институты уголовного права, такие как повторность преступлений, рецидив преступлений, наказания, амнистия и помилование, штрафные санкции, покушение на преступления, условное осуждение и многие другие, которые и в современном уголовном праве требуют особого внимания. Повторность преступления, согласно новому Уголовному кодексу РТ, определяется следующим образом: «Повторностью преступлений признается совершение в разное время двух и более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или же частью статьи настоящего Кодекса»⁹⁶⁰. Строка 26, часть 3 фаргарда 4 Вендидада определяет преступления категория аредуш⁹⁶¹; строки 27 – 28 этого же фаргарда предусматривают повторность этого преступления до пяти раз в разное время. В случае же повторения этого деяния в шестой раз, лицо, его совершившее, становится пешутану⁹⁶². Однако только в том случае, если за предыдущие преступления он не был наказан, т. е. понятия повторность и неоднократность⁹⁶³ преступлений в отличие от нынешнего понимания⁹⁶⁴ тогда вступали в силу только в одном виде: повторность совершения преступления признавалась лишь в случае отсутствия судимости. Но в других видах преступлений имеются и другие виды повторности, во многом похожие на современные понятия этого явления.

Изучение уголовно-правовых норм Авесты показывает, что еще тогда уголовное право знало институт соучастия. В строках 13-14 фаргарда 15

⁹⁶⁰ Уголовный кодекс РТ. Ст. 19. - Ч. 1.

⁹⁶¹ Аредуш - это преступление, при котором преступник военным инструментом наносит удар человеку и в результате этого удара потерпевший не получает существенного вреда здоровью или получает травму, которая излечивается в течение трех дней.

⁹⁶² Авеста. Дустхох Дж. - С. 442 - 443.

⁹⁶³ В Уголовном кодексе РФ это требование содержит ст. 17. под названием «Неоднократность». См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постановочными материалами и судебной практикой./Под общ. ред. С. И. Никулина.- М., 2001. – С. 108. (далее: Комментарий к Уголовному кодексу РФ под ред. С. И. Никулина).

⁹⁶⁴ Повторность в современном уголовном праве признается в двух видах: связанная с предшествующей судимостью и не связанная с ней. См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ под ред. С. И. Никулина, часть 2 ст. 17.

отмечаются преступления, объективной стороной которых является совершение незаконного аборта: «Если женщина забеременела от чужака, т. е. вне брака, и они желают совершить аборт, в связи с чем ищут старуху, которая занимается этим, и, найдя старуху, они совершают аборт с помощью специальных растений «шайита» или «гнона» или «фраспата», то вина за содеянное поровну распространяется на всех троих»⁹⁶⁵. В данном случае, согласно строке 12 настоящего фаргарда, они обвиняются в умышленном убийстве. Авеста хотя и признает соучастие в совершении преступления, но при определении роли соучастников в совершении преступления предусматривает одинаковое наказание для всех соучастников. В ней пока отсутствуют классификации роли организатора, исполнителя, подстрекателя и помощника.

Преступления в Авесте различаются также в зависимости от состава деяния преступника - оконченные преступления и неоконченные. По зороастрийскому праву приготовление и покушение на преступление и совершение преступления наказуемы. Приготовлением к преступлению признаются «приискание, изготовление и приспособление средств и орудий...для совершения преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам»⁹⁶⁶. В строке 17 предусматривается приготовление к преступлению посредством нанесения телесного повреждения военным инструментом. «Кто встанет с целью нанесения телесного повреждения другому, тот является преступником - огерепта»⁹⁶⁷. Огерепта - преступник, который с целью нанесения вреда здоровью другого берет в руки военной инструмент, возможно, какой-нибудь тупой или защитный инвентарь, но по непонятным причинам не совершает преступление. Скорее всего, речь идет о таких случаях, где преступник не по своей воле не может совершить дальнейшую преступную деятельность. В противном случае, если преступник встает с целью нанесения вреда, потом, осознав свои действия, садится на свое место, возможность пресечения его

⁹⁶⁵ Вендидад. - Фаргард 15, строки 13-14.

⁹⁶⁶ Уголовный кодекс РТ, Ч. 1, Ст. 32.

⁹⁶⁷ Вендидад. - Фаргард 4, строка 17.

действий отсутствует. Особенностью этого приготовления к преступлению является именно то, что «с целью нанесения вреда человек встанет со своего места и держит в руке военный инструмент», но, возможно, из-за вмешательства других он не может совершить деяние до конца. В случае, если он с военным инструментом и с этой же целью подойдет к объекту преступления, т. е. другому человеку, то его вина в покушении, как более реальная угроза здоровью человека, квалифицируется более строго и наказывается, естественно, жестче. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействия) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам⁹⁶⁸. Авеста устанавливает: «Если кто встанет и подойдет к другому, чтобы нанести ему вред, то его вина квалифицируется как авауиришта»⁹⁶⁹. Авауиришта – преступление, согласно которому лицо, вращая военным оружием, намеревается нанести вред другому, но, возможно, из-за вмешательства других, оно не может довести до конца свое решение. Таким образом, Вендидад устанавливает несколько видов приготовления и покушений на одно преступление, в зависимости от реальной угрозы здоровью человека. Угроза, которая менее реальна по степени тяжести, считается менее вредной и наказывается не так строго. Например, когда лицо, с целью нанесения вреда, просто встанет со своего места, возможно, оно еще ничего не взяло в руку, но оно все равно становится огерепта. Если его на этой стадии удерживают от этого поступка, это считается первой стадией покушения на преступление, т. е. приготовлением, и карается оно «пятью ударами лошадиной плетью и пятью ударами посохом»⁹⁷⁰. В случае, когда лицо с целью преступления подойдет к объекту преступления, или же вращает инструмент над головой с целью нанести удар, и на этой стадии его останавливают, тогда его деяния (авауиришта), представляющие большую опасность здоровью человека, наказываются более строго: «десятью ударами лошадиной плетью и десятью ударами посохом»⁹⁷¹.

⁹⁶⁸ Уголовный кодекс РТ. – Ч. 3, Ст. 32.

⁹⁶⁹ Вендидад. - Фаргард 4, строка 17.

⁹⁷⁰ Там же. - Строка 18.

⁹⁷¹ Там же. - Строка 22.

Весьма интересным является то, что авестийское право, в отличие от современного уголовного права, классифицирует приготовления и покушения на преступления в зависимости от реальной угрозы преступника более определенно, с учетом конкретных видов преступлений. Если при совершении преступления огерепта лицо только встанет с этой целью с места или просто возьмет оружие, то его опасность еще не так уж велика. Возможно, оно до прицела или до приближения к цели одумается и воздержится от совершения этого деяния, так как до совершения преступления еще есть достаточно времени. Но когда лицо подходит к голове своей жертвы или же готово нанести удар своим оружием, то его угроза здоровью человека намного опаснее. Шансов для предотвращения этого поступка остается весьма мало. В связи с этим в Вендидаде при классификации этих действий, в качестве квалифицирующих признаков учитывается степень реальности совершения преступления. Другая особенность Авесты заключается в том, что при определении покушения или приготовления к преступлению повторность совершения этих поступков и деяний квалифицируется как особо опасное поведение. И каждый раз при повторении этих покушений степень вины преступника увеличивалась, и наказание за неё ужесточалось. Сказанное свидетельствует о том, что Авеста последовательно стремилась не допустить разгула преступлений и беспорядков. Главным ее средством в этом направлении служили профилактика и предотвращение преступления еще на стадии приготовления или покушения на преступление: лучше «злоумышленника вовремя наказать, чем ожидать, когда он нанесет вред доброму».

Правовые нормы Авесты имеют много норм уголовного права, свидетельствующих об их классификации по степени опасности наказания и объектам посягательств. По степени опасности более опасными считаются некоторые преступления, угрожающие жизни отдельных животных, защите окружающей среды и жизни человека. Так, в Вендидаде в фаргарде 14, строках 1-2 предусматривается наказание за убийство выдры: «Кто убьет... выдру, того следует наказать 10 тыс. ударов лошадиной плетью и 10 тыс. ударов посохом». Или же, кто закапывает человеческое тело в землю и в течение года

не вытаскивает его из земли, то, согласно строке 37 фаргарда 3 Вендидада, тот наказывается 1000 ударов плетью и 1000 ударов посохом⁹⁷². Опасными считались и убийство человека, и нанесение вреда человеческому плоду или аборт, которые строго карались: «Если женщина из-за стыда, с помощью мужчины совершает аборт (они не являются законными супругами), то вина за убийство ребенка возлагается как за умышленное убийство на них обоих»⁹⁷³. А умышленное убийство каралось смертной казнью – «марг-арзан», т. е. человек, заслуживающий смерть. Также строго карались как опасные преступления изнасилование, мужеложство и т. д. Наименее опасными считались приготовления к преступлению и преступления, не имеющие опасных последствий для зороастризма и его системы правопорядка. Самым минимальным наказанием были наказание розгами, пять ударов плетью, а самым строгим – 10 тыс. ударов.

Следует отметить, что преступления, предусмотренные в Авесте, также можно классифицировать в соответствии с уровнем наказания и его природой: возможность выкупа наказания или невозможность, преступления, подлежащие амнистии и не подлежащие, и так далее. Например, фаргард 15, строки 1 - 8 предусматривают пять видов преступлений, за которые нет амнистии. Субъект, совершивший их, становится пешутану и ему нет прощения:

1. Человек, призывающий зороастрийца к почитанию другой религии.
2. Лицо, дающее сильно горячую пищу или же жесткую кость собакам, избиения, приведшие к смерти собаки.
3. Лицо, которое загоняет беременную собаку, и собака из-за этого падает в ущелье или ров и в результате умирает от беспомощности.
4. Совершивший интимные отношения с женщинами, имеющими месячные.
5. Совершивший интимные отношения с беременными женщинами, в результате чего получает вред плод.

Между тем встречаются преступления, за которые Авеста не только предусматривает выкуп, но и дает возможность преступникам в случае

⁹⁷² Вендидад. Фаргард 3, строка 37.

⁹⁷³ Там же, фаргард 15, строка.12.

раскаяния или принятия зороастрийской религии освободиться от уголовной ответственности и наказания. В таких случаях вина преступников прощается в зависимости от обстоятельств. В фаргарде 5, строки 25 - 26 Вендидада отмечается, что вина человека прощается в результате его молитвы и раскаяния⁹⁷⁴. В данном случае речь идет о сожалении по поводу совершения проступка. В таких случаях имеет право прощать верующего как сам Ахура Мазда, так и великий жрец и судья – Мубадони мубед. Согласно Вендидаду, Мубадони мубед имеет права прощать одну треть вины преступника, а за остальное прощает сам Ахура Мазда⁹⁷⁵. В строках 40 - 41 фаргарда 3 говорится: «Если виновный не является зороастрийцем и очень сожалеет о содеянном (о совершении тяжкого греха), и приносит клятву, что после не совершит таких грехов (возможно, вступит в зороастрийскую религию), Мазда прощает его вину. О Заратуштра! Истинно, маздояснийская религия прощает вину человека, который принимает эту веру.

Маздояснийская религия прощает воровство.

Маздояснийская религия прощает убийство.

Маздояснийская религия прощает закапывание тела в землю.

Маздояснийская религия прощает те преступления, за которые нет выкупа.

Маздояснийская религия прощает наказания самого тяжкого преступления. Маздояснийская религия прощает любые преступления, которые совершают люди (очевидно, речь идет о тех преступлениях, которые совершал человек до вступления в эту религию)»⁹⁷⁶. Эти строки по-разному интерпретированы в переводах Авесты. Если взять за основу перевод Дж. Дустхоха, то он в числе тех преступлений, которые Ахура Мазда в сила прощать, первым называет «воровство»⁹⁷⁷, а Хашим Рази первым называет «обман»⁹⁷⁸. Дж. Дустхох, комментируя сказанное, стоит на той позиции, что речь идет об одобрении воровства у богатых в пользу бедных⁹⁷⁹. Хашим Рази

⁹⁷⁴ Авеста. Дустхох Дж. – С. 451.

⁹⁷⁵ Вендидад. - Фаргард 5, строки 25 –26.

⁹⁷⁶ Там же. - Фаргард 3, строки 40- 41.

⁹⁷⁷ Авеста. Дустхох Дж. – С. 437.

⁹⁷⁸ Вендидад. - Т. 1. – С. 361.

⁹⁷⁹ Мазда знает, что воровство запрещается, но воровать у богатых и отдавать бедным - доброе дело...См.: Авеста. Глоссарий. Дустхох Дж. – С. 544.

придерживается мнения, что речь вообще идет об обмане⁹⁸⁰. Вторым видом преступления, который прощает Мазда, исследователи однозначно признают убийство. Но вопрос, какое убийство, вызывает разногласие у исследователей. Дж. Дустхох придерживается мнения о том, что речь идет об убийстве человека, которого присудили к смертной казни - «маргарзан» - по воле божьей⁹⁸¹. Хашим Рази полагает, что речь идет об убийстве верующего и об убийстве путем колдовства. Вообще позиция Хашима Рази сводится к тому, что все эти преступления - это те деяния человека, которые он совершал до вступления в зороастрийскую веру. Исходя из этого, здесь, скорее всего, мы сталкиваемся с такой проблемой, что «закон, ухудшающий положение верующих, обратной силы не имеет». Эта особенность еще ярче проявляет себя при анализе других видов преступлений, указанных в данных строках, например, закапывание тела в землю из соображения того, чтобы оно не попало в воду или священный огонь (в зимние периоды невозможно было оставление тела на дахме) - по Дж. Дустхоху. Согласно же Х. Рази, он в строке 40, интерпретируя принятие маздаяснийской веры, отмечает, что человеку, который до принятия зороастрийской веры закапывал мертвых в землю, после принятия веры вся его вина прощается. То есть этот человек не знал, что по зороастризму запрещено закапывать тела. Признание принципа «закон обратной силы не имеет», открыло возможность активного распространения новой маздаяснийской религии. Концепция Дж. Дустхоха в понимании данной строки показывает другое качество механизма правового регулирования Авесты: «нужда не знает запрета». Таким образом, освобождение от наказания в данном случае имеет сугубо исторический характер, и оно в основном относится к тем поступкам, которые люди совершали до принятия зороастризма. Поэтому первоначально этот принцип, как особый метод распространения зороастризма, способствовал развитию этой молодой религии. Позже, в период великих империй Ирана его использовали по отношению к захваченным народам.

Наиболее приемлемым является исследование преступлений в зависимости от объекта посягательства:

⁹⁸⁰ Вендидад. - Т. 1. – С. 361

⁹⁸¹ Авеста. Дустхох Дж. – С. 544.

- преступления против человека: нанесения телесного повреждения, вреда здоровью, убийство, ограничения свобод и т. д.;
- преступления против животного мира и окружающей среды;
- преступления против религиозных культов.

Преступления против человека. Преступления против человека в зороастрийской религии, в зависимости от непосредственного объекта, можно подразделять и на другие виды: преступления против жизни и здоровья, преступления против личной свободы и достоинства, преступления против половой неприкосновенности и т. д.

Преступления против жизни и здоровья. С древнейших времен человек начал себя легитимно защищать. Когда он начал переходить от инстинктивной защиты к рациональной, в первую очередь был разработан механизм и нормы, которые способствовали более свободному развитию субъекта и его вхождению в общество. Первоначально эти нормы имели много общего с древнейшими представлениями и способами реагирования на правонарушения. Все правовые системы древнего мира, так или иначе, содержат принципы и элементы религиозного характера родового строя, и нормы, опирающиеся на не -рациональное. Зороастрийское право - не исключение из этой общей закономерности, в нем достаточно нерациональности в области судебного права и защиты некоторых объектов уголовного права. Между тем, в этой правовой системе немало норм, удивляющих современных исследователей. Нормы уголовного права, защищающие здоровье человека, классифицированы в зависимости от степени вины и общественной опасности поступка, и они весьма незначительно отличаются от нынешних.

Здоровье человека, как состояние, отвечающее нормальному развитию биосоциального индивида, занимающего столь достойное место в зороастрийской религии, всесторонне защищалось Авестой. Любая угроза и деяния, имеющие опасность и вред для здоровья человека, немедленно фиксировались и карались Авестой. Нормы, защищающие здоровье человека, по авестийским писаниям, можно разделить на две группы:

- 1) от незаконного нанесения вреда или же угрозы нанесения вреда здоровью;

2) от непрофессиональной деятельности врачей.

Нормы, защищающие здоровье человека от незаконного нанесения вреда, отражены в части 3 фаргарда 4, строках 17 - 43. В 27 строках Вендидада подробно освещаются проблемы защиты здоровья человека от угрозы нанесения телесного повреждения до нанесения вреда здоровью. Строка 17 этого фаргарда описывает 4 категории преступлений, наносящих вред здоровью человека: огерепта, авауиришта, аредуш и пешутану. «Кто встанет с целью нанесения телесного повреждения другому, тот является преступником – огерепта»⁹⁸². Если кто встанет и подойдет к другому, чтобы нанести ему вред, то его вина квалифицируется как авауиришта⁹⁸³. Кто злостно начинает бить другого, становится аредуш. Если пять раз совершает это, становится пешутану»⁹⁸⁴. Содержание этих норм показывает, что две из них, квалифицирующие преступления огерепта и авауиришта, защищают здоровье человека от готовящейся угрозы. Здесь налицо уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление, о котором мы сказали раньше.

Преступления огерепта. В строках 18 - 21 предусматривается ответственность за приготовления к совершению преступления и повторность совершения этого поступка. Повторность, как квалифицирующий признак данного преступления, имеет особое значение. «Кто совершает огерепта, какое наказание ему? Ахура Мазда отвечает: Пять ударов плетью и пять ударов посохом. Если второй раз - десять ударов плетью и десять ударов посохом. Если третий раз - 15 ударов плетью и 15 ударов посохом. Четвертый раз - 30 ударов плетью и 30 ударов посохом. Пятый раз - 50 ударов плетью и 50 ударов посохом. Шестой раз - 60 ударов плетью и 60 ударов посохом. Седьмой раз - 90 ударов плетью и 90 ударов посохом. Кто восьмой раз совершает поступок

⁹⁸² Огерепта (agerapt) - преступник, который с целью нанесения вреда здоровью другого возьмет в руки военный инструмент, возможно, какой-нибудь тупой или защитный инвентарь, но по непонятным причинам он не совершает преступления. Хашим Рази, ссылаясь на другие источники зороастризма и позиции правоведов зороастризма, определяет, что огерепта - это вина человека, который с целью нанесения удара невинному поднимает военный инструмент от земли на высоту четырех пальцев. Наказание за это - штраф 53 дирхема. См.: Вендидад. - Т. 1. - Фаргард 4. - Глоссарий. - С. 489.

⁹⁸³ Авауиришта (avoirisht) – преступление, согласно которому лицо, вращая военным оружием, намеревается нанести вред другому, но он, возможно, из-за вмешательства других, не может довести до конца свое намерение. По другим источникам наказание за такую вину предусмотрено 73 дирхема. См.: Вендидад. - Т. 1. - Фаргард 4. - Глоссарий. - С. 489.

⁹⁸⁴ Вендидад. Фаргард 4, строка 17.

огерепта и если за предыдущие еще не приходилось платить, он становится пешутану и его следует наказывать 200 ударами плетью и 200 ударами посохом. Кто совершает преступление огерепта и отказывается платить штраф, тот становится преступником категории пешутану... »⁹⁸⁵. Объектом названного преступления является здоровье человека. В данном случае здоровье защищается от угрозы нанесения вреда. Субъектом является совершеннолетнее дееспособное лицо (возможно, военный), способное отвечать за свои поступки. Субъективная сторона заключается в умысле в форме желания нанести удар или вред здоровью человека. Объективная сторона - действия в форме взятия военного инструмента в руки и поднятия его выше четырех пальцев от земли. При квалифицирующем признаке повторности этого деяния или отказе от выплаты штрафа, санкция - денежный штраф и розги. Хашим Рази отмечает, что штраф за такое преступление предусматривался в объеме 53 дирхемов. По поводу установления «если за предыдущие еще не приходилось платить» при совершении в восьмой раз огерепта, Хашим Рази высказывает мнение, что «если за предыдущие его не наказывали», то здесь говорится о наказании в форме розги. Возможно, первоначально действительно в качестве санкции выступало наказание розгами, и если лицо, совершившее этот поступок, не наказывали до этого, то он становился преступником пешутану. Причина оставления огерепты безнаказанным за предыдущие поступки нам неясна. Ее можно истолковать по-разному. Однако одно указание следует отметить особо. Лицо становится пешутану и строго карается за это лишь в том случае, если за предыдущие поступки его не наказывали, т. е. прослеживается принцип, за один поступок следует наказывать один раз, что проявляет становление принципа гуманности в зороастрийской системе права. Современное уголовное право иногда утрачивает такой гуманизм. Например, в определении рецидива⁹⁸⁶ повторность судимости выступает как квалифицирующий элемент отягчающего характера при наказании преступления.

Указание «Кто обвиняется преступлением огерепта и отказывается заплатить штраф, тот становится преступником категории пешутану» предоставляет возможность замены наказания розгами наказанием штрафом.

⁹⁸⁵ Авеста. Дустхох Дж. – С. 441.

⁹⁸⁶ Уголовный кодекс РТ, ст. 21.

Лицо, совершившее огерепта, возможно, только первоначально наказывали избиением, но позже, с развитием экономики и денежного обращения установили выплату штрафа в объеме 53 дирхемов. Если вина преступника в совершении преступления огерепта будет доказана, но он отказывается от принятия наказания розгами и штрафа, тогда он становится опасным и наказывается более строго. Наказание за такую вину также предусматривалось в качестве штрафа стирами - денежными единицами. Хашим Рази считает, что за одно преступление огерепта нужно было уплатить 16 стиров. Оплата штрафа производилась в пользу потерпевшего. Как свидетельствует Сасанидский судебник, за изнасилование преступник платил 300 стиров руководителю дома, мужу или же опекуну.

Преступления авауиришта. В строках 22 - 25 предусматриваются наказание за преступление авауиришта и повторность совершения этого преступления как квалифицирующий признак. «Кто провинился в совершении авауиришта, какое наказание ему? Ахура Мазда отвечает: Десять ударов плетью и десять ударов посохом. Если второй раз совершает? 15 ударов плетью и 15 ударов посохом. Третий раз - 30 ударов плетью и 30 ударов посохом. Четвертый раз - 50 ударов плетью и 50 ударов посохом. Пятый раз - 70 ударов плетью и 70 ударов посохом. Шестой раз - 90 ударов плетью и 90 ударов посохом. Седьмой раз совершает это деяние, и если до этого не привлекался к ответственности, то он становится пешутану и заслуживает наказания 200 ударов плетью и 200 ударов посохом. Если лицо, совершив преступление авауиришта, отказывается платить штраф, то становится пешутану...»⁹⁸⁷. Авауиришта (avoirisht) - преступление, при котором лицо, вращая военное оружие, намеревается нанести вред другому, но он, возможно, из-за вмешательства других не может довести до конца свое намерение. За покушение на преступление как умышленное деяние предусматривалось достаточно ясное наказание. Санкция за такое деяние чуть строже, чем за огерепта. В качестве штрафа предусматривалось, по другим источникам, 30 стиров⁹⁸⁸.

⁹⁸⁷ Вендидад. Т. 1. – С. 458.

⁹⁸⁸ Там же, - С. 490.

Преступления аредуш. Строки 26 - 29 данного фаргарда посвящены проблемам наказания за преступления аредуш. Тот, кто военным инструментом начинает бить другого, становится аредуш. Результат этого поступка приносит легкий вред здоровью, которое в течение трех дней восстанавливается. В этих строках также предусматривается повторность этого преступления до шести раз и соответственно усиливается наказание за каждый повтор от 15+15 ударов до 200+200 ударов⁹⁸⁹. В отличие от огерепта и авауиришта, аредуш – это законченное преступление. Объективная сторона преступления аредуш характеризуется действием, наносящим легкий вред здоровью. Такой поступок и ныне уголовно наказуем. Ст. 112 УК РТ устанавливает: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее расстройство здоровья на короткий срок или ставшее причиной незначительной стойкой утраты трудоспособности, наказывается штрафом в размере до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет, либо арестом до четырех месяцев»⁹⁹⁰. Согласно комментарию к Уголовному кодексу РФ⁹⁹¹ и Правилам судебно-медицинской экспертизы по установлению тяжести вреда здоровью, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.12.96. №407 (в ред. приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.03.97.),⁹⁹² кратковременным считается расстройство здоровья продолжительностью более шести дней, но не свыше 21 дня. А в случае расстройства здоровья менее чем на шесть дней причинение может быть квалифицировано по ст. 116 УК РФ и, соответственно, ст. 116 УК РТ за побои. Как видно, ныне степень расстройства здоровья определяется в объеме не менее шести дней, во времена же Авесты - не менее трех дней. В Авесте побои не рассматривались как самостоятельный вид преступлений, в связи с чем квалификация таких деяний подпадала под умышленное причинение вреда здоровью. В случае, когда виновный за совершение преступления аредуш не был наказан пять раз, в шестой он становился пешутану и санкция от 90+90 ударов (для пятого раза)

⁹⁸⁹ Вендидад. Т. 1. – С. 459-460.

⁹⁹⁰ Уголовный кодекс РТ, ст. 112.

⁹⁹¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - С. 268 - 269.

⁹⁹² Медицинская газета. – 1997. - 21 марта -30 ап.

резко поднимается до 200+200 ударов, что аналогично другим преступлениям против здоровья. Если лицо, совершившее аредуш, отказывается понести наказание или заплатить штраф, то его деяние квалифицируется как пешутану. Таким образом, особенности наказания деликтного права относительно защиты здоровья людей в Авесте обусловлены тем, что нарушитель должен в соответствии с канонами зороастризма принимать на себя ответственность. В случае же возражения или отказа принятия наказания его действия, с правовой точки зрения, являются более тяжелыми, чем предыдущие поступки виновного.

Преступления «хвар». В строках 30 - 33 фаргарда 4 отмечается: «Кто настолько побьет человека, что тот получает серьезную травму, какое наказание ему? Ахура Мазда отвечает: 30 ударов плетью и 30 ударов посохом. Если второй раз совершает это деяние, 50 ударов плетью и 50 ударов посохом. Третий раз - 70 ударов плетью и 70 ударов посохом. Четвертый раз - 90 ударов плетью и 90 ударов посохом. А кто пятый раз совершает такое деяние и за них еще не нес бремя ответственности, то он становится пешутану, и в случае, когда он отказывается или возражает нести ответственность, также становится пешутану, что предусматривает 200 ударов плетью и 200 ударов посохом»⁹⁹³. Данные преступления в строке 17 в переводе Дж. Дустхоха и Х. Рази, где описаны виды преступлений, посягающих на здоровье человека, не упоминаются. В данной строке как бы выступает общая норма, описывающая эти преступления, но по непонятным причинам преступления «хвар» здесь не оказалось. Вообще, в авестийских писаниях о названии такой категории преступления ничего не говорится, но в пехлевийских (преступление против здоровья человека, в результате которого потерпевший получает значительный ущерб), по мнению Бартоломе, называется «хвар»⁹⁹⁴. Хвар - это категория злостного преступления, которое умышленно совершается с использованием насилия. В результате этого поступка потерпевший получает значительный вред здоровью, от которого не течет кровь, но остаются следы от избиения⁹⁹⁵. Таким образом, мы имеем дело с умышленным причинением здоровью вреда

⁹⁹³ Авеста. Дустхох Дж. – С. 443 - 444.

⁹⁹⁴ Цит. по: Вендидад. - Т. 1. – Глоссарий. – С. 500.

⁹⁹⁵ Вендидад. - Т. 1. - С. 500.

средней тяжести, что и ныне карается уголовным кодексом развитых государств⁹⁹⁶. При повторении этого преступления наказание за него от 30+30 ударов ужесточается до 200+200 ударов. Повторность этого преступления, как и предыдущих, сокращается на одно, и преступник при совершении этого деяния в пятый раз (если за них не был наказан) становится пешутану. В случае отказа от несения ответственности, лицо, совершившее его, становится пешутану.

Преступления «тача» (tacha - кровотечение). В Вендидаде в отдельную категорию выделяются преступления против здоровья, в результате которых человек получает телесные повреждения острым инструментом. Особенностью классификации этого поступка является явное обнаружение кровотечения от полученного повреждения. Пехлевийская «тача» - это новоперсидское «хун» (кровь). Строки 34 - 36 фаргарда 4 определяют содержание преступления, его повторность как квалифицирующий элемент, отказ от несения ответственности за него и т. д. В частности, говорится: «Когда кто-то бьет настолько человека, что от этого из тела потерпевшего течет кровь, какое наказание ему? Ахура Мазда отвечает: 50 ударов плетью и 50 ударов посохом. Если совершает второй раз - 70+70 ударов. Третий раз - 90+90 ударов. А в случае четвертого раза, или же отказа от несения ответственности становится пешутану...»⁹⁹⁷

Преступления asta-shikan (перелом кости). Среди преступлений, наносящих вред человеческому телу, особо отмечаются преступления, сопровождающиеся переломом кости потерпевшего. Перелом кости как особый квалифицирующий признак преступления против здоровья характеризует тяжесть данного поступка. Строки 37 - 39 устанавливают: «Когда кто-то бьет настолько человека, что от этого кости потерпевшего ломаются, какое наказание ему? Ахура Мазда отвечает: 70 ударов плетью и 70 ударов посохом. Если совершает второй раз - 90+90 ударов. А в случае третьего раза (если за это деяние не был наказан), или же отказа от несения ответственности становится пешутану...»⁹⁹⁸. Ныне это преступление признано как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 111 УК РФ)

⁹⁹⁶ Аналогичная норма содержится в ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ и др.

⁹⁹⁷ Авеста. Дустхох Дж. – С. 444.

⁹⁹⁸ Авеста. Дустхох Дж. – С. 444.

и ст. 112 УК РФ). Согласно комментарию Уголовного кодекса РФ: «Средней тяжести вред здоровью выражается, например, в трещинах и переломах одного – трех ребер на одной стороне, мелких закрытых переломах костей, вывихе в мелких суставах, потере пальца на руке или ноге...»⁹⁹⁹. По нашему мнению, тот факт, что за прошедшие после Вендидада 3 тыс. лет человечество ввело мало нового в систему наказаний за причинение вреда здоровью, говорит о высоком уровне зороастрийского права. Конечно, древний мир мало чем отличается от современного в области общего и частного права, но все-таки такая скрупулезная разработка и классификация преступлений в тот исторический период является одним из явных достижений того времени.

Преступления «fraz-ez-bod» (потеря сознания) - умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Наиболее опасным для здоровья в Вендидаде считается умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого потерпевший теряет сознание. Строки 40 - 42 определяют: «Умышленное нанесение тяжкого вреда, которое приводит к потере сознания потерпевшего, наказывается 90 ударами плетью и 90 ударами посохом. Повторное совершение этого деяния (если за него не привлекался к ответственности) и отказ от выплаты штрафа за него квалифицируется как пешутану»¹⁰⁰⁰. Это преступление также предусмотрено в Уголовном кодексе РТ¹⁰⁰¹.

Другие виды преступлений против здоровья человека. Отдельные источники зороастризма говорят и о других видах преступлений, наносящих вред здоровью. *Vazu-iata* или пехлевийский «база-занеших» означает нанесение вреда руке, от чего, возможно, происходит перелом руки или отрез и отсечение руки в объеме трех пальцев. За такое деяние виновный наказывается штрафом в 60 стир (истир). «Йота» - причинение вреда ноге человека, от которого происходит перелом кости или отрез и отсечение части ноги в объеме четырех пальцев. Также есть упоминания о тяжких преступлениях против здоровья: *raso-tanu*, *tanu-peresa*, *parato-tanu*,¹⁰⁰² за которые предусматривалось

⁹⁹⁹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - С. 267.

¹⁰⁰⁰ Авеста. Дустхох Дж. – С. 445.

¹⁰⁰¹ Уголовный кодекс РТ, ст. 110.

¹⁰⁰² Вендидад. - Т. 1 – С. 488.

максимальное наказание розгами вплоть до «маргарзан» - смертной казни или штрафом в объеме 300 стиров.

Наказания за преступления против здоровья. Как вытекает из установления Вендидада, наказания, в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью человека, в основном предусматривались от минимальных 5+5 ударов до 200+200 ударов. Они осуществлялись в двух формах - розги и штраф.

Нет сомнения в том, что розга оказала огромное влияние на судьбы человечества, причем в эволюции общего прогресса разновидности телесного наказания играют довольно важную и интересную роль. Справедливо отмечает автор книги «История розги» д-р В. Купер: «Особенно хорошо известна была розга древним персам, и даже знатнейшие в государстве не были изъяты от наказания ею...»¹⁰⁰³. Система уголовного права зороастризма в качестве основного вида наказания применяла наказание плетью. Глядя на столь стройную систему учета наказания плетью и посохом в авестийском общества, невольно начинаешь думать, что таким великолепным древним обществом и правопорядком в те времена, без сомнения, управляли плетью и розги. Интересным является то, что перед ними - плетью и розгами - нет избранных и особенных. Как правильно отмечает исследователь истории розги, «различия в личности, общественном положении в расчет здесь (при назначении наказания розгами) не принимаются»¹⁰⁰⁴. Именно так телесные наказания как важный фактор влияния на общественную среду и поддержания дисциплины древних обществ сыграли свою незаменимую роль. Древний Иран и Туран не были исключением из числа древних обществ, доминирующим наказанием в которых были розги. Вендидад почти за каждое преступление установил наказания «срауша-чаран» («srosocarnam» - палка для наказания виновных (посох)) и «аспахе-аштра» (лошадиная плетель).

Как особый вид наказания в авестийском обществе имел место выкуп вины. Авеста предусматривала возможность замены телесного наказания

¹⁰⁰³ Купер В. История розги во всех странах, с древнейших времен до наших дней: флагелляция и флагеллянты. – Харьков, 1991. - С. 10.

¹⁰⁰⁴ Купер В. История розги во всех странах, с древнейших времен до наших дней: флагелляция и флагеллянты. – Харьков, 1991. - С. 138 - 139.

выкупом. Об этом свидетельствует параллельное рассмотрение этих наказаний в Вендидаде и разработка и уточнение стоимости ударов розги в денежном эквиваленте в Сасанидскую эпоху. Эти соотношения выглядят так:

один удар срауша-чарана приравнивается к выкупу в три дирхема и половину донга;

за одну провинность огерепта – выкуп 16 стир;

за одну провинность авауиришта – выкуп 25 стир;

за одну провинность аредуш - выкуп 30 стир;

за одну провинность хвар - выкуп 60 стир;

за одну провинность базай - выкуп 90 стир;

за одну провинность йот – выкуп 180 стир;

за одну провинность танафухр - выкуп 300 стир¹⁰⁰⁵.

Завершая анализ преступлений, посягающих на здоровье человека и представленных в Вендидаде, можно отметить следующее:

1. Вендидад весьма всесторонне и рационально ставит проблемы защиты здоровья человека от любых умышленных поступков и карает даже любое приготовление к причинению вреда здоровью и покушению на причинение вреда здоровью. В этом аспекте степень причинения вреда не имеет значения¹⁰⁰⁶.

2. Нормы, защищающие здоровье человека от вреда, в Вендидаде, содержат систему двойной защиты - защиту от приготовления и покушения на преступление и защиту от фактического причиненного вреда.

3. В зависимости от степени тяжести Вендидад определяет семь категорий преступлений умышленного причинения вреда здоровью: *огерепта*, *авауиришта*, *аредуш*, *хвар*, «*тача*»-*tacha*, *asta-shikan* (*перелом кости*) и «*fraz-ez-bod*». Преступления причинения вреда здоровью классифицированы в зависимости от последствий и опасности для здоровья. В них подробно охарактеризованы повторность, умысел использования военного инструмента и другие отягчающие обстоятельства преступления.

¹⁰⁰⁵ Вандидод. - Т. 1. Глоссарий фаргарда 4. - С. 489-490.

¹⁰⁰⁶ В современном законодательстве уголовная ответственность предусмотрена за приготовления к среднетяжкому, тяжкому или особо тяжкому преступлению. См.: УК РТ. Ч. 2, ст. 32.

4. Вендидад и Авеста предусматривали возможность замены и выкупа наказания розгами денежными средствами.

5. Субъективная сторона всех преступлений, направленных на причинение вреда здоровью, определяется прямым и косвенным умыслом. Объективная сторона - в форме активного действия. Объектом всех этих преступлений является именно здоровье человека, а субъектом - совершеннолетнее дееспособное лицо.

Уголовно-правовые нормы Вендидада и Авесты защищают здоровье человека не только от умышленного причинения вреда, но также имеются нормы, защищающие здоровье человека от непрофессиональных врачей. Согласно установлению Вендидада, врач, перед тем как лечить зороастрийца, должен трижды проверить свои знания над неверующими в Мазду (над злыми и ахриманскими творениями), причем за последствия он не нес никакой ответственности¹⁰⁰⁷. Очевидно, норма Вендидада имела религиозный примат, что не совсем соответствует гуманному подходу. Но в то же время эта норма защищает зороастрийца как человека, а под удар ставит не доброго и справедливого, а злого ахриманского (почитателя девов)¹⁰⁰⁸ создания. Если результат его лечения оказывался печальным, и незороастриец от ножа врача погибал, то последний признавался как непрофессионал в своем деле. Такой врач не имел права лечить зороастрийца. В строке 38 фаргарда 7 указано: «Если такой врач (непрофессиональный) приступает к лечению зороастрийца или оперирует ножом зороастрийца, то его следует наказать за умышленное убийство»¹⁰⁰⁹. Таким образом, в Вендидаде особо говорилось о непрофессиональности врача как источнике повышенной опасности для здоровья человека, способного в любой момент причинить вред здоровью зороастрийца. Такому врачу запрещалось заниматься лечением. В противном случае он карался уголовной ответственностью. Такое установление предусмотрено именно с целью защиты здоровья человека.

Убийство. Зороастризм включил жизнь человека в число особо защищаемых объектов. Жизнь человека - как божественный дар Ахура Мазды,

¹⁰⁰⁷ Изведать дороги и пути праведных. - С. 22.

¹⁰⁰⁸ Именно так и написано в строке 37 фаргарда 7 Вендидада.

¹⁰⁰⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 466.

защищалась и восхвалялась всеми средствами, нормами и принципами зороастризма. Важнейшее направление учения Зороастра было воплощено в идеях защиты жизни человека и его благополучия. Правильно отмечает исследователь Х. Х. Муминджанов: «Зороастризм, в отличие от современных мировых религий, глубоко почитая и воспевая жизнь, природу, красоту и совершенство материального мира, предлагает их человеку для его совершенства»¹⁰¹⁰.

Любые преступления против личности карались с целью того, чтобы не допустить смерти. В части Ясна, гат 61, строка 4, наряду с другими преступлениями, называется такое преступление, как убийство¹⁰¹¹. Убийство, как преступление непоправимое, не только осуждалось в молитвах, но и каралось очень строго - смертью. Человек, который совершал убийство, привлекался к ответственности «Тапу-Регеса», «маргарзан»,¹⁰¹² т. е. его ждала смертная казнь.

Согласно установлению строки 12 фаргарда 15,¹⁰¹³ где за аборт предусматривается наказание как за умышленное убийство, и строки 38 фаргарда 7 Вендидада, где предусмотрена ответственность некомпетентного врача,¹⁰¹⁴ Авеста за умышленное убийство однозначно установила смертную казнь - «маргарзан». Интересным является то, что нигде прямо древний уголовный кодекс таджиков – Вендидад, не предусматривал ответственность за убийство. Вышеуказанные нормы и некоторые другие, где Вендидад в рамках санкции определил ответственность за умышленное убийство, в основном являются бланкетными и отсылочными. Такое отношение к убийству, по нашему мнению, обусловлено тем, что тогда по обычаю и традиции за убийства без всяких препятствий применяли смертную казнь. Исходя из этого, Зороастр и Ахура Мазда не считали нужным обращать пристальное внимание на уже достаточно решенные проблемы, к числу которых относилась и проблема наказания за убийство.

¹⁰¹⁰ Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. – С. 197.

¹⁰¹¹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 180.

¹⁰¹² Вендидад. - Т. 1. – С. 488.

¹⁰¹³ Там же. С. 1479 - 1480.

¹⁰¹⁴ Там же. С. 748.

Однако другие источники зороастрийского права убийство включили в число самых греховных поступков. На вопрос мудреца: «Какой грех тяжелее?», Дух разума отвечает: «Из тех грехов, что совершают люди, самый страшный грех - содомский. Второй (грешник) - предающийся содомскому греху, третий - тот, кто убивает праведного...»¹⁰¹⁵. Причисление убийства праведного к числу самых тяжких грехов означало, что зороастризм уделяет пристальное внимание защите жизни человека. Упоминание об убийстве праведного вовсе не ослабляет защиту жизни человека вообще, ибо классический зороастризм превыше всего ставил самого человека и его неприкосновенность, но позже, при Сасанидах, позиция зороастрийской религии как государственной усиливается, и предпочтение отдается приверженцам этой религии, но это вовсе не касалось проблемы убийства. Возможно, упоминание праведного в тексте означает убийство человека невинного, так как зороастризм за совершение некоторых преступлений допускает убийство виновного без суда и следствия со стороны любого очевидца. Например, совершение преступления мужеложства каралось смертной казнью. Любой, кто стал свидетелем этого преступления, по установлениям Вендидада, мог без суда и следствия убить виновного¹⁰¹⁶.

Следует отметить, что Авеста вообще защищает право на жизнь человека уголовно-правовыми средствами, начиная со времени его появления в утробе матери. Согласно авестийским писаниям, аборт, начиная с четырехмесячного срока¹⁰¹⁷ плода, запрещался. Мы уже рассматривали аборт при изучении вопроса ограничения супругов в семейно-правовых отношениях, частично затрагивали наряду с семейно-правовыми аспектами и уголовно-правовыми¹⁰¹⁸. Вдобавок к сказанному можно отметить следующее.

Авеста, признавая право плода на жизнь, запрещает совершать аборт. Такое установление имеется в строках 10-14 части 2-й фаргарда 15 Вендидада. Оно обязывает как замужних, так и незамужних женщин и мужчин защищать право на жизнь плода, начиная с четырехмесячного срока. В случае

¹⁰¹⁵ Суждения духа разума. - С. 104 - 105.

¹⁰¹⁶ На мужеложстве мы подробно остановимся ниже.

¹⁰¹⁷ По авестийским писаниям, начиная с четырех месяцев и десяти дней, плод человеческий приобретает формы и душу...Занд. - Т. 2. - С. 563. См.: Авеста. Дустхох Дж. - С. 557.

¹⁰¹⁸ См. параграф...

совершения аборта виновный несет ответственность, как за умышленное убийство¹⁰¹⁹, а за умышленное убийство предусматривалось наказание смертной казнью. Таким образом, Авеста, защищая жизнь плода в противоположность жизни убийцы, не только признает его право на жизнь, но и предоставляет гарантии и охраняет его уголовно-правовыми средствами. В случае сговора мужа, жены и врача, который совершает аборт, Вендидад предусматривает соучастие в совершении преступления и равное наказание всем преступникам¹⁰²⁰. В целом концепция Авесты в защите прав на жизнь неродившегося ребенка заслуживает особого внимания и в современных условиях¹⁰²¹.

Преступления против личной свободы, чести и достоинства. Среди уголовно-правовых норм Авесты и зороастризма немало норм, защищающих личную свободу, честь и достоинство. Зороастрийская религия, признавая человека как основной элемент общества и ядро земного мира, разработала концепцию, способствующую не только телесному сохранению и возможности его материального развития как биоиндивида, но и предусмотрела механизмы сохранности его как социального и разумного существа. Х. Х. Муминджанов отмечает: «Так как человек самое главное творение и главное действующее лицо в обновлении вселенной, по-видимому, Он создал его по Своему образу и подобию и наделил его чрезвычайными божественными полномочиями. Эти полномочия, по-видимому, были определены материальным и духовным миром, в рамках познавательных способностей человека, его творческих возможностей и интеллектуального потенциала»¹⁰²². В действительности любая религия при изложении концепции мироустройства и реформирования общества главное внимание уделяет благоустройству человека. Конечно, разные религии имеют разные источники и силы вдохновения, но это не меняет их основного ориентира, разумного творца и созидателя - человека. Независимо от природы и типа божества, в религиях мира человек всегда был

¹⁰¹⁹ Вендидад. - Т. 3. - С. 1479-1480.

¹⁰²⁰ Там же. - С. 1479-1480.

¹⁰²¹ Относительно предложений и заключений уголовно-правовых аспектов защиты право на жизнь плода см. главу: Семейно-правовые нормы Авесты и зороастризма.

¹⁰²² Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. – 2000. - С. 211.

и остается мерилom всех вещей¹⁰²³ земного мира. Это то качество, которое атеисты долго не признавали при изучении религии. Зороастризм, христианство и ислам не остановились на познании создателей, а более того, давали понять, что земные создатели - люди, должны обладать качествами первичного создателя и творца миров, и любая религия в качестве основы узаконивала не только признание первичного создателя, но и признание самого себя, благоустройства человека и развития взаимопонимания людей и общества. Такая установка организовывала систему и порядок в обществе.

Зороастризм и Авеста имеют немало норм, защищающих права и свободы человека от незаконных посягательств преступников. Защита свободы, чести и достоинства личности от посягательств предоставляла свободу развитию человека как социального существа в учениях зороастризма. Нормы, защищающие свободу человека, его честь и достоинство, по-разному определены в Авесте и других источниках зороастризма. Форма и содержание этих норм в основном зависят от реальной обстановки авестийского общества, и Зороастр определял, где и как надо защищать права и свободы личности. Изучение Авесты и первоисточников показывает, что в зависимости от нанесения морального вреда определялись различные виды преступлений.

Превращение в рабство. Родина Заратуштры Иран и Туран постоянно находились в состоянии междоусобных войн, и в результате этих войн людей брали в плен и превращали в рабство. В одном из своих текстов Авеста запрещает брать в плен. На вопрос Заратуштры, какая земля считается самой несчастной, Ахура Мазда отвечает: пять категорий земель, и в пятую он включает землю, в которой жены и дети попадали в заложники: «Пятое место на земле считается наиболее несчастным - это место, где жен и детей убитого ашавана уводят в рабство в пустыни, по пыльным дорогам, и они от этого издают стон»¹⁰²⁴. Авеста запрещает брать в плен и превращать в рабство жен и детей убитого верующего. Такое отношение, как греховное деяние, приводит к несчастию землю, в которой совершается это. Возможно, в те времена пленение и обращение в рабство в войнах было частым явлением. В Авесте напрямую не запрещается превращение свободного в раба, но пишется об

¹⁰²³ Фразеология античных греков.

¹⁰²⁴ Вендидад. - Фаргард 3, строка 11.

условиях его содержания, которые не отвечают нормальным требованиям проживания людей: отсутствие воды и пыльная местность. Авеста запрещает именно такую форму превращения в рабство, где отсутствуют человечность и гуманизм. Вместе с тем следует отметить, что Авеста и пророк Заратуштра практически не имели возможности до конца запретить обращение свободного в раба, но они сделали первый шаг к защите прав, свобод и человеческого отношения к пленным.

Обман, ложь и клевета. Среди авестийских норм, защищающих права и свободы человека, видное место занимают нормы, защищающие интересы людей от обмана, лжи и клеветы. Авеста в целом религия праведных, она во всех частях запрещает людям заниматься обманом и клеветой, ибо от этого всегда будет урон другим сотоварищам. Добрые дела превращают человека в доброе существо, а злые приравнивают его к злым: «Доброе деяние, которое делают ради закона, возвышается над тем, что делают для себя, благодаря ему (через него) становятся более праведными»¹⁰²⁵. Злые намерения и злые деяния превращают человека в преступника и злодея. Интересно то, что при защите чести и достоинства лица и определении злых деяний Авеста и зороастризм исходили как из телесного, так и морального вреда. В одном из зороастрийских источников позднего времени говорится: «Ведь ясно, что из мыслей, речей и деяний подсчитываются деяния»¹⁰²⁶. Оценка действий людей определяется их мыслями, речами и деяниями. Однако не всегда правовые системы привлекали к ответственности за мысли. Зороастризм допускал применение наказания по необходимости, при значительности мысли, когда она угрожала порядку и религиозной системе зороастризма. Такая концепция защищалась и узаконивалась тем, что для зороастрийцев благомыслие было одним из важнейших качеств. Но в большинстве случаев, когда мысли уловить было невозможно, зороастризм исходит из положения трансформации мыслей в деяния - в форме слова и действия. «Мысль не осязаема, а деяние осязаемо. Поэтому людей оценивают по деяниям»¹⁰²⁷. В любом случае, когда мысли трансформируются в слова и эти слова становятся источниками нанесения

¹⁰²⁵ Изведать дороги и пути праведных. - С. 71.

¹⁰²⁶ Там же. - С. 71.

¹⁰²⁷ Изведать дороги и пути праведных. - С. 71.

морального вреда, то они, по авестийским писаниям и зороастрийским канонам, запретны и наказуемы: «В бренном («телесном») мире в мыслях, речах и делах не допускайте (*«не думайте, не говорите и не совершайте»*) лжи»¹⁰²⁸.

Ложь и обман, как самые опасные противоправные деяния, запрещаются и караются зороастризмом. Причина такого запрета заключается в том, что они нарушают нормы и приносят моральный, а иногда и телесный вред другим людям. Таким образом, слова как источник ущемления прав и свобод становятся опасными для нормального функционирования зороастрийского общества. Обман и ложь обозначаются пехлевийскими «дурванд» и «дурудж». Дурванд (авестийское «дрегванд»)¹⁰²⁹ означает «против истинности и правдивости», человек-лжец, который почитает злых духов и демонов. «Дурудж»¹⁰³⁰ - авестийское «друг» (интересно, что и ныне таджики слово обман и ложь произносят, как «друг») тоже означает обман и ложь и нередко отражает имя злого духа. Во многих местах Авесты «дурудж» и «дурванд» запрещаются¹⁰³¹ как уголовно наказуемые деяния. В зороастрийских источниках при интерпретации злых последствий лжи и обмана нередко высказывается мнение, что обманщикам и лжецам лучше будет умереть, чем жить с таким позором: «Спросил Мудрец у Духа разума: «Не является ли жизнь в страхе и лжи хуже смерти?» Дух разума ответил: «Жизнь в страхе и лжи хуже смерти, так как жизнь каждого предназначена для радости и земных удовольствий, и сказано: если в ней нет радости и земных удовольствий, а (есть) в ней страх и даже ложь, то она хуже смерти»¹⁰³². Среди тридцати грехов, приведенных в Суждениях Духа разума, особо отмечают: убийство праведного, разрушение алтаря огня, ложь, неблагодарность, колдовство, клятвопреступление¹⁰³³.

Строго караются ложь и обман и в зороастрийских источниках религиозного характера. Религиозные нормы имеют потусторонние санкции,

¹⁰²⁸ Там же. - С. 73.

¹⁰²⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 637.

¹⁰³⁰ Там же. - С. 637-638.

¹⁰³¹ Авеста. Дустхох Дж. - Гаты. Ясна. 31. Строка 9-10; 15, 18 и т. д.

¹⁰³² Суждения Духа разума.- С. 97.

¹⁰³³ Там же. - С. 14.

которые применяются после смерти. По рассказам Ардавирафа, у людей, которые занимаются обманом и ложью, в аду язык становится кормушкой для червей¹⁰³⁴. Отец истории, Геродот, характеризуя персов, писал: «О том, что им запрещено делать, персы даже и не говорят. Нет для них ничего более позорного, как лгать, а затем делать долги...»¹⁰³⁵. Таким образом, зороастризм рассматривает ложь, неблагодарность, колдовство и клятвопреступление как разновидности преступлений, посягающих на честь и достоинство личности. Обман при заключении гражданско-правовых договоров также уголовно наказуемое деяние, о котором мы говорили при рассмотрении гражданско-правовых договоров.

Клевета как преступление, посягающее на честь, достоинство и репутацию личности в виде распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, строго каралась зороастрийским уголовным правом: «Не клеветцы, чтобы тебя из-за этого не постигли дурная слава и греховность, так как сказано, что клевета тяжелее колдовства. И в аду каждый демон нападает спереди, а демон клеветы, из-за большой вины (грешника) нападает сзади»¹⁰³⁶. Зороастризм одинаково карает колдовство и клевету как деяния, угрожающие личности, но при сопоставлении более тяжким и опасным считает клевету. В Суждениях Духа разума читаем: «Спросил мудрец у Духа разума: «Какой грех тяжелее?» Дух разума ответил: «Из тех грехов, что совершают люди, самый страшный грех – содомский. Второй- грешник, предающийся содомскому греху... двадцать второй – тот, кто клеветет...двадцать шестой – тот, кто говорит ложь и неправду...»¹⁰³⁷. Зороастризм защищает личные права человека от незаконного посягательства других, от клеветы, лжи и неправды. Возможно, как клевета, так и ложь в отношении конкретных лиц есть прямое ущемление чести и достоинство лица. Клевета заключалась в том, что человеку приписывались отсутствие или, наоборот, наличие тех или иных не достойных человека качеств или когда ему приписывались ложные слова.

¹⁰³⁴ Ардавирафнома. - С. 47.

¹⁰³⁵ Геродот. История. - Кн.1. - Часть 138. - С. 63.

¹⁰³⁶ Суждения Духа разума. - С. 81.

¹⁰³⁷ Суждения духа разума. См. Зороастрийские тексты. - М. 1997. - С. 104-105.

В источниках зороастризма говорится, что злые мысли являются источниками злых деяний: «Ибо если (кто-либо) держит в уме («думает») злые мысли, говорит в речах злые слова, творит в действиях злые дела, то он вручает свою душу худшему из миров посредством своих злых мыслей, злых слов и злых дел»¹⁰³⁸. Далее отмечается, что весь этот комплекс злых творений отражается в религии как колдовство, клевета, занятие ересью и обман.

Зороастризм не только карает клевету как общественно опасное деяние, но и вообще запрещает зороастрийцам иметь отношения с такими людьми: «С жадным человеком не сотрудничай и не наделяй его властью. С клеветником не ходи к царскому двору»¹⁰³⁹. Такое положение как бы ограничивая свободу клеветников, не оставляло им шансов свободно жить в обществе, что усиливало меру воздействия нормы.

Ограничение свободы клеветников касалось не только их общения с простыми людьми, оно предусматривалось и при определении прав и полномочий правителей: «Спросил мудрец у Духа разума: «Для правителей что полезнее и что вреднее?» Дух разума ответил: «Для правителей полезнее беседовать с мудрыми и добрыми людьми, а вреднее – разговаривать и беседовать с клеветниками и хитрецами»¹⁰⁴⁰. Авеста защищает власть добрых и противостоит власти злых. Она не допускает, чтобы злые силы путем обмана и распространения вражды насильственно меняли власть. Такой поступок строго карается в Ясне, гат 31: «(Тяжело) наказывается лицо, которое способствует усилению власти злых сил, и лица, которые распространяют вражду между добрым правителем и народом»¹⁰⁴¹. Авеста также призывает народ противостоять злым, клеветникам, лжецам и мятежникам, которые семью, кишлаки и края приводят к беспорядку и анархии. Авеста призывает людей, чтобы они не слушали неверных и при необходимости с оружием противостояли им¹⁰⁴².

Оскорбления, т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженные в неприличной форме (злые слова), также строго карались

¹⁰³⁸ Изведать дороги и пути праведных. - С. - 75.

¹⁰³⁹ Суждения Духа разума. - С. 82.

¹⁰⁴⁰ Суждения Духа разума. - С. 97.

¹⁰⁴¹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 67.

¹⁰⁴² Там же. - С. 67.

Авестой и другими зороастрийскими источниками. В Ардавирафноме отмечается: «Видел в аду женщину, повешенную за язык. Спрашивал, чем провинилась эта женщина? Истинный Суруш ответил: «Это душа, душа злой женщины, которая при жизни оскорбляла своего мужа...»¹⁰⁴³.

Таким образом, зороастризм в защите чести и достоинства лица полностью исходит из концепции неприкосновенности личности и ценности человеческого достоинства. Любое посягательство и ущемление этих ценностей по авестийским писаниям недопустимы. Справедливость, рациональность и гуманизм зороастризма в большинстве случаев определяются именно вышеназванными нормами.

Преступления против половой неприкосновенности и т. д. Авеста, как и современное право, признает половую свободу личности как одно из приоритетных направлений свободы человека. Всякое посягательство на нее строго каралось уголовно-правовыми нормами зороастризма. Возможно, предел свободы половых отношений мужчины и женщины был более ограничен, чем сейчас, но это исходило из требований зороастрийской религии и верности супругов в семейных отношениях. Авеста знает несколько преступлений этой категории: изнасилование, мужеложство, незаконное интимное отношение и др.

Изнасилования. Изнасилование, т. е. половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или ее близким, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей¹⁰⁴⁴, было признано Зороастром как преступление. В Арт Яште карда 10, строке 59 говорится: «Передо мной самым тяжким грехом людей насилия считается обман незамужней девочки и ее беременность»¹⁰⁴⁵. Норма устанавливает, что незаконное интимное отношение с незамужней женщиной путем обмана - уголовно наказуемое деяние. По юридической природе такое деяние относилось к категории особо тяжких преступлений. Объектом этого преступления является половая свобода незамужней женщины или половая неприкосновенность несовершеннолетней девочки. Объективная сторона

¹⁰⁴³ Ардавирафнома. — Фаргард 26. - С. 44.

¹⁰⁴⁴ Уголовный кодекс РТ, ст. 138. Уголовный кодекс РФ, ст. 131.

¹⁰⁴⁵ Авеста. Рази Х. — 433 - 434.

состоит из двух действий: обман незамужней девочки и половое сношение с незамужней женщиной. Субъектом мог выступать любой совершеннолетний зороастриец или незороастриец, а субъективной стороной преступления - прямой умысел.

В Авесте особо говорится и о верности супругов, о наказании за измену, в ней практически запрещаются свободные интимные отношения между женщинами и мужчинами, находящимися в чужих браках¹⁰⁴⁶. Особенно тяжкими являлись преступления, когда в результате таких отношений женщина чужого ребенка представляла как ребенка мужа. Если случалось, что мужчина имел с незамужней женщиной интимные отношения (кстати, в Авесте они нигде не запрещаются напрямую), и от этого должен был родиться ребенок, то женщина и мужчина не должны были делать аборт. В случае аборта виновные поровну были ответственны, как за умышленное убийство. Если в этом участвовал врач или лекарь, то все, как соучастники преступления, привлекались к ответственности¹⁰⁴⁷. Именно этим доказано наличие нормы о соучастии в преступлении в уголовном праве зороастризма. В строке 14 фаргарда 15 Вендидада лекарь или врач с беременной женщиной являются исполнителями, а муж и жена (дополнительно) - организаторами.

Авеста классифицирует как преступление интимные отношения мужчин с женщинами в период менструации¹⁰⁴⁸ или когда женщины беременны сроком более 4 месяцев и 10 дней¹⁰⁴⁹. Если в результате интимного отношения с беременной женщиной был нанесен вред плоду или женщине, тогда лицо, совершившее такое деяние, становится преступником, а в случае смерти плода мужчина становится пешутану и заслуживает смертной казни. Интимные отношения с женщиной в менструальном состоянии, независимо от того,

¹⁰⁴⁶ Авеста. Арт-Яшт. Карда 10, строка 58.

¹⁰⁴⁷ Об аборте подробно см. параграф «Семейно-правовые нормы и уголовное право Авесты и зороастризма».

¹⁰⁴⁸ Авеста, фаргард 16, строки 14 -18. Например, в строках 15 – 16 фаргарда 16 на вопрос, какое наказание возлагается на лицо, которое в период менструации занимается любовью с женщиной, Ахура Мазда отвечает: «Первый раз, когда он занимается любовью с такими женщинами (т.е. с женщиной, которая имеет месячные), то его следует наказывать 30 ударами аспахе аштра (плетью) и 30 ударами сраушой чарана (мубедским посохом). Если такое деяние совершает второй раз, то по 50 ударов, в третий раз - по 70 ударов, а в четвертый раз - по 90 ударов. Относительно этого деяния также есть указания в 18 фаргарде, строки 67 - 68, где предусматривается наказание в виде штрафа. Следует отметить, что другие источники зороастрийской система права (мы имеем в виду Ардавирафнома) за такое правонарушение предусматривают и другие религиозные и потусторонние наказания.

¹⁰⁴⁹ Авеста. - Фаргард 15, строка 8.

естественно оно или по болезни, помимо телесного наказания, приравнивались к убийству собственного сына путем сожжения¹⁰⁵⁰. Однако степень тяжести этих преступлений во многом отличается: если за интимные отношения в таком положении есть основания для помилования, то за убийство собственного сына при таких условиях, какие указаны в строке 17 Вендидада, согласно установлению строки 17 фаргарда 1 и строки 73 фаргарда 8, нет основания для помилования.

*Мужеложство*¹⁰⁵¹. Мужеложство - половое сношение мужчины с женщиной, как аморальное противоправное поведение в любых формах строго каралось советскими уголовными кодексами¹⁰⁵². Сейчас с учетом защиты половых интересов и их легализации в развитых странах Европы и новый Уголовный кодекс РТ прямо не запрещает это деяние (что не совсем соответствует национальному менталитету) без насильственных признаков по отношению к совершеннолетним. В случае, когда есть признаки насилия, угрозы, принуждения или шантажа, Уголовный кодекс РТ предусматривает ответственность по ст. 139-140. Авеста признает мужеложство как уголовно-наказуемое деяние в любых формах, независимо от воли сторон. Мужеложство включается в число преступлений, за которые нет прощения в Авесте, и лицо, совершившее мужеложство, как лицо, совершившее особо опасный поступок, без суда и следствия будет убито¹⁰⁵³. Такое отношение относительно мужеложства, еще раз подтверждает общественную опасность данного деяния и его вред для человеческого общества.

Мужеложство, как с согласия сторон, так и без их согласия, строго карается Авестой. Строка 26 фаргарда 8 Вендидада гласит: «О, творец мира истинный! Если мужчина с женщиной насильственно занимается половым сношением, какое ему наказание? Ахура Мазда отвечал: «800 ударов плетью и 800 ударов посохом»¹⁰⁵⁴. Субъектом этого преступления является

¹⁰⁵⁰ Там же. - Фаргард 16, Строка 17.

¹⁰⁵¹ Мужеложство, по-авестийски «кунмарзи», считалось тяжким грехом, за который предусматривалась смертная казнь - «маргарзон».

¹⁰⁵² См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР, ст. 121. - М., 1984. - С. 269 - 270; Уголовный кодекс РССТ, ст. 125.- Душанбе, 1988.-С. 85.

¹⁰⁵³ Зороастризм допускает убийство без суда и следствия за четыре преступления: за сожжение тела человеческого, разбой, мужеложство и еще за одно преступление, которое Дж. Дустхох обобщенно называл «табахкор»; точное значение этого слова пока неизвестно. См.: Авеста. Дустхох Дж. - С. 550.

¹⁰⁵⁴ Вендидад. - Т. 2. - С. 872 - 873.

совершеннолетний мужчина, т. е. лицо, достигшее 15-летия и способное вести интимные отношения. В данном случае мужчина, который действовал насильно, выступает как субъект преступления. Насильственные действия преступника составляют объективную сторону преступления. Субъективная сторона данного преступления выражается в прямом умысле. Объектом данного преступления выступает половая неприкосновенность потерпевшего и защита чести и достоинства.

Общественная опасность данного деяния, как ахриманского (злого), аргументирована и тем, что оно аморально и противоречит природе человека. Авеста, сурово наказывая мужеложство, не оставляет шансов помилования субъектов этого преступления. В строке 12 фаргарда 1 Вендидада читаем: «Девятый добрый край, который я - Ахура Мазда, создал, - Хнента в Гургане. И потом пришел Ахриман всех тел – смерть, и распространил грех, за который нет прощения - мужеложство»¹⁰⁵⁵. Логический анализ этого установления позволяет сделать некоторые предположения. В фаргарде 1 Вендидада, где речь идет о городах и местностях, созданных Ахура Маздой, упоминается об одном ахриманском поступке, присущем тому или другому городу. Например, в строке 13 о крае Харахвайти говорится о закапывании здесь тел мертвых в землю; в строке 14 о крае Хирманда упоминается, как о распространении здесь колдовства, в строке 16 о Райе говорится, как о распространении неверия, о распространении такого греха также сказано относительно края Ниса в строке 8 и т. д.¹⁰⁵⁶ Во всех этих пассажах речь идет о распространении этих грехов и вине со стороны злого духа Ахримана. Здесь возникает вопрос: каковы причины упоминания этих явлений? Имеют ли место эти преступления в краях распространения зороастризма или же эти внеправовые и аморальные явления присущи тем местностям, которые названы в фаргарде 1 Вендидада? Возможно, они как-то и связаны с этими преступлениями (с точки зрения зороастризма). Может быть, по обычаю или по традиции перечисленное выше здесь допускалось и не считалось преступлениями (мы имеем в виду колдовство, закапывание тел и др.). Скорее всего, преступлениями они стали признаваться с распространением зороастризма. По мнению Геродота,

¹⁰⁵⁵ Авеста. Дустхох Дж. – С. 423.

¹⁰⁵⁶ Там же. - С. 422 - 423.

мужеложство было заимствовано персами от эллинов: «Персы больше всех склонны к заимствованию чужеземных обычаев....Так, они заимствовали от эллинов любовное общение с мальчиками. У каждого перса много законных жен, а, кроме того, еще больше наложниц»¹⁰⁵⁷. Как видим, так или иначе, эти аморальные и противоправные деяния, в число которых входило и мужеложство, до Зороастра имели место в тех регионах, где распространялась новая религия. Последняя же наложила на них запрет и ввела наказания за эти поступки.

По зороастризму, субъекты мужеложства не подлежали помилованию. Если оно совершалось насильственно, то насильника наказывали. В случае добровольного совершения этого акта оба, активный и пассивный субъекты преступления, также подлежали наказанию, им не было прощения и амнистии за содеянное. Наказание за добровольное совершение этого акта было намного строже, чем за насильственное. Очевидно, зороастризм карает не сам субъект, а больше внимания уделяет опасности данного явления. Согласно строке 32 фаргарда 8 Вендидада, лицо, совершившее мужеложство, подлежит смертной казни без суда и следствия, и приговор должен привести в исполнение любой очевидец. Такое установление усиливает борьбу с этим явлением и призывает общество совместно бороться с ним. Таким образом, Авеста однозначно запрещает мужеложство и с согласия сторон, как аморальное и ахриманское поведение. Строка 27 фаргарда 8 гласит: «О, творец мира истинный! Если по согласию мужчина с мужчиной занимается любовью (половым сношением), какое наказание ему и какой откуп им? Ахура Мазда ответил: Такой вине нет штрафа и откупа...»¹⁰⁵⁸. Однако эти нормы касались только зороастрийцев. Если же субъект преступления мужеложства не являлся зороастрийцем, или же не имел религиозного знания, то имелась основа для амнистии, о чем гласит строка 28 фаргарда 8 и строка 40 фаргарда 3 Вендидада: «Так установлено, если виновники являются приверженцами религии Мазды или же учителями религии (мобеды и дастуры)¹⁰⁵⁹. Если же виновный не является

¹⁰⁵⁷ Геродот. История. - Кн. 1. - Часть 135. - С. 62.

¹⁰⁵⁸ Вендидад. - Т. 2. - С. 872 - 873.

¹⁰⁵⁹ Надо отметить, что переводы данной строки Дж. Дустхоха, Х. Рази и других отличаются. Дж. Дустхох при переводе этой строки ссылается на строку 40 фаргарда 3, где сказано: «если виновники являются наставниками и учителями...» Вместе с тем, Х. Рази считает, что действие нормы строки 40 фаргарда 3

последователем Мазды, наставником религии, и, сожалея о содеянном, обещает, что впредь не совершит такого греха (и принимает маздаяснийскую религию), то Мазда прощает грех его»¹⁰⁶⁰. В некоторых переводах Авесты строка 40 фаргарда 3 Вендидада изложена таким образом, что требования этой нормы распространяются как на приверженцев, так и на наставников зороастрийской религии¹⁰⁶¹, а в других речь идет только о наставниках и учителях¹⁰⁶². Первый вариант более реален по содержанию и логической связи, и мы будем интерпретировать содержание этой нормы по этим параметрам. В случае, когда преступник не является зороастрийцем и совершает мужеложство, он заслуживает наказания смертной казнью, но ему дается шанс откупа в виде сожаления о содеянном и принятия религии Зороастра. Следовательно, эта норма связана именно с пропагандой и распространением зороастризма. Освобождение от наказания людей, не находящихся в лоне зороастризма, при их вхождении в сферу действия зороастрийских религиозных норм, - это и есть принцип «закон обратной силы не имеет». Все действия людей до вступления в зороастризм прощаются Ахура Маздой. Строгое же наказание зороастрийцев за мужеложство - это принцип неотвратимости законности и наказания в авестийском обществе. Люди, ставшие приверженцами новой религии, не отвечали за старые грехи. С момента вхождения их в новое правовое пространство они становились объектами нового правового регулирования. Такой принцип на начальных стадиях распространения любой религии в истории человечества являлся вполне допустимым. Он основывался на положении о разумном реформировании правовой системы, при котором резкое отсечение сложившихся механизмов в рамках длящихся отношений отрицалось. При постепенном же переходе от старых установлений к новым принцип единства

распространяется на субъектов, которые являются наставниками, учителями и приверженцами. Таким образом, признание или непризнание субъектов этого деяния приверженцами религии Мазды имеет существенное влияние при установлении факта преступления. Если мы поддерживаем позиции Дж. Дустхоха и распространяем требование нормы только на наставников и учителей, то мужеложство с согласия сторон становится допустимым среди простых последователей зороастризма. Такое понимание не совсем отвечает требованию строк 40-42 фаргарда 3, где прямо предусматривается наказание за закапывание тел умерших животных и людей и оставление их на земле в течение двух лет. За эти два преступления Авеста предусматривает одинаковые наказания.

¹⁰⁶⁰ Вендидад. - Т. 1. - С. 341 и Авеста. Дустхох Дж. - С. 437.

¹⁰⁶¹ Вендидад. - Т. 1. - С. 341.

¹⁰⁶² Авеста. Дустхох Дж. - С. 437.

исторического развития в рамках прежних и новых культур сохранялся. В некоторых случаях правовые нормы канонического права в начале своего развития не только снимали ответственность за старые грехи, но с распространением новых правовых отношений эти действия (до конечной реализации) в рамках новой религии явно признавались запретными¹⁰⁶³.

Мужеложство как преступное деяние строго карается и в других источниках зороастрийского права. Например, в «Суждениях Духа разума»: «Спросил мудрец у Духа разума: «Какой грех тяжелее?» Дух разума ответил: «Из тех грехов, что совершают люди, самый страшный грех - мужеложство. Второй - предающиеся мужеложству...»¹⁰⁶⁴. В «Суждениях Духа разума» опасность мужеложства устанавливается также тем, что оно посягает на кровнородственный брак. Нарушение кровнородственного брака, т. е. эндогамного, согласно «Суждениям Духа разума» наравне с убийством и тушением священного огня приравнивалось к тяжким преступлениям¹⁰⁶⁵. Вообще посягательство мужеложства на организацию семьи и порядок семейных отношений считалось очень значительным правонарушением.

О мужеложстве, как деянии, заслуживающем наказания, в Ардавирофноме пишется так: «Проходил по дороге (в аду. - А. Х.), видел человеческое тело, в которое заходил змей, и таких змей несколько, которые вскармливались от этого тела. Спрашивал, о справедливый Озар, чье это тело, в чем провинился он? Озар ответил: Этот злодей в земном мире занимался мужеложством»¹⁰⁶⁶.

В том случае, когда субъектом мужеложства являлся несовершеннолетний, зороастризм не предусматривал «маргарзон» - смертной казни. В некоторых источниках говорится, если субъекту было всего восемь лет, то его вина приравнивается к одному «танофур», приблизительно 200 ударов¹⁰⁶⁷. В некоторых случаях зороастрийское учение допускает откуп вины

¹⁰⁶³ Например, в исламе запрещается брак с мачехой, матерью, сестрой и двумя сестрами одновременно, но в суре Ниса, стих 22 и 23, отмечается «...то, что было до этого, Аллахом прощено и отпущено». См.: Тахиров Ф.Т., Халиков А. Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений. - Душанбе, 2001. - С. 14 -16.

¹⁰⁶⁴ Вендидад. - Т. 2. - С. 1041.

¹⁰⁶⁵ Суждения Духа разума. - С. 104-105.

¹⁰⁶⁶ Ардавирофнома./Перовод Рахима Аффифа. – С. 41- 43.

¹⁰⁶⁷ Вандидод. - Т. 2. - С. 1045.

за мужеложство, что не совсем соответствует содержанию Авесты. Такое установление в риваятах, указаниях дастуров и мобедов основывается на понятии «священного брака» - «хайдудас», брак с ближайшими кровными родственниками (матерью и сестрой)¹⁰⁶⁸.

Следует отметить, что мужеложство, как аморальное поведение и развратное действие, строго карается и мусульманским правом. Абу Мансур Саолаби (350-429 г. х.) рассказывает об одном эпизоде, где за мужеложство халифом Абубакром был вынесен приговор смертной казни через сожжение¹⁰⁶⁹. При этом Абубакр основывался на мнении присутствующих, у которых он спросил, какое самое страшное и суровое наказание, о которых мы знаем? Присутствующие ответили: «Сожжение», что и было исполнено. Ислам за мужеложство «левот» установил смертную казнь. Если субъектами являются совершеннолетние мужчины, то обоим наказание «кетл» - смертная казнь. Если же мужеложство учинено с малолетним, то первый подвергается смертной казни, а последнему делается наставление, и наказанию он не подвергался. За мужеложство несовершеннолетних между собою оба наказываются 100 ударами плетью¹⁰⁷⁰. Таким образом, в случае, если субъектами мужеложства являются несовершеннолетние, то зороастризм и ислам одинаково предусматривают наказание плетьюми и количество ударов в какой-то мере совпадает - от 100 до 200. Ислам не допускал и откупа вины за это преступление. Разные течения исламского права придерживаются различных взглядов относительно наказания за это деяние. Например, Шафия (основатель шафиитской школы права) пишет о том, что за «левот» должно следовать наказание «реджм»¹⁰⁷¹. Исламское право также предусматривает наказание за лесбиянство (блудные отношения женщин между собою «сехук»). В зороастризме об этих отношениях ничего не сказано.

Преступления против собственности. Кража, т. е. тайное хищение чужого имущества,¹⁰⁷² строго каралась зороастризмом. При исследовании

¹⁰⁶⁸ Там же. - С. 1045.

¹⁰⁶⁹ Саъолаби А. Латоиф ул маъруф./Пер.с араб. на перс. доктора Али Акбар Шахоби. – Техрон, 1367 х. - С. 150.

¹⁰⁷⁰ Торнау Н. Изложения начал мусульманского законоведения. - СПб., 1850. - С. 466-467.

¹⁰⁷¹ Торнау Н. Изложения начал мусульманского законоведения. - СПб., 1850. - С. 466.

¹⁰⁷² Кража как самостоятельный состав преступления предусмотрен в ст. 244 УК РТ и ст. 158 УК РФ.

проблемы защиты права собственности и механизмов уголовно-правового реагирования в те далекие времена, невольно задаешься вопросом: чем мог отличаться этот состав преступления от нынешнего и какие средства реагирования и предотвращения существовали тогда? Прав профессор М. А. Исаев, когда говорит: «Человек в условиях первобытного общества подвержен тем же искушениям, что и человек в конце XX в. от Р. Х.»¹⁰⁷³. Весьма справедливо и с поразительной точностью авторитет истории права начала XX столетия Б. Малиновский отмечал: «Всякий раз, когда дикарь может избежать исполнения своих обязательств без потери престижа или без существенной потери прибыли, он это делает так, как это привык делать цивилизованный бизнесмен»¹⁰⁷⁴. То же самое можно сказать относительно всех преступных явлений, которые совершались в то далекое время, в том числе и относительно кражи или воровства. Авестийское общество хорошо знало право собственности и способы защиты ее от посягательств. Наряду с гражданско-правовыми средствами важную роль в защите права собственности играли и играют уголовно-правовые средства. Среди них всегда особо выделялись нормы, защищающие собственность от кражи.

Кража как незаконное и неправомерное явление весьма строго осуждается в Авесте. В гате 12 Авесты Ахура Мазда, излагая свою религиозную концепцию, прямо заявляет: «Я отвернусь от воровства и краж стуров. Я отвернусь от наносителей вреда и совершителей беспорядков в селах маздаяснийцев»¹⁰⁷⁵. Ахура Мазда не считает своими последователями воров, людей, которые незаконно приобретают чужое имущество. Пока речь не идет о самой краже как самостоятельном составе преступления, а лишь обобщенно Ахура Мазда осуждает любую форму незаконного владения чужим благом.

Авеста осуждает любую форму незаконного посягательства на имущество собственника, защита собственности выражается в противостоянии вора, грабителям и разбойникам. В одном из пассажей Хуршед - Яшта отмечается, что противостоять вора и разбойникам – это священное дело

¹⁰⁷³ Исаев М. А. Лекции по истории русского права и государства. Лекции I - V. - М., 1996. - Вып. 1. - С. 52.

¹⁰⁷⁴ Malinowski B., Crime and custom in savage society. - NY, 1959. - P.30.

¹⁰⁷⁵ Авеста. Дустхох Дж. - С. 142.

зороастрийцев, от которого радуются все добрые силы в земном мире¹⁰⁷⁶. Авеста обязывает не только собственников стоять на защите своих материальных благ, но и требует от других, чтобы они также оказали содействие в деле защиты чужого имущества.

Авеста особое внимание уделяет религиозным способам защиты имущества собственников от посягательства воров и грабителей. Аналогичный способ существовал почти у всех древних и мировых религий. В частности, чтением специальных молитв люди пытались защитить свои богатства от посягательств грабителей. В строфе 6 Суруш Яшт хоухте говорится: «Почитай эту ниспосланную молитву тогда, когда к тебе приближается разбойник, или банда воров, почитай громче вслух... Тогда тебе от них не будет вреда»¹⁰⁷⁷. Как видим, в Авесте также упоминается и о группе воров и грабителей; очевидно, соучастие в совершении этих преступлений также было знакомо авестийскому обществу. Но пока в самой древней части Авесты речь не идет о формах наказания за эти деяния. Ясно одно: воровство и грабеж осуждаются как общественно опасные деяния, приносящие урон человеческому интересу.

Одна из особенностей преступления кражи - это тайное хищение чужого имущества. Древние части Авесты повествуют о том, что вора пытались найти путем ордалии и чтения молитвы. В Рашн-Яште отмечается: «Я в судебном разбирательстве Вар (ордалии) огнем, барсам и маслом, приглашаю Ахура Мазду. О, Рашн, ты лучше других определяешь воров»¹⁰⁷⁸. Таким образом, Авеста привлекала подозреваемых в воровстве к испытанию огнем, топленным маслом или ядовитым соком растений. В случае, если подозреваемый не проходил испытания, независимо от того, был он виноват или нет, наступившее последствие считалось наказанием за кражу. Если после этого испытуемый оставался жив, то он обязан был возместить ущерб.

Воровство и грабеж как уголовно-правовые явления более подробно освещены в Вендидаде. В фаргарде 4, часть первая, строка 1 говорится: «Человек, который отказывается возвращать имущество законному

¹⁰⁷⁶ Там же. - С. 232.

¹⁰⁷⁷ Там же. - С. 276.

¹⁰⁷⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С. 280.

собственнику, приравнивается к человеку, который украл имущество собственника. До тех пор, пока он не возвратит имущество настоящему собственнику, каждый раз, когда он протягивает руки к данному имуществу, он считается лицом, совершившим грабеж»¹⁰⁷⁹. Таким образом, когда стороны договора (договор ссуды, аренды, найма и т. д. - А. Х.) отказываются возвратить имущество подлинным собственникам, Авеста такое деяние считает воровством и грабежом. Однако наказание за такую вину устанавливается в зависимости от размера договора и предмета договора. Чем дороже предмет договора, тем строже ответственность за него. За нарушение договора и незаконное приобретение чужого имущества Авеста установила две формы ответственности - штраф и телесное наказание. О штрафе за нарушение этих договоров мы уже говорили в части гражданско-правовых норм Авесты. Грабеж, который квалифицируется в тех случаях, когда предмет договора, который должен был быть возвращен собственнику, но по вине одной из сторон не возвращается, имеет уголовно-правовой оттенок. Раньше он не квалифицировался как нарушение условия договора или злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности,¹⁰⁸⁰ а просто в силу примитивности форм права признавался как воровство. Кроме того, зороастрийское право, очевидно, не отличало кражу от грабежа в нынешней форме. Особенностью же этих деяний считается открытость или же скрытость действия нарушителя. Тогда зороастрийское право любую форму незаконного приобретения чужого имущества квалифицировало как воровство и кражу, что естественно для древней цивилизации. Квалифицирующим признаком тогда выступали лишь объем предмета воровства и действия субъекта, как отягчающие или смягчающие обстоятельства данного деяния, что вполне целесообразно.

В тех случаях, когда вор совершает кражу скота или баранов, и при этом наносит вред кому-нибудь, он, по общему правилу, в соответствии с установлением строки 10 фаргарда 13 Вендидада должен возвратить украденных животных и возместить убыток от нанесенного вреда. После этого он привлекался к телесному наказанию. Но если вор не был установлен, а

¹⁰⁷⁹ Там же. - С. 438.

¹⁰⁸⁰ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в соответствии со ст. 266 УК РФ и ст. 177 УК РФ и ныне уголовно-наказуемое деяние.

собака, охраняющая стадо, в связи с полученной травмой не могла обеспечить его безопасность или его защиту, то возмещение причиненного материального убытка от воровства оплачивалось человеком, нанесшим травму собаке¹⁰⁸¹. Таким образом, Авеста устанавливает сложный механизм защиты права собственников от незаконного вмешательства в форме прямых и косвенных виновников.

В зороастрийских источниках воровство, кража, грабеж и любая другая незаконная форма посягательств на собственность карается весьма строго. В «Суждениях Духа разума» на вопрос мудреца: «Какой грех тяжелее?» Дух разума наряду с другими поступками называет: «...Тот, кто растрчивает то, что получил на сохранение, и кто становится растратчиком...»¹⁰⁸². В данном случае незаконное владение чужим имуществом и небрежное отношение к чужому имуществу, которое вверено кому-то, выступают как элемент уголовно-правовой ответственности. Присвоение или растрата также определены как хищение чужого имущества, что и ныне наказуемо как уголовное деяние¹⁰⁸³. Далее устанавливается: «тот, кто не работает, но ест, неблагодарно и несправедливо...»¹⁰⁸⁴. Существует много способов и вариантов, не работая, найти средства для жизни, но в данном случае говорится о незаконной форме иждивенчества за счет других, в которую. Сюда и входят кража, обман, грабеж и т. д., что и конкретизируется «...тот, кто покровительствует воровству или вору»¹⁰⁸⁵. Таким образом, зороастризм не только субъекта кражи, т. е. вора считает преступником, заслуживающим наказания, но и лицо, которое покровительствует воровству, стоит на защите воровства и считает это допустимым, также признается преступником, совершившим тяжкий грех. Такое установление еще раз подтверждает, что зороастризм вообще непримирим к воровству как к одной из самых древних форм наживы одних за счет других. Кроме того, зороастризм как правовая система на территории исторического Таджикистана впервые противопоставил этому негативному явлению комплекс норм и механизмов противостояния, что

¹⁰⁸¹ Вандидод. - Фаргард 13, строка 10.

¹⁰⁸² Суждения Духа разума. - С. 104-105.

¹⁰⁸³ См. ст. 245. УК РТ.

¹⁰⁸⁴ Суждения Духа разума. - С. 104-105.

¹⁰⁸⁵ Там же.

обусловило поэтапное сокращение этого древнейшего вида преступления. Между тем в различных частях земного шара оно тысячелетиями оставалось традицией и обычаями отдельных народов и племен, что нередко отражалось в их международных и межплеменных отношениях в форме грабительских войн.

Зороастрийские источники права «Шайаст-на-шайаст», «Бундахишн» и «Андарзы» также сурово карали воров за кражу. Когда по земле ходят воры, насильники и женщина, неверная своему мужу, говорится в «Шайаст-на-шайаст», Спандармаду будет вред¹⁰⁸⁶. Концепция мироустройства зороастризма не только опирается на наказание субъекта преступления. Она также дает расширенное толкование преступления, которое не только наносит вред конкретному субъекту, но и как действие, которое угрожает способности ангелов и божеств, находящихся на службе у человека, творить благополучие. Как видим, преступления запрещаются не только как действия, способные нанести урон человеку и обществу, но и как поступки, вредящие Создателю. Фактически преступнику и преступному деянию противопоставлен как праведный человек, так и порядок Создателя, которому также необходима защита от этих посягательств.

Зороастризм также осуждал незаконное приобретение чужого имущества с помощью силы. В «Суждениях Духа разума» читаем: «кто применяет насилие, чтобы присвоить чужое»¹⁰⁸⁷. Современное уголовное законодательство, ссылаясь на исторический опыт и степень развития правовых отношений развитых государств, выделил три формы применения насилия: грабеж,¹⁰⁸⁸ разбой¹⁰⁸⁹ и вымогательство,¹⁰⁹⁰ с помощью которых незаконно присваивали чужое имущество. Зороастризм еще не квалифицировал до тонкостей эти поступки, но комплексно отделил насилие как основной элемент классификации этого преступления от незаконного овладения чужим имуществом путем растраты, воровства и т.д. В Наставлении Адурбада, сына Махраспанда говорится: «Не захватывай чужого имущества, не пользуйся (им, не держи его) и не смешивай со своим, так как твое

¹⁰⁸⁶ Шайаст-на-шайаст. - С. 317.

¹⁰⁸⁷ Суждения Духа разума. - С. 104-105.

¹⁰⁸⁸ Ст. 248 УК РТ и ст. 161 УК РФ.

¹⁰⁸⁹ Ст. 249 УК РТ и ст. 162 УК РФ.

¹⁰⁹⁰ Ст. 250 УК РТ и ст. 163 УК РФ.

(имущество в этом случае) погибнет и исчезнет, ведь если кто-нибудь пользуется («держит») имуществом, не созданным им самим, то и с его собственным...(случается то же самое. - А.Х.)»¹⁰⁹¹. Зороастрийская концепция о защите права собственности от незаконного вмешательства, прежде всего, опирается на право и свободу создателя вещи, хозяина, человека, который производил эту вещь. Наказание, помимо того, что установлено в Авесте, предусмотрено в форме угрозы об исчезновении собственного блага. Такая теория при поверхностном рассмотрении кажется обыденной, но в ней имеется и философский элемент. Согласно ему, мир обустроен по принципам справедливости и сохранности земных благ в руках праведных. Если же ты допускаешь незаконное вмешательство по отношению к другим, то почему же не можешь терпеть посягательства других на собственное, ибо так устроен этот мир, за доброе – добро, за злое - зло. Таким образом, если кто-то посягал на имущество других, то и другие обязательно посягнут на его имущество. Если закон, который должен был запрещать злые намерения и охранять имущество потерпевшего, не смог этого сделать, тогда появится другой, более сильный, и отберет богатство, потому что нет гарантии, что этот закон сможет тебя защитить. Тогда не лучше ли придерживаться этих законов и тогда можно сохранить свое богатство от чужого незаконного вмешательства.

Преступления против животного мира и окружающей среды. О преступлениях против животного мира и окружающей среды мы уже писали при рассмотрении экологических норм и экологического права Авесты и зороастризма. Учитывая то огромное значение, которое имеют в современных условиях земля и почва для обеспечения человека и мирового сообщества, коротко остановимся на преступлениях, касающихся порчи земли, которые Авеста строго карала и не допускала. Современное уголовное законодательства имеет специальные нормы, признающие порчу земли как состав преступления. Объективную сторону преступления, согласно ст. 245 УК РФ и ст. 228 УК РТ, составляют: отравление или загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений и

¹⁰⁹¹ Наставления Адурбада, сына Махраспанда//Изведать дороги и пути праведных. - С. 80.

иными опасными химическими и биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, а равно иная порча земли, повлекшая причинение существенного вреда окружающей природной среде¹⁰⁹². Авеста и зороастризм, всесторонне защищая чистоту земли, не допускают нанесения ей вреда. Земля, как мать-кормилица по авестийским учениям нуждается в особом уходе. Авеста делит земли на счастливые и несчастливые. Счастливой считается земля, где ходит скот, строят храмы огня, сеют пшеницу, растут деревья, где имеют воду и т. д.¹⁰⁹³ Несчастливой считается земля, где отдают в землю тела мертвых собак и людей, где строят дахмы для тел умерших и т. д.¹⁰⁹⁴ Признание земли несчастливой по авестийским писаниям означает запрет данных действий относительно земель, как действий, приносящих урон плодородной почве. Строки 25-28 фаргарда 3 поощряют человека, который целесообразно возделывает землю и обрабатывает ее для использования, а в строке 29 говорится о наказании человека за его бездействие. Загрязнение почвы и приношение вреда земле мертвыми телами и другими средствами строго караются (строки 36-37 настоящего фаргарда) от 500 ударов аспахе аштра и 500 ударов срауша чарана до 1000 ударов этими предметами.

Авеста также строго карает и другие преступления, такие, как загрязнение окружающей среды, загрязнение водных ресурсов, незаконная порубка деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение зеленых деревьев, убийство домашних, водных и диких животных и др.¹⁰⁹⁵

Преступления против религии. Среди религиозных норм зороастризма вероучительные (доктринальные), нравственные, обрядово-богослужебные нормы занимают особое место. Они не являются чисто правовыми, но бывает, что они приобретают правовую окраску. Например, нормы, предусмотренные в зороастризме или же в исламе относительно нарушения религиозных обрядов, за которые предусмотрены уголовно-правовые наказания или же гражданско-правовые. В таком случае, очевидно, религиозный культ или доктрина

¹⁰⁹² См.: Уголовный Кодекс РФ, ст. 245, ч. 1; Уголовный Кодекс РТ, ст. 228, ч. 1.

¹⁰⁹³ Вандидод. - Фаргард 3, строки 1-6.

¹⁰⁹⁴ Там же. - Строки 8-9.

¹⁰⁹⁵ О других видах преступлений против растительного и животного мира см. подробно главу «Водное и экологическое право Авесты и зороастризма» настоящей работы.

вступает в реальную жизнь с помощью правовых механизмов. Можно ли считать их правовыми или нет? По нашему мнению, как бы то ни было, они, во-первых, имеют правовой механизм регулирования отношений; во-вторых, в этих комплексных правовых системах наказание или ответственность за такие религиозные отношения со временем усовершенствовались до системы деликтного права. С другой стороны, отметим, что нормативность, как повторяющиеся и устойчивые социальные связи, возникает в процессе социальной деятельности людей... и выражает потребность социальных систем в саморегуляции¹⁰⁹⁶, и в них существует то, что является атрибутом права. Кроме того, данные нормы, как нормы церковного права и права вообще, во многих случаях имеют традиционную структуру (гипотеза – диспозиция – санкция) и сконструированы по такой же традиционной формуле: «если..., то..., иначе...»¹⁰⁹⁷. Вдобавок можно отметить, что любая религия в момент происхождения, с одной стороны, если и порождает право в различных ипостасях, то, с другой стороны, такая обусловленность и порождение не могут быть односторонними. Право и правовые механизмы, как важный фактор и необходимый инструмент любой религии, сыграли незаменимую роль в истории человечества. В связи с этим ни одну религию нельзя комплексно признать как религию в чистом виде без всякого правового и морального реагирования. Конечно, существует масса религиозных механизмов и воздействий, как в зороастризме, так и в других религиях, например в форме потусторонней санкции, но и они в какой-то мере имеют правовые оттенки.

Зороастрийская религия, как и любая другая религия, особо охраняла религиозные культы, религиозные столпы веры, ангелов-хранителей, признанных в ее учении и, конечно, свои религиозные учения и мировоззрения от любого посягательства. При поверхностном рассмотрении может показаться, что зороастризм – либеральная религия, дающая свободу вероисповедания любым народам. Но когда глубже вникаешь в суть этого

¹⁰⁹⁶ Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. - М., 1986. - С. 15.

¹⁰⁹⁷ См.: Безымянный. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт теоретико-правового исследования. - Юридический факультет СПбГУ. 2000. - Информационно-аналитический Центр. Интернет. Ведущий сайта - Родион В. Павлов.

учения, то осознаешь, что любой принцип, источник и ангелы, признанные в нем, очень строго защищаются, и нарушители сурово караются уголовно-правовыми средствами. В эпохи мировых империй Персии иногда наблюдались даже принудительные способы распространения религии и изгнания инаковерующих с территории распространения зороастрийской религии. Те нормы, которые защищают примат зороастризма над другими религиями, и соответственно предусматривают наказания за их нарушения и посягательство на них, будут анализироваться нами как преступления против религии. Это те деяния, которые нарушают принцип и нормы зороастрийской веры и посягают на права Ахура Мазды и ангелов-хранителей зороастризма.

Среди религиозных преступлений особо строго карались те преступления, которые были направлены на искоренение веры и религии. В многочисленных местах Авесты упоминается о тех людях, которые сражались против религии маздаяснийцев, и они были отвергнуты¹⁰⁹⁸. Из этих сказаний явствует, что зороастризм строго (смертной казнью) карает всех противников, вставших против него. Зороастризм также не щадит тех людей, которые призывают мирно оставить зороастризм и перейти в другую религию, т. е. призывают к отступничеству. Во многих местах Авесты есть указания о жестком наказании этих людей.

Лица, которые отказываются исполнять религиозные обряды и культы, рассматриваются как люди, совершившие религиозное преступление «норашни», которое каралось изгнанием из среды зороастрийцев¹⁰⁹⁹.

Из религиозных преступлений особо выделяются преступления против обычаев и ритуалов. О некоторых мы уже частично говорили при рассмотрении водного и экологического права (закапывание тела человека или животного в землю или выбрасывание их в воду). Следует отметить, что запрещалось также сжигать в огне тело человека или животного. Те, кто так поступали, согласно религиозному представлению зороастрийцев, считались совершившими один из великих грехов, за который убивали без суда и следствия. В строках 73-75 фаргарда 8 Вендидада говорится: «О справедливый Ашаван! Когда маздаяснийцы пешком, верхом или на колеснице подойдут к

¹⁰⁹⁸ Авеста. Дустхох Дж. Ясна, гат 32, строка 6. - С. 69.

¹⁰⁹⁹ Авеста. Дустхох Дж. – С. 675. Офарингони Гаханбор, строфа 13.

месту, где сожгли чье-то тело на огне, что им делать? Ахура Мазда ответил: Они должны убить того, кто сжигал тело, без суда и следствия».

Среди уголовно-правовых норм особое место занимают нормы, защищающие божества огня, воды и т. д. Фаргард 8, строки 81-91 посвящаются именно этим вопросам, в частности, обращению с огнем, который весьма почитался зороастрийцами. Так, если огонь из храма огня выносился не с праведной целью, то эти действия считались уголовно-наказуемым деянием.

Согласно Авесте, лица, которые соприкасались с мертвым телом, считались совершившими великий грех. Если человек в лесу или в пустыне прикасался к мертвому телу человека или животного (насу), то он обязан был пройти очистительную церемонию. Если до него тело умершего тронули животные, то ему приходилось 30 раз умываться гомезом (мочой коровы) и 30 раз очищать тело своё сухими руками. Если до него к мертвому не прикасались другие животные, то достаточно было 15 раз помыться мочой и очистить тело сухими руками¹¹⁰⁰. Этим грех человека, соприкоснувшегося с насу, не прощался, ему нужно было еще совершить определенные действия. Он был обязан пробежать тысячу шагов. Если ему по пути встречался кто-нибудь, то он должен был произнести вслух: «Это я тот человек, который без какого-либо умысла на совершение вины в мыслях, словах и действиях соприкоснулся с насу (мертвым телом), и желаю очиститься». Если встретившийся желает очистить его, то он, согласно Авесте, сам должен быть правдивым, честным и знающим каноны зороастризма. Интересным является то, что обряд очищения от такого греха являлся платным. Совершитель обряда должен был очистить «мубеда за его молитвы, градоначальника - за верблюда, стоимость которого приравнена к 3 тыс. стиров, начальника гарнизона города - за лошадь, руководителя села - за быка, руководителя дома за трехлетнюю корову, женщину владыки дома - за корову ..., детей - за стоимость барана»¹¹⁰¹. В случае, если виновник не имел возможности уплатить указанную сумму или гонорар, Вендидад предоставлял возможность снижения этой суммы, только с условием согласия очистителя. Но в большинстве случаев люди отказывались очищать таких людей. Одной из основных причин отказа в очищении

¹¹⁰⁰ Авеста. Дустхох Дж. - С. 484 - 485.

¹¹⁰¹ Вандидод. Фаргард 9, строки 37-38.

греховных людей считалось строгое требование зороастрийской веры к этой категории лиц. В случае, если человек не обладая теми качествами, которые необходимы очистителю, совершал этот обряд, то он становился опасным преступником и строго карался законом. Строки 47 и 49 фаргарда 9 отмечают: «Если человек, не зная канонов очищения, совершает обряд очищения греховного, какая вина и наказание ему? Ахура Мазда отвечает: Такого надо связать и снять одежду с тела. Потом, сняв кожу с тела его, отрезать голову. Его тело оставить птицам и другим животным»¹¹⁰². Здесь налицо другое религиозное преступление, объективная сторона которого выступает в форме совершения религиозных обрядов без наличия религиозных знаний. Объектом этого преступления являются каноны и установления религии. Субъектом - любой совершеннолетний зороастриец, а субъективной стороной – умысел. Мотивы же могли быть разными - обогащение, сочувствие и т. д. В случае отказа очистить провинившегося в Вендидаде предусматривается интересный процесс освобождения от вины.

Если человек не желает его очистить, то прощается одна треть вины согрешившего. После чего он обязан пробежать еще тысячу шагов, и если по пути он снова встретит кого-либо, то также должен был произнести слова, приведенные выше. Если встретившийся также не очистит его и не прощает его вину, то Ахура Мазда прощал ему половину вины. Тогда ему приходилось для очищения в третий раз пробежать тысячу шагов, и если и на этот раз также ему не простят и не очистят, то Ахура Мазда прощал его¹¹⁰³. Однако и после этого для полного очищения Вендидад предписывал, чтобы греховный человек добежал до первого дома или села и просил, чтобы его очистили и простили. Если они отказывали ему, то он должен был сам очистить тело свое гомезом и водой, после чего он считался чистым и невиновным¹¹⁰⁴. Таким образом, обряд очищения от случайного соприкосновения с мертвым телом был очень сложен и труден, тем не менее, в случае его неисполнения наказание было неизбежным. При этом возникала и другая опасность. Если в случае исполнения церемонии очищения виновный прикасался к воде или деревьям,

¹¹⁰² Вендидад. Фаргард 9, строки 47-49.

¹¹⁰³ Авеста. Дустхох Дж. - С. 485, строки 100 -102.

¹¹⁰⁴ Там же, строка 103.

то он признавался виновным и по другим статьям Вендидада за загрязнение чистой воды и загрязнение дерева, за которым неизбежно следовало физическое наказание. «Спрашивается, если виновный по дороге соприкасается с водою или деревьями, какая ему вина? Ахура Мазда отвечает: «Его вина в загрязнении воды и деревьев, наказание ему за это - 400 ударов плетью и 400 ударов палками»¹¹⁰⁵. Таким образом, особую группу преступлений составляли загрязнения воды и растений.

Среди религиозных преступлений особое место занимают нормы, регулирующие нравственность, этику, экологию и эстетику. Например, Вендидад, строго контролируя очищение тела человека от лишних элементов организма, волос, ногтей и т. д., определяет порядок их удаления. Запрещается закапывать и выбрасывать ногти и волосы вблизи людей, храма огня и воды. «Когда стрижешь волосы и отрезаешь ногти, то закапывай их в десяти шагах от людей, двадцати - от храма огня, тридцати - от воды...», - говорится в Вендидаде¹¹⁰⁶. В случае нарушения этой установки лицо считалось преступником.

Религиозные нормы, имеющие уголовно-правовые последствия в зороастризме, так многогранны, расплывчаты и синкретизированы, что порою их трудно классифицировать. Но они имеются, и во многих случаях проливают свет на сущность и механизм уголовного права зороастризма в целом. Многие из этих установлений в последующем были восприняты другими мировыми религиями или же трансформировались в позитивные обычаи и традиции народов Востока. К примеру, преступления против огня, воды, порядок очищения тела или стрижка ногтей и волос и многое другое, что и до настоящего времени регламентирует действия людей. Особо отмечается влияние норм зороастризма на правовые и этические учения мавераннахрского течения ханафитской школы права, которое в основном распространено на территории бывших приверженцев зороастризма.

О наказаниях. Наказание - один из уголовно-правовых способов правового реагирования на преступление в древнем мире. Наказание в соответствии с частью 1 ст. 46 УК РТ есть мера государственного

¹¹⁰⁵ Там же, строки 104 -105.

¹¹⁰⁶ Вандидод. Фаргард 9, строки 17, 4 -5.

принуждения, назначаемая по приговору суда. Она применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступлений¹¹⁰⁷. В древнем мире наказание также выступало как мера принуждения, назначалось мوبедами и правителями и применялось в отношении лиц, признаваемых виновными в совершении отдельных поступков. Очевидно, и цель наказания, как в древности, так и ныне является одной и той же: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений¹¹⁰⁸. При всей своей сходимости и общности, наказания в древности, в зороастрийскую эпоху имеют много отличий от нынешних. Они, прежде всего, связаны с уровнем развития человеческого общества, искоренением антигуманных и нечеловеческих видов наказания и многим другим. Древняя зороастрийская система уголовного права при назначении наказания исходила из принципа, установленного Авестой: «доброе - добрым и злое - злым»¹¹⁰⁹. Таким образом, та концепция, которая сводит появление и распространение членовредительных телесных наказаний к понятию справедливости в наказании, исходящего из принципа талиона, т.е. воздаяние равным за равное,¹¹¹⁰ здесь намного отличается и опирается на установление Ахура Мазды: добро - доброму и зло - злему. Для выявления различия и сходства наказаний зороастрийского права от нынешнего, необходимо подробно рассмотреть виды наказания и их особенности назначения в ту эпоху.

Знакомство с уголовно-правовыми нормами Авесты и зороастризма показало, что наказания в этой правовой системе применялись в различных формах. В зависимости от времени применения наказания, они делятся на наказания земные и неземные, т. е. наказания души в загробном мире. Каждое из них, в свою очередь, имеет различные виды. Имеются различные виды наказаний в потусторонней жизни, которые в основном совершаются по отношению к душе в аду, как телесные, так и не телесные. Возможно, в данном случае телесное наказание применяется условно по отношению к душе и ее

¹¹⁰⁷ Уголовный кодекс РТ. Ч. 1, ст. 46.

¹¹⁰⁸ Уголовный кодекс РТ. Ч. 2, ст. 46.

¹¹⁰⁹ Авеста. Дустхох Дж. - С. 76.

¹¹¹⁰ Тимофеева А. Г. История телесных наказаний в русском праве. - СПб, 1904. - С. 7.

новому месту пребывания. Такие телесные наказания в аду встречается в учениях всех мировых религий. Вот как сказано в «Ардавирафноме»: «Видел (в аду) женщину, повешенную за грудь. Спрашивал, чье это тело? Великий Суруш ответил: Это тело той женщины, которая изменяла мужу своему»¹¹¹¹. Или же: «Видел в аду тело, которое повешено, и пятьдесят злых духов пятьюдесятью плетями ударили его без остановки. Спрашивал, чье это тело? Справедливый Суруш ответил: Это тело несправедливого царя, который в земном мире не давал покоя народам, не проща их и творил зло по отношению к подданным»¹¹¹². В загробном мире предусмотрены различные виды наказания: телесные, членовредительные, розги, клеймение, вырезание ноздрей, сжигание частей тела горячим металлом, ломание костей, принудительное голодание, скармливание различным тварям и т. д. Наказания в загробном мире относительно правонарушителей зороастризма подробно освещены в путешествии Ардавирафа в загробном мире, который, навещая ад и рай, дает подробную характеристику тех, кто туда попадает¹¹¹³. Загробные наказания в основном назначались тем лицам, которые в земном мире не несли ответственность за содеянное по различным причинам. В таких случаях наказание по отношению к ним выступает как основное, так как они впервые привлекаются к ответственности. Нередко и виновные, которые были наказаны в земном мире, за тяжкие грехи привлекаются к мучениям и в аду. В таком случае наказание в загробном мире как бы выступает как дополнительный вид наказания. Следует отметить, что спокон веков загробные наказания, как дополнительная мера воздействия и реагирования в регулировании правовых отношений, играли незаменимую роль. Имеется немало случаев, когда человек воздерживался от злых деяний именно под угрозой наказания в судный день, где цари и рабы равны перед законом, и каждый несет ответственность за содеянное. Поэтому можно с уверенностью сказать, что загробные наказания имели достаточное влияние для торжества справедливости в истории человечества, в виде угрозы и профилактики преступных деяний.

¹¹¹¹ Ардавирафнома. - С. 43.

¹¹¹² Там же. - С. 45.

¹¹¹³ Там же. - С. 5-73.

Наказания земные также имели множество видов. Эти наказания по существу условно можно подразделить на несколько групп:

- 1) телесные наказания (удары плетью, розгами и посохом);
- 2) штраф;
- 3) исправительные работы (привлечение преступника к борьбе против злых сил, тварей и на службу добрым делам);
- 4) ограничения свободы (арест, превращение в рабство и т. д.);
- 5) лишение права заниматься определенной деятельностью (например, врачеванием);
- 6) смертная казнь - «маргарзон», «пешутану», «танофухр».

1. Телесные наказания - самый древний вид уголовного наказания, который фигурировал во всех древних государствах и просуществовал до начала XX в. во многих странах Запада и Востока. Ныне, в некоторых исламских странах, оно допустимо в рамках шариата. Под телесным наказанием понимаются исключительно карательные меры, направленные непосредственно на причинение физического страдания. Видный ученый уголовно-исполнительного права начала XX в. А.Г.Тимофеева научно обосновала телесные наказания и классифицировала их на три группы:

- «1) членовредительные, изувечивающие, состоящие в лишении человека какого-либо органа или части тела, или в повреждении их - отсечение рук, ног, языка, носа, ушей, пальцев, губ, кастрация, и, наконец, вырывание ноздрей;
- 2) болезненные телесные наказания, причиняющие физические страдания без повреждения или лишения органов тела, выражающиеся, главным образом, в побоях, чрезвычайно разнообразных по орудиям и способам исполнения. К этому виду принадлежат: битье кнутом, плетью, палками и т. д.;
- 3) осрамительные или позже театральные телесные наказания, цель которых была не в причинении боли, игравшей в этом виде наказаний второстепенную роль, а в опозорении, в унижении нравственной стороны наказываемого. Таково клеймение, наложение оков и бритье головы и т.д.»¹¹¹⁴. В зороастрийской правовой системе большинство из указанных видов наказаний имело место. Вместе с тем бывали наказания, о которых нет упоминаний в

¹¹¹⁴Тимофеева А. Г. История телесных наказаний в русском праве. - С. 5 - 6.

вышеуказанной работе. Например, сдирание кожи с человека, наказания животных, отсечение руки и ноги и т. д.

Другой особенностью назначения наказания в зороастрийской системе права является то, что она очень строго и жестко защищает права животных. Здесь предусматриваются жестокие виды наказания вплоть до убийства и кастрирования. Вместе с тем удивляет то, что в зороастризме наказания назначаются и по отношению к животным, в тех случаях, когда они наносят вред здоровью человека и другим земным благам. Вендидад предусматривает различные виды наказания этим нарушителям. Например, собаке, которая укусила человека или барана, отрезали в первый раз ее правое ухо, во второй раз - левое ухо, в третий раз - правую ногу (вырезали часть мяса из ноги животного) и четвертый раз - левую ногу¹¹¹⁵. Таким образом, зороастрийское право, как и другие древние законы, не видит разницы между человеком и животным в исполнении ответственности и назначении наказания¹¹¹⁶.

Если по древним китайским законам 300 видов преступлений наказывались кастрированием, 500 - отсечением ног, 1000 - отсечением носа и клеймением¹¹¹⁷, то по Авесте 92% преступлений наказывалось ударами плетью и посохом, и всего восемь процентов преступлений отсечением какой-нибудь части тела и другими видами наказаний. Почти за 90% преступлений, за которые назначались удары плетью, предусматривалась возможность применения штрафа. Таким образом, если на Аравийском полуострове кисас – принцип талиона «око за око, зуб за зуб», являющийся доминирующим положением в назначении наказания в древнем мире, заменил сам пророк ислама только в VII в., то в Средней Азии возможность замены наказания кисаса существовала за тысячу лет до этого, что говорит о развитости системы уголовно-правовых мер и реагирования ираноязычных народов. Кроме того, анализ самих норм уголовного права и их санкций в Авесте и зороастризме явно показывает, что вообще принцип талиона в них отсутствует, по крайней мере, он в зороастризме не занимает превалирующего положения. Возможно,

¹¹¹⁵ Вендидад. Фаргард 13, строки 32 -33.

¹¹¹⁶ По законам Солона собака, которая укусила человека, отдавалась в распоряжение потерпевшего, или же лошадь, убившая человека, должна быть убитой. Plutarchus, Solon 24.

¹¹¹⁷ Тимофеева А. Г. История телесных наказаний в русском праве. - С. 10.

это говорит о том, что ко времени появления Авесты и формирования зороастризма иранские народности и народы Средней Азии уже пережили эпоху назначения наказания по принципу талиона, или же из-за отсутствия религиозного и государственного канона, укрепляющего принцип талиона, арийцы очень скоро расстались с этим унижительным и примитивным способом творения справедливости. Намного позже ислам вновь ввел в быт народов Средней Азии и персоязычников смягченную форму талиона, где имелась возможность откупа – «дия». Таким образом, принцип назначения наказания по талиону вновь распространяется на территории исторического Таджикистана. Это говорит о поступательном развитии истории права, где возможность повторения института права в связи с распространением правовых культур и захвата одних территорий другими цивилизациями не исключена. В результате таких насильственных захватов на имеющуюся правовую систему последних достаточное влияние оказывает система права захватчиков, она, в зависимости от уровня развития захватчиков, может быть как прогрессивным явлением, так и консервативным. При всей своей прогрессивности в области права ислам, относительно санкции и принципа назначения наказания, уступал древнему праву персоязычников. Доказательство сказанному - новое распространение принципа талиона в регионах, где давно избавились от него.

Болезненные телесные наказания в виде ударов плетью, палкой и различными предметами в зороастрийской системе права занимали особое положение.

Аспахе аштра являлся одним из основных предметов телесных наказаний в зороастрийской системе права. По мнению авестолога Дармстетера, «аспахе аштра, согласно источникам, является ремнем или плетью, с ее помощью быстро гоняли лошадей»¹¹¹⁸. Точно так же Бартоломе, Х. Рази и другие признают «аспахе аштру» как кнут, нагайку и плеть,¹¹¹⁹ с помощью которой древние арийцы гоняли лошадей. Само слово «аспахе» исходит от корня «асп», что и ныне обозначает на таджикском языке лошадь. В древности оно наряду с тем, что служило для управления лошадью, часто

¹¹¹⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С. 587.

¹¹¹⁹ Вендидад. - Т. 1. – С. 435.

использовалось для применения телесных наказаний. Возможно, из-за того, что удар плетью или кнутом являлся очень удобным и имел болезненные последствия, древние люди осознанно избрали такую форму наказания. Религиозные лица, жрецы, так называемые мобеда, в своих руках имели специальные кнуты и нагайки, с помощью которых применяли телесные наказания. Количество ударов аспахе аштра как наказание было различным. Оно назначалось от 5 ударов (за преступления огерепта)¹¹²⁰ до 10000 ударов (за убийство выдры)¹¹²¹.

История телесных наказаний показывает, что наказания плетью, кнутом или розгами в последующем в достаточном виде были санкционированы мировыми религиями. Даже в Книге книг - Библии, неоднократно упомянута флагелляция (бичевание). Аналитическая симфония к Ветхому и Новому заветам, изданная в качестве приложения к католическому изданию Библии 1973 г., насчитывает семнадцать случаев прямого или косвенного упоминания бичевания в священных текстах. И это без учета многочисленных советов о сечении детей в педагогических целях, особенно широко представленных в книге Притчей Соломоновых¹¹²².

Аналогичные указания имеются в многочисленных местах и другой священной книги – Корана, где телесные наказания предусматривались за определенные виды преступления¹¹²³ (наказания розгами или плетью). Но как в Библии, так и в Коране количество ударов намного было сокращено, что говорит о смягчении наказания. Очевидно, религиозные правовые системы заимствовали древнюю форму обучения и исправления нарушителей в пределах возможности. Парадоксально другое, когда слышим, что избиение или мучения провозглашаются в мировых религиях как символ праведности. Очень верно отметил исследователь Г.П.Федоров: «Крест, символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти становится знаменем победы»¹¹²⁴. Точно также избиение и мучения правоверного халифа Али, зятя Мухаммеда, стало символом и знаменем для шиитов, которые считали, что

¹¹²⁰ Авеста. Дустхох Дж. - С. 441.

¹¹²¹ Вендидад. - Фаргард 14, строка 2.

¹¹²² См.: Купер Д. История розги во всех странах с древнейших времен и до наших дней. - С. 5.

¹¹²³ Например, за прелюбодеяние.

¹¹²⁴ См.: Купер Д. История розги во всех странах, с древнейших времен и до наших дней. - С. 6.

место мученикам - в раю. Таким образом, наказание розгами за преступления на определенной стадии переходит в самобичевание как откуп грехов виновного. Тех, которые бичевали и истязали себя, как мучеников божьих ожидали благие условия в раю. Это выглядело и как откуп вины. Справедливо отметил Петр Дамиани (1006-1071 гг.): «Бичевание плетью сопровождалось чтением псалмов... 3000 ударов считалось равным одному году мучений, и выносливый человек мог в один день таким образом отработать наказание на несколько лет»¹¹²⁵.

Телесные наказания авестийского общества имеют продолжение и в наши дни. Практика работы правоохранительных органов, особенно Таджикистана, не раз давала возможность убедиться, сколь далеки мы от гуманных идеалов и сколь глубоко сидят в нас древние страсти, ужасы и страхи. пытки и телесные наказания из наказаний авестийского общества, откупа вины средневековья и знамени победы мучеников превратились в средство доказательства вины подозреваемого. Такая негуманная форма отношения к подозреваемым, к сожалению, существует до сих пор.

Срауша чарана – посох, который держали в руках священники зороастризма - мобеды. В Вендидаде в случае назначения наказания вместе с *аспахе аштра* упоминаются удары *срауша чарана*. Поэтому его признают иногда как способ наказания для отдельных видов преступлений. Некоторые ученые те преступления, за которые назначаются удары *срауша чарана*, признают как вид преступлений *сурушу чарана*¹¹²⁶. Например, за нарушение и неисполнение устного договора человек наказывался 300 ударами *аспахе аштра* и 300 ударами *срауша чарана*,¹¹²⁷ а за нарушение и неисполнение договора, стоимость которого приравнивалась к стоимости одной коровы, нарушитель наказывался 800 ударами *аспахе аштра* и 800 ударами *срауша чарана*. В зависимости от экономического вреда поступка телесные наказания усиливались. Подобное прослеживается и в отношении других видов преступлений, когда степень тяжести была велика, количество ударов также увеличивалось. Например, при нанесении телесного вреда здоровью в

¹¹²⁵ Там же. - С. 5.

¹¹²⁶ Авеста. Дустхох Дж. – С. 702.

¹¹²⁷ Вендидад. Фаргард 4, строка 11.

зависимости от степени вины и последствий количество ударов аспахе аштра и срауша чарана от 5 ударов увеличивалось до 200 ударов¹¹²⁸. Вендидад при назначении наказаний учитывает также полезность, значительность и пригодность объекта преступления. Например, преступление в отношении собак, объективной стороной которого являлось кормление собаки недоброкачественной едой, в частности, уличной собаки, наказывалось 70 ударами аспахе аштра и 70 ударами срауша чарана;¹¹²⁹ домашней собаки - 90 ударами аспахе аштра и 90 ударами срауша чарана;¹¹³⁰ а когда такое преступление совершается по отношению к пастушеской собаке, то наказание за него 200 ударов аспахе аштра и 200 ударов срауша чарана¹¹³¹. Таким образом, тяжесть наказания в зависимости от полезности и значительности объекта увеличивалась, что вполне логично.

2. *Штраф* – вид наказания, предусмотренный во многих местах Авесты и Вендидада. Особенность авестийского права заключалась в том, что оно еще тогда предусматривало варианты откупа вины денежными средствами. За вину танофухра или маргарзона предусматривался штраф в размере 300 стиров, что приравнивалось к 1200 дирхемам¹¹³². Если танофухра или маргарзона как преступления категории пешутану, считать преступлениями, которые карались 200 ударами аспахе аштра и 200 ударами срауша чарана, то один удар аспахе аштра и срауша чарана приравнивается к 3 дирхемам. Назначение штрафа также прослеживается в эпоху Сасанидского зороастризма (согласно «Сасанидскому судебнику»). За изнасилование женщины или девушки штраф изымался в пользу хозяина или кормильца в объеме 300 стиров¹¹³³. Штраф в зависимости от вида преступлений изымался в пользу храмов, государства и частных лиц (потерпевшие). Например, штраф за некоторые преступления в эпоху классического зороастризма изымался в пользу храмов и святилищ мобедов. Позже, когда государство усиливается, значительная часть штрафа стала поступать в казну государства. Выкуп вины, как особый вид наказания в

¹⁰¹⁴ Там же, строки 17- 43.

¹¹²⁹ Там же, фаргард 13, строка 26.

¹¹³⁰ Там же, строка 25.

¹¹³¹ Вендидад. Фаргард 4, строка 24.

¹¹³² Авеста. Дустхох Дж.- С. 686.

¹¹³³ Вендидад. - Т. 1. - С. - 489.

авестийском обществе, имел место. Авеста знала возможность замены телесного наказания выкупом. Об этом свидетельствуют параллельное рассмотрение этих наказаний в Вендидаде и уточнение стоимости ударов розги денежными средствами в сасанидскую эпоху. Система учета замены телесных наказаний штрафом выглядит так:

Один удар срауша чарана приравнивается к выкупу в три дирхема и половину донг.

Одна вина «ф-рмон» приравнивается к 3 срауша чарана.

За одну вину огерепта – выкуп 16 стир.

За одну вину авауиришта – выкуп 25 стир.

За одну вину аредуш - выкуп 30 стир.

За одну вину хвар - выкуп 60 стир.

За одну вину базай - выкуп 90 стир.

За одну вину йот – выкуп 180 стир.

За одну вину танафухр - выкуп 300 стир¹¹³⁴.

Таким образом, можно утверждать, что штраф как особый вид наказаний не назначался дополнительно к телесным, а выступал как способ выкупа вины. Поэтому уголовное право зороастризма в основном выступает как штрафное право, где почти всегда преступник имел возможность выкупить свой грех. Но величина стоимости деяний не всегда давала возможность преступникам откупиться штрафом. Уплатить 300 стиров за содеянное ко времени правления Сасанидов имел возможность лишь ограниченный круг лиц. Еще труднее было найти человека, который за убийство выдры мог бы выплатить 15000 стиров или же 60000 дирхемов, предусмотренных в Вендидаде.¹¹³⁵

3. *Исправительные работы* (привлечение преступника к совершению добрых дел и к борьбе против злых сил и тварей).

Интересным является то, что в некоторых случаях зороастрийское уголовное право предусматривает неординарные способы откупа вины, которые мы условно назовем исправительными работами. Например, за убийство выдры назначалось наказание в виде откупа вины. Преступник

¹¹³⁴ Вендидад. - Т. 1. Глоссарий фаргарда 4. - С. 489-490.

¹¹³⁵ Авеста. Дустхох Дж. – С. 508.

должен был принести 10 тысяч кучек дров огню Ахура Мазды, 10 тыс. кучек барсама принести в храм огня, должен был убить 10 тыс. змей, 10 тысяч черепам и по 10 тыс. других вредных тварей и т. д.¹¹³⁶

4. *Ограничения свободы (арест, превращение в рабство и т.д.).* Один раз в Вендидаде упоминается слово «зиндон», что означает тюрьма. В фаргарде 18, строка 10 говорится: «Действия человека, который освобождает заключенного из тюрьмы, приравниваются к действиям человека, который сдирал кожу с человека и убил его (т. е. квалифицировалось как убийство)»¹¹³⁷. Во многих местах Авесты говорится также об ограничении свободы отдельных категорий людей, таких, как провинившиеся за загрязнение земли, воды мертвыми останками, заболевшими инфекционными заболеваниями, женской менструацией и т.д., что говорит о наличии ограничения свободы в авестийском обществе, как отдельного вида наказания. Например, наказание за преступление, объективной стороной которого является самостоятельное, без помощи других, отнесение мертвого в дахму, что запрещалось зороастризмом. В этом случае Вендидад предусматривал ограничение пребывания виновного в тридцати шагах от огня, от воды, от барсама и от правоверных в течение всей его жизни до старости. После чего его убивали и бросали тело птицам и считали, что человек, который выброшен здесь, покался за содеянное и был прощен¹¹³⁸.

5. *Лишение права заниматься определенной деятельностью* (например, врачевание, священнослужение и т. д.) также имело место в авестийском обществе. Согласно фаргарду 7, строки 37-38, «Врач, который оперировал трижды незороастрийца и трижды его лечение не давало результата, лишается права заниматься лечением зороастрийцев, как непрофессиональный врач. Если после этого он пытается лечить и занимается врачеванием маздаяснийцев, он обвиняется в умышленном убийстве»¹¹³⁹. Как вытекает из содержания Вендидада, после этого преступления человек не имел права заниматься определенной деятельностью, повторное занятие образует состав

¹¹³⁶ Вендидад. Фаргард 14, строки 1-7.

¹¹³⁷ Вендидад. Фаргард 18, строка 10.

¹¹³⁸ Авеста. Дустхох Дж. – С. 434.

¹¹³⁹ Вендидад. Фаргард 7, строки 37-38.

преступления. Во многих местах Авесты также имеются упоминания об особых группах преступников, которые не могли заниматься определенной деятельностью, в частности религиозной.

6. *Смертная казнь* - «маргарзон», «пешутану», «танофухр». Смертная казнь как исключительная мера наказания, назначенная за особо тяжкие преступления, имеет очень длинную историю. В истории человечества тысячелетиями идет борьба против такого жесткого наказания, как смертная казнь. Вместе с тем правовые системы разного периода в силу необходимости и творения справедливости в тогдашних обществах допускали такой вид наказания. Независимо от того, что мировые религии признавали жизнь человека от бога, в случае надобности они считали нужным применять искусственную смерть по отношению к человеку. Это проходило красной нитью в истории цивилизаций, между законом и беззаконием. «Смерть какого-либо гражданина», - писал Беккария, - делается необходимою, когда государство восстанавливает или теряет свою свободу, или во время безначалия, когда беспорядки занимают место законов»¹¹⁴⁰. В современном мире эта борьба продолжается. Человечество ищет пути и способы достижения мира и справедливости в обществе, и при всем этом ему не удастся расстаться с таким позорным и несправедливым видом наказания, как смертная казнь. Еще в 1866 г. профессор Императорского Училища Правоведения Санкт-Петербурга П. Д. Калмыков писал: «Нет сомнения, что из всех наказаний смертная казнь есть наиболее жестокое и наименее справедливое, так как она исключает человека из ряда живых существ и осуществляет собою теорию грубого возмездия, выражаемого формулой: око за око, зуб за зуб, ибо убийца, в свою очередь, подвергается смерти»¹¹⁴¹. Сколько ни говорят о назначении смертной казни в истории человечества, положительные ее результаты определить трудно. Убийства в истории и применение смертной казни в отношении отдельных лиц столетиями позже осуждалось обществом. Так, убийство Мансура Халладжа по законам шариата позже осуждалось самим шариатом, как и убийство Жанны д' Арк инквизицией, которое позже

¹¹⁴⁰ Беккария. О преступлениях и наказаниях/Пер. С. Заруднаго. - СПб, 1879. - С. 74.

¹¹⁴¹ Калмыков П. Д. Учебник уголовного права. – СПб, 1866; А. Любавский. Указ. раб. - С. 212.

осуждалось самим христианством, причислившем ее к лику святых¹¹⁴². И таких примеров можно привести весьма много. Думается, что бы ни случилось, жизнь человеческая есть благо, ненарушаемое и неотчуждаемое, поэтому смертная казнь была и остается несправедливым откровением человечества и решением цивилизации¹¹⁴³.

Авеста и авестийское общество в качестве основного наказания за многочисленные преступления предусматривали смертную казнь. Суровость наказания и жесткость требований нормы права в любом неразвитом обществе служат основой для правопорядка и законности. Поддерживающееся с помощью силы и угрозы наказания смертной казнью авестийское общество в какой-то мере добивалось правопорядка в обществе и государстве. Концепция зороастризма от благих мыслей к благим словам и деяниям в принципе чужда жестких карательных способов, но уровень развития сознания и реальное состояние права и правового регулирования не могли обойтись без смертной казни.

Авеста за разные преступления предусматривает разные способы применения смертной казни. Само понятие смертной казни на среднеперсидском звучит как «маргарзан» - человек, заслуживающий смерть. Бундахишн за преступления колдовства предусматривает наказание маргарзон, т. е. смертную казнь¹¹⁴⁴. Маргарзон также предусматривался за следующие преступления: занятие куплей-продажей запрещенных вещей¹¹⁴⁵, убийство правоверного, обучение колдовству, кормление ядом других, съедание частей мертвого, выбрасывание частей мертвого в воду или в огонь, внесение разлада в процесс усыновления или разрушение мостов, похищение женщин и разрушение кровнородственного брака¹¹⁴⁶. Следует отметить, что все эти преступники в зороастризме называются «буридапулами», т. е. людьми, для которых мост Чинват, ведущий в рай, отсечен.

¹¹⁴² 30 мая 1431 г. инквизиционный суд привел в исполнение приговор о сожжении еретички Жанны д' Арк, через четверть века процесс Жанны был пересмотрен. Честь Жанны была восстановлена. Через столетия, в 1920 г. католическая церковь причислила ее к лику святых. См. Черняк Е. Б. Судьи и заговорщики. Из истории политических процессов на Западе.- М., 1984. - С. 20 - 21.

¹¹⁴³ О смертной казни подробно см.: О смертной казни. Сборник науч. статей. Мнения русских криминалистов. - М., 1909. - 117 с.

¹¹⁴⁴ См.: Вандидод. Фаргард 1. - Т. 1. - С. 229.

¹¹⁴⁵ Там же. - Фаргард 3. - Т. 1. - С. 449.

¹¹⁴⁶ Вандидод. - Фаргард 4. - Т. 1. - С. 473.

Смертная казнь в зороастрийской системе права нередко называется «танофур» или «пешутану» - буквально означающее человек, который за содеянное отдает тело. Таких преступлений в Вендидаде и других источниках права зороастризма очень много: мужеложство, тушение огня Бахрама, убийство выдры, нарушение условий договора хранения, отступление от зороастризма, воровство и т. д.¹¹⁴⁷

Исполнение смертной казни, как вытекает из содержания уголовно-правовых норм зороастризма, было различным: от отсечения головы до сдираания кожи с человека¹¹⁴⁸. Таким образом, Авеста и зороастризм в силу всех гуманистических идей и ценностных норм, представляющих эту систему как систему справедливой и гуманной организации общества, в ту далекую эпоху, с одной стороны, не могли расстаться с таким унижающим наказанием как смертная казнь, причем в различных формах. С другой стороны, возможность выкупа смертной казни в многочисленных нормах зороастризма частично ослабляла тяжесть и унижительность наказания в авестийском праве.

Осуждение экстремизма и терроризма в Авесте и зороастризме. Перед таджикским народом, наряду с политическими, экономическими проблемами, стоят и такие проблемы, как возрастание религиозного экстремизма - фактора, способствующего возрастанию беспорядков, угрожающего целостности государства и миру. Предотвращение и разрешение этих проблем, естественно, касается всех здравомыслящих людей Таджикистана.

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово «экстремизм» разъясняется так: «Приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)»¹¹⁴⁹. Он может возникнуть в любой сфере человеческого действия. Теоретически экстремизм привлекателен, так как люди, используя последние свои шансы, могут добиваться того справедливого решения, которое по разным причинам оставалось недостижимым. В таком случае вряд ли такое поведение можно называть экстремизмом, ибо в нем человек идет к творению справедливости, к достижению истины. Но если воззрения этого человека мнимы, и то, что он представляет себе, не совсем отражает истину, то тогда

¹¹⁴⁷ Там же. - Фаргард 4. - Т. 1. - С. 474 - 475.

¹¹⁴⁸ Авеста. Дустхох Дж. - С. 491. Смертная казнь также предусматривается в фаргарде 16, строка 18 и др.

¹¹⁴⁹ Ожегов С.О. Словарь русского языка. - М., 1984. - С. 787.

налицо проявление экстремистских побуждений. Но это еще не является феноменом, который называют экстремизмом. Во-первых, этот человек имеет право на свободу слова и выражения, и никто не вправе его осуждать, до тех пор, пока он не нарушает свободы и интересы других людей, тех границ, где нарушается закон и начинается влияние норм права. Вот почему современные уголовные законы не имеют специальной нормы, карающей экстремизм как явление уголовно наказуемое. Практика правоохранительных органов при соприкосновении с религиозным экстремизмом обычно квалифицирует это деяние по другим параметрам и целям. Обычно, учитывая форму и цель экстремизма, которые составляют отдельные составы преступления и правонарушения, их квалифицируют по-разному. Они квалифицируются по статье 307 УК РТ - публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, и по ст. 159 УК РТ - организация политических партий, общественных объединений и религиозных организаций, посягающих на личность и права граждан. Религиозный экстремизм также прямо противоречит статьям 1, 6, 26 и 100 Конституции РТ¹¹⁵⁰, что говорит об опасности этого явления для современного демократического Таджикистана.

Сказанное вовсе не означает, что мы поддерживаем позицию введения новой статьи в Уголовном кодексе, карающей религиозный экстремизм, так как различные цели и формы экстремизма караются новым Уголовным кодексом как самостоятельные составы преступления. Дополнительно к этому введение специального состава преступления, возможно, будет иметь негативные последствия. Кроме того, на почве обиды появляется возможность усиления религиозного радикализма. Возможен и другой подход: добавление слов «из экстремистских движений и явлений» в диспозиции соответствующих статей Уголовного кодекса. В целом данный вопрос еще остается открытым. Наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть, как наши предки противостояли этому негативному явлению.

Экстремизм – явление не новое и отнюдь не религиозное. Он относится как к религии, так и к другим идеологиям. Очевидно, каждое общество и

¹¹⁵⁰ Мухаббатов К. Религиозно-оппозиционные группы в Таджикистане: Хизб-ут-тахрир// Материалы конференции Душанбе, 25 апреля 2002 г. Душанбе, 2002. - С. 73-87.

государство как могли, защищали себя от этого феномена и не исключено, что разрабатывались исторические формы правовой борьбы с экстремизмом. К сожалению, вопреки высказываниям некоторых зарубежных коллег,¹¹⁵¹ религиозный экстремизм исторически имел место в странах Центральной Азии. Так, убийство знаменитого Низамул-мулька, многих прославленных правителей Востока связано с разновидностью проявления именно этого феномена. В этом аспекте зороастризм и ислам, как исторические источники права таджиков, представляющие триединство социального поведения – религии, морали и права, практически имеют достаточно позитивную историческую почву. Думается, и ныне этот опыт пригоден в борьбе с экстремизмом, тем более с современным транснациональным религиозным экстремизмом, нередко способствующим противостоянию цивилизаций и культур.

В прошлом спонтанной реакцией многих правительств с целью противостояния идеям экстремизма были репрессивные меры. Общеизвестно, что такой подход обычно приводит к эскалации напряженности и потерям с обеих сторон: общество терпит крах, противоречия и разногласия удваиваются, так как насилие всегда порождает большее насилие. Человечество давно уже отказалось от старых силовых методов, о чем свидетельствует многомиллионное движение народов Земли, независимо от религиозной принадлежности за прекращение войны в Ираке в дни боевых действий, против режима, поддерживающего религиозный терроризм. Значит, устарели подходы реагирования. Надо найти другие, более эффективные способы реагирования и механизмы предотвращения. Причем, каждое общество должно найти путь выхода из кризиса, основанного на собственном опыте.

Имеют ли таджики, не так давно приобретшие независимость, собственный опыт? Таджики, как древняя нация, внесли немало неоценимых гуманистических взглядов и идей права в копилку мировой цивилизации, которые могут оказывать противостояние возрастающим тенденциям религиозного экстремизма. Ценностные нормы и общечеловеческие постулаты, установленные нашими предками тысячелетия назад в рамках

¹¹⁵¹ Ширин Акинер. Религиозный экстремизм как явление в Центральной Азии//Материалы конференции Душанбе, 25 апреля 2002 г. - С. 19.

религиозных учений зороастризма и ислама, служили благому развитию человечества в разных регионах земного шара. Изучение и исследование этих постулатов в современных условиях, как богатый арсенал золотого фонда как никогда необходимы таджикскому народу.

По нашему мнению, с идеями все-таки надо бороться идеями, а не оружием, тем более, если вопрос касается религии. А для того, чтобы эта идейная борьба давала результат, не надо игнорировать такие черты исторических источников права, как гибкость, способность развиваться и соответствовать каждой эпохе и любым условиям, обычаи и традиции верующих, способствующие взаимопониманию и милосердию. Наоборот, их надо увидеть сквозь призму веков, как в первоисточниках, так и в произведениях великих мыслителей и правоведов, их надо ценить и при необходимости использовать.

При обращении за помощью к историческому опыту, прежде всего, привлекает внимание первая энциклопедия цивилизации, первая кладезь культуры арийцев – Авеста¹¹⁵², книга, которая целиком посвящена миру, содружеству, миропониманию, взаимопониманию и взаимопомощи, призывает людей к доброте, милосердию, благомыслию, благословию и благодеянию. Именно в Авесте впервые было изложено учение о реформировании внутренней и внешней стороны человека как социального и общественного индивида. В ней красной нитью проходит мысль - от благих мыслей и намерений к благим и добрым словам и изречениям и от них к благим деяниям и совершению добрых и справедливых дел. Авеста впервые научно и обоснованно дала людям понять, что добрые взаимоотношения, взаимопонимание и взаимоуважение, как основа сосуществования всех людей, способствуют миру. Таким образом, Зороастр, призывая людей к терпению, взаимопониманию, толерантности и взаимоуважению, низвергал всякое нетерпение и осуждение по отношению к людям. Исследователь философии зороастризма Х.Х.Муминджанов очень справедливо отмечает: «Ни одна религия мира не отдает такой дани глубокого уважения к жизни, как

¹¹⁵² Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. – Кн. 1. - С. 152.

зороастризм, ни одна религия не настроена столь оптимистично в отношении будущего, как зороастризм:¹¹⁵³

Да пусть будет могучий мир, да здравствует мир!

Да пусть будет мягким слово мир!

Да пусть победа сопровождает мир!

Да пусть благополучие сопровождает мир!

Да пусть обновление сопровождает мир!»¹¹⁵⁴

Концепция мироустройства зороастризма сводится к противоборству двух мировых сил - добра и зла. Источником доброго и справедливого - ашавана - является Ахура Мазда, который стоит во главе добрых сил вселенной и целью которого является торжество справедливости и победа добрых сил над злыми. «Я признаю, ай Мазда, что ядро благой мысли расположено в тебе, мир доброты и благодеяния опирается на тебя. Доброта и благодеяние берут начало от тебя», - говорится в строфах 8-11 Ясны¹¹⁵⁵.

Зороастр, как посланец и пророк Ахура Мазды, был направлен для победы справедливости и защиты благого бытия:

«Поистине, Спитама,

Тебя создал Ахура,

Чтоб быть главою мира,

Меня создал Ахура,

Чтобы служить защитой

Благого бытия...

Так охраняю все я

Добро, что создал Мазда»¹¹⁵⁶

Зороастризм, стоя на позиции доброты и справедливости, восхваляет победу добрых сил как победу человека. Акцент на защиту бытия, справедливости и доброго деяние в мире - это и есть в целом концепция мироустройства зороастризма, мира без насилия, без подавления свободы волеизъявления индивидов общества.

¹¹⁵³ Муминджанов Х.Х. - Философские проблемы зороастризма – С. 63.

¹¹⁵⁴ Там же.

¹¹⁵⁵ См.: Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. - С. 64.

¹¹⁵⁶ Авеста. Избранные гимны. Стеблин-Каменский И.М. – С. 39.

Авеста и зороастризм при устройстве нового мира важную роль отводят богам. Боги, как высшие силы, правят людьми. Существовали ангелы войны, ангелы мира, ангелы плодородия и др. Однако такая постановка вопроса никоим образом не снижает роль человеческого фактора в организации мира и справедливости в обществе. С одной стороны, Авеста неоднократно упоминает о роли и значении человека в исполнении своей мечты. С другой стороны, Авеста дает понять, что боги сами не приходят на помощь, если не призывать их добрыми призывами. Сами по себе добрые наставления уже призывают к добродетели, изменяющему внутренний мир человека. В этом процессе наравне с признанием силы богов как защитников мира идет процесс реформирования человека как общественного фактора. Такая тенденция в конце концов ведет к тому, что наши желания, наши старания - это и есть основа построения нашего общества. Правильно отмечает исследователь А. К. Рзаев: «Важен вывод Авесты о том, что зло и страдания человечества, в том числе происходящие от вооруженных столкновений, происходят не от каприза божества, а зависят от самих людей»¹¹⁵⁷. Зороастр, осознавая низкий уровень правовой культуры и сознания людей в то время, в своих учениях устанавливает императивные нормы, ведущие людей к добрым деяниям.

С этой целью Авеста клятвой обязывает маздаяснийцев совершать добрые дела: «Клятвой обязуюсь вершить добрую мысль, клятвой обязуюсь вершить доброе слово, клятвой обязуюсь вершить добродетель... клятвой обязуюсь быть верным маздаяснийской вере, (которая учит) прекратить военные набеги, сложить оружие...»¹¹⁵⁸. Появление Авесты и сложение зороастрийской религии соответствовали переходу от кочевых и полукочевых форм проживания к оседлому образу жизни, который сопровождался постоянными войнами и междоусобицами между этими культурами. Роль Авесты в этот трудный переходный период прежде всего заключалась в примирении этих племен с различными формами проживания и прекращении войн и грабительских набегов кочевых племен на оседлые. Не случайно же Авеста восхваляет обе формы производства: и скотоводство, и земледелие способствуют развитию общества.

¹¹⁵⁷ Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. - С. 32.

¹¹⁵⁸ Хрестоматия по истории Древнего Востока. - С. 64.

Любая война, вражда и противоборство в обществе так или иначе порождают отрицательные феномены социального явления, такие как экстремистские и террористические акты, преступные группы диверсионного характера¹¹⁵⁹ и др. Пророк зороастризма вражду между конфедерациями военных племен древнего Ирана и Турана старается прекратить призывами к подчинению единому доброму богу Ахура Мазде. Таким образом, новая религия с самого начала была направлена против вражды, ненависти, набегов и разжигания войны в обществе с целью достижения правопорядка и мира между людьми. Колдуны, ведьмы и обманщики (другванды), представляя злые силы девов, выступали разжигателями войны и беспорядка в обществе. Для достижения благих целей Зороастру предстояло прежде всего их перевоспитать или же противостоять, т.е. объявить им войну. Многочисленные нормы Вендидада приравнивали обманщиков, магов и колдунов к числу особо опасных субъектов уголовного права. Как пишет исследователь Л.С. Васильев: «Реформы Зороастра, как они запечатлены в Авесте, были достаточно радикальными и уже по одной той причине могли быть восприняты далеко не всеми и не сразу, особенно, если учесть факт существования касты магов, ревниво оберегавших основы маздеизма»¹¹⁶⁰.

Борьба против экстремистских явлений, вражды и разжигания войн красной нитью проходит и в источниках зороастрийской веры позднего времени. «Будьте в согласии с добродетелью и в разладе с грехом. Будьте благодарны в благополучии и смиренны в несчастье, терпеливы в нужде, ревностны в делах веры...»¹¹⁶¹, - говорится в «Избранных наставлениях первых учителей». Зороастризм учит своих последователей поступать по законам справедливости и благородства: «Следует хранить закон благородства,

¹¹⁵⁹ Партизанское движение как советское в тылу вражеских сил в годы Великой Отечественной войны, так и немецкое в тылу советских войск, не назовешь иначе как диверсионно-террористической деятельностью, хотя в первом случае оно проявилось как необходимость защиты свободы и независимости, а в другом как ахриманское нашествие нового времени. Одно остается фактом, что в годы войны в любое время, как в древности, так и ныне такие отрицательные феномены участвовали. Подробно см. об этом: Карпов В. Генералиссимус: - Калининград, 2002. - С. 280 и далее. По этому вопросу также см.: Фурман Д. Микроб шахидизма//Asia-Plus. – 2003. - 10 июля.

¹¹⁶⁰ Васильев Л. С. История религий Востока. - С. 65.

¹¹⁶¹ Избранные наставления первых учителей. – С. 72.

исконную веру, благочестивый разум, правдивый язык и щедрую руку, (и) и со всеми праведниками соблюдать закон благородства (=зороастризма)».¹¹⁶²

Зороастризм учит человека миру и содружеству, взаимопониманию и взаимопомощи. Это важные условия организации семьи и общества. В «Наставлении Адурбада, сына Махраспанда» отмечается: «Сын мой! Думай о добрых делах, а не о греховных, ибо люди - не вечны... Забудь то, что прошло, а о том, что не свершилось, не печалься и не горюй... Всего, что нехорошо для тебя, не делай другим... Держись подальше от того, кто идет на тебя со злобой и ненавистью...»¹¹⁶³. Зороастризм учит подростков жить в согласии и взаимоуважении, совершать добрые дела и остерегаться греховных. Известный принцип исламского гуманизма «то, что не позволяешь себе, не позволяй другим»¹¹⁶⁴ был сформулирован еще в эпоху зороастризма: «всего, что нехорошо для тебя, не делай другим». Такая установка может показаться достаточно наивной, однако это далеко не так. В ней заложена высшая степень правоуважения членов общины. В условиях, когда уровень правосознания народа не так уж развит, правовая оценка поведения индивида через измерение нравственных ценностей и соответствие их собственным интересам, является оптимальным вариантом достижения и установления правовых законов в обществе. Интересным является то, что зороастризм, призывая людей к справедливости, объясняет, что необходимо прощать то, что произошло ранее, чтобы исключить всякие месть и недопонимание. Это в какой-то мере способствует достижению истинности и справедливости в обществе. Достижение справедливого общества и универсального правопорядка во многом зависит от смиренности, степени уступчивости и взаимопонимания членов общины. Именно этот принцип заложен в учениях зороастризма, когда говорится: «держись подальше от того, кто идет на тебя со злобой и ненавистью».

В наставлении Вузургмихра подробно описаны качества доброго и правдивого зороастрийца, заслуживающего почета и похвалы. «Какой человек счастливее? - Тот, кто менее грешен. Кто менее грешен? – Тот, кто строже

¹¹⁶² Избранные наставления первых учителей. – С. 71.

¹¹⁶³ Наставления Адурбада, сына Махраспанда//Изведать дороги и пути праведных. - С. 77.

¹¹⁶⁴ Хадис пророка Мухаммеда.

придерживается закона богов. Какой закон богов? – Закон богов - добро. Что такое добро? Добро - это добрая мысль, доброе слово и доброе дело. Что такое добрая мысль, доброе слово и доброе дело? Добрая мысль - это умеренность в мыслях, доброе слово - щедрость, доброе дело - правдивость...»¹¹⁶⁵. Таким образом, зороастрийская правовая система достаточно полно определяет концепцию поведения доброго человека - зороастрийца. Человечность и человеколюбие занимают в этой концепции основное место. Зороастризм осуждает всякую бесчеловечность, жестокость как феномен злой силы. Источником добрых сил и вдохновителем зороастрийцев выступают разум и знание. Вместе с тем зороастрийское учение учит, что разум и знание должны соответствовать требованиям соответствующего закона общества. Не всякое знание и разум становятся источником добрых дел. Иногда и атрибуты разума и знания становятся общественно опасными факторами. Это когда умом овладевают высокомерие, презрение, скрытность, мстительность, уступчивость приводят к нарушению слова и договора¹¹⁶⁶ и т. д.

Зороастризм осуждает вражду и рознь между религиями. Религия, которая призывает своих последователей к вражде и противостоянию другим религиям и культам, согласно учениям зороастризма, не божественная и неправдивая религия. В «Суждениях Духа разума» говорится: «И когда он увидел, что одна религия враждебна и противна другой, тогда он понял, что эти религии, верования и исповедания, что в мире, противны одна другой, недостойны считаться божественными творениями, так как божественная вера - это праведность, а закон - правдивость»¹¹⁶⁷. Таким образом, зороастризм не признает религию, которая призывает к вражде, такая установка неукоснительно приводит к смирению и дружественному сосуществованию всех религий, что не оставляет шансов религиозному экстремизму и шовинизму.

Изучение и исследование зороастрийского учения в свою очередь может оказать неоценимую помощь в правовом воспитании подрастающего поколения. Суждения и наставления этой системы права настолько

¹¹⁶⁵ Наставления (памятка) Вузургмихра// Изведать дороги и пути праведных. – С. 89.

¹¹⁶⁶ Там же.

¹¹⁶⁷ Суждения Духа разума. - С. 80.

содержательны и поучительны, что любой здравомыслящий человек может воспринять их, избрав в своей жизни путь справедливости, истинности, добрых деяний и мирного сосуществования. На вопрос мудреца: «Сколькими путями и какими благодеяниями («причинами») люди чаще («больше») достигают рая?» Дух разума ответил: «Первое доброе дело - благородство, второе - правдивость, третье – благодарность, четвертое - удовлетворенность, пятое - (сознание) необходимости делать добро хорошим людям и быть каждому другом...»¹¹⁶⁸.

Следует отметить, что одним из основных источников появления экстремистских движений является неудовлетворенность и непримиримость субъекта к происходящим событиям. Зороастризм с самого начала учит подростков тем качествам и знаниям, которые не только отрицают экстремистские проявления в человеке, но и не оставляют шансов тем, кто встал на неправильный путь и поставил своей целью деморализовать правосознание молодого поколения.

¹¹⁶⁸ Там же. - С. 105.

Заключение

Анализ правовых норм и институтов Авесты и зороастризма привел нас к следующим выводам.

1. Исследование системы права древних обществ открывает путь к правильному пониманию объема и границ современных правовых семей, которые заимствовали множество понятийно-правовых критериев древнего права. Одной из таких величайших правовых систем древнего мира является зороастрийская система права, которая более тысячелетия доминировала на территории древнего Ирана, Средней Азии, Афганистана и других государствах. В ее рамках развивались великие государства Востока – ахеменидское, парфянское и сасанидское. С распространением ислама в VII – VIII вв. зороастрийская религия была отодвинута на второй план, а вместе с ней и зороастрийская система права. Но зороастризм полностью не сошел со сцены, он тысячелетиями уживался в отдельных частях Ирана и Индии и реально регулировал правовые отношения этих сообществ, что дает ему право считаться не только исторической правовой системой, но и современной. Другое дело - ее влияние и преемственность. Тысячелетняя история (практика) религиозной правовой семьи влияла и сохранила свои особенности в формировании новой, заменившей ее правовой системы. Зороастрийская правовая система имела определенное влияние на формирование римской, а позже мусульманской системы права.

2. Анализ методов компаративистов при определении и дефиниции семьи права показывает, что зороастрийское право по особенностям источников права, по особенностям религиозного регулирования, по природе правовых норм и реагирования на правонарушения, а также и по уровню развитости отвечает тем требованиям классификаторов, которые позволяют называть ее самостоятельной правовой семьей. Источники права зороастризма являясь в основе своей религиозными, основываются на понятиях доброй силы и разума божества Ахура Мазды. Это предоставляет возможность включить их в число

семей религиозного права. Однако и в этом аспекте оно во многом отличается от других религиозных семей права - исламской и иудейской.

Зороастризм видит начало и продолжение жизни в двух постоянно борющихся силах: доброй - в лице Ахура Мазды, и злой – в лице Ахримана. В этой борьбе зороастризм, поддерживая добрую силу, выстраивает концепцию мироустройства по следующей формуле: благомыслие, благословие и благодеяние.

Таким образом, зороастрийское право начинает процесс реформирования права в сознании людей. Ибо любые реформаторские идеи, не находящие дорогу в сознание народа, обречены на неудачу. В простой триаде зороастризма заложен фундамент большого дома со сложными и противостоящими интересами сословий, групп и слоев общества. Зороастрийское право, хотя и претендует на включение в число семей религиозного права, но в то же время, в нем есть особенности, которые отличают его от семей такого типа. Если для религиозных семей права характерно божественное и религиозное начало государственного правления, то в зороастризме первичной формой правления является светское.

3. Зороастрийское право, как самостоятельная семья права, претендует на этот статус и потому, что оно в течение более тысячелетия действовало в различных регионах Древнего Востока, которые во многом отличались друг от друга по культуре, традициям, религиозной принадлежности. Зороастризм стягивал их в единое религиозное пространство и оставил заметный след в правовом единстве этих народностей, которые долго жили под его эгидой. Со временем эти народности, по-своему развивая зороастрийское право, развивали отдельные направления и тенденции этой семьи, которые окружены были территориями отдельных государств. Зороастрийское право древней Бактрии, Согда и Хорезма, в силу влияния местных обычаев, традиций и прежних верований, намного отличалось от права древнего Ирана. Такое расхождение усиливается в поздние времена, когда эллинизм и буддизм достигают границ государств, образовавшихся на территории древнего Турана.

4. Возможность признания зороастрийского права как семьи права обуславливается и тем, что в рамках этой правовой материи возникли и

развились более десятка великих государств Востока и три мировые империи Ирана и Средней Азии: Ахемениды, Сасаниды и парфяне, которые, покоряя народы мира, оказали заметное влияние на их духовно-правовое развитие. В большинстве случаев такая акультурация происходила не на почве насилия и деспотизма, а на примере поразительно позитивного поведения представителей этой системы права (в данном случае, покорителей - А.Х.). Признание царя Ахеменидов Кира (Куруша) помазанником божьим в священной книге христиан – Библии - доказательство сказанному.

5. Особенность зороастрийского права как семьи права выявляется и в ее источниках: божественных, полубожественных, рациональных, в правотворчестве мудрецов, правителей и прецеденте судей. Эта семья права и ее основные источники, являясь одной из разновидностей семьи права Древнего Востока и мира в целом, испытали на себе сильное влияние правовых семей древневосточных государств Египта, Вавилона и Индии. Наличие божества Варуна, как бога неба, и Митры, как бога солнца в Ригведах, упоминание и признание их в авестийских писаниях, совпадение смыслового понятия мирового космического порядка и закона «риты» в Ригведах и «Аша» в Авесте и многое другое, свидетельствуют о единых истоках правовых источников и единстве религиозных представлений древних арийцев.

6. Своеобразие юридического мышления зороастрийцев отличает эту семью права от других. По зороастризму, все происходящее в этом мире - результат оценки бога и его ангелов на правовое поведение человека. Так, если люди поступают неправильно, нарушают договор, обманывают друг друга, то божество Митра, которое призвано Ахура Маздой контролировать исполнение договоров, придя в ярость, наказывает людей. Такая же прерогатива отдана богине вод Ардвисуре. Такое юридическое мышление мы обнаруживаем в древние эпохи зороастризма, позже эти силы окружающей среды переходят в форму ордалий в виде горячего (огонь, кипяток и расплавленный металл) и холодного (вода) испытаний (важжи гарм ва сард), которые выполняют судебные функции определения вины. Конечно, ордалия как форма доказательства вины, нерациональна и неприемлема. Но если учесть уровень развития народов, обитавших в древнем Иране и Туране, и механизм общения

этих народностей в силу оценки права, то этому соответствовало примитивное юридическое мышление, которое тысячелетиями позже практиковалось у государств Европы (Саксонское право). Если еще глубже проанализировать такое мышление и методы, то в нем много первичного, того, что не чуждо понятиям современной системы права. Само стремление передать функции определения виновности или невиновности другим силам - во многом зависело от желания древних людей объективно и беспристрастно решать споры. Такие объективизм и беспристрастность в рассмотрении юрисдикционных дел и ныне являются желанием человечества.

7. Зороастрийское право имеет особое учение о признании формализма права и общества. Оно еще тогда предвидело иерархическое расположение судебной системы. Прерогатива судебной власти начинается от самого царя, заканчивается простыми судьями - мобедами и жрецами. Каждый судья и каждый правитель, в зависимости от ранга и звания, имел специальный головной убор, что соответствовало занимаемой должности. Интересно, что символом правосудия зороастрийского права являлся ангел Рашаноси (Rasanosi), который в судный день взвешивал поступки людей. У него в руках были весы, как у бога Осириса у древних египтян (у греков богиня Фемида). А сам процесс - это схожее религиозно-процессуальное мероприятие судного дня Осириса древнего Египта и мусульманского «пули сирот». Юридическое мышление, замыкающееся в судебном праве, во многом объединяет религиозные семьи права. Особенностью у зороастрийцев являлось то, что они имели специальный день месяца (18 день солнечного летоисчисления), который назывался именем Рашаноси - «Рашанруз». Это день считался днем правосудия и праздновался. Те же, кто родился в этот день, приносили жертву храму Рашану (в Согде в селе Ростибанг имеются остатки храма Рашан), и они находились под его защитой.

8. В зороастрийском праве поздней эпохи всесторонне разработаны и отрегулированы права лиц и классификация их по категориям в зависимости от правового статуса, научно дефиницированы общественные структуры, определены формы сожителства и брака, юридически закреплены письменная форма заключения брака в виде контракта, имущественное положение

супругов, проблема наследования, вещное право и способы приобретения собственности, обязательственное право и формы договоров: поручительство, обмен (мена), купля-продажа, заем, залог, деликтные правоотношения и судопроизводство, что доказывает его развитие как самостоятельной семьи права.

II.

1. Авеста, как древняя религиозная книга зороастрийцев, как источник поведения людей, очаг благомыслия, благословия и благодействия для древних народов Средней Азии и Ирана, бесспорно, был единым моральным, правовым и религиозным кодексом. Авеста - это источник, определяющий поведение древних арийцев, который заполнен моральными, правовыми и религиозными нормами. Можно сказать, что Авеста - это источник, где встречаются и взаимодействуют три формы социальной нормы как единое целое, притом на таком уровне, что их единство и взаимовлияние ничуть не уменьшают его умеренность как кодекса поведения и исторического памятника права. Среди социальных норм Авесты, которые направлены на упорядочение общества и урегулирование общественных отношений, ведущую роль играли правовые нормы.

2. Правовые нормы Авесты по своему содержанию и юридической силе различны. Учитывая современные достижения теории права и классификации отраслей права по предмету и методу, правовые нормы Авесты можно подразделить по отраслям в зависимости от их содержания и объекта регулирования. Однако не следует забывать, что в самой Авесте о таком разделении норм права и речи не может быть. В ней есть тенденция разграничения отдельных институтов права путем последовательного регулирования их в отдельных частях Вендидада. Правовые нормы в Авесте переплетены с религиозными и моральными нормами. Исходя из того, что мы, изучая историю зороастрийского права, рассматриваем Авесту как источник и форму права, нам необходимо более всесторонне, объективно и подробно анализировать правовую действительность этого источника, чтобы осветить неизвестные страницы правовой жизни народов Средней Азии в далеком прошлом. После анализа этих норм Авесты мы нашли аналогичные требования

в других источниках права зороастризма. Такой метод предоставил нам возможность, как и сама зороастрийская религия, сохраняя верховенство правовых требований священной книги, более глубоко вникнуть в мир и содержание правовой материи этой правовой семьи.

3. При исследовании зороастрийской системы права и Авесты, как ее основного источника права, мы обнаружили правовые нормы и институты различного характера и принадлежащие различным современным отраслям права. В связи с этим, с целью комплексного изучения правовых требований и механизмов правового регулирования этой древней системы права, мы условно подразделили их правовые нормы и институты по следующим группам и отраслям права:

- 12) Государственно-правовые нормы и государственное право зороастризма.
- 13) Гражданско-правовые нормы и гражданское право зороастризма.
- 14) Семейно-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма.
- 15) Водное и экологическое право зороастризма.
- 16) Уголовно-правовые нормы и уголовное право зороастризма.

III.

1. Авеста является правовым источником эпохи перехода от родового строя к классовому, она отражает правовую действительность II – I тыс. до н. э. В ней содержатся правовые принципы о формах правлениях, о справедливости царей, об их ответственности, о силе государственной власти монарха, о правах и полномочиях царей Аджамы (Турана и Ирана), которые свидетельствуют о древних традициях государственного управления в этих регионах.

В Авесте сохранен более чем 2-тысячелетний опыт государственно-правового развития народов Средней Азии и Ирана. Он начинается со 2 тыс. до н. э., продолжается до сасанидских времен, а позже и до появления государств Бактрии, Хорезма, Согды, Тохаристана, где поэтапное происхождение государственных институтов от общественных институтов родового строя налицо, где сила власти начинается от бога Ахура Мазды и поэтапно

переходит к низшим звеньям - до руководителей дома, рода, племени и государства.

2. Зороастрийское судебное право показывает, что человек на пути поиска истины, разграничения правды от неправды, доброго от злого, опираясь на естественные права и свободы, будучи оснащенным ценными взглядами и идеями, не мог освободиться от религиозных представлений и вмешательства божеств в урегулировании общественных отношений. Такая завязка очень ясно прослеживается в древних судебных правах народов Земли. Кажется, что человек, получая автономию от создателей, тем не менее не мог еще самостоятельно прийти к справедливому решению. Интересно то, что тогда разум и развитие человеческого сознания и общежития предоставляли на службу человека бесспорные решения проблемы. Т.е. тогда, когда стороны приходили к консенсусу, не нужно было прибегать к другим способам определения истины. И здесь же другая сторона природы человека и его стремления, которые по-авестийски называются ахриманскими – злыми, притягивающими к разрушению, несправедливому обогащению, нежеланию трудиться, а наживаться за счет других и многое другое, которое однозначно уживается в сознании человека, независимо от времен, не оставляя шансов на консенсус. Все это ставило древних людей перед проблемой, для решения которой требовались дополнительные рациональные и логические умозаключения, до которых человек древнего общества еще не дошел. И здесь на помощь пришли религиозные ангелы и явления природы, которые, так или иначе, служили человеку.

3. Судебное право эпохи зороастризма, наиболее тесно связывая правовую систему с религией, тем не менее вырабатывает принципы судебного права, которые и ныне актуальны и необходимы для творения правосудия. Это, прежде всего:

- независимость и самостоятельность судьи. Как божественные функции ангела Рашана, который независимо от человека реализует судебные функции, так и нерациональная форма судебного процесса - ордалия, при которой стороны находятся в равном положении перед равной угрозой,

отражает абсолютную независимость и самостоятельность судьи, хотя вполне допустимы промахи;

- объективность судьи. Она вытекает из природы того, что человек, избегая субъективизма, идет до такой крайности, как ордалия;
- последующая история права доказала, что без этих качеств судьи добиться правосудия и справедливости невозможно. В связи с чем, сколько бы мы не отвергали зороастрийское судебное право, сколько бы мы не настаивали на нерациональности этого судебного права, все равно нам приходится учитывать те цели и мотивы, с которыми они выходили на достижение правосудия и справедливости. А это у всех народов было одинаковым: найти истину, отделить правду от неправды, доброе - от злого и творить справедливость. Достижение же таких целей было невозможно без самостоятельности, объективности и беспристрастности судьи, что и обнаружили наши предки.

4. И, наконец, история судебного права зороастризма учит нас, что судебное право в истории человека прошло несколько этапов.

Первый этап начинается с эпохи, когда человек начал, как полусознательное существо, защищать свои интересы. Право на личные вещи, продукты, возможно, влияние на территории, право спариваться, право защищать орудия труда от незаконных посягателей и т. д. являлись предметами спора судебного права варваров. Тогда судебный процесс представлял собой поединок и самосуд. Всё решалось с помощью силы, где сильные по закону природы жили в хороших условиях. В таком обществе говорить о справедливости не приходится, ибо естественный отбор служит только во благо тех, кто имеет силу.

Второй этап начинается с эпохи, когда человек начинает мыслить и отображать окружающую среду. Он начинается тогда, когда у человека формируется сознание современного типа. Если раньше инстинкт имел преобладающее положение в сознании людей, то теперь люди начинают осознанно вести себя. Они думают, как изменить существующий мир, как его упорядочить, кто является создателем, почему все в мире движется и т. д. Именно в эту эпоху формируются религиозные представления и первые

исторические религии. На этой стадии люди прибегают к творению справедливости через божественные силы природы и ангелов. Судебное право той эпохи у всех народов опирается на ордалии. Эпоха зороастрийской системы судебного права отражает конец этой степени развития судебного права. Чем она отличается от предыдущей? На данном этапе есть возможность говорить о частичной справедливости и правосудии. Во-первых, наказание от независимого и беспристрастного судьи воздерживает людей от правонарушений. Во-вторых, положен конец животному развитию доисторических людей, положен конец естественному отбору и праву на стороне сильных. На их смену приходит идея: право - праведному, добро - добродетельному и зло - злобному, что открывает путь к развитию истории права.

5. Исследование правовых требований Авесты и зороастризма показало, что в них много норм и институтов, регулирующих гражданско-правовые отношения имущественного и личного неимущественного характера, возникающих между зороастрийцами, между зороастрийцами и инаковерующими и др. Они, как один из самых древнейших видов права, имели свои особенности. Среди них четко регламентированы такие правовые институты гражданского права: правоспособность, дееспособность, договора и их различные виды, обязательство, право собственности и др. Многочисленные правовые нормы правовых источников зороастрийского права защищают права и свободы добрых и справедливых собственников. Интересной особенностью зороастрийского права относительно права собственности является то, что оно признает состояние, прилежание и имущество как объект собственности лишь в том случае, когда оно приобретено правовым и законным образом. Такая концепция, т.е. концепция о чистоте и справедливости содержания и механизма приобретения права собственности всесторонне пропагандировалась в политико-правовых учениях зороастризма.

6. Древний мир не так уж примитивен и прост, как нам кажется. Нормы и институты семейного права зороастризма дают нам возможность утверждать, что те институты и правовые явления, которые ныне, как актуальные проблемы

общества притягивают интерес теоретиков и практиков-юристов, явления отнюдь не новые. Институты брака, прав и обязанностей родителей, усыновление, воспитание ребенка, привилегии беременной женщины, защита прав детей и нерожденных детей, ограничение прав и полномочий супругов с целью сохранения семьи и многое другое, еще тогда, с точки зрения свободы и справедливости, решались на достаточно высоком уровне. Исследование выявило, что механизм их регулирования, справедливость их решения служили во благо человека и общества тысячелетиями и проходя сквозь призму веков и цивилизаций, ее отголоски дают нам понять, что история права народов не такая уж забытая и непригодная часть истории человека, на которую можно не обращать внимания, а наоборот, эта часть духовного и материального развития человечества, имеющая ценнейшие достижения мировых культур, которая продолжает служить в настоящем и будущем во благо человека и законодательства.

7. Юридическая децентрализация и переход от субординации к координации действия субъектов в частно – правовых отношениях в истории права таджиков имеют многовековую историю. Еще в эпоху появления Авесты и формирования государственного общества, организация семьи, как особое специфическое правовое явление, независимо от влияния власти отца и руководителя дома, постепенно приобрела принципы частного самоопределения. Диспозитивный характер семейно-брачных отношений исторически породил диспозитивный механизм правового регулирования. Все народы в древности прошли эту стадию. Египтяне, ассирийцы, персы, римляне и другие древние народы в разные периоды пережили это явление как правовые параллели. Таджикскому народу также приходилось применять диспозитивный метод семейного регулирования как в истории, так и ныне. Результатом такого регулирования является подготовленная историческая почва в развитии брачного контракта или договора. История, сколько не старалась превратить брак в естественный союз, основанный на любви супругов и не нуждающийся ни в каких дополнительных экономических и правовых гарантиях, никогда не могла этого достичь.

8. Согласно зороастрийским учениям, каждая природная среда имела своего ангела-хранителя, Вахман отвечал за скот, Ардвахишт - за огонь, Шахревар - за металлы, Спандармард - за землю, Хордод - за воды и Амордад - за растения. В те далекие времена государственный контроль и защита окружающей среды отсутствовали, очевидно, такую функцию, по определению Авесты и зороастризма, выполняли отдельные богини и ангелы. Главное не то, что здесь присутствует религиозность, а то, что такое реагирование в тех обществах на религиозных основах имело прямое влияние на защиту окружающей среды, и, естественно, это давало свои плоды. Следует также отметить, что уже тогда люди осознали необходимость защиты окружающей среды, животного и растительного мира.

9. Любое небрежное отношение к растительному миру строго каралось и запрещалось зороастрийскими источниками. Так, зороастризм запрещает ломать деревья. Плохое отношение к деревьям, даже к одной веточке, карается настолько сильно, что закрывает зороастрийцу дорогу в рай. Зороастриец в отношении деревьев и растений исходил из почтения и уважения к ним, как к живым силам, которые в судный день оценивают поведение людей.

10. В зороастризме вода признавалась как источник всех благ в любых формах существования. Проблемы экологической чистоты воды, защиты водных ресурсов от загрязнения, защиты животных водного мира, рациональное водопользование, искусственное орошение земельных участков, признание воды как достояния всего народа и многое другое, как актуальные задачи человечества, еще тогда рационально регулировались авестийским обществом. Осознавая остроту вопроса, Зороастр и его повелитель Ахура Мазда установили принципы и нормы, защищающие интересы как водных, так и других природных ресурсов во благо интересов людей и отдельного человека. Такое отношение предков к воде привело к тому, что и наши современники стали более осторожно относиться к водным ресурсам и, конечно, к чистой и прозрачной воде как неоценимому богатству народов Таджикистана. На ее почве в истории Таджикистана, в рамках защиты этого уникального природного ресурса, были созданы многочисленные институты государственного управления («начальник водоема», «поливальщик»,

«начальник арыков»), которые так или иначе выполняли свою историческую миссию по охране, защите, рациональному пользованию и передаче будущим поколениям чистой питьевой воды. Исходя из этого, изучение их опыта в деле защиты водных ресурсов и рационального и бережного отношения к водным ресурсам было бы полезно как для ныне живущих, так и для будущего поколений.

11. Уголовно-правовые нормы и институты зороастризма всесторонне осуждают вражду и рознь между религиями. Религия, которая призывает своих последователей к вражде и противостоянию другим религиям и культам, согласно учениям зороастризма, небожественная и неправдивая религия. Зороастризм не признает религию, которая призывает к вражде. Такая установка неукоснительно приводит к дружественному сосуществованию всех религий, что не оставляет шансов религиозному экстремизму и шовинизму.

Исследование зороастрийского учения может оказать неоценимую помощь в правовом воспитании современного молодого поколения. Суждения и наставления, дошедшие до нас от мудрецов и мобедов зороастрийской системы права, настолько содержательны и поучительны, что любой здравомыслящий человек предпочтет встать на путь справедливости, истинности, добродетели и мирного сосуществования. Следует отметить, что одной из основных причин появления экстремистского движения, являются неудовлетворенность и непримиримость субъекта к происходящим событиям. Зороастризм с самого начала учит подростков тем качествам и знаниями, которые не только отрицают экстремистские явления в человеке, но и не оставляют им шансов найти путь к сознанию людей и деморализовать правосознание молодого поколения.

Изучение правовой системы зороастризма позволяет констатировать, что это одна из таких величайших рациональных правовых систем древнего мира, основные идеи и постулаты которой дошли до наших дней и составили золотой фонд мировой цивилизации.

Проведенное исследование более убедительно нас учит, что история права народов не такая уж незначительная часть истории человека, на которую можно не обратить внимания, а наоборот, эта часть духовного и

материального развития человечества, имеющая ценнейшие достижения мировых культур, которая продолжает служить в настоящем и будущем во благо человека и законодательства.

Список использованных источников и литературы

I. Первоисточники

1. Авеста: Избранные гимны/ Пер. с авестийского и коммент. проф. И.М.Стеблин-Каменского. -Душанбе: Адиб, 1990.-176с.
2. Авесто: Кухантарин сурудахо-е Эрони бостон/ Гузориш ва пажухиши Чалили Дустхох. -Техрон: Мурворид, 1375х. Китоби 1.-526с.; Китоби 2. - 1206с.-Форси.
3. Авесто: Кухантарин сурудахои Эрони бостон/ Гузориш ва пажухиши Чалили Дустхох. -Душанбе: Конуният, 2001.-792с.
4. Авесто: Кухантарин ганчина-е мактуби Ирони бостон.=Авеста: Древнейшая писанная жемчужина древнего Ирана/ Тарчима ва пажухиши Хошим Рази.- Техрон, 1379х-658с. –Фарси, пехлеви.
5. Ардавирафнома: Биҳишт ё дузах дар ойин-е маздоясно/ Пешгуфтор ва тарчима Рахим Офиф. –Тус, 1372 х. – 207с.
6. Библия: Навиштаи Мукаддас: Аҳди Кадим ва аҳди Чадид.-Стокгольм, 1992.-1381с.
7. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. -Лондон, б.г.-1217с.
8. Бундахишн(Сотворение основы)и другие Пазендские тексты//Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.-С.140-351. - (Памятники письменности Востока, СХ1У).
9. Дадестон-и меног-и храд (Суждения Духа разума)// Зороастрийские тексты:. Изд. подгот. О.М.Чунаковой. -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.-С.10-138- (Памятники письменности Востока. СХ1У)
10. Вандидод/ Тарчума, вожанома, ёддоштхо Хошим Рази: Иборат аз 4 ҷ – Техрон, 1376х.Чилди 1.-540с.; Чилди 2.-540-1124с.; Чилди 3. -1125-1724с.;Чилди 4 -1725-2170с. Авест., пехлеви, фарси.

11. Избранные наставления первых учителей// Изведать дороги и пути праведных: Пехлевийские назидательные тексты. Введение, транскрипция текстов, пер. коммен., глоссарий О.М.Чунаковой - М.: Наука, 1991.-С.69-77. -(Памятники письменности Востока, ХС1У)
12. Изведать дороги и пути праведных: Пехлевийские назидательные тексты. Введение, транскрипция текстов, пер. коммен., глоссарий О.М.Чунаковой - М.: Наука, 1991.-192с. -(Памятники письменности Востока, ХС1У).
13. Коран/Пер. Махдии Кумшай.-Кум,1370х.-604с.-Араб.,фарси.
14. Коран/ Пер. с араб. И.Ю. Крачковского. Предисл. к изд. 1963г. В.Беляева, П.Грязневича.-М.: Раритет, 1990.-528с.
15. Наставления Адурбада, сына Махраспанда// Изведать дороги и пути праведных: Памятники письменности Востока. ХС1У. Пехлевийские назидательные тексты/ Введ., транскрипция текстов, пер. коммент., глоссарий О.М. Чунаковой.- М.: Наука, 1991.-С.77-82.
16. Наставление («памятка»)Вузургмихра// Изведать дороги и пути праведных: Памятники письменности Востока ХС1У. Пехлевийские назидательные тексты/ Введ. транскрипция текстов, пер. коммент., глоссарий О.М.Чунаковой.- М.: Наука, 1991.-С.86-93.
17. Согдийские документы с Горы Муг. -М.: Вост. лит., 1962-1963. -Вып. 1. /Описание, публ. и исслед. А. А.Фреймана. –1962.-92с.
18. Согдийские документы с Горы Муг-М.: Вост. лит.,1962. -Вып. 2. Юрид. док. и письма/ Чтение, пер. и коммент. В.А. Лившица,1962. - 222с.
19. Согдийские документы с Горы Муг. -М.: Вост. лит., 1963. -Вып. 3. Хозяйственные документы/ Чтение, пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой, 1963. -132с.
20. Шайаст-на-шайаст// Зороастрийские тексты:. Изд. подгот. О.М.Чунаковой. -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.-С.312-318- (Памятники письменности Востока. СХ1У).

II. Произведения древних и средневековых историков и мыслителей

21. Абу Али Маскуяи Рази. Теджориб-ул –умам/ Пер. с араб. Абдулкасима Имама. –Техрон, 1369х.- т.1.-544с.-Фарси.
22. Абуали Мухаммад ибн Мухаммади Балъами. Таърихи Табари/ Иборат аз 2 чилд.-Душанбе: Ал-Худо, 2000-2001.-Чилди 1.-456с.; Чилди 2. –455с.
23. Абулфазл Хубайши Тафлиси. Хобномаи комил –ут – таъбир/Мутарчимон Ч. Хотами, С.Наимбоев. -Душанбе: Матбааи аввалин, 1993.-464с.
24. Абуабдуллох Мухаммад Ибн Исмоил Ал-Бухорий. Хадис: Иборат 4 китобдан/ Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси.-Тошканд: Комуслар бош тахририяти, 1991-1992.—Китоб 1: Ал-жомиъ-ас-Сахих.-1991.- 560бет.; Китоб 4: Ал-Жимиъ-ас-Сахих-1992.-528с.
25. Аристотель. Политика. Афинская полития/ Предисл. Е.И. Темнова. -М.: Мысль, 1997.-458с.
26. Беруни А. Осор-ул-бокия. -Душанбе: Ирфон, 1990.-432с.
27. Бухари Мухаммад ибн Исмаил. Касас-ул-анбиё.-Душанбе: Ориёно, 1991.- 398с.
28. Гай А. Институтции // Антология мировой правовой мысли: В 5-ти томах. Т.1, Кн.1. -М.: Мысль, 1999. -С.317-329.
29. Газоли М. Насихат-ал-мулук. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 144с.
30. Геродот. История / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. -М.: ЛАДОМИР, АСТ, 1999.-752с.
31. Дехлави Абдулхак. Шархи Мушкоти Шариф/ Дар 4 чилд-Лакнав, 1907,Чилди 1/2-767с.; Лакнав 1890, Чилди 3/4.-1264с.
32. Кайковус У.Кабус-наме. Избранное. -СПб.: ДИЛЯ,2002.-352с.
33. Кайковус У. Кобуснома.-Душанбе: Адиб, 1990.-156с.
34. Мухтор А. Дакоик-ул ахбор ва манокиб ул-аброр. -Бомбай, 1304х.-252с.- Араб.,фарси, хинди.
35. Наршахи Мухаммад. История Бухары/Пер. с перс. Н.Лыкошина.- Ташкент, 1897.-167с.

36. Нафиси С. Таърихи Байхаки: Дар 2 чилд. –Техрон, 1342х.-Чилди 1. – 592с. Чилди 2.-593-1121с.
37. Низомулмулк Т. Сиёсатнома.-Душанбе: Адиб, 1989.-200с.
38. Носири Хусрав. Вачхи дин. –Душанбе: Амри илм, 2002.-384с.
39. Риджоми Ш. М. Риёз-ан-носихин.-Тошкент, 1317х.-302с.-Фарси.
40. Руми Джалолиддин. Маснавии маънави// Дар 6 чилд.-Техрон, 1342х.-Чилди 1. –196с.; Чилди 2.-88с.; Чилди 3.-113с.; Чилди 4.-90с.; Чилди 5.-102с.; Чилди 6-114с.-Фарси.
41. Самарканди Шайх Масъуд ибни Махмуд бинни Юсуф. Салоти Масъуди. –Бомбай, 1312х-724с. Араб., форси.
42. Самарканди Джалолиддин Мухаммед ибн Абубакр. Шархи мухтасар-е викая.-Лакнав,1895.-612с. Араб., форси.
43. Сиасет-намэ: Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-мулька/ Пер., введ. в изуч. памятника и прим. Б.Н.Заходера. -М.;-Л.: Изд-во АН СССР, 1949.-380с.
44. Табари Абу Джафар Мухаммад бинни Джарир. Таърихи Табари ё Таърихи русул-ал мулук: Дар 14 чилд.-Техрон, 1352х.-Чилди 1-14.-6231с.
45. Фирдоуси А. Шах-наме: В 9 т./ Науч.-крит. Текст, разночтения, прим. и прил. М.Н. Османова.-М.: Наука, 1991.-Т.1.-400с.
46. Урмави С. Латоиф-ал-хикмат-Техрон, 1972.-325с.-Форси.
47. Хидоя : Комментария мусульманского права: В 4 т./ Пер. с англ. и ред. Н.И.Граднева.-Ташкент: Типо-литограф. Лахтина, 1893, -Т.1.-513с.; Т.2-462с.; Т.3-423с.; Т.4.-319с.
48. Худуд-ул-олам. Книга неизвестного автора X века. -Душанбе, 1983.-132с.
49. Шейх Мухаммад ибн Абдуллохи Тибризи. Мушкоти Шариф.-Лакнав, 1898.- Т.1/2.-784с.-Араб.
50. Шерози Саади. Гулистон.-Бомбай, 1320х.-244с.
51. Шерози Саади. Гулистан.-М.: Худ. лит., 1957.-324с.

111.Законы, монографии, учебники, статьи

52. Аббос Чархчи. Сохтори чомеа дар Ирон-е бостон// Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авасто.-Париж,1997.-Ч.2.-С.405-427.-Форси.
53. Абдулло Рози. Ториhi комил-е Ирон. –Техрон, 1376х.-590с.-Форси.
54. Авдиев В.И. История Древнего Востока.-М.,1970.-С.271-367.
55. Авксентьев А. В. Коран, шариат и адаты. –Ставрополь, 1966.-144с.
56. Азизкулова Г.С., Хакимов Н. Таъриhi давлат ва ҳукуки халки тоҷик. - Душанбе, 2002.-Китоби 1.- 168с.
57. Азизкулова Г.С. Хрестоматия по истории государства и права Республики Таджикистан(досоветский период). –Душанбе: Изд-во ТГНУ, 1998. -180с.
58. Азизкулова Г.С. Цикл лекций по истории государства и права Республики Таджикистан.-Душанбе: Изд-во Тадж. гос. ун-та,1995.-212с.
59. Азимов Ш. Государство и право Саманидов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 168с.
60. Актуальные проблемы истории государства и права/АН СССР. Науч. совет «Закономерности развития государства, управления и права», Ин-т государства и права.-М.,1976.-169с.
61. Алексеев С.С. Восхождение к праву: Поиски и решения. - М.: НОРМА, 2001.-752с.
62. Алексеев В.П., Перциц А.И. История первобытного общества.: Учеб. для вузов по спец. «История». -М.: Высш.шк., 1990.-351с.
63. Алексеев С.С. Общая теория права. –М.: Юрид. лит., 1982. -Т. 2. -360с.
64. Али Акбари Мазохири. Хонавода-и Ирон-и пеш аз ислом/Тарчима Абдулла Таваккал.-Техрон, 1373х.-456с.-Форси.
65. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму –Дарьи) - Сталинабад: Изд-во АН Тадж ССР, 1958. Вып.2/Подгот. к печ. и снаб. примеч. и доп. А.К. Писарчик.-525с.
66. Аннерс Э. История европейского права/Пер. со швед. Ин-т Европы.-М.: Наука,1999.-395с.

67. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. -М.: Мысль, - 1999. Том III. Европа Америка XV11 - XX вв., - С. 127-140.
68. Антология мировой философии: В 4 т. /Ред.-сост. и авт. вступ. ст. В.В.Соколов.-М.: Мысль, 1969. –Т.1, ч.1.-576с.
69. Арабзода Н. Носири Хусрав.- Душанбе: Маориф,1994.-192с.
70. Арабзода Н. Фахриддини Рози.-Душанбе: Ирфон,1993.-88с.
71. Арзишхон фархангии зардушти барчоияти он дар фарханги мардуми Бадахшон// Фарханг.- 2003.- № 5/6.-С.36-38.
72. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.-М.: Наука,1973.-534с.
73. Аттор Ф. Тазкират-ул- авлиё.-Лакнав, 1891.-432с.
74. Ахбори Маджлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон.- 1999.-№6-С.9-129.
- 75.Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. -2002.-№4.-К.2.–248с
76. Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. -2001.№4.–256с.
77. Ахмадов Р. Суннатҳои бостони дар рузгори кунунии тоҷикон//Накши Авесто дар тамаддуни милли ва ҷаҳони:(Баҳшида ба 2700-солагии Авесто). –Душанбе, Шарки озод, 2001.-С.32-37.
78. Бартольд В.В. Арабское завоевание и Туркестан при Саманидах// Сочинения.-М., 1963.-Т.2, ч.1.-С.118-126.
79. Бартольд В.В. Ислам// Сочинения.-М., 1966.-Т.6.-С.79-139.
80. Безымянный. Церковное право как корпоративная правовая система: Опыт теоретико-правового исследования.2000. Юридический факультет СПбГУ. Информационно-аналитический Центр. Интернет. Ведущий сайта-Родион В.Павлов.
81. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях/ Пер. С.Зарудного.- СПб., 1879. –238с.
82. Бенвенист Э. Дин-е Ирони. –Табриз, 1350х.-175с.-Форси.
83. Бенвенист Э. Табақоти иҷтимоӣ дар ривояти авастои// Мачалаи Осие. – 1932. - С. 117-127.
84. Берг Л.В. Основные начала мусульманского права, согласно учению Абу-Ханифы и Шафии. -СПб., 1882.-184с.
85. Биккерман Э. Государство Селевкидов/ Пер. с фр. Л.М. Глускиной. -М.: Наука, 1985.- 264с.

86. Боголюбов А.С. Пресечение и наказание в мусульманском праве(У111-1Хвв.)//Ислам: Религия ,общество, государство: Сб.ст.-М.,1984.-С.217-222.
87. Бодяжина В.И. Акушерство.- М.: Медицина, 1985.-336с.
88. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи -М.: Наука, 1987.-301с.
89. Бондов С.Н. Брачный договор: Учеб. пособие для вузов .-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.-95с.
90. Брагинский И.С. От Авесты до Айни. -Душанбе: Ирфон, 1981.-256с.
91. Брагинский И.С. Древнеиранская литература// История всемирной литературы. -М.: Наука, 1983. -Т.1. -584с.
92. Буриев Э. Падидахои хукуки чинои дар таълмоти Зардушт //Замимаи маджалаи Фируза -2003.№2.- С.22-24.
93. Вагабов М.В. Ислам и семья.-М.: Наука, 1980.-174с.
94. Вазиров З. Социально-политическое учение Калама.-Душанбе: Ирфон, 1993.-80с.
95. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пособие для вузов.-6-е изд. –М.: Университет, 2001.-432с.
96. Введение в философию.-М.: Политиздат,1989.-Ч.1.-367с.
97. Вебер М. Аграрная история Древнего мира: Пер. с нем. / Под ред. Д.Петрущевского; Вступ. ст. Ю.Давыдова; Комментар. Н.Саркитова, Г.Кучкова.-М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.-560с.
98. Вебер М. История хозяйства. Город: Пер. с нем./ Под ред. И.Гревса; Комментар. Н.Саркитова, Г.Кучкова.-М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.-576с.
99. Венгеров А.Б Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов.-3-е изд.-М.: Юриспруденция, 2000.-528с.
100. Вигасина А.А. Хрестоматия по истории Древнего Востока. -М.,1997.- С.262-268.
101. Викю Д. Фалсафаи хукук/ Пер. Ч. Вохид. –Техрон, 1379х.-266с. Форси.
102. Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность: Материалы Междунар. симпоз./ Отв. ред. А. Раджабов, П. Джамshedов, Ф. Улмасов. -Душанбе: Матбуот, 2002.-404с.

103. Водный кодекс Российской Федерации// Сборник кодексов Российской Федерации. -М., 1999. -Кн. 3.- С.97-156.
104. Водный кодекс Республики Таджикистан//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-2000 -№11-С.156-182.
105. Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока/ АН СССР. Ин-т востоковедения; Под ред. Б.А.Литвинского, -М.: Наука, 1986.-256с.
106. Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь/ Под ред. А.В. Крутских. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 398с.
107. Всемирная история. Век железа. Древнейшие цивилизации Востока. - М.:АСТ; -Минск: Харвест, 1999. –760с.
108. Всемирная история. У истоков цивилизации. Бронзовый век. -М.:АСТ; Минск: Харвест, - 1999.–864с.
109. Гаибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644-704). – Душанбе: Дониш, 1989. – 144 с.
110. Гафарова У. Вопросы морали в религиозно-мифологических концепциях Востока //Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока.-Душанбе, 2003.-С.245-253.
111. Гафуров Б.Г. История таджикского народа.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Госполитиздат, 1952.-Т1.-501с.
112. Гафуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история.- 2-е изд. - Душанбе: Ирфон, 1989. -Кн.1–384с.
113. Гафуров Б.Г. Тоҷикон: Таърихи кадимтарин, кадим ва асрҳои миёна.- Душанбе: Ирфон, 1983.-Чилди 1.- 702с.
114. Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток.-М.: Наука, 1980.-456с.
115. Гелони М.М. Ахлоки Газзоли ё калиди маърифат.-Душанбе: Сарват,1992.-77с.
116. Гиргас В. Права христиан на Востоке по мусульманским законам.-СПб., 1865.-108с.
117. Гиршман Р. Тарих-е Ирон аз оғоз то ислом/Тарчима аз фаронсави Махмуди Бехфурузи. –Техрон, 1379х.-350с.-Форси.

118. Голдциер И. Культ святых в исламе.-М.: Гос.антирелигиозное изд-во, 1938.-180с.
119. Голуб А.А.,Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учеб. пособие для вузов. -М.: Аспект –Пресс, 1999.-319с.
120. Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда: Античность, раннее средневековье: Материалы Советско-французского коллоквиума (Самарканд, 1986). -Ташкент: Фан, 1987.-176с.
121. Гражданский кодекс РТ// Ахбори Маджлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон.-1999. -№6.-С.158-274.
122. Грюнебаум Г. Классический ислам: Очерк истории (600-1258): Пер. с англ.-М.: Наука, 1988.-216с.
123. Гумилев А.Н. Древние тюрки. -М., 1993.-512с.
124. Гутшмит А. Ториhi Ирон ва мамлакатҳои хамчавори он аз замони Искандар то инкирози Ашкониен/Тарчимаи К. Чахондор. -Техрон, 1379х.-215с.
125. Давид Р. Основные правовые системы современности: Сравнительное право.-М.: Прогресс, 1967.-496с.
126. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности/ Пер. с фр. В.А.Туманова.-М.: Междунар.отношения, 1998.-400с.
127. Давони А. Таърихи ислом аз оғоз то хиджрат.-Техрон, 1361х.-312с. – Форси.
128. Дандамаев М. А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. - М.,1980.-С. 5-115.
129. Денис Л. Идея права: Пер. с англ. -М.: Югона, 2002.-416с.
130. Де Морган Ж. Доисторическое человечество: Очерк доисторического периода/ Пер. с фр. В.Худадова. -М.;-Л.: Госиздат, 1926.-315с.
131. Джамshedов П. Аз пешдодиён то сомониён. -Душанбе: Хумо, 1999. -278с.
132. Домусульманские верования и обряды в Средней Азии.-М.: Наука, 1975.-340с.
133. Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра/ АН УзССР. - Ташкент: Фан, 1990.-128с.

134. Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации: исследование. -Душанбе: ТНЭ, 2003.-520с.
135. Дьюшен-Гийемен Ж. Зардушт ва Джахон-е гарб. -Техрон, 1350х.-711с.-Форси.
136. Дьяконов И.М. Урартские письма и документы. М.;-Л.: Изд-во АН СССР, 1963.-144с.
137. Дьяконов М. Очерки общественного и государственного строя древней Руси.- 4-е изд., испр. и доп.-СПб.: Право, 1912. —490с.
138. Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. -М.: Вост. лит. 1961.-442с.
139. Дьяконов М.М. Сложение классового общества в Северной Бактрии//СА.-1954.-Т.14.-С.121-140.
140. Дьяконов М.М. У истоков древней культуры Таджикистана. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1956.-140с.
141. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев: Пер. с фр.-М.: Наука, 1986.-234с.
142. Еркин А. История государства и права Республики Казахстан: с древнейших времен до 1992года:Учеб. пособие.- 2-е изд.,перераб. и доп.- Астана: Фолиант, 2001.-188с.
143. Ермаков Д.В. Правитель и община в «Муснаде» Ибн Ханбала//Ислам: Религия, общество, государство: Сб.ст.-М., 1984.-С. 212-217.
144. Ерофеев Б.В.Экологическое право: Учеб. для вузов.-М.: Новый юрист, 1998. – 390 с.
145. Законы XII таблиц. Таблица VI-X1 // Крашенинникова Н.А.. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие. -М.,1995. –Ч. 2. Кн.1. –С.69-76.
146. Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока: Сб. науч. ст., посвящ. 3000- летию зороастрийской цивилизации. -Душанбе: Матбуот, 2003.-336с.
147. Ибрагимов Г. Происхождение ислама и его социальные корни. -Алма-Ата: Казгосиздат,1937.-91с.
148. Игнатенко А.А. Ибн –Хальдун.-М.: Мысль, 1980.-160с.

149. Ильин И.А. Теория права и государства.- М.: Зерцало, 1998.-400с.- (Русское юридическое наследие).
150. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. -М., 1961.-381с.
151. Иранистика и таджиковедение в Германии (XV111-XXвв.).-Душанбе, 2001.-206с.
152. Исаев И.А. История государства и права России. Полный курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1994.-448с.
153. Исаев И. А. Лекции по истории русского права и государства. Вып.1. Лекции 1-У. -М. 1996,-152с.
154. Исаков А.И. Саразм. -Душанбе: Дониш, 1991.- 244с.
155. Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока: Сб. ст.-М.: Наука, 1986.-234с.
156. Ислам: Справочник/ Под ред. М.Б. Усманова.-Ташкент: Глав. ред. Узб. сов.энциклопедии, 1989.-335с.
157. Ислам: Энциклопедический словарь/ Отв. ред. С.М.Прозоров, М.П.Пиотровский и др.-М.: Наука, 1991.-315с.
158. История Востока. -М.: Вост. лит., 2000. -Т.1. Восток в древности. -688с.
159. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. - М., 2003. – 496с.
160. История государства и права России: Источники права, юридические памятники XI-XXвв. -М.: Манускрипт, 1995.-255с.
161. История государства и права СССР/Под ред. Ю.П.Титова.-М.: Юрид.лит.,1988.-Ч.1.-544с.
162. История государства и права Узбекистана: Учебник для юрид. учеб. заведений.-Ташкент, 1969.-Ч.1.-140с.
163. История политических учений: Учеб. для вузов/ Под ред. А.В. Мартышина.-М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2002.-384с.
164. История Ирана/ Отв. ред. М. С. Иванов. - М.: Изд-во МГУ, 1977. – 488с.
165. История отечественного государства и права: Учеб./Под ред. О.И.Чистякова.-М.: БЕК, 1996. –Ч. 1. -368с.
166. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов/ Под общ. ред. В.С. Нерсисянца. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-736с.

167. История таджикского народа/ Под ред. Б.А.Литвинского, В.А.Ранова. - Душанбе: Суруш, 1998. -Т.1. -752с.
168. Калмыков П. Д. Учебник уголовного права. -СПб., 1866.- 212с.
169. Кант И. Лекции по этике: Пер. с нем./ Общ. ред., сост. и вступит. ст. А.А.Гусейнова.-М.: Республика, 2000.-432с.
170. Кант И. Основы метафизики нравственности/ Под общ. ред. В.Ф.Асмуса.-М.: Мысль, 1999.-1710с.
171. Карими А. Шиохт.-Техрон, 1420х.-Чилди 1.-236с.- Форси.
172. Каримов Г.М. Шариат и его социальная сущность.-М.: Наука, 1978.-223с.
173. Карпов В. Генералиссимус: Историко-док. изд: /В 2-х кн. -Калининград: ФГУИПП «Янтар.сказ», 2002.-Кн. 2.-528с.
174. Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана.-Л.: Наука, 1969.-240с.
175. Кисляков Н.А. Семья и брак у таджиков: По материалам конца XIX-начала XX вв.-М.;-Л.: Изд-во АН СССР, 1959.-265с.
176. Кищ Я. О расчетах справедливости: Ответ Ричарду Познеру // В чем смысл создания Конституции: Материалы круглого стола. – Будапешт,1998.-С.59-61.
177. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. -М.: Политиздат, 1986.-270с.
178. Климович Л.И. Ислам.-М.: Наука, 1962.-287с.
179. Ковалевский М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности/ Пер. с фр. С.П. Моравского; Под ред. с предисл. и прим. М.О. Косвена. -М.: ОГИЗ, 1939.-188с.
180. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации: Науч.-практ. Коммент./ Отв. ред. В.М.Лебедев.-М., 2001.-736с.
181. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации.-М.: НОРМА, 2001.-480с.
182. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР/ Под ред. Ю.Д.Северина. - М.: Юрид. Лит, 1984.-С.269-270.

183. Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постановочными материалами и судебной практикой /Под. общ. ред. С.И. Никулина.-М.: Изд-во Менеджер-Юрайт, 2001.-1184с.
184. Конвенция ООН о правах ребенка-М.: ИНФРА-М, 2003.-24с.
185. Конституция Республики Таджикистан. –Душанбе, 2003.-86с.
186. Королев Ю.А. Брак и развод: Современные тенденции. -М.: Юрид. лит., 1978.-240с.
187. Косарев А.И. Римское право.-М.: Юридлит., 1986.-160с.
188. Косвен М.О. Очерки истории первобытной культуры. -М.: Изд.-во АН СССР, 1953.-216с.
189. Краткий словарь по философии. -М.: Политиздат, 1979.-413с.
190. Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие.- Ч. 2. –кн.1-я. - Испр. и доп. - М., 1995. – 172 с.
191. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. -М.: Изд-во МГУ, 1982.-192с.
192. Крашенинникова Н.А. История права Востока: Курс лекций. - М.: Изд-во Рос. Открыт. ун-та, 1994.-172с.
193. Кремер А.Ф. Мусульманское право. -Ташкент, 1888.-62с.
194. Кристенсен А.Каянейан.-Техран, 1331х.-450с.-Форси.
195. Кристенсен А. Ирон дар замони Сосониён. – Техрон, 1379 х. – 711с. – Форси.
196. Кристенсен А. Маздопарастии дар Иран-е кадим.-Техрон, 1336х.-С. 5-106
197. Кристенсон А. Ирон дар замон-е Сосониён.-Техрон, 1379х.-711с.
198. Купер В. История розги во всех странах с древнейших времен до наших дней: флагелляция и флагеллянты. –Харьков: Интербук, 1991.-585с.
199. Курбони З. Ториhi фарханг ва тамаддуни исломи.-Техрон, 1370х.-355с.-Форси.
200. Курс римского права: Учеб. для вузов/Ч.Санфилиппо. -М.:БЕК, 2002-400с.
201. Лебон Г. Ислон. Давраи пайдоиш: Таърих ва маданият.-Душанбе, 1991.-Кит. 1.-68с.
202. Ленин В.И. Государство и революция//Полн.собр. соч.-Т.33.-С.1-119.

203. Лившиц Р.З. Теория права: Учеб.-2-е изд. - М.: БЕК, 2001.-224с.
204. Лившиц В.А. Предисловие// Авеста: Избранные гимны/Пер.И.М. Стеблин- Каменского –Душанбе, 1990.-С.6-7.
205. Литвинский Б.А., Седов А.В. Тепай-Шах: Культура и связи в кушанской Бактрии. -М.:Наука, 1983.-240с.
206. Лугати мухтасари руси –точики оид ба хукуки чинои/Ш. Розиков, Ф.Тохиров, Т.Ш.Шарипов.-Душанбе: Сино, 1995.-28с.
207. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность.-М.: Наука, 1986.-131с.
208. Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана в 111-У вв. - М.: Наука, 1969. –208с.
209. Маджлиси М. Б. Хиллият-ул-мутаққин.-Техрон,1303х.-448с.-Араб., форси.
210. Маковельский А. О. Авеста –памятник древней религии народов Ближнего и Среднего Востока// Ежегодник Музея истории религии и атеизма.- М.,1962.-Т.6.-С.361-377.
211. Максимович Л.Б. Брачный договор (контракт): Правовые режимы имущества супругов. Понятие и сущность брачного договора. Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора.-М.: Ось-89, 2000.-112с.
212. Малинин Л.В. О свадебных платежах и о приданом у кавказских горцев//Этногр.обозр.-1890, №3.
213. Мансури Ростин. Раванди додгустари ва додситони аз Ирони бостон то ба имруз// Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авесто. - Париж, 1997. - Чилди 2. - С. 427 – 437.-Форси.
214. Маркс К. Социология, Сборник: Пер. с нем./ Вступ. ст. Ю.Н.Давыдова- М.: «Канон –пресс-Ц», «Кучково поле», 2000.-432с.
215. Маркс К., Энгельс Ф. //Соч. -2-е изд. -Т.12.-С.714-726с.
216. Маркс К., Энгельс Ф.//Соч. -2-е изд. -Т. 20. - С. 85-121.
217. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. -М.: Юрид. лит., 1973.-647с.
218. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учеб. пособие.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.-400с.

219. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб.- 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ООО «ТК Велби», 2002.-640с.
220. Маси Х. Мазхаби зардушти мазхаби давлати/Тамаддон-е Ирон. – Техран, 1337 х. – 191с.
221. Масов Р. Туран – это не Туркестан//Авеста в истории и культуре Центральной Азии. - Душанбе, 2001. - С. 12 - 23.
222. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учеб. –М.: Юристъ, 2002.-512с.
223. Махмуди Хуман. Таърихи бостон-е Ирон. –Техрон, 1379х.-135с.-Форси.
224. Махмудов М.А. Хукук ва ухдадорихои хамсарон дар оила.-Душанбе: Эр-граф, 2003.-164с.
225. Медицинская газета.1997. 21марта-30 апреля.
226. Мец А. Мусульманский ренессанс-2-е изд. -М.: Наука, 1973.-473с.
227. Мирахими М. Пажухиш дар мавзуи заношавхари дар аҳди Сосониен//Сухан -1357х.- №11/12.-С.1201-1209.
228. Монтэ М. Египет Рамсесов/ Пер. с фр. Ф.Л. Мендельсона. - М.: Наука, 1989. – 376с.
229. Мотаххари М. Человек и вера. –Душанбе, 1995.-51с.
230. Муин М. Маздаястна ва адаб-е порси.-Техран, 1363х.-Чилди 1.-484с.; Чилди 2.-521с.-Форси.
231. Муле М. Ирони бостон/Тарчимае Ж. Омузгор. –Техрон, 1365.-124с.-Форси.
232. Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР.-Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960.-Ч.1.-159с.
233. Муминджанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. -Душанбе: НОДИР, 2000.-243с.
234. Муминзода Х. Зардушт ва оини у. -Душанбе: Изд-во ТГНУ, 1997.-140с.
235. Муродов О. Древние образы мифологии у таджиков долины Зарафшана.- Душанбе: Дониш,1979.-116с.
236. Мухаббатов К. Религиозно - оппозиционные группы в Таджикистане: Хизб-ут-тахрир// Религиозный экстремизм в Центральной Азии: Проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002.-С.73-87.

237. Мухаммад Г. Афганистан дар масири таърих //Мачалаи Армугони Балх.- 1977.- 11 июл.
238. Мухторов А. История Ура-Тюбе(конец ХУ-начало ХХвв.)-М., 1998.- 278с.
239. Мучтахиди Ходжи Шейх Ахмад. Махрам ва номахрам: гунохони кабира ва ахком ал-гайбата.-Кум, 1348х.-144с.-Форси.
240. Мушинский В.О. Основы правоведения.-3-е изд., испр. и доп.-М.: Междунар. отношения, 1995.-256с.
241. Надлер В.К. Культурная жизнь арабов в первые века геджры(622-1100) и ее выражение в поэзии и искусстве. -Харьков, 1869.-35с.
242. Наккош Х.И. Сулолаи Бувайхиен: Точикон дар асрҳои 1Х-Х.-Душанбе: Ирфон, 1989.-80с.
243. Накши Авесто дар тамаддуни милли ва ҷаҳони: Бахшида ба 2700-солагии Авесто. –Душанбе: Шарки озод, 2001.-48с.
244. Негматов Н. Таджикский феномен: Теория и история. –Душанбе, 1997.- 428с.
245. Негматов Н. Тамаддуни авастии Ирон-е кадим// Пажухиш дар фарҳанги бостон-е ва шинохти Авасто.-Париж, 1997.-С.25-35.
246. Негматов Н.Н. Государство Саманидов.-Душанбе: Дониш, 1977. –279с.
247. Нейберг Г.С. Динҳа-е Иран-е бостон.-Техрон, 1359х.-786с.
248. Нерсисянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. -М.: Наука, 1983.-368с.
249. Нерсисянц В.С. Предисловия к работе Н. Рулани: Юридическая антропология как наука и учебная дисциплина// Юридическая антропология: Учеб. для вузов- М., 2000. - С. 1-6.
250. Нерсисянц В.С. Философия права Гегеля.-М.: Юристъ, 1998.-352с.
251. Нерсисянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. для юрид. вузов и факул.-М.: НОРМА-ИНФРА.-М, 2001.-552с.
252. Несчастная любовь//Чархи гардун.-1999. 27 окт. (№12-18).
253. Новиков С.В. Юго-Западный Иран в античное время: от Александра Македонского до Ардашира 1. -М.: Изд-во МГУ, 1989.-183с.
254. Новицкий И.Б. Римское право.-М.: Гуманитарное знание, 1994.-245с.

255. Нойберт Р. Новая книга о супружестве.- М.:Прогресс, 1991.-320с.
256. Норбер Р. Юридическая антропология: Учеб. для вузов: Пер. с фр./ Отв. ред. В.С.Нерсисянц.-М.: НОРМА, 2000.-310с.
257. Нуралиев Ю., Миршахи М. Авестийская медицинская система// Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. -Душанбе, 2003.-С.318-333.
258. Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. -Душанбе: Ирфон, 1981. - Кн.1.- 192с.
259. Нуралиев Ю. Медицина и экология в «Авесте»// Авеста в истории и культуре Центральной Азии–Душанбе, 2001.-С.296.
260. О смертной казни: Мнения русских криминалистов: Сб. науч. ст.- М.: РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, 1909.- 255с.
261. Общая теория государства и права: Акад. курс: В 3 т. / Отв. ред. проф. М.Н.Марченко. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.- Т.2 -528с.
262. Общая теория права и государства/Под ред. В.В.Лазарева.-М.: Юристъ, 1994.-360с.
263. Одинаев Я.К. Коран: философское, этическое, эстетическое учение.- Душанбе: Маориф, 1992.-128с.
264. Ожегов С.О. Словарь русского языка.- 16-е изд., испр. -М.: Рус. яз. 1984.- 796с.
265. Озар К. Турачонзода иштибох мекунад// Рузи нав. 2003. 30 окт.
266. Ойгензихт В.А. Мораль и право: взаимодействие, регулирование, поступок. -Душанбе: Ирфон, 1987.-160с.
267. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию.-М.: Наука, 1988. – 389с.
268. Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авасто. -Париж, 1997.- Чилди 2.-748с.
269. Периханян А.Г. Образец пехлевийского брачного контракта// Сов. этнография.-1960. -№5.-С. 67-75.
270. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. -М.: Наука, 1983.- 383с.

271. Периханян А.Г. Сасанидский судебник// Антология мировой правовой мысли: В 5-ти т. -М., 1999. -Т.1: Античность, восточные цивилизации. - С.65-80.
272. Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. -М.: Высш. шк. 1982-223с.
273. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в У11-ХУ вв.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1966.-400с.
274. Пиотровский М.Б. Коранические сказания.-М., 1991.-219с.
275. Пирние Х., Икбол А. Ториhi Ирон: аз оgoз то инкирози Кочария. - Техрон, 1370х. -865с.-Форси.
276. Пирние Х. Иран-е бостан ё таърих-е муфассал-е Иран-е кадим. – Техрон, 1369х.Чилди 3.– 1992с.-Форси.
277. Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь/ Отв. ред. А. Я. Сухарев.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НОРМА, 2003.-976с.
278. Проблемы истории первобытного общества. -М.; -Л.: Изд-во АН СССР, 1960.-264с.- (Труды Института этнографии им. Н.И. Миклухо-Маклая АН СССР. Нов. сер.; -Т. 54).
279. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для юрид. вузов/ Под общ. ред. В.С.Нерсисянца. -М.:НОРМА, 2001.-832с.
280. Прошлое Средней Азии: Археология, нумизматика, эпиграфика и этнография.-Душанбе: Дониш, 1987.-270с.
281. Пурсишхое перомуни нубувват.-Кум, 1355х.-94с.-Форси.
282. Пчелинцева Л.М. Семейное право России.-М., 2002. –290с.
283. Пьянков И.В.Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия.- Душанбе: Дониш, 1975.-190с.
284. Рахимов С. Истоки зороастрийской эстетики//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003.-С.295-318.
285. Рахимов С. Макоми инсон дар Авасто//Пажухиш дар фарханги бостон-е ва шинохти Авасто. –Париж,1997.-Чилди 1.-С.35-43.

286. Рахмонов Э.Ш. Родина Заратуштры и явления пророка // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003. –С.11-28.
287. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории/ Кн. Первая: От арийцев до Саманидов. –Лондон, б.г.-240с.
288. Рачабов С., Хасанов С. Назарияи давлат ва ҳукук. -Душанбе: Маориф, 1989.-268с.
289. Рашшод М.Фалсафа аз огози таърих. -Душанбе: Ирфон, 1990.-Ч. 1-2.-480с.
290. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего Востока. -М.: Просвещение, 1979. -Ч. 1.: Первобытное общество и древний Восток.-288с.
291. Резван Е.А. Коран и доисламская культура: (Проблема методики изучения) //Ислам: Религия, общество, государство: Сб.ст.-М.,1984.-С.44-59.
292. Религиозный экстремизм в Центральной Азии: Проблемы и перспективы: Материалы конф., Душанбе, 25 апр. 2002г. -Душанбе: Деваштич, 2002.-212с.
293. Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. -Баку: Азгосиздат, 1986.-176с.
294. Ризои А. Ториhi даххазорсола-е Ирон. –Техрон, 1373х. –Чилди 1.-345с.-Форси.
295. Рованди М. Ториhi ичтимоии Ирон. –Техрон, 1371х.-Чилди 6.-758с.Форси.
296. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре: Трактаты. -М.: «Канон пресс-Ц», «Кучково поле», 1998.-416с.
297. Руссо Ж. Ж. Трактаты. -М., 1969. –703с.: ил.
298. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. -М.: Ин-т государства и права РАН, 1993.-147с.
299. Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности. Ташкент: Фан, 1988.-217с.
300. Саймиддинов Д. Адабиёти пахлави / Пажухиш, тарчума ва ташреҳ.-Душанбе,2003.-232с.

301. Саймиддинов Д. Среднеперсидские переводы Авесты//Авеста в истории и культуре Центральной Азии. -Душанбе, 2001.-С.320-340.
302. Саксонское зеркало: Памятник, комментарии, исследования/Отв. ред. В.М. Корецкий. -М., 1985.-272с.
303. Сарианиди В.И. Древности страны Маргуш. -Ашхабад: Ылым,1990.-316с.
304. Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. -М.: Наука, 1989.-240с.
305. Сасанидский судебник(Книга тысячи судебных решений)//Антология мировой правовой мысли: В 5 т.-М., 1999.-Т.1.-С.65-79.
306. Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи хукук ва давлат. -Душанбе: Империял-Групп, 2002.-543с.
307. Сафаров И. Правовая система государства Саманидов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 198с.
308. Саъолаби А. Латоиф ул маъруф/ Пер.с араб. Али Акбар Шахоби. - Машхад: Остони кудс, 1367х.-159с.-Форси
309. Сборник международных актов по правам человека. – Душанбе: Конуният, 2001. –562с.
310. Семейный кодекс Республики Таджикистан. -Душанбе: Конуният,1999.-172.с.
311. Синюков В. Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. -Саратов , 1994.-494с
312. Соатов И. Вклад иранских народов в развитие медицины и ее значение в истории мировой цивилизации//Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: история и современность. –Душанбе, 2002.-С.82-87.
313. Соатов И. Преемственность авестийской медицины в Гундишапурской академии// Авеста в истории и культуре Центральной Азии -Душанбе, 2001.-С.299-308.
314. Советская этнография.- 1960. №5–С.76-91.
315. Советское гражданское право. -М., 1985.- Ч.1. –495с.
316. Содиков А. Акидахои ахлокии мутафаккирони Шарк. -Душанбе: Ирфон, 1989.-144с.

317. Сокит Мухаммад Хусайн. Нигориши таърихи ба фалсафаи ҳуқуқ. — Техрон, 1370х.-245с.-Форси.
318. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Пер. с англ./ Комментар. и вступ. ст. В.В. Сапова. —СПб., 2000.- 1056с.
319. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учеб. -М.: ПБОЮЛ, 2001.- 304с.
320. Средняя Азия в древности и средневековье: история и культура/ Под ред. Б.Г.Гафурова, Б.А. Литвинского. - М.: Наука, 1977.-191с.
321. Статистический ежегодник Республики Таджикистан/ Гос. ком. статистики Респ. Таджикистан. —Душанбе, 2001.-328с.
322. Струве В.В. Религия персов и надпись Ксеркса о «дэвах»//Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии.-Л., 1968.- С.115-146.
323. Струве В.В. Хрестоматия по древней истории. -М., 1936.-236с.
324. Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии.-Л.: Наука, 1968.-356с.
325. Суд над Сократом. -СПб.: «Алетейя», 2000.-272с.
326. Сурия П. С. Юриспруденция. Философия права: Краткий курс: Пер. с англ.- М.: Издат. центр, 1996.-304с.
327. Сухарева О. А. Мать и ребенок у таджиков:Обряды и представления, связанные с материнством и младенчеством у таджиков г. Самарканда и кишлаков Кусохо, Канибадама и Шахристана// Иран. -Л.,Изд-во АН СССР, 1929.-Т.3.-С.107-154.
328. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право.- М.: Наука, 1986.-235с.
329. Сюкияйнен Л.Р. Теория мусульманского государства и современность // Сов. государство и право.-1983.-№9-С.106-114.
330. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура.- М.:Ин-т государства и права РАН, 1997.-48с.
331. Табаров С. Оила ва вазифаҳои хонадори аз назари Абдурауфи Фитрат.- Душанбе: Диловар, 2003.-196с.
332. Таджикско-русский словарь/Под ред. М.В. Рахими, Л.В. Успенской. - М.,1954.-790с.

333. Тахиров Ф. Т., Халиков А. Г. Гражданско-правовые нормы и институты Авесты и зороастризма//Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. - Душанбе, 2003. - С. 153 - 171.
334. Тахиров Ф., Халиков А.Г. Декларация великого Кира как исторический источник о правах и свободах человека//Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации: Сб.ст. -Душанбе, 2002.-С.113-126.
335. Тахиров Ф. Т., Халиков А.Г. Проблемы власти и правосудия в «Авесте» //Авеста в истории и культуре Центральной Азии: Сб. науч. ст., посвящ. 2700-летию создания «Авесты» и 10-летию независимости Республики Таджикистан. –Душанбе, 2001.-С.115-131.
336. Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений. -Душанбе: Дониш, 2001.-105с.
337. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства / В.Н. Протасов.- 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2001.-346с.
338. Тимофеева А.Г. История телесных наказаний в русском праве.-СПб., 1904.-320с.
339. Точикони дунё. –2003. 23 апр.-С.2.
340. Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-4-е изд., испр. и доп.-М.: Политиздат, 1986.-576с.
341. Ториhi Ирон: Аз Селевкиён то пош хурдани давлати Сосониён. Пажухиши Донишгохи Кембрич. –Техрон, 1377х. –1059с.-Форси.
342. Торнау Б. Мусульманское право. -СПб.,1866.-Вып.1.-258с.
343. Торнау Н. Изложения начал мусульманского законоведения. -СПб., 1850.-652с.
344. Тохиров Ф.Т. Таърихи давлат ва ҳукуки дунёи кадим. -Душанбе: Дониш, 2003.-112с.
345. Тохиров Ф.Т., Холиков А.Г Шариат ва танзими муносибатҳои никоҳи ва оилави. -Душанбе: Диловар, 1999.-87с.
346. Тураев Б. А. История древнего Востока. -Л.: Огиз, 1935.-343с.
347. Турсунзод А. Аввал худро бояд шинохт// Чавонони Тоҷикистон. -1999. - 29 янв.(№5).

348. Уголовное право: Словарь-справочник/Авт.-сост. –д-р. юрид. наук. Т.А. Лесниевски-Костарева.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-432с.
349. Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР-Душанбе: Ирфон, 1989.-296с.
350. Уголовный кодекс Испании/ Пер. с испан. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. -М.: ЗЕРЦАЛО, 1998.-218с.
351. Уголовный кодекс Российской Федерации -М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001.-128с.
352. Уголовный кодекс Республики Таджикистан: Официальный текст. – Душанбе: Конуният, 2001.-396с.
353. Усманов О., Гражданское право дореволюционного Таджикистана //Тр. юрид. фак. Тадж. гос. ун-та.- 1972.-Вып.1: Вопросы гражданского права и процесса.-С.5-132.
354. Усманов О. Махмудов М. Хукуки оилавии Чумхурии Тоҷикистон.- Душанбе: Сино, 1994.-178с.
355. Усманов О. Правоспособность и дееспособность граждан в дореволюционном Таджикистане//Сборник работ кафедры гражданского права и процесса, 1970/Тадж. гос.ун-т. -Душанбе, 1971.-С.23-32.
356. Фадеева И.Л.Концепция власти на Ближнем Востоке: Средневековье и новое время.- 2-е изд. -М.: Изд.Вост. фирма Вост.лит. РАН, 2001.-285с.
357. Фарханги забони тоҷики аз асри X то ибтидои асри XX. –М.: Сов. энциклопедия, 1969.-Чилди 1.-951с.; Чилди 2 - 949с.
358. Федоров К.Г. История государства и права зарубежных стран.-Ростов н/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 1968.-388с.
359. Философский энциклопедический словарь.-М.: Наука, 1991.-Т.1.-400с.
360. Фитрат А. Мухтасари таърихи ислом.-Душанбе: Ирфон, 1991.-40с.
361. Фрай Р. НаследиеЦентральной Азии. От древности до тюркского нашествия/ Пер. с англ. Л.Н. Додихудоевой; Под общ. ред. В.А.Ранова.- Душанбе: Сурушан, 2000.-292с.
362. Французские просветители XV111 в. о религии/Сост. А.И. Казарин.-М.: Госполитиздат, 1960.-787с.
363. Фурман Д. Микроб шахидизма// Asia-Plus. -2003. -10 июля.

364. Халиков А. Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе: Шарки озод, 1998. – 152с.
365. Халиков А.Г. Гражданское право зороастризма: (древнее право). - Душанбе, 2003. –48с.
366. Халиков А.Г. Договорное право зороастризма // Государство и право.(Душанбе)- 2003. -№3. –С.20-29.
367. Халиков А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право). -Душанбе: «Сарбоз», 2003-115с
368. Халиков А.Г. Современные тенденции развития теории права и ее некоторые ключевые вопросы в современном Таджикистане. //Государство и право(Душанбе).- 2002. -№1. -С. 9-14.
369. Халиков А.Г. Донишномаи хукуки Сомониён. –Душанбе, 1998.-32с.
370. Халиков А.Г. Истоки развития водного права/Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и студентов, посвященной Международному году пресной воды: «Человек и вода: история развития, настоящее и будущее». -Душанбе, 2003.-С.163-165.
371. Халиков А.Г. Проблемы развития правовой системы в современном Таджикистане: (историзм и исламский фактор: позитивные и негативные моменты)//Тр. Акад. МВД. -Душанбе, 2002. Вып. 5. -С.69-76.
372. Хасан А. Фарханги Амид. -Техрон, 1357х. –1144с.-Форси.
373. Хвешкарих-и редаган// Зороастрийские тексты. Изд. подгот. О.М.Чунаковой -М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997.- С.322-323.
374. Хиннелс Дж. Шинохти асотири Ирон/Тарчима Ж. Омузгор, Ахмад Тафзили. –Техрон, 1379х.-214с.-Форси.
375. Ходжаева Н. Еще раз о названии Авестийских гор Хара Березаити// Накши Авесто дар тамаддуни милли ва чахони:(бахшида ба 2700-солагии Авесто). –Душанбе, 2001.-С.37-44.
376. Холиков А.Г. Раванди сиёси, хукуки ва ичтимоии олами Эрон ва Турон //Государство и право (Душанбе). -2001.- № 1. -С.21-33.

377. Холиков А.Г. Таърихи давлат ва ҳукуки Тоҷикистон: -Душанбе: Матбуот, 2002. -Кисми 1.-302с.
378. Холиков А.Г. Ҳукуки исломи: Васоити таълими. -Душанбе: Чиенхон, 2003. -174с.
379. Холиков А.Г. Хусусиятҳои фарқкунандаи низоми ҳуқуқии зардушти //Материалы конф. «Олимони ҷавон ва илми муосир.-Душанбе, 2001. –С. 115-119.
380. Холов С.М. «Авеста» как метрологический источник//Вклад таджиков и персоязычных народов в мировую цивилизацию: История и современность. -Душанбе, 2002.-С. 97-98.
381. Хоминой С.М. Ҳукуки зан. -Техрон, 1368х.-126с.-Форси.
382. Хомушов Х.С. Ислам и международное право: Анализ исламской доктрины международного права. –М.: МАКС Пресс, 2000.- 170с.
383. Хрестоматия по древней истории: Пособие для препод. ср. шк. /Под ред. В.В.Струве. -М.,1936. -Т.1.-236с.
384. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние века/ Сост. В.А.Томсинов. -М.: Зерцало, 1999.-480с.
385. Хрестоматия по истории государства и права СССР: Дооктябрьский период/ Под ред. Ю.П.Титова, О.И. Чистякова.-М.: Юрид.лит., 1990.-478с.
386. Хрестоматия по истории Древнего Востока.- М.: Вост. лит., 1997.-400с.: ил., карты.
387. Хрестоматия по истории Древнего Востока: Учеб. пособие /Под ред. М. А. Коростовцева, И.С.Кацнельсона, В.И. Кузищина.- М.: Высш. шк, 1980. - Ч. 1. –256с.
388. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Пер. с нем.- М.: Междунар.отношения, 1998.-Т.1-480с.; Т. 2. -512с.
389. Чамшедов П. Арзишҳои фарҳангии зардушти барҷоияти он дар фарҳанги мардуми Бадахшон// Фарҳанг.- 2003. -№ 5/6. -С.36-38.
390. Черкасова Е.А. История древнего мира / –2-е изд. -М., 1979. -Ч.1: Первобытное общество и Древний Восток. - 288с.

391. Черняк Е.Б. Судьи и заговорщики: Из истории политических процессов на Западе. -М.: Мысль, 1984.-302с.
392. Шахоби М. Адвори фикх.-Техрон,1366-1367х. –Чилди 1.-1366х.-562с.; Чилди 2.- 293с.-Форси.
393. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. -М., 1911.-С.368.
394. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. -М.: Спарк, 1995. -С.406-407.
395. Ширин А. Религиозный экстремизм как явление в Центральной Азии// Религиозный экстремизм в Центральной Азии: Проблемы и перспективы. - Душанбе, 2002.-С.19-24.
396. Шифман И.Ш. Александр Македонский.-Л.: Наука,1988.-208с.
397. Энгельс Ф. Происхождения семьи, частной собственности и государства.-М.: Политиздат, 1980.-238с.
398. Юридический энциклопедический словарь- 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Инфра-М, 2003.-450с.
399. Юридический энциклопедический словарь/ Гл.ред.А.Я.Сухарев.-М.: Сов. энциклопедия, 1987.-528с.
400. Явич Л.С. Общая теория права. -Л., 1976.-287с.
401. Якубов Ю. Брачные обычаи таджиков в Согде. -Душанбе: Сурушан, 2002.-44с.
402. Якубов Ю. Гохномаи Авастои. -Душанбе: Деваштич, 2003.-96с.
403. Якубов Ю. Зардушт// Маърифат. –1996. -№3/4.-С.22-26.
404. Якубов Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштра//Авеста в истории и культуре Центральной Азии. -Душанбе, 2001.-С.23-48.
405. Якубов Ю. К проблеме Турана// Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. -Душанбе, 2003.- С.67-91.
406. Якубов Ю. Религия древнего Согда. -Душанбе: Дониш,1996.-183с.
407. Bartholomae Chr. Altiranisches Worterbuch.- Strassburg, 1904.-1453 S.
408. Dhalla M.N. Zoroastrian civilization.-New York,1922.- P.66-81,219-221, 297-303.
409. Herzfeld E. Zoroaster and his world.- Princeton, 1947. Vol.1.-P.140.

410. Malinowski B. Crime and custom in savage society.- NY, 1959. -P.30.
411. Mazaheri.A. La famille iranienne aux temps anteislamiques.-Paris, 1938.- P.143-186.
412. Memoires de la Mission archeologique de Perse, Mission de Susiane, 1930.- t. XX11; 1932, t. XX111; 1933,t. XX1Y; 1937/ Перевод и комментарии Ю. Б. Юсифова.
413. The Persian Rivayets of Hormazdyars.Framars, Bombay,1932. -Т.1.-p.193.

1V. Авторефераты

414. Буриев Э.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (У111-начало XX вв.): Автореф. дис... канд. юрид. наук.- Душанбе, 1998.-20с.
415. Вазиров З. Социально-политические и нравственно-религиозные учения в философской системе футуввата: Автореф. дис... канд. филос. наук.- Алма-Ата, 1981.-17с.
416. Захидов А. Формирование и особенности развития свободомыслия в Средней Азии в период раннего средневековья: Автореф. дис... канд.филос.наук.-Ташкент, 1979.-25с.
417. Игнатенко А.А. Общественно-политические взгляды арабо-исламских философов средневековья (1X-XV вв.): Автореф. дис... д-ра филос. наук. - М.,1989.-41с.
418. Луковская Д.И. Теоретико –методологические проблемы истории политических и правовых учений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук.- Л.,1986.-39с.
419. Мукимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане(У111-Х1Хвв): Автореф. дис... д-ра юрид. наук.-Ташкент,- 1997.-40с.
420. Сафаров И.Д. Правовая система государства Саманидов: Автореф. дис... канд. юрид. наук.-М., 1998.-23с.

421. Тахиров Ф.Т. Становления советского права в Таджикистане: Автореф. дис... д-ра юрид. наук.-М.,1988.-33с.
422. Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права(суннитское направление): Автореф. дис... канд. юрид. наук.- Душанбе, 1996.-16с.